अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०७६/७७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
काठमाडौं, नेपाल
२०७७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

फोन नं. : ५-२६२१८०
५-२६२२४७
फ्याक्स : ५-२६२१२८
५-२६२१०४
ई-मेल :- ujuri@ciaa.gov.np
info@ciaa.gov.np
वेबसाइट :- www.ciaa.gov.np

पत्र संख्याः-

मिति :- २०७७/९ /९

विषय :- तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय,
शीतल निवास, महाराजगञ्ज,
काठमाडौं ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ (२०७६ श्रावण १ गतेदेखि २०७७ आषाढ मसान्तसम्म) मा सम्पादन गरेका कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छौं ।

भवदीय,

(डा.साबित्री थापा गुरुङ)
आयुक्त

(डा. गणेशराज जोशी)
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू

डा. गणेशराज जोशी
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त

डा. साबित्री थापा गुरुङ
आयुक्त

अनुक्रमणिका

परिच्छेद	शीर्षक	पृष्ठ
प्रतिवेदनको सारांश		क-घ
परिच्छेद - १	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय	१-१२
	१.१ पृष्ठभूमि	१
	१.२ आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था	१
	१.३. आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानूनहरू एवं आयोगलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू	३
	१.४ छानविन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया	४
	१.५ आयोगको आन्तरिक कार्यविभाजन, बैठक र निर्णय	७
	१.६ संस्थागत संरचना	८
	१.७ अधिकार प्रत्यायोजन	९
	१.८ आयोग र अन्य निकायबीचको कार्यसम्बन्ध	१०
	१.९ बजेट व्यवस्था	१२
परिच्छेद -२	आयोगबाट भएका निर्णय, अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यको विश्लेषण	१३—२४८
	२.१ उजुरी/सूचनाहरू	१३
	२.२ प्रारम्भिक छानबिनबाट भएको कारबाही	१९
	२.३ विस्तृत अनुसन्धान	२१
	२.४ आयोगको बैठक र निर्णय	२२
	२.५ मुद्दा दायर/अभियोजन	२३
	२.६ फैसला प्राप्ति र पुनरावेदन	१६१
	२.७ पुनरावलोकन	१८८
	२.८ कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको	१९१
	२.९ तामेली	२३६
	२.१० मुल्तबी	२४७
परिच्छेद- ३	भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू	२४९-२५५
	३.१ पृष्ठभूमि	२४९
	३.२ निरोधात्मक कार्यक्रम	२५०
	३.३ प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम	२५२
परिच्छेद- ४	संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको क्रियाशीलता	२५६-२६०
	४.१ आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कार्यान्वयन	२५६
	४.२ आयोगको संगठन संरचना सुदृढीकरण	२५६
	४.३ आयोगको भौतिक पूर्वाधार विकास	२५७
	४.४ आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास	२५७

४.५ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एवम् गोष्ठीमा सहभागिता तथा सहकार्य ---------- २५९

परिच्छेद - ५ भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रवृत्ति विश्लेषण ---------- २६१-२८३

५.१ भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू ---------- २६१

५.२ भ्रष्टाचारका कार्यगत प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण ---------- २६१

५.३ भ्रष्टाचारको पदीय/पेसागत प्रवृत्तिको विश्लेषण ---------- २७३

५.४ भ्रष्टाचारका क्षेत्रगत प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण ---------- २७४

५.५ आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको प्रवृत्ति विश्लेषण २७८

परिच्छेद - ६ सुझावहरू ---------- २८४-३०६

६.१ पृष्ठभूमि ---------- २८४

६.२ विगतका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था ---------- २८४

६.३ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगद्वारा प्रस्तावित सुझावहरू ---------- २८८

परिच्छेद - ७ आयोगको रणनीति र आगामी कार्यदिशा ---------- ३०७-३१२

७.१ भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति र कार्यदिशा ---------- ३०७

७.२ आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१) ---------- ३०७

७.३ संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को कार्यान्वयनको अवस्था --- ३०९

७.४ आगामी कार्यदिशा ---------- ३११

परिच्छेद - ८ उपसंहार ---------- ३१३

अनुसूचीहरू ---------- i - XLii

प्रतिवेदनको सारांश

१. नेपालको संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी तथा सूचना प्राप्त गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने लगायत कार्य गर्दछ। आयोगले आफ्नो काम नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ लगायत अन्य प्रचलित कानून, निर्देशिका, कार्यविधि र आचारसंहितामा आधारित भएर गर्दै आएको छ। आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको चारखम्बे रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले गरेका काम कारबाहीको विवरण समावेश गरी संविधानको धारा २९४ को व्यवस्थाबमोजिम आयोगको तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, अन्य कारबाही गर्नुपर्ने देखिए सम्बन्धित निकायमा सुझाव लेखी पठाउने तथा तथ्यहीन र प्रमाणविहीन उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णयहरू भएका छन् । आयोगबाट पुनरावेदन, पुनरावलोकन र विविध विषयसम्बन्धी निर्णयहरू समेत भएका छन् । आयोगबाट भएका निर्णयहरूको सारसंक्षेप यस प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

३. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगमा १४,०१२ र मातहत कार्यालयहरूमा ११,१४० गरी कुल २५,१५२ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये ८,५५८ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६,५९४ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप भएका थिए ।

४. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल २५,१५२ उजुरीमध्ये १६,९५२ उजुरी (६७.४%) फछ्यौंट भएका छन्, जसमध्ये ९,३८७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ७८६ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फछ्यौंट भएका उजुरीहरूमध्ये यस वर्ष मात्रै थप १,१४३ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५,६३६ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन् ।

५. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल १६,९५२ उजुरी फछ्यौंट भई बाँकी रहेका ८,२०० उजुरीहरू भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरेका छन् ।

६. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा संघीय मामिला (स्थानीय तह लगायत) सँग सम्बन्धित उजुरी ३०.०७ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १६.३६ प्रतिशत, भूमिसम्बन्धी उजुरी ८.२९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरी ४.२१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित उजुरी ४.०७ प्रतिशत, गृह प्रशासनसम्बन्धी उजुरी ३.६५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.५९ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ २.६६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २.१७ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ७.६३ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ६.३७ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत रहेका छन् ।

७. आयोगको स्थापनाको ३० वर्षको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये घुस (रिसवत) मा २०५, नक्कली शैक्षिक प्रमाण-पत्रतर्फ ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीतर्फ ७५, गैरकानूनी लाभहानितर्फ ३६, राजस्व हिनामिनातर्फ १२, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ र विविध विषयका १० वटा मुद्दा रहेका छन् । उल्लिखित मुद्दाहरूमा कुल १,२१२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई रु. २,५३,६६,९८,२६८।५० बिगो मागदाबी लिइएको छ।

८. आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्मको अवधिमा आयोगले जम्मा २,८७८ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसअनुसार औसतमा प्रतिवर्ष करिब ९६ मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा औसतभन्दा साढे चार गुना बढी मुद्दा दायर भएका छन् ।

९. आ.व. २०७६/७७ मा सेवाग्राहीहरूको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा आयोगबाट गरिएका १८१ रङ्गेहात कारबाहीहरूमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि सहायकस्तरसम्मका २०८ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, १४ जना निर्वाचित एवं मनोनीत पदाधिकारी तथा ५५ जना बिचौलिया तथा मतियार लगायत गरी जम्मा २७७ व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको छ ।

१०. विस्तृत अनुसन्धानपछि आयोगको निर्णयानुसार सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको संख्या १७३ रहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् १२४ उजुरी तामेली र ९ वटा उजुरी मुल्तबीमा राखिएका छन् ।

११. आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९७ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमा ८४.८ प्रतिशतमा मुद्दाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । आयोगबाट २० वटा फैसलाउपर पुनरावेदन र २ वटा फैसलाउपर पुनरावलोकन गरिएको छ ।

१२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ख. को उपदफा (२) बमोजिम भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि आयोगले सञ्चालन गरेका निरोधात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूमध्ये विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएका ३२ वटा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा २,९७६ जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । आयोग र मातहत कार्यालयहरूबाट सञ्चालित ४१ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सरोकारवाला लगायत ५,५२७ जना व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

१३. प्रवर्द्धनात्मक कार्य अन्तर्गत आ.व. २०७६/७७ देखि आयोग र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा *सुशासन सवाल* नामक टेलिभिजन कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा प्रसारण गरी भ्रष्टाचार र सुशासनका सम्बन्धमा नागरिकको भूमिका, कर्तव्यका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगबाट भएगरेका कार्यहरूका सम्बन्धमा सूचना प्रवाह गरिएको छ ।

१४. आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सञ्चालित वैदेशिक तालिम, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरूमा ९७ जना र देश भित्र आयोगमा र अन्यत्र सञ्चालन भएका ९ वटा अनुसन्धानात्मक लगायत अन्य तालिमहरूमा १८४ जना कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

१५. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगमा परेका उजुरीहरूमा घुस (रिसवत) लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिई सरकारी/सार्वजनिक

जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नक्कली अध्यापन अनुमति-पत्र, नागरिकता, सिफारिसपत्र) पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, नीतिगत निर्णयको आवरणमा व्यक्ति वा समूहलाई लाभ दिने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू अधिक रहेको देखिन्छ ।

१६. विभिन्न चरणमा आयोगका पूर्व आयुक्त तथा पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरू, सामाजिक, सञ्चार तथा बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल एवम् अन्तरक्रियासमेत गरी आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस रणनीतिक योजनाबमोजिम आयोगले आगामी दिनमा दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको चारखम्बे रणनीति अंगीकार गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील रहनेछ ।

१७. निरोधात्मक कार्य अन्तर्गत आयोगले उजुरीहरूको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका आधारमा विभिन्न क्षेत्रगत सुझाव दिँदै आएको छ । आ.व. २०७६/७७ मा आयोगले स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरेका नीतिगत तथा कानूनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था तथा सञ्चालन भएका लक्षित कार्यक्रम (शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास), सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गरी ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ ।त्यसैगरी, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र टेकुको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गरी सोको प्रभावकारिताका लागि १३ बुँदे सुझाव दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आ.व. ०७४/७५ र ०७५/७६ मा लागत सहभागितामा आधारित रही संचालन गरेको शीत भण्डार गृहसम्बन्धी विभिन्न बेथितिहरूका सम्बन्धमा १२ बुँदे सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, आ.व. २०७५/७६ मा १८४८ वटा रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाएकोमा आ.व. २०७६/७७ मा सो सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे बुझ्ने ध्येयले रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गरी थप २७ बुँदे सुझाव दिइएको थियो ।

१८. आयोगको कार्यसम्पादनमा नियमित सुधार गर्नु, आयोगका कर्मचारीहरूको व्यावसायिक दक्षता र कौशलता वृद्धि गरी अनुसन्धान र अभियोजन अझ चुस्त र वस्तुनिष्ठ बनाउँदै जानु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा उच्च भूमिका निर्वाह गरी जनमानसमा आफ्नो गरिमा कायम राख्नु एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्बद्ध सबै तह र क्षेत्रको प्रतिबद्धता हासिल गरिरहनु आयोगका सामु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

१९. विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्न आयोगले नियमित रूपमा आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लगेको छ । बढ्दो उजुरीको संख्या र नयाँ शैलीमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न साइबर फरेन्सिक ल्याब, इञ्जिनियरिङ ल्याब, पोलिग्राफ परीक्षण र अफिस अटोमेसनजस्ता प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ । आयोगको भौतिक पूर्वाधार विकास, संस्थागत सुधार र जनशक्तिको क्षमता विकास जस्ता कार्यलाई आयोगले जोड दिएको छ ।

२०. भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उजुरीउपर गरिने अनुसन्धान र अभियोजनको दण्डात्मक कार्यले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने हुँदा भ्रष्टाचार हुनै नदिने निरोधात्मक कार्यहरू र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना फैलाउने प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूलाई आयोगले निरन्तरता दिएको छ ।

२१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण एउटा बहुआयामिक र सहकार्यात्मक विषय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोगलाई विभिन्न सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायत सबैको सहयोग अपरिहार्य छ । वर्षभरिको आफ्नो काम कारबाही र भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति विश्लेषणको आधारमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सुझावहरू प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुऱ्याउने छन् भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।

२२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय कार्य गर्नसके मात्र राज्य र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको आस्था, विश्वास र अपनत्व बढ्नेछ भन्ने आयोगको विश्वास रहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्य र समाजका हरेक अंग र सदस्यको साथ अपरिहार्य भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, जनसमुदाय तथा सरोकारवालाहरूमा आयोग सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछ ।

परिच्छेद- १
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय

१.१ पृष्ठभूमि :

वि.सं. २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विधिवत स्थापना भएको थियो । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १२ धारा ९७ मा आयोगको गठन तथा धारा ९८ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भएबमोजिम आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने, अनुसन्धान र तहकिकातबाट अनुचित कार्य गरेको देखिएमा सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने र कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूउपर अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा १२० मा भएको आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि उल्लिखित कार्य जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिएअनुरूप आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा क्रियाशील रह्यो। विद्यमान नेपालको संविधानले भने आयोगको काम कारबाहीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्रै केन्द्रित गरेको हुँदा संविधानको मर्मअनुसार दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको रणनीतिहरूलाई अंगीकार गरी आयोगले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आयोगबाट वर्षभरि सम्पादन गरिएका कामकारबाहीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गर्ने कार्यसमेत हुँदै आएको छ ।

१.२ आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था :

नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३८ मा संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले "भ्रष्टाचार" गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन संसदीय समितिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ भने धारा २९४ मा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने व्यवस्था रहेको छ ।

१.२.१ आयोगको गठन :

नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था रहेको छः-

(१) नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ :-

(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

(ग) निजका विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको पुनः नियुक्ति हुनसक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :-
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,
(घ) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

(७) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका सर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(८) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।

१.२.२ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :

नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-

(१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(२) धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।

(३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(४) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(६) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।

१.२.३ संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन :

नेपालको संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।

१.२.४ संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन :

संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-

(१) यस संविधानबमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न लगाउनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको कामकारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।

१.३ आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानूनहरू एवं आयोगलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू :

१.३.१ आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानूनहरू :

आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिमका कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् :

- नेपालको संविधान,
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८,
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९,
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९,
- विशेष अदालत ऐन, २०५९,
- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४,
- प्रमाण ऐन, २०३१ लगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य कानूनहरू,
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७३,
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको आचारसंहिता २०७६,
- अनुसन्धानसम्बन्धी नीति, निर्देशिका एवं कार्यविधिहरू ।

१.३.२ आयोगलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ :

- भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा आयोगको कामकारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्ने ।
- कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध मिसिल वा प्रमाणको लिखत पेस गर्न आदेश दिने ।
- अख्तियार दुरुपयोगको आरोपित वा सम्बद्ध तथ्यहरूको जानकारी भएको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, बयान लिने वा आवश्यकताअनुसार बन्द सवाल जारी गर्ने ।
- बयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारिखमा राख्ने ।

- भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप गर्न वा नास गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकिकातमा बाधा व्यवधान पुऱ्याउन सक्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पदबाट निलम्बन गर्न नेपाल सरकार वा सम्बन्धित संस्थालाई लेखी पठाउने ।
- भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति बेपत्ता हुनसक्ने मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले निजसँग धरौटी वा जेथा जमानत माग्ने र नदिएमा थुनामा राख्ने ।
- आयोगले अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेस गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिलाई लेखी पठाएकोमा वा कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा सो बमोजिम नगर्ने पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही चलाउन निर्देशन दिने तथा जरिवाना गर्ने वा थुनामा राख्ने ।
- प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र आवश्यक देखिएका कुनै वस्तु वा कागज वा मिसिल आफ्नो कब्जामा लिने वा त्यस्तो कागज वा मिसिलको प्रतिलिपि उतार्ने ।
- भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा भएको कारोबार वा खाता संचालन रोक्का राख्न आदेश दिने ।
- अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने ।
- अभियुक्तलाई आयोगको स्वीकृतिबिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी आदेश दिने ।
- आयोगको अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्नेलाई जरिवाना वा कैद वा दुवै सजाय गर्ने ।

सोही ऐनले आयोगलाई सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको अतिरिक्त कानूनी राज्यको अवधारणाअनुरूप सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि आवश्यक हुने सुधारात्मक कार्यहरू गर्ने थप दायित्वसमेत सुम्पेको छ। यस अनुरूप आयोगबाट निम्न कार्यहरू सम्पादित हुँदै आएका छन् :

- विद्यमान ऐन, नियम, निर्णय, आदेश, कारबाही वा प्रचलनमा त्रुटि भए सुधार गर्न सुझाव दिने वा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
- भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक कार्यहरू गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय, आपसी सहयोग र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने ।
- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत सेवा प्राप्त गर्ने ।

१.४ छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया :

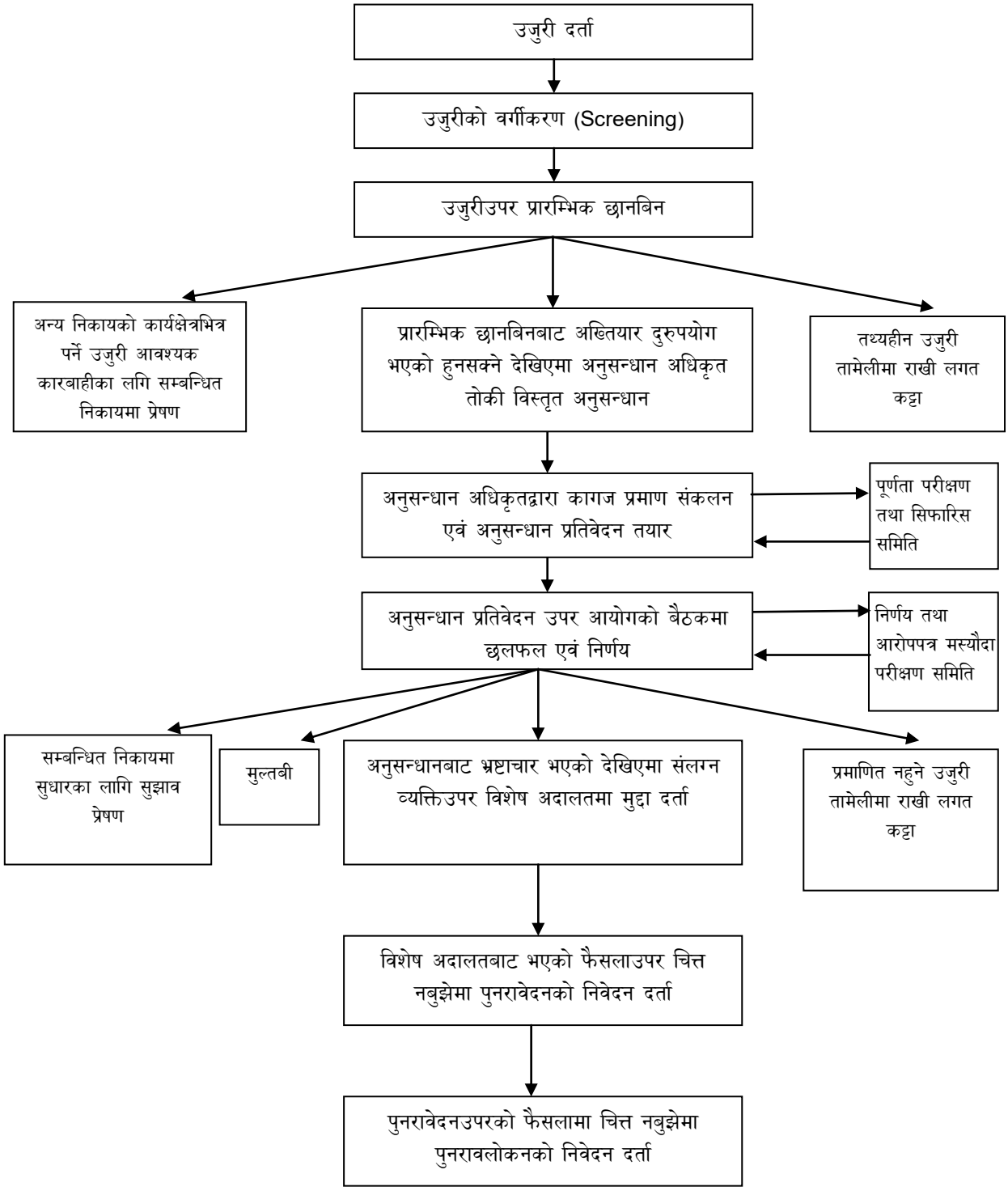
भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले छानबिन, अनुसन्धान तहकिकात गर्न/गराउन वा अन्य कारबाही चलाउन सक्छ । आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा सम्बन्धित अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सक्छ । सामान्यतया आयोगले उजुरी दर्तापश्चात् प्रारम्भिक छानबिन गर्दछ । प्रारम्भिक छानबिन गर्दा भ्रष्टाचारको सम्भावना देखिएमा विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय गर्ने गरिन्छ । उजुरीको गाम्भीर्यता विचार गरी आवश्यकतानुसार सिधै विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सकिन्छ । प्राप्त हुन आएका उजुरीउपरको छानबिन गर्दा देहायको प्रक्रिया अपनाउने गरिएको छ :

क) विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुन आएका उजुरीहरू सर्वप्रथम प्रमुख आयुक्तसमक्ष पेस भई तोक आदेश हुने व्यवस्था छ ।

ख) आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको उजुरी छानबिन व्यवस्थापन तथा फछर्यौट समिति (Screening Committee) ले प्राप्त उजुरीहरू छानबिन गरी राय पेस गर्दछ ।

ग) छानबिन गरिएका उजुरी/निवेदनहरू आयोगमा पेस भई निर्णय भएबमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइन्छ ।

चित्र नं. १.१
छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया



१.४.१ उजुरी छानबिन व्यवस्थापन तथा फछ्यौंट समिति (Screening Committee) को काम/कर्तव्य :

आयोग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा प्राप्त हुने उजुरीहरूको छानबिन, व्यवस्थापन तथा फछ्यौंट प्रक्रियालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने कार्यका लागि आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा उजुरी छानबिन व्यवस्थापन तथा फछ्यौंट समिति गठन गरिएको छ ।

आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीहरूलाई समितिले देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्ने गरेको छ :-

(क) सार्वजनिक हित वा सरोकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुबाहेकका सनाखत हुन नसकेका वा सनाखत गराउन नसकिने अवस्थाका उजुरी,

(ख) सार्वजनिक हित वा सरोकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुबाहेकका विषयमा मर्का पर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको उजुरी,

(ग) हदम्याद नाघेका उजुरी,

(घ) आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यक्षेत्रमा नपरेका उजुरी,

(ङ) प्रथम दृष्टिमै तथ्ययुक्त नदेखिएका वा गोलमटोल रूपमा लेखिएका उजुरी,

(च) अत्यन्त सामान्य विषयका उजुरी,

(छ) कुनै कारणले कारबाही गर्न सम्भव नभएका उजुरी,

(ज) पहिले एकपटक तामेलीमा रहिसकेका उजुरी निवेदनमा नयाँ प्रमाण पेस नगरी पुनः दिएको उही विषयको उजुरी,

(झ) मन्त्रालय/निकायबाट नै कारबाही गर्न उपयुक्त देखिएका उजुरी,

(ञ) आयोगबाट नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएका उजुरी ।

उजुरी छानबिन समितिले आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीहरूको देहायबमोजिम व्यवस्थापन तथा फछ्यौंट गर्ने गरेको छ :-

(क) प्राप्त भएका उजुरीहरूको मन्त्रालय।निकायगत विवरण एकमुष्ट रूपमा तयार गर्ने,

(ख) तामेलीमा राख्नुपर्ने देखिएका एकमुष्ट उजुरी सम्बन्धित विषय हेर्ने आयुक्तहरूसमक्ष पेस गर्ने ।

(ग) आयोगबाट तामेलीमा राख्ने भनी निर्णय भएमा त्यस्ता उजुरी सम्बन्धित महाशाखामार्फत ऐन नियम परामर्श तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखामा पठाउने,

(घ) तत्काल तामेलीमा जाने उजुरीबाहेक अन्य उजुरीहरू छानबिनका लागि सम्बन्धित महाशाखामा पठाउने ।

(ङ) आयोग मातहत कार्यालयहरूमा गठन गरिएका उजुरी स्क्रिनिङ समितिबाट सिफारिस भई आएका उजुरीहरू अध्ययन छलफल गरी सिफारिससहित निर्णयार्थ पेस गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय र आयोगको कार्यालयमा पठाउने ।

१.४.२ प्रारम्भिक छानबिनको प्रक्रिया :

आयोगसमक्ष परेका कुनै पनि उजुरी निवेदन वा आयोग स्वयंले प्राप्त गरेको जानकारीउपर प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने निक्यौंल गर्दा देहायका आधार लिने गरिएको छ :

क) आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय,

ख) विषयको गाम्भीर्यता,

ग) आरोपको तथ्यपरक आधार,

घ) आरोपित निकाय र पदाधिकारीहरू,

ङ) सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा अनुचित लाभको अवस्था,

ङ) उजुरीको विषयमा कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको वा मुद्दा चलिरहेको अवस्था,

च) उजुरीमा उल्लिखित विषयको हदम्याद आदि ।

आयोगमा पर्न आएका उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा आयोग आफैंले वा अन्य सरकारी निकाय वा संस्था वा अधिकारीमार्फत प्रारम्भिक छानबिन गर्न/गराउन सक्दछ। आयोगमा पर्न आएको उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने क्रममा देहायबमोजिमको कुनै अवस्था विद्यमान भएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी कुनै कारबाही नगरी तामेलीमा राख्न सक्दछ।

क) ऐनको हदम्याद नाघेको,

ख) आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएको,

ग) गोलमटोल एवं तथ्ययुक्त आधार नभएको,

घ) दुःख दिने मनसायको र

ङ) सामान्य विषय समावेश भएको ।

प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन आएमा त्यस्ता उजुरीउपर आयोगले विस्तृत अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न/गराउन सक्दछ ।उजुरीमा उल्लिखित विषयवस्तुको गाम्भीर्यता उजुरीको प्रकृति र प्राप्त सूचनाहरूको आधारमा प्रारम्भिक छानबिन नगरी आयोगले एकैपटक विस्तृत अनुसन्धान पनि गर्न सक्दछ।

१.४.३ विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया :

प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा सिधै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिन्छ । अनुसन्धान अधिकृतले प्रमुख आयुक्त र सम्बन्धित आयुक्तको प्रत्यक्ष रेखदेख र निर्देशनमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दछ । उजुरीमा आरोपित विषयहरूका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान वा लिखित जवाफ लिने, निजविरुद्धका प्रमाणहरू संकलन गर्ने, अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भए नियन्त्रणमा लिने, आवश्यकताअनुसार निजबाट धरौटी वा जेथाजमानी वा हाजिर जमानी लिने कार्य गर्न सक्दछ । अनुसन्धानको कार्य पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदन तयार गरी आयोगको बैठकमा पेस गर्नका लागि सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पेस भएको प्रतिवेदन आयोगमा पेस हुनुपूर्व सम्बन्धित आयुक्तबाट थप प्रमाण संकलन वा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सो समेत गर्न लगाई आयोगमा पेस गर्न आदेश हुन सक्दछ । यसरी पेस भएको प्रतिवेदन आयोगमा छलफल गरी कसुरको मात्रा, विषयको गाम्भीर्यता, प्रकृति एवं संकलित प्रमाणको प्रामाणिकतासमेतलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा दायर गर्ने वा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने वा तत्कालका लागि मुल्तबीमा राख्ने वा केही कारबाही गरिरहन नपर्ने गरी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिन्छ । आयोगले गरेका विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन र निर्णयको कार्यान्वयन आयोगको सचिवमार्फत् हुने व्यवस्था रहेको छ ।

१.५ आयोगको आन्तरिक कार्यविभाजन, बैठक र निर्णय :

हाल आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्त गरी दुईजना पदाधिकारीहरू कार्यरत भएको अवस्था छ । आयोगमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूको नामावली देहायबमोजिम रहेको छ ।

तालिका १.२

पदाधिकारीहरूको नामावली

क्र.सं.	पद	नाम	नियुक्ति मिति
१.	कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त	डा. गणेशराज जोशी	आयुक्त : २०७१।१२।१९ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त : २०७७।५।२९
२.	आयुक्त	डा. सावित्री थापा गुरुङ	आयुक्त : २०७१।१२।१९

आयोगमा कार्यरत प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूबीचको कार्यविभाजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २२ बमोजिम प्रमुख आयुक्तले तोक्ने र निर्णय प्रक्रियाको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७३ बनाई निश्चित गरिएको छ । आयोगका आन्तरिक कार्यविधिहरू आयोगको बैठकबाट निर्णय गरी व्यवस्थित गरिएका छन् । आयोगमा पेस हुन आएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि आयुक्तहरूका बीचमा संयुक्तरूपमा निर्णय हुने व्यवस्था छ । आयोगको महाशाखा वा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी सचिवमार्फत सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष पेस गरेको कुनै विषयमा सम्बन्धित आयुक्तबाट आयोगमा पेस गर्ने आदेश भएका विषयहरू वा अन्य नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने विषयहरूको कार्यसूची प्रमुख आयुक्तको निर्देशनमा सचिवबाट तय गरिन्छ । यसरी कार्यसूची तयार भएपछि विषयको गाम्भीर्यता, जटिलता र शीघ्र निर्णयको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी प्रमुख आयुक्तको निर्देशनअनुसार

कुनै पनि समयमा आयोगको बैठक बसी निर्णय हुने व्यवस्था रहेको छ । मातहत कार्यालयहरूको कामकारबाहीको अनुगमन प्रयोजनका लागि समेत प्रमुख आयुक्तबाट आयुक्तहरूबीच कार्यविभाजन गरी व्यवस्थित गरिएको छ ।

१.६ संस्थागत संरचना :

नेपालको संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आयोगको संगठन संरचना, दरबन्दी तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनसहितको संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको सचिवालयको प्रमुखमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । मुलुकमा संघीय स्वरूप कायम भएसँगै संघीय ढाँचाअनुरूप स्थानीयस्तरमा आयोगको उपस्थिति थप सुदृढ बनाउन तथा बढ्दो उजुरीको अनुपातलाई समेत विचार गरी आयोगको संरचनामा समय समयमा पुनरावलोकन हुँदै आएकोमा पछिल्लो पटक नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७७।१।८ को निर्णयले स्वीकृत नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनमा रहेको छ । स्वीकृत नयाँ संगठन संरचनाबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, मातहत रहने गरी सात प्रदेशमा १/१ वटा कार्यालय रहेका छन् भने आयोगको कार्यालय बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा रहेको छ । त्यस्तै, नयाँ संगठन संरचनाबमोजिम आयोग र मातहतका ८ वटा कार्यालयहरूमा निजामती सेवा, प्रहरी सेवा र अन्य सेवाका गरी जम्मा ९९० जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ । जसअनुसार आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा १२ वटा महाशाखाहरू रहेका र निजामती र प्रहरी गरी जम्मा ५१२ जना विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ भने आयोगका मातहत कार्यालयहरूको जम्मा दरबन्दी ४७८ रहेको छ ।

तालिका १.१

आयोगका कार्यालय, दरबन्दी र कार्यक्षेत्र

क्र.सं.	कार्यालयहरूको नाम	दरबन्दी	कार्यक्षेत्र तोकिएका जिल्लाहरू
१.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं	५१२	
२.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरी	६५	ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी
३.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	६६	सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली, उदयपुर
४.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडा	६५	दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा
५.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखरा	६३	गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ
६.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल	५५	नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्वी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्युठान
७.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्ज	४०	दाङ, बाँके, बर्दिया
८.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेत	६१	रुकुम (पश्चिम भाग), डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान
९.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, महेन्द्रनगर	६३	बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, कैलाली
	जम्मा	९९०	

आयोगको हाल विद्यमान संगठनात्मक संरचना अनुसूची-१ मा तथा कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरबन्दी विवरण अनुसूची- २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

१.७ अधिकार प्रत्यायोजन :

नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा ५ मा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुनसक्ने व्यवस्था संविधानमा भएबमोजिम आयोगबाट हाल ३३ वटा पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिति २०७५।८।२४ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार अनुसन्धानसम्बन्धी देहायबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ :—

तालिका १.३

अधिकार प्रत्यायोजन

प्रदेश	जिल्ला	संख्या
प्रदेश नं. १	ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ	७
बागमती	रसुवा, दोलखा, रामेछाप	३
गण्डकी	गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ	४
लुम्बिनी	रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान	५
कर्णाली	जाजरकोट, कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, सल्यान, रुकुम (पश्चिम भाग)	८
सुदूरपश्चिम	दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी	६
	जम्मा	**३३**

प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू :

१. नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियामावली, २०५९ र अन्य प्रचलित कानून तथा आयोगबाट निर्धारित कार्यविधिहरू पालना गर्नुपर्ने,

२. अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा परेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्न वा तामेलीमा राख्न सम्बन्धित कागजात संलग्न गरी आधार र कारणसमेत खुलाई निर्णयका लागि आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत आयोगसमक्ष तीन महिनाभित्रमा पठाउनुपर्ने,

३. आफ्नो कार्यक्षेत्र वा क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उजुरीहरू आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि पठाउनुपर्ने,

४. आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा निजसँग संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई रङ्गेहात प्रक्राउ गर्नुपर्ने भएमा आयोग वा आयोगका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई गोप्य रूपमा तुरुन्त खबर गरी निकासा भएअनुसार गर्नुपर्ने,

५. प्रारम्भिक छानबिनको सिलसिलामा उजुरीसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजपत्र माग गर्न वा झिकाउन सक्ने र उजुरीसँग सम्बन्धित भौतिक चिजवस्तुहरू नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भएमा वा आरोपित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने भएमा आयोग वा आयोगको कार्यालय प्रमुखसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने,

६. आयोगले प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा स्थलगत प्रतिवेदन वा रायप्रतिक्रिया माग गरेमा सो उपलब्ध गराउनुपर्ने,

७. प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम गरेका काम कारबाहीको विषयमा आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत मासिक विवरण आयोगमा पठाउने,

(द्रष्टव्यः यस सूचनाबमोजिम प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गतको कुनै काम कारबाही आयोगबाटै गर्न वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तोक्न तथा आयोगमा परेको कुनै पनि उजुरी आयोगबाटै अनुसन्धान गर्न यस सूचनाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन।

खण्ड ६७, संख्या १५, मिति २०७४।३।२६ को नेपाल राजपत्र, भाग ४ मा प्रकाशित यस आयोगको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी सूचना खारेज गरिएको छ।)

मिति २०७४।३।२६ मा प्रकाशित आयोगको सूचनाबमोजिम तीसवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा तत्कालीन रुकुम जिल्ला दुईवटा जिल्लामा विभक्त भई एउटा जिल्ला थपिनुका साथै हालको अधिकार प्रत्यायोजनमा रसुवा र डोटी थप भएअनुरूप अधिकार प्रत्यायोजन भएको जिल्लाको संख्या ३३ पुगेको छ।

१.८ आयोग र अन्य निकायबीचको कार्यसम्बन्ध :

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न निकायहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अन्तरसम्बन्धित भई कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग निकटतम कार्यसम्बन्ध रहेका निकायहरूमा विशेष अदालत, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रमुख रूपमा रहेका छन् । साथै, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायहरूसँग समेत आयोगबाट कार्यसम्पादनका सिलसिलामा पत्राचार र विवरण आदानप्रदान हुने गरेको छ ।

आयोगबाट भएको अनुसन्धानबाट कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा यस्तो व्यक्ति वा सो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ । सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगले उजुरीउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गर्दछ । यस सम्बन्धमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहसपैरवी हुने र आवश्यकतानुसार आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका समितिले संवैधानिक निकायको अनुगमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुरूप व्यवस्थापिका-संसद, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आयोगका कामकारबाहीहरूको अनुगमन हुने गरेको छ । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका विषयमा समितिमा छलफल हुने गर्दछ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन तथा सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि समितिबाट सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया हुनुका साथै आवश्यक निर्णय/निर्देशनसमेत हुने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हरेक आ.व. समाप्त भएको साठी दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरी सम्बन्धित निकायमा बुझाए/नबुझाएको विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन आयोगमा पठाउने गरेको छ । प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम आयोगबाट जरिवाना हुँदै आएको छ ।

आयोगबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानका सिलसिलामा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट आवश्यक जानकारी तथा विवरण प्राप्त हुने गरेको छ । आयोगको मागअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू, निजामती किताबखाना, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका अभिलेख र विवरण रहने निकायहरूबाट आवश्यक विवरण आयोगलाई प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी आयोगमा परेको कुनै उजुरी अन्य निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा आयोगबाट आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउने गरिएको छ । यस्ता निकायहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय, विश्वविद्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत अन्य नियामक निकायहरू रहेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित प्रमुख सरोकारवाला निकाय, कार्यक्षेत्र तथा आयोगसँगको कार्यसम्बन्ध देहायबमोजिम रहेको छः-

तालिका १.४

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग र अन्य निकायको भूमिका तथा कार्यसम्बन्ध

संस्थाको नाम	भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका	कार्यसम्बन्ध
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर अनुसन्धान/अभियोजन र निरोधात्मक/प्रवर्द्धनात्मक कार्य संचालन ।	भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यका साथै सूचना, सुझाव र पृष्ठपोषण आदानप्रदान ।
अदालत	भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाको न्यायिक निरुपण ।	आयोगबाट दायर भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरी फैसला ।
संघीय संसद र संसदीय समिति	भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा परिमार्जन। आयोगको काम कारबाहीको अनुगमन, सुझाव प्रदान	भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न आयोगमा सिफारिस, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मार्फत अनुगमन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन कार्यको प्रमुख जिम्मेवारी बहन, यस क्षेत्रमा क्रियाशील निकायहरूबीच समन्वय ।	आयोगको कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउन सहयोग र समन्वय ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय	सरकारी कार्यालय र सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूको लेखापरीक्षण ।	लेखापरीक्षणबाट उजागर भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर आयोगबाट अनुसन्धान, सहकार्य ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार भएका मुद्दामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व ।	आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आयोगको तर्फबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा ।
गृह मन्त्रालय। मातहत निकाय	मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र सदाचार प्रवर्द्धन, नेपाल प्रहरीमार्फत किर्ते, ठगीलगायत अन्य अपराध अनुसन्धान ।	आयोगबाट ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन, अनुगमन, प्राविधिक परीक्षण ।	सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आयोगमा प्रेषण र आयोगबाट सम्पत्ति विवरण भरी नबुझाउनेउपर कानूनबमोजिम जरिवाना ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग	राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलनको अनुसन्धान, राजस्व प्रशासन सुधार ।	राजस्व चुहावटसम्बन्धी सूचना तथा विवरण आदानप्रदान, सहकार्य ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग	आर्थिक एवं वित्तीय अपराधलगायतका अपराधसँग समन्धित सूचना ।	आर्थिक एवं वित्तीय अपराधलगायतका अपराधसँग समन्धित सूचना आदानप्रदान एवं सहकार्य ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र नियमन ।	सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सहयोग र सहकार्य ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग	सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा अनुसन्धान र समन्वय ।	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी सूचना तथा विवरण आदानप्रदान, सहकार्य ।
नेपाल राष्ट्र बैंक / वित्तीय जानकारी इकाइ	वित्तीय कारोबारको नियमन र वित्तीय सुशासन कायम, वित्तीय अपराध नियन्त्रण । शंकास्पद वित्तीय कारोबारको विवरण संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धान निकायमा प्रेषण ।	शंकास्पद वित्तीय कारोबारको विवरण आयोगमा प्रेषण तथा अनुसन्धानमा समन्वय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, च्याम्बर अफ कमर्स	निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचना प्रवाह, समन्वय र प्रवर्द्धन गर्ने ।	आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेको निजी क्षेत्रमा स्वच्छ अभ्यास प्रवर्द्धन र पालना ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल	भ्रष्टाचार नियन्त्रण/सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी गतिविधि संचालन, जनचेतना अभिवृद्धि ।	भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आपसी सहकार्य तथा सूचना आदानप्रदान ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय	भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू कार्यान्वयनमा सहयोग/समन्वय ।	भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि ।

संस्थाको नाम	भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका	कार्यसम्बन्ध
गैरसरकारी तथा समुदायमा आधारित संस्था	सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासनका लागि जनचेतना तथा नागरिक परिचालन ।	भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम, गोष्ठी, जनस्तरमा सक्रियता अभिवृद्धि गर्न आयोगसँग सहकार्य र समन्वय ।

१.९ बजेट व्यवस्था :

विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दछ । आयोगको संचालन तथा काम कारबाहीका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगका लागि छुट्याइएको पुँजीगततर्फको बजेटबाट भवन निर्माण, इन्जिनियरिङ ल्याब निर्माण, कम्प्युटर, फर्निचर फिक्सचर्स, अन्य उपकरण खरिदलगायतका कार्य गरिएको थियो भने चालुतर्फको बजेटबाट प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रमहरूका साथै तलब भत्ता लगायतमा खर्च गरिएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा आयोगका लागि छुट्याइएको कुल बजेट रु. १ अरब ३८ करोड ९१ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा रु. ९५ करोड ६९ लाख २६ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ निकासा भई त्यत्ति नै रकम खर्च भएको छ । आयोगलाई प्राप्त बजेटमध्ये चालुमा रु. ९९ करोड ७८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगतमा रु. ३९ करोड १३ लाख विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ रु. ८१ करोड २३ लाख ४३ हजार २ सय ८२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ रु. १४ करोड ४५ लाख ८३ हजार २३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । बजेटबाट भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ आयोगका कार्यालय भवन निर्माण, उपकरण खरिदलगायत कार्य गरिएको छ । त्यसैगरी जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन अनुसन्धान, आयोगका कानूनी तथा कार्यविधिगत संयन्त्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । प्रतिवेदन अवधिसम्म आयोगमा कुनै पनि बेरुजु रहेको छैन । आयोगको बजेट विनियोजन, निकासा, खर्च, राजस्व आम्दानी तथा धरौटीको विवरण अनुसूची-३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

परिच्छेद-२
आयोगबाट भएका निर्णय अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यको विश्लेषण

२.१ उजुरी/सूचनाहरू :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त जानकारीलाई उजुरीको रूपमा दर्ता गरी छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउँदछ । उजुरीकर्ताहरूको सहज पहुँचका लागि आयोगले विभिन्न माध्यमहरूबाट उजुरी दिन सकिने प्रबन्ध गरेको छ । आयोगमा हुलाक, इमेल, आयोगको वेबसाइटमा व्यवस्था भएको अनलाइन उजुरी, फ्याक्स, फेसबुक, भाइबर, टोल फ्रि नम्बरमा भ्वाइस रेकर्डिङमार्फत उजुरी दर्ता हुने तथा व्यक्तिहरू आफैं आई उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन् । यस अतिरिक्त पत्रपत्रिका तथा अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सार्वजनिक चासोका विषयहरूलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा ग्रहण गर्ने गरेको छ । आयोगमा राज्यका अन्य निकायहरूबाट समेत उजुरीहरू प्राप्त हुने गरेका छन् ।

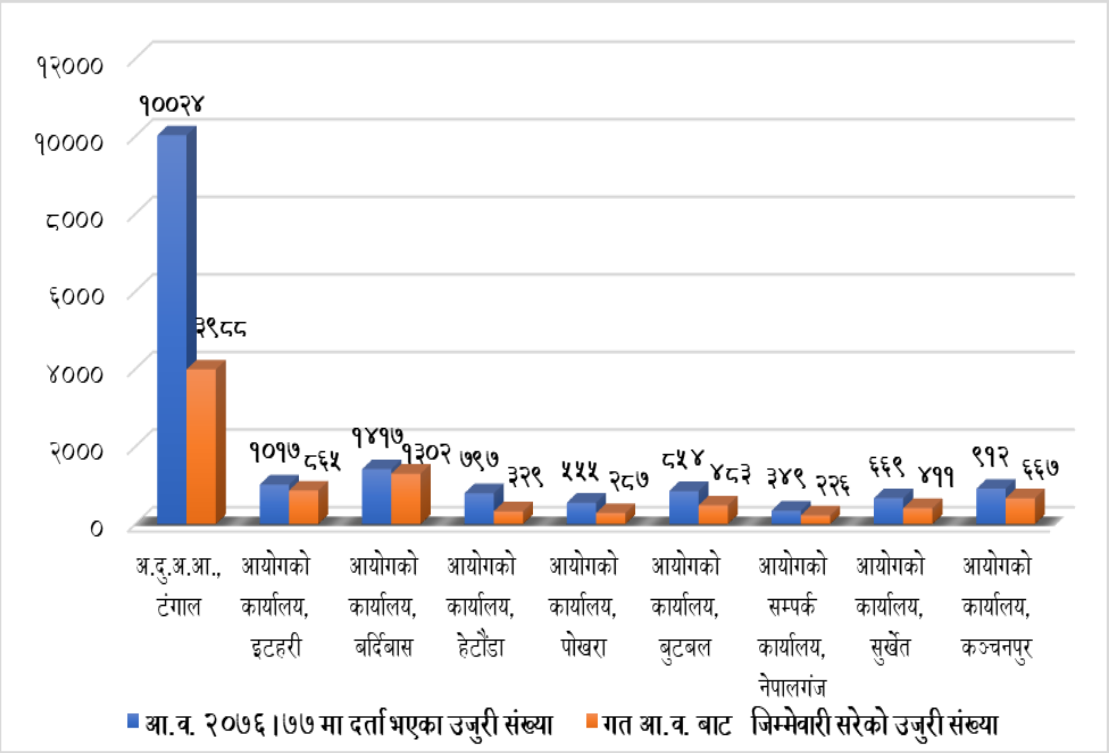
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोग र मातहत कार्यालयहरूमा पर्न आएका तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका उजुरीहरू देहायको तालिका तथा रेखाचित्रमा स्पष्ट पारिएको छ, सो अनुसार बढी उजुरीहरू अर्थात् ५५.७१% उजुरी आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा छन् । मातहत कार्यालयहरूमध्ये आयोगको कार्यालय, बर्दिबास (१०.८१%) मा सबैभन्दा बढी उजुरी रहेका छन् । सबैभन्दा कम उजुरीहरू भने आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्ज (२.२९%) मा रहेका छन्।

तालिका २.१
आयोगमा रहेका उजुरीको संख्या

कार्यालय	आ.व.२०७६।७७ मा दर्ता भएका उजुरी	गत आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका उजुरी	जम्मा उजुरी	प्रतिशत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल	१००२४	३९८८	१४०१२	५५.७१
आयोगको कार्यालय, इटहरी	१०१७	८६५	१८८२	७.४८
आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	१४१७	१३०२	२७१९	१०.८१
आयोगको कार्यालय, हेटौंडा	७९७	३२९	११२६	४.४८
आयोगको कार्यालय, पोखरा	५५५	२८७	८४२	३.३५
आयोगको कार्यालय, बुटवल	८५४	४८३	१३३७	५.३२
आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्ज	३४९	२२६	५७५	२.२९
आयोगको कार्यालय, सुर्खेत	६६९	४११	१०८०	४.२९
आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर	९१२	६६७	१५७९	६.२८
कुल जम्मा	१६५९४	८५५८	२५१५२	१००

चित्र २.१

आयोगमा रहेका उजुरीको संख्यात्मक स्थिति



भौगोलिक आधारमा उजुरीको विश्लेषण गर्दा २ नं. प्रदेश र बागमती प्रदेशका विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायहरूविरुद्ध सबैभन्दा बढी तथा कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका यस्ता निकायहरूविरुद्ध कम उजुरीहरू परेको देखिन्छ ।

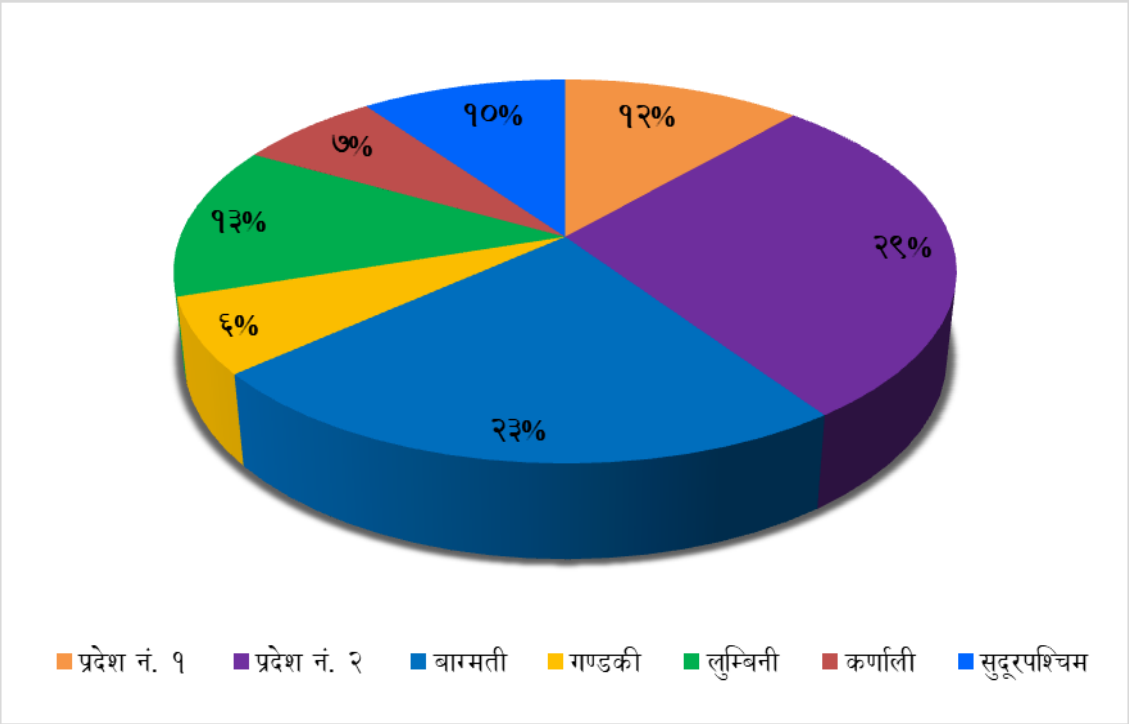
तालिका २.२

प्रदेशगत उजुरीको जम्मा संख्या

प्रदेश	आ.व.२०७६।७७ मा दर्ता भएका उजुरी	गत आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका उजुरी	जम्मा उजुरी	प्रतिशत
प्रदेश नं.१	१६७१	७९९	२४७०	९.८२
प्रदेश नं.२	४०९४	१९११	६००५	२३.८७
बागमती प्रदेश	३७०२	१२२५	४९२७	१९.५९
गण्डकी प्रदेश	१०१०	३३६	१३४६	५.३५
लुम्बिनी प्रदेश	१९७१	७४३	२७१४	१०.७९
कर्णाली प्रदेश	१०१८	४४६	१४६४	५.८२
सुदूरपश्चिम प्रदेश	१४२२	७००	२१२२	८.४४
प्रदेशगत जम्मा	१४८८८	६१६०	२१०४८	८३.६८
अन्य (गैरकानूनी सम्पत्ति, झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र, विश्वविद्यालय आदि)	१७०६	२३९८	४१०४	१६.३२
कुल जम्मा	१६५९४	८५५८	२५१५२	१००

चित्र २.२

प्रदेशगत जम्मा उजुरीको प्रतिशत



प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहतका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूका आधारमा उजुरीको विश्लेषण गर्दा २ नं. प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूविरुद्ध सबैभन्दा बढी, त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमका साथै १ नं. प्रदेश र बागमती प्रदेशमा समान अनुपातमा तथा कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका यस्ता निकायहरूविरुद्ध क्रमशः कम उजुरीहरू परेको देखिन्छ ।

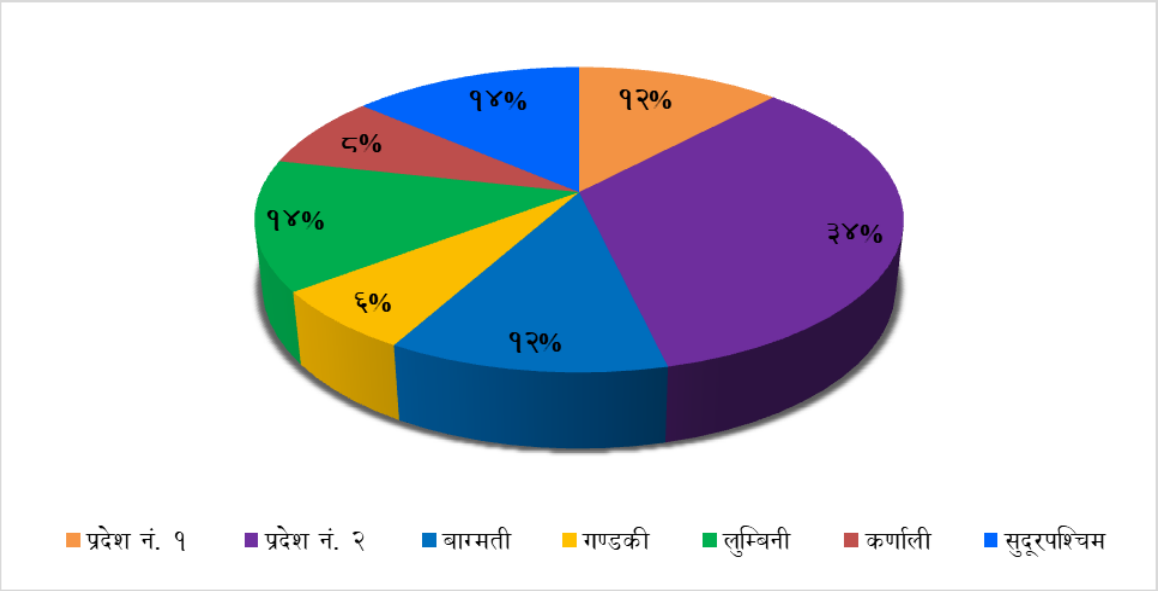
तालिका २.३

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र मातहत निकायविरुद्ध परेका उजुरीको प्रदेशगत संख्या

प्रदेश	आ.व.२०७६।७७ मा दर्ता भएका उजुरी	गत आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका उजुरी	जम्मा उजुरी	प्रतिशत
प्रदेश नं.१	१०२२	५६३	१५८५	१२.०७
प्रदेश नं.२	३०३०	१४६७	४४९७	३४.२५
बागमती प्रदेश	१२७७	२७३	१५५०	११.८०
गण्डकी प्रदेश	६६८	१९६	८६४	६.५८
लुम्बिनी प्रदेश	१२६९	५४२	१८११	१३.७९
कर्णाली प्रदेश	७६५	२६१	१०२६	७.८१
सुदूरपश्चिम प्रदेश	११७९	६१९	१७९८	१३.६९
प्रदेशगत कुल जम्मा	९२१०	३९२१	१३१३१	१००

चित्र २.३

प्रदेशगत उजुरीको प्रतिशत (प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरी)



संघीय सरकार मातहतका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूका आधारमा उजुरीको विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूविरुद्ध सबैभन्दा बढी, त्यसपछि क्रमशः २ नं. प्रदेश, त्यसैगरी १ नं. प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका साथै गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा समानस्तरमा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका यस्ता निकायहरूविरुद्ध क्रमशः कम उजुरीहरू परेको देखिन्छ ।

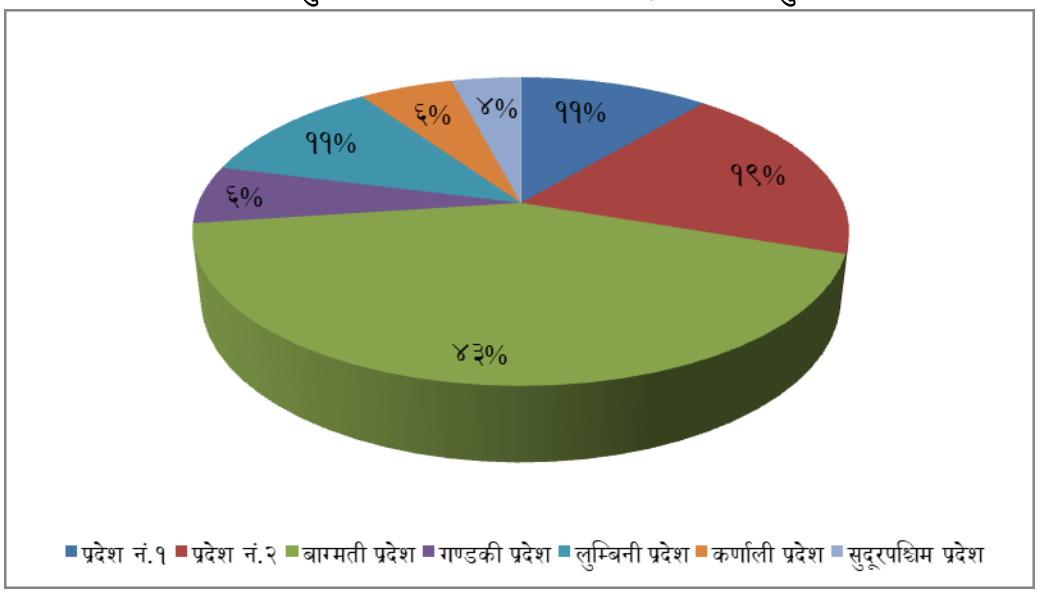
तालिका २.४

संघीय सरकार र मातहत निकायविरुद्ध परेका उजुरीको प्रदेशगत संख्या

प्रदेश	आ.व.२०७६।७७ मा दर्ता भएका उजुरी	गत आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका उजुरी	जम्मा उजुरी	प्रतिशत
प्रदेश नं.१	६४९	२३६	८८५	७.३६
प्रदेश नं.२	१०६४	४४४	१५०८	१२.५४
बागमती प्रदेश	२४२५	९५२	३३७७	२८.०९
गण्डकी प्रदेश	३४२	१४०	४८२	४.०१
लुम्बिनी प्रदेश	७०२	२०१	९०३	७.५१
कर्णाली प्रदेश	२५३	१८५	४३८	३.६४
सुदूरपश्चिम प्रदेश	२४३	८१	३२४	२.७
प्रदेशगत जम्मा	५६७८	२२३९	७९१७	६५.८६
अन्य(गैरकानूनी सम्पत्ति, झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र, विश्वविद्यालय आदि)	१७०६	२३९८	४१०४	३४.१४
कुल जम्मा	७३८४	४६३७	१२०२१	१००

चित्र २.४

प्रदेशगत उजुरीको प्रतिशत (संघीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरी)



संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा प्रदेशगत उजुरीको आधारमा तुलना गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सरकारका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिन्छ त्यसपछि क्रमशः संघीय र प्रदेश सरकारका निकायहरूविरुद्ध उजुरी परेका छन् तथापि बागमती प्रदेशमा भने संघीय सरकारका निकायविरुद्ध सबभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकारका निकायविरुद्ध भन्दा प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध उजुरी बढी परेको देखिन्छ । समग्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी तथा स्थानीय सरकारका निकायविरुद्धका सबैभन्दा बढी उजुरी २ नं. प्रदेशमा परेको देखिन्छ ।

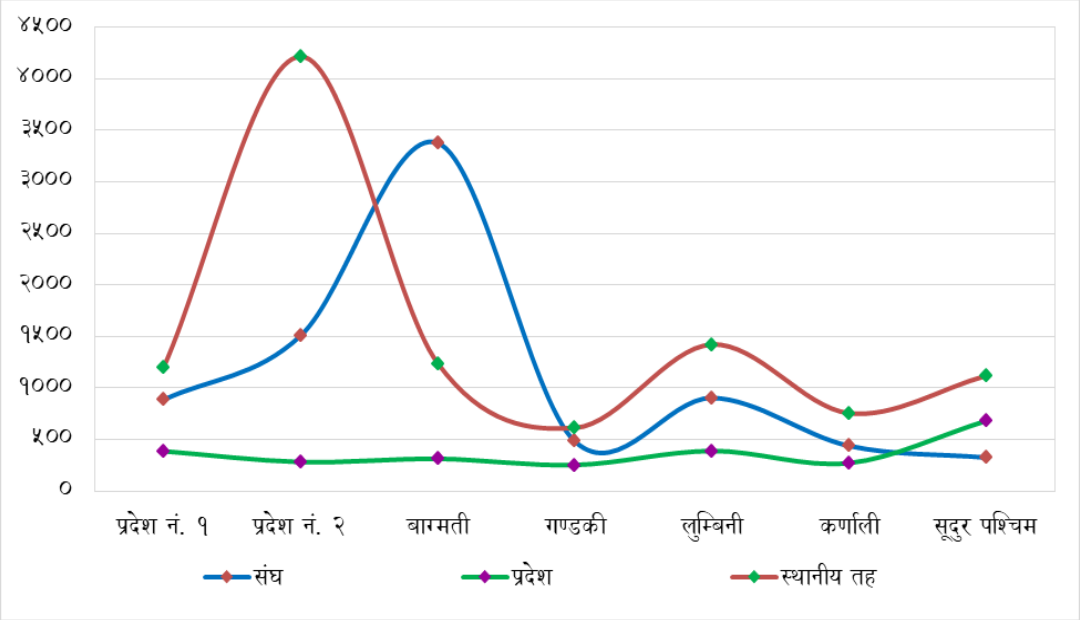
तालिका २.५

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरीको प्रदेशगत संख्या

प्रदेश	संघ	प्रदेश	स्थानीय तह	कुल जम्मा	प्रतिशत
प्रदेश नं.१	८८५	३८६	११९९	२४७०	११.७४
प्रदेश नं.२	१५०८	२८१	४२१६	६००५	२८.५३
बागमती प्रदेश	३३७७	३१२	१२३८	४९२७	२३.४१
गण्डकी प्रदेश	४८२	२५२	६१२	१३४६	६.३९
लुम्बिनी प्रदेश	९०३	३८९	१४२२	२७१४	१२.८९
कर्णाली प्रदेश	४३८	२७१	७५५	१४६४	६.९६
सुदूरपश्चिम प्रदेश	४३८	६८०	१११८	२१२२	१०.०८
प्रदेशगत जम्मा	७९१७	२५७१	१०५६०	२१०४८	१००
अन्य(गैरकानूनी सम्पत्ति, झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र, विश्वविद्यालय आदि)	४१०४	-	-	४१०४	
कुल जम्मा	१२०२१	२५७१	१०५६०	२५१५२	

चित्र २.५

तीन तहका सरकारका प्रदेशगत उजुरीको प्रवृत्ति



आयोगमा परेका उजुरीहरू संघीय मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यस्तै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि आयोगमा पर्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध उजुरीहरूको संख्या देहायबमोजिम रहेको छ :

तालिका २.६

क्षेत्रगत उजुरीको संख्या

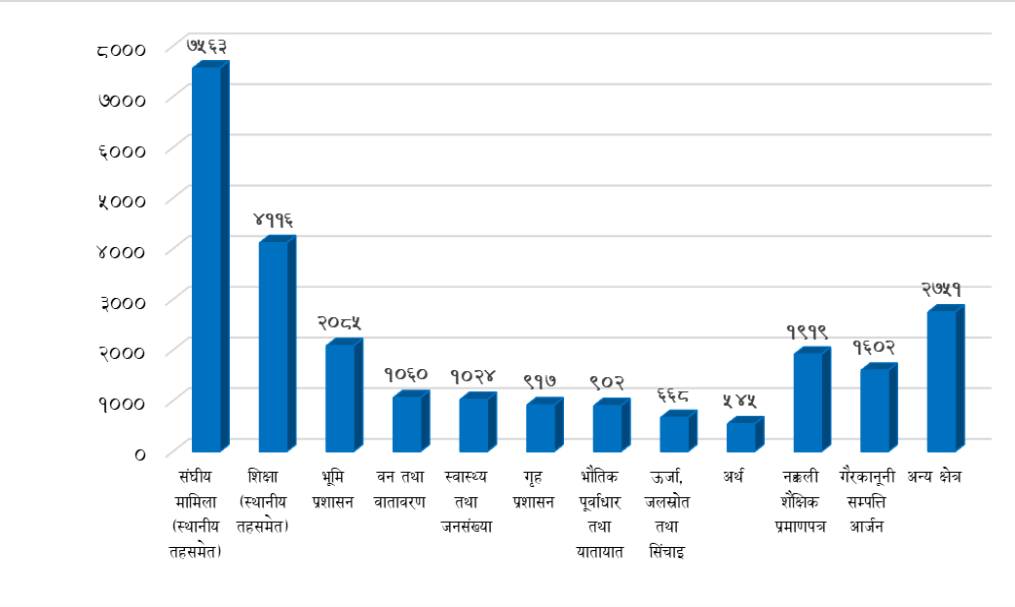
क्र.सं.	उजुरीको क्षेत्र	गत आ.व.बाट जिम्मेवारी सरेका	आ.व. २०७६।७७ मा दर्ता भएका	जम्मा संख्या	प्रतिशत
१.	संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)	२११७	५४४६	७५६३	३०.०७
२.	शिक्षा (विद्यालयसमेत)	१४२६	२६९०	४११६	१६.३६
३.	भूमि प्रशासन	७६२	१३२३	२०८५	८.२९
४.	वन तथा वातावरण	३४६	७१४	१०६०	४.२१
५.	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	२४८	७७६	१०२४	४.०७
६.	गृह प्रशासन	७५	८४२	९१७	३.६५
७.	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	२२७	६७५	९०२	३.५९
८.	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ	१९१	४७७	६६८	२.६६
९.	अर्थ	१४५	४००	५४५	२.१७
१०.	नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र	१५०३	४१६	१९१९	७.६३
११.	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	७९०	८१२	१६०२	६.३७
१२.	अन्य क्षेत्र	७२८	२०२३	२७५१	१०.९४
	जम्मा	**८५५८**	**१६५९४**	**२५१५२**	**१००**

माथिको तालिकाबाट सबैभन्दा बढी उजुरीका क्षेत्र संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३०.०७%, शिक्षा १६.३६% र भूमि प्रशासन ८.२९% रहेका छन् । त्यस्तै, वन तथा वातावरण ४.२१%, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ४.०७%, गृह प्रशासन ३.६५%, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.५९%, ऊर्जा, जलस्रोत

तथा सिंचाइ २.६६% उजुरीहरू रहेका छन् । त्यस्तै अर्थ तथा राजस्व क्षेत्रमा २.१७%, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ७.६३% र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६.३७% उजुरीहरू पर्न आएका छन् ।

चित्र २.६ (क)

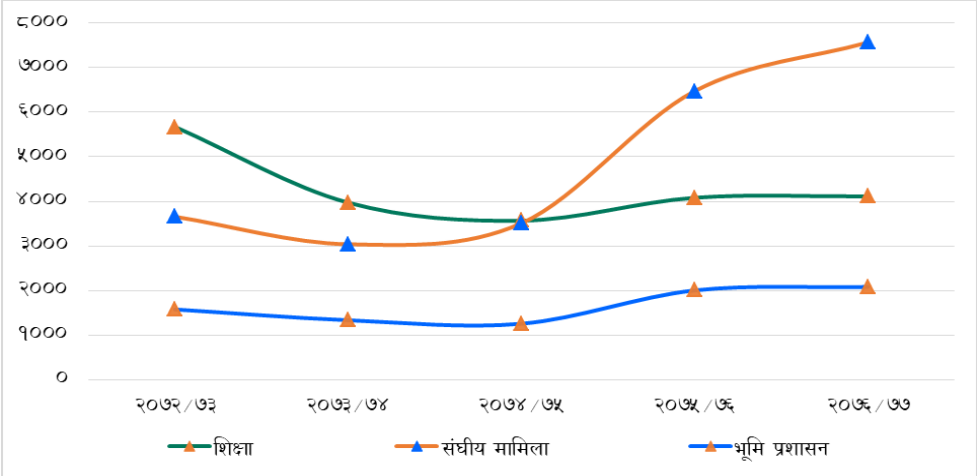
आ.व. २०७६/७७ मा उजुरी परेका क्षेत्रहरूको स्थिति



विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने क्षेत्रमा शिक्षा रहँदै आएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै पछिल्ला २ आ.व.को अवधिमा भने संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) तर्फ सबैभन्दा बढी अर्थात् एक चौथाइभन्दा बढी उजुरी रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने तीनवटा क्षेत्रमा भने विगत पाँच वर्षमा नै संघीय मामिला, शिक्षा र भूमि प्रशासन रहेको तथ्य देहायको रेखाचित्रबाट देखिन्छ :-

चित्र २.६ (ख)

विगत ५ वर्षमा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरूको प्रवृत्ति



२.२. प्रारम्भिक छानबिनबाट भएको कारबाही :

आयोगले उजुरीको गाम्भीर्यता तथा प्राप्त प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान कार्यलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्दछ । उजुरीको विषयमा प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, तामेलीमा राख्ने वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेलगायतका कार्य गरिन्छ । प्रारम्भिक छानबिनबाट भ्रष्टाचार भएको सम्भावना देखिन आएमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गर्न आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी/तोकी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । आ.व. २०७६।७७ मा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौंट भएका उजुरीहरूको संख्या निम्नानुसार रहेको छ :-

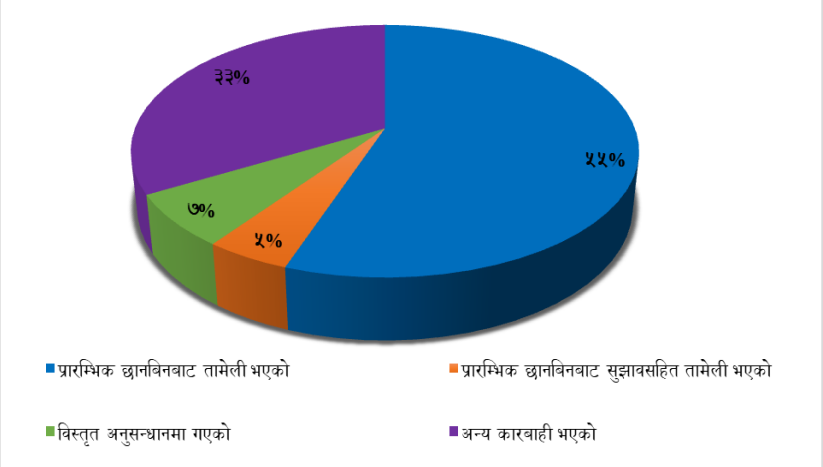
तालिका २.७
प्रारम्भिक छानबिनबाट फछर्यौट भएका उजुरीको संख्या

कार्यालय	कुल उजुरीको संख्या	फछर्यौट गरिएका उजुरीको संख्या					बाँकी उजुरीको संख्या
		प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेली भएको	प्रारम्भिक छानबिनबाट सुझावसहित तामेली भएको	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	अन्य कारबाही भएको	कुल फछर्यौट संख्या	
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,टंगाल	१४०१२	६७२३	११७	४४५	३९४८	११२३३	२७७९
आयोगको कार्यालय, इटहरी	१८८२	३१०	४३	८५	३९६	८३४	१०४८
आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	२७१९	६९९	१७०	१२५	२१७	१२११	१५०८
आयोगको कार्यालय, हेटौंडा	११२६	२५९	५९	१५५	२३५	७०८	४१८
आयोगको कार्यालय, पोखरा	८४२	१३९	३३	३६	२०७	४१५	४२७
आयोगको कार्यालय, बुटवल	१३३७	४४४	२६६	८६	१४६	९४२	३९५
आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगंज	५७५	११६	७	३०	१०२	२५५	३२०
आयोगको कार्यालय सुर्खेत	१०८०	३५२	६५	८३	११३	६१३	४६७
आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर	१५७९	३४५	२६	९८	२७२	७४१	८३८
जम्मा	२५१५२	९३८७	७८६	११४३	५६३६	१६९५२	८२००

प्रारम्भिक छानबिनबाट भएको उजुरी फछर्यौटको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा रहेका १४,०१२ उजुरीहरूमध्ये ११,२३३ अर्थात् ८०.१७% उजुरीहरू फछर्यौट भएका छन् भने मातहत कार्यालयहरूको समग्र उजुरी फछर्यौट ५१.३४% रहेको छ । आयोग र मातहत कार्यालयसमेतका कुल उजुरीहरू २५,१५२ मा १६,९५२ उजुरीहरू फछर्यौट भई समग्र फछर्यौट भने ६७.४% रहेको छ । फछर्यौट हुन बाँकी रहेका ८,२०० उजुरीहरूमा अनुसन्धान जारी रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर गएका छन् ।

आयोगमा कुल दर्ता र फछर्यौट भएका उजुरीहरूको निकायगत विवरण अनुसूची-४ मा र आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीसम्बन्धी विवरण अनुसूची-६ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

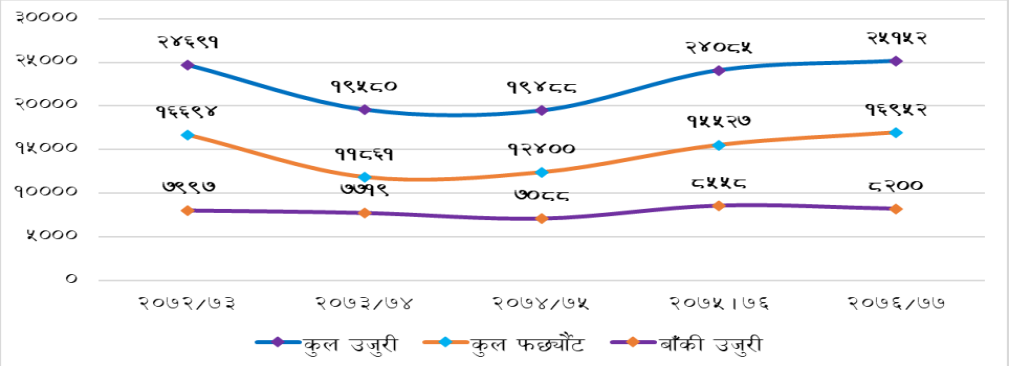
चित्र २.७
प्रारम्भिक छानबिनबाट फछर्यौट उजुरीको प्रतिशत



आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछर्यौट भएका कुल १६९५२ उजुरीमध्ये ५५% उजुरी सिधै तामेलीमा गएका छन् भने ३३% उजुरी अन्य निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव लेखी पठाइएको छ । त्यसैगरी ५% उजुरी सम्बन्धित निकायमा सुझाव दिई तामेलीमा राखिएका छन् भने ७% उजुरीका हकमा विस्तृत अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

चित्र २.८

विगत ५ आर्थिक वर्षमा उजुरी दर्ता, फछर्यौट र बाँकी उजुरीको प्रवृत्ति



उजुरी दर्ता र फछर्यौटको संख्या तथा बाँकी रहेका उजुरीहरूको संख्यासम्बन्धी विगत पाँच वर्षको तथ्यांकको तुलना गर्दा विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा तथ्यांक घटबढ भएको माथिको चित्रबाट स्पष्ट हुन्छ । विगत पाँच वर्षमा उजुरीहरूको संख्या हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । आयोगका मातहत कार्यालयहरूको सुदृढीकरण तथा नागरिकहरूको आयोगसँगको पहुँचमा गरिएको अभिवृद्धि तथा आयोगको बढ्दो क्रियाशीलताबाट आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोगमा परेका उजुरीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । फछर्यौट भएका उजुरीको अनुपात वृद्धि भई प्रतिवेदन अवधिमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यसरी हेर्दा दर्ता र फछर्यौट भएका उजुरी संख्या यस आ.व.मा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । फछर्यौट भएका उजुरी र फछर्यौट हुन बाँकी भई अर्को वर्षमा जिम्मेवारी सरेका उजुरीहरूको अनुपात भने एउटै प्रकृतिको रहेको माथिको चित्रबाट देखिन्छ ।

२.३ विस्तृत अनुसन्धान :

विगत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र प्रतिवेदन अवधिमा थप भएका गरी जम्मा ६८७ वटा फाइलहरूको अनुसन्धान अधिकृतबाट विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगसमक्ष पेस गरिएको र आयोगको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गरिएको छ । आ.व. २०७६/७७ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारबाही विवरण निम्नानुसार रहेको छ । विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका उजुरीहरूको निकायगत विवरण अनुसूची-५ मा र विस्तृत अनुसन्धानबाट कारबाही भएका निर्णयहरूको विषयगत संख्यात्मक विवरण अनुसूची- १६ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

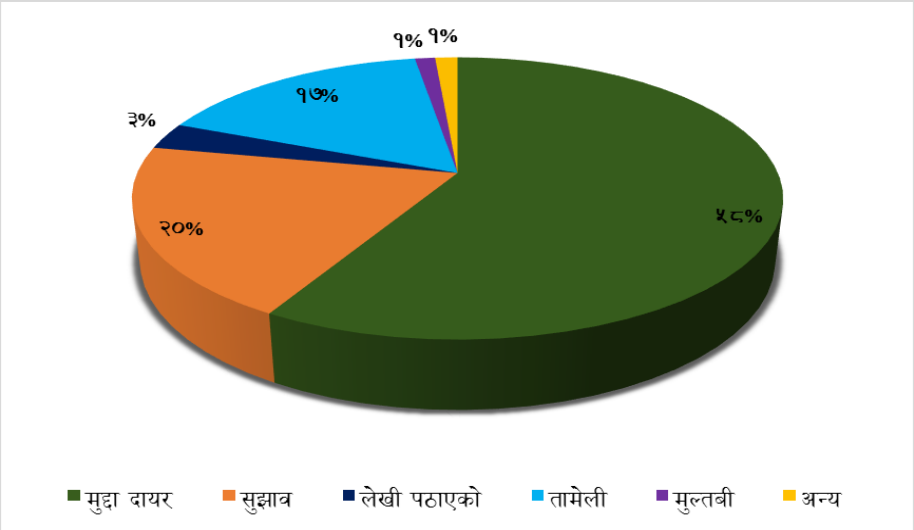
तालिका २.५

विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारबाहीको विवरण :

सि. नं.	विवरण	कारबाही संख्या
१.	मुद्दा दायर	४४१
२.	सुझाव	१५०
३.	लेखी पठाएको	२३
४.	तामेली	१२४
५.	मुल्तबी	९
६.	अन्य	१०

चित्र २.६

विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारबाही



आ.व. २०७६/७७ मा विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भई आयोगबाट निर्णय भएअनुरूप ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ भने सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको र लेखी पठाइएको संख्या क्रमशः १५० र २३ रहेको छ ।

२.४ आयोगको बैठक र निर्णय :

भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी विषयहरूमा आयोगको बैठकबाट निर्णय हुन्छ । आयोगमा परेका उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्न तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतहरूले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगको बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ र छलफल भई निर्णय हुन्छ । यसका साथै आयोगका अन्य आवश्यक विषयहरूमा समेत आयोगको बैठकमा छलफल भई निर्णय लिइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोगको कुल १२९ वटा बैठक बसी विभिन्न विषयहरूमा जम्मा ७५५ वटा निर्णयहरू लिइएको छ । आयोगको बैठकबाट लिइएका ७५५ वटा निर्णयहरूको विवरण देहायबमोजिम रहेको छ :-

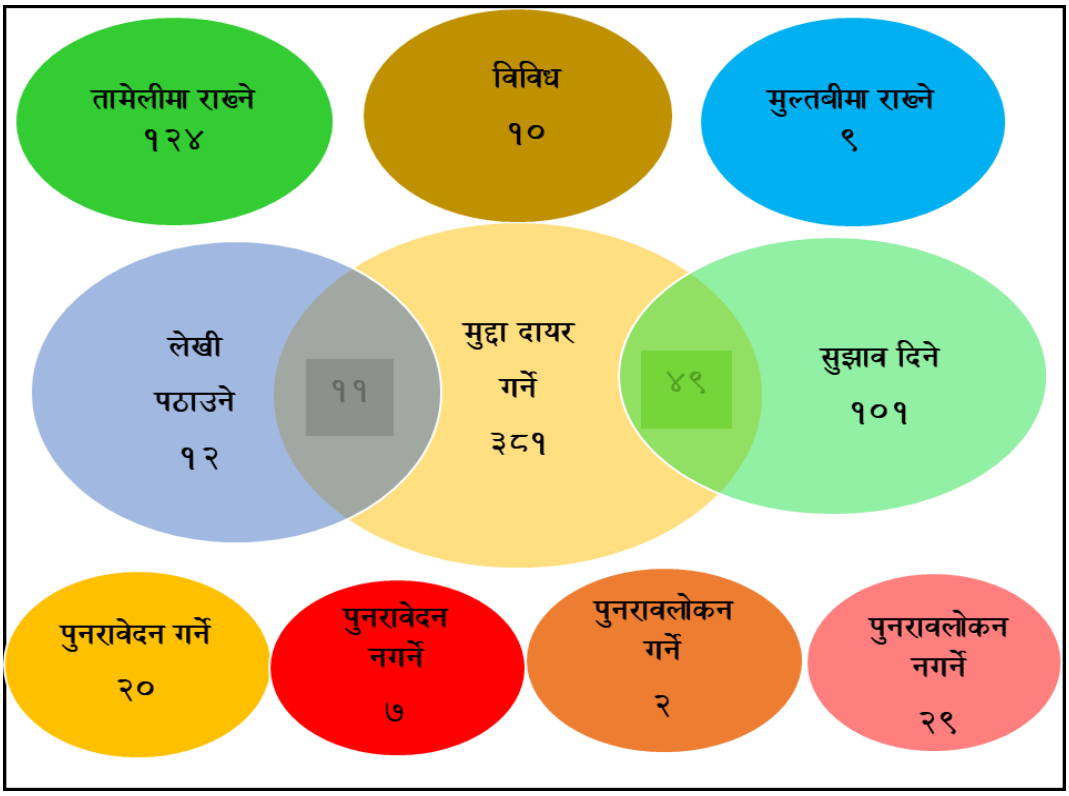
तालिका २.६

आयोगका निर्णयहरूको विवरण

क्र.सं.	निर्णयको विवरण	निर्णय संख्या
१	मुद्दा दायर र सुझाव दिने दुवै	४९
२	मुद्दा दायर र लेखी पठाउने दुवै	११
३	मुद्दा दायर गर्ने	३८१
४	सुझाव दिने	१०१
५	लेखी पठाउने	१२
६	तामेलीमा राख्ने	१२४
७	मुल्तबीमा राख्ने	९
८	पुनरावेदन गर्ने	२०
९	पुनरावेदन नगर्ने	७
१०	पुनरावलोकन गर्ने	२
११	पुनरावलोकन नगर्ने	२९
१२	विविध	१०
	जम्मा	७५५

चित्र २.७

आयोगको बैठकबाट भएका निर्णयहरूको भेन चित्र



आयोगको बैठकबाट भएका जम्मा ७५५ निर्णयहरूमध्ये ३८१ वटा मुद्दा दायर गर्ने, १०१ वटा सुझाव दिने र १२ वटा लेखी पठाउने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित छन् भने ४९ वटा मुद्दा दायर र सुझाव दिने दुवै विषयमा त्यसैगरी ११ वटामा मुद्दा दायर र लेखी पठाउने दुवै विषयमा निर्णय भएको छ । यस प्रकार ३८१, ४९ र ११ गरी जम्मा ४४१ मुद्दा दायर गर्ने, १०१ र ४९ गरी जम्मा १५० सुझाव दिने र १२ र ११ गरी जम्मा २३ लेखी पठाउने निर्णय भएको तथ्य माथिको चित्रबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै, तामेली राख्ने निर्णय संख्या १२४, मुल्तबी राख्ने ९, पुनरावेदन गर्ने २०, पुनरावेदन नगर्ने ७, पुनरावलोकन गर्ने २, पुनरावलोकन नगर्ने २९ र अन्य १० रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोगको बैठकबाट निर्णय भएअनुरूप मुद्दा दायर गरिएको, पुनरावेदन गरिएको, सुझाव दिइएको तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको, तामेली राखिएको र मुल्तबी राखिएको विवरण यसपछि क्रमशः प्रस्तुत गरिएको छ ।

२.५ मुद्दा दायर/अभियोजन :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचार आरोपको सम्बन्धमा चलेको कारबाही र त्यस सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेअनुरूप आ.व. २०७६।७७ मा ४४१ वटा मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । विस्तृत अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएका उजुरीहरू घुस/रिसवत, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानूनी लाभ हानि, राजस्व रकम हिनामिना, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनलगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन् । मुद्दाहरूको विषयगत विवरण, प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूको संख्यात्मक विवरण तथा कुल बिगो मागदाबीसम्बन्धी विवरण निम्नानुसार रहेको छ :-

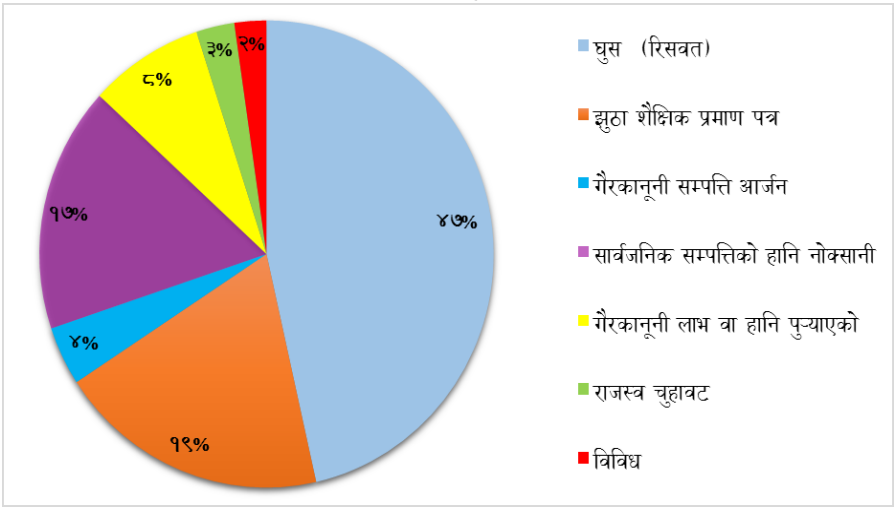
तालिका २.८

आ.व. २०७६/७७ को मुद्दासम्बन्धी निर्णय विवरण

क्र.सं.	विषय	मुद्दा (संख्या)	प्रतिवादी (संख्या)			कुल बिगो मागदाबी (रु.)
			पुरुष	महिला	जम्मा	
१.	घुस (रिसवत)	२०५	३३१	१०	३४१	६९५२६५७०.००
२.	झुठा शैक्षिक प्रमाण पत्र	८५	६६	२०	८६	-
३.	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	१८	३२	२१	५३	१०९६१९४०७०.७३
४.	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	७५	२३७	१३	२५०	५६२१७५०४१.७८
५.	गैरकानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याएको	३६	२८१	७३	३५४	७२०३०८०७२.९१
६.	राजस्व चुहावट	१२	७८	९	८७	८८४९४५१३.०८
७.	विविध	१०	३५	६	४१	-
जम्मा		४४१	१०६०	१५२	१२१२	२,५३,६६,९८,२६८.५०

चित्र २.८

विषयगत आधारमा मुद्दा दर्ताको प्रतिशत



उल्लिखित तालिकामा दिइएबमोजिम विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् आयोगको निर्णयबमोजिम दायर गरिएका ४४१ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी २०५ मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन् भने त्यसपछि शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८५ मुद्दा रहेका छन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी ७५, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १८, गैरकानूनी लाभहानिसम्बन्धी ३६, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १२ र विविध विषयका मुद्दा १० थान रहेका छन् ।

२.५.१ घुस (रिसवत) सँग सम्बन्धित मुद्दाहरू :-

आ.व. २०७६।७७ मा तपसिलबमोजिमको कार्यालय र पदमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले घुस (रिसवत) लिई भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको र राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरूले भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) वा उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आएकाले निजहरूउपर तपसिलबमोजिमको बिगो कायम गरी बिगो

बमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

तालिका २.८

घुस (रिसवत) सँग सम्बन्धित मुद्दाहरू

सि.नं.	आयोगको निर्णय मिति	आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको		बिगो (रु.)
			नाम, पद र कार्यालय	संख्या	
१.	२०७६।४।६	२०७६।४।८	विनोदप्रसाद यादव, खरिदार, प्रसौनी गा.पा. बारा र वृजकिशोर साह (आधा सजाय मागदाबी)।	२	१५,०००।-
२.	२०७६।४।९	२०७६।४।९	कृष्णप्रसाद सोती, ना.सु., काठमाडौं म.न.पा ।	१	१,०७,०००।-
३.	२०७६।४।९	२०७६।४।१०	दिपेन्द्रकुमार देव, इन्जिनियर, धनविर भगत र निरज कुमार चौधरी, (शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक) ।	३	१,५०,०००।-
४.	२०७६।४।९	२०७६।४।१०	अबिलाल बिष्ट, फोरम्यान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लगनखेल वितरण केन्द्र ।	१	५,०००।-
५.	२०७६।४।९	२०७६।४।१२	बद्रीबहादुर थापा, ना.सु. (करार), पचरौता न.पा., बेनौली, बारा ।	१	१४,०००।-
६.	२०७६।४।९	२०७६।४।२२	राजेश कर्माचार्य, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, चितवन ।	१	२०,०००।-
७.	२०७६।४।९	२०७६।४।१३	देवजंग शाही, प्रतिनिधि, एम.के./वाई.पी. जे.भी. कम्पनी ।	१	१८,५०,०००।-
८.	२०७६।४।१३	२०७६।४।१४	बसी अख्तर मोहम्मद, इन्जिनियर, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, स्याङ्जा ।	१	४,००,०००।-
९.	२०७६।४।१३	२०७६।४।१५	राम प्रकाश सतरा, इन्जिनियर, पचरौता न.पा., बारा ।	१	१५,०००।-
१०.	२०७६।४।१५	२०७६।४।१५	मोहन बाबु यादव, डिभिजन प्रमुख (सि.डि.इ.), जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, भोजपुर ।	१	१,८०,०००।-
११.	२०७६।४।१६	२०७६।४।१९	प्रा. डा. राजकुमार रौनियार, उपकुलपति, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान ।	२	१,२८,००,०००।-
			डा. रामहरि रौनियार		८,००,०००।-
१२.	२०७६।४।२०	२०७६।४।२१	प्रेमबहादुर थापा, प्र.स.नि., प्रहरी चौकी चनौली बगाह, रुपन्देही ।	१	३,५००।-
१३.	२०७६।४।२१	२०७६।४।२२	भीमबहादुर कटुवाल, प्र.ना.नि. र भरत कटुवाल, प्रहरी जवान, अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट, कोशी कटान, सुनसरी ।	२	५,०००।-
१४.	२०७६।४।२२	२०७६।४।२३	भक्तबहादुर लामा, डिभिजन वन	१	४,००,०००।-

			अधिकृत, डिभिजन वन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।		
१५.	२०७६।४।२३	२०७६।४।२६	रमेशबहादुर पाण्डे र राजु स्वर्णकार, प्र.ना.नि.द्वय, महानगरीय प्रहरी बृत्त गौशाला ।	२	१८,०००।-
१६.	२०७६।४।२६	२०७६।४।२७	उमा श्रेष्ठ, सव-इन्जिनियर र जगदीशप्रसाद साह, इन्जिनियर, गोलबजार न.पा., सिराहा ।	२	५०,०००।-
१७.	२०७६।४।२६	२०७६।४।२६	पुष्कर अधिकारी, प्राविधिक शिक्षक (खरिदार), घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दोलखा ।	१	४,०००।-
१८.	२०७६।४।२६	२०७६।४।२७	बलराम यादव, सशस्त्र प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं. ४ गण इनरुवा, सुनसरी।	१	१,५०,०००।-
१९.	२०७६।४।२६	२०७६।४।२७	प्रकाश पौडेल, कम्प्युटर अपरेटर, सडक डिभिजन कार्यालय, दमौली ।	१	१,७५,०००।-
२०.	२०७६।४।२७	२०७६।४।२७	रामजी बाबु यादव, इन्जिनियर, रामनगर गा.पा., सर्लाही ।	१	५०,०००।-
२१.	२०७६।४।३०	२०७६।४।३०	तेजप्रसाद भट्टराई, प्रहरी जवान, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक अन्तर्गत हिंगुवापाटी प्रहरी चौकी ।	१	२,०००।-
२२.	२०७६।४।३०	२०७६।५।२	देबेन्द्रबहादुर बलायर, हिटलर साउद र लोकेन्द्रबहादुर थापा, प्रहरी जवानहरू, नेपाल प्रहरी ।	३	१,००,०००।-
२३.	२०७६।५।१	२०७६।५।१	राम अवतार गुप्ता, जनस्वास्थ्य अधिकृत र डा. भक्तबहादुर के.सी., स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, टेकु ।	२	१,००,०००।-
२४.	२०७६।५।३	२०७६।५।३	देउमान कडरिया, ना.सु., काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना, सानोठिमी, भक्तपुर।	१	५०,०००।-
२५.	२०७६।५।३	२०७६।५।४	विशेश्वरप्रसाद साहु, हरिप्रसाद चौधरी, कमलप्रसाद सिटौला र आनन्दलाल प्रसाद साह, इन्जिनियरहरू, कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना,राजापुर, बर्दिया र टंकप्रसाद ओझा, सवारी चालक	५	१५,००,०००।-
२६.	२०७६।५।५	२०७६।५।६	भक्तबहादुर हायु, प्रहरी हवल्दार र ज्ञानबहादुर लामगादे, प्रहरी जवान, प्रहरी चौकी, पाँचखाल,	२	२,०००।-

			काभ्रे ।		
२७.	२०७६।५।५	२०७६।५।६	मागैन महतो, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, इनरुवा, र रामनारायण पोदार, लेखनदास, सुनसरी ।	२	११,०००।-
२८.	२०७६।५।६	२०७६।५।८	सनोज महतो, ना.सु., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा ।	१	१०,०००।-
२९.	२०७६।५।६	२०७६।५।८	गिरिराज कोइराला, मुख्य अधिकृत, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र संकाय, डिनको कार्यालय, विराटनगर ।	१	६,७५,०००।-
३०.	२०७६।५।८	२०७६।५।८	चन्दनकुमार अमात्य, अधिकृत आठौं तह, उद्योग, वणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, हेटौंडा।	१	५०,०००।-
३१.	२०७६।५।८	२०७६।५।९	मिथिलेश्वर ठाकुर, ना.सु., भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सिराहा ।	१	५,०००।-
३२.	२०७६।५।९	२०७६।५।१०	गणेश के.सी., शिक्षक, श्री मा.वि. रझेना, घोराही, दाङ ।	१	१०,०००।-
३३.	२०७६।५।९	२०७६।५।१०	हरिनारायण उपाध्याय, ना.सु., भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भक्तपुर र हिरामणी निरौला, लेखापढी व्यवसायी ।	२	४,०००।-
३४.	२०७६।५।९	२०७६।५।१०	उमेश मण्डल, सव-इन्जिनियर, नगराइन न.पा. कार्यालय, धनुषा ।	१	५५,०००।-
३५.	२०७६।५।११	२०७६।५।१३	भीमप्रसाद आचार्य, निमित्त कार्यालय प्रमुख, रघुनाथ रेग्मी, स्टोरकिपर र हरिशंकर शर्मा, लेखापाल, स्वास्थ्य कार्यालय, म्याग्दी ।	३	१,३०,०००।-
३६.	२०७६।५।१२	२०७६।५।१३	हरिकुमार पोखरेल, कार्यालय प्रमुख र पवित्रमणि आचार्य, इन्जिनियर, सडक डिभिजन कार्यालय, पोखरा तथा ऋषि गौतम, निर्माण व्यवसायी ।	३	७,००,०००।-
३७.	२०७६।५।१३	२०७६।५।१५	रामहरि मानन्धर, प्रहरी हवल्दार, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलान्चोक ।	२	३,२००।-
			हरिचन्द्र बानियाँ, प्रहरी जवान, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलान्चोक ।		४,९००।-
३८.	२०७६।५।१६	२०७६।५।१७	वीरेन्द्र पाण्डे भन्ने वीरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अनुसन्धान सहायक, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला	१	३,०००।-

			कार्यालय, रुपन्देही ।		
३९.	२०७६।५।१७	२०७६।५।१८	कान्छा भण्डारी, का.स. (पाँचौं तह), मालपोत कार्यालय, मनमैजु, काठमाडौं र ईश्वर के.सी. ।	२	३५,०००।-
४०.	२०७६।५।१७	२०७६।५।१८	लेखनाथ उपाध्याय, प्र.अ. र केदार गिरी, अध्यक्ष, वि.व्य.स., सिद्धार्थ मा.वि., कुशुम्हा, नवलपरासी ।	२	६५,०००।-
४१.	२०७६।५।१७	२०७६।५।१८	सिंहबहादुर कुँवर, ना.सु. र नरराज पाण्डे, खरिदार, मालपोत कार्यालय, टीकापुर, कैलाली ।	२	८,०००।-
४२.	२०७६।५।१९	२०७६।५।२०	मो. रफिक आलम, वडाध्यक्ष, कारी साहु तेली, वडा सदस्य, भंगहा न.पा.वडा नं. ८, महोत्तरी र मुकेश साह, मतियार ।	३	१,६०,०००।-
४३.	२०७६।५।१९	२०७६।५।२०	गंगालाल श्रेष्ठ, चौतारा साँगाचोकगढी न.पा.-१, सिन्धुपाल्चोक (हाल सल्लाघारी, भक्तपुर) ।	१	४०,०००।-
४४.	२०७६।५।१९	२०७६।५।२३	विजयकुमार महरा, ना.सु. (पाँचौं तह) र मेघराज काफ्ले, फोरम्यान (चौथो तह), नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्रिवेणी उप-वितरण केन्द्र, नवलपरासी (पूर्व) ।	२	१,३६,५५५।-
४५.	२०७६।५।१९	२०७६।६।१	राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा र अब्दुल्लाह राउत गदी, शिक्षक, श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर, सिरा ।	२	४,१५,०००।-
४६.	२०७६।५।२०	२०७६।५।२२	मोहन यादव, सर्भेक्षक, महोत्तरी जिल्ला अदालत, जलेश्वर ।	१	१,५०,०००।-
४७.	२०७६।५।२२	२०७६।५।२२	अनिलकुमार गुप्ता, स.व.अ., बाँसगढी सवडिभिजन वन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया ।	१	१०,०००।-
४८.	२०७६।५।२२	२०७६।५।२३	अविनाश कुँवर, मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, कास्की, पोखरा ।	१	५९,०००।-
४९.	२०७६।५।२२	२०७६।५।२४	सुरेशचन्द्र डि.सी., वन अधिकृत (आठौं तह), लानाकेदारेश्वर सव-डिभिजन वन कार्यालय, विपीनगर, डोटी ।	२	३,२६,०००।-
			सुशन जोशी ।		५,४५,०००।-
५०.	२०७६।५।२४	२०७६।६।१	राजेश्वर प्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा र नागेन्द्र महरा	२	४,२०,०००।-

			चमार, शिक्षक, श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर, सिरा।		
५१.	२०७६।५।२६	२०७६।५।२६	आकाश श्रेष्ठ, सव-इन्जिनियर, भूकम्प पुनः निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, धुलिखेल ।	१	२५,०००।-
५२.	२०७६।५।२६	२०७६।५।२९	जयसिंह राय थारु, लेखापाल, फेटा गा.पा., (हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा) ।	१	२५,०००।-
५३.	२०७६।५।२९	२०७६।५।२९	जीवनाथ पाण्डे, खरिदार, मालपोत कार्यालय बुटवल र कमलप्रसाद पाण्डे, लेखापढी व्यवसायी ।	२	१,२०,०००।-
५४.	२०७६।५।३०	२०७६।५।३०	ईश्वरीप्रसाद पोखरेल, ना.सु., मालपोत कार्यालय, कलंकी र तोड्पे तथा सहदेव नेपाल भन्ने तुलसी प्रसाद नेपाल, लेखापढी व्यवसायी ।	२	१,०००।-
५५.	२०७६।५।३०	२०७६।५।३०	ईश्वरीप्रसाद पोखरेल, ना.सु., मालपोत कार्यालय, कलंकी तथा विश्वम्भर मैनाली र इन्द्रावती खत्री, सिद्धकाली कानूनी सेवा प्रा.लि.।	३	२,०००।-
५६.	२०७६।५।३०	२०७६।५।३०	रामहरि सुवेदी, खरिदार, मालपोत कार्यालय कलंकी र कृष्णप्रसाद घिमिरे ।	२	१,०००।-
५७.	२०७६।५।३०	२०७६।६।१०	प्रकाश अधिकारी, कार्यालय प्रमुख (सि.डि.इ.) र सुधीरकुमार साह, सव-इन्जिनियर, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा ।	२	१३,३८,५००।-
५८.	२०७६।५।३०	२०७६।६।१०	भोगेन्द्रप्रसाद साह र निश्चल काफ्ले, इन्जिनियरद्वय, सरिता दहाल र रोशन बजगाईं, सव-इन्जिनियरद्वय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक ।	४	६,९९,०००।-
५९.	२०७६।५।३१	२०७६।५।३१	अर्जुनप्रसाद पराजुली, शा.अ. र राजेन्द्रकुमार के.सी., ना.सु., विद्यालय शिक्षक किताबखाना, ताहाचल, काठमाडौं ।	२	१५,०००।-
६०.	२०७६।६।२	२०७६।६।२	पुरुषोत्तम पोखरेल, ना.सु., वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं र केदारप्रसाद न्यौपाने, कर सहयोगी/सहजकर्ता ।	२	१,०००।-
६१.	२०७६।६।७	२०७६।६।७	श्यामबहादुर माझी, प्र.स.नि.,	१	१०,०००।-

			अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट, नेपालथोक, दुम्जा, सिन्धुली ।		
६२.	२०७६।६।७	२०७६।६।९	घनश्यामराज काफ्ले, प्र.अ., भरत विक्रम बि.सी., सहायक प्र.अ. र बद्रीप्रसाद पराजुली, लेखापाल, पशुपति मित्र मा.वि., चाबहिल ।	३	१,५०,०००।-
६३.	२०७६।६।७	२०७६।६।८	गम्भीरसिंह बिष्ट, निमित्त कार्यालय प्रमुख, भुवन जोशी, अधिकृत सातौं र जयराज कारिगर, अधिकृत छैठौं, यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढी, कैलाली ।	३	१५,०००।-
६४.	२०७६।६।८	२०७६।६।८	छेदिलाल साह सोनार, कार्यालय प्रमुख, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, औरही, सिरहा ।	१	३,८०,०००।-
६५.	२०७६।६।८	२०७६।६।९	गम्हिरा साह तेली, प्रहरी जवान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगञ्ज ।	१	५,०००।-
६६.	२०७६।६।२८	२०७६।६।२९	विपिनचन्द्र पन्त, प्र.ना.नि., महानगरीय प्रहरी प्रभाग थली, काठमाडौं ।	१	५,०००।-
६७.	२०७६।६।२९	२०७६।६।३०	पर्शुराम चौधरी, सहायक वन अधिकृत, सव डिभिजन वन कार्यालय, प्रतापपुर, नवलपरासी र मनोजकुमार शर्मा ।	२	६५,०००।-
६८.	२०७६।६।२९	२०७६।६।३०	सिद्धराज जोशी र वीरभद्र जोशी, सर्भेक्षकद्वय, नापी कार्यालय, भक्तपुर ।	२	८,०००।-
६९.	२०७६।७।३	२०७६।७।५	कमलप्रसाद पराजुली, मनहरि बराल, दिनेश के.एम., तोरण पराजुली, चक्रबहादुर श्रेष्ठ, मनोजकुमार पोखरेल, विजय सापकोटा, शैलेन्द्र ढकाल, वीरसिंह भण्डारी, पदमप्रसाद बजगाईं र जगदीशचन्द्र नेपाली, अध्यागमन अधिकृतहरू, रोशन गौतम र भोज प्रकाश न्यौपाने, कम्प्युटर अपरेटरहरू, अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं ।	१३	२४,८०,०००।-
७०.	२०७६।७।६	२०७६।७।७	अर्जुनकुमार मण्डल, का.स., भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, राजविराज, सप्तरी ।	१	२,०००।-
७१.	२०७६।७।७	२०७६।७।७	सचिन्द्रकुमार कापर, प्र.अ., मनिर मियाँ, सहायक प्र.अ.,	५	१,००,०००।-

			जमिल मियाँ अन्सारी, अध्यक्ष, इलियास मियाँ अन्सारी र जमिल मियाँ, सदस्यहरू, वि.व्य.स., राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, बेल्वा प्रसौनी, पर्सा ।		
७२.	२०७६।७।७	२०७६।७।७	खिमबहादुर जि.सी., कार्यालय प्रमुख, प्र.ना.नि., इलाका प्रहरी कार्यालय, मंगलापुर, रुपन्देही ।	१	१५,०००।-
७३.	२०७६।७।७	२०७६।७।७	सन्तोष भण्डारी, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, कास्की ।	१	१०,०००।-
७४.	२०७६।७।७	२०७६।७।७	रुपकप्रसाद गुरागाईं, सिनियर इलेक्ट्रिसियन, यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी, बाग्मती प्रदेश, ललितपुर ।	१	६०,०००।-
७५.	२०७६।७।७	२०७६।७।७	रवीन्द्र प्रसाद मौर्या, प्र.अ. र रामकुमार लोनिया, का.स., बाल ज्योति मा.वि., विशुनपुर, कपिलवस्तु ।	२	४०,०००।-
७६.	२०७६।७।१४	२०७६।७।१४	ब्रिजमोहन यादव, हलुका सवारी चालक, सिराहा जिल्ला अदालत र वीरदेव सिंह भन्ने विरीदेव महतो ।	२	१,१०,०००।-
७७.	२०७६।७।१७	२०७६।७।१८	प्रशान्त चौधरी, ओभरसियर, लायन्स इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. टोखा, दिनेशकुमार पाठक, इन्जिनियर (करार), टोखा न.पा. र जयराम तिमिल्सिना, लेखापढी व्यवसायी ।	३	५,००,०००।-
७८.	२०७६।७।१९	२०७६।७।२०	रवीन्द्र कार्की, कार्यालय प्रमुख (सशस्त्र प्र.नि.), ज्ञानबहादुर चौधरी, सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार र रतिराम चौधरी, सशस्त्र प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल भजनी, कैलाली ।	३	२०,०००।-
७९.	२०७६।७।१९	२०७६।७।२०	ज्ञानेन्द्रकुमार मौर्य, सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सुरक्षा बेस क्याम्प, सेमरी नवलपरासी ।	१	७,०००।-
८०.	२०७६।७।२५	२०७६।७।२६	प्रकाश पौडेल, खरिदार, मालपोत कार्यालय, लेखनाथ कास्की र मनहरी भट्टराई, लेखापढी व्यवसायी ।	२	१२,०००।-
८१.	२०७६।७।२८	२०७६।७।२८	दुर्गाप्रसाद चौधरी र सूर्यप्रसाद मिश्र, खरिदारद्वय, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत	२	६,०००।-

			कार्यालय, तौलिहवा, कपिलबस्तु ।		
८२.	२०७६।८।१	२०७६।८।२	बृजेशप्रसाद चौधरी, प्र.स.नि., अस्थाई प्रहरी पोष्ट, कठुधार, महोत्तरी ।	१	३२,१००।-
८३.	२०७६।८।५	२०७६।८।६	सन्दिप पौडेल, सव-इन्जिनियर, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रदेश नं. ५ बुटवल, रुपन्देही र विक्रम बस्नेत, जे.सि.भी. चालक ।	२	१,२०,०००।-
८४.	२०७६।८।५	२०७६।८।५	दीपक चौधरी, प्रहरी जवान, इलाका प्रहरी कार्यालय, गड्डाचौकी, कञ्चनपुर।	१	५,०००।-
८५.	२०७६।८।५	२०७६।८।६	रमेशकुमार खड्का, नायब सुब्बा, रुकुम जिल्ला अदालत ।	१	१५,०००।-
८६.	२०७६।८।९	२०७६।८।१०	जटाशंकर प्रसाद कलवार, प्र.ना.नि., प्रहरी चौकी गञ्जभवानीपुर, बारा।	१	६०,०००।-
८७.	२०७६।८।११	२०७६।८।११	धर्मेन्द्रकुमार झा, सूचक, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, सप्तरी ।	१	५,०००।-
८८.	२०७६।८।११	२०७६।८।१२	शुक्रप्रसाद भट्टराई, शा.अ., यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा, काठमाडौं ।	५	३,०००।-
			किरण देउला, प्रतिनिधि, वीरेश अटो स्टेसन		१०००।-
			सुरेश छुस्याकी, प्रतिनिधि, ब्रदर (ब्रो) रिकन्डिसन प्रा.लि. ।		१०००।-
			गणेशकुमार के.सी., प्रतिनिधि, दीप इन्टरप्राइजेज ।		५००।-
			उत्तम विक्रम शाही, प्रतिनिधि, सिद्धि इन्टरप्राइजेज ।		५००।-
८९.	२०७६।८।१२	२०७६।८।१३	सोममाया राई, होटल संचालिका, आगमन फुडल्यान्ड एण्ड गेष्टहाउस, टोखा ।	१	५०,०००।-
९०.	२०७६।८।१२	२०७६।८।१५	रामएकवाल प्रसाद यादव, वडा सचिव र दिनेश हजरा, का.स., आदर्श कोतवाल गा.पा., वडा नं. ६ ।	२	१२,६४८।-
९१.	२०७६।८।१३	२०७६।८।१५	महेन्द्र महर्जन, प्राविधिक इन्जिनियर, ललितपुर म.न.पा, वडा नं. २८।	१	१०,०००।-
९२.	२०७६।८।१३	२०७६।८।१५	टंकबहादुर भट्टराई, सहायक रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं र सुनिल आचार्य, सेवाग्राही ।	२	२०,०००।-

९३.	२०७६।८।१३	२०७६।८।१५	सिताराम खड्का, सहायक रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं।	१	२०,०००।-
९४.	२०७६।८।१५	२०७६।८।१७	सुधिरकुमार खड्का, ना.सु., सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं ।	१	२,५०,०००।- र ९,०००।-
९५.	२०७६।८।२४	२०७६।८।२७	कृष्णबहादुर बस्नेत, प्रमुख भन्सार अधिकृत, विराटनगर भन्सार कार्यालय, मोरङ र नवीनकुमार गौली ।	२	१७,००,०००।-
९६.	२०७६।८।२६	२०७६।८।२६	रोशकाजी जस्पाउ, ना.सु., मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक ।	१	२०,०००।-
९७.	२०७६।८।२६	२०७६।८।२७	रत्नेश्वर तिवारी, लेखापाल, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, रुपन्देही ।	१	२५,०००।-
९८.	२०७६।८।२६	२०७६।८।२७	उमेशकुमार साह, कार्यवाहक वडाध्यक्ष, जहदा गाउँपालिका वडा नं. १, मोरङ ।	१	२१,०००।-
९९.	२०७६।८।२६	२०७६।८।२९	विनोदकुमार भुजेल, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, गोल्डेन लाइट ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि., काठमाडौं, रमेश सिंह विष्ट, प्रहरी जवान, महानगरीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, त्रिपुरेश्वर, वसन्त श्रेष्ठ, बुद्ध तामाङ र अजय नगर्जी परियार ।	५	२२,०००।-
१००.	२०७६।८।२९	२०७६।८।३०	रामबाबु मण्डल, कार्यालय प्रमुख (मालपोत अधिकृत), भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सिरहा ।	१	५,००,०००।-
१०१.	२०७६।८।३०	२०७६।९।१	नारायणराज मिश्र, ना.सु. र भाइकाजी गौतम, का.स., भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भक्तपुर ।	२	४०,०००।-
१०२.	२०७६।९।२	२०७६।९।२	राजदेव महतो कोइरी, इलेक्ट्रिकल हेल्पर (तह-२), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, कलैया, बारा ।	१	९,०००।-
१०३.	२०७६।९।३	२०७६।९।६	रामकिशोर शाह, प्र.नि., जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही ।	१	९०,०००।-
१०४.	२०७६।९।३	२०७६।९।७	श्यामकुमार दाहाल, प्र.स.नि., नेपाल प्रहरी ।	१	७,०००।-
१०५.	२०७६।९।३	२०७६।९।६	सुशील बुढाथोकी, अमिन, नापी कार्यालय, साँखु र प्रवेश भन्ने ज्ञानबहादुर कार्की, सेवाग्राही ।	२	४,०००।-
१०६.	२०७६।९।३	२०७६।९।६	देवीचरण न्यौपाने, खरिदार,	२	१,०००।-

			मालपोत कार्यालय, हरिवन, सर्लाही र केशवबहादुर कार्की, लेखन्दास ।		
१०७.	२०७६।९।४	२०७६।९।६	नवीनकुमार झा, प्र.स.नि., ट्राफिक प्रहरी पोष्ट महेन्द्रनगर, धनुषा ।	१	१,०००।-
१०८.	२०७६।९।४	२०७६।९।७	दिनेश बाँस्कोटा, वडा सचिव (सहायकस्तर चौथो खरिदार), गोकर्णेश्वर न.पा., वडा नं. ५ ।	१	२५,०००।-
१०९.	२०७६।९।७	२०७६।९।८	त्रिलोक जोशी, इन्जिनियर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढी, कैलाली ।	१	२,५०,०००।-
११०.	२०७६।९।१४	२०७६।९।१६	त्रिलोचना पोखरेल, खरिदार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं।	१	८३,०००।-
१११.	२०७६।९।१६	२०७६।९।१७	राजेशकुमार सिंह, प्र.ना.नि. र मनोजकुमार यादव, प्रहरी जवान, प्रहरी चौकी, त्रिभुवन नगर, सर्लाही ।	२	५०,०००।-
११२.	२०७६।९।१८	२०७६।९।२०	जय नेपाल थापा, प्र.नि., महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकु ।	१	४०,०००।-
११३.	२०७६।९।१८	२०७६।९।२०	राजबाबु पाण्डे, कार्यालय प्रमुख, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुर ।	६	१९,३०,०००।-
			मनोजकुमार शर्मा भनिने मनोजकुमार आचार्य, सहायक प्रशासक, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुर ।		६,५०,०००।-
			हरिचन्द्र भुसाल, वरिष्ठ लेखा सहायक, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुर ।		४,३०,०००।-
			सुमनकान्त ठाकुर, बिचौलिया ।		६३,३६,६६७।-
			शत्रुधन जयसवाल, बिचौलिया ।		७,३५,०००।-
			गायत्रीदेवी जयसवाल, किर्ते मोही ।		५६,०१,६६७।-
११४.	२०७६।९।२१	२०७६।९।२२	हेमन्त के.सी., प्र.ना.नि., इलाका प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुर, दाङ ।	१	७,०००।-
११५.	२०७६।९।२१	२०७६।९।२३	नवोनाथ मिश्र, वडा सचिव, बथनहा गा.वि.स. वडा नं. ५, सप्तरी ।	१	२,००,०००।-
११६.	२०७६।९।२२	२०७६।९।२३	सरोजकुमार यादव, प्रहरी जवान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारा ।	१	१५,०००।-
११७.	२०७६।९।२२	२०७६।९।२३	श्यामकुमार श्रेष्ठ, बागमती न.पा.	१	१०,०००।-

			वडा नं. ८, सोल्टीबजार, सर्लाही, ।		
११८.	२०७६।९।२२	२०७६।९।२३	जहरूद्दिन तेली, वालिङ न.पा., वडा नं. ८, स्याङ्जा ।	१	१५,०००।-
११९.	०७६।९।२४	०७६।९।२५	कालिचरण पंजियार, प्र.ना.नि., इलाका प्रहरी कार्यालय, यज्ञभूमि, धनुषा ।	१	१५,०००।-
१२०.	२०७६।९।२४	२०७६।९।२७	ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, डिभिजन प्रमुख (सि.डि.इ.), र निरोज महर्जन, इन्जिनियर, डिभिजन सडक कार्यालय, प्यूठान ।	२	२०,००,०००।-
१२१.	२०७६।९।२७	२०७६।९।२७	गोपाल डिस्वा मगर, वडाध्यक्ष, रामग्राम न.पा. वडा नं. १८, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ।	१	२,००,०००।-
१२२.	२०७६।९।२७	२०७६।९।२९	शिवकुमार घिमिरे, ले.अ. र कुवेर के.सी., लेखापाल, महालक्ष्मी न.पा., ललितपुर।	२	३०,०००।-
१२३.	२०७६।९।२७	२०७६।९।२९	नवीनकुमार सिंह, कम्प्युटर अपरेटर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मलंगवा ।	१	७०,०००।-
१२४.	२०७६।१०।२	२०७६।१०।३	बुद्धिप्रकाश न्यौपाने, ना.सु. र विनोद शर्मा, लेखापाल, रुपन्देही जिल्ला अदालत,भैरहवा ।	२	२,०००।-
१२५.	२०७६।१०।२	२०७६।१०।३	रमेश कार्की, ले.अ., पशु सेवा विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर ।	१	८,५००।-
१२६.	२०७६।१०।३	२०७६।१०।५	वीरेन्द्रप्रसाद चौधरी, सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विष्णुपुरा बेस क्याम्प रुपन्देही ।	१	६,०००।-
१२७.	२०७६।१०।७	२०७६।१०।७	राजु श्रेष्ठ, प्रहरी हवल्दार, इलाका प्रहरी कार्यालय, उर्लाबारी, मोरङ ।	१	८,०००।-
१२८.	२०७६।१०।७	२०७६।१०।८	रामेश्वर कुइँकेल, ना.सु., मालपोत कार्यालय,साँखु र श्रीराम सापकोटा, लेखापढी व्यवसायी ।	२	५५,०००।-
१२९.	२०७६।१०।७	२०७६।१०।८	अम्बेया खातुन, पर्सा ।	१	२८,०००।-
१३०.	२०७६।१०।८	२०७६।१०।९	अमृत थापा, सशस्त्र प्र.नि. र ससित नारायण विश्वास, सशस्त्र प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी वि.ओ.पी. बखरी. मोरङ ।	२	५,५००।-
१३१.	२०७६।१०।९	२०७६।१०।१०	ललिता रोकाया, खरिदार, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, महेन्द्रनगर, कन्चनपुर ।	१	१,५०,०००।-
१३२.	२०७६।१०।१२	२०७६।१०।१२	आनन्दप्रसाद साह, कार्यालय	१	१०,०००।-

			प्रमुख (स.व.अ.), बबई सबडिभिजन वन कार्यालय, बर्दिया ।		
१३३.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१४	नारायण चौधरी, प्रशासक र जयप्रसाद रेग्मी, उपप्रशासक, गुठी संस्थान, त्रिपुरेश्वर ।	२	८,००,०००।-
१३४.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१४	विष्णुहरि पुडासैनी, ले.अ., पूर्वाधार विकास कार्यालय, ३ नं. प्रदेश ललितपुर ।	१	२२,०००।-
१३५.	२०७६।१०।१६	२०७६।१०।१७	नेत्रबहादुर चौधरी (थारु), खरिदार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)।	१	४०,०००।-
१३६.	२०७६।१०।१६	२०७६।१०।१७	लोगबहादुर खड्का, प्रहरी जवान, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, कोटेश्वर ।	१	२०००।-
१३७.	२०७६।१०।१६	२०७६।१०।२०	खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा ।	१	४,००,०००।-
१३८.	२०७६।१०।१६	२०७६।१०।२०	खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (उप-सचिव), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा ।	१	५०,०००।-
१३९.	२०७६।१०।१६	२०७६।१०।२०	खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (उप-सचिव), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा ।	१	३५,०००।-
१४०.	२०७६।१०।१६	२०७६।१०।२०	खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (उप-सचिव), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा ।	१	९०,०००।-
१४१.	२०७६।१०।२०	२०७६।१०।२०	दिनेशकुमार साह, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, बेलबारी, मोरङ ।	१	७,०००।-
१४२.	२०७६।१०।२०	२०७६।१०।२१	नवीनकुमार साह, इन्जिनियर र वीरेन्द्रकुमार साह, सवइन्जिनियर, सडक डिभिजन, लहान, सिरहा ।	२	१५,९६,०००।-
१४३.	२०७६।१०।२०	२०७६।१०।२१	विन्दा साह भन्ने विनोद साह, निमित्त डिभिजन प्रमुख, सडक डिभिजन लहान, सिराहा ।	१	३,००,०००।-
१४४.	२०७६।१०।२१	२०७६।१०।२३	रामनरेश पासवान, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय वीरगंज, २ नं. नापी टोली, पर्सा ।	१	७५,०००।-
१४५.	२०७६।१०।२३	२०७६।१०।२४	केशवकुमार यादव, का.स., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजविराज, सप्तरी ।	१	४,०००।-
१४६.	२०७६।१०।२३	२०७६।१०।२३	कृष्णमुरारी चौधरी र पुरुषोत्तम दाहाल, नेपाल विद्युत्	२	२५,०००।-

			प्राधिकरणको कार्यालय कुलेश्वर ।		
१४७.	२०७६।१०।२३	२०७६।१०।२३	पुष्पराज श्रेष्ठ, स.व.अ., सैनामैना सव-डिभिजन वन कार्यालय, रुपन्देही ।	१	५,०००।-
१४८.	२०७६।११।१	२०७६।११।४	उमेश के.सी., प्र.स.नि., महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुअन्तर्गत कारागार कार्यालय, सुन्धारा ।	१	६०,००,०००।-
१४९.	२०७६।११।१	२०७६।११।२	जितेन्द्रकुमार चौधरी, कार्यालय प्रमुख (सि.डि.इ.), सडक डिभिजन कार्यालय, विराटनगर ।	१	३५,००,०००।-
१५०.	२०७६।११।१	२०७६।११।५	प्रकाश तिवारी, सव-इन्जिनियर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, धनकुटाबाट भोजपुर न.पा.को कार्यालय, भोजपुर ।	१	६,०००।-
१५१.	२०७६।११।६	२०७६।११।७	राजकुमार यादव, प्रहरी जवान, इलाका प्रहरी कार्यालय, सुखिपुर, सिराहा ।	१	५,०००।-
१५२.	२०७६।११।६	२०७६।११।७	दिलीपकुमार साह, इन्जिनियर, घ्याङलेख गा.पा. कार्यालय, सिन्धुली ।	१	२,३०,०००।-
१५३.	२०७६।११।७	२०७६।११।७	युवराज पौडेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, चन्द्रागिरी न.पा., काठमाडौं ।	१	१,००,०००।-
१५४.	२०७६।११।१२	२०७६।११।१३	रामकुमार अधिकारी, कम्प्युटर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर, चितवन।	१	१०,०००।-
१५५.	२०७६।११।१३	२०७६।११।१४	अहमद रजा अन्सारी, ना.सु., जटही छोटी भन्सार कार्यालय, धनुषा ।	१	१,५०,०००।-
१५६.	२०७६।११।१६	२०७६।११।१८	सुबास बस्नेत, कार्यालय प्रमुख (सि.डि.इ.), सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, इलाम र धनेन्द्र कार्की, अध्यक्ष, डिस्टिलरी प्रा.लि. ।	२	३७,५०,०००।-
१५७.	२०७६।११।१६	२०७६।११।१८	छविलाल पोखेल, प्रहरी जवान, अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट देवदह खैरेनी, रुपन्देही ।	१	३,०००।-
१५८.	२०७६।११।१६	२०७६।११।१८	सूर्यबहादुर अधिकारी, प्र.स.नि., अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट, रामनगर, बुटवल ।	१	५,०००।-
१५९.	२०७६।११।१९	२०७६।११।१९	शुकदेव अधिकारी, इन्जिनियर, भानु न.पा. र कृष्णबहादुर	२	७५,०००।-

			अधिकारी, वडा सदस्य, भानु न.पा. वडा नं. १३ ।		
१६०.	२०७६।११।२२	२०७६।११।२२	कृष्णबहादुर के.सी., गा.पा. अध्यक्ष, जुनिचाँदे गा.पा., जाजरकोट र चन्द्रबहादुर बस्नेत ।	२	८,००,०००।-
१६१.	२०७६।११।२२	२०७६।११।२२	कृष्ण बहादुर के.सी., अध्यक्ष, जुनिचाँदे गा.पा., जाजरकोट र राजबहादुर शाही, वडा अध्यक्ष, वडा नं. ५ ।	२	२५,५०,०००।-
१६२.	२०७६।११।२२	२०७६।११।२३	खगेन्द्र चापागाईं, सशस्त्र प्र.नि., बोर्डर आउटपोष्ट टांघनडुब्बा, झापा ।	१	५०,०००।-
१६३.	२०७६।११।२२	२०७६।११।२३	विष्णुकुमार राई, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर, आमचोक गाउँ पालिकाको कार्यालय, भोजपुर ।	१	५,०००।-
१६४.	२०७६।११।२२	२०७६।११।२३	शेरबहादुर सुनार, केन्द्र प्रमुख (इन्जिनियर), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिन्धुली वितरण केन्द्र, बुद्धनगर, सिन्धुली ।	१	७५,०००।-
१६५.	२०७६।११।२२	२०७६।११।२७	कृष्णबहादुर देवकोटा, स.व.अ. (निमित्त कार्यालय प्रमुख), डिभिजन वन कार्यालय नवलपुर, नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व) ।	१	२,००,०००।-
१६६.	२०७६।११।२२	२०७६।११।३०	श्रीकृष्ण खनाल, इन्जिनियर र प्रमोदकुमार उप्रेती, सव-इन्जिनियर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बेनी, म्याग्दी ।	२	७०,०००।-
१६७.	२०७६।११।२९	२०७६।११।२९	सुशील ठाकुर, वडा सचिव (खरिदार),धनौजी गा.पा., २ नं. वडा कार्यालय, धनुषा ।	१	२०,०००।-
१६८.	२०७६।११।३०	२०७६।११।३०	राम अशिष यादव, रेन्जर (अधिकृत स्तर), जलेश्वरनाथ सव डिभिजन वन कार्यालय, बखरी, महोत्तरी ।	१	१५,०००।-
१६९.	२०७६।११।३०	२०७६।१२।२	गणेश ठकुल्ला, सव-इन्जिनियर, काठमाडौं म.न.पा. ।	१	२०,०००।-
१७०.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।४	सुरेशराज भट्ट, निमित्त कार्यालय प्रमुख (इन्जिनियर), जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पाटन, बैतडी ।	१	१,००,०००।-
१७१.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।४	यामबहादुर खत्री, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, बाँके, प्रताप के.सी. लेखापढी व्यवसायी र निजकी पत्नी शारदा कुमारी के.सी., ।	३	३५,०००।-
१७२.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।४	बाबुलाल लामा, प्र.स.नि.,	५	२,००,०००।-

			महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवा, काठमाडौं, रवीन्द्र प्रजा, अशोक दास, गगनदेव महरा र सुरेन्द्र मण्डल ।		
१७३.	२०७६।१२।४	२०७६।१२।५	कमलप्रसाद पौडेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र चित्रबहादुर के.सी., खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन, सुर्खेत भेरीगंगा न.पा. ।	२	२,००,०००।-
१७४.	२०७६।१२।४	२०७६।१२।७	टेकबहादुर श्रेष्ठ, खरिदार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ र तीर्थराज गिरी, लेखापढी व्यवसायी ।	२	१,००,०००।- र ६,००,०००।-
१७५.	२०७६।१२।६	२०७६।१२।७	महेन्द्र यादव, का.स., उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटबल, रुपन्देही ।	१	१५,०००।-
१७६.	२०७६।१२।७	२०७६।१२।९	श्रवणकुमार यादव, वडाध्यक्ष, सम्मरीमाई गा.पा. वडा नं. ५, रुपन्देही ।	१	७०,०००।-
१७७.	२०७७।१।८	२०७७।२।१	कैलास प्रसाद दाहाल, इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, रत्नपार्क वितरण केन्द्र ।	१	२०,०००।-
१७८.	२०७७।१।१५	२०७७।२।१	चेतनाथ भारती, पनौती न.पा., वडा नं. ११, काभ्रे ।	१	१,३०,०००।-
१७९.	२०७७।१।१५	२०७७।१।३१	ध्रुव महतो नुनिया, का.स., पचरौता न.पा., बारा ।	१	१५,०००।-
१८०.	२०७७।१।२४	२०७७।२।९	नवलेसकुमार रौनियार, सवइन्जिनियर, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) कास्की ।	१	४०,५००।-
१८१.	२०७७।१।२६	२०७७।१।२८	लोकनाथ पराजुली, श्रेस्तेदार, जिल्ला अदालत, कास्की ।	१	३०,०००।-
१८२.	२०७७।२।९	२०७७।२।११	सन्तमाया श्रेष्ठ, डिभिजन वन अधिकृत, डिभिजन वन कार्यालय, दोलखा ।	१	२,०३,५००।-
१८३.	२०७७।२।१५	२०७७।२।१८	जयमंगल प्रसाद, डिभिजन प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, नुवाकोट ।	१	६,००,०००।-
१८४.	२०७७।२।१५	२०७७।२।१९	जीवन शर्मा, लेखन्दास ।	५	१७,००,०००।-
			सरोज श्रेष्ठ, नापी अधिकृत, थानेश्वर चौधरी र तीर्थराज भण्डारी, नापी सर्भेक्षकहरू, नापी कार्यालय, रुपन्देही, भैरहवा ।		१२,००,०००।-
			धर्मराज पन्थी, ना.सु. मालपोत कार्यालय, रुपन्देही, भैहरवा ।		५,००,०००।-

१८५.	२०७७।२।२२	२०७७।२।२३	आनन्दकुमार झा, डिभिजन प्रमुख (सि.डि.इ.), जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, मोरङ ।	१	१०,०००।-
१८६.	२०७७।२।२७	२०७७।२।२८	दिलबहादुर महरा, प्र.ना.नि., इलाका प्रहरी कार्यालय, मसुरिया, कैलाली र बृखबहादुर धामी ।	२	५०,०००।-
१८७.	२०७७।२।२९	२०७७।२।३२	दीपक सुवेदी, ना.सु., मालपोत कार्यालय, लेखनाथ, कास्की ।	१	३,०००।-
१८८.	२०७७।३।७	२०७७।३।११	पूर्णबहादुर तामाङ, प्र.स.नि. र विष्णुदयाल चौधरी, प्रहरी हवल्दार, अस्थायी प्रहरी पोष्ट, इनर्वागाउँ, पर्सा तथा अवधेश राय, प्रहरी जवान, लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो, वीरगञ्ज, राजकुमार गुरुङ, प्रहरी जवान जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सा, सोनाम तामाङ, कावासोती न.पा. -५ (कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय मागदाबी) ।	५	७,००,०००।-
१८९.	२०७७।३।९	२०७७।३।१०	देवेन्द्र पुन, वडा अध्यक्ष, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, वडा नं. ७ ।	१	३,००,०००।-
१९०.	२०७७।३।११	२०७७।३।१४	सूर्य अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर, मालपोत कार्यालय, धादिङ र कान्छोनारायण श्रेष्ठ, लेखापढी व्यवसायी ।	२	५,०००।-
१९१.	२०७७।३।११	२०७७।३।१२	मीनबहादुर घोले, कोषाध्यक्ष, जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, तीनपाटन गा.पा., वडा नं. १० सिन्धुली ।	२	३,००,०००।-
			तीर्थबहादुर राना, कोषाध्यक्ष, जनसेवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, तीनपाटन गा.पा., वडा नं. १०, सिन्धुली ।		३०,५००।-
१९२.	२०७७।३।११	२०७७।३।१४	डोरप्रसाद पन्थी, ना.सु., कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।	२	५,०००।-
			रामचन्द्र श्रेष्ठ, लेखापरीक्षक ।		५,०००।-
१९३.	२०७७।३।१५	२०७७।३।१६	डोरबहादुर कार्की, सुनवल न.पा. वडा नं.६, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) (प्रतिकूल बकपत्र गरेको) ।	१	६५,०००।-
१९४.	२०७७।३।१५	२०७७।३।१६	जीवनकुमार यादव र वीरेन्द्रप्रसाद शाह, स.व.अ.द्वय, डिभिजन वन कार्यालय, ताप्लेजुङ ।	२	२,००,०००।-

१९५.	२०७७।३।१५	२०७७।३।१६	कमलबहादुर शाही, काठ/दाउरा व्यवसायी (प्रतिकूल बकपत्र गरेको) ।	१	४,००,०००।-
१९६.	२०७७।३।१५	२०७७।३।१६	सीताराम घिमिरे प्र.स.नि., जि.प्र.का. मोरङ अन्तर्गत सी.आर.भी. कटहरी ।	१	४,०००।-
१९७.	२०७७।३।१८	२०७७।३।१९	विश्वनाथ कुर्मी (चौधरी), कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको शा.अ. पदबाट अवकास भई सोही अदालतमा दोभाषेको रूपमा सूचीकृत ।	१	२,००,०००।-
१९८.	२०७७।३।२२	२०७७।३।२४	राम विश्वास मुखिया, वडा सदस्य, यमुनामाई गा.पा. वडा नं. ३, रौतहट र निरगुन पासवान (दुसात), मध्यस्थकर्ता ।	२	१३,०००।-
१९९.	२०७७।३।२३	२०७७।३।२४	राम बालक राय, प्र.नि., इलाका प्रहरी कार्यालय, भीमफेदी, मकवानपुर ।	१	१२,०००।-
२००.	२०७७।३।२९	२०७७।३।२९	प्रकाश सिंह कार्की, प्र.नि., जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलाली र हिमालय विक्रम विष्ट, अधिवक्ता, कैलाली ।	२	५०,०००।-
२०१.	२०७७।३।२९	२०७७।३।२९	खेमराज चौधरी, का.स. (करार), घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कलैया, बारा ।	१	१०,०००।-
२०२.	२०७७।३।२९	२०७७।३।३०	लक्ष्मण रायमाझी, ना.सु., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र खेमराज सापकोटा, लेखापढी व्यवसायी ।	२	३,०००।-
२०३.	२०७७।३।२९	२०७७।३।३०	भुपेन्द्रकुमार सिंह, ले.अ. (छैठौं तह), हरिपुर न.पा., सर्लाही ।	१	४,०००।-
२०४.	२०७७।३।२९	२०७७।३।३०	गोविन्दप्रसाद अधिकारी, प्रमुख मालपोत अधिकृत (उ.स.), रघुवंश कँडेल, शा.अ., नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का, उद्धवप्रसाद सापकोटा, नारायणप्रसाद पोखरेल, ना.सु.हरू र दीपक खनाल, खरिदार, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।	७	८,५०,०००।-
२०५.	२०७७।३।२९	२०७७।३।३०	चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ना.सु., मालपोत कार्यालय, चाबहिल ।	१	१५००।-
घुस (रिसवत) सँग सम्बन्धित जम्मा २०५ मुद्दाहरूमा कुल प्रतिवादी संख्या :				**३४१**	

२.५.२ झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

निम्नलिखित सरकारी कार्यालय, संस्थान र शैक्षिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले सुरु नियुक्ति र बढुवाका लागि पेस गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूका सम्बन्धमा आ.व.

२०७६।७७ मा अनुसन्धान हुँदा झुठा प्रमाणपत्र पेस गरेको तथ्य प्रमाणित हुन आई साबिक भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजहरूलाई साबिक भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

तालिका २.९

झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू

सि.नं.	निर्णय मिति	आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको		शैक्षिक योग्यता र संस्था
			नाम, पद र कार्यालय	संख्या	
१.	२०७६।४।१६	२०७६।४।२३	सुशीलादेवी गौतम, प्रा.वि., शिक्षक, श्री मा.वि., शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं.-२, ठूलोनन्दनगर, कपिलवस्तु।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत ।
२.	२०७६।४।२३	२०७६।५।२	वीरबहादुर बुढा, प्रा.वि., शिक्षक (राहत अनुदान कोटा), चन्द्रसूर्य आधारभूत विद्यालय, सिंजा, जुम्ला ।	१	Intermediate, Bihar School Examination Board, Patna भारत ।
३.	२०७६।४।२३	२०७६।५।४	सलबहादुर बुढा, सवइन्जिनियर, साना सिँचाइ कार्यक्रम, दैलेख ।	१	Diploma in Civil Engineering, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,बल्खु, काठमाडौं ।
४.	२०७६।५।१२	२०७६।५।१७	नन्दलाल तिरुवा, प्रा.वि. शिक्षक (अनुदान/राहत कोटा), भानु मा.वि., शंकरपुर, कञ्चनपुर ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहवाद, उत्तर प्रदेश, भारत।
५.	२०७६।५।१२	२०७६।५।१७	सुरेशबहादुर थापा, प्र.ना.नि., जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तु ।	१	इन्टरमिडिएट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत ।
६.	२०७६।५।१९	२०७६।५।२४	विष्णुकुमारी पराजुली, सहायकस्तर (तृतीय मुखिया) शिक्षिका, पोखरा न.पा., (हाल पोखरा म.न.पा वडा नं. १०) ।	१	मध्यमा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
७.	२०७६।५।२६	२०७६।६।२	विनोदमान राजभण्डारी, प्र.ना.नि., महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोट ।	१	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।
८.	२०७६।५।२६	२०७६।६।२	पशुपति सापकोटा, वरिष्ठ सहायक, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, धर्मपथ, काठमाडौं ।	१	एस.एल.सी., गान्धी उच्च मा.वि., मनोहरा, काठमाडौं ।

९.	२०७६।५।२६	२०७६।६।१	पुष्पा कुमारी के.सी., प्र.ना.नि., इलाका प्रहरी कार्यालय, खैरहनी, चितवन ।	१	इन्टरमिडियट, विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद् पटना ।
१०.	२०७६।६।२	२०७६।६।७	देवराज वि.सी., प्र.ना.नि., क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपालगञ्ज ।	१	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत ।
११.	२०७६।७।१८	२०७६।७।२०	लोकराज बराल, गा.वि.स. सचिव, बिर्तामोड न.पा., झापा ।	१	High School, BOARD OF SECONDARY EDUCATION, ASSAM, भारत।
१२.	२०७६।७।२५	२०७६।७।२७	नरबहादुर रावल, प्र.अ., कफलकट्टेश्वर प्रा.वि., छतिवन, डोटी ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहावाद ।
१३.	२०७६।७।२५	२०७६।७।२७	संतोषकुमार चौधरी, इन्जिनियर (करार), महाराजगंज न.पा., महाराजगंज, कपिलवस्तु।	१	ई-विडिडसम्बन्धी तालिम (E-GP Training), न्यु सिद्धार्थ कम्प्युटर एजुकेशन सेन्टर, नयाँटोल, कपिलवस्तु ।
१४.	२०७६।७।२५	२०७६।८।४	पूर्णवासी यादव (अहिर), अध्यक्ष, वि.व्य.स., जनता मा.वि. सुक्रौली, नवलपरासी ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत ।
१५.	२०७६।७।२५	२०७६।८।४	संगीताकुमारी महतो, प्राथमिक शिक्षक (राहत कोटा), राष्ट्रिय प्रा.वि., लक्ष्मीनिवास गा.वि.स., वडा नं. ८, धनुषा ।	१	प्रा.वि. तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र, जिल्ला सिरहा ।
१६.	२०७६।७।२५	२०७६।८।२	वासुदेव पोखरेल, उप-सम्पादक (तह-७), गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ ।	२	स्नातक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं।
			बैकुण्ठप्रसाद थपलिया, तत्कालीन परीक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।		वासुदेव पोखरेलको प्रमाणपत्र गलत प्रमाणीकरण गरी भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमको कसुर गरेको ।
१७.	२०७६।८।१२	२०७६।८।१६	टेकमान थापा, नि.मा.वि. शिक्षक (राहत), गुरुजजुर मा.वि., रक्षाचौर, दाङ ।	१	मा.वि. तहको स्थायी अध्यापन अनुमति-पत्र, रुकुम जिल्ला ।
१८.	२०७६।८।२६	२०७६।९।१	तिलमाया गुरुङ, शिक्षिका, जनशिशु कल्याण आधारभूत विद्यालय, शुक्लागण्डकी, तनहुँ ।	१	मध्यमा, विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना।
१९.	२०७६।८।२६	२०७६।९।१	राधा किसन थारु., का.स.	१	६ कक्षा, भूकुटी

			(तह-१), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।		नि.मा.वि, झापा ।
२०.	२०७६।८।२६	२०७६।९।१	कृष्णकुमार भण्डारी, फोरमेन (तह-४), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।	१	SLC (Test), कपिलाकोट मा.वि., सिन्धुली ।
२१.	२०७६।८।२६	२०७६।९।१	रामबहादुर मुक्तान, जुनियर हेल्पर (तह-२), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।	१	७ कक्षा, बाघभैरव मा.वि., मकवानपुर ।
२२.	२०७६।८।२६	२०७६।९।१	खेमप्रसाद रिमाल, हेल्पर (तह-२), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।	१	९ कक्षा, मोती मा.वि., झापा ।
२३.	२०७६।८।२६	२०७६।९।१	रामनन्दन राउत यादव, इलेक्ट्रिसियन (तह-३), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, यदुकुवा वितरण केन्द्र, धनुषा ।	१	१० कक्षा, नीलकण्ठ मा.वि., उत्तरगया-५, बोगटीटार, रसुवा ।
२४.	२०७६।८।२६	२०७६।९।१	समसेर तामाङ, हेल्पर (तह-२), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दमक वितरण केन्द्र, झापा ।	१	कक्षा-९(नौ), लक्ष्मीनारायण मा.वि., धरमपुर-८ झापा ।
२५.	२०७६।८।२६	२०७६।९।१	लालु डगौरा, हेल्पर (तह-२), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कुलेश्वर वितरण केन्द्र, काठमाडौं ।	१	७ कक्षा, सरस्वती मा.वि., महुलिया उल्टाखाम, कञ्चनपुर ।
२६.	२०७६।९।३	२०७६।९।७	इन्द्रप्रसाद भट्टराई, नि.मा.वि शिक्षक, जय कालिका मा.वि. बर्दिया ।	१	आई.एस्सी., Bihar School Examination Board (SS), Patna भारत ।
२७.	२०७६।९।३	२०७६।९।११	लक्ष्मी देवी शाह, टाइपिष्ट ना.सु., यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेती अञ्चल, धनगढी ।	१	टेष्ट पास, शारदा मा.वि., हरिपुर, मकवानपुर ।
२८.	२०७६।९।१४	२०७६।९।१७	ज्ञानु रायमाझी, शिक्षक, प्रा.वि., सुनडाँडा, भद्रकाली, सिन्धुली ।	१	हाइस्कुल, विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना ।
२९.	२०७६।९।१४	२०७६।९।१६	सुरेन्द्रबहादुर विष्ट, अध्यक्ष, महेन्द्रनगर नगर विकास समिति ।	१	कक्षा १०, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा, भारत।
३०.	२०७६।९।२४	२०७६।९।२५	अनिता पोखरेल वाग्ले, प्राथमिक शिक्षिका (अस्थायी), जन जौ कुमारी शाही प्रा.वि., मनपाङ, तनहुँ ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत ।
३१.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१४	उदयराज यादव, प्राथमिक शिक्षक, सहिद स्मारक मा.वि., कम्दी, बाँके ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत ।
३२.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१६	जयनारायण प्रसाद साह,	१	बी.ए., मगध

			प्राविधिक अधिकृत, नेपाल टेलिकम ।		विश्वविद्यालय, बोधगया, भारत ।
३३.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१६	शारदा अधिकारी (लामिछाने), प्राथमिक शिक्षक, कुमारी आधारभूत विद्यालय, शुक्लागण्डकी, तनहुँ ।	१	माध्यमिक परीक्षा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत ।
३४.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१६	अरूणकुमार शाह, प्र.नि., नेपाल प्रहरी ।	१	बी.ए., मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, भारत ।
३५.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१७	श्रीप्रसाद पौंडेल, शिक्षक, शिव मा.वि., केशवटार, तनहुँ (हाल प्र.अ., कालिका मा.वि., बन्दीपुर) ।	१	आई.ए., माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहवाद, भारत ।
३६.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१६	निर्मलाकुमारी के.सी., खरिदार, जिल्ला हुलाक कार्यालय, बाँके ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत ।
३७.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१६	धीरेन्द्रकुमार शाही, पूर्व प्र.स.नि., नेपाल प्रहरी ।	१	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भारत ।
३८.	२०७६।११।१	२०७६।११।४	कुवेरप्रसाद उपाध्याय, सहायक चतुर्थ, साझा प्रकाशन शाखा कार्यालय, वीरगंज ।	१	मध्यमा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
३९.	२०७६।११।१	२०७६।११।४	शालिकराम खनाल, अधिकृत, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ।	१	मध्यमा, विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना ।
४०.	२०७६।११।१	२०७६।११।४	खेटराज बराल, प्राथमिक शिक्षक (अस्थायी), चम्पादेवी प्रा.वि., ओखलढुंगा ।	१	मध्यमा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना भारत।
४१.	२०७६।११।१	२०७६।११।७	मुकुन्द प्रसाद उपाध्याय ढकाल, प्र.ना.नि., जिल्ला प्रहरी कार्यालय,ओखलढुङ्गा ।	१	मध्यमा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना ।
४२.	२०७६।११।८	२०७६।११।१३	अंजु रंजितकार, नृत्य कलाकार (तह-५), सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर), जमल, काठमाडौं।	१	कक्षा १० (सेन्टअप), जनज्योति मा.वि., देवचुली न.पा. १५, प्रगतिनगर, नवलपरासी ।
४३.	२०७६।११।८	२०७६।११।१५	इन्द्रसिंह थापा, शिक्षक, सरस्वती मा.वि., छोटी पर्सिया, कञ्चनपुर ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, बाराणसी भारत ।
४४.	२०७६।११।८	२०७६।११।१३	चक्रपाणी भट्टराई, सुपरभाइजर (मेकानिकल)	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी,

			(तह-५), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।		उत्तर प्रदेश, भारत ।
४५.	२०७६।११।८	२०७६।११।१३	गीता अधिकारी, टा.ना.सु., बेंसीसहर न.पा., गण्डकी प्रदेश ।	१	एस.एल.सी., बिहार विद्यालय परीक्षा समित, पटना, भारत ।
४६.	२०७६।११।८	२०७६।११।१३	नरेन्द्रकुमार आले मगर, नृत्य कलाकार, तह-५, सांस्कृतिक संस्थान जमल, काठमाडौं ।	१	कक्षा १०, सिद्धेश्वर मा.वि., बुटवल रुपन्देही ।
४७.	२०७६।११।८	२०७६।११।१५	विष्णुप्रसाद दलाली, प्र.ना.नि., नेपाल प्रहरी ।	१	इन्टरमिडियट, Bihar School Examination Board (SS), Patna, पटना ।
४८.	२०७६।११।१५	२०७६।११।१९	दुतकुमारी गर्बुजा, प्रा.वि.. शिक्षिका, श्री कालिका मा.वि, रघुगंगा -१, तिप्ल्याङ्ग म्याग्दी ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
४९.	२०७६।११।१५	२०७६।११।२०	दीपकबाबु अर्याल, मा.वि. शिक्षक (तृतीय), श्री शान्ति विद्यागृह मा.वि., लैनचौर, काठमाडौं ।	१	B.Sc., मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत, ।
५०.	२०७६।११।१५	२०७६।११।२१	उत्तम कार्की, प्र.ना.नि. (हाल प्र.नि.), प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत ।	१	बी.कम., मगध विश्विवद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत ।
५१.	२०७६।११।१५	२०७६।११।२१	कमला वाग्ले (कोइराला), बाल विकास तह सहयोगी कार्यकर्ता (शिक्षक), कालिका प्रा.वि., शुक्लागण्डकी, तनहुँ ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
५२.	२०७६।११।२२	२०७६।११।२७	कलापति कुमारी शर्मा भन्ने कलापतिदेवी अवस्थी, प्र.अ. (प्राथमिक तह राहत शिक्षक), भूमिराज प्रा.वि., मणिलेक-१, बडम डडेल्धुरा ।	१	हाइस्कुल (H.S.), माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहवाद, उत्तर प्रदेश, भारत ।
५३.	२०७६।११।२२	२०७६।११।२३	पवनदेवी यादव भन्ने पवनदेवी, प्राथमिक शिक्षिका (अस्थायी राहत), युवा प्रा.वि., गोइठी टिकुलिया, महोत्तरी ।	१	स्थायी अध्यापन (प्राथमिक तह) अनुमति-पत्र, धनुषा जिल्ला ।
५४.	२०७६।११।२२	२०७६।११।२३	प्रेमसिंह कार्की, टा.ना.सु., जिल्ला हुलाक कार्यालय कञ्चनपुर ।	१	कक्षा १० (टेष्ट परीक्षा), पञ्चदेव महानन्द मा.वि. रिम, बैतडी ।
५५.	२०७६।११।२२	२०७६।१२।३	छोटेलाल ठाकुर, प्रा.वि.. शिक्षक, राम्चे आधारभूत विद्यालय, मराङ,	१	मध्यमा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड,पटना ।

			म्यादी ।		
५६.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।४	भेषबहादुर पौडेल, इलेक्ट्रिसियन (तह ३), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय वर्कसप, हेटौंडा।	१	९ कक्षा, त्रिभुवन मा.वि., हेटौंडा ।
५७.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।७	महंथ मण्डल, सुपरभाइजर (तह ५), नेपाल विद्युत प्राधिकरण ।	१	मध्यमा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत ।
५८.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।७	नारायण शर्मा, मा.वि. शिक्षक, साझापुर उच्च मा.वि., मेघौली, चितवन ।	१	स्नातक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु ।
५९.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।७	जितेन्द्र कुमार झा, मा.वि. शिक्षक, सूर्योदय उच्च मा.वि., श्रीनगर, हुम्ला ।	१	बी.एस्सी. (एच), बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, लालुनगर मध्येपुरा, बिहार ।
६०.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।७	रामनारायण यादव, प्रा.वि.. शिक्षक, श्री मा.वि. लगडी गदियानी, सिराहा ।	१	मेट्रिक (एस.एल.सी.), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारत ।
६१.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।७	शंकरबहादुर तामाङ, इलेक्ट्रिसियन (तह ३), नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौंडा वितरण केन्द्र हेटौंडा ।	१	कक्षा ८, त्रिभुवन मा.वि., नवलपुर, हेटौंडा ।
६२.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।७	लोकनाथ खनाल, हेल्पर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ग्रिड महाशाखा, चौकीटोल, हेटौंडा ।	१	कक्षा ९, नेपाल मा.वि. अमलेखगञ्ज, बारा ।
६३.	२०७६।१२।३	२०७६।१२।७	हेलन गुरुङ, का.स., भानु न.पा.,।	१	कक्षा ८, हिमालय बोर्डिङ स्कुल, चुँदी, तनहुँ ।
६४.	२०७६।१२।१०	२०७७।१।२	प्रभात झवाली, अधिकृतस्तर छैठौं (प्राविधिक) कम्प्युटर अधिकृत, सिद्धार्थनगर न.पा., रुपन्देही ।	१	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत ।
६५.	२०७६।१२।१०	२०७७।२।५	राजनसिंह भण्डारी, प्र.ना.नि., नेपाल प्रहरी ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहवाद, उत्तर प्रदेश, भारत ।
६६.	२०७७।१।८	२०७७।१।३१	विश्वनाथ पुडासैनी, इलेक्ट्रिसियन (तह-३), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्रसारण ग्रिड महाशाखा, हेटौंडा ।	१	कक्षा-८, श्री आधुनिक राष्ट्रिय मा.वि., हेटौंडा ।
६७.	२०७७।१।८	२०७७।२।५	शंकर थापा, इलेक्ट्रिसियन (तह-३), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा ।	१	कक्षा-५ नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि., अमलेखगञ्ज, बारा ।

६८.	२०७७।१।८	२०७७।२।५	धनबहादुर रुम्बा थापा मगर, हेल्पर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौंडा वितरण केन्द्र, हेटौंडा ।	१	कक्षा ८, जनता मा.वि. असनपुर, सिराहा ।
६९.	२०७७।१।१५	२०७७।२।८	चन्द्रविन सिंह, माध्यमिक शिक्षक श्री सरस्वती उच्च मा.वि., सीमा-४ जाजरकोट ।	१	एम.ए. मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, भारत ।
७०.	२०७७।१।१५	२०७७।२।५	दिव्यमणी ज्ञवाली, प्र.अ., शान्ति विद्याश्रम उ.मा.वि., ललितपुर ।	१	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।
७१.	२०७७।१।२४	२०७७।२।७	रत्नबहादुर थिङ्ग, इलेक्ट्रिसियन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कुलेखानी दोस्रो (निबुवाटार) हेटौंडा ।	१	कक्षा ८, आधुनिक राष्ट्रिय मा.वि. हेटौंडा-४, मकवानपुर ।
७२.	२०७७।१।२४	२०७७।२।८	ध्रुवबहादुर के.सी., प्र.स.नि., नेपाल प्रहरी ।	१	आई.ए., त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु, काठमाडौं ।
७३.	२०७७।२।२	२०७७।२।९	चक्रबहादुर कुँवर, वि.नि., जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलाली ।	१	प्रवीणता प्रमाणपत्र (इन्टरमिडियट एजुकेसन), माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद, भारत ।
७४.	२०७७।२।२२	२०७७।२।२७	कान्छिमाया थिङ्ग, जुनियर हेल्पर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डिजेल केन्द्र, चौकीटोल, हेटौंडा ।	१	कक्षा ५ (पाँच), बुद्ध नि.मा.वि., पान्तले, मकवानपुर ।
७५.	२०७७।२।२९	२०७७।३।३	भुवन गिरी, प्राविधिक सहायक (पाँचौं तह), नागार्जुन न.पा.,काठमाडौं ।	१	मध्यमा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना ।
७६.	२०७७।३।१८	२०७७।३।२१	नन्दप्रसाद फुयाल, का.स., नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौंडा वितरण केन्द्र, हेटौंडा ।	१	कक्षा ८, श्री जनता मा.वि., सिमराढी गढी, धनुषा ।
७७.	२०७७।३।१८	२०७७।३।२२	महन्जी साह, प्रा.वि.. शिक्षक, श्री राष्ट्रिय प्रा.वि., धमौरा, महोत्तरी ।	१	स्थायी अध्यापन अनुमति-पत्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषा ।
७८.	२०७७।३।१८	२०७७।३।२५	प्रेमबहादुर रैकाल, प्रहरी जवान, नेपाल प्रहरी ।	१	कक्षा ८, श्री गणेश मा.वि., भुर्सा, कञ्चनपुर ।
७९.	२०७७।३।१८	२०७७।३।२८	सन्तप्रसाद कुर्मी, अध्यक्ष, वि.व्य.स., श्री सिक्टहन मा.वि., रुपन्देही ।	१	हाइस्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहावाद, उत्तरप्रदेश, भारत ।
८०.	२०७७।३।२२	२०७७।३।२३	पवित्रा अधिकारी, नर्स एड, कान्ति बाल अस्पताल ।	१	एस.एल.सी., राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा

					नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुर ।
८१.	२०७७।३।२२	२०७७।३।२३	लोकबहादुर कामी, नगर प्र.स.नि. (सहायकस्तर चौथो), पोखरा म.न.पा ।	१	कक्षा १० (टेष्ट परीक्षा), इन्द्र राज्यलक्ष्मी मा.वि., कास्की ।
८२.	२०७७।३।२२	२०७७।३।२३	रामप्रसाद भट्टराई, सहायकस्तर चौथो, पोखरा म.न.पा, कास्की	१	कक्षा-१० (टेष्ट परीक्षा), श्री भानुभक्त आचार्य मा.वि., गल्याङ्, स्याङ्जा ।
८३.	२०७७।३।२२	२०७७।३।२३	यमुना श्रेष्ठ, सहायकस्तर चौथो, पोखरा म.न.पा, कास्की	१	कक्षा-१०, भद्रकाली मा.वि., कुँडहर,पोखरा ।
८४.	२०७७।३।२२	२०७७।३।२८	पुष्पा गुरुङ, प्राथमिक शिक्षक, श्री जय नेपाल आधारभूत विद्यालय/ प्रा.वि., धरमपानी, तनहुँ	१	हाइस्कुल (H.S.), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना ।
८५.	२०७७।३।२२	२०७७।३।३०	रमेशबहादुर सिंह, प्र.ना.उ., नेपाल प्रहरी ।	१	शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूमा र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति सच्याई ढाँटी झुठा विवरण पेस गरेको ।
झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८५ मुद्दाहरूमा कुल प्रतिवादी संख्या :				**८६**	

२.५.३ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरीमध्ये अनुसन्धान हुँदा देहायबमोजिमका कर्मचारीहरूले भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा २० (१) बमोजिमको कसुर गरेको तथ्य प्रमाणित हुन आएकोले सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम सजाय हुन र दफा २०(२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम गैरकानूनी सम्पत्तिसमेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ । क्र.सं. ७, ११ र १६ बाहेकका अन्य सबै कर्मचारीहरूको हकमा साबिक भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३, दफा १६ग तथा दफा २९ बमोजिम सजाय हुन र दफा १६ग. तथा दफा २९ बमोजिम गैरकानूनी सम्पत्ति जफत हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ ।

क्र. सं.	निर्णय मिति	आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको नाम र संख्या			बिगो (रु.) (स्रोत नखुलेको सम्पत्ति)
			मुख्य प्रतिवादीको नाम, पद र कार्यालय	सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी	संख्या	
१.	२०७६।७।२५	२०७६।८।१	चिरञ्जीवी थापा, जेलर, कारागार कार्यालय, भीमफेदी, मकवानपुर ।	निजकी पत्नी गोमा कट्टेल थापा ।	२	१,१३,६०,४१०।९५

२.	२०७६।८।५	२०७६।८।१०	मदन प्रसाद गुप्ता, ना.सु., मालपोत कार्यालय, सिमरा, बारा ।	निजकी पत्नी रिता देवी, छोराहरू विक्की गुप्ता, रकी गुप्ता एवं अन्य व्यक्तिहरू कविता कुमारी, निरजकुमार गुप्ता, राजेशकुमार गुप्ता, जुगुलीप्रसाद, जगतनारायण प्रसाद यादव ।	९	१४,८१,८९,०२३।-
३.	२०७६।८।२४	२०७६।८।२७	कृष्णबहादुर बस्नेत, प्रमुख भन्सार अधिकृत, तातोपानी भन्सार कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक ।	निजकी पत्नी सबिता गौली बस्नेत, निजको जेठान नवीनकुमार गौली, नवीनकुमार गौलीकी श्रीमती सकुन्तला गौली र छोरा शुलभ गौली ।	५	१०,५६,९१,६०९।९१
			नवीनकुमार गौली ।	निजकी पत्नी सकुन्तला गौली र छोरा शुलभ गौली ।		९,२१,५२,७९२।-
४.	२०७६।९।१४	२०७६।९।१८	राजेन्द्र ढुङ्गाना, उ.स., अर्थ मन्त्रालय ।	निजकी पत्नी मधु कोइराला (ढुङ्गाना) ।	२	४,६८,४८,५५६।४५
५.	२०७६।१०।१३	२०७६।१०।१६	राजेन्द्र बस्नेत, का.स.,मालपोत कार्यालय,चावहिल ।	निजकी आमा टुकु कुमारी बस्नेत, पत्नी सीता बस्नेत र भतिजा कृपा बस्नेत ।	४	८,९८,५८,६१३।-
६.	२०७६।११।१	२०७६।११।५	जितेन्द्रकुमार चौधरी, डिभिजन प्रमुख (सि.डि.इ), डिभिजन सडक कार्यालय, विराटनगर, मोरङ ।	निजकी पत्नी किरण चौधरी र छोरा अभिषेक चौधरी ।	३	३,९९,४४,३४२।-
७.	२०७६।१२।१०	२०७७।१।३	राजकुमार ढकाल, एक्स्रे टेक्निसियन, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौं ।	निजकी पत्नी निरज घिमिरे र राममणी लामिछाने ।	३	२,००,०२,८८६।६५

८.	२०७७।२।२	२०७७।२।७	ऋषिराम अर्याल, कार्यकारी अधिकृत, टोखा न.पा. ।	निजकी पत्नी लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्याल र छोराहरू सुशील अर्याल, सुनील अर्याल ।	४	१७,८३,४१,५७९।-
९.	२०७७।२।१५	२०७७।२।२०	बद्रीराज ढकाल, मालपोत अधिकृत, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुर ।	निजकी पत्नी सिर्जना अर्याल ढकाल र जेठान नाताका नवराज अर्याल ।	३	१०,२७,५८,४६१।—
१०.	२०७७।२।२२	२०७७।२।२७	राजेन्द्र काफ्ले, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय,भक्तपुर ।	निजकी पत्नी सुशीला काफ्ले ।	२	५,४३,२७,०९९।९९
११.	२०७७।३।११	२०७७।३।१५	युगल किशोर ठाकुर, लेखापाल, मालपोत कार्यालय, सिमरा ।	—	१	३,०४,९४,३०८।-
१२.	२०७७।३।११	२०७७।३।१६	राजकुमार शाक्य, सि.डि.इ. (आयोजना प्रमुख), संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, खोटाङ (हाल खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग,काठमाडौं) ।	निजकी पत्नी अल्का शाक्य र भान्जी नाताकी प्रभा शाक्य ।	३	१०,७७,५०,४५३।–
१३.	२०७७।३।११	२०७७।३।१६	टहलबहादुर कार्की, फोरमेन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।	—	१	१,०९,८७,६५८।-
१४.	२०७७।३।१५	२०७७।३।१९	भरतराज आचार्य, इन्जिनियर, सडक विभागअन्तर्गत ।	निजकी पत्नी रितादेवी खनाल आचार्य ।	२	३,२१,६२,४८०।-
१५.	२०७७।३।१८	२०७७।३।२२	चन्द्र नारायण यादव, सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर, सडक विभाग (हाल अवकाश प्राप्त) ।	निजकी पत्नी राधा कुमारी यादव ।	२	१,८५,११,७२८।-
१६.	२०७७।३।१८	२०७७।३।२३	पूर्णप्रसाद उपाध्याय, सि.डि.इ., खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत क्षेत्रीय आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, नेपालगंज ।	निजकी पत्नी दुर्गा खनाल रिमाल ।	२	३,१०,२७,१५३।-

१७.	२०७७।३।२२	२०७७।३।२५	जितेन्द्रराज शाक्य, सि.डि.इ., सडक विभागअन्तर्गत हाल मध्यपहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग सडक आयोजना तुलसीपुर दाङ ।	निजकी पत्नी मिथिला शाक्य ।	२	२,२५,०४,०१०।७८
१८.	२०७७।३।२९	२०७७।३।३०	मनप्रसाद रेग्मी, उ.स., बाँसगढी न.पा., बर्दिया (शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा) ।	निजकी पत्नी पम्फादेवी पाण्डेय र छोरी सन्ध्या रेग्मी ।	३	४,५४,३३,६९८।-
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेका १८ मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या :					**५३**	

२.५.४ सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

आ.व. २०७६/७७ मा तपसिलका उजुरीहरू उपर अनुसन्धान हुँदा तपसिलबमोजिमका राष्ट्रसेवकले भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरूलाई उक्त दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुनका साथै अन्य कसुरसमेत गरेकोमा सोहीबमोजिमको सजाय र राष्ट्रसेवकसँग मिलेमतो गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई सोही उपदफामा व्यवस्थित सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

सि.नं.	उजुरी	अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको व्यहोरा	निर्णय मिति, आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको		भ्र.नि. ऐन, २०५९ बमोजिम		
				नाम	संख्या	कसुर	सजाय मागदाबी	बिगो (रु.)
१.	जिल्ला वन कार्यालय रुकुमका स.व.अ. विनोदप्रसाद कानुले नक्कली इजाजतपत्र तयार गरी जिल्लाभित्रका जडिबुटीहरूको चोरी निकासी गराई ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला वन कार्यालय रुकुमका स.व.अ. विनोदप्रसाद कानुले नक्कली चलानी नम्बरहरू राखी कुनै राजस्व दस्तुर सरकारी कोषमा दाखिला नगरी नगराई दुर्गादीप इन्टरप्राइजेज, काठमाडौंका प्रो. दुर्गबहादुर खड्का, दीपक जडिबुटी सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, सुर्खेतका प्रो. मानबहादुर वली र नेपाल हर्बल प्रोसेसिङ प्लान्ट, बाँकेका प्रो. लालबहादुर वलीसँगको मिलेमतोमा जडिबुटी संकलन इजाजतलगायत कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा गलत ढंगले जडिबुटी निकासी इजाजतपत्र तयार गरी जडिबुटी निकासी गरी गराई रु. ६,१४,७३०।- बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति (जडिबुटी) हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ।	२०७६।४।१६, २०७६।४।२१	विनोदप्रसाद कानु, स.व.अ., जिल्ला वन कार्यालय, रुकुम ।	४	दफा ९ र दफा १७	दफा ९, दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) (ङ)	६,१४,७३०।-
				दुर्गबहादुर खड्का, प्रो., दुर्गादीप इन्टरप्राइजेज, काठमाडौं ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,६८,६४०।-
				मानबहादुर वली, प्रो., दिपक जडिबुटी सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, सुर्खेत ।		ऐ	ऐ	१,१८,०४०।-
				लालबहादुर वली, प्रो., नेपाल हर्बल प्रोसेसिङ प्लान्ट, बाँके ।		ऐ	ऐ	३०,०००।-
२.	साबिक बदालकोट गा.वि.स. वडा नं. २, कालिकोट बस्ने कुलबहादुर शाहीले निजकी छोरी किस्मता	द्वन्द्वपीडिहरूको हकमा उपलब्ध गराएको राहत रकम दोहोरो खाने बदनियतले कुलबहादुर शाहीले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा परी निजकी एउटी मात्र छोरी किस्मताकुमारी शाहीको मृत्यु भएकोमा	२०७६।४।१६, २०७६।४।२४	गणेशप्रसाद रिजाल, गा.वि.स. सचिव, बदालकोट गा.वि.स. (हाल वडा सचिव (खरिदार), भैरवी गा.पा. वडा नं. ३, दैलेख) ।	२	दफा ९ र दफा १७	दफा ९, दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) (ङ)	१०,००,०००।-

	कुमारी शाहीको द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएकोमा फरकफरक नामबाट सिफारिस बनाई राज्यको रु. दश लाख दोहोरो राहत रकम भुक्तानी लिएको भन्नेसमेत ।	निजको उपनाम सुनीता शाहीको नामसमेत राहत तथा पुन:स्थापना इकाइको कार्यदलमा बेपत्तातर्फ समावेश गराई गा.वि.स. सचिव गणेशप्रसाद रिजालसँग मिलेमतो गरी निज सुनीता शाहीको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र एवं राहत उपलब्ध गराइदिनु हुन भन्ने किटानी सिफारिसपत्रसमेत बनाई पेस गरी नेपाल सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई राहतस्वरूप उपलब्ध गराएको रकम रु. १०,००,०००।- दोहोरो भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानि पुऱ्याएको ।		कुल बहादुर शाही, साबिक बदालकोट गा.वि.स., वडा नं. २ ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१०,००,०००।—
३.	जिल्ला खेलकुद विकास समिति, मुगुका तत्कालीन अध्यक्ष लालबहादुर रावत र कोषाध्यक्ष हस्तबहादुर शाहीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट महाकाली नमुना उच्च मा.वि., श्रीनगरको खेल मैदान निर्माणको लागि विनियोजित रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला खेलकुद विकास समिति, मुगुमा आ.व. २०७०।७१ मा महाकाली नमुना उ.मा.वि., श्रीनगरको खेल मैदान निर्माणमा विनियोजित रकम रु. १,५०,०००।- प्रतिवादीहरू लालबहादुर रावत र हस्तबहादुर शाहीले मिति २०७१।१।२५ मा समितिको बैंक खाताबाट निकाली रु.३०,०००।– मात्र विद्यालयलाई पेश्की दिई बाँकी रकम रु.१,२०,०००।– विद्यालयलाई उपलब्ध नगराई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण रकम रु. १,५०,०००।- खर्च देखाई हिसाब मिलान गरेको र करिब ४ वर्षपछि उजुरी परेपश्चात् उक्त रकम विद्यालयको नाममा जम्मा गरेको भए तापनि सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतसाथ खाईमासी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले उक्त कार्य गरेको ।	२०७६।५।५, २०७६।५।१५	लालबहादुर रावत अध्यक्ष र हस्तबहादुर शाही, कोषाध्यक्ष, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, मुगु ।	४	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र ३(१)(घ)	१,२०,०००।-
				बालकृष्ण खरेल लेखापरीक्षक ।		दफा १९ (१)	दफा १९ (१)	
				वीरेन्द्रजङ्ग राना क्षेत्री, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयारकर्ता ।		दफा १९ (१) को कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा १९ (१)	
४.	सुलक्षणा मा.वि.,	सुलक्षणा मा.वि.का स्थायी शिक्षक तथा	२०७६।५।१२,	हरिराम भण्डारी, स्थायी	३	दफा १७	दफा १७, दफा ३	२३,९९९।६७

	विदुरका प्र.अ. हरिराम भण्डारीले स्थायी शिक्षक भई अध्यापन गर्दाको बखत ३ वर्षे बेतलबी बिदा लिई वैदेशिक रोजगारमा गएको, सेवानिवृत्त हुने समयमा सो अवधिसमेत गणना गरेको र सोसम्बन्धी कागजात नष्ट गरेको भन्नेसमेत ।	तत्कालीन प्र.अ. हरिराम भण्डारी २०६३।४।२१ देखि पटक-पटक गरी ३ वर्ष असाधारण बिदा लिई मलेसियामा काम गर्न गएको र रोजगारबाट फर्केपश्चात पुनः सोही विद्यालयमा २०६६।३।२६ देखि शिक्षण सेवा गरी २०७१।८।१ गते राजीनामा दिई सेवानिवृत्त भएकोमा सोही विद्यालयमा शिक्षक हुँदा बिदासम्बन्धी कागजात नष्ट गरी सेवानिवृत्त हुने समयमा सो अवधिसमेत गणना गरी गराई लाभ तथा सेवासुविधा लिएको । निजलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि विद्यालयले तयार पारेको कागजातमा निजले बेतलबी बिदा नलिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको, उक्त बिदाको अभिलेख राख्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत निजको बिदा नलिएको भनी प्रमाणित गरेको र सोही आधारमा विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट निजले सेवानिवृत्त सेवासुविधा लिई बदनियतसाथ नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कसुर गरेको ।	२०७६।५।२०	शिक्षक तथा तत्कालीन प्र.अ., सुलक्षणा मा.वि., विदुर न.पा. वडा नं. ९ नुवाकोट ।			(१) र ३(१)(क)	
				केशवबहादुर बस्नेत, स्थायी शिक्षक, सुलक्षणा मा.वि., विदुर न.पा. वडा नं. ९ नुवाकोट ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)(क)	२३,९९९।६७
				कुमारप्रसाद तिमिल्सिना, वि.नि., जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विदुर, नुवाकोट ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)(क)	२३,९९९।६७
५.	जिल्ला तेह्रथुम साबिक दाँगपा गा.वि.स. का सचिव मणिप्रसाद राईले मृतक व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरी खाइमासेको भन्नेसमेत ।	तेहथुम जिल्लाको साबिक दाँगपा गा.वि.स. सचिवको पदमा कार्यरत रहँदा मणिप्रसाद राईले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यसँग सम्बन्धित जम्मा रु.२,०९,७००।- तत्कालीन जि.वि.स., तेह्रथुमबाट भुक्तानी लिई नक्कली भरपाई तयार गरी झुठा कागजातको आधारमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति हिनामिना, हानि	२०७६।५।१२, २०७६।५।१९	मणिप्रसाद राई, गा.वि.स. सचिव, दाँगपा गा.वि.स., तेहथुम ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	२,०९,७००।-

		नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरे-गराएको ।						
६.	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत बोलपत्र आह्वान भई निर्माण व्यवसायी सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी.सँग ठेक्का सम्झौता भएको (ठे.नं. DUDBC/KATHMANDU/NCB WORKS/E-BID-६-०७०७१) कपन स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको सुरु ठेक्का अवधि समाप्त भए पश्चात पनि सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेको भन्नेसमेत ।	कपन स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत बोलपत्र आह्वान भएको ठे.नं. DUDBC/KATHMANDU/NCBWORKS/E-BID-६-०७०-७१ मा निर्माण व्यावसायी सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी.ले बैंकका कर्मचारीहरूसँगको मिलोमतोमा नक्कली बैंक जमानतहरू प्राप्त गरी उक्त जमानतहरूको आधारमा ठेक्का प्राप्त गरी सम्झौतासमेत गरेको, सम्झौतापछि ढिलो गरी कार्यादेश बुझेको, Insurance, Work Schedule र स्पेसिफिकेसन अनुसारको Quality Assurance Plan (QAP) नबुझाई निर्माण कार्य नै संचालन नगरेको र सम्झौताको सर्तहरूविपरीत निर्माण सम्पन्न हुने मिति समाप्त भएपछि नयाँ कार्यादेश र पूर्ण अवधि म्याद थपेमा मात्र निर्माण कार्य गर्ने, मूल्यवृद्धि नपाएमा निर्माण कार्य नगर्ने भन्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण कुराहरू गरेको र डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन डिभिजन प्रमुखले बदनियतपूर्वक मिलोमतोमा उक्त ठेक्काको सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीका थुप्रै लापरबाहीहरूमा उदासीन देखिई सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७६।५।१२, २०७६।५।१९	टीकाप्रसाद दुलाल, शाखा प्रबन्धक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. शाखा कार्यालय, चरिकोट ।	६	दफा ९ र दफा १७	दफा ९, दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ १ (ङ)	६,१०,०००।-
				नवराज खत्री, सहायक प्रबन्धक तथा प्रल्हाद खड्का, कर्जा इन्चार्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., शाखा कार्यालय, चरिकोट		ऐ	दफा ९, दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च)	१४,८१,०००।-
				बुद्धि सागर थापा, डिभिजन प्रमुख, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च)	११,२७,४४०।-
				उमेशकुमार भण्डारी, मेनेजिङ डाइरेक्टर, ब्रम्हायणी निर्माण सेवा र अर्जुनबहादुर थापा, प्रोपाइटर सोवर्ण निर्माण सेवा ।		दफा ८ (४)	दफा ८(४)	३०,२२,१००।-
७.	साबिक तिलाहार गा.वि.स., पर्वतमा विभिन्न व्यक्ति, संस्था	साबिक तिलाहार गा.वि.स., पर्वतको आ.व. २०६८।६९ को लक्षित कार्यक्रमको बाख्रापालनतर्फको सरकारी रकम रु.	२०७६।५।१२, २०७६।५।१७	लिलप्रसाद श्रेष्ठ, गा.वि.स. सचिव, तिलाहार गा.वि.स., पर्वत ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ख)	४०,०००।-

	र कर्मचारीसमेतले लिएको पेश्की फछ्यौंट नगरेको तथा तत्कालीन सचिव लिलप्रसाद श्रेष्ठले अन्य व्यक्तिको नाममा रकम निकालेको भन्नेसमेत ।	४०,०००।– अमिन खाँको नाममा पेश्की चढाई तत्कालीन गा.वि.स. सचिव लिलप्रसाद श्रेष्ठ र मोदी गा.पा. वडा नं. ६ बस्ने चित्रबहादुर बस्नेत क्षेत्रीले मिलेमतो गरी रकम बाँडेर लिई रु.४०,०००।– बदनियतपूर्वक हिनामिना, हानि नोक्सानी गरेको । हानि नोक्सानी गरेको बिगो रु. ४०,०००।– मध्ये रु. १५,०००।– प्रतिवादी चित्रबहादुर बस्नेत क्षेत्रीले अनुसन्धानको क्रममा २०७६।२।२ गते मोदी गा.पा.को खातामा जम्मा गरेको ।		चित्रबहादुर बस्नेत क्षेत्री, मोदी गा.पा., वडा नं.६		दफा १७ बमोजिमको कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ख)	४०,०००।–
८.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले जितेन्द्रप्रसाद कुर्मीसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु.२,००,०००।– गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई प्रतिवादी नागेन्द्र प्रसादसमेतको मिलेमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट प्रतिवादी जितेन्द्रप्रसाद कुर्मीलाई जगरनाथ गा.पा. अन्तर्गतको श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. जमुनियाँमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा तलब भत्ताबापत रु.४,२६,५६०।- भुक्तानी दिई खाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।१९, २०७६।६।१	जितेन्द्रप्रसाद कुर्मी, शिक्षक (राहत कोटा), श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि., जमुनिया, पर्सा	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३(१)(ङ)	६,२६,५६०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३(१)(ङ)	६,२६,५६०।-
				नागेन्द्र प्रसाद, प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि., जमुनियाँ, पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३(१) र दफा ३(१)(घ)	४,२६,५६०।—
९.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले फिरोज आलमसँग विभिन्न	२०७६।५।१९, २०७६।६।१	फिरोज आलम, राहत शिक्षक, श्री मदर्सा इस्लामिया दारुल उल्लुम,	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३	३,३८,८५०।-

	शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	दस्तुरहरूको बहानामा रु. २,२०,०००।– गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर प्रतिवादी महेशप्रसाद यादवसमेतको मिलेमतोमा नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा.अन्तर्गतको श्री मदर्सा इस्लामिया दारुल उल्लुम पाण्डेपुर विद्यालयमा फिरोज आलमलाई शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७५।७६ मा निजले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी रु.१,१८,८५०।– भुक्तानी गरी गराई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		पाण्डेपुर, पर्सा ।			(१) (घ)	
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,३८,८५०।-
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि., सेढवा विर्ता, पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	१,१८,८५०।
१०.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले हकिम अन्सारीसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु.३,९०,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर प्रतिवादी महेशप्रसाद यादवसमेतको मिलेमतोमा नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा.अन्तर्गतको श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर, सिरामा हकिम अन्सारीलाई शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज हकिम अन्सारीसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी रु. ३,१४,११०।— भुक्तानी गरी गराई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।१९, २०७६।६।१	हकिम अन्सारी, प्र.अ., श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर सिरा, पर्सा ।	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	७,०४,११०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	७,०४,११०।-
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि., सेढवा बिर्ता, पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,१४,११०।-

११.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले लालबाबु साह गोल्दारसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. २,८०,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर श्री जनसेवा प्रा.वि. जगरनाथपुर सिराका प्र.अ. हकिम अन्सारी र भू.पू. प्र.अ. महेशप्रसाद यादवसमेतको मिलेमतोमा नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा.अन्तर्गतको श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर, सिरामा लालबाबु साह गोल्दारलाई शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज लालबाबु साह गोल्दारसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी रु. २,१९,०३०।- भुक्तानी गरी गराई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।१९, २०७६।६।१	लालबाबु साह गोल्दार, शिक्षक, श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर सिरा	४	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	४,९९,०३०।-
				राजेश्वर प्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	४,९९,०३०।-
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि., सेढवा बिर्ता, पर्सा र हकिम अन्सारी, प्र.अ., श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर सिरा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	२,१९,०३०।-
१२.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले वीरेन्द्र महरा चमारसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) रु. ४,००,०००।- लिएर श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर, सिराका प्र.अ. हकिम अन्सारी र भू.पू. प्र.अ. महेशप्रसाद यादवसमेतको मिलेमतोमा नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई सोही गलत कागजातहरूका आधारमा श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर, सिरामा	२०७६।५।२४, २०७६।६।१	वीरेन्द्र महरा चमार, शिक्षक, श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर, सिरा	४	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,८५,३६०।-
				राजेश्वर प्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,८५,३६०।-
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि., सेढवा बिर्ता, पर्सा र हकिम अन्सारी, प्र.अ., श्री		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र	१,८५,३६०।-

		कार्यरत नै नरहेका निज वीरेन्द्र महरा चमारसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, जगरनाथपुरबाट बदनियतसाथ निकासा गरी गराई श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर, सिराबाट निज वीरेन्द्र महरा चमारलाई आ.व. २०७४।७५ मा रु.१,८५,३६०।- तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर सिरा ।			दफा ३ (१) (घ)	
१३.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले शिक्षकको पदमा नियुक्ति नै प्राप्त नगरेकी बविताकुमारी देवीलाई विद्यालयका प्र.अ. हकिम अन्सारीसँगको सहयोगमा श्री जनसेवा प्रा.वि. जगरनाथपुर सिरामा शिक्षिकाको रूपमा कामकाजमा लगाई निजसमेतले कार्यरत रहेको विद्यालयबाट तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आ.व. २०७५।७६ को पहिलो चौमासिकमा तलब भत्ता निकासा गरी गराई रु.१,१८,८५०।– भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।२४, २०७६।६।१	बबिता कुमारी देवी, शिक्षिका, श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर सिरा ।	३	दफा १५ र दफा १७	दफा १५, दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३(१)(घ)	१,१८,८५०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	१,१८,८५०।—
				हकिम अन्सारी, प्र.अ., श्री जनसेवा प्रा.वि.., जगरनाथपुर सिरा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३(१) र दफा ३(१)(घ)	१,१८,८५०।—
१४.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले उषाकुमारी रामसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) रु.५०,०००।- लिएर विद्यालयका प्र.अ. हकिम अन्सारीको सहयोगबाट उषाकुमारी रामलाई नक्कली	२०७६।५।२४, २०७६।६।१	उषाकुमारी राम, बालविकास सहयोगी, श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर सिरा ।	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	८०,०००।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	८०,०००।-

	नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	तथा गलत कागजातहरूका आधारमा श्री जनसेवा प्रा.वि., जगरनाथपुर, सिरामा बालविकास सहयोगी (शिक्षिका) को रूपमा कामकाजमा लगाई जगरनाथपुर गा.पा.बाट तलब भत्ता बापतका रकम निकासा गरी गराई आ.व. २०७५।७६ को पहिलो चौमासिकमा रु. ३०,०००।- भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		हकिम अन्सारी, प्र.अ., श्री जनसेवा प्रा.वि. जगरनाथपुर सिरा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ख)	३०,०००।—
१५.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले भूतपूर्व प्र.अ. महेशप्रसाद यादवको सहयोगमा रामवेलासप्रसाद पटेलसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु.३,००,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा.अन्तर्गतको श्री राम प्रा.वि. पिपरडाढीमा शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज रामवेलासप्रसाद पटेल समेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. ४,०७,५९०।- तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।२४, २०७६।६।१	रामवेलासप्रसाद पटेल, प्र.अ., श्री राम प्रा.वि., पिपरडाढी	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	७,०७,५९०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	७,०७,५९०।-
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., नेपाल राष्ट्रिय मा.वि., सेढवा बिर्ता, पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	४,०७,५९०।-

१६.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले हरिओमकुमार साहसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. २,७५,०००। गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई विद्यालयका प्र.अ. रामवेलासप्रसाद पटेल र भू.पू. प्र.अ. महेशप्रसाद यादवको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्री राम प्रा.वि. पिपरडाढीमा शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज हरिओमकुमार साहसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. ३,०४,२१०।— तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	हरिओमकुमार साह, शिक्षक, श्री राम प्रा.वि., पिपरडाढी, पर्सा ।	४	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,७९,२१०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,७९,२१०।-
				रामवेलासप्रसाद पटेल, प्र.अ., श्री राम प्रा.वि., पिपरडाढी, पर्सा र श्री महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., नेपाल राष्ट्रिय मा.वि., सेढवा बिर्ता, पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,०४,२१०।-
१७.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले उमाशंकर यादवसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. ४,००,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई विद्यालयका प्र.अ. रामवेलासप्रसाद पटेल र भू.पू. प्र.अ.	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	उमाशंकर यादव, शिक्षक, श्री राम प्रा.वि., पिपरडाढी, पर्सा ।	४	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	७,०४,२१०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	७,०४,२१०।-
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व		दफा १७	दफा २२ को	३,०४,२१०।-

	गरेको भन्नेसमेत ।	महेशप्रसाद यादवको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्री राम प्रा.वि. पिपरडाढीमा शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज उमाशंकर यादवसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. ३,०४,२१०।— तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि., सेढवा बिर्ता, पर्सा र रामवेलासप्रसाद पटेल, प्र.अ., श्री राम प्रा.वि., पिपरडाढी, पर्सा ।		बमोजिमको कसुरमा मतियार	प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	
१८.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले रुवीकुमारीसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. ५०,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई विद्यालयका प्र.अ. रामवेलासप्रसाद पटेलको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्री राम प्रा.वि. पिपरडाढीमा बाल विकास सहयोगीको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज रुवी कुमारीसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	रुवीकुमारी, बाल विकास सहयोगी, श्री राम प्रा.वि. पिपरडाढी -३ पर्सा ।	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	१,०४,०००।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साख ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	१,०४,०००।-
				रामवेलास प्रसाद पटेल, प्र.अ., श्री राम प्रा.वि. पिपरडाढी पर्सा		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	५४,०००।-

		विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. ५४,०००।— तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।						
१९.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले रमेश शर्मासँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. ३,५०,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई विद्यालयका प्र.अ. नागेन्द्र पटेल भन्ने नागेन्द्र प्रसादको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्री राम प्रा.वि. पिपरडाढीमा शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज रमेश शर्मासमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु.३,०४,२१०।- तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	रमेश शर्मा, शिक्षक, श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. पाण्डेपुर पर्सा ।	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,५४,२१०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,५४,२१०।-
				नागेन्द्र पटेल भन्ने नागेन्द्र प्रसाद, प्र.अ., नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. जमुनिया पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,०४,२१०।-
२०.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले दुलारचनप्रसाद कुर्मीसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. ३,००,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	दुलारचनप्रसाद कुर्मी, शिक्षक, श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. पिडारीगुठी पर्सा ।	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,१९,०३०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा		दफा ३ (१) र	दफा १७, दफा ३	५,१९,०३०।-

	प्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	(रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई विद्यालयका भूपू प्र.अ. महेशप्रसाद यादवको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. पिडारीगुठीमा शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज दुलारचनप्रसाद कुर्मीसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. २,१९,०३०।- तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा १७	(१) र दफा ३ (१) (ङ)	
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. सेढवा बिर्ता पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	२,१९,०३०।-
२१.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले धर्मेन्द्र ठाकुर हजामसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. ४,५०,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई श्रीराम प्रा.वि.का प्र.अ. रामवेलासप्रसाद पटेलको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. मसिहानीमा शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज धर्मेन्द्र ठाकुर हजामसमेतले तलब भत्ता	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	धर्मेन्द्र ठाकुर हजाम, शिक्षक, श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. मसिहानी पर्सा ।	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	७,५४,२१०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	७,५४,२१०।-
				रामवेलासप्रसाद पटेल, प्र.अ., श्री राम प्रा.वि. पिपरडाढी पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,०४,२१०।-

		प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. ३,०४,२१०।- तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।						
२२.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले शिवशंकरप्रसाद यादवसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. २,५०,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि.का भूतपूर्व प्र.अ. महेशप्रसाद यादवको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्रीरामजानकी प्रा.वि.मा शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज शिवशंकरप्रसाद यादवसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. ३,९१,७१०।- तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	शिवशंकरप्रसाद यादव, शिक्षक, श्रीरामजानकी प्रा.वि. विजबनियाँ पर्सा ।	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,४१,७१०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,४१,७१०।-
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. सेढवा बिर्ता पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,९१,७१०।-
२३.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	राजेश कुमार यादव, शिक्षक, श्री नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि.	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१)	५,९१,७६०।-

	कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	प्रसाद चौरसियाले राजेशकुमार यादवसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. २,७५,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि.का भूतपूर्व प्र.अ. महेशप्रसाद यादवको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्री नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि. विजबनियाँमा शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निजसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. ३,१६,७६०।- तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		विजबनियाँ पर्सा ।			र दफा ३ (१) (ङ)	
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,९१,७६०।-
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. सेढवा बिर्ता पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,१६,७६०।-
२४.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले अरविन्द गिरीसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. १,२०,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि.का भूतपूर्व प्र.अ. महेश प्रसाद यादवको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्री नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि.	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	अरविन्द गिरी, शिक्षक, श्री नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि. विजबनियाँ पर्सा ।	३	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	४,४०,८२४।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	४,४०,८२४।-
				महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. सेढवा बिर्ता पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	सजायः दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र	३,२०,८२४।-

		विजबनियाँमा शिक्षकको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज अरविन्द गिरीसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. ३,२०,८२४।- तलब भत्ता भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।					दफा ३ (१) (घ)	
२५.	जगरनाथपुर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पर्साका शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सामा शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (वि.नि.) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले कृपादेवी पटेलसँग विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रु. ४,००,०००।- गैरकानूनी लाभ घुस (रिसवत) लिएर नक्कली तथा गलत कागजातहरू उपलब्ध गराई रामवेलासप्रसाद पटेल र महेशप्रसाद यादवको समेत मिलोमतोमा सोही गलत तथा नक्कली कागजातहरूबाट गा.पा. अन्तर्गतको श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. दशौता जानकीटोलामा शिक्षिकाको रूपमा कामकाजमा लगाई आ.व. २०७४।७५ र २०७५।७६ मा निज कृपादेवी पटेलसमेतले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने गरी आफूअनुकूल निकासाको सिफारिस गरी तथा निकासा गरी गराई सम्बन्धित विद्यालयबाट नक्कली एवं प्रचलित कानूनविपरीत कार्यरत शिक्षकलाई समेत रु. १,८५,३६०।- तलब भत्ता भुक्तानी	२०७६।५।२४, २०७६।६।६	कृपादेवी पटेल, शिक्षिका, नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. दशौता जानकीटोला पर्सा ।	४	दफा ३ (३) र दफा १७	दफा ३ (३), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,८५,३६०।-
				राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा अधिकृत (वि.नि.), जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा ।		दफा ३ (१) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,८५,३६०।-
				रामवेलासप्रसाद पटेल, प्र.अ., श्रीराम प्रा.वि. पिपरडाढी पर्सा र महेशप्रसाद यादव, भूतपूर्व प्र.अ., नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. सेढवा बिर्ता, पर्सा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	१,८५,३६०।-

		दिलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।						
२६.	स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीमा कार्यरत हे.अ भरतप्रसाद उपाध्याय र प.हे.न. राधिकादेवी शर्माले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी पेश्की फछ्यौंट गर्ने क्रममा नक्कली बिल भरपाई पेस गरी फछ्यौंट गर्न दबाब दिएको, गैरकानूनी लाभ लिई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको भन्नेसमेत ।	स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीमा कार्यरत प.हे.न. राधिकादेवी शर्माले पाठेघर खस्ने समस्याको रोकथाम, व्यवस्थापन तथा प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन तथा सरभाइकल क्यान्सर कायोथेरापी र मातृ सुरक्षा चक्की, PPP, AFS सेन्टरको बिस्तार एबर्सन अभिमुखीकरणसम्बन्धी २ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनी लिएको पेश्की रकम रु. ४,००,०००।- मध्ये रु. १,६९,७०३।- विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरी बाँकी रु.२,३०,२९७।- र अर्का आरोपी भरतप्रसाद उपाध्यायले समुदायमा आधारित एकीकृत शिशु तथा बाल स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम (CBINMCI) तथा विषादीरहित खाद्य सुरक्षा तथा पोषण प्रवर्द्धनसम्बन्धी २ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनी लिएको पेश्की रकम रु. ९,००,०००।- मध्ये रु. ४,७१,७८३।४० विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरी बाँकी रु.४,२८,२१६।६० गरी जम्मा रु.६,५८,५१३।६० नेपाल सरकारको सम्पत्ति प्रतिवादीहरूले मिली बदनियतसाथ हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७६।५।२६, २०७६।५।२९	भरतप्रसाद उपाध्याय, हे.अ. र राधिकादेवी शर्मा, प.हे.न., स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दी ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,५८,५१३।६०

२७.	दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौं उपत्यकामा दुग्ध वितरणको लागि गोकुल निर्माण सेवा र प्रभु आदित्य बिजनेश प्रा.लि.लाई ३ वर्षको लागि ठेक्का दिएकोमा ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी टेण्डर नगरी पुनः ३ वर्षको सम्झौता गरी संस्थानलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुऱ्याएको भन्नेसमेत ।	दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक गंगा तिमसिनालगायतका कर्मचारी र दूध डिष्ट्रिब्युटर गोकुल निर्माण सेवाका संचालक र प्रभु आदित्य बिजनेश प्रा.लि.का संचालक समेतको मिलेमतोमा दुग्ध विकास संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, दुग्ध विकास संस्थान आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली, २०६६ को साथै दुग्ध विकास संस्थान खरिद व्यवस्थापन शाखा, प्रशासन व्यवस्थापन विभाग र आर्थिक व्यवस्थापन विभागसमेतको सिफारिस रायविपरीत साबिक २०६९।१०।२२ गतेको सम्झौतामा उल्लिखित प्रतिलिटर ढुवानी मूल्यमा आफूखुसी ५% मूल्यवृद्धि गर्ने भनी २०७२।११।२७ गते निर्णय गरी गराई एकैपटक ३ वर्षका लागि दुवै डिष्ट्रिब्युटरहरूसँग सोझै नवीकरण सम्झौता गरी कार्यादेश दिएको देखिंदा नवीकरण सम्झौता कार्यादेश प्रारम्भ २०७३।२।१ देखि सम्झौता अन्त्य २०७५ असार मसान्तसम्म डिष्ट्रिब्युटर गोकुल निर्माण सेवालाई रु.४,४३,९३,३६०।३६ र प्रभु आदित्य बिजनेश प्रा.लि.लाई रु. ४,९१,९०,२८६।६२ भुक्तानी दिइएकोमा उक्त भुक्तानी दिइएको रकमको ५% ले हुन आउने रकम क्रमशः गोकुल निर्माण सेवालाई रु.२२,१९,६६८।०२ र प्रभु	२०७६।५।३०, २०७६।६।७	गंगा तिम्सिना, महाप्रबन्धक, दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौर ।	१०	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ) र दफा २४	४६,७९,१८२।३५
				डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारी, निमित्त उपमहाप्रबन्धक, दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, लैनचौर ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ)	४६,७९,१८२।३५
				राजगोबिन्द राजकर्णिकार, आयोजना प्रमुख, माधवप्रसाद ओझा, सहायक प्रबन्धक, राजनजंग थापा, वरिष्ठ ले.अ., दीपक सुवेदी, प्रशासकीय अधिकृत, काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, बालाजु ।		ऐ	ऐ	४६,७९,१८२।३५
				गोकुल फुयाल, संचालक, श्री गोकुल निर्माण सेवा, गोलढुंगा-६, काठमाडौं ।		दफा ८(४)	दफा ८(४)	२२,१९,६६८।०२
				दीपबहादुर खड्का, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल र सतीशकुमार गिरी, संचालकत्रय प्रभु आदित्य बिजनेश प्रा.लि. (हाल प्रभु आदित्य बिजनेश एण्ड कन्ट्रक्सन प्रा.लि.) बूढानीलकण्ठ-१४, फैका,		ऐ	ऐ	२४,५९,५१४।३३

		आदित्य बिजनेश प्रा.लि.लाई रु.२४,५९,५१४।३३ गरी मूल्य अभिवृद्धि करसहित जम्मा रु.४६,७९,१८२।३५ अस्वाभाविक बढी भुक्तानी दिई आफूहरूलाई लाभ र दुग्ध विकास संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेको ।		काठमाडौं ।				
२८.	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका कार्यालय प्रमुख सि.डि.इ. प्रकाश अधिकारीले उपभोक्ता समितिहरूसमेतबाट विभिन्न मितिमा घुस/रिसवत उठाएको १० देखि १५ लाख रकम लिई बा१झ ५२८० नम्बरको सेतो रङ्गको सरकारी गाडीमा दोलखाबाट खाडीचौरको बाटो हुँदै काठमाडौंतर्फ हिंडेको भन्नेसमेत ।	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका कार्यालय प्रमुख (सि.डि.इ.) प्रकाश अधिकारीले गलगलेबोच सिंचाइ योजना र फेदिकुडार सिंचाइ योजनाको Summary of Cost/Total cost को रु. तीन/तीन लाख बराबरको Institutional Development and Training Works कार्यक्रमहरूलाई हेरफेर गरी सोही रकम बराबरको पहिला गरिसकेको Survey र Design कार्यहरूको पुनः क्रमशः एभरेष्ट डिजाइनर्स लिग प्रा.लि. र अमन कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि.मार्फत Pre-Construction Survey Work गराएको देखाई भुक्तानी दिई रकम हिनामिना गरेको, गुमखोला तोरिखेत सिंचाइ योजनाको Summary of Cost को रु.१०,९६,०००।- बराबरको Water Management Cost कार्यक्रमलाई विभाजन गरी रु. ७,९६,०००।- बराबरको Water Management Cost रु.३,००,०००।- को Institutional Development and Training Works कार्यक्रममा	२०७६।५।३०, २०७६।६।१	प्रकाश अधिकारी, सि.डि.इ., जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा ।	५	दफा ९, ११ र दफा १७	दफा ९, दफा ११, दफा १७ र दफा ३ (१)(ङ)	५,९३,२५०।—
				नरोत्तम श्रेष्ठ, संचालक, एभरेष्ट डिजाइनर्स लिग प्रा.लि.।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	२,९७,१९०।—
				गोमा श्रेष्ठ, संचालक, अमन कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि. ।		ऐ	ऐ	२,९६,०६०।—
				प्रदीप श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक, अमन कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि. ।		दफा ८(४) बमोजिमको कसुरमा मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार दफा ८ (४)	२,९६,०६०।—
				प्रेमलाल श्रेष्ठ, निर्देशक, एभरेष्ट डिजाइनर्स लिग प्रा.लि. ।		ऐ	ऐ	२,९७,१९०।—

		ब्रेकडाउन/विभाजन गरेको र साथै गलगलेबोच सिंचाइ योजना, फेदिकुडार सिंचाइ योजना, गुमखोला तोरिखेत सिंचाइ योजना र चोक्टे खोला रुपथाङ्ग खोला सिंचाइ योजना गरी उल्लिखित चारवटै योजनामा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका योजनाको Summary of Cost/Summary of Total Cost मा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेटौंडा मकवानपुर, नेपाल र सचिव लेखेको छाप (रबर स्ट्याम्प) नक्कली बनाउन लगाई/बनाई सरकारी कागजात हेरफेर गरी उक्त नक्कली छापहरू प्रयोग गरी सचिवको किर्ते दस्तखत गरी एभरेष्ट डिजाइनर्स लिग प्रा.लि. मार्फत रु. २,९७,१९०।- र अमन कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि. मार्फत रु. २,९६,०६०।- गरी जम्मा रु. ५,९३,२५०।– को काम गरेको देखाई अन्य प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा भुक्तानीसमेत गरी गैरकानूनी तरिकाले सरकारी कागज सच्याई, हेरफेर गरी, गलत लिखत तयार गरी बदनियतपूर्वक नेपाल सरकारको सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको ।						
२९.	षडानन्द न.पा. भोजपुरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ले.अ.ले २०७४ माघ १५ देखि फागुन २१	षडानन्द न.पा., भोजपुरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रबहादुर कार्की र ले.अ. राजेश काफ्लेले झुठा विवरण पेस गरी भ्रमण प्रतिवेदनसमेत पेस नगरी क्रमशः रु. १,३३,५८६।- र रु. २ऽ८१ऽ७५०।- तथा निजहरूले	२०७६।६।२, २०७६।६।८	चन्द्रबहादुर कार्की, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, षडानन्द न.पा. ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च)	१६,५६,९०४।१७

	सम्म काठमाडौंमा बसी विभिन्न भुक्तानी गरेको भन्नेसमेत ।	कार्यालयमा प्राप्त नभएको मालसामानहरूलाई भण्डार प्रमुखबाट कार्यालयको जिन्सी आम्दानी खाताहरूमा प्रविष्ट नगराई आफूले नै झुठा खरिद आदेश र झुठा दाखिला रिपोर्ट तयार गरी रु.१५,२३,३१८।१७ भुक्तानी लिई षडानन्द न.पा.लाई हानि नोक्सानी र आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले काम गरेको ।		राजेश काफ्ले, ले.अ., षडानन्द न.पा. ।		ऐ	ऐ	१८,०५,०६८।१७
३०.	जिल्ला पर्सा गा.वि.स. श्रीसिया वडा नं. ५ बस्ने विनोद साह गोढले ग्रावेल सडक निर्माण गर्न रु. ४,००,०००।- पेश्की उठाई काम नगरी सचिव र ओभरसियरसमेतलाई खुवाई सम्पूर्ण रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	साबिक श्रीसिया नौ.त.ज. गा.वि.स. वडा नं. १ देखि ९ सम्म सडकमा माटो पुरी ग्रावेलिङ गर्ने आ.व. २०६५।६६ को आयोजनाका लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विनोद साह गोढले सरकारी रकम अनधिकृत रूपमा पेश्की लिई सम्झौताबमोजिम आयोजनाको कुनै पनि कार्य नै नगरी खाईमासी हिनामिना गरी तथा तत्कालीन गा.वि.स. सचिवद्वय सत्यदेव प्रसाद हजाम र जितेन्द्रकुमार मिश्रले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२क. को उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी निज विनोद साह गोढलाई बदनियतपूर्वक पेश्कीमाथि पेश्की दिई रु. ४,००,०००।- सरकारी रकम हिनामिना तथा हानि नोक्सानी गरे गराएको ।	२०७६।६।१६, २०७६।६।२९	सत्यदेव ठाकुर भन्ने सत्यदेव प्रसाद हजाम र जितेन्द्रकुमार मिश्र, गा.वि.स. सचिव, श्रीसिया नौ.त.ज. गा.वि.स. ।	३	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	४,००,०००।-
				विनोद साह गोढ, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४,००,०००।—
३१.	रौतहट जिल्लाका विभिन्न गा.वि.स.हरूमा अर्धसरकारी अनुदान रकम तथा सामाजिक	रौतहट जिल्ला साबिक हथियाही गा.वि.स.का कार्यालय सहायक एवं हाल कटहरिया न.पा. वडा नं. ८ का वडा सचिव कदिरवावु देवानले साबिक हथियाही	२०७६।६।१६, २०७६।७।४	कदिरवावु देवान, कार्यालय सहायक, हथियाही गा.वि.स. (हाल वडा सचिव, कटहरिया न.पा. वडा नं. ८)	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च)	१२,५६,२७५।-

	सुरक्षा भत्ता, स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणको रकम दुरुपयोग भई भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्नेसमेत ।	गा.वि.स.को रु.३,०८,८७५।- बराबर चालु तथा पुँजीगत खर्च जथाभावी खर्च लेखी, रु.१०,९००।- बराबर पुष्टि नहुने भ्रमणबापत खर्च लेखी र रु.१,३६,०००।- पेश्की लिई फछ्यौंट नगरी हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको तथा रु.८,००,५००।- बराबरको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम आफैंले बुझिलिई जम्मा रु.१२,५६,२७५।- बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी गरेको ।						
३२.	रौतहट जिल्लाका विभिन्न गा.वि.स.हरूमा अर्धसरकारी अनुदान रकम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणको रकम दुरुपयोग भई भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ।	रौतहट जिल्ला साबिक हथियाही गा.वि.स.का सचिव एवं हाल २ नं. प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जनकपुरका सहायक पाँचौं मनोजकुमार झाले साबिक हथियाही गा.वि.स.बाट पेश्की लिई बदनियतपूर्वक फछ्यौंट नगरेको रकम रु. १,१८,२८५।- र चालु तथा पुँजीगत खर्च जथाभावी आफूखुसी खर्च लेखेको रु. २,४०,८५३।- गरी जम्मा रकम रु. ३,५९,१३८।- बराबर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको ।	२०७६।६।१६, २०७६।७।४	मनोजकुमार झा, सचिव, हथियाही गा.वि.स. (हाल सहायक पाँचौं, २ नं. प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जनकपुर) ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,५९,१३८।-
३३.	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड अंचल कार्यालय, विराटनगरको गोदाममा राखेको रु. १९,०७,३५०।- बराबरको रासायनिक	साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड अंचल कार्यालय, विराटनगरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नवीनचन्द्र झाले कार्यालय प्रमुखजस्तो जिम्मेवार पदमा कार्यरत रहँदा कार्यालयका गोदामहरूमा रहेको रासायनिक मल अनियमित तरिकाले गोदामबाट बिक्री वितरण गरिदासमेत जिम्मेवारी बहन नगरी,	२०७६।७।२५, २०७६।८।४	नवीनचन्द्र झा, कार्यालय प्रमुख, दिलचन्द्र राई, प्रमुख सहायक, खगेन्द्र बस्नेत, जुनियर सहायक, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, अंचल	३	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च)	१९,०७,३५०।-

	मल मिलेमतोमा हिनामिना भएको भन्नेसमेत ।	तत्कालीन गोदाम प्रमुख (प्रमुख सहायक) दिलचन्द्र राईले आफ्नो जिम्मामा रहेको रासायनिक मलहरू जिन्सी किताबमा आम्दानी देखाई अनियमित तरिकाले बिक्री वितरण गरी र तत्कालीन जुनियर सहायक खगेन्द्र बस्नेतले पदीय दायित्व पूरा नगरी रु.१९,०७,३५०।- बराबरको रासायनिक मल गोदामबाट हिनामिना गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याएको ।		कार्यालय, विराटनगर ।				
३४.	केदारप्रसाद गौतम समेतले २०७१ असोजदेखि २०७२ असारसम्ममा गैरकानूनी तवरबाट बैंकबाट रु. ३३,९३,००,०००।- निकाली हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट उच्च अदालत, पाटनमा पेस भएको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूलाई आयोगबाट समेत अनुसन्धान कारबाही हुनुपर्ने भन्ने व्यहोराको उजुरी ।	कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय, स्वयम्भूका शा.अ. केदारप्रसाद गौतमले झुठा विवरण तथा नक्कली नागरिकतासमेतको आधारमा खाता खोली खातावालाहरूको खातामा रकम जम्मा नै नगरी रेमिटबाट आएको देखाई जम्मा गरेको र Transfer गरेको रकम कृषि विकास बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयहरूबाट र अन्य विभिन्न बैंकहरूबाट ECC (Electronic Cheque Clearing) मार्फत भुक्तानी लिएको, निजले योजनाबद्ध ढङ्गबाट लेखापाल गीता पन्तको पासवर्ड चोरी गरी कार्यालय समयदेखि बाहेकका समयमा कार्यालयमा बसी CORE BANKING SYSTEM को दुरुपयोग गरी निजकी पत्नीद्वयलगायतका प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा रु.३३,९३,००,०००।- अनधिकृत व्यक्तिहरूका खातामा ट्रान्सफर गरी गराई आफू समेतलाई गैरकानूनी रूपमा रकम बाँडफाँड गरी फाइदा र	२०७६।८।५, २०७६।८।९	केदारप्रसाद गौतम, शा.अ., कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय, स्वयम्भू ।	८	दफा१७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	३३,९३,००,०००।-
				भरतबहादुर बानियाँ, शाखा प्रबन्धक, कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय, स्वयम्भू ।		ऐ	ऐ	३३,९३,००,०००।-
				सम्झना पोखरेल गौतम, केदारप्रसाद गौतमकी जेठी श्रीमती ।		दफा ८(४)	दफा ८(४)	३३,९३,००,०००।-
				जेनी श्रेष्ठ गौतम, केदार प्रसाद गौतमकी कान्छी श्रीमती ।		ऐ	ऐ	३३,९३,००,०००।-
				सुमन भुजेल ।		ऐ	ऐ	३३,९३,००,०००।-
				सन्दीप गुप्ता ।		ऐ	ऐ	३३,९३,००,०००।-
				वसन्त राई भन्ने सूर्यबहादुर लिम्बु ।		ऐ	ऐ	३३,९३,००,०००।-
				राजीव थापा भन्ने कृष्णहरि थापा ।		ऐ	ऐ	३३,९३,००,०००।-

		नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा हानि नोक्सानी पुऱ्याएको । शाखा प्रबन्धक भरतबहादुर बानियाँले आफू कार्यरत बैंकको रेमिटसमेतको आर्थिक कारोबार, कर्मचारीहरूको रेखदेख र नियन्त्रण, व्यवस्थापन, अभिलेख जाँच र व्यवस्थापन समेतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व गम्भीरतापूर्वक बहन नगरेको ।						
३५.	साबिक जलकन्या गा.वि.स.को कार्यालय, सिन्धुलीका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले गा.वि.स.को रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	सिन्धुली जिल्ला साबिक जलकन्या गा.वि.स. (हाल कमलामाई न.पा., वडा नं. ३) का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव (हाल ना.सु., मालपोत कार्यालय, लगनखेल, ललितपुर) विष्णुप्रसाद भण्डारीले आ.व. २०७०।७१ मा तत्कालीन प्राविधिक सहायक वीरेन्द्रकुमार देवकोटाको नाममा ३ महिनाको दोहोरो तलब खर्च लेखी तलबभत्ता बढी भुक्तानी भएको देखाई रकम आफैंले राखी रु.५८,३२९।- हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७६।८।१२, २०७६।८।१३	विष्णु प्रसाद भण्डारी, गा.वि.स. सचिव, जलकन्या गा.वि.स. (हाल ना.सु., मालपोत कार्यालय, लगनखेल, ललितपुर) ।	१	दफा१७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	५८,३२९।–
३६.	बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानले बिल भरपाई नराखी भौचर नउठाई रु. ५,५०,०००।- को चेक जीवन पौडेलको नाममा भुक्तानी दिएर रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, आर्थिक प्रशासन प्रमुख रूपा सिंघाची अग्रवाल, सिनियर क्लर्कद्वय चन्द्रकुमार मगर र रमेश कुमार खतिवडासमेतको मिलोमतोमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट भुक्तानी दिनुपर्ने आधार, कारण तथा बिल भरपाई बिना नै जीवन पौडेलको नाममा चेक जारी गरी रु.५,५०,०००।- सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७६।८।२६, २०७६।९।१	तुलबहादुर श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार, रूपा सिंघाची अग्रवाल, आर्थिक प्रशासन प्रमुख, चन्द्रकुमार मगर र रमेशकुमार खतिवडा, सिनियर क्लर्कद्वय, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान ।	४	दफा१७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,५०,०००।-

३७.	रामजनता नि.मा.वि.का प्र.अ. रामलखन चौधरीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट आ.व. ०६७।६८ मा दुईकोठे भवन र छात्रा शौचालयका लागि प्राप्त रकम, छात्रवृत्ति र पाठ्यपुस्तक रकम र गैरहाजिर शिक्षक रेणुका घिमिरेको तलब हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	रामजनता आधारभूत विद्यालय बबरगन्ज, चन्दनगर गा.पा., सर्लाही (साबिक रामजनता नि.मा.वि. बबरगन्ज-२) का प्र.अ. रामलखन चौधरी र खाता संचालक जगदीश राय यादवले प्रचलित कानूनविपरीत उक्त विद्यालयको क्रमशः भौतिक निर्माणको कार्य सम्पन्न नगरी रु. ७८,११४।१८, छात्रवृत्तितर्फ विद्यार्थीहरूलाई रकम वितरण नगरी रु.४,५३,७८०।—, पाठ्यपुस्तकतर्फ पाठ्यपुस्तक खरिद नगरी रु. २,१३,४०९।६५, शिक्षक रेणुका घिमिरेको तलबतर्फ निजलाई भुक्तानी नदिई रु. ६,७७,१००।— र माटो पुर्ने र घेराबेरा कार्यको रु. ७५,०००।- र शिक्षक स्टाफहरूको विद्यालयमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा करबापतको रकम रु. २९,३१३।९८ र नागरिक लगानी कोषको रकमबापत रु.७६,८००।— गरी जम्मा रु. १६,०३,५१७।८१ आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने नियतले खाईमासी हिनामिना गरेको ।	२०७६।८।२६, २०७६।९।३	रामलखन चौधरी, प्र.अ. र जगदीश राय यादव, शिक्षक, रामजनता आधारभूत विद्यालय बबरगंज, चन्दनगर गा.पा. सर्लाही ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३(१) (च)	१६,०३,५१७।८१
३८.	जिल्ला रूपन्देही मायादेवी गा.पा. वडा नं. ५ स्थित श्री हाजी ऐनायतुल्लाह सामुदायिक उच्च मा.वि.मा विज्ञान सामग्री खरिदमा अनियमितता र भवन	हाजी ऐनायतुल्लाह मा.वि.लाई विज्ञान सामग्री खरिदको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रूपन्देहीबाट आ.व. ०७२।७३ मा प्राप्त भएको रु. ६,५०,०००।- मध्येबाट बिल नम्बर ५३ देखि ६३ सम्मको जम्मा रु. ५,९१,०५१।०६ बराबरको १४३ प्रकारका विज्ञान सामग्रीहरू खरिद गरेको बिल भरपाई पेस	२०७६।९।३, २०७६।९।४	जमालुद्दिन खाँ, अध्यक्ष, वि.व्य.स., महमुद आलम खाँ, विज्ञान शिक्षक (हालका प्र.अ.) र श्रीकान्त दुवे, पूर्व प्र. अ. (हाल अङ्ग्रेजी शिक्षक), श्री हाजी ऐनायतुल्लाह मा.वि., रूपन्देही ।	३	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	४,२२,३८४।-

	निर्माणको रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	गरेकोमा रु.२,८२,३८४।- बराबरका ९६ प्रकारका विज्ञान सामग्रीहरू विद्यालयमा नभेटिएको, निकासा रकम रु.६,५०,०००।- मध्ये रु. ५,१०,०००।- विज्ञान सामग्री खरिदको लागि पेश्की तथा भुक्तानी भएको, बाँकी रु. १,४०,०००।- को कसलाई के कुन शीर्षकमा खर्च तथा भुक्तानी गरियो त्यसको अभिलेख नभएकोले आरोपितहरू मिली रु. ४,२२,३८४।- बराबरको सरकारी रकम बदनियतसाथ हिनामिना गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको ।						
३९.	स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीमा कार्यरत तथ्यांक अधिकृत मेघनाथ रेग्मीले पेश्की फछ्यौंट गर्ने क्रममा नक्कली बिल भरपाई पेस गरेको भन्नेसमेत।	स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका तथ्यांक अधिकृत मेघनाथ रेग्मीले मिति २०७६।३।१५ गते कार्यालयबाट कार्यादेश लिई PMTCT तालिम सञ्चालन गर्न भनी लिएको पेश्की रकम रु. २,१५,०००।- मध्ये विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरी बाँकी रु. १,०८,३८९।७० बदनियतसाथ हिनामिना गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७६।९।३, २०७६।९।८	मेघनाथ रेग्मी, तथ्यांक अधिकृत, स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दी ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	१,०८,३८९।७०
४०.	स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीमा कार्यरत क्षयकुष्ठ सहायक (पाँचौं) मनीषकुमार महतोले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी पेश्की फछ्यौंट गर्ने क्रममा नक्कली बिल भरपाई पेस गरी	स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका क्षय कुष्ठ सहायक मनीषकुमार महतोले विभिन्न मितिमा स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीबाट कार्यादेश लिई क्षयरोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण, घर दैलो र माइक्रोस्कोपिक क्याम्प, DMT TOOL and WHO MEC को माध्यमबाट परिवार नियोजन सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम तथा उपचार केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई टिबि मोडुलर	२०७६।९।३, २०७६।९।८	मनीषकुमार महतो, क्षय कुष्ठ सहायक, स्वास्थ्य कार्यालय, म्याग्दी ।	३	दफा१७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	४,८१,९९५।०२
				भीमप्रसाद आचार्य, कार्यालय प्रमुख र हरिशंकर शर्मा, लेखापाल, स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दी ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	१,७८,४८६।-

	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको भन्नेसमेत ।	तालिम सञ्चालन गर्न भनी विनियोजन भएको रु. २१,००,०००।- मध्ये विभिन्न शीर्षकमा खर्च र बैंक दाखिला गरी बाँकी रु.४,८१,९९५।०२ बदनियतसाथ हिनामिना गरेको । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद आचार्य र लेखापाल हरिशंकर शर्माले पेश्की फछ्यौंट तथा भुक्तानी भएको उल्लिखित पछिल्ला दुइटा कार्यक्रमहरूमा रु.१,७८,४८६।- मनोमानी ढंगले रकम खर्च गराई बदनियतसाथ हिनामिना गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको ।						
४१.	जिल्ला पर्सा साबिक जयमंगलापुर गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिवले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा विनियोजित रकममा मृत्यु भइसकेको व्यक्तिलाई पनि रकम वितरण गरेको रकिर्ते भरपाई तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला पर्सा साबिक जयमंगलापुर गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव राजेन्द्र महतो नुनियाले आ.व. २०७०।७१ २०७१।७२ र २०७२।७३ मा गरी जम्मा ३१ जनाको कुल रु.५५,९००।- सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकको रकम सम्बन्धित लाभग्राहीलाई नबुझाएको र मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा समेत भत्ता वितरण गरी बदनियतपूर्वक सरकारी रकम हिनामिना गरेको र निजको कार्यकालमा निजले वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सक्कल भरपाईमध्ये आ.व. २०७१।७२ को औषधि उपचार शीर्षक बाहेक अन्य भरपाई तथा आ.व. २०७२।७३ को तेस्रो किस्ताका भरपाईहरू बरबुझारथ नगरी लुकाई नोक्सान गरेको ।	२०७६।९।१४, २०७६।९।२०	राजेन्द्र महतो नुनिया, गा.वि.स. सचिव, जयमंगलापुर गा.वि.स., पर्सा ।	१	दफा १७ र दफा १२	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३(१)(ग) तथा दफा १२	५५,९००।-
४२.	कृषि सामग्री कं.लि.,	कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, शाखा	२०७६।९।१५,	रामबाबु महतो,	२	दफा ३ (१) र	दफा १७, दफा ३	९,०४,६८०।-

	शाखा कार्यालय, जनकपुरबाट धान लिलाम बिक्री गर्दा २०७६।७।२५ गते कार्यालय प्रमुखबाट टिप्पणी स्वीकृत गरी लिलाम गरेको धान लैजान भनी पत्र लेखिएको तर उक्त धान २०७६।७।२१ गते नै दिइसकेको भन्नेसमेत ।	कार्यालय, जनकपुरमा स्टोरकिपरको रूपमा कार्यरत वरिष्ठ सहायक रामबाबु महतोले नियमानुसार लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा रहेको धानको बीउ लिलाम प्रक्रिया सम्पन्न हुनु अगावै जम्मा ३१.४ मे.टन रु. ८,३६,६८०।— मूल्यमा लिलाम प्रक्रियामा सहभागी नै नभएका अनधिकृत व्यक्ति सिया किशोर साहको श्रीराम राइस मिलमा पठाई उक्त धानबापतको कुनै रकम कार्यालयको खातामा दाखिला नगरी निज सिया किशोर साहबाट रु.६८,०००।— घुस/रिसवत लिई गैरकानूनी तवरले कार्यालयको स्टोरमा रहेको धान दिई रु. ८,३६,६८०।—सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको ।	२०७६।९।१६	वरिष्ठ सहायक, कृषि सामग्री कम्पनी, लिमिटेड, शाखा कार्यालय, जनकपुर ।		दफा १७	(१) र दफा ३ (१) (ङ)	
				सिया किशोर साह, संचालक, श्रीराम राइस मिल ।		दफा ३ (३) र दफा ८ (४)	दफा ३(३), दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग) तथा दफा ८ (४))	९,०४,६८०।-
४३.	पन्नादेवी कन्या उच्च मा.वि.का प्र.अ. सुनरपति कुमारी यादवले ०७२।७३ र ०७३।७४ मा २ जना शिक्षक कोटाको लागि निकासा भएको रु. ९,३२,८८०।- हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	पन्नादेवी कन्या उच्च मा.वि., कलैया, बाराका प्र.अ. सुनरपति कुमारी यादवले विद्यालयको आ.व. ०७२।७३ र ०७३।७४ को शिक्षकहरूको तलबभत्ता बापत निकासा भएको रकम तलबी भरपाईमा सम्बन्धित शिक्षकको हस्ताक्षर नै नगराई तथा दोहोरो भरपाई बनाई, बैंकमा रकम नै जम्मा नगरी, आम्दानी रसिदमा रकम सच्याई, विद्यालयको आर्थिक कारोबार गर्दा झुठा एवं दोहोरो बिल भरपाई बनाई र स्रेस्ता कागजात लगायतका बहिखाताहरू समेत नष्ट गरी विद्यालयको सरकारी रकम रु.१२,२६,४६९।२६ खाईमासी हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७६।९।२४, २०७६।९।२७	सुनरपति कुमारी यादव, प्र.अ., श्री पन्नादेवी कन्या उच्च मा.वि. ।	१	दफा १७र दफा १२	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च) तथा दफा १२	१२,२६,४६९।२६

४४.	साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सुर्खेतका अध्यक्ष लगायतको मिलेमतोमा नक्कली बिल भरपाई गरी रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	सुर्खेत जिल्ला, भेरीगंगा न.पा., वडा नं. १३ स्थित साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष हुँदा कहरसिंह नेपालीले समूहको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय, सुर्खेतमा रहेको चल्ती खाताबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले रकम बुझेको नक्कली बिल भरपाई बनाई जम्मा रु. २,१६,५००।- सरकारी रकम आफैं लिई/हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले कार्य गरेको ।	२०७६।९।२४, २०७६।१०।१	कहरसिंह नेपाली, अध्यक्ष, साझगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	२,१६,५००।-
४५.	जिल्ला वन कार्यालय हेटौंडासमेतले गैरकानूनी रूपमा काठ कटान गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको भन्नेसमेत ।	तत्कालीन गढी इलाका वन कार्यालय, मकवानपुर, सेक्टर वन कार्यालय, मकवानपुर, जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुर, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौंडासमेतका प्रतिवादी कर्मचारीहरू र सेतीदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा स्वीकृत कार्ययोजना तथा निर्णय विपरीत उक्त वनका हरिया साबुत २५५ वटा साल जातका रुख र एउटा अस्ना जातको रुखको हुन आउने परिमाण ९१७८.०९ क्यु.फिट कटान गरी गराई बिक्री वितरण गरी नेपाल सरकारलाई ९१७८.०९ क्यु.फिट काठको हुन आउने बिगो रु. १,५२,१९,३२६।७६ हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।९।२४, २०७६।९।२७	राजेन्द्र न्यौपाने, जिल्ला वन अधिकृत, विशाल भट्टराई र सोनालालप्रसाद जयसवाल, स.व.अ., जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुर ।	१३	दफा १९ (२) र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) एवं दफा १९ (२)	१,५२,१९,३२६।७६
				रामबाबु यादव, स.व.अ., इलाका वन कार्यालय गढी, मकवानपुर ।		ऐ	ऐ	१,५२,१९,३२६।७६
				राजेन्द्रमान राजभण्डारी, स.व.अ., सेक्टर वन कार्यालय फापरबारी, मकवानपुर (हाल अवकाशप्राप्त) ।		ऐ	ऐ	१,५२,१९,३२६।७६
				नारायणबहादुर कार्की, स.व.अ. र राजु लामा, रेन्जर, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौंडा ।		ऐ	ऐ	१,५२,१९,३२६।७६

				मोहनराज घिमिरे, फरेष्टर, किरणकुमार क्षेत्री र धनलाल यादव, वन रक्षक, गढी इलाका वन कार्यलय, मकवानपुर ।		ऐ	ऐ	१,५२,१९,३२६।७६
				कमानसिंह न्यासुर, अध्यक्ष, हरिमाया मोक्तान, सचिव र रेजिना गोले, कोषाध्यक्ष, सेतीदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह ।		दफा ८ (४)	दफा ८(४)	१,५२,१९,३२६।७६
४६.	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिराहाका प्रमुख राजकुमार गोइत तथा पूर्व सांसद वी.पी. यादव र राजपा केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण मण्डल भन्ने हरि मण्डलसमेतले सप्तरी जिल्लाको अग्निसाइर कृष्णसवरण गा.पा. २ र ३ मा पर्ने सडक ग्राभेल गर्न किर्ते व्यक्ति खडा गरी उपभोक्ता समिति गठन गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिराहासँग सम्झौता गरेको भन्नेसमेत ।	सप्तरी जिल्लाको अग्निसाइर कृष्णसवरण गा.पा. वडा नं. २ र ३ मा पर्ने सडकमा माटो तथा ग्राभेल गर्नका लागि आ.व. ०७५।७६ मा रु.२५ लाख रकम विनियोजन भएकोमा वी.पी. भन्ने विश्वनाथप्रसाद यादव, हरि मण्डल, वीरेन्द्र कुमार मण्डल र कृष्णकुमार यादवले सुनियोजित तवरले एउटा प्रयोजनका लागि गठित उपभोक्ता समितिको कागजात सच्याई उपभोक्ता समिति गठन गरेको भन्ने लगायतका गलत कागजातहरू पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिराहा, सम्पर्क कार्यालय, राजविराज, सप्तरीमा पेस गरी उक्त कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजकुमार गोइत तथा प्रशासन फाँटका ना.सु. भागवत यादवसमेत छ जना भई गलत कागजातको आधारमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति बिना नै योजना सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विवरणसमेत नराखी उक्त अवास्तविक	२०७६।९।२४, २०७६।१०।१	बी.पी. भन्ने विश्वनाथ प्रसाद यादव, हरिनारायण भन्ने हरि मण्डल, वीरेन्द्रकुमार मण्डल र कृष्णकुमार यादव ।	६	दफा ८ (४) बमोजिमको कसुरको उद्योग र दफा ११	दफा ११ र दफा २१ बमोजिम दफा ८ (४) मा उल्लिखित सजायको आधा सजाय	२५,००,०००।—
				राजकुमार गोइत, कार्यालय प्रमुख (सि.डि.इ.), भागवत यादव, नायव सुब्बा, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिराहा ।		दफा १७ बमोजिमको कसुरको दफा २१ बमोजिम उद्योग	दफा २१ बमोजिम दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) (च) मा उल्लिखित सजायको आधा	२५,००,०००।—

		उपभोक्ता समितिको नाममा सम्झौता गरे/गराएको तथा सुरेन्द्रकुमार मण्डल र कृष्णकुमार यादवको नाममा सिद्धार्थ बैंक, राजविराज शाखामा खाता खोल्ने सिफारिससमेत गरी/गर्न लगाई सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कार्य गरेको ।						
४७.	कृषि विकास बैंक, न्युरोड शाखाकी कर्मचारी दिपिका रेग्मीसमेतले बैंकको रु.४,४२,७३,६११।४५ रकम गैरकानूनी ढंगले हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको भन्नेसमेत ।	कृषि विकास बैंक, बैंकिङ मुख्य शाखा कार्यालय, न्युरोडवाट अनधिकृत रूपमा रकम निकाली आफूहरूले लिने र खाईमास्ने उद्देश्यले बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी गर्ने गराउने योजना बनाई प्रतिवादीहरू दिपिका रेग्मी, प्रेमहरि ढुंगेल, गोपाल गिरी, महेश्वर मरहट्टा, सलिल रेग्मी, तारानाथ पाण्डे, रमेशराज बिष्ट र प्रकाश घतानीले कृषि विकास बैंकमा रहेको रकम झिक्ने, निकाल्ने र राख्ने कार्यमा विभिन्न प्रक्रियाहरू मिलाउने र निकालिएको उक्त रकम भाग लगाई हिस्सा लिनेखाने, लाभ प्राप्त गर्नेसमेतको कार्य गरी बैंकमा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा प्राप्त भएका Account Payee Cheque हरू ECC (Electronic Cheque Clearing) का माध्यमबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरूको खातामा जम्मा गरी सोही चेकहरूमा भएका विवरणहरू सच्याई गलत प्रतिवेदन पठाई एक पटक प्रयोग भइसकेको चेकलाई पुनः प्रयोग गरी दिपिका रेग्मीले Authorize का लागि गोपाल गिरी, महेश्वर मरहट्टा, सलिल रेग्मी,	२०७६।९।२४, २०७६।९।२९	दिपिका रेग्मी, टेलर सहायक, कृषि विकास बैंक, मुख्य शाखा कार्यालय, न्युरोड ।	८	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	४,२४,१३,६११।४५
				प्रेमहरि ढुंगेल, का.मु. मुख्य शाखा प्रबन्धक ।		ऐ	ऐ	४,२४,१३,६११।४५
				गोपाल गिरी, ECC र कर्जा प्रमुख ।		ऐ	ऐ	२,६१,१९,४१५।-
				सलिल रेग्मी, तत्कालीन शाखा प्रमुख ।		ऐ	ऐ	१,१०,३३,१९६।४५
				महेश्वर मरहट्टा, कर्जा तथा बैंक जमानत प्रमुख ।		ऐ	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ज)	६७,२१,०००।-
				तारानाथ पाण्डे, तत्कालीन वित्त तथा लेखा विभाग प्रमुख ।		ऐ	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	४००,०००।-
				रमेशराज बिष्ट, अवकासप्राप्त सहायक रथी ।		दफा १७ को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	४,२४,१३,६११।४५

		तारानाथ पाण्डेसमक्ष पेस गरेकोमा निजहरूले पुनः प्रयोग गरेको चेक नहेरी सच्याइएका कागजातहरू मात्रैका आधारमा उक्त चेक सदर गरेको देखिएबाट यी सबै व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाविपरीत चेक क्लियरिङको काम गरी प्राप्त रकम भागबण्डा गरी कृषि विकास बैंकलाई रु. ४,२४,१३,६११।४५ हानि नोक्सानी गरेको ।		प्रकाश घतानी, संचालक, दुर्गा ज्वेलर्स ।		ऐ	ऐ	२,६७,७५,४३५।-
४८.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उ.स. खगेन्द्रप्रसाद रिजालले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विभिन्न मुद्दाका सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत लिएको, अनुगमनको भ्रमण भत्ता अनियमित तरिकाले लिएको भन्नेसमेत ।	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम भ्रमण अभिलेख खातामा दर्ता नगरी/खाता नै खडा नगरी र कुनै प्रतिवेदन पेस नगरी, कतिपय भ्रमण आदेश र दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिलमा स्वीकृत गर्ने अधिकारी/पदाधिकारीको दस्तखतसमेत नगरी तथा अनुगमन गएको भनी भ्रमण भत्तासमेत बुझेका दिनहरूमा अनुगमनमा नै नगई कार्यालयमै बसी आफैंले सुरक्षा समितिको बैठक राखी उपस्थित भई हस्ताक्षरसमेत गरी, विभिन्न पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरी र म्याद थपको आदेशसमेत गरेको देखिंदा निज प्र.जि.अ. खगेन्द्र प्रसाद रिजालले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले कार्य गरी रु. ७७,६००।— अनुगमन भ्रमण भत्ता बुझी लिई नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हिनामिना/हानि नोक्सानी	२०७६।१०।१६ २०७६।१०।२०	खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	७७,६००।—

		गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।						
४९.	शिवराज न.पा. वडा नं. ११, कपिलवस्तुस्थित नवप्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका नाममा दुर्गाप्रसाद खनालले बाख्रापालन कार्यक्रमका लागि रु. ६,००,०००।- सरकारी अनुदान कुनै काम नै नगरी भुक्तानी दिए/लिएको भन्नेसमेत ।	नव प्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद खनाल र सचिव उमेश चौधरी तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कपिलवस्तुबाट अनुगमनका लागि खटिई गएका पशु चिकित्सक डा. रूपनारायण श्रेष्ठ, पशु विकास अधिकृत डा. सोहन गुप्ता र सुरेन्द्रप्रसाद भुज तथा इ. बिबेककुमार गुप्तालले एक आपसमा मिलेमतो गरी हुँदै नभएको कुराको स्थलगत रूपमा निरीक्षण तथा नापजाँच गरेको भनी गलत एवं झुठा कार्य सम्पन्न मूल्यांकन फाराम लगायतका कागजातहरू बनाई कुनै काम नगरी नव प्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषक समूह, कपिलवस्तुलाई बाख्रापालन कार्यक्रमको लागि सरकारी अनुदान रकम रु. ६,००,०००।- भुक्तानी लिई दिई सरकारी रकम हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।१०।२३ २०७६।१०।२४	सुरेन्द्र प्रसाद भुज, मत्स्य विकास अधिकृत, डा. रूपनारायण श्रेष्ठ, पशु चिकित्सक र डा. सोहन गुप्ता, पशु विकास अधिकृत, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कपिलवस्तु ।	६	दफा १९ (२) र दफा १७	दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,००,०००।—
				दुर्गाप्रसाद खनाल, अध्यक्ष र उमेश चौधरी, सचिव, नव प्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषक समूह ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	६,००,०००।-
				बिबेककुमार गुप्ता, इन्जिनियर, हरिओम इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी ।		दफा ८ (४) को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ८ (४)	
५०.	गोरखा जिल्ला, नेपाने मा.वि.का प्र.अ. शिवकुमार साहसमेतले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, गोरखाबाट ट्रस भवन मर्मतका लागि प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	श्री नेपाने मा.वि., सिरानचोक, गोरखाका प्र.अ. शिवकुमार साहले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आ.व. २०७३।७४ मा प्राप्त ट्रस भवन मर्मत बापतको रकममध्ये रु.११,१०,०००।- झुठा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा नापी किताब, झुठा निर्णय एवं झुठा बिल भरपाई तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, गोरखाका प्राविधिक विकास झासँगको मिलेमतोमा उक्त इकाइबाट फछ्यौंटसमेत	२०७६।११।१, २०७६।११।५	शिवकुमार साह, प्र.अ., श्री नेपाने मा.वि., सिरानचोक, गोरखा ।	२	दफा ११ र दफा १७	दफा ११ दफा १७, दफा ३ (१) र र दफा ३ (१) (च)	१३,३२,२९२।-
				विकास झा, प्राविधिक, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, गोरखा ।		दफा १७ र दफा १९ (२)	दफा १९ (२) दफा १७, दफा ३ (१) र र दफा ३ (१) (च)	११,१०,०००।-

		गराई हिनामिना दुरुपयोग गरे गराएको । साथै, Science, Math, English Lab निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त रकम रु. १,५०,०००।- निर्माणको कुनै कार्य नगरी, तथा साबिक केराबारी गा.वि.स.बाट आ.व. २०७३।७४ मा शैक्षिक सामग्री खरिद शीर्षकमा निकासा भएको रु. ७२,२९२।- झुठा निर्णय र नक्कली बिल भरपाई पेस गरी हिनामिना गरेको ।						
५१.	गोरखा जिल्ला, नेपाने मा.वि.का प्र.अ. शिवकुमार साहसमेतले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय गोरखाबाट आ.व. २०७१।७२ मा छात्रवृत्ति, पोसाक, झोला, छात्रा शौचालय र मर्मत शीर्षकमा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	श्री नेपाने मा.वि., सिरानचोक, गोरखाका प्र.अ. शिवकुमार साहले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आ.व. २०७१।७२ मा प्राप्त छात्रवृत्ति, पोसाक, झोलाका लागि रु.२,४५,४००।- सम्बन्धित विद्यार्थीलाई वितरण नै नगरी हिनामिना गरेको, सोही आ.व.मा छात्रा शौचालयको लागि प्राप्त रकम रु.२,५०,०००।- तथा मर्मत शीर्षकमा प्राप्त रु. १,००,०००।- बाट छात्रा शौचालय तथा फर्निचर मर्मत/निर्माण नै नगरी वि.व्य.स.को झुठा निर्णय, झुठा नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन एवं झुठा बिल भरपाई तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका तत्कालीन प्राविधिक विकास झासँग मिलेमतो गरी सो रकम फछ्यौंटसमेत गराई सरकारी सम्पत्ति बदनियतसाथ हिनामिना गरेको ।	२०७६।११।१, २०७६।११।६	शिवकुमार साह, प्र.अ., श्री नेपाने मा.वि., सिरानचोक, गोरखा ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	५,९५,४००।-
				विकास झा, प्राविधिक, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, गोरखा ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१ (घ)	३,५०,०००।-
५२.	गोरखा जिल्ला, नेपाने मा.वि.का प्र.अ. शिवकुमार साहसमेतले	श्री नेपाने मा.वि., गोरखाका प्र.अ. शिवकुमार साहले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आ.व. २०७२।७३ मा	२०७६।११।१, २०७६।११।६	शिवकुमार साह, प्र.अ., श्री नेपाने मा.वि., सिरानचोक, गोरखा ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१ (घ)	३,५०,०००।—

	रेट्रोमेन्टेनेन्स तथा मर्मत शीर्षकमा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	रेट्रोमेन्टेनेन्सका लागि प्राप्त अनुदान रकम रु. २,५०,०००।— बाट रेट्रोमेन्टेनेन्स नगराई सो रकम र मर्मत शीर्षकको जम्मा रु. १,००,०००।— समेत विद्यालयमा कुनै पनि कार्य नगरी बदनियतसाथ आफूले खाईमासी हिनामिना गरेको ।						
५३.	गोरखा जिल्ला, नेपाने मा.वि.का प्र.अ. शिवकुमार साहले आ.व. २०७४।७५ मा लाइब्रेरी व्यवस्थापनको रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	श्री नेपाने मा.वि., गोरखाका प्र.अ. शिवकुमार साहले झुठा बिल बिजक तथा कागजात तयार गरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आ.व. २०७४।७५ मा श्री नेपाने मा.वि.मा लाइब्रेरी व्यवस्थापनका लागि फिक्सिड र किताब खरिद अनुदान शीर्षकको रकम रु. ६,५०,०००।- बदनियतसाथ खाईमासी हिनामिना गरेको ।	२०७६।११।१, २०७६।११।६	शिवकुमार साह, प्र.अ., श्री नेपाने मा.वि., सिरानचोक, गोरखा ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,५०,०००।—
५४.	सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसंखुपाखर गा.पा. वडा नं. ६ का वडा अध्यक्षसमेतले खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्षसमेत आफैं बनी कुनै पनि कामै नगरी मिति २०७४।८।१९ मा जिल्ला खानेपानी योजनाको कागजपत्र किर्ते बनाई रु.६,००,०००।- गा.पा.बाट निकासा गरी खाएको भन्ने	लिसंखुपाखर गा.पा. वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष कैलाश थापाले वडावासीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने भनी पेट्कु खानेपानी आयोजना र मायाखोला मुहान फरक-फरक आयोजनालाई एउटै आयोजनासँग समावेश भएको हो भनी स्वीकृत नभएको आयोजनालाई वडावासीहरूको २०७३ साल पुस २२ को भेलाले वडा नं. १-७ सम्मका लागि छुट्याएको रकम त्यही खानेपानीलाई हाल्ने भन्ने सरसल्लाह भएको नाम पारी आयोजना बाँडफाँड गर्ने पदाधिकारीको तहमा बसी गैरकानूनी तवरले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षसमेत आफैं भई अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा झुठा	२०७६।११।१, २०७६।११।२	कैलाश थापा, वडा अध्यक्ष, लिसंखुपाखर गा.पा., वडा नं. ६ ।	६	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,००,०००।—
				निरन्जन पाखिन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सुरेन्द्रबहादुर तितजु, लेखापाल, लिसंखुपाखर गा.पा. ।		ऐ	ऐ	६,००,०००।—
				लिलबहादुर पाण्डे, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर, लिसंखुपाखर गा.पा. ।		दफा १७ र दफा १९ (२)	दफा १९ (२) दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,००,०००।-
				बाबुलाल जोशी र दलबहादुर		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४,१०,०००।-

	समेत ।	कागजपत्र बनाई पैसा निकाली सो मायाखोला मुहानलाई पैसा र पाइप खरिद गरेको खर्च देखाई एक आयोजनालाई छुट्याइएको रकम रु. ६,००,०००।— सो आयोजनामा खर्च नगरी उनाउ योजना देखाई वास्तविक रूपमा खर्च नगरी आफूलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ।		श्रेष्ठ, लिसंखुपाखर गा.पा., वडा नं. ५ ।				
५५.	सुर्खेत जिल्ला साबिक लगाम गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित कोटदरबार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षले समूहको रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	सुर्खेत जिल्ला साबिक लगाम गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित कोटदरबार सामुदायिक वन समूहका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर कठायतले समितिका अध्यक्ष जिरकबहादुर बडुवालबाट तिर्न बाँकी रकम भनी लिएको रु. २,४०,३५२।- मध्ये जम्मा रु. १,६१,३५२।- खर्च गरी कामै नगरेका व्यक्तिहरूको फर्जी भरपाई बनाई र वन हेरालुलाई तोकिएको भन्दा बढी पारिश्रमिक बुझेको भरपाई बनाई बाँकी रु.७९,०००।- आर्थिक अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको ।	२०७६।११।८, २०७६।११।१४	बलबहादुर कठायत, पूर्व अध्यक्ष, कोटदरबार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, चौकुने गा.पा., वडा नं. १, सुर्खेत ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	७९,०००।-
५६.	राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौंका प्रबन्ध सञ्चालक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूसमेतको मिलेमतोमा कम्पनीको बीउ खरिद, अनुदान तथा अन्य विषयहरूमा	कृषकहरूलाई उन्नत बीउ बिजन खरिद मूल्यमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ अनुसार राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारको अनुदानमा बीउ बिजन बिक्री वितरण गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा ११८.४६० मेट्रिक टन उन्नत जातको मकैको बीउ खरिद नै नगरी झुठा कागजपत्र बनाई युनिक सिड कम्पनी	२०७६।११।८, २०७६।११।१९	धर्मराज अधिकारी, प्रबन्ध सञ्चालक, राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर ।	८	दफा ९ र दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३(१)(छ), दफा २४	४६,१५,२०१।-
				रेवतीरमण ओझा, का.मु. महाशाखा प्रमुख ।		ऐ	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ), दफा ९	४६,१५,२०१।-
				महेशकुमार पौडेल, आर्थिक महाशाखा प्रमुख ।		ऐ	ऐ?	४६,१५,२०१।-

	व्यापक अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	प्रा.लि., धनगढी एवं बिजवृद्धि कम्पनी प्रा. लि., पिठुवा, चितवनलाई प्राप्त नै नभएको मकैको बीउको रकम भुक्तानी दिई सरकारी अनुदानको रकम रु.४६,१५,२०१।- हिनामिना गरे गराएको ।		बिन्दु थापा, शा.अ.		दफा १७	ऐ	४६,१५,२०१।-
				सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ सहायक ।		ऐ	ऐ	४६,१५,२०१।-
				धर्मेन्द्रकुमार झा, वरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर ।		दफा ९ र ११	ऐ	४६,१५,२०१।-
				लक्ष्मीकान्त ढकाल, अध्यक्ष, युनिक सिड कम्पनी प्रा.लि., धनगढी तथा कृषक सहयोग केन्द्र, धनगढी-१३, कैलाली ।		दफा ८(४)	दफा ८(४)	३५,०६,४००।-
				रामचन्द्र अधिकारी, प्रबन्ध निर्देशक, बिजवृद्धि कम्पनी प्रा.लि.,पिठुवा, चितवन ।		दफा ८(४)	दफा ८(४)	११,०८,८०१।-
५७.	जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन प्र.ना.उ. समेतले सरकारी रकम खाइमासेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लामा २०७१ भदौ महिनादेखि २०७२ भदौ महिनासम्म कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत प्र.ना.उ. कृष्णबहादुर कुँवर, लेखापाल प्र.ना.नि. माधवचन्द ठकुरी, लेखाशाखामा कार्यरत लेखा सहायकहरू प्र.ह. टंकबहादुर मल्ल एवं प्र.ज. सर्वराज खत्रीसमेतले मिलेमतो गरी निकासा भएको बजेटबाट सो कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब, स्थानीय भत्ता तथा रासनसमेतको भरपाईमा जोडजम्मामा फरक पारी बढी रकम निकाल्ने तथा नक्कली प्रहरी कर्मचारीसमेतको नाममा रासन र स्थानीय भत्ता शीर्षकमा खर्च भुक्तानी गरी निकाली खाइमास्ने बदनियतले लेखापाल एवं लेखा सहायकहरूले तदनुसार स्रेस्ता कागजात तयार गरी र कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर	२०७६।११।११ , २०७६।११।१३	कृष्णबहादुर कुँवर, कार्यालय प्रमुख (प्र.ना.उ.), माधवचन्द ठकुरी, लेखापाल (प्र.ना.नि.), टंकबहादुर मल्ल, प्र.ह. र सर्वराज खत्री, प्र.ज., जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हुम्ला ।	९	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च)	१९,९५,०२९।०६
				भक्तबहादुर शाही र भवानीप्रसाद अधिकारी, लेखापालहरू, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हुम्ला ।		दफा १९ (१)	दफा १९ (१)	
				प्रेमकुमार अधिकारी, निर्देशक, छत्रनाथ शर्मा गैरे र संगिता फुयाल, लेखापरीक्षण अधिकारीहरू, महालेखापरीक्षकको कार्यालय		दफा १९ (१)	दफा १९ (१)	

		कुँवरले जस्ताको तस्तै सदर गरी तथा यसरी गरिएको अवास्तविक कारोबारको बेरुजु हुनबाट रोक्नका लागि लेखापरीक्षण गर्नेहरूलाई समेत निश्चित हिस्सा छुट्याई लिनुदिनु गरी काम गराई निजहरूले उक्त अवधिमा नेपाल सरकारको १९,९५,०२९।९२ नियमविपरीत निकाली हिनामिना गरी खाइमासेको ।		।				
५८.	जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन प्र.ना.उ. त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले सरकारी रकम खाइमासेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लामा आ.व. २०७२।७३ को असोज महिनादेखि असार महिनासम्म तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्र.ना.उ. त्रिलोकबहादुर चन्द, लेखापाल प्र.ना.नि. माधवचन्द ठकुरी, लेखाशाखामा कार्यरत लेखा सहायकहरू प्र.ह. टंकबहादुर मल्ल एवं प्र.ज. सर्वराज खत्रीसमेतले मिलेमतो गरी निकासा भएको बजेटबाट सो कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब, स्थानीय भत्ता तथा रासनसमेतको भरपाईमा जोडजम्मामा फरक पारी बढी रकम निकाल्ने तथा नक्कली प्रहरी कर्मचारीसमेतको नाममा रासन र स्थानीय भत्ता शीर्षकमा खर्च भुक्तानी गरी निकाली खाइमास्ने बदनियतले लेखापाल एवं लेखा सहायकहरूले तद्नुसार स्रेस्ता कागजात तयार गरी र तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरूले जस्ताको तस्तै सदर गरी तथा यसरी गरिएको अवास्तविक कारोबारको बेरुजु हुनबाट रोक्नका लागि लेखापरीक्षण गर्नेहरूलाई समेत निश्चित हिस्सा छुट्याई लिनुदिनु गरी काम गराई निजहरूले	२०७६।११।११ , २०७६।११।१३	त्रिलोकबहादुर चन्द, कार्यालय प्रमुख (प्र.ना.उ.), माधवचन्द ठकुरी, लेखापाल प्र.ना.नि., टंकबहादुर मल्ल, प्र.ह. र सर्वराज खत्री, प्र.ज. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हुम्ला ।	५	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ)	३१,५९,५६०।४४
				भक्तबहादुर शाही, लेखापाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हुम्ला ।		दफा १९ (१)	दफा १९ (१)	

		उल्लिखित अवधिमा नेपाल सरकारको रु.३१,५९,५६०।४४ रकम बदनियतपूर्वक हिनामिना गरी निकाली खाइमासेको ।						
५९.	जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङका कर्मचारीहरूले हुलाक बचत बैंकको रकम हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला हुलाक कार्यालय,बझाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायतले नियतबस गलत हिसाब राखी सरकारी रकम हिनामिना हानि नोक्सानी गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेको सोका लागि गलत लेखा स्रेस्ता खडा गरेको एवं कार्यालय अभिलेख सुरक्षित समेत नराखेको, सरकारी सम्पत्ति निजीसरह प्रयोग गर्न कार्यालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत प्रयोग गरेको, आफू मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत दबाब र प्रभावमा राखी तहबिल रकम पटक पटक दाखिला गर्ने र झिक्ने कार्यसमेत गरी सरकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेको र सोही कार्यालयका तत्कालीन खरिदार शिवराज उपाध्यायले समेत बदनियतपूर्ण तरिकाले सरकारी कोषको रकम दुरुपयोग एवं हिनामिना गरेको ।	२०७६।११।११ २०७६।११।१२	रणबहादुर कडायत, निमित्त कार्यालय प्रमुख, जिल्ला हुलाक कार्यालय, बझाङ ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	२,९४,८९,९७१।६२
				शिवराज उपाध्याय, खरिदार, जिल्ला हुलाक कार्यालय, बझाङ (हाल ना.सु. सुर्मा गा.पा., बझाङ) ।		ऐ	ऐ	२,००,२४,८६९।८२
६०.	साबिक नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय, भैरहवामा राइस मिल जडान गर्ने र अन्य निर्माण काम गर्नुपर्नेमा सो नगरी संस्थानका महाप्रबन्धकदेखि	नेपाल खाद्य संस्थान र एम.एन. इन्टरनेसनलबीच नेपाल खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालय, भैरहवामा १ टन प्रतिघण्टा धान कुटानी गर्ने स्वचालित राइस मिल जडान गर्नका लागि मिति २०७२।२।२८ मा सम्झौता भएकोमा सम्झौताको अन्तिम म्यादसम्म पनि मिल सप्लायर्स एम.एन. इन्टरनेसनलले	२०७६।११।१५ , २०७६।११।२०	शिवहरि श्रेष्ठ, महाप्रबन्धक, नेपाल खाद्य संस्थान ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ) दफा २४	२,३८,९५६।-
				खड्गबहादुर ज्ञवाली, खरिद इकाइ प्रमुख, नेपाल खाद्य संस्थान, प्रधान कार्यालय ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	२,३८,९५६।-

	फाँटवाला कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	सम्झौताबमोजिमको मिल मेसिनरी सामान जडान गरी सफल परीक्षण सञ्चालन गरी नेपाल खाद्य संस्थानलाई हस्तान्तरण गर्न नसकेपछि कार्य सम्पादन जमानतबापतको रकम जफत गर्न सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गर्नुपर्नेमा नेपाल खाद्य संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठ र खरिद एकाइ प्रमुख खड्गबहादुर ज्ञवालीले आफ्नो ओहदाले गर्नुपर्ने कार्य नगरी सम्झौताको सर्तअनुसार कार्य सम्पादन जमानत धरौटी (Performance Bond) बापतको रु.२,३८,९५६।- रकम जफत नगरी संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।						
६१.	जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङका पियन हरिबहादुर हमालसमेतलाई विशेष अदालतबाट २०६०।२।५ मा भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहऱ्याई फैसला भए तापनि निज हालसम्म कार्यरत रहेको भन्नेसमेत ।	विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार कसुर ठहर भएपछि पनि जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङका पियन हरिबहादुर हमालले २०६०।२।५ देखि २०७२।८।१५ सम्म नियमित सेवामा कार्यरत रही तलब भत्ता लगायतको सेवा सुविधाबापत रु. १९,६३,३०३।६९ र मिति २०७२।८।१६ देखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गराई उपचार खर्चबापत रु. ४,६१,७०५।-, संचित घर बिदा तथा बिरामी बिदाबापत रु.३,०२,९३८।— तथा मिति २०७२।८।१६ देखि मिति २०७६।१०।२९ सम्म निवृत्तभरण बापत रु. ७,०५,७३६।८ रकम भुक्तानी लिई नेपाल सरकारको रु. ३४,३३,६८३।४९ हानि नोक्सानी गरेको । हरिबहादुर	२०७६।११।१५ , २०७६।११।२२	डा. नरेशप्रताप के.सी., जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख, जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ ।	३	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (क)	१४,९०८।४०
				हरिबहादुर हमाल, पियन, जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ)	३४,३३,६८३।४९
				जीवनकुमार मल्ल, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक, जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङ (हाल वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, टेकु) ।		दफा १७	दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च)	१४,७०,३७९।८०

		हमाललाई तत्कालीन जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङका प्रमुख डा. नरेशप्रताप के.सी.ले २०६० साल मंसिरदेखि फागुनसम्मको चार महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी गरी नेपाल सरकारको रु.१४,९०८।४० रकम हानि नोक्सानी गरेको । जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङका तत्कालीन वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक जीवनकुमार मल्लले हरिबहादुर हमालको राजीनामा स्वीकृत गरी उपचार खर्च, संचित घर बिदा तथा बिरामी बिदाबापतको रकम भुक्तानी दिएको र निजले सिफारिस गरेको आधारमा हरिबहादुर हमालले निवृत्तभरणबापत बुझेकोले जीवनकुमार मल्लले नेपाल सरकारको रु.१४,७०,३७९।८ हानि नोक्सानी गरेको ।						
६२.	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी र सुनौला खिम्ती-अजम्वर-शिवराम जे.भी. चरिकोट, दोलखाबीच जलुके/विजयनगर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता तथा मोबिलाइजेसन पेश्की लिने प्रयोजनका लागि	आ.व. २०७२।७३ मा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी र सुनौला खिम्ती-अजम्वर-शिवराम जे.भी. चरिकोट, दोलखाबीच जलुके/विजयनगर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको निर्माण कार्यको ठेक्का नं. (२५।०७२।०७३, WSSDO, Nawalparasi) को ठेक्का सम्झौता तथा मोबिलाइजेसन पेश्की लिने प्रयोजनका लागि सुनौला खिम्ती-अजम्वर-शिवराम जे.भी.ले पेस गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, धुलिखेलबाट जारी गरिएको रु. ४४,७३,०००।- को कार्यसम्पादन जमानत र रु.१,५८,००,०००।- को	२०७६।११।१५ , २०७६।११।२०	रामचन्द्र काफ्ले, कार्यालय प्रमुख र ध्रुवराज गौतम, ले.अ., खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी ।	६	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	२,०२,७३,०००।-
				राजुप्रसाद ढकाल, बैंक प्रबन्धक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, धुलिखेल ।		दफा ९ र दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) दफा ९	२,०२,७३,०००।-
				सुनौला खिम्ती-अजम्वर-शिवराम जे.भी पर्टनरहरू शिवराम कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष शिवजी सापकोटा, अजम्वर निर्माण सेवाका		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	२,०२,७३,०००।-

	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, धुलिखेलबाट जारी गरिएको बैंक जमानत नक्कली रहेको भन्नेसमेत ।	अग्रिम रकम भुक्तानी बैंक जमानत नक्कली भएको हुँदा साबिक खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नवलपरासीका कार्यालय प्रमुख सि.डि.इ. रामचन्द्र काफ्ले र ले.अ. ध्रुवराज गौतम, सुनौला खिम्ती अजम्वर शिवराम जे.भी.का शिवजी सापकोटा, बैकुण्ठ भण्डारी र धर्मराज भण्डारीका साथै रा.वा.बैंक, लिमिटेड, शाखा कार्यालय, धुलिखेलका प्रबन्धक राजुप्रसाद ढकालसमेतको मिलेमतोमा रु. २,०२,७३,०००।- बराबरको नक्कली बैंक ग्यारेण्टीको आधारमा ठेक्काको सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी लिई दिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।		प्रोपाइटर बैकुण्ठप्रसाद भण्डारी र सुनौला खिम्ती कन्सट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक धर्मराज भण्डारी ।				
६३.	तत्कालीन मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रमा २०७२।९।२२ मा प्रहरी जवानहरूको तालिम समापन भई माघ महिनादेखिको तलब/भत्ता सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी सरुवा भएकोमा तालिम केन्द्रका समादेशकसमेतको मिलेमतोमा अन्यत्र सरुवा भइसकेका प्रहरी जवानहरूको	मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली सिन्धुलीमा आ.व. २०७२।७३ मा कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत महेशविक्रम शाह, लेखापाल प्र.ना.नि. दीपेन्द्रप्रसाद पनेरु तथा लेखा सहायक प्र.ह. केशवसिंह ऐरीले प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति २०७२।१०।११ गतेको पत्रले माघ महिनाको तलब/भत्ता सरुवा भएको कार्यालयबाट खान पाउने गरी सरुवा भएका विवेक थापा मगरसमेतका १०३ जना प्रहरी जवानहरूको माघ र फागुन महिनाको तलब भत्ता रु. ३१,८८,४६८।- र मिति २०७२।१०।१८ गतेको पत्रले ०७२ साल माघ ३ गतेबाट तलब/भत्ता	२०७६।११।२० २०७६।११।२०	महेशविक्रम शाह, कार्यालय प्रमुख, दीपेन्द्रप्रसाद पनेरु, लेखापाल, प्र.ना.नि. तथा केशवसिंह ऐरी, लेखा सहायक प्र.ह., मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली सिन्धुली ।	४	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ)	३३,३८,०८४।८८
				सन्जीव विशंखे, लेखापाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुली ।		दफा १९ (१)	दफा १९ (१)	

	०७२ साल माघ र फागुन महिनाको तलब भत्ता निकाली खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	खान पाउने गरी नयाँ नियुक्ति भएका वसन्त कुमार थापासमेत १४२ जना नयाँ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको ०७२ साल माघ १ गतेबाट नै तलब/भत्ता निकाली २ दिनको बढी रु. १,४९,६१६।८८ गरी जम्मा रु. ३३,३८,०८४।८८ तलब/भत्ता तलबी भरपाईमा किर्ते दस्तखत गरी बदनियतसाथ हिनामिना गरी बाँडिचुडी खाई नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीका तत्कालीन लेखापाल सन्जीव विशंखेले सरकारी रकम हिनामिना गरेको देख्दादेख्दै बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएको कुरा देखाई वा भए गरेका तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको ।						
६४.	सहिद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भीमदत्त न.पा. ३ तिलकपुरको नाममा रहेको ट्रयाक्टर र ट्रली घरायसी प्रयोजनमा लगाइएको र हाल उक्त ट्रयाक्टर र ट्रली बिक्री गरेको भन्नेसमेत ।	सहिद स्मृति वन उपभोक्ता समिति भीमदत्त न.पा. ३ तिलकपुर, कञ्चनपुरका अध्यक्ष कर्णबहादुर विष्टले मोडेल ६०५ Arjun इन्जिन नं. PMU ३७८० चेसिस नं. PMU ३७८० से १ त ४१६६ नं.को ट्रयाक्टर खरिदबापत जम्मा रकम रु. १२,९०,०००।- वन उपभोक्ता समितिबाट खर्च देखाएको भए तापनि उक्त ट्रयाक्टर श्री एम.पी अटोमोबाइल्सबाट बोहरीगाउँ-१ दार्चुला निवासी नवराज जोशीका नाममा दर्ता भएबाट सहिद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भीमदत्त न.पा. ३ तिलकपुरको रकम रु. १२,९०,०००।- हिनामिना तथा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७७।२।८, २०७७।२।१८	कर्णबहादुर विष्ट, अध्यक्ष, सहिद स्मृति वन उपभोक्ता समिति, भीमदत्त न.पा.-३, तिलकपुर ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च)	१२,९०,०००।-
				नवराज जोशी, बोहरीगाउँ गा.वि.स.-१, दार्चुला (हाल भीमदत्त न.पा.-११, कन्चनपुर) ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१२,९०,०००।-

६५.	गोरखापत्र संस्थानले प्रिन्ट कागज खरिद गर्दा भन्सार छुटको लागि सिफारिस गरी रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	गोरखापत्र संस्थान र प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि. बीच मिति २०७३।११।९ (तद्नुसार २० फेब्रुअरी २०१७) मा न्युज प्रिन्ट कागज खरिदसम्बन्धी सम्झौता गर्दा सो मिति अगावै लागू भएको आर्थिक ऐन, २०७३ को अनुसूची १ को दफा १५ को उपदफा २ (ध) अनुसारको अखबारी कागजको सम्बन्धमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने उल्लेख भएको व्यवस्थाका बारेमा कागज खरिद सम्झौतामा केही उल्लेख नगरी सम्झौतामा भन्सार महसुलबापतको सम्पूर्ण रकम प्रिन्टसेल कम्पनीकै हुने भन्ने स्पष्ट व्यहोराको सम्झौताको सर्तविपरीत तत्कालीन महाप्रबन्धक सुशील कोइराला, महाप्रबन्धक वसन्त प्रकाश उपाध्याय, अर्थ निर्देशक रामसुन्दर चौधरी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका संचालक दीपक भंसालीसमेतको मिलेमतोमा आफूलाई फाइदा र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गोरखापत्र संस्थानलाई हानि नोक्सानी हुने गरी रु. २६,१६,०१०।- भन्सार छुट गराई प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि. कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी भुक्तानी दिने लिने कार्य गरेको ।	२०७७।२।१५, २०७७।२।२३	सुशील कोइराला, महाप्रबन्धक, गोरखापत्र संस्थान ।	४	दफा ९ र दफा १७	दफा ९ र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ)	२६,१६,०१०।-
				वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रबन्धक, गोरखापत्र संस्थान ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१)र दफा ३ (१) (छ)	२६,१६,०१०।-
				रामसुन्दर चौधरी, अर्थ निर्देशक, गोरखापत्र संस्थान ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१)र दफा ३ (१) (छ)	२६,१६,०१०।-
				दीपक भंसाली, संचालक, प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि. ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	२६,१६,०१०।-
६६.	इलाका प्रहरी कार्यालय, विपीनगर, डोटीका प्र.नि. नृपबहादुर बोहरासमेतले ६१.०२	इलाका प्रहरी कार्यालय, विपीनगर, डोटीका तत्कालीन प्र.नि. नृपबहादुर बोहोराले जिल्ला कैलाली, चुरे गा.पा. स्थित केदार सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको सरकारी सम्पत्तिको रूपमा रहेको ६ गोलिया (६१.०२ क्यु.फिट)	२०७७।२।२९, २०७७।३।७	नृपबहादुर बोहोरा, प्र.नि., इलाका प्रहरी कार्यालय विपीनगर, डोटी ।	२	दफा १७ र दफा १८	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग) एवं दफा १८	६१,०२०।-
				चक्रबहादुर साउद, अध्यक्ष,		दफा १७	दफा १७, दफा ३	६१,०२०।-

	क्यु.फिट अवैध काठ तस्करी गरेर ट्याक्टरमा लोड गरिरहेको समयमा स्थानीयहरूले काठ पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको भन्नेसमेत ।	सिसौंको काठ अवैध रूपमा ओसार पसार गरी सामुदायिक वनको सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्ण तवरले हानि नोक्सानी गरेको र सो कार्यलाई ढाकछोप गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई गैरकानूनी दबाब दिएको तथा उक्त समितिका अध्यक्ष चक्रबहादुर साउदले इलाका प्रहरी कार्यलय, विपीनगरलाई बिना छुटपुर्जी काठ दिने निर्णय गरी सार्वजनिक वन हिनामिना गरेको साथै आरोपित व्यक्ति नृपबहादुर बोहोराले गरेको कसुर लुकाउन भूमिकासमेत खेलेको ।		केदार सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति ।			(१) र दफा ३ (१) (ग)	
६७.	जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर मल्लले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि टेण्डर गर्दा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका तत्कालीन हुलाक अधिकृत अमरबहादुर मल्ल, ना.सु. सन्तोष गौतम, सहायक कम्प्युटर अपरेटर गणेशबहादुर के.सी. र हुलाक सेवा विभागका तत्कालीन शा.अ. श्यामकुमार सिंहले एकआपसमा मिलेमतो गरी आ.व. २०६९।७० र २०७०।७१ मा दैलेखका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा वास्तविक दरबन्दीभन्दा क्रमशः १४७ र २६० जना बढी देखाई झुठा व्यहोराको गलत लिखत तयार गरेको र यस प्रकारबाट तयार भएको गलत लिखतको आधारमा हुलाक कार्यालय दैलेखका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत ना.सु. रणबहादुर बोहोरा र लेखापाल शालीग्राम पौडेलले अमरबहादुर मल्लसमेतको मिलेमतोमा दरबन्दीभन्दा बढी १४७ जना थप व्यक्तिहरूको नाममा तलबी प्रतिवेदन तयार	२०७७।२।२९, २०७७।३।७	श्यामकुमार सिंह, शा.अ., हुलाक सेवा विभाग, अमरबहादुर मल्ल, कार्यालय प्रमुख, सन्तोष गौतम, ना.सु., गणेशबहादुर के.सी., सहायक कम्प्युटर अपरेटर, जिल्ला हुलाक कार्यालय, दैलेख ।	८	दफा ९ दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) एवं दफा ९	१,८२,०६,९००।-
				शालीग्राम पौडेल, लेखापाल, जिल्ला हुलाक कार्यालय, दैलेख ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	१,७५,५८,६३०।-
				रणबहादुर बोहोरा, ना.सु., जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेख ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ)	३०,०३,२१०।-
				शुभाखर न्यौपाने, कोष नियन्त्रक र दीपबहादुर थापा, लेखापाल, साविक कोष तथा लेखा नियन्त्रक		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	१,८२,०६,९००।-

		पारेको र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक शुभाखर न्यौपाने र लेखापाल दीपबहादुर थापाले पारित गरेको । यसरी २०६९ साउनदेखि २०७१ जेठसम्म १४७ जना स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कर्मचारी नियुक्ति गरी तलब भत्ता समेत भुक्तानी गरी रु. १,८२,०६,९००।- सरकारी रकम लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको ।		कार्यालय, दैलेख ।				
६८.	श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, पर्सामा २ कोठे भवन र शौचालयका लागि प्राप्त रकम प्र.अ. सन्तोषप्रसाद गुप्ताले हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, पर्साका तत्कालीन प्र.अ. सन्तोषप्रसाद गुप्ताले विद्यालयको भवन निर्माणका लागि निकासा भएको रु. १६,००,०००।- रकममध्ये आफ्नो नाममा रु. ५,००,०००।- र विश्वनाथ साह कानूको नाममा रु. १,००,०००।- निकासा गरी जम्मा रु. ६,००,०००।- रकम भुक्तानी गरी विद्यालय निर्माणको कुनै काम नगरी रकम हिनामिना गरी फरार रही भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ।	२०७७।३।४, २०७७।३।७	सन्तोषप्रसाद गुप्ता, प्र.अ., श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, पर्सा ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ङ)	६,००,०००।-
६९.	नेपाल बैंक लिमिटेड, डिल्लीबजार शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक (हाल निलम्बित) भूपराज कोइरालाले बैंकको सिस्टम ह्याक गर्ने, बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्याज आफ्नो निजी	नेपाल बैंक लिमिटेडको काठमाडौं बैंकिङ अफिस र डिल्लीबजार शाखामा कार्यरत रहँदा भूपराज कोइरालाले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट बैंकिङ सिष्टमअन्तर्गत प्रयोग गर्ने गरी निजलाई प्रदान गरिएको व्यक्तिगत टेलर आई.डी. र System Super User विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले बदनियतसाथ नेपाल बैंक	२०७७।३।१५, २०७७।३।२१	भूपराज कोइराला, शाखा प्रबन्धक, नेपाल बैंक लिमिटेड	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ज)	५४,८४,०४५।६०

	खातामा जम्मा गर्नेलगायतका कार्यहरू गरेको भन्नेसमेत ।	लिमिटेडको काठमाडौं बैंकिङ अफिस र डिल्लीबजार शाखामा रहेका Position GL-USD (१६१२०३००), Interest on hypo GL (९४१०१०६०१) र Interest Expenses on FD १ year GL (९५१०१०१०४) खाताहरूबाट अनधिकृत रूपमा खर्च गरी क्रमशः रु. २७,९४,१७३।६०, रु. १२,०१,२४८।- र रु. ७,२३,६२४।- तथा System Tampering गरी रु. ७,६५,०००।- समेत कुल जम्मा रु. ५४,८४,०४५।६० नेपाल बैंक लिमिटेडबाट आफ्नो विभिन्न खातामा जम्मा गरी गराई आफूले सो रकम खाई मासी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ।						
७०.	झापा जिल्ला, गौरादह न.पा., वडा नं. ९ बैगुनधुरास्थित कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीहरूले किर्ते भरपाई पेस गरी कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाबाट चैते धान विशेष सहयोग (प्रोत्साहन) कार्यक्रमको अनुदान रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्थाका सचिव नेत्रपति पोखरेलले लाभग्राहीहरूलाई रकम वितरण नै नगरेको अवस्थामा झुठा बिल भरपाई तयार गरी कृषि ज्ञान केन्द्र, झापामा पेस गरेको र कार्यालयका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत (छैटौं) खिरबहादुर श्रेष्ठले लाभग्राहीहरूको विवरण यकिन नगरी उक्त झुठा भरपाईको आधारमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको र सो सिफारिसको आधारमा कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाले उक्त संस्थालाई रकम भुक्तानी गरेकोमा लाभग्राहीलाई घटी रकम भुक्तानी गरी एवं लाभाग्राहीको काल्पनिक नाम राखी झुठा विवरण उल्लेख गरी जम्मा रु. ३,८४,६५९।-सरकारी रकम वितरण नै	२०७७।३।१५, २०७७।३।२४	खिरबहादुर श्रेष्ठ, बाली संरक्षण अधिकृत (छैटौं), कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,८४,६५९।-
				नेत्रपति पोखरेल, सचिव, कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्था ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	३,८४,६५९।-

		नगरी खाइमासी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।						
७१.	थोक्लुङ गा.वि.स., तेह्थुमका सचिव डम्बरकुमार गड्तौलाले आ.व. २०७०।७१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम व्यापक हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	तेह्थुम जिल्ला, थोक्लुङ गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव (हाल अवकासप्राप्त) डम्बरकुमार गड्तौलाले आ.व. २०६९।७० र २०७०।७१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही लगतमा नाम नभएका व्यक्तिहरूको नाममा रु. ४४,०००।-, मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा रु. ४६,०००।- र एकै व्यक्तिको नाममा दोहोरो/तेहोरो रकम रु. २८,०००।- भत्ता वितरण गरी जम्मा रकम रु. १,१८,०००।- हिनामिना गरेको ।	२०७७।३।१८, २०७७।३।२८	डम्बरकुमार गड्तौला, सचिव, थोक्लुङ गा.वि.स., तेह्थुम (हाल अवकासप्राप्त) ।	१	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	१,१८,०००।-
७२.	बटैराज प्रा.वि., बैतडीका शिक्षक रतनसिंह भण्डारी २०६९ सालमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएपश्चात निजलाई निलम्बन नगरी विद्यालयबाट तलब भत्ता खुवाई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	बटैराज प्रा.वि., पार्श, बैतडीका तत्कालीन शिक्षक/प्र.अ. रतनसिंह भण्डारी २०६९।३।३ देखि बैतडी कारागारमा पुर्पक्षमा थुनामा रही २०६९।९।२ मा जेलमुक्त भएको देखिन आएकोमा निजले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकसिंह भण्डारीको सहमतिमा २०६९।३।३ गतेदेखि २०६९।९।२ सम्म मासिक तलब भत्ता रु. १३८५०।- का दरले ६ महिनाको जम्मा रु. ८३,१००।— सरकारी रकम बुझी लिई सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७७।३।१८, २०७७।३।२९	रतनसिंह भण्डारी, शिक्षक/प्र.अ., बटैराज प्रा.वि., पार्श, बैतडी र टेकसिंह भण्डारी, अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति ।	२	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	८३,१००।-
७३.	जसलिङ प्रा.वि., बैतडीका शिक्षक महानन्द कपाडी २०६९ सालमा	जसलिङ प्रा.वि. श्रीकोट, बैतडीका तत्कालीन अस्थायी शिक्षक/प्र.अ. महानन्द कपाडी २०६९।३।३ देखि बैतडी कारागारमा पुर्पक्षमा थुनामा रही २०६९।९।२ मा	२०७७।३।१८, २०७७।३।२९	महानन्द कपाडी, शिक्षक/प्र.अ. र देवराज कपाडी, अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जसलिङ	३	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	८१,९००।-

	कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएपश्चात निजलाई निलम्बन नगरी विद्यालयबाट तलब भत्ता खुवाएको भन्नेसमेत ।	जेलमुक्त भएको देखिन आएकोमा निजले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवराज कपाडी र स्रोत व्यक्ति हरि नाथसमेतको सहमति एवम् निर्णयमा २०६९।३।३ गतेदेखि २०६९।९।२ सम्म मासिक तलब रु. १३,६५०।- का दरले ६ महिनाको जम्मा रु. ८१,९००।- सरकारी रकम बुझी लिई सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको ।		प्रा.वि., हरि नाथ, स्रोत व्यक्ति ।				
७४.	काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका गरगहना पसलबाट अनुगमनको क्रममा नमुनाको रूपमा संकलन गरिएका सुनचाँदीका गहना तथा सामानको यथार्थ विवरण नराखी हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तत्कालीन निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले मिति २०७३।१०।७ मा नोज पिन हाउस नयाँसडक काठमाडौंमा र मिति २०७३।१२।३० मा पोखराका दल बहादुर एण्ड सन सुनचाँदी पसल, दि युनाइटेड ज्वेलर्स प्रा.लि., गोरखा एण्ड बराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., फेवा सन्तोष सुनचाँदी दोकान र अर्जुन पुम्दी भुम्दी सुनचाँदी पसलमा, तत्कालीन निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेले मिति २०७२।५।२१ मा सूर्यबहादुर एण्ड सन्स ज्वेलर्स, ओटु काठमाडौंमा तथा तत्कालीन ना.सु. रामबहादुर थापा भन्ने रामबहादुर थापा मगरले मिति २०७४।५।७ मा काठमाडौंको विशाल बजारका ओम ज्वेलर्स र नटराज ज्वेलर्स एवं न्यूरोडका सम्वृद्धि ज्वेलर्स, सिल्भर प्यालेस प्रा.लि., ब्लु हर्ष ज्वेलर्स प्रा.लि. र श्री गणेशाय ज्वेलर्समा अनुगमन गरी संकलन गरिएका क्रमशः रु. ६६,२९३।८६, रु. ८९,१४५।६५ र रु.	२०७७।३।२२, २०७७।३।२८	लक्ष्मण श्रेष्ठ, निर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।	३	दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	६६,२९३।८६
				हरिनारायण बेल्वासे, निर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	८९,१४५।६५
				रामबहादुर थापा भन्ने रामबहादुर थापा मगर, ना.सु. वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग (हाल सेवानिवृत्त) ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ग)	७५,०३५।५८

		७५,०३५।५८ बराबरका सुनचाँदीका गहनाहरू हिनामिना गरेको ।						
७५.	नक्कली बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा नेपाल सरकारको रकम रु.१,१०,८०,०००।- बिगो हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेकोमा प्रतिवादीहरू जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, भोजपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर लालु गिरी र लेखापाल रामबहादुर दाहाललाई भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादी शा.अ. छविलाल ढकाललाई भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ र दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम, साथै सो वारदातमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरू एम. के. निर्माण सेवा प्रा.लि. का प्रबन्धक निर्देशक माधवप्रसाद खनाल, वाई.पी. कन्सट्रक्सनका सञ्चालक राजु श्रेष्ठ, एम.के.वाई.पी.जे.भी. कम्पनीका प्रतिनिधि रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसुरमा सोही दफाबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई यस आयोगको मिति २०७५।१२।१८ को निर्णयबमोजिम २०७५।१२।२६ मा श्री विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता भएकोमा निज प्रतिवादीहरूबाट हानि नोक्सानी भएको बिगो असुलउपर तथा जफत हुनसमेतको मागदाबी लिनुपर्नेमा उक्त दाबी लिन छुट हुन गएकोले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम उल्लिखित प्रतिवादीहरू लालु गिरी, रामबहादुर दाहाल र छविलाल ढकालबाट भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम उक्त बिगो रु. १,१०,८०,०००।- असुलउपर हुन र प्रतिवादीहरू माधवप्रसाद खनाल र राजु श्रेष्ठबाट हानि नोक्सानी भएको बिगो रु.१,१०,८०,०००।-, रणधिर तुम्बाबाट बिगो रु.५५,३०,०००।- र देवजंग शाहीबाट बिगो रु.५५,५०,०००।- भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम असुलउपर तथा जफत हुन समेतको थप सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७६।४।२९ को निर्णयानुसार मिति २०७६।५।२० मा थप आरोपपत्र दायर गरिएको ।						
	सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेका ७५ मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या :	**२५०**						

२.५.५ गैरकानूनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

आ.व. २०७६।७७ मा तपसिलका उजुरीहरूउपर अनुसन्धान हुँदा तपसिलबमोजिमका राष्ट्रसेवकले भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम समेतको र राष्ट्रसेवकबाहेकका अन्य व्यक्तिहरूले सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरूलाई तत् तत् दफाबमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । भ्र.नि. ऐन २०१७ आकर्षित हुने प्रतिवादीको हकमा सो ऐनबमोजिम समेत सजाय मागदाबी लिइएको छ ।

सि.नं.	उजुरी	अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको व्यहोरा	निर्णय मिति, आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको		भ्र.नि. ऐन, २०५९ बमोजिम		
				नाम, पद र कार्यालय	संख्या	कसुर	सजाय मागदाबी	बिगो (रु.)
१.	जनकपुर उ.म.न.पाले आ.व. २०७४।७५ मा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्नेसमेत।	जनकपुर उ.म.न.पाले आ.व. २०७४।७५ मा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा प्रतिवादीहरू अर्जुनप्रसाद सुवेदी, मदन घिमिरे, ललनकुमार लाल कर्ण, दिनेश चौधरी र अब्दुल जब्बारसमेतले सत्या इन्टरप्राइजेजका प्रो. मनिषकुमार मिश्रसँग मिलेमतो गरी खरिदसम्बन्धी कोटेसन माग गरी तीनवटा फर्मको नाममा एउटै व्यक्तिको हस्तलिपिबाट	२०७६।४।९ २०७६।४।१४	अर्जुनप्रसाद सुवेदी र मदन घिमिरे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय (उ.स.), ललनकुमार लाल कर्ण, शा.अ., दिनेश चौधरी, लेखापाल र अब्दुल जब्बार, ना.सु., जनकपुर	६	दफा ८ (१) र दफा ८ (१) (ञ) तथा दफा ८ (३)	दफा ८ (१) र दफा ८ (३)	११,३५,४११।५७

		दररेट पेस गर्न लगाई, सत्या इन्टरप्राइजेजको दररेट स्वीकृत गरी, प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्रा-टुक्रा पारी सत्या इन्टरप्राइजेजसँग एक आ.व.मा पटक-पटक सीमाभन्दा बढी मूल्यमा, स्वीकृत दररेटभन्दा बढी प्रकारका, धनुषा जिल्लाको निर्धारित दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरी भुक्तानी दिई आफूहरूले गैरकानूनी लाभ लिई रु. ११,३५,४११।५७ नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		उ.म.न.पा ।				
				मनिषकुमार मिश्र, प्रोपाइटर, सत्या इन्टरप्राइजेज पिपरा-७, महोत्तरी ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	११,३५,४११।५७
२.	कापे्रचौर गा.वि.स., सल्यानस्थित विद्यालय भवन, सडक र कुलो निर्माण तथा बालबालिका र दलित जनजातिका लागि छुट्टयाइएको रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	कापे्रचौर गा.वि.स., सल्यानस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि जि.वि.स.बाट विनियोजित रु. ५,५०,०००।- र गा.वि.स.बाट विनियोजित रु.४,००,०००।- समेतको झुठा बिल भरपाई बनाई आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले विद्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै निर्माण सम्पन्न भएको कागजात तयार गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको र सिफारिस भई आएबमोजिम भुक्तानी गरेको र सो मध्ये उपभोक्ता समितिको खातामा मौज्दात रहेको रु. १,०३,०००।- नेपाल सरकारको खातामा फिर्ता गराउँदा बाँकी हुन आउने रु. ८,४७,०००।- बराबरको रकम प्रतिवादीहरूले हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।४।९, २०७६।४।२३	पेशलकुमार पोखरेल, स्थानीय विकास अधिकारी, रामकुमार पौड्याल, ले.अ., दोर्णप्रसाद रजौरे, सव-इन्जिनियर, फलेन्द्र डि.सी., असिष्टेण्ट ओभरसियर, जि.वि.स.को कार्यालय, सल्यान, टेकबहादुर डि.सी. (डाँगी क्षेत्री), सचिव, कापे्रचौर गा.वि.स., सल्यान ।	११	दफा ८ (१) (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	८,४७,०००।-
				कृष्ण बहादुर घर्ती, प्र.अ., खलबहादुर चलाउने क्षेत्री, निमित्त प्र.अ., नेपाल राष्ट्रिय मा.वि., घुइयाबारी, सल्यान ।		दफा ८ (१) (ङ)	दफा ८ (१)	८,४७,०००।-

				कर्णबहादुर रावत, अध्यक्ष, डम्बर पुन, सचिव, निमा बि.क., कोषाध्यक्ष, भवन निर्माण समिति ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	८,४७,०००।-
				गजुबाबु श्रेष्ठ, इन्जिनियर, जि.वि.स.को कार्यालय, सल्यान (मृत्यु भइसकेको) ।		दफा ८(१) र दफा ८ (१) (ग) र (ङ)	दफा ४६	८,४७,०००।-
३.	काप्रेचौर गा.वि.स., सल्यानस्थित विद्यालयको भवन, सडक र कुलो निर्माण तथा बालबालिका र दलित जनजातिका लागि छुट्टयाइएको रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	सल्यानस्थित साबिक काप्रेचौर गा.वि.स.का गाउँ बाल संरक्षण तथा सम्बर्द्धन उपसमितिका संयोजक खगेन्द्र बस्याल सार्कीले बाल सरक्षणसम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि २०७०।३।१० मा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव टेकबहादुर डि.सी. (डाँगी क्षेत्री) सँग रु. १,०३,६८०।- को आयोजना सम्झौता गरी २०७०।३।११ मा उक्त उपसमितिको खातामा रकम जम्मा गरेकोमा लक्षितवर्गको लागि उपलब्ध गराइएको रकममध्ये रु.३३,८६०।- हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७६।४।९ २०७६।४।२३	टेकबहादुर डि.सी. (डाँगी क्षेत्री), सचिव, काप्रेचौर गा.वि.स., सल्यान ।	२	दफा ८ (१) (ङ)	दफा ८ (१)	३३,८६०।-
				खगेन्द्र बस्याल सार्की, संयोजक, गाउँ बाल संरक्षण तथा सम्बर्द्धन उपसमिति ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	३३,८६०।-
४.	सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गौरका डिभिजन प्रमुखले आ.व. २०७४।७५ मा बाढीपीडित कार्यक्रम अन्तर्गत कामै नगरी फर्जी बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको	सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गौर, रौतहटका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख अजितकुमार श्रीवास्तव, इन्जिनियर नवीनकुमार यादव, सव-इन्जिनियर संजय साह र गुजरा खोला सिंचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलाम अक्तर समेतको मिलेमतोमा आ.व २०७४।७५ मा	२०७६।४।१६, २०७६।४।२१	अजितकुमार श्रीवास्तव, डिभिजन प्रमुख, नवीनकुमार यादव, इन्जिनियर, संजय साह, सव-इन्जिनियर, सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गौर, रौतहट	४	दफा ८ (१) (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	३,७२,०५१।३२

	भन्नेसमेत ।	बाढीपीडित कार्यक्रमअन्तर्गत गुजरा खोला योजनाको कुलो निर्माणका क्रममा नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याई आफूहरूलाई व्यक्तिगतरूपमा गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउनका लागि निर्माणस्थलमा भएगरेको कार्यभन्दा बढी तथा साइटमा नगरे नगराएको कामको परिमाणको नापी चढाई झुठा बिल बनाई रु.३,७२,०५१।३२ बढी भुक्तानी लिए दिएको ।		कलाम अक्तर, अध्यक्ष, गुजरा खोला सिंचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समिति ।		दफा ८ (४)	दफा ८(४)	३,७२,०५१।३२
५.	आ.व. २०७४।७५ मा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं. २१, तपी मा.वि. भोडहादेखि मदिलवासस्थित राजलाल साह तेलीको खेतसम्म सडक ढलान गर्दा उपभोक्ता समितिले न्यून गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेको भन्नेसमेत ।	कलैया उ.म.न.पा. का प्राविधिकले वडा नं. २१ स्थित सडक ढलानको नापजाँच यथार्थभन्दा फरक गरेको र उक्त त्रुटिपूर्ण मूल्यांकनका कारण सडक निर्माण कार्यमा रु. ५,७१,२६९।५० उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी भएकोमा उक्त बढी भुक्तानी भएको रकम विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा राजस्व दाखिला गरी रकम हिनामिना हुन नपाएको देखिए तापनि निर्माणस्थलमा भएगरेको कामभन्दा बढी मूल्यांकन गर्ने कलैया उ.म.न.पा.का इन्जिनियर किशोर यादव र सो मूल्यांकन समर्थन गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने इन्जिनियर माधवप्रसाद यादवको नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियत रहे भएको ।	२०७६।४।१६, २०७६।४।२८	किशोर यादव र माधव प्रसाद यादव, इन्जिनियरद्वय, कलैया उ.म.न.पा. ।	२	दफा ८ (१) (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	५,७१,२६९।५०
६.	जिल्ला सुर्खेत, सिम्ता गा.पा. वडा नं. २ देउली–सिर्पा-काफलकोट जोड्ने सडकमा भुक्तानी भएको रकम बराबरको काम नभएको	देउली–सिर्पा-काफलकोट सडक निर्माणअन्तर्गत ९४० मिटर लम्बाइ मात्रको नयाँ ड्रयाक ओपनिङ गरेको आधारमा रु.१८,०९,३१८।६५ भुक्तानी सिफारिस हुनुपर्नेमा सिम्ता गा.पा.मा कार्यरत सव-	२०७६।४।२३, २०७६।५।३	नवीन शर्मा, इन्जिनियर र शिवशंकर पोखेल, सव-इन्जिनियर, सिम्ता गा.पा.को कार्यालय, सुर्खेत ।	५	दफा ८ (१) (ग) र (ङ) तथा दफा १९ (२)	दफा ८ (१) र दफा १९ (२)	४,५६,४३१।३५

	भन्नेसमेत ।	इन्जिनियर शिवशंकर पोखेल, इन्जिनियर नवीन शर्मा र सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवसमेतको मिलेमतोमा झुठा विवरणको नापी किताब एवम् कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र बिलबमोजिम सिम्ता गा.पा.बाट उपभोक्ता समितिलाई रु. २२,६५,७५०।- भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई रु. ४,५६,४३१।३५ गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		भुवनसिंह ठकुरी, अध्यक्ष, श्रीमती टिगा वली, कोषाध्यक्ष र नन्दसिंह ठकुरी, सचिव, सडक उपभोक्ता समिति, सुर्खेत ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४,५६,४३१।३५
७.	आ.व. २०७४।७५ मा जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), सरावल गा.पा. वडा नं. ६ स्थित सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण योजनामा सम्झौताअनुसारको काम नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), सरावल गा.पा. वडा नं. ६ स्थित सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण योजनामा तत्कालीन सव-इन्जिनियर भीमदेव भट्टराईले गैरकानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने बदनियतले वास्तविक भए गरेको भन्दा बढी काम देखाई नापी किताब तयार गरेको तथा मूल्यांकन गरी रु. ३,६१,०८१।४५ बढी भुक्तानी भएकोमा अनुसन्धानका क्रममा गा.पा.ले उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी भएको रकम बराबरको निर्माण गर्न लगाएको हुँदा हाल सरकारी रकम हिनामिना भएको अवस्था नदेखिए तापनि भए गरेको कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरी भुक्तानी भएबाट इन्जिनियर भीमदेव भट्टराईको नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियत रहे भएको पुष्टि भएको ।	२०७६।५।१२, २०७६।५।१७	भीमदेव भट्टराई, सव-इन्जिनियर, सरावल गा.पा., नवलपरासी ।	१	दफा ८ (१) (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	३,६१,०८१।४५

८.	जिल्ला बारा, बारागढी गा.पा. नयकाटोलको जनजागृति नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि.लाई भौतिक निर्माणको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाराबाट प्राप्त रु. १६ लाखको निर्माण सम्पन्न कागजातहरू प्राप्त हुन नसकेको भन्नेसमेत ।	बारागढी गा.पा., बारास्थित श्री जनजागृति नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि., नयकाटोल खोपवाको दुईकोठे पक्की विद्यालय भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाराबाट आ.व. २०७३।७४ मा रु. १६ लाख बजेट विनियोजन भएको र सोको डिजाइन, लागत अनुमान, लेआउट, प्राविधिक नापजाँच र निरीक्षण लगायतका कार्यहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाराबाट गरी निर्माण कार्यमा भएको कार्य प्रगतिको आधारमा शिक्षा कार्यालयकै प्राविधिकबाट कामको नापजाँच गरी सोको आधारमा विद्यालयलाई भुक्तानी दिने गरी वि.व्य.स.सँग सम्झौता भएकोमा प्रतिवादीहरूले बदनियतले विद्यालय भवन निर्माण नहुँदै नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनबिना नै निर्माणस्थलमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी रु. १,३९,९६२।५२ रकम भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउनेसमेतको कार्य गरेको । बिगोमध्ये उजुरी परेपछि अनुसन्धानको क्रममा रु. ३४,१०३।७५ रकम बराबरको थप निर्माण कार्य भएको र रु.८३,४६३।- बेरुजु खातामा दाखिला गरेको देखिएकोले बाँकी रकम रु.२२,३९५।७७ असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको ।	२०७६।६।१६, २०७६।७।५	धनप्रसाद पोखरेल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, वसन्त निधी, इन्जिनियर, नवराज भण्डारी, लेखापाल, दिलीपकुमार जैसवाल, सव-इन्जिनियर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बारा, तेजमनप्रसाद यादव, अध्यक्ष, वि.व्य.स., राजकिशोर चौधरी, निमित्त प्र.अ., श्री जनजागृति नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि., नयकाटोल खोपवा, बारा ।	६	दफा ८ (१) र ८ (१) (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	१,३९,९६२।५२
९.	जिल्ला तनहुँ, धरमपानी गा.वि.स. स्थित ग्रामीण विकास समाज धरमपानीका अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष कृष्णबहादुर	तनहुँ जिल्लाको धरमपानी गा.वि.स.का वडा नं. १, २, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा विद्युतीकरण गर्नका लागि लागत अनुमान रु. १,५९,९५,००८।२७ को २० प्रतिशत उपभोक्ताहरूले व्यहोर्नुपर्ने र ८० प्रतिशत	२०७६।६।१६, २०७६।७।१	नरबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष र कृष्णबहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्ष, ग्रामीण विकास समाज धरमपानी, तनहुँ ।	२	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१९,४०,९२६।८९

	गुरुङले विद्युतीकरणका लागि निकासा भएको रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	सरकारी अनुदान रहने २०/८० ग्रामीण विद्युतीकरण योजनामा २०% रकम संकलनका लागि ग्रामीण विकास समाज धरमपानी संस्थाले प्रत्येक घरधुरीबाट संकलन गरेको सदस्यता शुल्क रु. २,५६,५००।-, गा.वि.स.बाट आ.व. २०६३।६४ देखि आ.व. २०६७।६८ सम्ममा प्राप्त रु. ४२,९४,०००।- र जि.वि.स.बाट प्राप्त रु. ३,५७,०००।- अनुदान गरी जम्मा रु. ४९,०७,५००।- आम्दानी भएकोमा जम्मा रु. २९,६६,५७३।११ खर्च गरेको देखिंदा आम्दानीबाट खर्च घटाउँदा नपुग हुन आएको रकम रु. १९,४०,९२६।८९ प्रतिवादीहरूले ग्रामीण विद्युतीकरणसम्बन्धी कार्यमा खर्च नगरी हिनामिना गरेको ।						
१०.	जिल्ला पाल्पा तानसेन न.पा. वडा नं. ४ स्थित मोहन कन्या मा.वि.मा आ.व. ०६७।६८ मा भवन र पर्खाल निर्माणको लागि प्राप्त बजेट वि.व्य.स.का अध्यक्ष र प्र.अ.समेतले अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	मोहन कन्या मा.वि., पाल्पाका तत्कालीन वि.व्य.स.का अध्यक्ष एवं भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवराज ढकाल र तत्कालीन प्र.अ. केशलक्ष्मी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा विद्यालय भवन निर्माण कार्यका लागि निकासा भएको रकमबाट निर्माण सामग्री खरिद तथा कामदारलाई पेश्की भुक्तानी दिने लगायतमा खर्च गर्ने कार्यमा र निज देवराज ढकाल र भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव एवं हालका प्र.अ. दीपकप्रसाद ज्ञवाली समेतले भवन र शौचालय निर्माण कार्यमा	२०७६।७।२५, २०७६।८।१०	देवराज ढकाल, अध्यक्ष, वि.व्य.स. एवं अध्यक्ष, भवन निर्माण उपभोक्ता समिति, दीपकप्रसाद ज्ञवाली, हालका प्र.अ. तथा सचिव, भवन निर्माण उपभोक्ता समिति र केशलक्ष्मी श्रेष्ठ, तत्कालीन प्र.अ., मोहन कन्या मा.वि., पाल्पा ।	४	दफा ८ (१) (ङ)	दफा ८ (१)	७,३०,००५।१६

		वास्तविक भएकोभन्दा बढी खर्च तथा काम भएको झुठा बिल भरपाई पेस गरी तथा साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाल्पाका तत्कालीन सव-इन्जिनियर रामस्वरूप चौधरीले वास्तविक भएको कामभन्दा बढी देखाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा बढी मूल्यांकन गरी योजना फरफारक गराई बदनियतपूर्ण तरिकाले नेपाल सरकारको रकम हानि नोक्सानी भएको ।		रामस्वरूप चौधरी, सव-इन्जिनियर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाल्पा ।		दफा १९ (२)	दफा १९ (२)	
११.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीसमेतको सरकारी जग्गाको नक्साको धर्सा मेटाई व्यक्ति विशेषको नाममा जग्गा बढ्ने गरी मिसाई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत।	नापी कार्यालय सुनसरीका प्रतिवादी कर्मचारी, जग्गाधनी तथा सो कार्यालयमा लामो समयदेखि अनधिकृत रूपमा काम गर्ने रमेशप्रसाद साहसमेतको मिलेमतो र प्रत्यक्ष संलग्नतामा उक्त कार्यालयमा सुरक्षित रहेको फायल नक्साको वास्तविक धर्सालाई गैरकानूनी तरिकाले मेटी कित्ताकाट गरी व्यक्ति विशेषको जग्गालाई बढाउने र सार्वजनिक जग्गा घट्ने गरी फायल नक्सा तयार गरी सुक्रीबिक्री गरेपश्चात् बिगारेको फायल नक्सालाई सच्याई वास्तविक अवस्थामा नै फर्काइसकिएकोमा मिति २०७२।११।२ गते कि.का. गर्ने क्रममा पुनः गैरकानूनी तरिकाले तयार गरेको उक्त फायल नक्सालाई नै यथावत कायम गर्नुका साथै अन्तिमपटक कित्ताकाट गर्ने क्रममा मिति २०७२।११।२४ गते कि.नं. २९२० को बाटो भएको जग्गा नक्सा तथा प्लट रजिष्ट्रमा जम्मा ०-०-१८ धुर कायम रहनुपर्नेमा सो नगरी नक्सामा ०-०-१८ धुर र प्लट रजिष्ट्रमा जम्मा ०-०-३ धुर राखी ०-	२०७६।८।१२, २०७६।८।१६	उपेन्द्र दास, योगेन्द्रप्रसाद यादव, कपलेश्वर राम, शुकदेव यादव, सर्भेक्षकहरू, नापी कार्यालय, सुनसरी ।	११	दफा ८ (१) तथा दफा ८ (१) (ज) र दफा ११	दफा ८ (१) र दफा ११	६,००,०००।-
				रमेशकुमार श्रेष्ठ र आसमा खातुन, जग्गाधनीहरू ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	६,००,०००।-
				रमेशप्रसाद साह, जग्गा बेचबिखन कार्यमा संलग्न व्यक्ति ।		दफा ८ (४) र दफा ११	दफा ८ (४) र दफा ११	६,००,०००।-
				ऐजुल मंसुरी, विवी सरातुल, अहमद हुसेन र राइफुन खातुन, हालका जग्गाधनीहरू (जग्गा असुलउपर र जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रयोजनार्थ) ।			दफा ८ (१) र दफा ४७	

		०-१५ धुर जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा बढेको देखाई बिक्रीसमेत गरी क्षे.फ. ०-०-१५ धुरको तत्कालीन सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार हुन आउने रु. ६,००,०००।- हिनामिना गरी व्यक्तिलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।						
१२.	डिभिजन सडक कार्यालय, जनकपुरका डिभिजन प्रमुख दिनेश अर्याल र लेखा प्रमुख जीवनाथ पोखेलसमेतले आ.व. २०७१।७२ मा DROJKR/337157-4/071-72/099 को बोलपत्रमा केरमेट गरी सच्याएको भन्नेसमेत ।	डिभिजन सडक कार्यालय, जनकपुरले मिति २०७२।२।२१ मा Construction of RCC Bridge Over Maniyari Nadi Along Phulgama Bazar Majhaura Road, Dhanusa (ठेक्का नं. DROJKR/337157-4/071-72/099) को टेण्डर आह्वान गरेकोमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेका उक्त कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दिनेश अर्याल, ले.अ. जीवनाथ पोखेल, इन्जिनियरद्वय राजकुमार यादव र सन्जीवकुमार साह तथा बोलपत्रदाता भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., नयाँबजार, काठमाडौंका संचालक सुरेशलाल श्रेष्ठ र गोपाल श्रेष्ठ तथा उक्त कम्पनीको अख्तियारनामा प्राप्त मोहनप्रसाद यादवसमेतले मिलेमतो गरी उक्त कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्रको BOQ को Item No. २.३ र २.६ को दररेट अंक र अक्षरमा गैरकानूनी रूपमा सच्याई सच्याउनुअघिको जम्मा Bid रकम रु.२,५४,३३,९४५।०० (भ्याटबाहेक) मा रु. १९,५०,४४०।०० थप गरी सम्झौता गरी गराई आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।८।१२, २०७६।८।१६	दिनेश अर्याल, सि.डि.इ., जीवनाथ पोखेल, ले.अ., राजकुमार यादव र सन्जीवकुमार साह, इन्जिनियरहरू, डिभिजन सडक कार्यालय, जनकपुर ।	७	दफा ८ (३), दफा ११ र दफा १७	दफा ८ (३), दफा ११ तथा दफा १७, दफा ३ (१) र ३ (१) (च)	१९,५०,४४०।००
				सुरेशलाल श्रेष्ठ र गोपाल श्रेष्ठ, संचालक, भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., नयाँबजार, काठमाडौं तथा सोही कम्पनीको अख्तियारनामा प्राप्त मोहनप्रसाद यादव ।		दफा ८ (४) र दफा ११	दफा ८ (४) र दफा ११	१९,५०,४४०।००

१३.	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पामा नक्कली बिल भरपाई पेस गरी सरकारी रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पाबाट आ.व. ०६९।७० मा परिवार नियोजन शिविर संचालन गर्ने क्रममा उक्त कार्यालयदेखि विभिन्न स्थानमा रहेका अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक सरसामान ढुवानी गर्ने, ग्राहक लिन र पुऱ्याउन जाने प्रयोजनका लागि गाडी भाडामा प्रयोग गरेबापत भनी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ छैठौं कल्पना पौडेलले रु. ८१,०००।- को फर्जी भरपाई संलग्न गरी सरकारी रकम हिनामिना एवं नेपाल सरकारलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७६।८।१२, २०७६।८।१८	कल्पना पौडेल, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ छैठौं, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पा ।	१	दफा ८ (१) र दफा ८ (१) (ङ)	दफा ८ (१)	८१,०००।-
१४.	मालपोत कार्यालय, धादिङका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा धादिङ जिल्ला साबिक मुरलीभञ्ज्याङ गा.वि.स. २ङ कि.नं. ७७९ दुई आना जग्गामा अमरावती सामुदायिक वनको जग्गा घुसाई उक्त कित्ताको क्षेत्रफल पाँच दोब्बर बढाएको भन्नेसमेत ।	नापी कार्यालय, धादिङ र मालपोत कार्यालय, धादिङका प्रतिवादी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र जग्गाधनीसमेतका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक मोठ स्रेस्ता तथा फाइल नक्कासमेत गैरकानूनी रूपमा सच्याई धादिङ जिल्ला, साबिक मुरलीभञ्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं. २ङ, नानु अधिकारीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कि.नं. ७७९ क्षे.फ. ०-२-०-० को जग्गालाई सरकारी जङ्गलको जग्गा घुसाई क्षे.फ. ०-८-०-० कायम गरी गराई, सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने र व्यक्तिविशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवम् प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने कार्य गरेको । उक्त गैरकानूनी कार्य गर्न गराउनका लागि जग्गाधनी नानु अधिकारीका पति अशोक अधिकारी र कर्मचारी विश्वकुमार बस्नेतबीच घुसको लेनदेन गरेको	२०७६।८।२६, २०७६।९।१	कुशध्वज खत्री, मालपोत अधिकृत, शम्भुनारायण राजभण्डारी र अनन्तराज सत्याल, ना.सु., मालपोत कार्यालय, धादिङ, विश्वकुमार बस्नेत, सर्भेक्षक र भीमप्रसाद श्रेष्ठ, अमिन, नापी कार्यालय धादिङ ।	७	दफा ८ (१) (ज) र दफा ११	दफा ८ (१) र दफा ११	९,०४,५००।-
				नानु अधिकारी, जग्गाधनी र अशोक अधिकारी, निजको पति, मुरलीभञ्ज्याङ ।		दफा ८ (४)	दफा ८(४) र दफा ८(१)	९,०४,५००।-
				विश्वकुमार बस्नेत, सर्भेक्षक ।		दफा ३(१)	दफा ३(१) र ३(१)(घ)	३,५०,०००।-
				अशोक अधिकारी, जग्गाधनीका पति ।		दफा ३(३)		

		पुष्टि हुन आएको ।						
१५.	डडेल्धुरा जिल्लाअन्तर्गत बेलगाडी कृषि सडकको निर्माण कार्यमा बढी रकम भुक्तानी लिएको भन्नेसमेत ।	जिल्ला डडेल्धुरा, परशुराम न.पा. वडा नं. १० स्थित गाईवादे सल्यानटार सडक खण्डअन्तर्गत बेलडाँगी कृषि सडकको ट्रयाक निर्माण गर्नका लागि आ.व २०७४।७५ मा परशुराम न.पा.बाट रु.२,००,०००।- रकम भुक्तानी भएकोमा बेलडाँगी कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति तथा परशुराम न.पा.का कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक सत्यतथ्यलाई लुकाई नभएको नगरेको कामलाई गरेको भनी झुठा नापी किताब एवम् कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन एवं नक्कली बिल भरपाई पेस गरी गराई रु.१,७३,१९०।६१ रकम बढी भुक्तानी लिइदिई आफूहरूलाई व्यक्तिगतरूपमा गैरकानूनी लाभ तथा नेपाल सरकारको रकम हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७६।९।३, २०७६।९।९	नरबहादुर बोहरा, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर, नरेन्द्रबहादुर भाट, इन्जिनियर, परशुराम न.पा. ।	५	दफा ८ (१) र ८ (१) (ग) र (ङ) तथा दफा १९ (२)	दफा ८(१) र दफा १९(२)	१,७३,१९०।६१।-
				मिनबहादुर बोहरा, अध्यक्ष, मथुरीदेवी बोहरा, कोषाध्यक्ष र तेजबहादुर बोहरा, सचिव, बेलडाँगी कृषि सडक निर्माण समिति ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,७३,१९०।६१।-
१६.	बढैयाताल गा.पा. (साबिक मैनापोखर गा.वि.स.), बर्दियालाई भवनको माथिल्लो तला निर्माण गर्नको लागि आ.व. ०७३।७४ मा बजेट विनियोजन भएकोमा उपभोक्ता समिति गठन र टेण्डर नगरी कार्य सम्पन्न गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला बर्दिया, साबिक मैनापोखर गा.वि.स. हाल बढैयाताल गा.पा. ६ नं. वडा कार्यालय भवनको माथिल्लो तलाको ट्रसहल निर्माण कार्यका लागि साबिक मैनापोखर गा.वि.स. मा आ.व. २०७३।७४ मा पुँजीगत खर्चतर्फ रु. १४,७२,८३३।०० विनियोजन भई कुल लागत रु. १६,३०,५२३।५९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी उक्त गा.वि.स. र निर्माण उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भएकोमा प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी	२०७६।९।३, २०७६।९।८	मणिराज पौडेल, सचिव र प्रदीप चौधरी, खरिदार (सचिव, निर्माण उपभोक्ता समिति), मैनापोखर गा.वि.स., लोकबहादुर शाही, असिष्टेण्ट सव-इन्जिनियर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, बर्दिया ।	४	दफा ८ (१) र दफा ८ (१) (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	१,८९,७५२।७०

		मिलेमतो गरी भवन निर्माणमा हुँदै नभएको कार्यहरूसमेत भएगरेको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई तथा झ्याल ढोकाको चौखट खर्चतर्फ कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिनेलिने कार्य गरी जम्मा रु.१,८९,७५२।७० साबिक मैनापोखर गा.वि.स.को कार्यालयबाट सो निर्माण उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिनेलिने कार्य गरी आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		अंकार चौधरी, अध्यक्ष, भवन निर्माण उपभोक्ता समिति ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,८९,७५२।७०
१७.	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पामा नक्कली बिल भरपाई पेस गरी सरकारी रकम लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सि.अ.हे.व. मिनबहादुर विष्टले आ.व. ०६९।७० मा हात्तीपाइले रोग निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत औषधी लगायतका सामग्रीहरू ढुवानीका लागि गाडी भाडाबापत बुझाएको भनी पेश्की फछ्यौंटका लागि पेस भएका भरपाईहरूको सक्कलै प्रति र गाडी भाडाबापत रकम बुझिलिने तत्कालीन चालक/व्यवसायीहरूको दस्तखत नमुना परीक्षणका लागि पठाउँदा दस्तखतहरू नमिलेको व्यहोरा पुष्टि हुन आई निजले उक्त भरपाईहरूमा उल्लिखित कुल जम्मा रकम रु.२,३४,०००।- हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने कार्य गरेको ।	२०७६।९।३, २०७६।९।११	मिनबहादुर विष्ट, सि.अ.हे.व. एवं कार्यक्रम संचालक, हात्तीपाइले कार्यक्रम, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पा ।	१	दफा ८ (१) र दफा ८ (१) (ङ)	दफा ८ (१)	२,३४,०००।-

१८.	काठमाडौं जिल्ला, साबिक नगर २क, कित्ता नम्बर २३७, क्षेत्रफल ०-११-२-० को जग्गा नयाँ नापी हुँदा उक्त कित्तासँगै रहेको सार्वजनिक बाटोको जग्गासमेत घुसाई जम्मा क्षेत्रफल १-३-०-३ कायम गरेको भन्नेसमेत ।	मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको आ.व. २०५२।५३ को न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन पुस्तिका अनुसार प्रतिरोपनी रु. ६,७५,०००।— का दरले रु. ४,१२,६३७।- मूल्य पर्ने काठमाडौं जिल्ला, साबिक नगर २क मा रहेको सरकारी बाटोको ३११.०० वर्गमिटर (०-९-३-०.५) जग्गा, अरुणकुमार रन्जितकारले ३ नम्बर नापी गोश्वारा, काठमाडौं र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानूनी रूपमा आफ्नो नामको जग्गामा घुसाई मिति २०४७।२।२७ गते हालसाबिक दर्ता र मिति २०५२।१०।२४ गते अद्यावधिक बढ कायम गराएकोमा उक्त कार्यमा क्रमशः तत्कालीन ३ नम्बर नापी गोश्वारा, काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृत शंभुप्रसाद शर्मा र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत बिष्णुकुमार राईको संलग्नता रहेको पुष्टि हुन आएकोले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने र व्यक्तिविशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवम् प्रत्यक्ष फाइदा पुऱ्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७६।९।३, २०७६।९।१५	शंभुप्रसाद शर्मा, प्रमुख नापी अधिकृत र बिष्णुकुमार राई, प्रमुख मालपोत अधिकृत ।	३	दफा ७(१) (भ्र.नि. ऐन, २०१७) तथा दफा ८(१) र दफा ८(१)(ज) (भ्र.नि. ऐन, २०५९)	दफा ७(१) र दफा २९ (२) दफा १६ग. तथा दफा २९ (१) (भ्र.नि. ऐन, २०१७) तथा दफा ८(१) (भ्र.नि. ऐन, २०५९)	४,१२,६३७।-
				अरुणकुमार रन्जितकार, जग्गाधनी ।		दफा ८ र दफा २९ (२) (भ्र.नि. ऐन, २०१७) तथा दफा ८(४) (भ्र.नि. ऐन, २०५९)	दफा १६ग. तथा दफा २९ (१) (भ्र.नि. ऐन, २०१७) एवं दफा ८(४) (भ्र.नि. ऐन, २०५९)	४,१२,६३७।-
१९.	भानुभक्त नि.मा.वि, धनचुली हुँदै चिल्ढाले सडक निर्माणमा बढी भुक्तानी	आ.व. २०७३।७४ मा सल्यान जिल्ला, बागचौर न.पा. वडा नं २ स्थित भानुभक्त नि.मा.वि धनचुली हुँदै चिल्ढाले सडक	२०७६।९।२४, २०७६।१०।५	थमन योगी, सव-इन्जिनियर र तोरणबहादुर विष्ट,	६	दफा ८ (१) (क), (ग) र (ङ) र दफा	दफा ८ (१) र दफा १९ (२)	७७,७७५।२२

	भएको भन्नेसमेत ।	आयोजनाका लागि बागचौर न.पा. र उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भई न.पा.बाट समितिलाई रु. ९७,०००।– भुक्तानी भएकोमा नापजाँच हुँदा रु. १९,२२४।७८ बराबरको मात्र काम गरेको देखिंदा बागचौर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सल्यानका तत्कालीन सव-इन्जिनियर थमन योगी तथा असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर तोरणबहादुर विष्टले लागत इस्टिमेट, नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेतका गलत प्रतिवेदन तथा झुठा बिल भरपाई बनाई बागचौर न.पा.को वडा नं. २ का वडाध्यक्ष घनश्याम शर्माले उक्त आयोजनाको नापजाँच तथा अनुगमन नै नगरी नभएको कामको समेत भएको भनी गलत लिखत तयार गरी सिफारिस गरी तथा भानुभक्त नि.मा.वि धनचुली हुँदै चिल्ढाले सडक निर्माण आयोजनाका अध्यक्ष डिम्बरबहादुर कामी, कोषाध्यक्ष कर्णबहादुर वि.क. तथा सचिव अनिता वि.क.ले मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक सत्यतथ्यलाई लुकाई नभएको नगरेको कामलाई गरेको भनी झुठा नापी किताब एवम् कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउन लगाई, झुठा डोरहाजिरी फाराम पेस गरी रु. ७७,७७५।२२ बराबरको रकम बढी भुक्तानी लिई दिई नेपाल सरकारको रकम हिनामिना गरेको ।		असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर, बागचौर न.पा.को कार्यालय, सल्यान । घनश्याम शर्मा, वडाध्यक्ष, वडा नं. २, बागचौर न.पा. । डिम्बरबहादुर कामी, अध्यक्ष, कर्णबहादुर वि.क., कोषाध्यक्ष तथा अनिता वि.क., सचिव, भानुभक्त नि.मा.वि, धनचुली हुँदै चिल्ढाले सडक निर्माण आयोजना ।		१९ (२) दफा ९ दफा ८ (४)	 दफा ९ दफा ८ (४)	 ७७,७७५।२२
२०.	व्यवस्थापिका संसद, सुशासन तथा अनुगमन समितिको च.नं.	जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिमका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू र कानूनबमोजिमको कार्यविधिसमेत पूरा गरी मिति	२०७६।१०।२२, २०७६।१०।२२	कलाधर देउजा, प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय,	१७५#	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३,	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३, दफा	२,२६,८५,५००।-

	११४।०७३।७४ मिति २०७४।१।२४ को पत्रसाथ लेखी आएको र आयोगमा दर्ता भएको, साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरेर लिएको २९९-९-२-० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीसमेतका जग्गाहरू जफत भएको भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैरकानूनी तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको "सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको	२०२१।८।१७ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहण गर्नेबारेको सूचनामा निम्नानुसारका घर जग्गाहरू उल्लेख भएकोमा प्रस्तुत उजुरीको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सूचनाको छैठौं बुँदामा परेको । (१) महावीरभवन, नक्साल, काठमाडौं १५४-४-२-० र सो जग्गामा रहेका सबै घरहरू, (२) हरिहरभवन, ललितपुर पुल्चोकको २४०-१-२-० जग्गा र जग्गामा रहेका सबै घरहरू, (३) सीताभवन, नक्साल काठमाडौंको ११९-१२-३-० जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरू, (४) लक्ष्मीनिवास, महाराजगंजको २५८-१४-०-० जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरू, (५) बबरमहल कुरियागाउँ २५३-३-३-१ जग्गामध्ये भरतशम्शेरको भागको घर र जग्गा १२-१२-२-० श्री ५ को सरकार लागिसकेकाले (जफत भइसकेको) सो कट्टा गरी बाँकी २४०-५-३-१ जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरू, (६) ललितानिवास, बालुवाटारको २९९-९-२-० जग्गामध्ये सुवर्णशम्शेर र कंचनशम्शेरको भागमा रहेको १४-११-०-० जग्गा श्री ५ को सरकार लागिसकेकाले (जफत भएको) सो कट्टा गरी बाँकी २८४-१४-३-० जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरू, उल्लिखित ६ वटा घर कम्पाउण्डहरू एकैपटक एउटै प्रक्रियाद्वारा सरकारले		डिल्लीबजार ।		दफा ६ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ज), दफा ५(१) र दफा १७	६ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ५(१), दफा ८(१) र दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३ (१)(झ)	
				मुकुन्दप्रसाद आचार्य, महानिर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग ।		ऐ	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ६, दफा १३ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ५ (१), दफा ८ (१) र दफा १७	७५,१०,०००।-
				जगतप्रसाद पुडासैनी, ना.सु., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	२,२६,८५,५००।-
				धर्मप्रसाद गौतम, शा.अ., भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग ।		ऐ	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३, दफा ६ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ५(१), दफा ८(१) र दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३(१) (ज)	७८,२४,२००।-

	हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन,२०७५" ले गरेको सिफारिसबमोजिम आयोगबाट आवश्यक अनुसन्धान गर्नका लागि लेखी आएको पत्रलाई उजुरीको रूपमा दर्ता गरिएको साथै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नामबाट ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा छानबिन गरी पाऊँ भनी विभिन्न मितिमा आयोगमा दर्ता गराएका उजुरी निवेदनहरू प्राप्त भएकोमा यसभन्दा अगाडि पनि यसै विषयमा आयोगमा उजुरी दर्ता भई अनुसन्धानपश्चात् तत्कालीन अवस्थामा आयोगको मिति २०६०।३।१८ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम तामेलीमा राखेको देखिएकोमा हाल	अधिग्रहण गरेको देखिएकोमा माथि उल्लिखित घर दरबारहरू मिति २०२२।२।२४ देखि सरकारीकरण भई हालसम्म अनवरतरूपमा सरकारी स्वामित्व र भोगमा रहेको तथ्य निर्विवादित देखिएको। उक्त राजपत्रमा प्रकाशितमध्येको साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रका २९९-९-२-० रोपनी जग्गामध्येको क्षेत्रफल २८४-१४-३-० रोपनी जग्गा र सो जग्गामा बनेका सबै घर कम्पाउण्डसमेत तत्कालीन श्री ५ को सरकारले तत्कालीन नेपाल कानूनबमोजिमका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नका लागि पर्याप्त सुनुवाइको मौकासमेत दिई कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी सो क्षतिपूर्ति लिन आउनू भनी पटक-पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिमका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अधिग्रहण गरी लिएको देखियो। सरकारले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको ललिता निवास क्याम्पभित्रको उल्लिखित जग्गामध्येको ६० रोपनी जग्गा मिति २०२२।११।२१ मा राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेको र बाँकी क्षेत्रफल २१२-१५-२.५ रोपनी जग्गा श्री समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहने गरी उक्त जग्गाको २०२२ साल देखिको पोत र जग्गाको लगत कट्टा गर्ने भनी मिति		सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३, दफा ६ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ५(१), दफा ८(१) र दफा १७, दफा ३(१) (झ)	२,२६,८५,५००।-
					युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, खरिदार, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	२,२९,५७,४००।-
					रुद्रकुमार श्रेष्ठ, महानिर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग ।		दफा ८ (१) (ज) र दफा १७	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	१३,२३,७२,०००।-
					पुष्पराज उपाध्याय, निर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग ।		ऐ	ऐ	१३,२३,७२,०००।-
					इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, शा.अ., भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग ।		ऐ	ऐ	१३,२३,७२,०००।-
					टीकाराम घिमिरे, प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	१३,६५,७२,०००।-

	दर्ता हुन आएका विभिन्न निवेदनहरू र छानबिन समितिको प्रतिवेदनसाथ सरकारले तत्कालीन अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मुताविकका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ललिता निवास लगायत विभिन्न ६ वटा घर दरबारहरू र तिनले चर्चेको कम्पाउण्डभित्रका घरजग्गाहरू सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत दिई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मिति २०२२।२। २४ मा सरकारीकरण गरेको खुल्ने मिति २०२१।८।१७ मा प्रकाशित नेपाल गजेट, अधिग्रहण गरिएको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने सूचना, क्षतिपूर्ति बुझ्न आउने जनाउसमेतका सूचना प्रकाशित भएका मिति २०२३।७।७ र मिति २०२५।१०।८ का गोरखापत्र दैनिकका	२०२५।२।७।२ मा निर्णय भई तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय (हालको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय) मा रहेको उक्त जग्गाको साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ नं.को लगतमा जनाएको । सरकारले कानूनबमोजिम प्राप्त गरिसकेपछि ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने जग्गाको साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.न. ४५६ को लगत कट्टा गरी ६० रोपनी राष्ट्र बैंकको नाममा कायम गरी बाँकी जग्गा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा आएपछि समरजंग कम्पनीले विभिन्न किसानहरूलाई सरकारले चाहेको बखत फिर्ता गर्ने र जग्गाको आयस्ता आफूलाई बुझाउने सर्तमा कमाउन दिएको देखिएकोमा समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेका उल्लिखित जग्गाहरू मध्ये सरकारले खरिद गरेकै मूल्य तिर्ने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।४।१० को निर्णयबाट मेजर कर्नेल कनक शम्शेरलाई ८ रोपनी जग्गाको मोल रु. ४५,८८२।६९ मा बिक्री गरेको । सरकारी स्वामित्व र समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको ललिता निवास क्याम्पभित्रकै जग्गामध्येको ८ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले दामोदर उपाध्यायसमेतका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिने गरी निर्णय गरेको । वि.सं.२०२३ सालतिर सुरु नापी हुँदा कायम भएका क्षेत्रीय किताबमा उक्त ललिता निवास क्याम्पभित्रका		टीकाबहादुर बि.सी., ना.सु., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	१३,२३,७२,०००।-
				जीवनाथ पोखरेल, खरिदार, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	१३,२३,७२,०००।-
				अर्जुन भण्डारी, ना.सु., समरजंग कम्पनी ।		दफा८(१)(ज) र दफा १७ को कसुरको दफा २२ बमोजिम मतियार	दफा ८(१) (ज) र दफा १७ को सजायमा दफा २२ बमोजिम	१३,२३,७२,०००।-
				मोहम्मद साबिर हुसैन, नापी अधिकृत, नापी कार्यालय, काठमाडौं ।		दफा ८ (१) (ज) र दफा १७	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ)	४२,००,०००।-
				श्रीहरि पुडासैनी, ना.सु., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	४२,००,०००।-
				श्यामकुमार क्षेत्री, खरिदार, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	४२,००,०००।-
				हरिकृष्ण तिमल्सिना, मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	३२,१९,२०,०००।-

	प्रमाणित फोटोकपीहरू लगायतका थप प्रमाण सहित उजुरी ।	जग्गाहरूमा श्री ५ को सरकार जग्गाधनी कायम गरी कैफियतमा "यो जग्गा श्री ५ को सरकारको हो, मैले समरजंग कम्पनीलाई आयस्ता बुझाई कमाई आएको छु" भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भई सोहीबमोजिमको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम भएको देखियो। त्यसमध्येका केही कित्ता जग्गाहरूमा मिति २०४२।१।१८ को गुठी संस्थानको पत्रको आधारमा गुठीको नाममा स्रेस्ता कायम गरेको देखिएकोमा बाँकी कित्ता जग्गाहरूमा श्री ५ को सरकार जग्गाधनी कायम रहिरहेको । यसरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०४७।२।१४, मिति २०४७।४।८ र मिति २०४७।५।३ मा वि.सं. २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा संलग्न भएबापत सरकारले हरण गरेका जग्गाहरू गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गरी तत्कालीन अवस्थामा ७ नं. अनुसूची नभरेको भए सोको मौकासमेत दिई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दीभित्र पर्ने जग्गा फिर्ता दिने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेकोमा सरकारको उक्त सैद्धान्तिक प्रकृतिको निर्णयको पालना नगरी गलत व्याख्या गरी गृह मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको छानबिन भएको समेत नदेखिएको अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले कानूनबमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी		परशुराम पोखरेल, मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७	३२,१९,२०,०००।-
				कृष्णप्रसाद पौडेल, शा.अ., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३(१) (झ)	३२,१९,२०,०००।-
				प्रकाशनारायण भट्ट, ना.सु., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	३२,१९,२०,०००।-
				टंकनाथ पौडेल, ना.सु., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	३२,१९,२०,०००।-
				प्रेमबहादुर खापुङ, प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		दफा ८ (१) (ज) र दफा १७ बमोजिम कसुरको दफा २२ बमोजिम मतियार	दफा ८ (१), दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३ (१)(झ) को सजायमा दफा २२ बमोजिम	९,६५,७६,०००।-
				अर्जुन खतिवडा, ना.सु., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	९,६५,७६,०००।-
				शंकरप्रसाद सुवेदी, भूमिसुधार अधिकारी, भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं ।		ऐ	ऐ	९,६५,७६,०००।-

		सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको मौका र क्षतिपूर्तिसमेत दिई प्राप्त गरी सरकारीकरण भएका सरकारी भोग र स्वामित्वमा रही नेपाल सरकारले चाहेको बखत छाड्ने र समरजंग कम्पनीलाई आयस्ता बुझाउने सर्तमा किसानहरूले कमाई रहेका साबिक ललिता निवास क्याम्पभित्रका जग्गाहरूलाई सुवर्ण शम्शेरको नामबाट जफत भएका जग्गाहरू भनी सुवर्ण शम्शेरले हालैको बकस गरी आफ्ना हकदारलाई वि.सं. २०१७ सालमै हक हस्तान्तरण गरिसकेका र त्यसपछि तत्कालीन सरकारले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरी मिति २०२२।२।२४ गतेदेखि सरकारी स्वामित्वमा आइसकेका ललिता निवास क्याम्पभित्रका साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने विभिन्न कित्ताका सरकारी जग्गाहरूमध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलका जग्गाहरू विभिन्न निकाय, कार्यालयहरूबाट योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न मितिमा विभिन्न कैफियतयुक्त गैरकानूनी निर्णयहरू गरी-गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई जग्गाधनी बनाउने, सरकारी जग्गामा कृत्रिम मोही खडा गरी अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गर्ने, साबिकदेखिकै राजकुलो र बाटोसमेतका सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही रहेको भनी गलत लिखत खडा गरी-गराई अनधिकृत		अंगुर सिग्देल, ना.सु., भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं ।		ऐ	ऐ	९,६५,७६,०००।-
				केदारप्रसाद श्रेष्ठ, ना.सु., भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं ।		दफा ८ (१) (ज) र दफा १७	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) को सजायमा दफा २२ बमोजिम	९,६५,७६,०००।-
				कमल घिमिरे, नापी अधिकृत, नापी कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	३२,१९,२०,०००।-
				देवबहादुर लामिछाने, सर्भेक्षक, नापी कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	३२,१९,२०,०००।-
				भरतचन्द्र अर्याल, अमिन, नापी कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	३२,१९,२०,०००।-
				जनकबहादुर भण्डारी, नापी अधिकृत, नापी कार्यालय, डिल्लीबजार ।		दफा ८ (१) (ज) र दफा १७ को कसुरको दफा २२ बमोजिम मतियार	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) को सजायमा दफा २२ बमोजिम	९,६५,७६,०००।-

		व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा सट्टाभर्ना दिने, सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी उनाउ गुठीको नाममा कायम गरी अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गराउने, विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर फोडी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा मासी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिविशेषको प्लटिङमा बाटोको पहुँच पुऱ्याउने गलत मनसायले सरकारी लागतमा सरकारी जग्गा मस्यौट हुने गरी निर्णय गर्नका लागि दूषित प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेसमेतका अनधिकृत कार्यहरू गरे गराएको । सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिने गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेतबाट मिति २०४९।७।२५ र मिति २०४९।९।२३ मा गैरकानूनी निर्णय गरिसकेपछि त्यसको लगत्तै जग्गा फिर्ता दिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, ना.सु. जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन कर्मचारी, पदाधिकारीहरू महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, शा.अ.द्वय धर्मप्रसाद गौतम र प्रेमबहादुर खापुङका परिवारका सदस्य र नजिकैका नातेदारहरू एवं विद्या पौडेल गौतम, उर्मिला शाह, भुवनकुमारी		हुपेन्द्रमणि केसी., उप-सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।		दफा ८ (१) (ज), दफा ९ र दफा १७	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	३०,३९,९६,०००।-
				जीतबहादुर थापा, सह-सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।		ऐ	ऐ	९,६५,७६,०००।-
				छविराज पन्त, सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) र दफा २४	९,६५,७६,०००।-
				डम्बर श्रेष्ठ, मन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।		दफा ८ (१) (ज)	ऐ	९,६५,७६,०००।-
				राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, इञ्जिनियर, भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालय ।		दफा ८ (१) (ज), दफा ९ र दफा १७	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) र दफा ९	९,६५,७६,०००।-
				बालकृष्ण श्रेष्ठ, सि.डि.इ., भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालय ।		ऐ	ऐ	९,६५,७६,०००।-
				सुरोजराज राजकर्णिकार, सु.इ., भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालय ।		ऐ	ऐ	९,६५,७६,०००।-

		चापागाईं, सोदाकुमारी चापागाईं, रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले गैरकानूनीरूपमा फिर्ता दिएको जग्गामध्येबाट जग्गा फिर्ता गरिलिने कार्यमा संलग्न सुनिती राणा, शैलजा राणासमेतका व्यक्तिहरूको नामबाट हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत पारित गरी-गराई कमिसनको रूपमा जग्गा बकस गरिलिएको । त्यसरी जग्गा बकस गरिलिनेहरूमध्ये निर्मलादेवी श्रेष्ठ, विद्या पौडेल गौतम, शशिकला सुब्बा, उर्मिला शाह, भुवन कुमारी चापागाईं, सोदाकुमारी चापागाईं र मोहनप्रसाद भट्टराईसमेतका सात जना व्यक्तिहरूले मिति २०५०।२।२९ मा पारित लिखतबाट जग्गा प्राप्त गरेको देखियो। जसमध्ये निर्मलादेवी श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद भट्टराई र शशिकला सुब्बा मिति २०४९।७।२५ र मिति २०४९।९।२३ मा गैरकानूनी रूपमा फिर्ता दिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरू क्रमशः मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शा.अ.द्वय धर्मप्रसाद गौतम र प्रेमबहादुर खापुङका नजिकैका नातेदारहरू रहेको देखिएकोमा सोही मिति २०५०।२।२९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट खटिई गएको उही डोरमार्फत तीनै जग्गाधनीहरूबाट उही साक्षीहरू (रामनाथ घिमिरे र रामकल्याण अधिकारीसमेत) राखी उस्तै प्रकृतिको		अशोकनाथ उप्रेती, महानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ।		ऐ	ऐ	९,६५,७६,०००।-
				दीप बस्न्यात, सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ), दफा ९ र दफा २४	९,६५,७६,०००।-
				विनोदकुमार गौतम, उपसचिव (कानून), भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) र दफा ९	९,६५,७६,०००।-
				विजयकुमार गच्छदार, उप-प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय ।		दफा ८ (१) (ज) र दफा १७	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) र दफा २४	९,६५,७६,०००।-
				सेमन्तराज चापागाईं, गुठी प्रशासक, गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वर ।		ऐ	ऐ	७,०८,४८,०००।-
				रामेश्वर विडारी, वरिष्ठ सहायक, गुठी संस्थान, तहसिल शाखा कार्यालय, कालमोचन, काठमाडौं।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१), दफा ३ (१) (झ)	७,०८,४८,०००।-

		हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतमार्फत उर्मिला शाह, भुवनकुमारी चापागाईं, सोदाकुमारी चापागाईं र विद्या पौडेल गौतमले जग्गा गैरकानूनी फिर्ता भएको मिति २०४९।९।२३ बाट जम्मा आठ दिनभित्रमा (२०४९।१०।२) मा तयार भएको र मिति २०५०।२।२९ मा पारित भएको लिखतबाट आफू समेतको नाममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा प्राप्त गरेको । यसरी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिने गरी गैरकानूनी निर्णय भएको आठ दिनभित्रको अवधिमा उक्त प्रकरणमा संलग्नता र सरोकार नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जग्गाधनी भनिएका राणा परिवारलाई खुसी बनाई, रिझाई क्षेत्रफल ६-९-०-० रोपनी जग्गा हालैदेखिको बकसपत्रमार्फत प्राप्त गरेको हो भनी विश्वास गर्नसक्ने स्पष्ट आधार र ठोस प्रमाणसमेत नदेखिएको तथा निजहरूले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयानमा समेत आफूहरूले दाता भनिएका राणाहरूबाट ६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बकस पाउनुपर्ने आधार र कारण खुलाउन नसकी गोलमटोल जवाफ लेखे-लेखाएको देखिएकोले बकसमार्फत जग्गा प्राप्त गर्ने निजहरू उर्मिला शाह, भुवनकुमारी चापागाईं, सोदाकुमारी चापागाईं र विद्या पौडेल गौतम गैरकानूनी रूपमा जग्गा फिर्ता गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूका आफन्त भएको		हरिबोल आचार्य, मुख्य अधिकृत, गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वर ।		ऐ	ऐ	७,०८,४८,०००।-
				हेमराज सुवेदी, सह-प्रशासक, गुठी संस्थान ।		ऐ	ऐ	७,०८,४८,०००।-
				तेजराज पाण्डे, सहसचिव, भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।		दफा ८ (१) (ज) र दफा ९ र १७	दफा ८ (१), दफा ९ र दफा १७, दफा ३ (१), दफा ३ (१) (झ)	७,०८,४८,०००।-
				दिनेशहरि अधिकारी, सचिव, भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ), दफा ९ र दफा २४	७,०८,४८,०००।-
				चन्द्रदेव जोशी, मन्त्री, भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।		दफा ८ (१) (ज), दफा १७	ऐ??	७,०८,४८,०००।-
				तुलसी पोखरेल, सहायक प्रशासक, गुठी संस्थान ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७	७,०८,४८,०००।-
				हरिप्रसाद जोशी, उप-प्रशासक, गुठी संस्थान ।		ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	७,०८,४८,०००।-

		नदेखिए तापनि निजहरू प्रत्यक्ष लाभग्राही भएकाले निर्दोष हुन् भनी माथि विवेचित आधार, कारण र मिसिल संलग्न रहेको हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतसमेतका परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट विश्वास गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएको। यसरी सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिमका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया र कार्यविधिसमेत पूरा गरी पटक-पटक नेपाल राजपत्र र गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको दावी गर्नका लागि पर्याप्त सुनुवाइको मौका र कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्तिसमेत दिई मिति २०२२।२।२४ गतेदेखि सरकारीकरण भएका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका हरिहरभवन, ललितपुर, पुल्चोक, सीताभवन, नक्साल, काठमाडौं, लक्ष्मीनिवास, महाराजगंज, बबरमहल, कुरियागाउँ र ललितानिवास, बालुवाटारको २९९-९-२-० रोपनी जग्गामध्येको क्षेत्रफल २८४-१४-३-० रोपनी जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरूसमेत गरी एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा एउटै कानून र उही कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरी एउटै निर्णयबाट एकैपटक सरकारले अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेको देखिएकोमा त्यसैमध्येको साबिक ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने हालको बालुवाटारस्थित क्षेत्रफल २८४-१४-३-० रोपनी		बलिरामप्रसाद तेली, गुठी प्रशासक, गुठी संस्थान । दिलीपकुमार भट्ट, कायम मुकायम गुठी प्रशासक, गुठी संस्थान । नवराज पौडेल, सहायक, गुठी संस्थान । शैलेन्द्र पौडेल, सहायक प्रशासक, गुठी संस्थान जयप्रसाद रेग्मी, उप-प्रशासक, गुठी संस्थान फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, ना.सु., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार । मणिकुमार राना, ना.सु., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ	दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१), दफा ३ (१) (झ) र दफा २४ ऐ दफा ८ (१) र दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) ऐ ऐ ऐ ऐ	७,०८,४८,०००।-

		जग्गामध्येको १३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा लागेबापत सरकारले हरण गरेका जग्गाहरू छानबिन गरी फिर्ता दिने भन्ने सम्बन्धमा वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट वि.सं. २०४७ मा भएका विशुद्ध सैद्धान्तिक प्रकृतिका निर्णयहरूलाई गलत व्याख्या गरी सरकारी कार्यालयमा सुरक्षित हुनुपर्ने प्रमाण अभिलेखलाई समेत लुकाई छिपाई नष्ट गरी, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित महत्वपूर्ण सूचनाहरू समेतलाई अनदेखा गरी कानूनबमोजिम सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वसमेत रहे-भएको मालपोत कार्यालयसमेतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिने, कानूनविपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिहरूको मोहियानी हक स्थापित गराउनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने लगायतका गैरकानूनी कार्य गर्ने र सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुने गरी विभिन्न मितिमा गरिएका भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूबाट उन्मुक्ति पाउने तथा अवैधानिकरूपमा प्राप्त गरेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिलाउने खराब मनसायबाट प्रेरित भई अदालतमा प्रत्युत्तर फिराउँदासमेत सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख प्रमाण सुरक्षित राखी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख		बद्रीबहादुर कार्की, शा.अ., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	७,०८,४८,०००।-
				लक्ष्मीनारायण उप्रेती, उ.स., मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	७,०८,४८,०००।-
				दिनेशप्रसाद शर्मा, प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार ।		ऐ	ऐ	७,०८,४८,०००।-
				रुक्मशम्शेर जबरा		भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) र दफा ३ (३)	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) र दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ)	८,२७,८२,०००।-
				हाटकशम्शेर जबरा		ऐ	ऐ	१,३५,२२,०५०।-
				हेमनशम्शेर जबरा		ऐ	भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ३ (१), दफा ८ (४)	१,३५,२२,०५०।-
				सुनिती राणा		ऐ	ऐ	८,६९,८२,०००।-

		जिम्मेवारी र दायित्व हुने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले उल्टै सरकारी सार्वजनिक जग्गा खान मास्न खोज्ने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेको जग्गालाई सरकारले जफत गरेको जग्गा हो भनी गलत तथ्य उल्लेख गरी लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने, विभिन्न विभाग, मन्त्रालयले अन्तरगतका निकायहरूबाट भए-गरेका गैरकानूनी निर्णयहरूलाई वैधानिकता दिन तथा भ्रष्टाचारजन्य कसुरतर्फको कारवाहीबाट जोगिने मनसायले प्रेरित भई गलत लिखत खडा गरी दूषित प्रस्ताव तयार गर्ने-गराउने र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने-गराउने समेतका कार्यहरू योजनाबद्धरूपमा गरे-गराएको देखिएबाट काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सयौं रोपनी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा लिन खानका लागि विभिन्न निकायका तल्लोदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघी अन्य निकायसमेतको कार्यक्षेत्र ग्रहण गरी अन्य व्यक्तिहरूसमेतको मिलेमतोमा सरकारी अड्डाहरूको समेत दुरुपयोग गरी अनधिकृत एवं गैरकानूनी कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको । अतः सरकारले तत्कालीन अवस्थामा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई कानूनबमोजिमको सुनुवाइको मौका दिई अधिग्रहण गरिलिएको जम्मा		शैलजा राणा		ऐ	ऐ	९,६३,०४,०५०।-
				हेमाद्री शम्शेर ज.ब.रा.		दफा ८ (१) को कसुरको दफा २२ बमोजिम मतियार	दफा ८ (१) को सजायमा दफा २२ बमोजिम	४२,००,०००।-
				बिलबहादुर महर्जन		भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) र दफा ३ (३)	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) र दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ)	३,००,०००।-
				हर्ष महर्जन		दफा ८(४)	दफा ८ (४)	४४,८०,०००।-
				डि.एल. डेभलपर्स प्रा.लि.का सञ्चालक कैलाशचन्द्र गोयल		ऐ	ऐ	५,४४,००,०००।-
				माधवी सुवेदी		ऐ	ऐ	९१,२०,०००।-
				उमाकुमारी ढकाल्नी		ऐ	ऐ	९१,२०,०००।-
				श्रीकृष्ण महर्जन		ऐ	ऐ	१,९०,४०,०००।-
				चमेली श्रेष्ठ		ऐ	ऐ	३,२८,००,०००।-

		क्षेत्रफल २८४-१४-३-० रोपनीको जग्गाको जम्मा रकम रु.१६,३३,९२२।१९ क्षतिपूर्तिसमेत दिई सरकारी प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिलिएको काठमाडौं बालुवाटारस्थित साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी जग्गाहरू तथा सोही क्षेत्रका राजकुलो र बाटोसमेतका सार्वजनिक जग्गाहरू जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, गुठी ऐन, २०३३, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, मालपोत ऐन, २०३४ र जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को बर्खिलाप हुने गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषलाई फिर्ता दिने, कृत्रिम व्यक्तिहरू खडा गरी सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नामको दर्ता सच्याई गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिविशेषको नाममा सरकारी जग्गा हालसाबिक गर्ने, गराउने, एकपटक सरकारको नाममा दर्ता कायम भइसकेको जग्गा छुट जग्गा दर्ताको प्रावधानको दुरुपयोग गरी मालपोत ऐन, २०३४ को विपरीत पुनः व्यक्तिविशेषको नाममा गैरकानूनीरूपमा दोहोरो दर्ता गर्ने, अन्य मन्त्रालय, निकायको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा मोहीको हैसियत दिने गरी गलत लिखत तयार गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी दूषित प्रस्ताव तयार		कान्छा महर्जन		ऐ	ऐ	५२,८०,०००।-
				देवनारायण महर्जन		ऐ	ऐ	२,९७,६०,०००।-
				तीर्थमाया महर्जन		ऐ	ऐ	६७,२०,०००।-
				रेना गुरुङ		ऐ	ऐ	२,२७,२०,०००।-
				बाबुराजा महर्जन		ऐ	ऐ	३,४४,००,०००।-
				मचानानी महर्जन		ऐ	ऐ	१,५५,२०,०००।-
				ग्वाराभाइ महर्जन		ऐ	ऐ	१,८८,८०,०००।-
				द्वारिकामान महर्जन		ऐ	ऐ	३,५८,७२,०००।-
				रजनी पनेरु		ऐ	ऐ	४०,००,०००।-
				बाबा कार्की		ऐ	ऐ	३,२८,००,०००।-
				अगम ढुङ्गाना		ऐ	ऐ	३,२८,००,०००।-
				खेमलाल खरेल		ऐ	ऐ	३,२८,००,०००।-
				भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. को तर्फबाट संचालक मिनबहादुर गुरुङ		ऐ	ऐ	११,२०,००,०००।-
				लक्ष्मी ढकाल		ऐ	ऐ	३,२८,००,०००।-
				तीर्थमाया महर्जन		ऐ	ऐ	३,९०,४०,०००।-

		गर्ने, दूषित प्रस्ताव तयार गर्नका लागि गलत रायसहित टिप्पणी पेस गर्ने, दूषित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि स्वीकृति दिने र पेस गर्ने, जग्गाको साबिकको लगत, सरकारी कार्यालयहरूमा भएका अभिलेख प्रमाणहरूबाट कतै पनि उक्त ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रमा गुठीको अस्तित्व नदेखिएको अवस्थामा साबिकदेखि नै नेपाल सरकारको नाममा कायम रही समरजंग कम्पनीको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका जग्गाहरूको सरकारको नामको लगत कट्टा गरी उनाउ गुठीको नाममा कायम गरी अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही खडा गर्ने प्रयोजनका लागि मिसिल खडा गरी मन्त्रालयमा पठाउने र सरकारी जग्गा मस्यौट हुने गरी दूषित प्रस्ताव तयार गर्ने तथा मन्त्रिपरिषमा पेस गर्न स्वीकृत दिनेसमेतका गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न प्रतिवादी कर्मचारी, पदाधिकारीहरू एवम् सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराउन राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारी नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि र आफूसमेतलाई प्रत्यक्ष लाभ पुऱ्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू तथा उक्त गैरकानूनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका अन्य व्यक्तिहरूसमेतलाई कसुर हुँदाको बखतमा कायम रहेको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन तथा तत्कालीन अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट पारित लिखतमा उल्लिखित रकमसमेतको आधारमा		देवनारायण महर्जन		ऐ	ऐ	३,०६,७२,०००।-
				मोहन महर्जन		ऐ	ऐ	२,६२,०८,०००।-
				सञ्जयकुमार महर्जन		ऐ	ऐ	२७,३६,०००।-
				सकुलानन्द महर्जन		ऐ	ऐ	२७,३६,०००।-
				इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री		भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ४ (क), दफा ८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ३ (२) र दफा ८ (४)	भ्र.नि. ऐन,२०१७ को दफा ४, दफा ४ (क), दफा ८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ३ (२) ले निर्देश गरे बमोजिम दफा ३ (१), दफा ३ (१) (ङ) र दफा ८ (४)	६,२३,५००।-
				शान्ति मल्ल प्रधानाङ्ग		ऐ	ऐ	६,२३,५००।-
				सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ		ऐ	ऐ	६,२३,५००।-
				भुवनकुमारी चापागाईं		ऐ	ऐ	७,५९,४००।-
				रामकल्याण अधिकारी		ऐ	ऐ	७,५९,४००।-
				मिठूदेवी चापागाईं		ऐ	भ्र.नि. ऐन,२०१७ को दफा ४ र भ्र.नि. ऐन,	६,२३,५००।-

		कायम गरिएको बिगो र बिगोबमोजिमको सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर/जफत हुनका लागि मागदाबी लिई साबिक भ्र.नि. ऐन, २०१७ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको । मृत्यु भइसकेको भन्ने कागजातबाट देखिएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ बमोजिम सजाय नहुने भएकाले बिगो असुल उपर/जफत हुन मात्र मागदाबी लिइएको ।					२०५९ को दफा ३ (१), दफा ८ (४)	
				निर्मलादेवी श्रेष्ठ		ऐ	भ्र.नि. ऐन,२०१७ को दफा ४, दफा ४ (क), दफा ८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ३ (२) ले निर्देश गरे बमोजिम दफा ३ (१), दफा ३ (१) (घ) र दफा ८ (४)	२,७१,९००।-
				मोहनप्रसाद भट्टराई		ऐ	ऐ	४,६४,२००।-
				बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी		ऐ	ऐ	१,५०,०००।-
				खिमादेवी आङवोहाङ		ऐ	ऐ	२,८६,०००।-
				शशिकला सुब्बा		ऐ	ऐ	१,७८,२००।-
				विद्या पौडेल गौतम		ऐ	ऐ	१,३१,३००।-
				उर्मिला शाह		ऐ	ऐ	२,८६,०००।-
				रामनाथ घिमिरे		ऐ	ऐ	१,७८,२००।-
				सोदाकुमारी चापागाईं		ऐ	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ४, दफा ४ (क), दफा	९३,७५०।-

							८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ३ (२) ले निर्देश गरे बमोजिम दफा ३ (१), दफा ३ (१) (ग) र दफा ८ (४)	
				शोभाकान्त ढकाल		दफा ८ (४)	दफा ८ (४) र दफा ४७	३९,२७,६८,०००।-
				रामकुमार सुवेदी		ऐ	ऐ	५२,५१,४०,०००।-
				मिनबहादुर गुरुङ		ऐ	ऐ	३९,२७,६८,०००।-

#कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य/बज्राचार्य, प्रगति कंसाकार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कामना गुरुङ, कल्याण गुरुङ, सज्जनकुमार चाचान, देवान्शी गोयल, सरस्वती घले गुरुङ, सरला घले, मनोजकुमार केडिया, मनोजकुमार गौतम, मन्ती गोर्खाली, निर्मलादेवी गोयल, निकिता तुलाधर, अमिताम्भ तुलाधर, उमा प्रसाईं, युरिशोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधार ताम्राकार, चन्द्रिका कंसाकार तुलाधर, सानुछोरी बज्राचार्य, सिपिका खेतान, सुष्मा बज्राचार्य (शाक्य), सन्ध्या शाक्य, संगीता राखेचा काठोरी बोथरा, नुतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा शाक्य, डिम्पल वंशल, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ, रीता ओझा गौतम, रत्नाहिरा बज्राचार्य, प्रतिमा वैद्य प्रधान, प्रवीण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचन, महेशराजा तुलाधर, द्वारिकादेवी श्रेष्ठ, इन्द्रदेव गुरुङ, इन्दु शर्मा, संदीप ढकाल, भवानी जोशी, भारती पाण्डे, विवेककुमार सुवेदी, केशव तुलाधर, अनितादेवी कंसाकार, ॐ विरमान ताम्राकार, अनिलमान ताम्राकार, गोविन्दलाल संघाई, गायत्री श्रेष्ठ (कंसाकार), सानुकान्छा भन्ने पञ्चनारायण महर्जन, राधा सिग्देल आचार्य, मचाबाबु प्रजापति, रुपेसकुमार सुवेदी, सरोज ढकाल, पहलमान गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमोद शेरचन, कनक हर्बल, अच्युतराज श्रेष्ठ, विजेन्द्र जोशी, बद्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ गरी ६५ जना व्यक्तिहरूको हकमा निजहरूले भ्र.नि. ऐन, २०५९ बमोजिमको कुनै कसुर गरेको नदेखिए तापनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हाल निजहरूको नाममा देखिएको तथा आयोगसमक्ष गरेको बयानमा समेत उक्त जग्गा सरकारको नाममा छाड्न तयार नभएको हुँदा भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरी उक्त जग्गा निजहरूको नामबाट जफत गरी पुनः नेपाल सरकारका नाममा कायम गराउन मागदावी लिइएको ।

२१.	केदारेश्वर उच्च मा.वि., लाना, डोटीका प्र.अ. र वि.व्य.स.का अध्यक्षको	केदारेश्वर उच्च मा.वि., लाना, डोटीको विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माणका लागि साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीले आ.व. ०६९।७० र ०७०।७१ मा निकासा गरेको रु. २४,००,०००।- र विद्यालयको आन्तरिक	२०७६।११।१, २०७६।११।५	कृष्णबहादुर बोहरा, अध्यक्ष, वि.व्य.स., केदारेश्वर उच्च मा.वि., लाना, डोटी ।	१	दफा ८ (३)	दफा ८ (३)	७,२९,९४६।४१

	मिलेमतोमा भवन निर्माण र छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	स्रोतबाट रु. १७,५४,५००।- गरी जम्मा रु. ४१,५४,५००।- तत्कालीन वि.व्य.स.का अध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहराले पेश्की लिएकोमा रु. ३१,१६,०५३।५९ बराबरको मात्र कार्य भएको र विद्यालयको खातामा रु.३,०८,५००।- जम्मा गरेको देखिँदा निजले रु.७,२९,९४६।४१ रकम हिनामिना गरेको ।						
२२.	भीमदत्त न.पा., कंचनपुरस्थित विष्णु धाम मन्दिरमा खुड्किला निर्माणका लागि रु. ४ लाख ५० हजार पेश्की लिई हालसम्म फछ्यौंट नगरेको भन्नेसमेत ।	भीमदत्त न.पा.-३ स्थित साकेत धाम विष्णु मन्दिर (विष्णु धाम) मा खुड्किला निर्माण योजनाका लागि आ.व. २०६५।६६ मा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर विष्टले भीमदत्त न.पा.बाट रु. ४,५०,०००।- लिएकोमा हालसम्म निर्माण कार्य नगरी र उक्त रकम फरफारक नगरी निजले आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले भीमदत्त न.पा. समक्ष गरेको सम्झौता पालना नगरी भीमदत्त न.पा.बाट रकम रु. ४,५०,०००।- लिनुखानु गरेको ।	२०७६।११।८, २०७६।११।१५	कर्णबहादुर विष्ट, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति ।	१	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४,५०,०००।-
२३.	मालपोत कार्यालय, सुनसरीका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा मृत्यु भइसकेको व्यक्ति धरान १० की रनमाया लिम्बुको जग्गा निजको किर्ते	२०७०।७।१० मा मृत्यु भएकी रनमाया लिम्बुको नाममा इटहरी न.पा.मा रहेको जग्गा अंशियारको हक मास्ने र आफूले लाभ पाउने गरी रत्नदेवी लिम्बुले गलत कागजात बनाई/बनाउन लगाई, झुठा औंठाछाप लगाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा पेस गरेकोमा उक्त कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत दधिराम गुरागाईं, ना.सु. (तहरिर)	२०७६।११।१५, २०७६।११।२०	दधिराम गुरागाईं, तत्कालीन मालपोत अधिकृत, मनोज घिमिरे, ना.सु. (तहरिर), कृष्णकुमार नेपाल, खरिदार (फाँटवाला) र रामप्रसाद भट्टराई, खरिदार (मोठफाँट), भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सुनसरी ।	८	दफा ९	दफा ९	

	औंठाछाप लगाई अर्कै व्यक्तिको नाममा पास गरेको भन्नेसमेत ।	मनोज घिमिरे, खरिदार (फाँटवाला) कृष्णकुमार नेपाल र खरिदार (मोठफाँट) रामप्रसाद भट्टराईले जग्गा लिने/दिने यकिन सनाखत गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियासमेत पालना नगरी मृतक व्यक्तिको नामको रु. ३१,४५,०००।- बराबरको जग्गा मिति २०७६।८।२८ मा हालैको बकसपत्रको लिखत तयार गरी हक नपुग्ने रत्नदेवी लिम्बुको नाममा हालैको बकसपत्रमार्फत हक हस्तान्तरण गरी गैरकानूनी लाभ पुऱ्याएको । उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न/गराउन रत्नदेवी लिम्बुले रु.२,३५,०००।- रकम बुझाएको भन्ने साविती बयान गरेकोमा रु.४७,१७५।- मात्र राजस्व दाखिला रसिद देखिँदा बाँकी रु.१,८७,८२५।- घुस/रिसवत लिए/दिएको । साबिक इटहरी न.पा.का शा.अ. राजेन्द्र धिमालले जग्गाधनी स्वयं उपस्थित नभई नै निजको नाममा घरबाटो सिफारिस निवेदन लिई मिति २०७०।८।२४ मा न.पा.बाट घर बाटो सिफारिस गरेको । लेखापढी व्यवसायी पुस्करप्रसाद पोखरेलले जग्गाधनी व्यक्ति स्वयम् उपस्थित नहुँदै निजको नामको लिखत लेखी झुठा सहीछापसहित लिखत तयार गरी अंशियारको हक मास्ने र रत्नदेवी लिम्बुले लाभ पाउने गरी मालपोत कार्यालय सुनसरीमा पेस गरेको ।		राजेन्द्र धिमाल, शा.अ., इटहरी न.पा. ।		दफा ९ को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ९	
				पुस्करप्रसाद पोखरेल, लेखापढी व्यवसायी ।		दफा ८ (४) को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ८ (४)	
				रत्नदेवी लिम्बु ।		दफा ३ र दफा ८ (४)	दफा ३ (१) (घ) र दफा ८ (४)	३१,४५,०००।— र १,८७,८२५।-
				गोविन्द कोइराला, साक्षी ।		दफा ८ (४) को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ८ (४)	
२४.	आ.व. २०७५।७६ मा श्री हिरादेवी आधारभूत विद्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा	हिरादेवी आधारभूत विद्यालय, सिन्धुपाल्चोकका लागि शुद्ध खानेपानी तथा स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रमको सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न नहुँदैको अवस्थामा वि.व्य.स.बाट मिति २०७६।३।१३ गते कार्यसम्पन्न भएको निर्णय	२०७६।११।१५, २०७६।११।२०	राजेशकुमार शर्मा, इन्जिनियर र अनन्त दुलाल, सव-इन्जिनियर, मेलम्ची न.पा., गणेश दाहाल, प्र.अ., प्रेमबहादुर चापागाईं, अध्यक्ष	५	दफा ८ (१) र दफा ८ (१) (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	६,६२,३९५।०८

	शुद्ध खानेपानी तथा स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रमको लागि रु. दस लाख प्राप्त भएकोमा काम नगरी पहिला नै भएको काम देखाई किर्ते रेकर्ड बनाई रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	गराई सामान खरिदको बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेतका कागजात झुठा बनाई मेलम्ची न.पा.का इन्जिनियर राजेशकुमार शर्मा, सव-इन्जिनियर अनन्त दुलाल, वि.व्य.स.का अध्यक्ष प्रेमबहादुर चापागाईं र हिरादेवी आधारभूत विद्यालयका प्र.अ. गणेश दाहालको मिलोमतोमा काम नै नभएको योजनाको काम सम्पन्न भएको भनी भुक्तानी लिने काम गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने कार्य गरेको । यसैगरी मेलम्ची न.पा. वडा नं. ११ स्थित एन.पी. हार्डवयरका प्रोपाइटर प्रकाश दाहालले हिरादेवी आधारभूत विद्यालयलाई बिक्री नै नगरेका निर्माण सामग्रीसमेतको बिल जारी गरी आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले कार्य गरेको ।		वि.व्य.स.,हिरादेवी आधारभूत विद्यालय ।				
				प्रकाश दाहाल, प्रोपाइटर, एन.पी. हार्डवयर, मेलम्ची न.पा. वडा नं. ११, सिन्धुपाल्चोक ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,०३,२८२।-
२५.	शुभकामना निर्माण सेवाका प्रोपाइटर समेतले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, म्याग्दी अन्तर्गतको दाना आयुर्वेद औषधालयको कम्पाउन्डवाल निर्माण/मर्मतका	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, म्याग्दीले आ.व. २०७३।७४ मा दाना आयुर्वेद औषधालयको कम्पाउण्डवाल निर्माण गर्दा बदनियतसहित नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने गरी प्रतिवादी राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीको मिलोमतोमा ठेक्का सम्झौता गरी ठेक्का सम्झौतामा तोकिएबमोजिमको सर्त/मापदण्डसमेत पूरा नगरी फिल्डमा नभएको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाई गलत मूल्यांकनसहित निर्माण व्यवसायीलाई	२०७७।१।२४, २०७७।२।८	रमेश शर्मा भुसाल, निमित्त कार्यालय प्रमुख, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, म्याग्दी ।	५	दफा ११ र दफा ८ (१) (ङ)	दफा ११ र दफा ८ (१)	१,४५,९२८।६५
				तेजेन्द्र शर्मा पौडेल, डिभिजन प्रमुख, सुदीप खड्का, इन्जिनियर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, बागलुङ ।		दफा ८ (१) (क) (ग) र (ङ)	दफा ८ (१)	१,४५,९२८।६५

	क्रममा लागत इस्टिमेटभन्दा बढी भुक्तानी लिएको भन्नेसमेत ।	रु.१,४५,९२८।६५ बढी भुक्तानी गरी/गराई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।		सरिता सुवेदी, प्रोपाइटर, शुभकामना निर्माण सेवा र रघुनाथ शर्मा, उक्त संस्थाबाट अधिकारनामा लिई निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्ति ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,४५,९२८।६५
२६.	पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज म.न.पा. वडा नं. १६ का वडा अध्यक्षले जहराती मिया धुनियाको कित्ता नं. ३२८ को जग्गामा गलत घरबाटो सिफारिस गरेको भन्नेसमेत ।	वीरगन्ज म.न.पा., वडा नं. १६ साबिक इनर्वाभाठा (वी) वडा नं. ५ का जग्गाधनी जहराती मिया धुनियाको कित्ता नं. ३२८ को जग्गामा २८ फिटको पिच बाटो देखिई मालपोत कार्यालय, पर्साको आ.व. २०७४।७५ को जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाबमोजिम जग्गाधनी जहराती धुनियाले ग्यान्तीदेवीलाई र.नं. ४६७६/क बाट मिति २०७४।१२।१९ को राजीनामा लिखत पारित गरी बेचेको ज.वि. ०-०-११ (एघार धुर) जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन रु. ३३,००,०००।- हुनुपर्नेमा गलत घरबाटो सिफारिसको आधारमा १५ फिटको ग्राबेल बाटो देखाई रु. २५,३०,०००।- बराबरको थैली रकम कम राखी रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु. ९४,८७५।- र पुँजीगत लाभकर रु.८२,५००।- गरी जम्मा रु. १,७७,३७५।- कम राजस्व दाखिला गरी राजस्वमा हानि पुऱ्याउने, गलत लिखत तयार गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ।	२०७७।१।२४, २०७७।२।९	श्यामबाबु प्रसाद चौरसिया, वडा अध्यक्ष, वीरगन्ज म.न.पा, वडा नं.१६	३	दफा ८ (३) र दफा ९	दफा ८ (३) र दफा ९	१,७७,३७५।-
				जहराती मिया धुनिया, जग्गा बिक्रीकर्ता ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	८२,५००।-
				ग्यान्तीदेवी, जग्गा खरिदकर्ता ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	९४,८७५।-
२७.	जिल्ला खोटाङ साबिक दिक्तेल	मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, खोटाङका प्रतिवादी कर्मचारीहरू र खोटाङ जिल्ला साबिक	२०७७।२।२, २०७७।२।१३	सियाकान्त चौधरी, नापी प्रमुख ।	९	दफा ८ (१) (ज)	दफा ८ (१)	४,८९,२०१।११

	गा.वि.स. वडा नं. ६ को कि.नं. १३७ र कि.नं. ८१५ को सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराई सो जग्गा मालपोत कार्यालय खोटाङका कर्मचारी टेकबहादुर खड्का समेतका नाममा कायम गरेको भन्नेसमेत ।	दिक्तेल गा.वि.स ६ का गजेन्द्र कुमार थापा तथा रामबहादुर थापाको मिलेमतोमा आफूलाई गैरकानूनी लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले गैरकानूनी तरिकाबाट साबिक दिक्तेल ६ कि.नं. ८१५ क्षेत्रफल १३-१४-०-१ र कि.नं. १३७ क्षेत्रफल १४-१४-३-२ को फिल्डबुकमा जङ्गल जनिएको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा क्रमशः गजेन्द्रकुमार थापा तथा रामबहादुर थापाको नाममा दर्ता गराई पछि कि.नं. ८१५ को जग्गा कित्ता फोड गरी तिनै मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको नाममा पास गरी बाँकी जग्गा निज गजेन्द्रकुमार थापाकै नाममा राखिरहेको र कि.नं. १३७ को जग्गाबाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. १५१८ क्षेत्रफल ०-१२-०-० को जग्गा पारित लिखतबाट मालपोत कार्यालयमा नै लेखापढी व्यवसाय गर्ने रवीन्द्रकुमार राईको नाममा कायम गरेको र उक्त जग्गा रवीन्द्र कुमार राईबाट पारित लिखतबाट मालपोत कार्यालयमा कार्यरत ना.सु. टेकबहादुर खड्काको नाममा कायम भएको र बाँकी जग्गा निज रामबहादुर थापाकै नाममा राखिरहेको देखिंदा प्रतिवादीहरूले उक्त जग्गाहरूको तत्कालीन सरकारी मूल्यांकन अनुसार हुन आउने जम्मा मूल्य रु. ४,८९,२०१।११ सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ।		यदुनाथ दाहाल, मालपोत प्रमुख ।		दफा ८ (१) (ज)	दफा ८ (१)	४,१४,४५३।११
				कटकबहादुर खत्री, मालपोत अधिकृत ।		दफा ८ (१) (ज)	दफा ८ (१)	४,८९,२०१।११
				भीमबहादुर खत्री, ना.सु. ।		दफा ८ (१) (ज) र दफा १७	दफा ८ (१), दफा १७, दफा ३ (१) (ग)	४,८९,२०१।११ र ६३,८५०।-
				टेकबहादुर खड्का, खरिदार ।		दफा ८ (१) (ज) र दफा १७	दफा ८ (१), दफा १७, दफा ३ (१) (ग)	४,८९,२०१।११ र ६३,८५०।-
				गजेन्द्रकुमार थापा, निवेदक ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४), दफा ८ (१)	४,१४,४५३।११
				रामबहादुर थापा, निवेदक ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४,) दफा ८ (१)	७४,७४८।४३
				गणेशकुमार खिडहरी, अमिन ।		दफा १९ (२)	दफा १९(२)	
				चन्द्रबहादुर कार्की, ना.सु. ।		दफा १७	दफा १७, दफा ३(१) (ग)	६३,८५०।-
२८.	सिराहा जिल्ला फूलबारी गा.वि.स. वडा नं. ७ख. को	भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको आ.व. ०७५।७६ को जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन अनुसारको हिसाब तथा संगणनाबाट साबिक	२०७७।२।२२, २०७७।३।५	रामकुमार यादव, वडा अध्यक्ष, मिर्चैया न.पा. वडा नं. ७ ।	५	दफा ९ र दफा ८ (३)	दफा ९, दफा ८ (३)	४०,७७७।-

	कि.नं. १९३, १९४,२०९,२१०, ३०४९ र ३०५० का बाटो भएका जग्गाहरू बिक्री गर्दा बाटो नभएको भन्ने सिफारिस गरी राजस्व छली गरेको भन्नेसमेत ।	फुलबरिया गा.वि.स. वडा नं. ७ख. कि.नं. २१०, १९३, ३०५० को जम्मा क्षेत्रफल (०-२-६) बिघा जग्गाको लिखत पारित रकम तर्फ रु. ५,७५,०००।- तथा उक्त लिखत पारित दस्तुरतर्फ रु.२५,८७५।- र ऐ.ऐ. वडाको कि.नं. १९४, २०९, ३०४९ जम्मा क्षेत्रफल (०-२-७) बिघा जग्गाको लिखत पारित रकम रु.५,८७,५००।- तथा लिखत पारित दस्तुरतर्फ रु.२६,४३७।- गरी लिखत न्यूनतम मूल्यांकनतर्फ जम्मा रु.११,६२,५००।- कायम हुनुपर्ने एवं सो अनुरूप हुन आउने लिखत पारित दस्तुरतर्फ जम्मा रु.५२,३१२।- हुनुपर्नेमा वडाध्यक्षको गलत सिफारिसको कारणले मालपोत कार्यालय, सिराहाबाट उल्लिखित कित्ता जग्गाहरूको लिखत न्यूनतम मूल्यांकनतर्फ जम्मा रु.२,५६,३००।- कायम तथा सो अनुरूप हुन आउने लिखत पारित दस्तुरतर्फ जम्मा रु. ११,५३५।- दाखिल हुन गई सो जग्गाहरू मालपोत कार्यालय सिराहाबाट बिक्री वितरण एवं कारोबार गरेको देखिंदा निज वडाध्यक्ष तथा जग्गाधनीहरूको बदनियतपूर्ण कार्यले लिखत पारित दस्तुरतर्फ रु. ४०,७७७।- राजस्व राज्यलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको।		सुरेशकुमार महतो, जग्गा खरिदकर्ता ।		दफा ८ (४) र दफा ९ को कसुरको मतियार	दफा ८ (४) र दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम दफा ९	४०,७७७।-
				रामेश्वर साह, दीपनारायण साह र सत्यनारायण प्रसाद साह, जग्गा बिक्रीकर्ता ।		दफा ९ को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम दफा ९	
२९.	सिद्धार्थनगर न.पा. वडा नं. ६, रुपन्देहीको कित्ता नं. २०० को जग्गा २० फुटे कच्ची बाटोसँग जोडिएकोमा बाटो	तीनतर्फ २० फुटे कच्ची बाटोसँग जोडिएको रुपेन्द्र यादवको कि.नं. २०० क्षेत्रफल ९९५.३० व.मि.को जग्गा जग्गादाता रुपेन्द्र यादव, वडा सचिव शिवनारायण गुप्ता बनियाँ र जग्गा खरिदकर्ता सागर थापा र राम क्षेत्रीसमेतको आपसी मिलेमतोमा वडा सचिव शिवनारायण गुप्ता बनियाँले तयार गरेको गलत	२०७७।३।११, २०७७।३।१४	शिवनारायण गुप्ता बनियाँ, वडा सचिव, सिद्धार्थनगर न.पा. वडा नं. ६ ।	४	दफा ९ र दफा ८ (३)	दफा ९ र दफा ८ (३)	२,७१,४२६।-
				रुपेन्द्र यादव, जग्गा बिक्रीकर्ता ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,५४,१८८।-

	नभएको भनी गलत सिफारिसको आधारमा राजस्व छली भएको भन्नेसमेत ।	सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा गलत सिफारिस गरी गराई निज जग्गादाता रुपेन्द्र यादवले नियमानुसार कटाउन पाउने जग्गा खरिद गर्दाको मूल्य र रजिष्ट्रेसन दस्तुरसमेत कटाई न्यूनतम मूल्यांकनबमोजिम जम्मा मूल्य रु.३०,८३,७५२।- पर्ने जग्गालाई घरबाटो नभएको भन्ने गलत सिफारिसको आधारमा मूल्य रु. ८,९०,०००।- राखी सोको रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु.३५,६००।- तिरी लिखत पारित गरेको र आयोगबाट अनुसन्धान सुरु भएपश्चात मात्र जम्मा मूल्य रु.३०,८३,७५२।- को रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु. १,५३,७२८।- र पुँजीगत लाभकर रु.१,५४,१८८।- लाग्नेमा रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु.१,१७,२२८।- र पुँजीगत लाभकर रु.१,४३,५३५।- दाखिला गरे तापनि पुँजीगत लाभकर रु.१०,६५३।- हालसम्म पनि असुल भएको नदेखिएको र प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोमा बनाएको गलत सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व रु. २,७१,४२६।- चुहावट गरेको ।		सागर थापा र राम क्षेत्री, जग्गा खरिदकर्ताहरू ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,१७,२२८।-
३०.	जिल्ला ललितपुर, कोन्ज्योसोम गा.पा. वडा नं ५ का वडा अध्यक्षले उक्त वडामा पर्ने बालेश्वरी मा.वि. ललितपुरको भवन निर्माण गर्दा पटक-पटक गरी रु.१ करोड २८ लाख	श्री बालेश्वरी मा.वि., कोन्ज्योसोम-५, भारदेउ, ललितपुरको विद्यालय भवन निर्माणको मूल आर.सी.सी. संरचनामध्ये भवनको पिलर, Tie Beam, र Plinth Beam ढलान कार्यको Compressive Strength चेक गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको Strength भन्दा न्यून पाइएकोले मुख्य निर्माण कार्य नै गुणस्तरहीन भएका कारण भवन निर्माणको लागि भुक्तानी भएको रु. १५,५७,९८२।- हानि नोक्सानी भएको पुष्टि हुन आएकोले कोन्ज्योसोम गा.पा.का	२०७७।३।१५, २०७७।३।२२	शिरोमणी ढकाल, इन्जिनियर र अशोक रोकाय, सव-इन्जिनियर, कोन्ज्योसोम गा.पा.।	५	दफा ८ (१) (ग)	दफा ८ (१)	१५,५७,९८२।-
				मानबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, रमेश मोक्तान, सचिव र सानुमैया श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष, बालेश्वरी मा.वि. भवन निर्माण उपभोक्ता समिति, कोन्ज्योसोम-५, भारदेउ,		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१५,५७,९८२।-

	हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	इन्जिनियर शिरोमणी ढकाल र सव-इन्जिनियर अशोक रोकायले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने गरी उपभोक्ता समितिबाट भएको श्री बालेश्वरी मा.वि, कोन्ज्योसोम-५, भारदेउको विद्यालय भवनको गुणस्तरहीन निर्माणलाई निर्धारित गुणस्तरयुक्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको भनी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरी तथा श्री बालेश्वरी मा.वि. भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर श्रेष्ठ, सचिव रमेश मोक्तान र कोषाध्यक्ष सानुमैया श्रेष्ठले निर्धारित सर्त र सम्झौताविपरीत कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण गरी भुक्तानी लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ।		ललितपुर ।				
३१.	राजदेवी न.पा., नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, राजदेवी, रौतहटले गौरस्थित गिरधारी कुमार अग्रवालको पसलबाट रु.४००।- प्रति थान मूल्य पर्ने कम्बललाई करिब रु.१,२००।- प्रति थानमा खरिद गरी रकम हिनामिना	राजदेवी न.पा., नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रौतहटबाट आ.व. ०७४।७५ मा ४०८ थान कम्बल खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार र स्वीकृत नगरी न्यु बजरंग इम्पोरियम, गौर-१, रौतहटबाट कम्बल ल्याई वितरण गरी पछि कागजात मिलाउने क्रममा दररेट माग गरेको देखाई सम्बन्धित फर्मबाट खाली दररेट पेस गर्न लगाई दररेट उल्लेख नभएको अवस्थामै मिति २०७४।९।२४ गते टिप्पणी उठाई न्यु बजरंगी इम्पोरियम, गौर-१, रौतहटले सबैभन्दा कम रु.१,०८४।- दररेट पेस गरेको भनी टिप्पणी स्वीकृत गरी अग्रिम आयकर रु.६,६३४।३६ कट्टा गरी बाँकी रकम रु. ४,९३,१५३।- भुक्तानी गरेको पाइएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य	२०७७।३।१५, २०७७।३।२१	मनोजकुमार रजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (रा.प.तृतीय), प्रमोदकुमार वर्मा, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (ना.सु.,), वैधनाथ झा, लेखापाल (रा.प.अनं.प्रथम) र रेणु यादव, लेखापाल (सहायकस्तर पाँचौं), राजदेवी न.पा., रौतहट ।	६	दफा ८ (१) (ञ)	दफा ८ (१)	१,१५,८७२।-
				गिरधारी कुमार अग्रवाल, प्रोपाइटर, न्यु बजरंग इम्पोरियम गौर-१, रौतहट ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	१,१५,८७२।-

	गरेको भन्नेसमेत ।	संघ, काठमाडौंबाट उक्त कम्बलको मूल्य निर्धारण हुँदा स्थानीय बजारमूल्य प्रतिथान रु.७००।- देखि रु. ८००।- सम्म पर्ने भनी खुल्न आएको हुँदा कम्बल खरिदमा बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी रु.१,०८४।- मा खरिद गरी प्रतिकम्बल रु.२८४।- बढी मूल्यका दरले ४०८ थान कम्बल खरिद गर्दा रु.१,१५,८७२।- राजदेवी न.पा., रौतहटका प्रतिवादी कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरूले सरकारी हानि नोक्सानी गरेको ।		सनुप महतो, वडा अध्यक्ष, राजदेवी न.पा., वडा नं. २ ।		दफा ८(१) (ञ) बमोजिमको कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ८ (१)	१,१५,८७२।-
३२.	जिल्ला वन कार्यालय, बाराका तत्कालीन स.व.अ. विन्देश्वरप्रसाद पटेलले जिल्ला वन कार्यालय, बाराअन्तर्गत बरियापुर नर्सरीमा राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम अन्तर्गत बाँसको बिरुवा खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला वन कार्यालय, बाराका तत्कालीन स.व.अ. विन्देश्वरप्रसाद पटेलले निजलाई प्राप्त कार्यादिशअनुसार आ.व. २०७४।७५ को राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास कार्यक्रम बंगरी नदी प्रणालीतर्फ २०७५ फागुन मसान्तभित्रमा दुई हजारवटा दुईवर्षे बाँसको कलमी राइजोम उत्पादन वा खरिद तथा रोपण गरी नर्सरी ब्याड निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा कार्यादिशअनुसार कुनै पनि काम नगरी नर्सरीमा पहिले नै मौज्दात रहेको बाँसको बिरुवालाई उल्लिखित कार्यादिशअनुसार खरिद गरेको भनी नक्कली बिल पेस गरी कार्यादिशतर्फको कुल रकम रु. ३००,०००।- बदनियतपूर्ण मनसायले दुरुपयोग गरेको ।	२०७७।३।२२, २०७७।३।२८	विन्देश्वरप्रसाद पटेल, स.व.अ., जिल्ला वन कार्यालय, बारा ।	१	दफा ८ (१) (ङ)	दफा ८ (१)	३,००,०००।-
३३.	साबिक तितिर्खी गा.वि.स.स्थित जमुवार नदीमा आ.व. ०६६।६७	साबिक तितिर्खी गाउँ विकास समितिका सचिव मुहानन्द खनाल, जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुका सह-लेखापाल गोले अली धुनिया, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजिजुर्रहमान	२०७७।३।२२, २०७७।३।३०	मुहानन्द खनाल, सचिव, तितिर्खी गा.वि.स. र गोले अलि धुनिया, सहलेखापाल, जि.वि.स., कपिलवस्तु ।	४	दफा ८ (१) (ङ)	दफा ८ (१)	३,९१,२२७।३७

	मा पुल निर्माण गर्दा तितिर्खी गाउँ विकास समिति तथा जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुबाट दोहोरो भुक्तानी लिएको भन्नेसमेत ।	मुसलमान तथा सचिव पुनवासी कुर्मीसमेतको मिलेमतोमा साबिक तितिर्खी गाउँ विकास समितिबाट कुनै ठोस कार्य सम्पन्न नै नगरी जिल्ला विकास समितिको बजेटबाट सम्पन्न गरिएको जमुवार खोलाको पकडी-पुर्नीहवा पुल निर्माण कामलाई नै देखाई गाउँ विकास समितिको जम्मा रु. ३,९१,२२७।३७ उपभोक्ता समितिलाई दोहोरो भुक्तानी दिई गाउँ विकास समितिलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याएको ।		अजिजुर्रहमान मुसलमान, अध्यक्ष र पुनवासी कुर्मी, सचिव, उपभोक्ता समिति ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	३,९१,२२७।३७
३४.	सप्तरी जिल्ला सप्तकोशी न.पा. वार्ड नं. २ स्थित सिद्धिपुर चोक सखुवनी रोड निर्माणमा मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन काम गरी कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिकसमेतको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	सप्तकोशी न.पा.का निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत कानून र प्रक्रिया छली न.पा.बाट गरिने रु.१४,९९,४५४।- को कामलाई आफ्नै एकल बोर्डको निर्णय गरी ३ भाग लगाई कोटेसनमार्फत ३ वटा निर्माण व्यवसायीलाई दिएको र ३ वटै निर्माण व्यवसायीहरूले न.पा.सँग गरेको सम्झौताविपरीत लागत इस्टिमेटबमोजिम काम नगरी कार्य सम्पन्न भइसकेको भनी भुक्तानीका लागि निवेदन दिई सव-इन्जिनियर रामकान्त चौधरी र इन्जिनियर सुदीप चौधरीले कार्य सम्पन्न भइसकेको भनी झुठा प्रतिवेदन तयार गरी न.पा.मा पेस गरेको र सोही प्रतिवेदन स्वीकृत गरी निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद दाहालले भुक्तानीका लागि आदेश दिई भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी सप्तकोशी न.पा.को रु.१४,९७,९७२।- हिनामिना गरेको ।	२०७७।३।२२, २०७७।३।३०	राजेन्द्रप्रसाद दाहाल, निमित्त कार्यकारी अधिकृत, सुदीप चौधरी, इन्जिनियर, रामकान्त चौधरी, सव-इन्जिनियर, सप्तकोशी न.पा. सप्तरी ।	६	दफा ८ (१) (ग)	दफा ८ (१)	१४,९७,९७२।-
				राजकुमार यादव, प्रोप्राइटर, सुन्दर कन्स्ट्रक्सन र नारायणप्रसाद यादव, प्रोप्राइटर शान्ति निर्माण सेवा ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४,९९,६४२।००
				श्यामकान्त चौधरी, सञ्चालक, भष्मरवि निर्माण सेवा ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	४,९८,६८८।००

३५.	जिल्ला कपिलवस्तु साबिक गा.पं. छो. भगवानपुर वडा नं. ५क को कित्ता नं. ९४ क्षेत्रफल ०-१८-३ को बाटो कायम रहेको जग्गा मतिबुल हसन खाँले हालैको बकसपत्र मार्फत आफ्नी पत्नी महरून निसा खाँको नाममा नामसारी गरी बिक्री वितरण भएको भन्नेसमेत ।	जिल्ला कपिलवस्तु साबिक गा.पं. छो. भगवानपुर वडा नं. ५/क कित्ता नं. ९४ क्षेत्रफल ०-१८-३ को फिल्डबुकमा बाटो कायम भएको जग्गा मालपोत कार्यालय, तौलिहवा, कपिलवस्तुको र.नं. २५८१ मिति २०४७।९।२९ को हालैको बकसपत्रले मतिबुल हसन खाँबाट महरून निसा खाँको नाममा नामसारी भई बिक्री वितरणसमेत भएको देखिंदा मतिबुल हसन खाँ र र.नं. २५५१ मिति २०४७।९।२९ को गलत लिखत तयार गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मालपोत अधिकृत रेशमबहादुर थापा क्षत्री, ना.सु. मोदनाथ पौडेल, रजिष्ट्रेसन फाँटका खरिदार बद्रिनाथ रेग्मी, मोठफाँटका खरिदार बालकृष्ण अर्यालको मिलेमतोमा मतिबुल हसन खाँलाई मिति २०४७।९।२९ मा उक्त लिखत पारित गर्दा जग्गाको मूल्य खुल्ने रकम रु.२८,३००।- बराबरको गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, नोक्सानी र दुरुपयोग गर्ने कार्य गरेको ।	२०७७।३।२५, २०७७।३।२८	रेशमबहादुर थापा क्षत्री, कार्यालय प्रमुख (मालपोत अधिकृत), मोदनाथ पौडेल, ना.सु., बद्रीनाथ रेग्मी र बालकृष्ण अर्याल खरिदारद्वय, मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तु ।	५	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ९ र दफा १३ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा १७	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ९ र दफा १३ तथा भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३(१)(ख)	
				मतिबुल हसन खाँ, वीरपुर गा.वि.स. वडा नं. ९, कपिलवस्तु (हाल शिवराज न.पा. वडा नं. ५, पर्सिया) ।		भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ (४)	भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ र भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ८ (४)	
३६.	जिल्ला नवलपरासी साबिक सनई गा.वि.स. वडा नं. ८ख कि.नं. १२१, २५१, २९७ समेतका हदबन्दी रोक्का रहेका जग्गाहरू नक्कली जग्गाधनी खडा गरी बिक्री गरेको	साबिक सनई गा.वि.स. वडा नं. ८ र ९, नवलपरासीस्थित अनुपकुमार खत्रीको हक हुनजाने २०२४ सालदेखि हदबन्दी रोक्का जग्गाहरू हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको बर्खिलाप हुने गरी २०७३।४।१८ गते भूमिसुधार कार्यालयले हदबन्दी रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरी, स्थानीय निकायले प्रलोभनमा परी भारतमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई नेपालमै बसोबास गर्ने र नेपालमै मृत्यु भएको भनी गलत कागजातहरू बनाई तथा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित	२०७७।३।२५, २०७७।३।२८	ईश्वरप्रकाश कलवार, भूमिसुधार अधिकारी, नेत्रबहादुर चौधरी, खरिदार, भूमिसुधार कार्यालय, नवलपरासी ।	२३	दफा ८ (१) (ज), दफा १७ र दफा १२	दफा ८ (१), दफा १७ दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ), र दफा १२	५,०५,४२,०००।-
				टीकाराम ज्ञवाली, प्रमुख मालपोत अधिकृत, बुद्धिसागर तिवारी, नायब सुब्बा, खगेन्द्र पराजुली, खरिदार, मालपोत		दफा ८ (१) (ज), दफा १७	दफा ८ (१), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३	५,०५,४२,०००।-

	भन्नेसमेत ।	हकवाला व्यक्ति नै फरक पारी, हकवालाभन्दा फरक व्यक्ति भारतीय नागरिक पी.एस. मेहराको छोरा अनुप मेहराबाट नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने समेतका जग्गाहरू बिक्री वितरण गरी गराई लिखत मूल्यअनुसारको रकम रु. ५,०५,४२,०००।- कायम गरी भूमिसुधार कार्यालय,नवलपरासीका हदबन्दी फुकुवाको निर्णय गर्ने, मालपोत कार्यालय, नवलपरासीका जग्गा रजिष्ट्रेसन तथा मुद्दा फाँटका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तथा स्थानीय निकायबाट सिफारिस दिने तत्कालीन कर्मचारीहरू, अनुपकुमार खत्रीको जग्गा बिक्री गर्ने भारतीय नागरिक र उक्त कार्यमा वारेसनामा लिई जग्गा खरिदकर्ताबाट बैनाबापतको रकमसमेत लिएका रविकुमार खत्रीसमेतले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ।		कार्यालय, नवलपरासी ।			(१) (झ),	
				मनोहरप्रसाद पन्थी, मालपोत अधिकृत, रमेशमान श्रेष्ठ, ना.सु., सुवास खड्का, कम्प्युटर अपरेटर, अमृतकुमार काम्मु मगर, खरिदार, मालपोत कार्यालय, नवलपरासी ।		दफा ८ (१) (ज), दफा १७ र दफा ९	दफा ८ (१), दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) र दफा ९	५,०५,४२,०००।-
				नन्दलाल दास, बुद्धिसागर सुवेदी र नन्दलाल कुम्हाल कोहार, सचिवत्रय, गेरमी गा.वि.स. ।		दफा ९ र दफा ८ (३)	दफा ९ र दफा ८ (३)	५,०५,४२,०००।-
				रविकुमार खत्री ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	५,०५,४२,०००
				देवेन्द्रसिंह सैथवार, आशकुमार सैथवार, बृजमनि सैथवार, इन्द्रावती सैथवार, रितुकुमारी सैथवार, शिवलाल चमार, परदिप सुनार, तेजश्व सोनकर, पूर्णिमाकुमारी बर्मा सुनार र प्रियंकाकुमारी बर्मा (दफा ८ (४) र दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको) ।				
गैरकानूनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेका ३६ मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या :					३५४			

२.५.६ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :-

देहायका सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले राजस्व चुहावट गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरीउपर अनुसन्धान हुँदा राजस्व चुहावट गरेको व्यहोरा खुल्न आएकोले भ्र.नि. ऐन २०५९ को दफा ७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम सजाय गरी दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्वको दोब्बर जरिवाना हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएका छन्।

सि.नं.	उजुरी	अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको व्यहोरा	निर्णय मिति, आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको		भ्र.नि. ऐन, २०५९ बमोजिम		
				नाम, पद र कार्यालय	संख्या	कसुर	सजाय मागदाबी	बिगो (रु.)
१.	राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, पोखराका कार्यालय प्रमुखसमेतले आ.व. २०६७।६८ मा कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि Moisture Meter ५०% अनुदानबापत कृषकहरूबाट बुझाइएको रकम अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराले आ.व २०६७।६८ र २०६८।६९ को वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि Moisture Meter र पल्पर मेसिन ५०% अनुदानबापत कृषकहरूबाट बुझाइएको रकम रसिद काटी बैंक दाखिलासहित लेखामा प्रविष्ट गर्नुपर्नेमा सो नगरी उक्त कार्यालयका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख रघुपति चौधरीले कृषक खड्कबहादुर गुरुङसँग रु. २६,०००।- रकम कार्यालयको लेटर प्याडमा भरपाई गरी बुझी र कृषकहरू ढकेश्वर घिमिरे तथा भवानीप्रसाद शर्मासँग क्रमशः मोइस्चर मिटर मेसिन र पल्पर मेसिनको २४,५७७।- र १३,०००।- गरी कुल रु. ३७,५७७।- रकम कार्यालयको खातामा जम्मा नगरी निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न लगाई कुल रकम रु. ६३,५७७।- नेपाल सरकारको राजस्व रकम हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।५, २०७६।५।१८	रघुपति चौधरी, निमित्त कार्यालय प्रमुख, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा ।	१	दफा ७ (ग)	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) र ३ (१) (ग)	६३,५७७।—

२.	कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा रेकर्डसमेत नराखी भिसावापतको राजस्व खातामा दाखिला नगरी साउदी अरेबियन नागरिक Alzahrani Mohammed Hussain A लाई भिसा दिई प्रस्थान अनुमतिसमेत दिइसकेपछि लेनदेनमा कुरा नमिली पुनः पक्राउ गरेको भन्नेसमेत ।	अध्यागमन विभाग, कालिकास्थानमा गैर-पर्यटकीय भिसा शाखामा कार्यरत तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत सुरेश सुवेदीले निजको जिम्मामा रहेको नं. ००१९५५ को सक्कलै गैर-पर्यटकीय भिसा दुरुपयोग गरी प्रचलित अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावलीबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी साउदी अरेबियन नागरिक Alzaharani Mohammed Hussain A को नं. P758567 को राहदानीमा टाँस गरी जारी गरेको भिसा स्टिकरबापत भिसाबापतको ७२८ अमेरिकन डलर, बिलम्ब शुल्कबापत १०९२ अमेरिकी डलरसहित जम्मा १८२० अमेरिकी डलरको तत्कालीन विदेशी मुद्रा विनिमय दरले हुन आउने नेपाली रुपैयाँ रु.१,९३,०११।- र अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(४) को कसुरबमोजिम हुने जरिवाना रु.५०,०००।- समेत कुल रकम रु.२,४३,०११।- नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।	२०७६।५।१९, २०७६।५।२३	सुरेश सुवेदी, अध्यागमन अधिकृत, अध्यागमन विभाग ।	१	दफा ७ (क)	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (घ)	२,४३,०११।-
३.	मालपोत कार्यालय, पर्साको आ.व. २०७०।७१ को रजिष्ट्रेसन फाँट “ख” मा लिखत पास गर्दा राजस्व रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	मालपोत कार्यालय, पर्साका रजिष्ट्रेसन फाँट नं.“ख” का फाँटवाला मदनप्रसाद गुप्ताले आ.व. २०७०।७१ को फाँटबाट उठाएको रजिस्ट्रेसन दस्तुर र सेवा शुल्कबापत जम्मा भएको राजस्व प्रचलित कानूनबमोजिम सम्भव भएसम्म सोही दिनमा र सोही दिन जम्मा गर्न नसके सोको भोलिपल्ट सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा फाँटबाट उठेको राजस्व रकम तोकिएको समयमै लेखा शाखामा नबुझाई राजस्व बुझाउँदा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र सेवा शुल्कको विवरण समेत प्रस्ट नखुलाई, रसिद नं. समेत उल्लेख नगरी जम्मा राजस्व रकम रु. ७७,८६,८१६।- हिनामिना गरेको तथा महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख कागजात र प्रमाणहरू नष्ट गरेको ।	२०७६।७।२८, २०७६।८।२	मदनप्रसाद गुप्ता, ना.सु., मालपोत कार्यालय, पर्सा ।	१	दफा ७ (ग) बमोजिमको कार्य गरी दफा ३ (१) (ज) र दफा १२	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (ज) तथा दफा १२	७७,८६,८१६।

४.	यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आनन्दकेशरी पोखेलसमेतले ट्रायल फेल भएका व्यक्तिहरूलाई रकम लिई सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको भन्नेसमेत ।	तत्कालीन समयमा यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत प्रतिवादी कर्मचारीहरू समेतको एकआपसको मिलेमतोबाट २०६९ साल वैशाख, जेठ र असार महिनामा लिइएका प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा Fail/Absent जनाइएका जम्मा १२८४ जनालाई ट्रायल परीक्षामा फेल भएको ३ महिनाभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको र जारी भएका उल्लिखित १२८४ सवारी चालक अनुमतिपत्रहरू जारी गर्दा लिनुपर्ने राजस्व रकम रु. ८,७१,१५०।- समेत नलिई राजस्व चुहावट गरेको । साथै, नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूको कार्यालयमा रहेको अभिलेखसहितको कागजात तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आनन्दकेशरी पोखरेल, शा.अ. राममणी पोखरेल, शम्भुप्रसाद थपलिया, ईश्वरराज रेग्मी तथा धर्मराज ढुङ्गानासमेतले नष्ट गरेको ।	२०७६।८।६, २०७६।८।८	आनन्दकेशरी पोखरेल, कार्यालय प्रमुख (उ.स.), यातायात व्यवस्था सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, ललितपुर ।	३८	दफा ७ (क) र (ग), दफा १२ र दफा १३	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३(१) र ३(१) (ङ), दफा १२ र १३	८,५९,५५०।—
				वासुदेव पोखरेल, इन्जिनियर ।		दफा ७ (क) र (ग) र दफा १३	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३(१) र ३(१) (घ) तथा दफा १३	३,४६,७५०।-
				मुरारी मिश्र, प्र.नि. ।		दफा ७ (क) र (ग) र दफा १३	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३(१) र ३(१) (क) तथा दफा १३	२४,३००।-
				नवराज थापा, प्र.नि. (हाल प्र.ना.उ.) ।		ऐ	ऐ	२४,९००।-

				राममणी पोखरेल, शा.अ.।		दफा ७ (क) र (ग), दफा १२ र दफा १३	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३(१) र दफा ३(१) (ख), दफा १२ र दफा १३	३५,९००।-
				इश्वरराज रेग्मी, शा.अ. ।		ऐ	ऐ	३०,०००।-
				शम्भुप्रसाद थपलिया, शा.अ. ।		ऐ	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३(१) र दफा ३(१)(क), दफा १२ र दफा १३	११,१००।-
				धर्मराज ढुङ्गाना, शा.अ. (हाल उप सचिव) ।		ऐ	ऐ	३,२००।-
				बाबुलाल रेग्मी, शा.अ. (हाल उप सचिव) ।		दफा ७ (क) र (ग) र दफा १३	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३(१) र दफा ३(१) (क), दफा १३	७००।-
				चक्रबहादुर श्रेष्ठ, शा.अ. ।		ऐ	ऐ	१,७००।—
				पदमप्रसाद पोखरेल, शा.अ. ।		ऐ	ऐ	२,८००।—
				वासुदेब तिवारी, शा.अ. ।		ऐ	ऐ	३,३००।—
				भरतकुमार थापा, शा.अ. ।		ऐ	ऐ	१,७००।—

				सीताराम खनाल, शा.अ. ।		ऐ	ऐ	४,१५०।—
				भवीन्द्र कार्की, शा.अ. ।		ऐ	ऐ	३,०५०।—
				बच्चुप्रसाद पोखरेल, ना.सु. ।		ऐ	ऐ	१००।-
				स्थानेश्वर ढुङ्गाना, ना.सु. ।		ऐ	ऐ	२००।-
				कमलकुमार खत्री, ना.सु. ।		ऐ	ऐ	१००।-
				मदन गिरी, ना.सु. ।		ऐ	ऐ	२५०।-
				प्रेमराज निरौला, ना.सु. ।		ऐ	ऐ	१,७००।-
				राधाकृष्ण पोखरेल, ना.सु. ।		ऐ	ऐ	५००।-
				सत्यबहादुर भण्डारी, ना.सु. ।		ऐ	ऐ	१००।-
				शिवप्रसाद चापागाईं, ना.सु. ।		ऐ	ऐ	५००।-
				उमाकान्त जोशी, ना.सु. ।		ऐ	ऐ	२००।-
				सूर्यबज्र बज्राचार्य, ना.सु.(प्राविधिक) ।		ऐ	ऐ	२,७००।-
				सन्जीव न्यौपाने, कम्प्युटर अपरेटर ।		ऐ	ऐ	१००।-
				कविता खड्का, टाइपिष्ट ना.सु. ।		ऐ	ऐ	२,१००।-
				रञ्जु सेन पाण्डे, टाइपिष्ट ना.सु. ।		ऐ	ऐ	१००।-

				बाबुकृष्ण महत, खरिदार ।		ऐ	ऐ	१००।-
				बद्रीप्रसाद दाहाल, खरिदार ।		ऐ	ऐ	१००।-
				कोषबहादुर थापा, खरिदार ।		ऐ	ऐ	२००।-
				माधवप्रसाद कोइराला खरिदार ।		ऐ	ऐ	३५०।-
				मणिराम कोइराला, खरिदार ।		ऐ	ऐ	३००।-
				प्रतिभा न्यौपाने क्षेत्री, खरिदार ।		ऐ	ऐ	१००।-
				रघुनाथ के.सी., खरिदार ।		ऐ	ऐ	२००।-
				रामप्रसाद भट्टराई, खरिदार ।		ऐ	ऐ	९००।-
				तीर्थराज जैसी, खरिदार ।		ऐ	ऐ	१,३००।-
				तुलसा श्रेष्ठ अधिकारी, टाइपिष्ट खरिदार ।		ऐ	ऐ	५००।-

५.	त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत का.स. डोमा शेर्पाले सुन तस्करीमा संलग्न भियतनामी र कम्बोडियन नागरिकसँग सांकेतिक संवाद गरी सुन फाल्न लगाउने कार्यमा संलग्न भएको CCTV फुटेजमा देखिएको भन्नेसमेत ।	त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर, काठमाडौंमा कार्यरत का.स. डोमा शेर्पाले मिति २०७६।१।८ गते THAI AIRWAYS बाट नेपाल आएका विदेशी नागरिकहरू भियतनामी नागरिक PHANTHI LOAN THAO र कम्बोडियन नागरिक THEARI UY ले अवैध रूपमा ल्याएको सुन फाल्नका लागि सांकेतिक संवाद गरी निजहरूले आफ्नो साथमा रहेको सुन उ.स. कर्ण तिमिल्सिनाको कार्यकक्षमा रहेको सोफा पछाडि फालेको अवस्थामा परिमाण १६८५ ग्राम बरामदसमेत भई तत् सम्बन्धमा विदेशी नागरिकहरूउपर कानूनी कारबाही चलेको देखिंदा खानतलासी कार्यमा खटिएकी का.स. डोमा शेर्पाले सुन लुकाउन लगाई गैरकानूनी रूपमा राजस्व चुहावट गर्न मद्दत गरेको ।	२०७६।११।१५, २०७६।११।२१	डोमा शेर्पा, का.स., त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर, काठमाडौं ।	१	दफा ७	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३(१)	७,०७,७००।-
६.	मेची भन्सार कार्यालय, झापाको प्रज्ञापनपत्र नं. M २८२४८ बाट सागर एण्ड साधना विजिनेस प्रा.लि.	सागर एण्ड साधना विजिनेस प्रा.लि.का संचालक लिलाबहादुर घिमिरे, गंगाबहादुर घिमिरे तथा भन्सार एजेन्ट दीपेन्द्रराज पाण्डे, मिति २०७५।७।१४ गते भन्सार विन्दुमा मालवस्तुको भौतिक परीक्षणका लागि खटिएका भन्सार अधिकृत मनोजकुमार वि.क. र जाँचकी ना.सु. सनद खतिवडाले एक-आपसमा मिलेमतो गरी	२०७६।१२।१०, २०७७।१।३	मनोजकुमार वि.क., भन्सार अधिकृत र सनद खतिवडा, जाँचकी ना.सु., मेची भन्सार कार्यालय, काँकडभिट्टा, झापा ।	५	दफा ७ (क), (ख) र (घ) र दफा ३ (१)	दफा ३ (१) (ज) र दफा ७	५५,१०,५९६।३३

	(स्थायी लेखा नं. ३०२६७२७४३) ले मालवस्तु आयात गर्दा एउटा सामानलाई अर्कै सामान भनी गलत घोषणा गरेका सामानलाई मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतसमेतले मूल्यांकन तथा जाँचपास गरेको भन्नेसमेत ।	पैठारीकर्ताले गोलमटोलमा सामानको नाम मात्र राखी भन्सार कार्यालय, मेचीमा पेस गरी र भन्सार कार्यालय मेचीका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले प्रज्ञापन पत्र दर्ता नं. M २८२४८ बाट भन्सार जाँचपास भएका मालवस्तु ट्र्याक सुट, हाफ भेष्ट, ज्याकेट, फ्ल्याट सोल जुत्ता, स्पोर्टस जुत्ता र पी-क्याप जस्ता मालवस्तुको स्पेसिफिकेसन नलिई, प्रायः सबै मालवस्तु ब्राण्डेड कम्पनीको लोगो (चिन्ह) स्पष्ट देखिने अवस्थामा चेकजाँच नै नगरी जम्मा रु.६५,४०,००६।३३ राजस्व रकम लिनुपर्नेमा न्यून मूल्यांकन गरी सोही आधारमा रु.१०,२९,४१०।- मात्र भन्सार महसुल र भ्याट लिएको देखाई भन्सार जाँचपास गरी बदनियतपूर्वक भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मालवस्तुको गलत घोषणा गरी गराई वास्तविक तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी राजस्व चुहावट गरेको ।		गंगाबहादुर घिमिरे र लिलाबहादुर घिमिरे, संचालकहरू, सागर एण्ड साधना विजिनेस प्रा.लि. काठमाडौं तथा दीपेन्द्रराज पाण्डे, भन्सार एजेन्ट ।		दफा ७ बमोजिमको कसुरको दफा २२ बमोजिम मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ७ र दफा ७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ (१) (ज)	५५,१०,५९६।३३
७.	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, रङ्गेली वितरण केन्द्र, मोरङका तत्कालीन हेल्पर (म्यादी) अरूणकुमार गुरुङले ग्राहकसँग संकलन गरेको महसुल हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, रङ्गेली वितरण केन्द्र, मोरङका तत्कालीन हेल्पर (म्यादी) अरूणकुमार गुरुङले आ.व. २०६८।०६९ र आ.व. २०६९।०७० मा रङ्गेली वितरण केन्द्रको आय काउण्टरमा रही महसुल उठाउने काम गर्दा बदनियतसाथ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वमित्वमा रहेको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने गरी ग्राहकले बुझाएको महसुलको रसिद काट्दा रसिदको दोस्रो प्रतिमा फरक अङ्क लेखी गलत कार्बन प्रति बनाई त्यसमा प्रथमप्रतिको भन्दा कम रकम लेखेर कार्यालयमा पेस गरी महसुल हिनामिना गरेको ।	२०७७।२।८, २०७७।२।२५	अरूणकुमार गुरुङ, हेल्पर (म्यादी), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, रङ्गेली वितरण केन्द्र, मोरङ ।	१	दफा ७	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३(१)(ङ)	८,७३,५४२।१४
८.	श्री राधाकृष्ण मन्दिर, सोनापुरको नाममा रहेको जग्गा मन्दिर व्यवस्थापन	राधाकृष्ण मन्दिर सोनापुरको नाममा रहेको कि.नं. १३ को ज.वि. ०-१४-१ जग्गा राधाकृष्ण मन्दिर व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयानुसार मोहीलाई आधा भाग छुट्टयाई बाँकी जग्गा प्रतिकट्ठा	२०७७।२।८, २०७७।२।१८	उज्याला मानन्धर, उपाध्यक्ष,राधाकृष्ण मन्दिर व्यवस्थापन समिति ।	६	दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	८,९८,४०५।-

	समितिले बिक्री गर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर छली गरेको र वडा नं. ८ का वडा अध्यक्षले कम मूल्यांकन हुने गरी सिफारिस दिई राजस्व छली गरेको भन्नेसमेत ।	रु.७,७१,०००।— का दरले बिक्री गर्न अख्तियारी पाएका राधाकृष्ण मन्दिर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष उज्याला मानन्धरले मिति २०७५।३।१५ गते गोविन्दकुमार बजगाईंलाई जग्गा बिक्री गर्दा र सोही जग्गा मिति २०७५।३।२० गते गोविन्दकुमार बजगाईंबाट निजै उज्याला मानन्धरले खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू, जग्गा खरिद बिक्रीकर्ता र वडा अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा राजस्व रकम कम असुल गरी गराई लिखत पारित गरेको ।		गोविन्दकुमार बजगाईं, जग्गा खरिद तथा बिक्रीकर्ता ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	७,५७,५४८।-
				तारिकचन्द्र सरदार, वडा अध्यक्ष, दुहबी न.पा वडा नं. ८ ।		दफा ९ र दफा ८ (३)	दफा ९ र दफा ८ (३)	९,१९,१२८।-
				सूर्यबहादुर थापा, प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, सुनसरी ।		दफा ७	दफा ७ र दफा ३ (१) (ङ)	७,५५,६२०।-
				मात्रिका दंगाल, मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, सुनसरी ।		दफा ७	दफा ७ र दफा ३ (१) (ङ)	९,१८,७७८।-
				गोविन्दकुमार पौडेल, ना.सु., मालपोत कार्यालय, सुनसरी ।		दफा ७	दफा ७ र दफा ३ (१) (च)	१६,७४,३९८।-
९.	यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोशीमा संकलित राजस्व हिनामिना भइरहेको, बैंकले नक्कली भौचर बनाइदिने गरेको, बैंकमा राजस्व जम्मा गर्दा सवारी	यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोशीबाट २०७३ चैत १ गतेदेखि २०७४ असार मसान्तसम्ममा VRS बाट जारी भएको रसिद अनुसार राजस्व दाखिला हुनुपर्नेमा सोभन्दा कम मात्र राजस्व विभिन्न बैंकहरूमा दाखिला भएकोले बाँकी रकम राजस्व दाखिला नै नगरी नगराई सो कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख, ले.अ., लेखापाल एवं कम्प्युटर अपरेटरहरूले उठाएको राजस्व प्रचलित कानूनबमोजिम दाखिला नगरी राजस्व रकम हिनामिना गरी आफूसमेतलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल	२०७७।२।१५, २०७७।२।२५	नयराज नेपाल, कार्यालय प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोशी ।	१७	दफा ७ (ग)	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (झ) र दफा ३ (१)	१,०८,२९,०६९।-
				तीर्थराज लम्साल, कार्यालय प्रमुख ।		ऐ	ऐ	३,३०,७९,३७३।-
				गोपाल थपलिया, कार्यालय प्रमुख ।		ऐ	ऐ	१,३०,७२,१५३।-

	नम्बरसमेत उल्लेख गर्ने नगरेको भन्नेसमेत ।	सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ।		भुपेन्द्र राई, कार्यालय प्रमुख ।		ऐ	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (ज) र दफा ३ (१)	५६,१२,५७४।-
				टीकाराम अधिकारी, ले.अ. ।		ऐ	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (झ) र दफा ३ (१)	१,२५,४८,००६।-
				सुरेश अधिकारी, लेखापाल ।		ऐ	ऐ	३,७२,४४,७५५।-
				रुद्रप्रसाद दाहाल, लेखापाल ।		ऐ	ऐ	३,४८,९३,२१६।-
				अर्जुन भट्टराई, लेखापाल ।		ऐ	ऐ	२,१७,३२,४७३।-
				कृष्णप्रसाद कट्टेल, लेखापाल ।		ऐ	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (ज) र दफा ३ (१)	७३,६२,४५५।-
				सुजन राई कम्प्युटर, अपरेटर (करार) ।		ऐ	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (च) र दफा ३ (१)	२२,४४,३३६।-

				राकेश रोसन मस्राङ्गी मगर, रमेश पौडेल, भूमिराज अधिकारी, हरिमदन ढुङ्गेल, कम्प्युटर अपरेटर (VRS) फोकस वान नेपाल (प्रा.) लि. ।		दफा ८ (४)	दफा ८ (४)	५,९४,९८,९३१।-
				दीपेन्द्रकुमार मण्डल,		ऐ	ऐ	१,४६,५२६।-
				मैयाकुमारी चापागाईं,		ऐ	ऐ	२२,४४,३३६।-
				रविन कुमार विश्वास कम्प्युटर अपरेटर (VRS) फोकस वान नेपाल (प्रा.) लि. ।		ऐ	ऐ	४५,४६१।-
१०.	अवैधरूपमा ल्याएको सुन सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले बरामद गरी आपसमा बाँडफाँड गरी लिएको र कसुरदारलाई छोडेको भन्नेसमेत ।	सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरू प्र.नि. खेमप्रसाद नेपाल, प्रहरी हवल्दारहरू रामकाजी लामा, रामशरण रिमाल, पुरुषोत्तम खत्रीसमेतले आफूहरू सीमा नाकामा खटिई उक्त सीमा नाकामा अवैधरूपमा भित्रिने सामानहरूलाई नियन्त्रणमा लिई राजस्व दाखिला गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेमा मिति २०७६।९।११ गते अवैधरूपमा केरुडबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको ४२२ ग्राम सुन नियन्त्रणमा लिई राजस्व दाखिलाका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेमा नबुझाई आफूहरूसमेतको मिलेमतोमा राजस्व दाखिला नगरी लिइखाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।	२०७७।३।३, २०७७।३।५	खेमप्रसाद नेपाल, प्र.नि., रामशरण रिमाल, रामकाजी लामा र पुरुषोत्तम खत्री, प्रहरी हवल्दारहरू, सीमा प्रहरी चौकी, टिमुरे ।	४	दफा ७ (क)	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (छ) र दफा ३ (१)	२६,५२,०५९।-

११.	अवैधरूपमा ल्याएको सुन सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले बरामद गरी आपसमा बाँडफाँड गरी लिएको र कसुरदारलाई छोडेको भन्नेसमेत ।	सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेमा कार्यरत प्रतिवादी प्रहरी कर्मचारीहरूले मिति २०७६।८।२२ गते केरुङ नाकाबाट गाडी नियन्त्रणमा लिई कार्यालयमा ल्याई चेकजाँच गरी फेला पारेको सुन १११ ग्राम मिलेमतोमा बिक्री गरी/गराई बाँडफाँड गरी आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुखको पदीय जिम्मेवारीसमेतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी लाभ लिई राजस्व चुहावट गर्ने गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७७।३।३, २०७७।३।५	खेमप्रसाद नेपाल, प्र.नि., रामशरण रिमाल, रामकाजी लामा र पुरुषोत्तम खत्री, प्रहरी हवल्दारहरू, सीमा प्रहरी चौकी, टिमुरे ।	४	दफा ७ (क)	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (ङ) र दफा ३ (१)	६,७७,५९९।-
१२.	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत तत्कालीन बर्दिबास उप-वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले NS Revenue Software मा Manipulation गरी नियमविपरीत बिक्री संशोधन र क्रेडिट बिल दोहोरो पोष्टिङ गरी राजस्व अपचलन गरेको भन्नेसमेत ।	नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत तत्कालीन बर्दिबास उप-केन्द्र (हाल गौशाला वितरण केन्द्रअन्तर्गत) मा तत्काल कार्यरत केन्द्र प्रमुख तथा अन्य ज्यालादारी कर्मचारीसमेतले NS Revenue Software मा डाटा Manipulation समेत गरी Software भित्र चलखेल गरी धेरै ग्राहकहरूको खातामा नियमविपरीत व्यापक बिक्री संशोधन र क्रेडिट बिल दोहोरो र बहु पोष्टिङ गरी जम्मा रु. २०,३३,२७२।६१ राजस्व अपचलन हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको ।	२०७७।३।५, २०७७।३।९	संजीव शर्मा, इन्चार्ज, बर्दिबास प्रशाखा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ।	८	दफा ७ (ग)	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (च) र दफा ३ (१)	२०,३३,२७२।६१
				अरविन्दप्रसाद जयसवाल, ज्यालादारी कर्मचारी ।		ऐ	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (घ) र दफा ३ (१)	४,७५,४६६।७३
				चन्द्रभूषण महतो, लेजर पोष्टिङ गर्ने ज्यालादारी कर्मचारी ।		ऐ	ऐ	४,०६,१३९।६०
				बागेश्वरीकुमारी कर्ण, ज्यालादारी कर्मचारी ।		ऐ	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (ग) र दफा ३ (१)	५३,८२१।५४

				धर्मेन्द्रकुमार महतो, लेजर पोष्टिङ गर्ने ज्यालादारी कर्मचारी ।		ऐ	ऐ	६६,८३७।४४
				अजितमान सिंह, लेजर पोष्टिङ गर्ने ज्यालादारी कर्मचारी ।		ऐ	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (क) र दफा ३ (१)	२२,८१३।९०
				अन्जु बस्नेत, ज्यालादारी कर्मचारी ।		ऐ	ऐ	१२,०१४।००
				स्मिता कट्टेल, ज्यालादारी कर्मचारी ।		ऐ	दफा ७ र दफा ७ अनुसार दफा ३ (१) (ङ) र दफा ३ (१)	७,७४,१०४।६४
राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेका १२ मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या :					८७			

२.५.७ विविध विषयका मुद्दाहरू :-

सि. नं.	उजुरी	अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको व्यहोरा	निर्णय मिति, आरोपपत्र दायर मिति	प्रतिवादीको		भ्र.नि. ऐन, २०५९ बमोजिम	
				नाम	संख्या	कसुर	सजाय मागदाबी
१.	यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जगाती, भक्तपुरका	यातायात व्यवस्था कार्यालय, जगाती, भक्तपुरका प्रतिवादी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सुन्दर अधिकारीले नक्कली भारतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरणका लागि दिएको निवेदनअनुसार नक्कली भारतीय सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई	२०७६।६।२, २०७६।६।८	अनोज कुमार घिमिरे र कोमलराज निरौला, शा.अ.हरू र हेमकुमार बस्नेत, ना.सु., यातायात व्यवस्था कार्यालय, जगाती, भक्तपुर ।	४	दफा ९	दफा ९

	कर्मचारीहरूले नक्कली भारतीय सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई मोटो रकम लेनदेन गरी नेपालीकरण गरेको भन्नेसमेत ।	गलत ढंगले नेपालीकरण गरी गलत लिखत तयार गर्ने कसुर गरेको र सुन्दर अधिकारीले सवारीचालक अनुमतिपत्रको नेपालीकरणका लागि नक्कली भारतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र र दूतावासको नक्कली सिफारिस पेस गरी मतियारको कसुर गरेको ।		सुन्दर अधिकारी ।		दफा ९ को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार दफा ९
२.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट गलत कागजातको आधारमा गैरनेपालीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको भन्नेसमेत ।	वीरगन्ज म.न.पा वडा नं. ११ को बसाइसराइको सरकारी कागजातलाई सच्याई वडा नं. १५ बनाएको, ममताकुमारी गुप्ताको नामको नेपाली नागरिकताको पतिको नाम खण्डमा जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता लेखी सच्याएको, स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी हुने सरकारी कागजातहरूमा समेत नामलगायतका विवरण सच्याई झुठा विवरणको आधारमा वीरगन्ज म.न.पा वडा नं. ११ बस्ने आशिषकुमार गुप्ताको नाममा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता बनाउने कार्यमा वीरगन्ज म.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने ममताकुमारी गुप्ता, वीरगन्ज म.न.पा वडा नं. १५ का वडा अध्यक्ष गजेन्द्रप्रसाद कुर्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका नायब सुब्बा चन्द्रदेव ठाकुर र सोही कार्यालयका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलसमेतको संलग्नता देखिएको ।	२०७६।८।५, २०७६।८।९	गजेन्द्रप्रसाद कुर्मी, वडा अध्यक्ष, वीरगन्ज म.न.पा., वडा नं. १५, चन्द्रदेव ठाकुर, नायब सुब्बा र दुर्गादत्त पौडेल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा ।	४	दफा ९ र दफा ११	दफा ९ र दफा ११
				ममताकुमारी गुप्ता ।		दफा ११	दफा ११
३.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट गलत कागजातको आधारमा गैरनेपालीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको भन्नेसमेत ।	वीरगन्ज उ.म.न.पा.को बसाइसराइको सरकारी कागजातमा घरमुलीको विवरण सच्याएको, वीरगन्ज म.न.पा वडा नं. २ को सिफारिसमा केरमेट गरी झुठा विवरणको आधारमा वीरगन्ज म.न.पा वडा नं. २ बस्ने अजहर हुसेन र आरिफ हुसेनको नाममा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता बनाउने कार्यमा वीरगन्ज म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने आरिफ हुसेन, सवरुन खातुन, वीरगन्ज म.न.पा. वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष शेष अब्बास, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका नायब सुब्बा चन्द्रदेव ठाकुर, प्रशासकीय अधिकृत सदनकुमार कर्ण र तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संलग्नता देखिएको ।	२०७६।८।५, २०७६।८।९	शेष अब्बास, वडा अध्यक्ष, वीरगन्ज म.न.पा. वडा नं. २, चन्द्रदेव ठाकुर, नायब सुब्बा, सदनकुमार कर्ण, प्रशासकीय अधिकृत र दुर्गादत्त पौडेल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा ।	६	दफा ९ र दफा ११	दफा ९ र दफा ११
				सवरुन खातुन र आरिफ हुसेन ।		दफा ११	दफा ११

४.	त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिकाको प्रासांक फेरबदल, साटासाट तथा उत्तरपुस्तिकाको बाहिरी कभरपेज उही राखी भित्री पानाहरू घर लगेर विज्ञहरूलाई लेख्न लगाई फेरि सोही वास्तविक कभरपेजमा स्टिच लगाउने गरेको, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको लेखा शाखामा दराजमा ३ वटा शंकास्पद उत्तरपुस्तिका रहेको भन्नेसमेतका उजुरीहरू ।	त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुका ले.अ. कमलप्रसाद दाहालले त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस, उदयपुर गाईघाटका प्रशासन सहायक पदमा कार्यरत तेजनारायण चौधरी, त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस, गाईघाटकी परीक्षार्थी जानुका आले मगर र बरुवा क्याम्पस, गाईघाटकी परीक्षार्थी हिरा कटुवालसँग एक आपसमा मिलेमतो गरी परीक्षार्थी जानुका आले मगरको शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ २०७५ साल B.Ed (३ वर्षे) दोस्रो वर्षको Curriculum & Evaluation विषयको र परीक्षार्थी हिरा कटुवालको व्यवस्थापन संकायतर्फ २०७५ सालको BBS (४ वर्षे) दोस्रो वर्षका Fundamentals of Marketing र Fundamentals of Human Resources Management विषयका परीक्षा केन्द्रमा लेखिएका उत्तरपुस्तिकाहरूको बाहिरी कभरपेज उही राखी भित्रीपानाहरू साटफेर गरी/गराई परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको ।	२०७६।८।२०, २०७६।८।२२	कमलप्रसाद दाहाल, ले.अ., त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु ।	४	दफा १३	दफा १३
				तेजनारायण चौधरी, प्रशासन सहायक, त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस, उदयपुर, गाईघाट ।		दफा १३ को कसुरको मतियार	दफा २२को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा १३
				जानुका आले मगर, परीक्षार्थी, त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस, गाईघाट र हिरा कटुवाल, परीक्षार्थी, बरुवा क्याम्पस, गाईघाट ।		ऐ	ऐ
५.	यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका कार्यालय प्रमुखले २०६९।८।२० गतेदेखि चैत मसान्तसम्म लगभग २९६ जना ट्रायल फेल व्यक्तिबाट रुपैयाँ लिई सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको भन्नेसमेत ।	तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका कार्यालय प्रमुख तथा परीक्षा समितिका अध्यक्ष आनन्दकेशरी पोखरेल र ट्रायल परीक्षा समितिका सदस्य तथा तत्कालीन पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीका प्र.नि. रवीन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ट्रायल परीक्षामा Fail/Absent भएका ७१ जना (New License-71) लाई रिजल्टमा पास भएको भनी निर्णय गरी फेल भएकाहरूको नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको ।	२०७६।९।११, २०७६।९।११	आनन्दकेशरी पोखरेल, कार्यालय प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवल र रवीन्द्र श्रेष्ठ, प्र.नि., पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रुपन्देही ।	२	दफा १३	दफा १३

६.	कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा मिति २०७१।५।१६ गतेदेखि सञ्चालित कृषितर्फको डिप्लोमा प्रथम वर्षको बाह्य परीक्षामा परीक्षार्थी गंगाराज शाहीका उत्तरपुस्तिकाहरू परिवर्तन गरी अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा कृषि प्रशिक्षण सहायक पदमा कार्यरत रहेका र तलबी अध्ययन बिदामा सोही शिक्षालयमा अध्ययनरत रहेका गंगाराज शाही र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयका परीक्षा सहायक तथा उक्त परीक्षाका निरीक्षक चन्द्रसिंह खत्रीले एकआपसमा मिलेमतो गरी अङ्ग्रेजी विषय बाहेक अन्य सबै विषयको परीक्षामा खाली उत्तरपुस्तिका तथा प्रश्नपत्र परीक्षा हल बाहिर पठाई गैरपरीक्षार्थी टंकप्रसाद चौलागाईंलाई उत्तरहरू लेख्न लगाई निजले उत्तर लेखेका पृष्ठहरू नै गंगाराज शाहीको उत्तरपुस्तिकामा संलग्न गरी प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग तथा परीक्षाको परिणाम फेरबदलसम्बन्धी कसुर गरेको ।	२०७६।९।१४, २०७६।९।२३	गंगाराज शाही, कृषि प्रशिक्षण सहायक र चन्द्रसिंह खत्री, परीक्षा सहायक, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय ।	३	दफा १३	दफा १३
				टंकप्रसाद चौलागाईं ।		दफा १३ को कसुरको मतियार	दफा २२ बमोजिम दफा १३ मा उल्लेखित सजायको आधा
७.	डुङ्गेश्वर गा.पा. वडा नं. ५, दैलेखस्थित श्री पिपल चौतारा मा.वि.का वि.व्य.स. अध्यक्ष तथा वडा नं. ५ का वडा सदस्यसमेतले शिक्षक छनौटका लागि लिइएको परीक्षामा परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै परीक्षार्थीको म्यासेन्जरमा प्रश्नपत्र पठाई अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	जिल्ला दैलेख डुङ्गेश्वर गा.पा. वडा नं. ५ स्थित श्री पिपल चौतारा माध्यमिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह राहत दरबन्दीमा सामाजिक विषयको शिक्षक छनौटका लागि गा.पा.द्वारा मिति २०७६।९।२६ गते सञ्चालन गरिएको परीक्षामा डुङ्गेश्वर गा.पा. वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीको निर्देशन र सरसल्लाहबमोजिम सोही वडा नं. ५ का वडा सदस्यसमेत रहेका उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर शाहीले परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै प्रश्नपत्रहरू परीक्षार्थीहरू घनश्याम भण्डारी र दलबहादुर विश्वकर्माको म्यासेन्जरमा पठाई आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।	२०७६।११।१३, २०७६।११।१४	टेकबहादुर भण्डारी, वडाध्यक्ष, डुङ्गेश्वर गा.पा. वडा नं. ५ र भक्तबहादुर शाही, वडा सदस्य एवं अध्यक्ष, वि.व्य.स., पिपल चौतारा मा.वि., डाँडापराजुल ।	४	दफा १३	दफा १३
				घनश्याम भण्डारी, लेखा सहायक तथा नि.मा.वि तह सामाजिक शिक्षक, श्री पिपल चौतारा मा.वि. ।		दफा १३ को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा १३
				दलबहादुर विश्वकर्मा, शिक्षक पदका वैकल्पिक उमेदवार		दफा १३ को कसुरको मतियार	दफा २२ बमोजिम दफा १३ को सजायको आधा
८.	पशु चिकित्सक डा. बलराम थापाले पदको दुरुपयोग गर्दै औषधी	साबिक केन्द्रीय पशु चिकित्सालय, त्रिपुरेश्वरका तत्कालीन वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. बलराम थापाले मुनाल बायोभेट फर्माका प्रोप्राइटर रेवतीरमण निरौलासँग मिलेमतो गरी आफू तथा निज	२०७७।१।१५, २०७७।२।१	डा. बलराम थापा, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, केन्द्रीय पशु चिकित्सालय, त्रिपुरेश्वर ।	२	दफा १५	दफा १५

	कम्पनीसँग मिलेमतो गरी नेपालमा दर्ता नै नभएको इन्डियन इम्युनोलोजिकल लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीबाट उत्पादित औषधी आयातका लागि सिफारिस गरी आयातसमेत गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	औषधी व्यवसायीलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउनका लागि आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत दाबी गर्दै नेपालमा दर्ता इजाजत नभएको भारतको इन्डियन इम्युनोलोजिकल लिमिटेड नाम गरेको कम्पनीबाट उत्पादित पशुपंक्षीजन्य औषधीहरू आयातका लागि सिफारिस गर्दै भन्सार कार्यालय वीरगञ्जलाई लेखेको पत्र मुनाल बायोभेटका सन्चालक रेवतीरमण निरौलालाई उपलब्ध गराएको र रेवतीरमण निरौलाले उक्त औषधीहरू आयात गरी बिक्री वितरणसमेत गरेको ।		रेवतीरमण निरौला, प्रोप्राइटर, मुनाल बायोभेट फर्मा ।		दफा १५ को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा १५
९.	मोरङ जिल्ला, लेटाङ २ घर भई २०६४।४।२१ मा मृत्यु भएका हरिप्रसाद चम्लागाईंकी जेठी पत्नी रेनुका चम्लागाईं र कान्छी हुमादेवी चम्लागाईं भएकोमा दुवै सौताको संयुक्त दस्तखतमा लेटाङ, मोरङमा मृत्यु दर्ता गराएकोमा जेठी रेनुका	मोरङ जिल्ला साबिक लेटाङ गा.वि.स. वडा नं. २ घर भएका हरिप्रसाद चम्लागाईंको मिति २०६४।४।२१ गते लेटाङ २ घरमा नै मृत्यु भएको, निजको दुईवटी श्रीमतीहरू जेठी रेनुका चम्लागाईं र कान्छी हुमादेवी चम्लागाईं दुईजना नै गा.वि.स. कार्यालय लेटाङमा गई दुवैजना सूचक भई मिति २०६४।५।३ मा मृत्यु दर्ता गरेकोमा कोहबरा गा.वि.स. झापाका तत्कालीन सचिव रामप्रसाद न्यौपानेले रेनुका चम्लागाईंसँग मिलेमतो गरी बदनियतले कोहबरा गा.वि.स.बाट जारी भएको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र बनाई र कोहबरा गा.वि.स.मा बसोबास नै नभएकोमा त्यहाँबाट जारी बसाइँसराईंको प्रमाणपत्र बनाई गलत लिखत तयार गरेको एवं दमक न.पा.का तत्कालीन का.स. दलबहादुर खत्रीले एक्लै फिल्डमा गई गलत व्यहोराको सर्जमिन गरेको तथा	२०७७।२।२२, २०७७।२।२७	रामप्रसाद न्यौपाने, सचिव, कोहबरा गा.वि.स., झापा ।	११	दफा ९	दफा ९
				रेनुका चम्लागाईं ।		दफा ९ को कसुरको मतियार	दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दफा ९
				मोहनप्रसाद ओली, वडा सचिव, दमक न.पा. ।		दफा १९ (२)	दफा १९ (२)
				दलबहादुर खत्री, का.स., वडा नं. १ दमक न.पा. ।		दफा १९ (२) को कसुरको मतियार	दफा २२

	चम्लागाईंले पुनः जिल्ला झापा, कोहबरा गा.वि.स.का सचिव रामप्रसाद न्यौपानेसँग मिलेमतो गरी नक्कली मृत्यु दर्ता र बसाइसराइ बनाई हरिप्रसाद चम्लागाईंको नाममा दर्ता रहेको दमक न.पा. वडा नं. १ को कि.नं. १८४२३ को क्षेत्रफल ०-१-० जग्गा एकलौटी रूपमा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको भन्नेसमेत ।	दमक न.पा.का तत्कालीन वडा सचिव मोहनप्रसाद ओलीले सर्जमिन मुचुल्का गर्न फिल्डमा नगई कार्यालयमै बसेर रोहबरमा हस्ताक्षर गरेको र सो सर्जमिन मुचुल्कासमेतका आधारमा मिति २०६६।११।९ मा रेनुका चम्लागाईं एकमात्र श्रीमती भनी नामसारीको लागि दमक न.पा.ले किटानी सिफारिस गरेको र मालपोत कार्यालय दमकले मिति २०६६।११।९ मा निर्णय गरी हरिप्रसाद चम्लागाईंको नाममा दर्ता रहेको दमक न.पा. वडा नं. १ को जग्गा रेनुका चम्लागाईंको नाममा नामसारी गरिदिएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक गलत लिखत तयार गर्ने गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।		महानन्द सापकोटा, राजेन्द्र भन्ने गिरीराज श्रेष्ठ, चिन्तामणि बुढाथोकी, रमेश भन्ने रोमनाथ दाहाल, लक्ष्मीप्रसाद बस्ताकोटी, टंकप्रसाद बजगाईं, बालकृष्ण न्यौपाने, सर्जमिन मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू ।		दफा १९ (२)	दफा १९ (२)
१०.	कञ्चनपुर जिल्ला श्री राष्ट्रिय मा.वि., पहरिया, कृष्णपुरकी शिक्षक बिस्नाकुमारी साउदले शिक्षक सेवा आयोग, भक्तपुरको अस्थायी करार सूचीमा नाम रहेकी अर्की बिस्ना साउदको नाउँमा एक वर्षदेखि अस्थायी सूचीको शिक्षक भई जागिर खाइरहेको भन्नेसमेत ।	कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर न.पा. वडा नं. १ पहरिया बस्ने बिस्नाकुमारी साउद (ना.प्र.नं. १००३/१९१६९, कञ्चनपुर) ले शुक्लाफाँटा न.पा. वडा नं. ६ बस्ने बिस्नाकुमारी साउद (ना.प्र.नं. ७४१०१२, डडेलधुरा) को शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचीमा प्रकाशित नामलाई नाम, थर मिलेको आधारमा सो व्यक्ति आफू भएको भनी आफूले नपाएको अधिकार वा हैसियत प्रयोग गरेको तथा झुठा विवरण पेस गरी राष्ट्रिय मा.वि.,पहरियाको प्रा.वि. शिक्षक पदमा नियुक्ति लिई लाभ तथा सुविधासमेत लिएको ।	२०७७।२।२९, २०७७।३।३	बिस्नाकुमारी साउद (ना.प्र.नं. १००३/१९१६९, कञ्चनपुर), प्रा.वि. शिक्षक, श्री राष्ट्रिय मा.वि., पहरिया, कृष्णपुर ।	१	दफा १५ र दफा १६ (१)	दफा १५ र दफा १६ (१)
				विविध विषयका १० मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या :		४१	

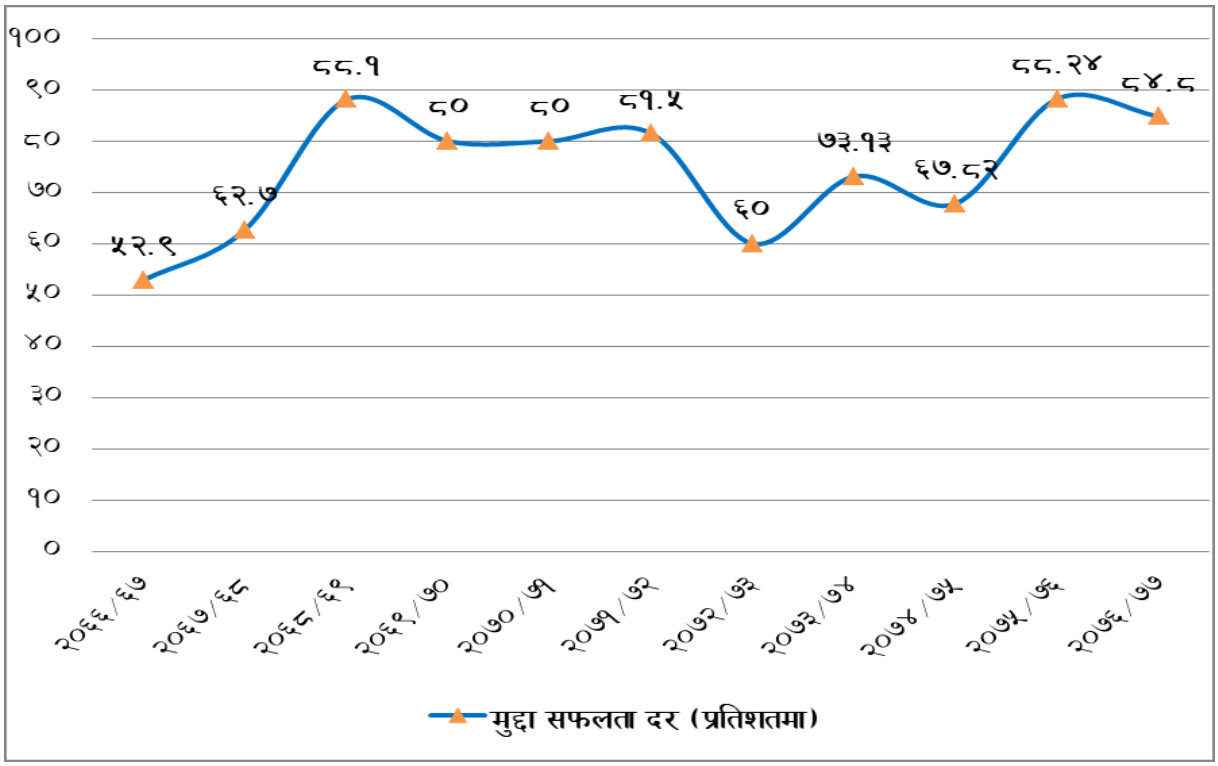
२.६ फैसला प्राप्ति र पुनरावेदन

आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आ.व. २०७६।७७ मा १९७ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये कुल ८४.८% मुद्दाहरूमा कसुर स्थापित भएको छ । जस अन्तर्गत भ्रष्टाचारतर्फ ७७.६१% र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ १००% मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा आ.व. २०६६।६७ देखि आ.व. २०७६।७७ सम्म सफलताको प्रतिशत देहायको चित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

चित्र २.९

विशेष अदालतबाट प्राप्त भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफलताको प्रतिशत



आयोगबाट आ.व. २०७६।७७ मा विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा चित्त नबुझी तपसिलका २० वटा मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका छन् :-

१. **जिल्ला स्याङ्जा, छाङ्छाङ्दी गा.वि.स. वडा नं ३, पैतृक घर भई हाल जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ७, चाबहिल बाँकोट घर नं ५२ बस्ने ऋण असुली न्यायाधिकरणका तत्कालीन उप सचिव इन्द्रप्रसाद ढुंगानासमेत .....२ जना ।**

मुद्दाः- गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७३-CR-००८)

फैसला भएको मिति २०७५।९।५ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।४।३

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादी इन्द्रप्रसाद ढुंगानाले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले निज प्रतिवादी इन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई बिगो रु.१,९६,८२,२४५।- कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ग तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र निजले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो रु.१,९६,८२,२४५।- को निज इन्द्रप्रसाद ढुंगानाको नाममा रहेको घर

जग्गा निजका नामको विभिन्न बैंकमा रहेको नगद मौज्दात निज इन्द्रप्रसाद ढुंगाना र श्रीमती कौशिला ढुंगानाका नाममा हाल कायम रहेका अन्य चल अचल सम्पत्तिहरूबाट साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत हुनका साथै परीक्षण अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट निजकी श्रीमती कौशिला ढुंगानाको नाममा समेत चल अचल सम्पत्तिहरू राखेको देखिएकाले निजकी श्रीमती कौशिला ढुंगानाको नाममा खरिद गरी हाल निजको दाजु गोपीकृष्ण ढुंगानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७, चाबहिल काठमाडौंमा रहेको अभियोगमा उल्लिखित चल अचल सम्पत्ति अन्तिम बैक मौज्दात रु.२,५८,५८०।३४ समेतका हाल बिक्री भइसकेका र बाँकीसमेत रहेका चल अचल सम्पत्तिहरूमध्ये बाँकी रहेका स्रोत पुष्टि नभएका चल अचल सम्पत्तिहरू र स्रोत पुष्टि नभएका तर बिक्री भइसकेका सम्पत्तिहरू निज इन्द्रप्रसाद ढुंगाना र श्रीमती कौशिला ढुंगानासमेतका नाममा कायम रहेका स्रोत पुगेका अन्य चल अचल सम्पत्तिहरूबाट साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग र दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गर्न समेतको मागदाबी लिई सुरु विशेष अदालतसमक्ष आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी मिति २०७५।९।५ मा फैसला भएकाले उक्त अदालतले फैसला गर्दा आयोगको तर्फबाट प्रतिवादीको सम्पत्ति जाँच गर्ने अवधिलाई १० चरणमा विभाजन गरिएको अवधि मनासिव नभएकाले सेवा प्रवेश भएदेखि एउटै जाँच अवधि कायम गर्नुपर्ने तथा कृषि आय, घरभाडा, विदेश भ्रमण, दसैं भत्ता, निर्वाचन आयजस्ता कुरालाई आयमा गणना नगरिएको हुँदा त्यसलाई आयमा थप गणना गर्नुपर्ने र आय-व्यय गणना गर्दा जम्मा आय रु.२,३६,६८,३७०।- र व्यय रु.२,१२,७३,४१०।- भई प्रतिवादीको व्ययभन्दा आय जम्मा रु.२३,९४,९६०।- बढी भएकाले प्रतिवादीहरूले आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ पाउने भन्ने आधार लिई भएको फैसलामा मिसिल संलग्न तथ्य हेर्दा प्रतिवादीको एउटा अवधिमा गैरकानूनी आर्जन गरी अर्को अवधिमा त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्य नहोस् भन्नका लागि जाँच अवधिलाई विभिन्न अवधिमा विभाजन गरी यथार्थ अनुसन्धान गरिएको, वैज्ञानिक पद्धतिबाट प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधिगत परिधिभित्र रही प्रतिवादीको गैरकानूनी आय र निजको जीवनस्तरसमेतको अनुसन्धान पश्चात आयोगले दस चरणमा विभाजन गरी सम्पत्तिको जाँच गरेको, दसैं खर्च तथा विदेश भ्रमण सम्बन्धित प्रयोजनमा स्वाभाविक रूपमा खर्च हुने रकम भएका, विदेश गए बापतको रकम बचत भएको भए विदेशबाट फिर्ता भएपछि सटही गरेको विवरण पनि प्रतिवादीले खुलाउनुपर्नेमा सो नखुलाएको, प्रतिवादीको भाउजूको नामको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय यी प्रतिवादीको नाममा गणना हुने कुनै आधार नभएको, त्यसतर्फ प्रतिवादीले मौका अनुसन्धानको क्रममा समेत कुनै जिकिर नलिएको, घरभाडा सम्बन्धमा प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धानको क्रममा कुनै जिकिर नलिएको र हाल आएर सम्झौताको आधारमा घर भाडाबापत आय कायम गर्न जिकिर लिई सोही आधारमा अदालतले आय कायम गरिदिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले चाहेको अवस्थामा बन्न सक्ने लिखतको आधारमा आय कायम गर्न मिल्ने देखिंदैन। यस्तो अवस्थामा घर भाडालाई प्रमाणमा लिन नपर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको लीलाराज गौतमसमेत वि. नेपाल सरकार भएको ने.का.प. २०६९, अंक २, नि.नं. ८७७० को मुद्दामा "काठमाडौं जस्तो स्थानमा पाँचवटा घर भएको र भाडाबाट अस्वाभाविक र उल्लेख्य परिमाणको आय प्राप्त गरेको जिकिर लिइन्छ भने त्यसलाई व्यवसायकै रूपमा मान्नुपर्ने हुँदा मौखिक जिकिरका भरमा आय प्रदान गर्न मिल्दैन । ठूलो परिमाणमा घर भाडा प्राप्त गरेको भन्ने व्यक्तिले घर भाडामा दिएको सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने" । (प्रकरण नं.४६) "अपुष्ट, अतार्किक र हचुवा आधारमा गरिने कल्पनाबाट अदालत सन्तुष्ट हुन सक्तैन । वस्तुनिष्ठ आधारबिना नै हचुवाको आधारमा लिइने दाबीलाई कानूनसंगत मान्न नसकिने "। (प्रकरण नं.४८) भनी सिद्धान्तसमेत स्थापित भएकाले यसरी आयमा गणना गर्न नमिल्ने उक्त रकमहरूलाई आयमा गणना गरी प्रतिवादीको गैरकानूनी आर्जनले वैधता प्राप्त गरेको अवस्था हुँदा आय गणना गरेको हकमा समेत उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ।

२. **जिल्ला बाजुरा, स्वामिकार्तिक गाउँपालिका वडा नं. ४ बस्ने मालपोत कार्यालय बाजुराबाट हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत काम गर्न खटिएका प्राविधिक कोपिलराज गिरी.....।**

मुद्दाः- घुस /रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००१६)

फैसला भएको मिति २०७६।२।९ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।४।१७

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादी कोपिलराज गिरीले मालपोत कार्यालय बाजुराबाट मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत घर मर्मत कार्यक्रममा हलिया अधिकारकर्मी गोरख सार्कीमार्फत रु. ८०,०००।- घुस रिसवत लिएको देखिंदा निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर हुँदा निज प्राविधिक कोपिलराज गिरीलाई बिगो रु.८०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय (ग) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको फैसलामा यी प्रतिवादीले आफ्नै सक्रियतामा मुक्त हलियाहरूसँग रकम माग गरेको नदेखिएको र निज प्रतिवादीलाई मालपोत कार्यालय, बाजुराबाट प्राविधिक सहयोगका लागि खटाउँदा सरकारी कोषबाट कुनै किसिमको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको तथा प्रतिवादीले प्रदान गरेको प्राविधिक सहयोगका लागि केही रकम सेवाग्राहीबाट दिने भन्ने मालपोत कार्यालयका प्रमुख र मुक्त हलियासँग मौखिक सहमतिसमेत भएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ रहेको र लिपिबद्ध गरिएको सि.डी.को केही अंशबाट मालपोत प्रमुख हिरालाल गिरीको सहमतिमा नै रकम उठाइएको भन्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीले आरोप दाबी अनुरूपको कसुर गरेको नदेखिएकाले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने भन्ने आधार लिई निज प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको देखिन्छ । प्रतिवादी कोपिलराज गिरीले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत हलियाहरूको लगत इस्टिमेट समेतको कार्य सम्पन्न गर्दा उजुरीकर्ता मार्फत हलियाहरूबाट रु.८०,०००।- उठाउन लगाई रिसवत बापत लिएको रकम निज प्रतिवादी कोपिलराज गिरीको साथबाट बरामद भएको तथ्यलाई सुरु विशेष अदालतले समेत स्वीकार गरेको र मालपोत कार्यालय बाजुराबाट मुक्त हलियाका लागि संचालित घर मर्मत कार्यक्रममा लगत इस्टिमेट तयार गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न प्रतिवादी कोपिलराज गिरीलाई खटाई पठाएकोमा निज प्रतिवादीले उक्त काम गरेबापत उजुरीकर्तालाई पटकपटक फोन गरी काम गरिदिएबापत रकम माग गरेकाले बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित रकम रु.८०,०००।- हलियाहरूबाट उठाई उक्त रकम प्रतिवादीलाई बुझाई कारबाहीका लागि उजुरी निवेदन दिएकोमा उल्लिखित रकमसहित प्रतिवादी पक्राउ परेको देखिंदा प्रतिवादीलाई कार्यालयले पारिश्रमिक, सुविधासमेत नदिएको र यस्तो अवस्थामा उक्त कार्य गर्न खटाउने कार्यालय प्रमुखलाई आवश्यक छानबिन गरी विभागीय कारबाहीसमेत हुने भनी लेखी पठाउने गरी फैसलामा उल्लेख भएको देखिंदा कुनै पनि सेवाग्राहीले सरकारी निकायबाट सेवा लिएबापत कानूनतः तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकमबाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले कानूनबमोजिम लाग्ने रकमबाहेक अन्य जो जसरी सेवाग्राहीबाट रकम लिए पनि त्यस्तो रकमलाई बैध मान्न नसकिने हुँदा उक्त वारदात भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) ले परिभाषित अन्तर्गतको कसुर भएकाले सुरु विशेष अदालतबाट भएको उक्त फैसला उक्त कानूनको प्रयोग एवं पालनामा गम्भीर त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

३. ओखलढुंगा जिल्ला, मोलि गा.वि.स. १ स्थायी घर भई हाल मोरङ विराटनगर ४ उदयटोल बस्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय, विराटनगरबाट मिति २०७२।१०।५ मा अवकास प्राप्त लेखा अधिकृत कुमारबहादुर कटवाल समेत.....२ जना।

मुद्दाः- गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको।(०७२-CR-००९३)

फैसला भएको मिति २०७५।१२।१४ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।४।२९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादी कुमारबहादुर कटुवालले सार्वजनिक सेवामा सेवा प्रवेश गरेपश्चात आ.व. २०६८।६९ सम्ममा आय आर्जन गरेको रकम रु.१,२५,८८,०६९।- र सोही अवधिको खर्च तथा लगानी गरेको रकम रु.२,१७,३१,६७८।- भई निजको आर्थिक गतिविधि रु.९१,४३,६०९।- ऋणात्मक देखिन आएकाले रकमको स्रोत नखुलेको र स्रोत खुल्न नसकेका सम्पत्तिहरू मध्येबाट बिक्री गरी बढी बढाउ गरिएका रु.४६,७६,०२५।- समेत गरी रु.१,३८,१९,६३४।- गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन आएकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको उक्त बिगो रु.१,३८,१९,६३४।- भ्रष्टाचार

निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गरी पाउन मागदाबी लिई र स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको स्रोत नखुलेको भागको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र निज कुमारबहादुर कटवालकी श्रीमती दलकुमारी कटवाललाई प्रतिवादी कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएकोमा निज प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । फैसला गर्दा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि सम्पत्ति जाँच अवधिसम्मको आय आर्जन र निजको पैतृक सम्पत्तिसमेतको आयस्रोतको परीक्षणबाट निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक नदेखिएको र प्रतिवादीको आय व्ययको विश्लेषण गर्दा व्ययभन्दा आय नै रु. ५,९१,९०६।०३ बढी देखिएको भन्ने आधार लिई विशेष अदालतबाट निज प्रतिवादीहरूलाई कसुर आरोपबाट सफाइ दिएकोमा प्रतिवादीको आयमा निजले दैनिक भ्रमण भत्ता बापत प्राप्त गरेको भनी आ.व. २०५४।५५ देखिको रकमसमेत थप गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयान हेर्दा निजको सेवा अवधिमा तलब बापत रु.१७,६४,९५५।- र दै.भ्र.भ. बापत रु.२२,७०,८५२।- आम्दानी भएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै प्रतिवादीको तलबतर्फको आरोपपत्रमा उल्लिखित वार्षिक आम्दानी विवरण हेर्दा निजको आ.व. २०५४।५५ देखि २०५६।५७ सम्मको वार्षिक पारिश्रमिक रु.३७,६६८।- देखिन्छ तर विशेष अदालतले फैसलामा निजको भ्रमण खर्च बापत प्राप्त गरिएको रकम भनी आ.व. २०५४।५५ मा रु.६८,५५०।-, आ.व. २०५५।५६ मा रु.७१,५४०।- र आ.व. २०५६।५७ मा रु. ८४,९६०।- लाई र त्यसपछिका वर्षहरूको दैनिक भ्रमण बापतको रकमलाई समेत आयमा मान्यता दिई ३० प्रतिशत रकम कटाई बाँकी रकमलाई आयमा थप गरिएको छ । निजको कार्यप्रकृति हेर्दासमेत निजको काम कार्यालय बाहिर गएर गर्नुपर्ने किसिमको नभएको अवस्थामा निजले वार्षिक रूपमा तलब बापत प्राप्त गर्ने रकमभन्दा करिब/करिब दोब्बर बढी रकम दै.भ.भ. बापत प्राप्त गरेको भनी मान्न सकिने अवस्था तथा आधार नै देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयान तथा विशेष अदालतले दैनिक भ्रमण भत्तालाई थप आयको रूपमा स्वीकार गरेको अंकको अनुपात नै स्वाभाविक देखिन्न, यसरी त्यस्तो अस्वाभाविक अंकलाई प्रतिवादीको आम्दानीमा थप गर्ने गरी भएको फैसला कानूनसंगत छैन । त्यस्तै, विशेष अदालतले फैसला गर्दा प्रतिवादीले मधुसूदन ओझाबाट कपाली तमसुक गरी लिएको रु. ८ लाख र कुमारप्रसाद दाहालबाट रु. ५ लाख ऋण लिएको भनी सो रकमलाई समेत आम्दानीमा समावेश गरिएको, सो सम्बन्धमा हेर्दा मधुसूदन ओझाबाट मिति २०६६।८।१२ मा र कुमारप्रसाद दाहालबाट मिति २०६७।८।५ मा ऋण लिएको भन्ने प्रतिवादी दाबी रहेको, प्रतिवादीले मिति २०६६।८।१२ मा रु. ६,५७,०००।- मा जग्गा खरिद गरेको भन्ने आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको, यसरी प्रतिवादीले जग्गा खरिद गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकमभन्दा बढी नै त्यो पनि जग्गा पास हुने मितिमै ऋण लिएको होला भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था देखिन्न भने सम्पूर्ण रूपमा ऋण नै गरी कसैले जग्गा खरिद गरेको होला भनी स्वाभाविक रूपमा अनुमानसमेत गर्न सकिन्न । यस अवस्थामा उक्त लिएको भनिएको ऋण नै शंकास्पद र प्रयोजनहीन देखिएको अवस्था छ ।त्यस्तै प्रतिवादीले मिति २०६७।८।२ मा रु. २ लाखमा जग्गा बिक्री गरेको भन्ने आरोपपत्रको तालिका ८ बाट देखिएको छ भने निजले मिति २०६७।७।१५ पछि मिति २०६९ सालमा मात्र जग्गा खरिद गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी यो समयमा निजको खासै आर्थिक कारोबार भएको देखिन्न । यसरी मिति २०६७।८।२ मा जग्गा बिक्री गरेका प्रतिवादीले २०६७।८।५ मा रु. ५ लाख ऋण लिनुपर्ने अवस्था र प्रयोजनसमेत केही देखिन्न, यसबाट प्रतिवादीले ऋण लिएका भनिएका कागज शंकास्पद र आफू अनुकूल सिर्जना गरिएको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा उक्त ऋण रकमलाई आम्दानीको रूपमा स्वीकार गरी अंक कायम गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ।

४. **जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, साबिक अत्तरपुर गा.वि.स.वडा नं. २ लामाटोल हाल लिसंखु पाखर गा.पा. वडा नं. ४ बस्ने अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघका तत्कालीन अध्यक्ष नोर्बु वांगेल लामासमेत..... ६ जना ।**

मुद्दाः- विद्यालयको सम्पत्ति हानी, हिनामिना गरी मासी भ्रष्टाचार गरेको। (०७३-CR-००९८)

फैसला भएको मिति २०७५।२।६ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।५।२४

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादीहरू नोर्बु वांगेल लामासमेतले बुद्ध एकेडेमी आवासीय माध्यमिक विद्यालयका नाममा दाताहरूबाट विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त भएको सरसहयोग रकम सो विद्यालय र विद्यालयको मातृ

संस्थाको रूपमा रहेको अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघका पदाधिकारीहरू यी प्रतिवादीहरूको आपसी सरसल्लाह र मिलेमतोमा विद्यालयको सरोकार नै नभएको विषय र क्षेत्रमा बदनियतसाथ खर्च गरी गराई झुठा बिल भरपाईहरू खडा गरी गराई आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने र बुद्ध एकेडेमी आवासीय माध्यमिक विद्यालय एवं अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरे गराएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही दफाले निर्देशन गरेबमोजिम प्रतिवादीहरूमध्येका अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघका तत्कालीन अध्यक्ष नोर्बु वाङगेल लामाको हकमा जम्मा रु.१,०६,६६,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी दफा ३(१) र दफा ३(१) (झ) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी नरबहादुर बुढाथोकीको हकमा बिगो रु.१,४५,१५,१२८।- कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो रु.१,४५,१५,१२८।- असुल उपर गरी दफा ३(१) र दफा ३(१) (झ) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी सोनाम छिरिङ शेर्पाको हकमा बिगो रु.१८,४२,७५०।७१ कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी दफा ३(१) र दफा ३(१) (च) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी आङदोर्जी शेर्पाको हकमा बिगो रु.६,८६,४६४।७१ कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी दफा ३(१) र दफा ३(१) (ङ) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी सोनाम वाङछेन शेर्पाको हकमा बिगो रू.१२,१६,३८८।६५ कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी दफा ३(१) र दफा ३(१) (च) बमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादी ओमु टेम्पा लामाको हकमा बिगो रु.१,००,००,०००।- कायम गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी दफा ३(१) र दफा ३(१) (ज) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरिएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा फैसला गर्दा विशेष अदालतले अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघको स्थापना हेर्दा नेपाली शैलीको राष्ट्रिय केन्द्रीय गुम्बा निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट पटक पटक गरी रु. १८ लाख प्राप्त भएको र सोही रकमबाट जग्गा खरिद गरी अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघको नाममा हस्तान्तरण गरिएको भन्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको च.नं. १५७ मिति २०७१।९।८ को पत्रबाट देखिएको र सोही जग्गामा अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघ मातृ संस्थाको रूपमा रही बुद्ध एकेडेमी आवासीय मा.वि. स्थापना भएको भन्ने देखिएकाले, उक्त तथ्य उक्त संघका महासचिव तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रतिवादी नरबहादुर बुढाथोकीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानबाट समेत देखिन्छ । विशेष अदालतको फैसलाले समेत सो तथ्यलाई स्वीकार गरेको नै अवस्था छ । यसरी विद्यालय निर्माण भएको जग्गा नै सरकारी अनुदानबाट प्राप्त रकमबाट खरिद गरेको देखिएको तथ्यमा विवाद नदेखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को खण्ड (ग) को देहाय (१) ले नेपाल सरकारद्वारा स्थापित संस्थान र संगठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत र दफा २ को खण्ड (ग) को उपखण्ड (२) ले नेपाल सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालय वा शैक्षिक संस्थासमेत सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत पर्ने गरी परिभाषासमेत गरेको देखिएकोले उक्त अनुदानबाट प्राप्त जग्गामा स्थापित संस्था र विद्यालय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को खण्ड (ग) ले परिभाषा गरे बमोजिम सार्वजनिक संस्था रहे भएको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ, साथै त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को खण्ड (घ) ले राष्ट्रसेवक भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्ने र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाबाट कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिलाई समेत जनाउने गरी दफा २ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (१) ले व्यवस्था गरेको देखिंदा अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघ र सो संघले स्थापना गरेको विद्यालयको जग्गामा नेपाल सरकारको अनुदान रहेको कारण सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत परेकाले सो विद्यालयसमेतमा विभिन्न पदमा रहेका प्रतिवादीहरू उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा स्वतः राष्ट्रसेवक अन्तर्गत पर्ने प्रस्ट भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू राष्ट्रसेवक अन्तर्गत नपर्ने भनी सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ।

५. **जिल्ला बझाङ, जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. ४ (साबिक चैनपुर गा.वि.स. वडा नं. १) बस्ने तत्कालीन मालपोत कार्यालय, टीकापुर हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा तत्कालीन ना.सु. पदमा कार्यरत मोहनबहादुर रसाइली समेत..... ३ जना ।**

मुद्दाः- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००७८)

फैसला भएको मिति २०७६।३।३० **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।५।२४

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादीहरू लोकबहादुर रावल, ना.सु. मोहनबहादुर रसाइली र खरिदार जग्गेप्रसाद उपाध्यायले कैलाली जिल्ला साबिक मनिकापुर गा.वि.स. वडा नं. १ हाल टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित ज.वि. ०-१-० सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) देहाय (ज) मा उल्लिखित कसुर गरेको हुँदा निजहरू ३ (तीनै) जना प्रतिवादीहरू उपर सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी लिने रामजी शाहीले बिना आधार प्रमाण सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) ले हुने सजायमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएकोमा प्रतिवादीमध्येका रामजी शाहीलाई बिगो मागदाबी भन्दा कम सजाय र अन्य प्रतिवादीहरू मोहनबहादुर रसाइली र जग्गेप्रसाद उपाध्यायले सफाइ पाउने गरी भएको फैसलामा विशेष अदालतले फैसला गर्दा मोहनबहादुर रसाइलीको मिलेमतो र संलग्नता देखिने आधार प्रमाण नदेखिएको र प्रतिवादी जग्गेप्रसाद उपाध्यायको बदनियत एवं मिलेमतोबाट स्रेस्ता एवं जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनाएको भन्ने नदेखिएको भनी आधार लिई फैसला भएकोमा प्रतिवादीमध्येका कैलाली जिल्ला साबिक मनिकापुर गा.वि.स. वडा नं. १ हाल टीकापुर न.पा. वडा नं. ५ मा रहेको कि.नं. ७२ को क्षे.फ. ०-१-० को सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको भन्ने तथ्य प्रतिवादीमध्येका लोकबहादुर रावल र रामजी शाहीलाई सो कार्य बापत सजाय हुने गरी फैसला भएबाट कसुर स्थापित भएको देखिन्छ ।

उल्लिखित कि.नं. को मिसिल संलग्न स्रेस्ताको प्रतिलिपिबाट उक्त जग्गा २०६५।५।२६ को निर्णयले स्रेस्ता कायम भएको भन्ने उल्लेख भएको अवस्था छ, तर मालपोत कार्यालय, टीकापुर कैलालीको च.नं. ४८६३ मिति २०७४।१।५ को पत्र व्यहोराबाट उल्लिखित स्रेस्ता कायम गर्न उठान भएका कागजातहरू खोज तलास गर्दा फेला पर्न नसकेको र उक्त कार्यालयको रेकर्ड स्रेस्ता अनुसार प्रतिवादीमध्येका खरिदार जग्गेप्रसाद उपाध्यायले स्रेस्ता तयार गरेको र ना.सु. लोकबहादुर रावलले प्रमाणित गरेको भन्ने देखिन्छ, यसबाट उक्त स्रेस्ता तयार पार्ने काममा प्रतिवादीमध्येका जग्गेप्रसाद उपाध्यायको संलग्नता नरहेको भनी मान्न सकिने आधार पाइन्न । मातहतका र सम्बन्धित शाखाको कर्मचारीको मिलोमतो, सहमति र संलग्नता बिना यस किसिमको कार्य हुन सक्ने सम्भावना नै रहन्न, यस अवस्थामा उल्लिखित प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको समानुपातिक विश्लेषणको अभाव देखिई वारदातमा संलग्न प्रतिवादीका बीच समान व्यवहार भएको समेत नदेखिंदा न्यायोचित मान्न मिल्ने नदेखिने । त्यस्तै प्रतिवादीमध्येका जग्गेप्रसाद उपाध्यायले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा निवेदन साथ पेस गरेका प्रमाणबाट मालपोतको जग्गा प्रशासन फाँटबाट जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो, उक्त फाँटबाट चेकजाँच भई मिसिल निर्णयमा पुग्ने हो र निर्णयबमोजिमका आधारमा रामजी शाहीका नाममा प्रमाण पुर्जा बनेको हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै, निजको बयानबाट सो समयमा जग्गा प्रशासन फाँटमा प्रतिवादीमध्येका ना.सु. मोहनबहादुर रसाइली रहेको भन्ने पनि देखिन्छ भने लोकबहादुर रावलको बयानबाट समेत उक्त समयमा मुद्दा/जग्गा प्रशासन एउटै फाँटमा भएको र उक्त फाँट हेर्ने जिम्मा मोहन रसाइलीको रहेको भन्ने नै पाइन्छ, मालपोत कार्यालय, टीकापुर कैलालीको च.नं. ५३६७ मिति २०७४।२।४ को पत्रबाट २०६५ सालको भाद्र महिनाको मिसिल डायरीमा उक्त कि.नं. ७२ दर्ता भएको नदेखिएको भनी उल्लेख भएको देखिएबाट सम्बद्ध शाखामा काम गर्ने यी प्रतिवादीहरूको समेत सहमति र संलग्नतामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गरे गराएको भन्ने पुष्टि भएको र सो कार्यबाट नै प्रतिवादीहरूको बदनियत रहेको भन्ने देखिइरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ।

६. **जिल्ला सर्लाही, साबिक लालबन्दी नगरपालिका, वडा नं. ३ स्थायी घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर, सूर्यविनायक नगरपालिका, वडा नं. ३, अधिकारी गाउँ बस्ने तत्कालीन गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, ललितपुरका वरिष्ठ सहायक गोपाल ढुङ्गेल.....।**

मुद्दाः- भ्रष्टाचार (घुस/ रिसवत) (०७४-CR-०११८)

फैसला भएको मिति २०७६।३।२३ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।५।२४

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः सुरु प्रतिवादीहरू वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत गोपाल ढुङ्गेल, जितेन्द्र चित्रकार र सोही कार्यालयबाट अवकाश प्राप्त कार्यालय सहयोगी अनन्तबहादुर श्रेष्ठसमेतले उजुरकर्ता राजु विष्टसँग उजुरी निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ११७ र कि.नं. ११८ को जग्गाहरूको मोही हक खरिद बिक्रीको सिफारिसपत्र बनाइदिने समेतको कार्य गरिदिनका लागि मिलेमतो गरी उक्त बरामद भई आएको रकम रु.२०,०००।- घूस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएकाले निज प्रतिवादीहरूमध्ये जितेन्द्र चित्रकार र गोपाल ढुङ्गेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुरमा जनही बिगो रु.२०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा सेवाग्राही उजुरी निवेदक राजु विष्टसँग घुस/रिसवत लिने कार्यमा मतियार र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने अर्का प्रतिवादी अनन्तबहादुर श्रेष्ठलाई माथि उल्लेख भएबमोजिम हुने सजायमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मिति २०७५।१।२५ मा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादी जितेन्द्र चित्रकारले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई सोही दफा ३(१) र ३(१)(क) बमोजिम बिगोको अनुपातमा रु. २०,०००।- जरिवाना र २(दुई) महिना कैद हुने र अर्का प्रतिवादी अनन्तबहादुर श्रेष्ठलाई आरोपदाबीबमोजिम सोही कसुरको मतियारमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मुख्य कसुरदारलाई भए सरह रु.२०,०००।- जरिवाना र २ (दुई) महिना कैद हुने र यस मुद्दाका प्रतिवादी गोपाल ढुङ्गेलले आरोपदाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएको देखिएको र फैसला गर्दा प्रतिवादीहरू जितेन्द्र चित्रकार र अनन्तबहादुर श्रेष्ठको आपसी सरसल्लाह र मिलेमतोबाट सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरेर लिएको तथा प्रतिवादी गोपाल ढुङ्गेलको हकमा उजुरीकर्ताको उजुरी निवेदनको भनाइ बाहेक निजको साथबाट रकम बरामद नभएको, सेवाग्राहीसँग रकम माग पनि नगरेको साथै अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो थियो भन्ने कुरा तथ्ययुक्त किसिमबाट पुष्टि हुन सकेको समेत नपाइएको र प्रतिवादी गोपाल ढुङ्गेलको हकमा उजुरी निवेदनमा नाम उल्लेख भएको कारणले निजले आरोप दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्न मिल्ने नदेखिएको भन्नेसमेत आधार लिई विशेष अदालतले फैसला गरेको हुँदा जग्गाधनी जगनन्द प्रकाशेश्वुर गुठी र म निवेदकको हजुरबुबा हर्कबहादुर बिष्टको मृत्युपश्चात् निजकै छोरा मेरो काका केदार बिष्टको नाममा मोही नामसारी कायम गर्नका लागि गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, ललितपुरमा मोही हक नामसारी गर्न गएको अवस्थामा उक्त कार्यालयका वरिष्ठ सहायक जितेन्द्र चित्रकार, वरिष्ठ सहायक गोपाल ढुङ्गेल र अवकाश प्राप्त कार्यालय सहयोगी अनन्तबहादुर श्रेष्ठले मोही हक नामसारी गर्नका लागि रु.२०,०००।- घुस/रिसवत माग गरेको भन्नेसमेत उजुरकर्ता राजु बिष्टले निज गोपाल ढुङ्गेलसमेत उपर आयोगसमक्ष किटानी उजुरी निवेदन दिएको तथा अनुसन्धानका क्रममा सोही व्यहोराको कागजसमेत गरिदिएको, उल्लिखित कि.नं. ११७ र कि.नं. ११८ को जग्गाको मोही नामसारी गर्ने सम्बन्धी टिप्पणीमा सही गर्ने, सोको जग्गाधनी पुर्जा बनाई पेस गरेको र कुत बालीको रसिद काट्नेसमेतका कार्य गोपाल ढुङ्गेलले गरेका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको सो गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, ललितपुरका कार्यालय प्रमुख शैलेन्द्र पौडेलले अनुसन्धानका क्रममा गरिदिएको कागज तथा प्रतिवादी अनन्तबहादुर श्रेष्ठले वरिष्ठ सहायक गोपाल ढुङ्गेलले उल्लिखित जग्गाहरूको लगत भिडाउने, मोही नामसारी निर्णय गराउने, कुत बाली रसिद काट्ने, जग्गाधनी पुर्जा बनाउने लगायतका काम गरेको हो भन्नेसमेत बयान गरेको, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, ललितपुरको पत्रसाथ प्राप्त विवादित जग्गाको मोही नामसारी गर्ने निर्णयको प्रतिलिपिहरूबाट समेत निजले नै उक्त कार्य गरेको भन्ने देखिएको साथै निज प्रतिवादी गोपाल ढुङ्गेल अनुसन्धानका क्रममा आयोगसमक्ष उपस्थित नभएको र निजले अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत मैले सो मोही नामसारी सम्बन्धमा टिप्पणी उठाएको र जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने लगायतको कार्य गरेको थिए भनी स्वीकार गरी बयान गरेको, अदालतबाट फैसला हुँदा सोही कार्यका लागि घुस/रिसवत लिएको भन्ने कसुर स्थापित भई

अन्य प्रतिवादीहरू जितेन्द्र चित्रकार र अनन्तबहादुर श्रेष्ठसमेतलाई सजाय भइसकेको समेत देखिंदा प्रतिवादीमध्ये गोपाल ढुङ्गेललाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ ।

७. **बर्दिया जिल्ला, बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं.२ (साबिक जमुनी गा.वि.स. घर भई तत्कालीन इलाका प्रहरी कार्यालय, मैनापोखर, बर्दियामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक होमबहादुर खड्का क्षेत्री.....।**

मुद्दाः- झुठ्ठा (नक्कली) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको । (०७५-CR-०१२४)

फैसला भएको मिति २०७६।३।२० **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।५।२५

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादी पूर्व प्रहरी सहायक निरीक्षक होमबहादुर खड्का क्षेत्रीउपर झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई सुरु विशेष अदालत काठमाडौं समक्ष आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ र दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम रु.३,०००।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । विशेष अदालतले फैसला गर्दा प्रतिवादीले २०५५/५६ सालमा नै आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटी सन् १९९९ मा उत्तीर्ण गरेको भनिएको हाइस्कुल तहको शैक्षिक योग्यताको झुठा एवं नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरी राष्ट्रसेवकको ओहदामा बहाल रही लाभ र सुविधासमेत लिएको देखिएको र जसले जति मात्रामा कसुर गरेको छ सोहीअनुरूप सजाय दिनुपर्ने भन्ने दण्डको सार सिद्धान्त र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ७ को कानूनी व्यवस्थाको भावना अनुरूप प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९ (२) बमोजिम रु.३,०००।- जरिवाना गर्दा ऐनको उद्देश्य पूर्ण हुने भन्ने आधार लिई फैसला गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी मिति २०५३।९।१ मा नेपाल प्रहरीको रिक्रुट प्रहरी जवान पदमा भर्ना भई मिति २०५९।१।१८ देखि प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा र मिति २०६४।४।१७ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भएको देखिछ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग, कर्मचारी प्रशासन शाखाको प.सं.२-०४-११(०७५-०७६), च.नं.२०२३ मिति २०७५/७/८ को पत्रबाट निजको बढुवा तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग, कर्मचारी प्रशासन शाखाको प.सं.२-०५-६३(०६३-०६४), मिति २०६३।११।३० गते निर्धारण गरेको बढुवा क्राइटेरियाको बुँदा नं. (ख) अनुसार प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा मिति २०६४।४।१७ गते बढुवा भएको भनी लेखी आएकाले, निज प्रतिवादी उक्त क्राइटेरियाको बुँदा नं.(ख) मा उल्लेख भएबमोजिम २०६४ सालमा बढुवा हुँदा उक्त नक्कली सर्टिफिकेटको आधारमा बढुवा भई लाभ प्राप्त गरेको तथ्य सप्रमाण पुष्टि हुन आएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रचलनमा रहेकाले निज प्रतिवादीलाई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन आरोपपत्र मागदाबी लिइएकाले सोही ऐनबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो नभई तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम सजाय हुने गरी भएको सुरु विशेष अदालतको उक्त फैसला उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग एवं पालनामा त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।

८. **सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ (साबिक मलेठ गा.वि.स. वडा नं. ७) बस्ने जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सप्तरीमा कार्यरत रहेका लेखापाल (नायब सुब्बा) श्यामसुन्दर यादव.....।**

मुद्दाः- घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको।(०७४-CR-०१४४)

फैसला भएको मिति २०७६।३।२६ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।६।१०

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः सुरु प्रतिवादीहरू युगेश्वरप्रसाद यादवले उजुरी निवेदक कुशेश्वर साहबाट रु.१,३५,०००।- घुस/रिसवत लिई उक्त रकम लेखापाल श्यामसुन्दर यादवलाई दिन निजको टेबुलमा राखेको अवस्थामा बरामद भएको देखिन आई निज प्रतिवादीहरू युगेश्वरप्रसाद यादव र श्यामसुन्दर यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को (१) को कसुरमा बिगो रु.१,३५,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका युगेश्वरप्रसाद यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ) बमोजिम छ महिना १५ दिन कैद र बिगो

अनुरूप रु. १,३५,०००।- जरिवाना हुने तथा अर्का प्रतिवादी श्यामसुन्दर यादवले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएकोमा विशेष अदालतले फैसला गर्दा उजुरीकर्ताले यी प्रतिवादी श्यामसुन्दरको नाम किटानी साथ उल्लेख गर्न नसकेको, निज प्रतिवादीको साथबाट रकम बरामद नभएको तथा निज प्रतिवादीले इन्कारी बयान गरेको देखिएको तथा वादीका साक्षीहरूले पनि निज प्रतिवादीले उजुरीकर्तासँग घुस रिसवत मागेको वा लिएको भनी बकपत्र गर्न नसकेका भन्नेसमेत आधार लिई प्रतिवादीलाई कसुर आरोपबाट सफाइ दिएको देखिन्छ । उजुरकर्ताको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि माग भएको र लिइएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिंदैन । धरौटी फिर्ताको जिम्मेवारी लेखापालसँग हुने र लेखापालको असहमतिमा धरौटी फिर्ता हुन सक्ने पनि देखिंदैन। कसुर ठहर भएका प्रतिवादी घुस रकम बुझेपश्चात लेखापालको कक्षमा गएका र उक्त कार्यालयका लेखापालको हैसियतमा रहेका यी प्रतिवादीको टेबलबाट रु.१,३५,०००।- घुस रकम बरामद भएको, कार्यालयको लेखापालको भूमिकामा रहेका यी प्रतिवादीले असहमति जनाउँदा धरौटी फिर्ता हुनै नसक्नेमा धरौटी फिर्ता प्रयोजनमा यी प्रतिवादीको सहमति बिना कसुर ठहर भएका प्रतिवादी युगेश्वरप्रसाद यादवले घुस रकम लिए होला भनी अनुमान पनि गर्न सकिंदैन। लेखापाल श्यामसुन्दर यादवलाई देखाउँदा निजले धरौटीको ५% रकम हामीलाई कमिसन दिएमा मात्र धरौटी रकम भुक्तानी हुन्छ भनेकाले मैले सोही कुरा निवेदक कुशेश्वर साहलाई भनेको हुँ। निवेदकले दिएको रकम लेखापाल श्यामसुन्दर यादवलाई बुझाउन लेखा शाखामा गएको बखत अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो, निवेदकबाट लिएको रकममध्ये रु.१३,४६५।- मात्र मैले पाउने र अरू रकम श्यामसुन्दर यादवलाई बुझाउने हो भनी लेखाएको, निज प्रतिवादी श्यामसुन्दर यादवले अनुसन्धानको क्रममा इन्कारी बयान गरे तापनि पोलिग्राम परीक्षणमा उक्त बयान झुठा भएको अर्थात Deception indicated भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिएको र आरोपित कसुरमा संलग्न देखिएको अवस्थामा उक्त प्रमाणहरूको पर्याप्त विश्लेषण र मूल्यांकन नगरी प्रतिवादी श्यामसुन्दर यादवलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।

९. **जिल्ला बाग्लुङ, गल्कोट नगरपालिका स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा प्रमुख शिक्षक पदमा कार्यरत सरिफा पन्त समेत.....२ जना ।**

मुद्दाः- घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको।(७५-CR-०१५३)

फैसला भएको मिति २०७६।५।९ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।९।२

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंका प्रमुख शिक्षक प्रतिवादी सरिफा पन्तले उद्योग दर्ता गरिदिने प्रयोजनका लागि बिचौलिया खगेन्द्र बोहोरामार्फत मिलेमतोमा सेवाग्राही दान सिंह खड्काबाट रु.५,०००।- माग गरी आफूले रु.२,०००।- र बिचौलिया खगेन्द्र बोहोराले रु.३,०००।- बाँडफाँट गरेको देखिएकाले प्रतिवादीहरूमध्ये सरिफा पन्तलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा बिगो रु. ५,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३(१)(क) बमोजिम सजाय हुन र बिचौलिया खगेन्द्र बोहोराले सेवाग्राही/उजुरीकर्ताको काम सम्पन्न गर्न उजुरीकर्ताबाट रु.५,०००।- रकम माग गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी प्रतिवादी सरिफा पन्तलाई रु.२,०००।- समेत दिएको पुष्टि भएकाले निज प्रतिवादी खगेन्द्र बोहोराको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको मतियारको कसुर भएकाले निज प्रतिवादी खगेन्द्र बोहोरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (क) बमोजिम हुने सजायमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्ये सरिफा पन्तलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ र बिचौलिया खगेन्द्र बोहोरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ (१)(क) बमोजिम १ (एक) महिना कैद र बिगोबमोजिम रु. ५,०००।- जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७६।५।९ मा फैसला भएको र फैसला गर्दा रिसवत लिने दिने सम्बन्धमा यी प्रतिवादीको उजुरीकर्तासँग टेलिफोन वार्तासमेत भएको नदेखिएको, सहप्रतिवादी खगेन्द्र बोहोराले मौकामा रु.२,०००।- सरिफा पन्तलाई दिएको भनी बयान गरे पनि अदालतसमक्षको बयानमा अख्तियारका कर्मचारीले सरिफा पन्तलाई रकम देउ भनेकाले जबरजस्ती खल्तीमा राखिदिएको भनी बयान गरेको र जबरजस्ती खल्तीमा राखेको रकम

फाल्दा हातमा Phenolphthalein Powder भेटिनुलाई अन्यथा मान्न नपर्ने भएकाले सो आधार र Deception indicated भन्ने पोलिग्राफ परीक्षणको प्रतिवेदनले मात्र यी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ पाउने साथै खगेन्द्र बोहराले उजुरीकर्ताबाट रु.५,०००। घुस/रिसवत लिएको भन्ने पुष्टि भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(क) बमोजिम १(एक) महिना कैद र बिगो रु.५,०००।- जरिवाना हुने भन्नेसमेत आधार लिई निज सरिफा पन्तलाई कसुर आरोपबाट सफाइ दिएको देखिंदा यसमा बिचौलिया खगेन्द्र बोहोरामार्फत यी प्रतिवादी सरिफा पन्तले रु.२,०००।- कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रमुख नभएको अवस्थामा बुझी आफ्नो कोठातिर जान लाग्दा आयोगको टोलीलाई देखी उद्योग अधिकृत राधिका गिरीको कार्यकक्ष कोठा नं. ७ मा गई उक्त रकम सोही कोठाको ढोकाको किनारामा फालेको अवस्थामा निज सरिफा पन्तलाई र बिचौलिया खगेन्द्र बोहोरालाई समेत पक्राउ गरेको भन्ने तथ्यलाई मौकामा सहप्रतिवादी खगेन्द्र बोहोराको बयान र प्रतिवेदक दीपक थापाको प्रतिवेदन साथै प्रतिवेदकको बकपत्रबाट समेत पुष्टि भएको अवस्था, उक्त तथ्यलाई सहप्रतिवादी खगेन्द्र बोहोराले जबरजस्ती खल्तीमा राखिदिएको भनी जिकिर लिए पनि उक्त रकम जबरजस्ती खल्तीमा राख्दा तत्कालै प्रतिकार गरेको भन्ने कहींकतैबाट पुष्टि नभएको, रकम फालेको भनिएको कोठा नं. ७ का उद्योग अधिकृत राधिका गिरीको मौकाको कागज र अदालतसमक्षको बकपत्रबाट समेत रकम जबरजस्ती राखिदिएको र यी प्रतिवादीले इन्कार गरेको भन्ने देखिन नआएकोले उक्त रकम उजुरीकर्ताको काम गरिदिए बापत लिन मन्जुर भई रिसवत लिएको देखिएको छ । त्यस्तै खगेन्द्र बोहराले उजुरीकर्ता दान सिंह खड्काबाट सरिफा पन्तलाई रिसवत बापत रकम दिन रु.५,०००।- माग गरी सो रकममध्ये रु.२,०००।- सरिफा पन्तलाई दिएकाले रिसवत माग गर्ने र दिने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेकाले निज राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत नभएकाले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर भई सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(क) बमोजिम हुने सजायमा ऐ.ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सजाय हुन आरोपपत्र मागदाबी लिएकोमा सुरु फैसलाले निज प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर भनी गैरराष्ट्रसेवक व्यक्तिलाई आरोपपत्र दाबीको दफा परिवर्तन गरेको हदसम्म त्रुटि देखिनुका साथै कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्दा सोही ऐनले कैदको हकमा दफा ३(१)(क) र जरिवानाको हकमा दफा ३(१) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सो नभई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(क) मात्र उल्लेख गरी सोही आधारमा कैद र बिगोबमोजिम जरिवानासमेत भनी उल्लेख भएको उक्त फैसला सो हदसम्म कानूनको प्रयोग र पालनामा त्रुटिपूर्ण रहेकाले सो हदसम्म बदरभागी छ ।

१०. **लमजुङ जिल्ला चन्द्रेश्वर गाउँपालिका-४ स्थायी घर भई काठमाडौं जिल्ला टोखा न.पा.-९ बस्ने सीप विकास परियोजना, काठमाडौंमा तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रामबाबु अधिकारीसमेत.....२ जना।**

मुद्दाः- गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।(७३-CR-०१३२)

फैसला भएको मिति २०७६।२।२ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।९।२०

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादी रामबाबु अधिकारीले राष्ट्रसेवक रही गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी (अभियोग खण्डको पेज नं.११६,१२३ मा विश्लेषण) आफ्नो नाम र आफ्नी श्रीमती मालती शर्मा अधिकारीको नाममा राखेको, नगद, सेयर इन्सुरेन्स विभिन्न सम्पत्ति खरिदसमेत गरी रु.२,५४,६९,८८७।- बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट स्पष्ट देखिएको, निजले गरेको उक्त कसुर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसुरमा बिगो रु. २,५४,६९,८८७।- गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ (ग), दफा २९ हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन बिगो रु. २,५४,६९,८८७।- को उक्त सम्पत्ति जफत हुन मागदाबी लिइएको, सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि निज प्रतिवादी मालती शर्मा अधिकारीलाई प्रतिवादी कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ दफा १६ (ग) र दफा २९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम उक्त बिगो बापत अभियोग खण्डमा उल्लिखित निजको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत हुन मागदबी गरिएकोमा विशेष अदालतको मिति

२०७६।२।२ गतेको फैसलाअनुसार निज प्रतिवादीहरू रामबाबु अधिकारी र मालती शर्मा अधिकारीलाई कसुर आरोपपत्रबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा रामबाबु अधिकारी राष्ट्रसेवक भई सेवा प्रवेश गरेको आ.व. २०४६।४७ देखि २०७३।१२।३१ सम्म निज र निजको परिवारको सम्पत्ति आर्जन र खर्चसमेतको समग्र जाँच अवधिको एकीकृत रूपमा परीक्षण एवं प्रमाणको मूल्यांकन गरी प्रमाणबाट समर्थित भएको र प्रतिवादीको आयमा गणना गरिनुपर्ने आरोप दाबीमा उल्लेख गरिए बाहेक केही थप आय आर्जन भएको पाइएको साथै आरोपपत्रमा खर्चमा गणना गरिएका कतिपय खर्च वास्तविक खर्च होइन, खर्चमा गणना गरिनु नपर्ने भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएका कतिपय व्ययमा गणना गर्न नपर्ने खर्च पनि व्ययको रूपमा गणना गरिएको पाइएबाट त्यस्ता खर्चहरू प्रतिवादीको व्ययमा घटाउनुपर्ने देखिएको साथै प्रतिवादी रामबाबु अधिकारीको समग्र व्ययभन्दा आय नै अधिक देखिएबाट निज प्रतिवादी र निजका प्रतिवादीको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो, अस्वाभाविक र गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि नभएबाट प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबमोजिमको कसुर गरेको नदेखिएको भन्ने आधार लिई विशेष अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाण मूल्यांकन नगरी फैसला गरेको देखिन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न तथ्यहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादी मालती शर्माले अनुसन्धानमा बयान गर्दा आफ्नो नाउँमा खरिद भएका बाँके चटार-४, कि.नं.१३०७ को क्षेत्रफल ०-०-६ धुर जग्गा, काठमाडौं विष्णु-६, कि.नं. ५४५ को क्षेत्रफल ०-५-२-० जग्गा, काठमाडौं सतुङ्गल-५ को कि.नं. ७९१ को क्षेत्रफल ०-३-०-० जग्गासमेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर खरिदमा भएको रकम स्रोत आफ्नो तलब र श्रीमानको तलब भत्ता नै हो । आफ्नो नामको एभरेष्ट बैंक बानेश्वरको खाता नम्बर ००१००५०१२०१७७२ बाट भए गरेको आय व्यय विवरणका सम्बन्धमा मेरा श्रीमान रामबाबु अधिकारीले आफ्नो बयानको क्रममा लेखी उल्लेख गरिदिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । मेरा श्रीमान रामबाबु अधिकारीको बयान व्यहोरा पढी बाँची सुनी पाएँ। निजले उल्लेख गर्नुभएको आय र व्ययको विवरण व्यहोरा ठीक साँचो हो, फरक छैन र मेरो नाउँमा खरिद भएका सबै चल अचल सम्पत्तिहरूको स्रोत पुष्टि हुन नसकेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सहन बुझाउन तयार छु भन्ने व्यहोराको निज मालती शर्मा अधिकारीको बयान व्यहोरा देखिन्छ भने निजले अदालतमा बयान गर्दा मेरो नाममा भएका जग्गा त्रिपुरेश्वरमा चिया पसलबाट भएको आम्दानी र २०६३ सालदेखि सेवा करारमा समेत काम गरी मेरो पारिश्रमिक र श्रीमान्को संचयकोष समेतबाट किनेको हो भनी उल्लेख गरे तापनि अनुसन्धान मूल्यांकनमा आयस्रोत ऋणात्मक देखिएको अवस्थामा उक्त तथ्ययुक्त बयानलाई फैसला गर्दा आधार लिइएको देखिंदैन ।

अभियोगको तालिका १८, १९, २० सम्म निजको आय व्यय प्रचलित कानूनबमोजिम स्पष्ट अनुसन्धान गरी उल्लेख गरिएको छ र सोही आधारमा आ.व. २०४६।४७ देखि २०७३।१२।३१ सम्म आय व्ययको प्रवाह विवरण तपसिलअनुसार भएको अनुसन्धान अभियोगको उक्त तालिकाबाट समेत खुलेको अवस्था देखिन्छः-

सेवा प्रवेश २०४६।४७ देखि मिति २०७३।१२।३१ सम्म आय व्ययको प्रवाह विवरण (Cash Flow Chart)

सेवा प्रवेश २०४६।४७ देखि मिति २०७३।१२।३१ सम्म आय व्ययको प्रवाह विवरण (Cash Flow Chart)			
सि.नं.	**सम्पत्तिको विवरण**	**स्रोत नखुलेको सम्पत्ति**	**कैफियत**
१	आ.व.२०४६।४७ देखि २०५३।५४ सम्मको जम्मा	**(-) ३,४६,०३९।-**	**(-) ऋणात्मक चिन्ह**
२	आ.व.२०५४।५५ देखि २०५७।५८ सम्मको जम्मा	**(-) ४,७२,९३८।-**	
३	आ.व. २०५८।५९ को जम्मा	**(-) ५,९२,५९२।-**	
४	आ.व. २०५९।६० को जम्मा	**(-) ५,६७,५५९।-**	
५	आ.व. २०६०।६१ को जम्मा	**(-) १२,३७,४११।-**	
६	आ.व. २०६१।६२ को जम्मा	**(-) ४,३४,५०२।-**	
७	आ.व. २०६२।६३ को जम्मा	**(-) ८,३४,४९९।-**	
८	आ.व.२०६३।६४ देखि २०६४।६५ सम्मको जम्मा	**(-) ३४,४४०।-**	
९	आ.व. २०६५।६६ को जम्मा	**(-) १४,१२,७०८।-**	
१०	आ.व. २०६६।६७ को जम्मा	**(-) ३०,९७,११२।-**	

११	आ.व. २०६७।६८ को जम्मा	**(–) ३१,५७,०३५।-**	
१२	आ.व. २०६८।६९ को जम्मा	**(–) १८,००,८६७।-**	
१३	आ.व. २०६९।७० को जम्मा	**(–) ३९३,९५७।-**	
१४	आ.व. २०७०।७१ को जम्मा	**(–) १५,७४,२१६।-**	
१५	आ.व. २०७१।७२ को जम्मा	**(–) २५,०६,१८१।-**	
१६	आ.व. २०७२।७३ को जम्मा	**(–) ४३,३१,१५८।-**	
१७	आ.व.२०७३।७४ को चैत मसान्तसम्मको जम्मा	**(-) २६,७६,६७३।-**	
	स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जम्मा रु.	**(-) २,५४,६९,८८७। -**	

सार्वजनिक पदको सेवा प्रवेश आ.व.२०४६।४७ देखि मिति २०७३।१२।३१ सम्मको प्रतिवादीले अनुसन्धानमा खुलाएको र अनुसन्धानबाट निजको आय व्यय देहायअनुसार रहेको देखिएको छः-

क्र.सं.	आय		व्यय		कैफियत
	विवरण	रकम रु.	विवरण	रकम रु.	
१	तलब जम्मा रु.४१,१९,७३१।- मा ३०% खर्च कट्टा गरी ७०% बचत।	३१,६९,०२४।-	घर निर्माण	५,००,०००।-	
२	सेयर लाभांश रु.१,१४,२४०।-	१,१४,२४०।-	जग्गा खरिद	५५,३४,४८९।-	
३	सीटीईभीटीबाट प्राप्त उपचार खर्च बापतको रु.१,८३,०००।-	१,८३,०००।-	जग्गा बिक्री लाभकर	६४,१६५।-	
४	ना.ल.कोष, क.सं.कोष र सीटीईभीटीबाट ऋण सापटी लिएको रु.१०,४४,८००।-	१०,४४,८००।-	सेयर खरिद	७९,८९,०९५।-	
५	सीटीईभीटीको पत्रानुसार प्राप्त भत्ता रु.१८,४२,४६०।-मा ३०% खर्च कट्टा गरी ७०% बचत रु.१४,१७,२७७।-	१४,१७,२७७।-	सवारी साधन खरिद रु.७५,०००।- र राजस्व रु.२१,७२०।- समेत जम्मा रु.९६,७२०।-	९६,७२०।-	
६	विदेश तालिम सेमिनारबाट प्राप्त भत्ता रु.२८,४७,६६३।- मा ३०% खर्च कट्टा गरी ७०% बचत रु.२१,९०,५१०।-	२१,९०,५१०।-	उपचार खर्च (उपचार पश्चात सीटीईभीटीबाट उपचार खर्च झिकेको रकम)	१,८७,०००।-	
७	कृषि आय जम्मा रु.२६५,०००।-	२,६५,०००।-	विदेश भ्रमण खर्च रु.१०१,०००।-, भिसा खर्च रु.१५,५००।- र हवाई टिकट खरिद खर्च रु.१००,०००।- समेत	२,१६,५००।-	
८	पिसिओ व्यवसायबाट आय रु.८४०,०००।-	८,४०,०००।-	ऋण/सापटी तिरेको रकम	१०,७९,७४४।-	
९			ऋण सापटी दिएको रकम	६९,७०,०००।-	
१०			कम्पनीमा लगानी	१,००,०००।-	
११			टेलिफोन महसुल	४७,८०,२९०।-	

१२			डलर सटही खर्च	१०,०५,३३९।-	
१३			पसल कोठाको भाडा	९,०१,८३९।-	
१४			विद्युतीय उपकरण खरिद	१,७६,९९९।-	
१५			विद्युत महसुल	२१,०००।-	
१६			विवाह खर्च	२५,०००।-	
१७			बिमा खर्च	७,५९,४८०।-	
१८			बैंक खाताबाट भएको विशेष घरायसी खर्च	७७,०००।-	
१९			शैक्षिक खर्च	३२,४३,५३९।-	
२०			सुन खरिद खर्च	५०,५९०।-	
२१			अन्तिम बैंक मौज्दात	९,१४,९४९।-	
कुल जम्मा रु.		९२,२३,८५१।-	**कुल जम्मा रु.**	३,४६,९३,७३८।-	

प्रतिवादी रामबाबु अधिकारीको अनुसन्धानको बयान हेर्दाः- "मेरी श्रीमती मालती शर्मा अधिकारी र छोरा आतिस अधिकारीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नेपाल सरहदभित्र रहे भएका जग्गा खरिद बिक्री, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार र सोमा भएको अन्तिम मौज्दात रकम, सेयर खरिद कारोबार, बिमा प्रिमियम, उद्योगधन्दामा भएको लगानी, लेनदेनसमेत सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिहरूमा भएको लगानी र कारोबार रकम स्रोत मेरो आफ्नै स्वआर्जन र मेरी श्रीमतीको आय आर्जन हो। तसर्थ म रामबाबु अधिकारी र मेरो परिवारहरूका नाममा नेपाल सरहदभित्र रहे भएका चल अचल सम्पत्तिहरूको हकमा मेरो आयस्रोत/आम्दानीले नखामेको अवस्थामा वा आयस्रोत पुष्टि हुन नसकेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पूर्ण कारोबारको जिम्मेवार म हुनेछु" भन्नेसमेत व्यहोराको निज प्रतिवादीको अनुसन्धानको बयानको व्यहोरा देखिन्छ भने निजले अदालतमा बयान गर्दा मेरो बिमाबाट प्राप्त किस्ता, श्रीमतीको विवाहमा प्राप्त गरेको गरगहना र गोडधुवा रकम, मेरो उपदान रकमको प्रमाण हुँदाहुँदै आयमा गणना नगरी रु.१,६६,६९,८४६।- आम्दानी घटाइएको भनी निजले बयान गरेको माथि उक्त काल्पनिक र तथ्यहीन बयान व्यहोराको आधारमा आयोगले विधिपूर्वक गरेको माथि उल्लिखित मूल्यांकन आधारलाई बेवास्ता गरी फैसला भएको अवस्था छ ।

यसर्थ उक्त आय व्यय हेर्दा प्रतिवादीको आय रु.९२,२३,८५१।- व्यय रु.३,४६,९३,७३८।- देखिएको र स्रोत नखुलेको रु.२,५४,६९,८८७।- रहेको स्पष्ट छ । प्रतिवादीले अदालतमा आफू आरोपित कसुरमा सफाइ पाउने मनसायले विवाह गर्दा गोडधुवा बापत पाएको सम्पत्ति, पत्नी मालतीको पारिश्रमिक, अनुसन्धानमा गणना नभएको भन्नेसमेतको बयान व्यहोरालाई समेत आधार बनाई फैसला गरेको देखिन्छ । साथै प्रतिवादीको आयमा गणना गरिनुपर्ने आरोप दाबीमा उल्लेख गरिए बाहेकका घरजग्गा, बैंक खाता, बचत सेयर, आय आर्जन गैरकानूनी अवैध आयबाट बढे बढाएको स्पष्ट देखिंदादेखिंदै प्रतिवादीको आयमा गणना गरिनुपर्ने आरोपपत्रमा उल्लिखित सम्पत्ति बाहेक अवैध आय आर्जनबाट बढे बढाएको आर्जन वैध मानी फैसला भएको, प्रतिवादीको २०४६।४७ देखि २०७३।१२।३१ सम्म माथि तालिकामा उल्लेख गरिएबमोजिम निजको आय रु.९२,२३,८५१।- र व्यय रु.३,४६,९३,७३८।- देखिन्छ । निजले अनुसन्धानमा पनि उक्त व्यहोरा पुष्टि हुने गरी अनुसन्धानको बयानमा खुलाएको अवस्था छ र निजको सम्पत्ति र आयस्रोतको विश्लेषण आरोप पत्रको खण्ड १०, ११ लाई समेत फैसलाको आधार बनाउनुपर्नेमा सो प्रमाण र आधार लिइएको छैन । निजको स्रोत खुलेको सम्पत्ति विवरण मिसिल संलग्न रहेको र सारांशमा अभियोगको पृष्ठ ९६ देखि १०३ सम्म उल्लेख गरिएकोमा सो व्यहोरालाई निज प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा अन्यथा भन्न सकेको अवस्था पनि छैन । त्यस्तै, निजको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अभियोगको पृष्ठ १०४ देखि ११४ सम्म उल्लेख गरिएकोमा उक्त सम्पत्ति आफूले विधिपूर्वक आयआर्जन गरेको र आफ्नो र आफ्नी श्रीमती मालती शर्मा अधिकारीको नाममा खरिद गरेको हो भन्ने तथ्यगत प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । तसर्थ, निज प्रतिवादीको सम्पत्ति वैज्ञानिक ढंगबाट मूल्यांकन गरी आयको तुलनामा व्यय बढी देखिएको रु.२,५४,६९,८८७।- को सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा उक्त

मूल्य बराबरको आरोपपत्र मागदाबीअनुसारको निज प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत हुन र अभियोग मागदाबी अनुरूप सजाय हुनुपर्ने आरोपपत्रको तालिका १८, १९ खण्ड ९ तालिका २१, खण्ड १० र खण्ड ११ सम्म प्रस्टरूपमा निजको गैरकानूनी आर्जन गरेको सम्पत्ति वैज्ञानिक तथ्ययुक्त प्रमाणबाट विश्लेषण गरिएको अवस्था हुँदा उक्त वस्तुनिष्ठ तथ्यलाई बेवास्ता गरी निजविरुद्ध खण्डका प्रतिवादीहरूलाई कसुर आरोपपत्रबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको र गैरकानूनी सम्पत्तिको आर्जन मुद्दामा घटना विशेषमा आधारित मुद्दामा जस्तो अभियोग शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन आवश्यक हुँदैन यस्ता मुद्दाहरूमा प्रमाणको प्रचुरता कता छ सो हेरी अदालत निर्णय निष्कर्षमा पुग्दछ यो नै अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाको महत्वपूर्ण आयाम हुने । अकुत सम्पत्तिको सम्बन्धमा कानूनले ग्रहण गरेको प्रमाणको भार अभियुक्तमा सर्ने र दोषी वा निर्दोषिताको निर्णय प्रमाणहरूको प्रचुरताका आधारमा हुने यी दुई सिद्धान्तहरू स्खलित हुन पुग्दछन् भनी भरतराज शर्माको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारविरुद्ध देवेन्द्र डंगोलसमेत भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा (नि.नं. ९९३२ फैसला मिति २०७४।२।२८) नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिवादीको अदालतमा गरेको बयानलाई मात्र आधार लिई गरेको उक्त फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण साथै आयस्रोतको तुलनामा खर्च तथा लगानीको कारोबार प्रथम दृष्टिमा नै अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएको, निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत भएको वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणहरू नभएको, उक्त अस्वाभाविक लगानी एवं खर्च भएको रु. २,५४,६९,८८७।- को स्रोत पुष्टि नभएको अवस्था र प्रतिवादी रामबाबु अधिकारीले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि के कस्ता स्रोतबाट उक्त सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी पूरा भरपर्दो प्रमाणहरूबाट अनुसन्धान र अदालतमा समेत पुष्टि गर्न नसकेको अवस्था देखिंदा निज प्रतिवादीले रु. २,५४,६९,८८७।- को सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा बदनियतपूर्ण तवरले आर्जन गरेको, विरुद्ध खण्डका प्रतिवादीहरूमध्ये श्रीमती मालती शर्मा अधिकारीको नाममा गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्ति राखेको, देखिंदा देखिंदै विधिपूर्वक गरिएको अनुसन्धान व्यहोरालाई बेवास्ता गरी कसुर आरोपबाट सफाइ पाउने नियतले रामबाबु अधिकारी र मालती शर्मा अधिकारीले आफ्नो रु.१,६६,६९,८४६।- वैध आयस्रोत गणना नगरेको भनी तथ्यहीन बयान गरेकै आधारमा निज प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत सफाइ दिएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।

११. **बाँके जिल्ला बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ३ साबिक नौबस्ता गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने बाँके जिल्ला बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ३ को वडा सदस्य पदमा तत्काल कार्यरत कहर सिंह थापा मगरसमेत ...३ जना ।**

मुद्दाः- झुठा बिल भरपाई पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको । (७४-CR-०१३६)

फैसला भएको मिति २०७६।५।२३ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।९।२९

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादीहरू साबिक बाँके जिल्ला बैजनाथ-३ बस्ने वडा सदस्य कहरसिंह थापा, साबिक सोही गा.वि.स.का ना.सु. खिमलाल पाण्डे, ओभरसियर नेत्रविक्रम थारुले साबिक नौवस्ता गा.वि.स. वडा नं. ४ मा डिप बोरिङ गाड्न रु.४,०४,०८१।२२ को लागत इस्टिमेट गरी रु.२,४१,२२८।९० मा लागत निर्माण कार्य पूरा गरी, झुठा बिल भरपाईसमेत बनाई रु.४,००,०००।- भुक्तानी गरेको, लागतभन्दा रु.१,५८,७७१।१० बढी भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले भुक्तानीका लागि गलत बिल पेस गर्ने, स्वीकृत गर्ने, भुक्तानी दिने र लिने कार्यमा संलग्न निज प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को ८(१)(ङ) बमोजिमको कसुर अपराधमा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम बिगो रु. १,५८,७७१।१० कायम गरी सजाय हुन आरोपपत्र विशेष अदालतमा पेस गरिएकोमा विशेष अदालतको मिति २०७६।७।२८ को फैसलाअनुसार निज प्रतिवादीहरू उपर कसुर ठहर भई जनही ३ महिना कैद जनही रु.५२,९२३।७० जरिवाना र रु.५२,९२३।७० जनही बिगोबमोजिम जरिवाना कायम/ठहर नभएको उक्त फैसलामा तीन जना प्रतिवादीहरूको मिलोमतो र संलग्नताबाट नेपाल सरकारको बिगो रु.१,५८,७७१।१० हानि नोक्सानी भएको हुँदा तीनै जना प्रतिवादीहरूलाई उक्त बिगोबमोजिम जरिवाना दामासाहीले गर्नुपर्ने र दामासाहीअनुसार नै उक्त हानि नोक्सानी भएको बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने आधार लिई फैसला भएको देखिएको भए पनि निज प्रतिवादीहरू मिली बाँके जिल्ला साबिक नौवस्ता गा.वि.स. वडा नं. ४ मा डिप बोरिङ गाड्न रु.४,०४,०८१।२२ को लागत इस्टिमेट भएकोमा निज प्रतिवादीहरूले रु. २,४१,२२८।९० मा लागत निर्माण

कार्य पूरा गरी रु.४,००,०००।- भुक्तानी गरेको देखिएकोमा रु.१,५८,७७१।१० झुठा बिल भरपाई पेस गरी, बढी रकम भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कसुर ठहर भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूलाई जनही ३ महिना कैद र हानि नोक्सानी गरेको बिगो तीनै जना प्रतिवादीहरूलाई जनही रु.१,५८,७७१।१० जरिवानासमेत असुल उपर गर्नुपर्ने गरी फैसला हुनुपर्ने विशेष ऐनको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को मनसाय र उद्देश्य रहेको र सोही मुताबिक हालसम्मका भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला भएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा हानि नोक्सानी भएको बिगो र सो बराबरको रु.१,५८,७७१।१० जरिवाना अंक प्रतिवादीहरू बीचमा दामासाहीले भाग लगाई जनही ५२,९२३।- जरिवाना असुल उपर गर्ने (धरौटी सदरस्याहसमेत) गरी गरेको उक्त फैसला जरिवाना अंक सजाय बाँडिएको हदम्म त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । निज प्रतिवादीहरूलाई जनही हानि नोक्सानी भएको बिगो रु. १,५८,७७१।१७ जरिवाना हुनुपर्नेमा सो जरिवाना अंकलाई प्रतिवादीहरूबीचमा भाग लगाएर गरेको फैसलाको हदसम्म फैसला मिलेको छैन । यसपूर्व विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा बिगोबमोजिम जरिवाना गरिएको अवस्था देखिन्छ र विशेष ऐनको जनही बिगोबमोजिम जरिवाना गर्ने उद्देश्य र मनसाय लागू भएको अवस्था देखिन्छ । जस्तैः अनुसन्धान अधिकृत देवेन्द्रबहादुर पाल र दिनेशप्रसाद देवकोटाको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादीहरू विकास ध्वजु, ठाकुरराम खड्का र दुर्गाप्रसाद रेग्मी भएको घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको (०७४-CR-०३३) मुद्दा, त्यस्तै चिरञ्जीवी भण्डारी र दीपक थापाको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोषकुमार सिंह र मनोजकुमार परसैला भएको भ्रष्टाचार, घुस/रिसवत (०७४-CR-००९३) मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई जनही बिगोबमोजिम जरिवाना हुने गरी फैसला भएको अवस्था छ र यस्तै प्रकृतिका कसुर ठहर भएका अनेकौं मुद्दामा जनही बिगोबमोजिम जरिवाना भएको अवस्था देखिन्छ । विशेष अदालतले उक्त आफ्नो अदालतको फैसलाविरुद्ध हुने गरी यस मुद्दामा पनि उक्त फैसला भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जस्तो विशेष ऐनको मनसाय र उद्देश्य अनुरूप बिगोबमोजिम जनही जरिवाना नगरिएको हदसम्म उक्त फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो हदसम्म फैसला बदरभागी रहेको छ ।

१२. जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं.९ स्थायी ठेगाना भएका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सप्तरीका नायब सुब्बा राम नारायण शर्मा.....।

मुद्दाः- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार (७५-CR-०१९८)

फैसला भएको मिति २०७६।७।१४ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।१०।१६

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादीहरू रामनारायण शर्मा र राजेशकुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा ऐ दफा ३(१) र ३(१) (क) बमोजिम कैद तथा जरिवाना सजाय गरी पाउन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका राजेशकुमार साहलाई आरोप मागदाबीबमोजिम ३ हजार जरिवाना र २२ दिन कैद तथा अर्का प्रतिवादी रामनारायण शर्मालाई आरोपदाबीबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला गर्दा प्रतिवादी रामनारायण शर्माले बयान गर्दा २ वटा फाइलको २००।- का दरले ४००।- राजस्व लिई फाइल पोष्टिङ गरिदिनू भनी प्रतिवादी राजेशकुमार साहलाई भनेको थिए भनी कसुरमा इन्कार रहेको, प्रतिवादी राजेशकुमार साहले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा रामनारायण सरले रकम लिनु भनेको हुँदा उजुरकर्ताबाट रकम लिएको भने तापनि अदालतमा पोल गर्न नसकेको र शंकाको भरमा यी प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा दोषी करार गर्नु न्यायको मर्मविपरीत हुने भन्नेसमेत आधार लिई विशेष अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादी ना.सु. रामनारायण शर्माले लालपुर्जा लिने कार्यका लागि रु. ३,०००।- घुस रकम माग गरेकाले उक्त घुस रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी उजुरीकर्ताले आयोगमा निवेदन दिई घुस रकम आयोगबाट बुझिलिएको, घुस माग्ने कार्यमा ना.सु. रामनारायण शर्मा प्रत्यक्ष संलग्न भएका र निजले घुस मागेकै आधारमा निवेदक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्न आएको देखिन्छ । निज निवेदकले अदालतमा बकपत्र गर्दा स.ज. ११ मा सो निवेदनको पुनः पुष्टि गर्दै रामनारायण शर्मालाई घुस बुझाउन जाँदा निजले राजेश साहलाई दिनू भनेकाले राजेश साहलाई घुस रकम बुझाएको हो भनी प्रस्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा रामनारायण शर्मा नै घुस रिसवत माग गर्ने र लिने मुख्य व्यक्ति हुन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । समयक्रमसँगै घुस लिने तरिकामा बदलाव आएको र आफू जोगिने गरी घुस माग्ने र खाने क्रम

बढेको तथ्य प्रस्तुत वारदातले पनि देखाउँछ । आरोपी बयानमा साबित भए मात्रै कसुर ठहर गर्ने भन्ने हाम्रो न्याय प्रणालीले मानेको विषय होइन । आरोपीलाई फौजदारी न्यायको हक अन्तर्गत Right to silence सम्म प्रदान गर्ने र निजको बयान साबिती खोज्ने परिपाटीले न्याय पर्दैन । प्रस्तुत वारदातमा यी प्रतिवादी रामनारायण शर्मा नै घुस/रिसवत माग्ने र खाने कार्यमा संलग्न मुख्य व्यक्ति हुन् भन्ने पुष्टि भएको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदरभागी छ ।

१३. जिल्ला महोत्तरी, साबिक इटहर्वाकट्टी-१, हाल मनरासिसवा नगरपालिका वडा नं.२ घर भई नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय जलेश्वलर केन्द्र, जलेश्वर महोत्तरीमा फोरमेन पद तह-४ मा कार्यरत बाबुसाहेव सिंहसमेत .....३ जना ।

मुद्दाः- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार ।(०७४-CR-०१२३)

फैसला भएको मिति २०७६।५।१६ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।१०।१६

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादीहरू बाबुसाहेव सिंह, लालबाबु पंडित र संजीवकुमार साहको मिलोमतो र संलग्नतामा उजुरीकर्ता सुरेश साहकी श्रीमतीको नाममा रहेको माँ सन्तोषी राइस मिलमा थ्री-फेज मिटर जडान गर्ने प्रयोजनका लागि उजुरी निवेदकसँग रु. ३०,०००।- घुस/रिसवत लिएकाले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा बिगो रु. ३०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (ख) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरिएकोमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरू लालबाबु पण्डित र संजीवकुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जनही ३ महिना कैद र घुस रिसवत लिएको बिगो रु.३०,०००।- को दामासाहीले हुने जनही रु.१५,०००।- जरिवाना हुने र अर्का प्रतिवादी बाबुसाहेब सिंहले सफाइ पाउने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला भएको देखिन्छ । विशेष अदालतले उक्त फैसला गर्दा प्रतिवादी बाबुसाहेब सिंहबाट बरामदित रु.१,०००।- अर्का प्रतिवादी लालबाबु पण्डितबाट सापटी लिएको भनी निजको बयानबाट देखिएको, उजुरकर्ताले सुरु उजुरी निवेदनमा बाबुसाहेव संलग्न रहेको भन्न नसकेको र निजको बकपत्रबाट बाबुसाहेबले घुस रकम मागेको छैन भन्ने देखिएको र प्रतिवादीहरू लालबाबु पण्डित र संजीवकुमार साहलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने हुँदा दुवै प्रतिवादीलाई दामासाहीबाट गर्नुपर्ने देखिएको भन्ने आधार लिई फैसला गरेको देखिन्छ । मुद्दाको तथ्यतर्फ हेर्दा मिति २०७५।१।५ गते भएको खानतलासी बरामदी मुचुल्काबाट प्रतिवादीमध्येका बाबुसाहेब सिंहको सर्टको खल्तीबाट नेपाली नोट रु.१,०००।- र अर्का प्रतिवादी लालबाबु पण्डितबाट रु.२९,०००।- बरामद भएको देखिन्छ, प्रतिवादी बाबुसाहेब सिंहको साथबाट बरामदित च/१६ ७२९९३१ नं. को रु.१,०००।- को नोट निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासबाट लगेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकले रकम बुझेको भर्पाईबाट समेत देखिनुका साथै निज प्रतिवादीसमेतले हात धोएको ग्लासको रंग बैजनी रातो भएको भन्नेसमेत देखिन्छ । निवेदकको श्रीमतीको नाममा रहेको राइसमिलका लागि विद्युत् जडान गर्न लालबाबु पण्डितसमेतले रु. ३०,०००।- घुस रिसवत माग गरेको भन्ने निवेदकको निवेदन व्यहोरा रहेको र निज प्रतिवादी बाबुसाहेब पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय जलेश्वर केन्द्रका कर्मचारी रहेको भन्ने देखिएबाट समेत बरामदित रकमसँग यी प्रतिवादीको सिधा सम्बन्ध देखिएको पाइन्छ । त्यस्तै, रकम बरामद हुँदा एकै ठाउँमा रहेको देखिएका यी प्रतिवादी संयोगले मात्र सो ठाउँमा पुगेका होलान् भनी स्वाभाविकरूपमा अनुमान गर्न सकिने अवस्थासमेत देखिंदैन । यस अवस्थामा योजनाबद्ध रूपमा घुस रकम लिन गई सो घुस रकमसमेत लिइसकेपछि रकमसहित पक्राउ परेका यी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन्छ भने, यी प्रतिवादीले अनुसन्धानमा बयान गर्दा लालबाबु पण्डितले वैशाख २ गते निवासबाट रु.१,०००।- सापट लगेकाले सोही रकम फिर्ता लिएको भनी उल्लेख गरे पनि (स.ज. १७) अर्का प्रतिवादी लालबाबु पण्डितले अनुसन्धानमा बयान गर्दा यी प्रतिवादी बाबुसाहेब र निजबीच कुनै लेनदेन सरसापटी थिएन भनी (स.ज. २७) उल्लेख गरेको देखिएबाट यी प्रतिवादी बाबुसाहेब सिंहको उक्त बयान झुठा रहेको भन्ने नै पुष्टि भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा घुसबापतको रकमसहित पक्राउ परेका यी प्रतिवादीको हकमा बरामदित घुसको रकमलाई सापटबापतको रकम मानी सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको न्यायसंगत विश्लेषणको अभाव रहेको देखिन्छ । तसर्थ,

उजुरकर्ताको निवेदन व्यहोरा र बकपत्रको आधारमा निज प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको न्यायोचित विश्लेषणको अभावमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला सफाइ दिएका र जरिवाना बाँडिएको हदसम्म गम्भीर त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

१४. जिल्ला सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १२ नेवारे स्थायी वतन भई मालपोत कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा तत्कालीन खरिदार पदमा कार्यरत धर्मराज सुवेदीसमेत .....२ जना ।

मुद्दाः- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार (०७४-CR-०११९) ।

फैसला भएको मिति २०७६।५।५ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।११।२

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादीहरू धर्मराज सुवेदी र ओमबहादुर सुनार उपर रु.२,००,०००।- घुस/रिसवत लिएको वारदातमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.२,००,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) र दफा ३(१)(घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवावरण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७ महिना कैद र घुस रिसवत लिएको बिगो रु.२,००,०००।- रहेकोले बिगोबमोजिम हुने जरिवाना दुवै प्रतिवादीलाई दामासाहीले हुने हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई जनही रु.१,००,०००।- का दरले जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला गर्दा घुस रिसवत लिएको बिगो रु.२,००,०००।- रहेकाले बिगोबमोजिम हुने जरिवाना दुवै प्रतिवादीलाई दामासाहीले हुने हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई जनही रु.१,००,०००।- का दरले जरिवाना हुने भन्ने आधार लिई विशेष अदालतबाट फैसला भएको अवस्थामा बरामद बिगोको दामासाहीले जरिवाना हुने गरी फैसला गरिएको सम्बन्धमा, प्रतिवादी धर्मराज सुवेदीले सेवाग्राही उजुरकर्ता लक्ष्मी चौधरीसँग रु.२,००,०००।- माग गरेकोमा उक्त रकम प्रतिवादी ओमबहादुर सुनारले बुझिलिई प्रतिवादी धर्मराज सुवेदीको कार्यकक्षको टेबल घर्रामा राखिदिएको अवस्थामा उक्त रकम टेबल घर्राबाट बरामद भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा बरामद बिगो रु.२,००,०००।- कायम गरी घुस/रिसवत लिएको कसुरमा प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा ऐ. को दफा ३ (१)(घ) बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको अवस्था देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्दा छ महिनादेखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद र बिगो रु. २,००,०००।- को बिगोबमोजिम जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई जनही सात महिना कैद र बिगो रु. २,००,०००।- लाई दामासाहीले जनही रु. १,००,०००।- का दरले जरिवाना हुने गरी गरेको फैसला ऐनले स्पष्ट रूपमा दामासाहीले जरिवाना हुने भनी उल्लेख नगरेको अवस्थामा जरिवाना दामासाही गर्ने गरी भएको फैसला उक्त कानूनको प्रयोग एवं पालनामा प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण रहेको छ । यसपूर्व अनुसन्धान अधिकृत देवेन्द्रबहादुर पाल र दिनेशप्रसाद देवकोटाको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादीहरू विकाश ध्वजु, ठाकुरराम खड्का र दुर्गाप्रसाद रेग्मीसमेत भएको घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको (०७४-CR-०३३) मुद्दामा समेत विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा बिगोबमोजिम जरिवाना गरिएको पाइन्छ। विशेष अदालतले उक्त आफ्नो अदालतको फैसलाविरुद्ध हुनेगरी यस मुद्दामा फैसला जरिवाना बाँकी गरेकाले उक्त फैसला कानूनविपरीत भई त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदरभागी रहेको छ ।

१५. जिल्ला सुनसरी बराह नगरपालिका वडा नं १० स्थायी ठेगाना भई महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्ध काठमाडौंमा तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राई.....।

मुद्दाः- घूस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार (७५-CR-०१०९) ।

फैसला भएको मिति २०७६।८।२९ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।११।१२

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादी श्यामकुमार राईले निवेदकसँग रु. १,४०,०००।- घुस रिसवत लिई आफ्नै कार्यकक्षको टेबलको घर्रामा राखेको अवस्थामा सो रकम बरामद भई आएको हुँदा निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर भएको देखिएकाले निज प्रतिवादी श्यामकुमार राईलाई बिगो रु.१,४०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट निज प्रतिवादीले

कसुर आरोपबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला गर्दा विशेष अदालतले प्रतिवादीको साथबाट रकम बरामद भएको नदेखिएको, उजुरीकर्ता सेवाग्राही भई निजको कुनै काम गरिदिए वा नगरिदिएबापत प्रतिवादीले रकम मागेको भन्ने नदेखिएको र प्रतिवादी मौकामा र अदालतसमक्ष इन्कार रही बयान गरेको भन्ने समेत आधार लिई उक्त फैसला गरेको देखिन्छ ।

मिति २०७५।६।२० मा भएको बरामदी मुचुल्काबाट प्रतिवादीको कार्यकक्षको घर्रामा कान्तिपुर पत्रिकाले बेरेको अवस्थामा आयोगबाट पठाएको नोटसँग मेल खाने रु. १ लाख ४० हजार बरामद भएको देखिन्छ, उक्त स्थानबाट रकम बरामद भएको तथ्यलाई प्रतिवादीले समेत आफ्नो बयानमा अन्यथा भनेको देखिन्न, निवेदकको अनुसन्धानमा भएको कागज र अदालतमा भएको बकपत्रसमेतबाट निवेदकले लगेको रकम प्रतिवादीले घर्रा खोलेर इसारा गरेपछि भित्रको घर्रामा राखेको र त्यसपश्चात् प्रतिवादीले उक्त पैसालाई हल्का भित्र सारेर घर्रा बन्द गरेको भन्ने देखिन्छ, यसबाट प्रतिवादीको सहमति र मन्जुरीबिना उक्त रकम निजको घर्रीभित्र पुगेको भन्ने देखिन्न भने प्रतिवादीको उपस्थितिमा निजको सहमतिबेगर रातको ८ बजेको समयमा निजको घर्रामा रकम राख्न सम्भव पनि देखिन्न। प्रतिवादीले हात धोएको ग्लासमा रहेको पानीको रंग हल्का रातो भएको भन्ने मुचुल्का र प्रतिवादीले हात धोएको पानीमा फेनोल्फथालिन पाइएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनबाट निवेदकले भने बमोजिम प्रतिवादीले नै निवेदकले राखेको रकमलाई हल्का भित्र सारेको भन्ने तथ्य नै स्थापित भएको पाइन्छ । स्वयं प्रतिवादीको घर्राबाट रकम बरामद भएको पुष्टि भइरहेको यस अवस्थामा प्रतिवादीको साथबाट रकम बरामद नभएको भन्ने आधारमा सफाइ दिने गरी फैसला भएको छ । आफ्नो विरुद्धमा बोल्न कर नलाग्ने संवैधानिक हक र प्रचलित फौज्दारी न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई समेत अंगीकार गरेको हाम्रो सन्दर्भमा इन्कारी बयानलाई नै मूल प्रमाण मानी न्याय इन्साफ गरिंदा कसुरदारले कहिले पनि फौज्दारी दायित्व बहन गर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन गई फौजदारी न्यायको मर्म र भावना नै समाप्त हुन जाने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा उजुरवालाको निवेदन, कागज, बकपत्र, बरामदित मुचुल्का परीक्षण प्रतिवेदन, फोन वार्तासमेतका प्रमाणहरूले प्रतिवादीको आरोप दाबी पुष्टि भई इन्कारी खण्डित भइरहेको अवस्थामा निजको इन्कारीलाई आधार मानी सफाइ दिने गरी भएको फैसला कानूनसंगत नहुँदा बदरभागी रहेको छ ।

१६. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४, नयाँ बानेश्वर, मिनभवन, तोयामार्ग बस्ने विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड संचालक समितिका अध्यक्ष, वर्ष ६१ का रवीन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत.....८ जना।

मुद्दाः- विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडका पसल कवलहरू भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-CR-००६४)

फैसला भएको मिति २०७६।६।१ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।११।१२

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान कानूनहरूले व्यवस्था नै नगरेको कार्य गरी सेयर र पसल गाभेको र चलन चल्तीको भन्दा अत्यधिक न्यून दरमा पसल बहालमा लिई अनन्तकाल सन्तान दरसन्तानसम्म पसलमा हक कायम हुने र उक्त पसल कवल अनन्तकालसम्म छोड्नु नपर्ने जस्तो गरी स्वतः नवीकरण हुने सर्त राखी बहाल सम्झौता गरी कम्पनी सञ्चालन हुँदै आएकाले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक कार्यविधि विनियमावली, २०६४ (संशोधनसहित) मा उल्लेख भएको पसल कवल भाडामा लिंदादिंदा सेयरसँग अविभाज्य रूपमा गाभ्नुपर्ने प्रावधान र उक्त प्रावधानका आधारमा संचालक समितिले पसल कवल भाडामा दिने विषयमा भए गरेका निर्णय एवं सम्झौतापत्रहरू बदर गरी मिति २०६८।९।१ देखि बहालमा रहेका कम्पनीका हालका संचालक समितिका पदाधिकारीहरूले मिति २०६८।९।१ देखि २०७१।१।३१ सम्मको सेयरसँग नगाभिएको पसल कवलहरू प्रतिस्पर्धा, बोल कबोल, टेण्डर प्रक्रियाद्वारा बहालमा दिंदा कम्पनी आफैंले लिंदै आएको बहाल दर र सोही भवनमा रहेका सेयरसँग अविभाज्य रूपमा गाभिएका अन्य पसल कवलहरूको बहाल दरको भिन्नताका आधारमा कायम भएको बिगो हिसाब गर्दा विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडलाई तालिका नं. ८५ बमोजिम रु.९,४५,९०,३६६।३१ तथा संचालक समितिका विभिन्न मितिमा भएका निर्णयबमोजिम भनी बिल, भरपाई पेस गर्नु नपर्ने गरी अध्यक्षले बुझिलिएको रकम तथा कम्पनीको कोषबाट विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थालाई वितरण गरी रु.२८,९०,०००।- समेत हानि नोक्सानी पुऱ्याई निज संचालक समितिका पदाधिकारीहरू रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ, अशोकजीव तुलाधर, निर्मलकुमार धानुका, गौतमलाल श्रेष्ठ, प्रमोदकुमार अग्रवाल, भवानीराज पाण्डे, विजयकुमार बानियाँ र बासुदेव बिष्टले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा

परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिँदा निजहरूलाई कुल बिगो रु.९,७४,८०,३६६।३१ कायम गरी सोही ऐनको दफा १७, तथा दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट आरोप दाबीको बिगो प्रतिवादीहरूले हानि नोक्सानी गरेको ठहर गर्दै आरोप दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिम प्रतिवादीमध्येका रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र अशोकजीव तुलाधरलाई जनही दुई वर्ष, प्रतिवादीहरू प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई एक वर्ष छ महिना र प्रतिवादी निर्मलकुमार धानुका, गौतमलाल श्रेष्ठ र बासुदेव बिष्टलाई जनही एक वर्ष कैद र सबै प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले जरिवाना तथा बिगो प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले कम्पनीलाई भराइदिने गरी फैसला भएको देखिन्छ ।उक्त अदालतबाट फैसला गर्दा कम्पनीमा रहेका प्रतिवादीहरूको पदीय हैसियत र भूमिका, संचालक समितिको संचालक पदमा आबद्ध रहेको समयावधि, निजहरूलाई ज्ञात हुन आएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको आदेश, कम्पनी बोर्डको निर्णय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय निर्देशनलगायतको पृष्ठभूमि तथा घटनाक्रम, प्रतिवादीहरूले देखाएको उदासीनता, गैरजिम्मेवारीपन, लापरबाही एवं बदनियतपूर्ण कार्य, कम्पनीलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानीको बिगोसमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रतिवादीहरूलाई कैद सजाय गर्दा प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरको मात्रा र सजायबीच सन्तुलन कायम भई न्यायको मकसद र उद्देश्य पूरा हुने र प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिम कैद सजाय निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुने भन्नेसमेत आधार लिई फैसला गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको तथ्यमा विवाद नरहेको र अदालत स्वयंले उक्त तथ्य स्वीकार गरी विशाल बजार कम्पनी लि. को हानि नोक्सानीमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको तथ्य फैसलामा उल्लेख गरेको देखिन्छ। अभियोग दाबीको बिगोलाई पनि अदालतले अन्यथा नभनी प्रस्तुत मुद्दामा आरोप दाबीबमोजिमकै बिगो ठहर भएको पाइन्छ । मूलतः प्रतिवादीहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी र दुरुपयोग गरेको मिसिल संलग्न तथ्यबाट देखिएको छ । उक्त तथ्यलाई अदालतले फैसलामा अन्यथा भनेको पनि देखिंदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट विशालबजार कम्पनीको रु.९,७४,८०,३६६।३१ हानि नोक्सानी भएकोमा उक्त बिगोको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(झ) बमोजिम आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा अदालतबाट फैसला हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिम सजाय गरिएको र उक्त दफामा कम सजायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले गरेको कार्य हेर्दा निजहरूको दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको प्रस्ट रूपमा देखिएकाले उक्त दफाबमोजिम सजाय नगरी दफा ८(३) बमोजिम घटी सजाय गर्नुपर्ने आधार फैसलामा खुलेको देखिंदैन । प्रतिवादीहरूलाई घटी सजाय गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र दफा ८(३) प्रयोग भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले गरेको कार्य र कानूनी प्रबन्धको तादात्म्यता सम्बन्धमा फैसलाले ध्यान दिएको देखिंदैन । प्रतिवादीहरूले आफू कार्यरत संस्था नै डुबाउने गरी हानि नोक्सानी गरेको अदालतको आदेशसमेतको पालना नगरेको अवस्थामा निजहरूलाई घटी सजाय गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मूलतः Crime Control Model मा आधारित कानून रहेको र यसको उद्देश्य भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको हुँदा सजायले अपराध गर्न निरुत्साहन पनि गर्न सक्नुपर्दछ । फैसलाको माध्यमबाट अदालतले सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने गराउने व्यक्तिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न नसकेको, आकर्षित नहुने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय गरेको अवस्था हुँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । त्यस्तै, प्रतिवादीहरूको बदनियतपूर्ण कार्यले संस्थाको समग्र हानि नोक्सानी भएको रकम नै बिगो हो । प्रतिवादीहरूबाट भएको हानि नोक्सानी प्रतिवादीहरूको सामूहिक बदनियतपूर्ण कार्यबाट सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा बिगो भाग लगाई दामासाहीले जरिवाना गर्ने भनिएको छैन।कानूनको मकसद बिगोबमोजिम नै प्रतिवादीहरूलाई जरिवाना हुने हो।असुल उपर गर्नुपर्ने बिगो मात्र जसले जति खाएको मासेको छ, सो बमोजिम असुल उपर गर्न सकिन्छ । फौज्दारी कानून Strict Construction को सिद्धान्तमा

आधारित हुन्छ । कानूनमा प्रस्ट लेखिएकोमा सो भन्दा फरक हुने गरी व्याख्या हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ तथा ऐ दफा ८ मा बिगो बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत बिगोलाई भागबन्डा गरी दामासाहीले जरिवाना गर्ने गरी भएको फैसला कानूनसम्मत नभई त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदरभागी रहेको छ ।

१७. जिल्ला झापा, हल्दिवारी ५ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला भक्तपुर, मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने तत्काल यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, बाग्मतीको लेखापाल पदमा कार्यरत जनककुमारी रिजालसमेत.....३ जना ।

मुद्दाः- संकलित राजस्व दाखिला नगरी चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको । (०७४-CR-००३२)

फैसला भएको मिति २०७६।७।४ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।११।१४

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादी जनककुमारी रिजालले मिति २०७२।५।३१ मा स्याकार कम्पनीबाट नयाँ मोटरसाइकल दर्ता गर्दा सडक सम्भार तथा प्रदूषण नियन्त्रण दस्तुरबापत यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल बाग्मतीमा पेस गरेको ०३०६४५ नं. को चेकबाट ३२१ थान मोटरसाइकल दर्ताका लागि नगदी रसिद जारी गरी सो चेक स्याकार कम्पनीको तर्फबाट आएका दिनेश बोहरालाई फिर्ता दिई सो चेक बापतको रु. २३,७३,०००।- राजस्वमा जम्मा नगरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी रहेकोमा सो अनुसन्धान गरी संकलित प्रमाणको आधारमा कसुरमा संलग्न निज जनककुमारी रिजाललाई रु.२३,७३,०००।- राजस्व हिनामिना गरेको सो कसुर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) अनुसारको कसुर अपराध भएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३(१)(च) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन मागदाबी लिएको, त्यस्तै उक्त राजस्व हिनामिना गर्न प्रतिवादी ठाकुर के.सी. र दिनेश बोहराले उक्त बिगो बराबरको चेकहरू रसिद काटी फिर्ता लगेको, हिनामिना गर्न जनककुमारी रिजाललाई सहयोग गरेको देखिएकाले निजहरूले गरेको कसुर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२, दफा ७ र (३)(१)(च) ले हुने सजायमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र विशेष अदालतमा पेस गरिएकोमा विशेष अदालतबाट उक्त मुद्दामा फैसला हुँदा बिगो रु.२३,७३,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ग) बमोजिमको कसुर कायम गरी निज प्रतिवादी जनककुमारी रिजाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र (३)(१)(च) बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद र बिगो रु. २३,७३,०००।- को दोब्बरले हुने रु.४७,४६,०००।- को तीनजना प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले हुने रु.१५,८२,०००।- जरिवाना हुने ठहऱ्याई फैसला भएको अवस्था छ भने अरू प्रतिवादीहरू दिनेश बोहरा र ठाकुर के.सी.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसुरमा मागदाबीबमोजिम कसुर ठहर गरी जनही २ वर्ष ६ महिना कैद र रु. १५,८२,०००।- जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । विशेष अदालतले फैसला गर्दा प्रतिवादी जनककुमारी रिजालले प्रतिवादी दिनेश बोहराबाट सडक सम्भार दस्तुरका लागि मिति २०७२।५।२९ को चेक नं. ०३०६४५ को रु.२३,७३,०००।- को एकाउण्टपेयी चेक प्राप्त गरी सो बराबरको नगदी रसिद काटिसकेपछि सो रसिद तथा चेकसमेत निज प्रतिवादीलाई नै फिर्ता दिने कार्य गरी संकलित राजस्व बैंक दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको, प्रतिवादीहरू ठाकुर के.सी. र दिनेश बोहराले रु.२३,७३,०००।- राजस्व हिनामिना गरी राष्ट्रसेवकको रूपमा कार्यरत मुख्य प्रतिवादी लेखापाल जनककुमारी रिजाललाई लाभ पुऱ्याउने र आफूहरू समेतले लाभ प्राप्त गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको र प्रतिवादीहरू ठाकुर के.सी. र दिनेश बोहरा मुख्य प्रतिवादी जनककुमारी रिजालसरहकै कसुरदार रहेका भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । त्यस्तै, लेखापाल जनककुमारी रिजालले दिनेश बोहरा र ठाकुर के.सी.सँग मिलेमतो गरी दुवै जनाको सहयोगमा मिति २०७२।३।२३ मा दिनेश बोहराबाट रु.२३,७३,०००।- को चेक नं. ६०२४१७ नं.को चेक लिई बैंकमा जम्मा गरेको तर नगदी रसिद जारी नगरेकोमा दिनेश बोहरालाई उक्त चेकमा उल्लिखित रकम बराबरका नगदी रसिदहरू दिनका लागि मिति २०७२।५।३१ मा जनककुमारी रिजालले दिनेश बोहराबाट सडक सम्भार दस्तुरका लागि प्राप्त गरेको चेक नं. ०३०६४५ को रु.२३,७३,०००।- को नगदी रसिद जारी गरेपछि नगदी रसिदहरू र सो चेक दिनेश बोहरालाई फिर्ता दिई दिनेश बोहराले उक्त चेक मिति २०७२।६।१२ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरी सो जम्मा भौचरको आधारमा छुट्टै काउण्टरबाट नगदी रसिद काटी एउटै चेकबाट दुई पटक नगदी रसिद काट्न

लगाई नगदी रसिदअनुसार कार्यालयबाट मोटरसाइकलहरू दर्ता गरी गराई सेवा लिई राजस्व चुहावट गरेको, जनककुमारी रिजालले मिति २०७२।५।३१ मा दिनेश बोहराबाट प्राप्त गरेको चेक नं. ०३०६४५ मा उल्लिखित रु.२३,७३,०००।- बराबरको नगदी रसिद जारी गरी, आम्दानी गरी उक्त चेक बैंक दाखिला नगरी निजले दिनेश बोहरालाई नगदी रसिद र चेक दिएको कारण सो चेकलाई मिति २०७२।६।१२ मा दिनेश बोहराले बैंकमा जम्मा गरी जम्मा भौचरको आधारमा अर्को काउण्टरबाट नगदी रसिदहरू जारी गरी गराई थप मोटरसाइकलहरू दर्ता गरेकोबाट दिनेश बोहरा र ठाकुर के.सी.को सहयोगमा लेखापाल जनककुमारी रिजालले आम्दानी गरेको रु.२३,७३,०००।- कार्यालयको खातामा बैंकमा दाखिला जम्मा नगरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा मिसिल संलग्न तथ्यबाट प्रस्ट देखिई कसुर ठहर भएको र बिगो रु.२३,७३,०००।- र जरिवाना रु.२३,७३,०००।- जोडी रु. ४७,६०,०००।- तीन जना प्रतिवादीहरूलाई भाग लगाई जनही बिगो र जरिवाना गरी जनही रु.१५,८२,०००।- असुल उपर गर्ने गरी गरेको फैसला जरिवाना बाँडिएको हदसम्म मिलेको छैन । प्रत्येक प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबमोजिम कसुर ठहर भइसकेको अवस्थामा जनही बिगो बमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने र निज प्रतिवादी जनककुमारी रिजाललाई पनि रु.२३,७३,०००।- जरिवाना हुनुपर्नेमा जनही बिगो बमोजिम जरिवाना नगरेको हदसम्म उक्त फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावना, उद्देश्य र मनसायविपरीत देखिंदा त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादी लेखापाल जनककुमारी रिजालसँग स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी (प्रा.) लि. का कर्मचारी ठाकुर के.सी. र दिनेश बोहराको मिलेमतोमा दुवैजनाले मिति २०७२।३।२३ मा रु. २३,७३,०००।- को चेक नं. ६०२४१७ को चेक जनककुमारी रिजाललाई दिई नगदी रसिद नलिएको र मिति २०७२।५।३१ मा रु.२३,७३,०००।- को ३०६४५ नं. को चेकबाट नगदी रसिद लिएपछि सो चेक समेत लिई उक्त चेक मिति २०७२।६।१२ मा बैंकमा जम्मा गरी जम्मा भौचरको आधारमा अर्को काउण्टरबाट नगदी रसिद काट्न लगाई मोटरसाइकलहरू दर्ता गरी उक्त नगदी रसिदहरू स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी (प्रा.) लि. मा पेस गरी आफ्नो हिसाब मिलान गरी लेखापाल जनककुमारी रिजाललाई सहयोग गरेको कारण निजहरूले रु.२३,७३,०००।- राजस्व चुहावट गरेको प्रमाणित भई उक्त कार्यमा ठाकुर के.सी. र दिनेश बोहराले मतियारको भूमिका खेलेको देखिन्छ । आरोपपत्र पेस भएको अवस्थामा अदालतले निज प्रतिवादीहरूले आरोपपत्रबमोजिम कसुर गरेको ठहर भएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई जरिवाना गर्दा जनही बिगोबमोजिम गर्नुपर्नेमा सो बिगो बराबरको जरिवाना उक्त तीनजना प्रतिवादीहरूलाई बराबर दामासाही गरी, जनही २ वर्ष ६ महिना कैद र रु. १५,८२,०००।- जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ र दफा ७ को मनसायविपरीत बिगोबमोजिम भएको जरिवाना जनही हुनुपर्नेमा प्रतिवादीहरूबीचमा बाँडिएको हदसम्म उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।त्यस्तै, निज प्रतिवादीहरूलाई जनही हानि नोक्सानी भएको बिगो रु. २३,७३,०००।- जरिवाना हुनुपर्नेमा सो जरिवाना अंकलाई प्रतिवादीहरूबीचमा भाग लगाएर गरेको फैसलाको हदसम्म फैसला मिलेको छैन । यसपूर्व विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरिएको अवस्था देखिन्छ र विशेष ऐनको जनही बिगोबमोजिम जरिवाना गर्ने उद्देश्य र मनसाय लागू भएको अवस्था देखिन्छ । जस्तैः अनुसन्धान अधिकृत देवेन्द्रबहादुर पाल र दिनेशप्रसाद देवकोटाको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादीहरू विकास ध्वजु, ठाकुरराम खड्का र दुर्गाप्रसाद रेग्मी भएको घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको (०७४-CR-०३३) मुद्दा, त्यस्तै चिरञ्जीवी भण्डारी र दीपक थापाको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोषकुमार सिंह र मनोजकुमार परसैला भएको भ्रष्टाचार, घुस/रिसवत (०७४-CR-००९३) मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई जनही बिगोबमोजिम जरिवाना हुने गरी विशेष अदालतबाट फैसला भएको अवस्था छ र यस्तै प्रकृतिका कसुर ठहर भएका अनेकौं मुद्दामा जनही बिगो बमोजिम जरिवाना भएको अवस्था देखिन्छ । विशेष अदालतले उक्त आफ्नो अदालतको फैसलाविरुद्ध हुने गरी यस मुद्दामा पनि उक्त फैसला भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जस्तो विशेष ऐनको मनसाय र उद्देश्यअनुरूप बिगोबमोजिम जनही जरिवाना नगरिएको हदसम्म उक्त फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ ।

१८. **जिल्ला मोरङ, विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ४ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने भूमिसुधार कार्यालय, भक्तपुरका तत्कालीन नायब सुब्बा कमल भुजेल ..... ।**
मुद्दाः- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको । (०७४-CR-०१०४)

फैसला भएको मिति २०७६।८।४ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।१२।४

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः भूमिसुधार कार्यालय, भक्तपुरमा कार्यरत प्रतिवादी नायब सुब्बा कमल भुजेलले सेवाग्राही निवेदक केफास रन्जितकारसँग घुस/रिसवत माग गरी मिति २०७४।१२।९ गते रु.१०,०००।- घुस/रिसवत लिएको साथै निजले अनुसन्धानका क्रममा बयान गर्दा सोही मिति २०७४।१२।९ गते सेवाग्राही सुडाल बस्ने उदयबहादुर कार्कीसँग जग्गाको फिल्ड निरीक्षण गर्न गएबापत रु.३,०००।- र नारायण भक्त जोशीसँग रु.१५,०००।- समेत लिएको हुँ भनी स्वीकार गरेकोमा उक्त कुरा बुझिएका उदयबहादुर कार्की समेतले अनुसन्धानका क्रममा गरी दिएको बयान कागज र बरामदी तथा खानतलासी मुचुल्कासमेतका प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टि भएको देखिंदा निज प्रतिवादी कमल भुजेलले जम्मा रु.२८,०००।- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले निजलाई बिगो रु.२८,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) तथा दफा ३ (१)(ख) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मिति २०७५।१।२ मा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीले उजुरकर्ता केफास रंजितकारबाट घुस/रिसवतबापत रु.१०,०००।- लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा बिगो रु.१०,०००।- कायम गरी निजलाई सोही दफा ३(१) अनुसार बिगो बमोजिम रु.१०,०००।- जरिवाना र कैद दिन २३ हुने ठहरी तथा अन्य वादी दाबीबमोजिमको प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको बिगो रु.१८,०००।- को हकमा निजले घूस/रिसवत लिएको नठहर्ने र सो रकम प्रतिवादीले नै फिर्ता पाउने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । विशेष अदालतले यस मुद्दामा फैसला गर्दा प्रतिवादी कमल भुजेलले मौकाको बयानमा मोही नामसारीका लागि सर्जमिन गरिदिएबापत लिएको रु.१०,०००।- का साथै फिल्ड निरीक्षण गरेबापत उदयबहादुर कार्कीबाट लिएको रु.३,०००।- र नारायणभक्त जोशीबाट लिएको रु.१५,०००।- समेत आफ्नो साथबाट बरामद भएको भन्ने उल्लेख गरेकोमा निज अनुसन्धानका क्रममा नै उदयबहादुर कार्कीले स्वेच्छाले दिएको हुँ भन्ने तथा अर्का नारायणभक्त जोशीले रिसवत दिएको छैन भनी कागज गरिदिएको, जसबाट घुस/रिसवत लिएको उनै व्यक्तिहरूले नै घुस रकम दिएकै होइन भनी अनुसन्धानकै सिलसिलामा कागज गरिदिएको अवस्था र निजहरूबाट यी प्रतिवादीले घुस/रिसवत लिएको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको तथा प्रतिवादीबाट बरामद भएको उजुरी निवेदकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपलब्ध गराएको रु.१०,०००।- बाहेक रु.१८,०००-। अन्य दुईजना व्यक्तिसँग घुस/रिसवत माग गरेको र लिएको हो भनी मान्न मिलेन भन्ने आधारहरू लिई फैसला भएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी कमल भुजेलले अनुसन्धानका क्रममा आफ्नै हस्ताक्षरले स्वेच्छाले स्वतन्त्रपूर्वक गरेको बयानमा मिति २०७४।१२।९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटिएको टोलीले मेरो साथबाट बरामद भएको रकममध्ये रु.१०,०००।- सेवाग्राही बाबुकाजी रन्जितकारको जग्गाको मोही नामसारीका लागि सर्जमिन गरी दिएबापत, रु.३,०००।- सेवाग्राही सुडाल बस्ने उदयबहादुर कार्कीसँग फिल्ड निरीक्षण गरी दिएबापत र रु.१५,०००।- नारायण भक्त जोशीसँग सर्जमिन गरी दिएबापत लिएको हो भनी स्वीकार गरी खुलाइदिएको र सोही मितिको बरामदी मुचुल्काको रोहबरमा सहीछापसमेत गरिदिएकोमा निजले अदालतसमक्ष सो कुरालाई इन्कार गरी घुस/रिसवत लिएको होइन भनी बयान गरे तापनि सो कुराको प्रमाण पुऱ्याउने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोजिम निजमा नै निहित हुनेमा निजले कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गर्न सकेको समेत नदेखिएको । सुरु विशेष अदालतबाट फैसला गर्दासमेत प्रतिवादीले आरोप दाबीबमोजिमको कसुर गरेको तथ्य पुष्टि भएको कुरालाई स्वीकार गरी फैसला गरेको अवस्थामा प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकममध्ये उजुरी निवेदक केफास रन्जितकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपलब्ध गराएको रु.१०,०००।- बाहेक अन्य रु.१८,०००-। अन्य दुईजना व्यक्तिसँग घुस/रिसवत माग गरेको र लिएको हो भनी मान्न मिलेन भनी प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई आधार लिई भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण छ। मिसिल संलग्न रहेको मिति २०७४।१२।९ गतेको बरामदी मुचुल्का हेर्दा यी प्रतिवादी कमल भुजेलको साथबाट उजुरी निवेदकले आयोगबाट बुझिलिएको रु.१०,०००।- बाहेक अन्य रु. ३,०००।- र १५,०००।- समेत बरामद भएको देखिन्छ । वादी पक्षका साक्षीहरू बरामदी मुचुल्काका मानिसहरू लक्ष्मणबहादुर

कठायतसमेतले मौकाको मुचुल्कालाई समर्थन हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरी पुष्टि गरेकाले बरामदी मुचुल्काबमोजिमको रु.१०,०००।- बाहेक अन्य बरामद भएको रकम रु.१८,०००।- समेत प्रतिवादीले घुस बापत नै लिएको हो भन्ने पुष्टि भइरहेको देखिंदा अदालतबाट आरोप दाबीबमोजिमकै बिगो कायम गरी सजाय गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी कमल भुजेलले मौकाको बयानमा मोही नामसारीका लागि सर्जमिन गरिदिएबापत लिएको रु.१०,०००।- का साथै फिल्ड निरीक्षण गरेबापत उदयबहादुर कार्कीबाट लिएको रु.३,०००।- र नारायणभक्त जोशीबाट लिएको रु.१५,०००।- समेत आफ्नो साथबाट बरामद भएको भन्ने उल्लेख गरेकोमा निज अनुसन्धानका क्रममा नै उदयबहादुर कार्कीले स्वेच्छाले दिएको हुँ भन्ने तथा अर्का नारायणभक्त जोशीले रिसवत दिएको छैन भनी कागज गरिदिएको देखियो भन्नेजस्ता निराधार आधारहरू लिई भएको सो फैसला सो हदसम्म भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को भावनाविपरीत व्याख्यामा नै त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त फैसला बदरभागी छ ।

१९. **जिल्ला सप्तरी बोदेवर्साइन न.पा. १ स्थायी वतन भई जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. १० शान्तिनगर, नयाँबानेश्वर बस्ने नापी कार्यालय साँखु काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख नापी अधिकृत भागवत शाहसमेत.....२ जना ।**

मुद्दाः- घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको (०७४-CR-०१३०) ।

फैसला भएको मिति २०७६।८।१७ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।११।२३

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः नापी कार्यालय साँखुका नापी अधिकृत भागवत साहले निवेदकका जग्गाहरू कित्ताकाट गरिदिए बापत निवेदकसँग रु.२,५०,०००।- घुस/रिसवत रकम माग गरी लिएकाले निज प्रतिवादी नापी अधिकृत भागवत साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले निज प्रतिवादी नापी कार्यालय साँखुका नापी अधिकृत भागवत साहलाई बिगो रु.२,५०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३(१)(घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र रु.२,५०,०००।- घुस/रिसवत रकमसहित पक्राउ परेका करारका कार्यालय सहयोगी खेमराज भण्डारीले उक्त कार्यालयका प्रमुख भागवत साहले भने बमोजिम उक्त रकम निजकै कार्यकक्षमा लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले निज प्रतिवादी नापी कार्यालय साँखुका करारका कार्यालय सहयोगी खेमराज भण्डारीलाई बिगो रु.२,५०,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ३ (१)(घ) ले हुने सजायमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीहरू भागवत साह र खेमराज भण्डारीले आरोपित कसुर गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने गरी विशेष अदातलले फैसला गरेको देखिन्छ । यस मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादी भागवत साहको साथबाट रकम बरामद भएको नदेखिएको, प्रतिवादीले नै सहप्रतिवादी खेमराज भण्डारीलाई घुस रकम लिनका लागि अह्राएको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको, प्रतिवादी र उजुरकर्ताबीच भएको फोन संवादमा प्रतिवादीले घुस/रिसवत नै मागेको भन्ने पुष्टि भएको नपाइएको भन्ने आधार लिई विशेष अदातलबाट फैसला भएको देखिन्छ । निवेदक र प्रतिवादीबीच पटक-पटक टेलिफोनमा कुराकानी भएको, कुराकानीको क्रममा रकम आफ्नो हातले नलिने अरू कसैलाई दिनू भनी भन्ने गरेको तथ्य अडियो/भिडियोमा भएको वार्तालापबाट समेत देखिन्छ, प्रतिवादी र उजुरकर्ताबीच भएको भिडियो वार्तालापमा निवेदकले ३ मा एक पचास कम गरिन्छ भन्ने कुरामा "तपाईंको कुरा लास्ट, यो भन्दा तल नजानुस्, मेरो विचारले घट्दैन, मैले धेरै सहनता अपनाएको छु, त्यसलाई नबिगार्नुस, अब कति loss गर्नुहुन्छ, म यो बारेमा फोन गर्दिन, भरे आज सम्भव भए बेलुकी नभए भोलि बिहान आउनुहोला" अब सरलाई बाँकी ३ लाख सरले भन्नुभयो हैन ? भनी गरेको प्रश्नमा "म भन्दिन, तपाईं आफैं बोल्नु भाछ, मैले त्यसैलाई ओके गर्‍याछु" निवेदकसँग एक वर्षअगाडि गरेको कामका लागि भनी गरेको कुराकानीमा "अस्ति १ दिनु भयो, २/३ कति बाँकी राख्नु भाको छ" भन्ने समेत सांकेतिक वार्तालाप गरेको देखिन्छ र उक्त वार्तालापमा आफू भएको व्यहोरा अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान तथा अदालतमा गरेको बयानमा सनाखत गरेको देखिएकोमा उक्त वार्तालाप घुस/रिसवत लिनका लागि नभई अन्य कारणले गरेको भनी प्रतिवादीले जिकिर लिए तापनि सोको प्रमाणको भार प्रतिवादीको नै हुनेमा उक्त जिकिर पुष्टि हुने प्रमाण निज प्रतिवादीले पेस गर्न सकेको समेत देखिंदैन । प्रतिवादी भागवत साहले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा मैले कुनै किसिमको घूस/रिसवत माग गरेको छैन, घुस/रिसवत

बापतको रकम कार्यालय सहयोगी खेमराज भण्डारीलाई लिन लगाएको होइन भने तापनि निवेदकको जग्गा कित्ताकाटको काम निजले नै गरिदिएको भनी स.ज.नं.२१ मा स्वीकारेको देखिंदा निवेदकको उल्लिखित जग्गाको कित्ताकाट गरिदिए बापत रकमको माग भएको भन्ने निवेदनमा निज नापी अधिकृतले नै सो काम गरिदिएको पुष्टि भएको, बरामदी मुचुल्कामा निज नापी अधिकृतको कार्यकक्षबाट उक्त घुस/रिसवत रकम बरामद भएको भनी खुलाएकोमा प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा उक्त व्यहोरालाई स्वीकार गरी सनाखत गरिदिएको, अदालतमा समेत सो व्यहोरा स्वीकार गरेको, घटना विवरण कागजमा सोही तथ्यलाई समर्थन गर्दै स्थानीय प्रतिनिधिसहितका साक्षीहरूले अदालतमा बकपत्र गरिदिएको देखिंदा निज प्रतिवादीले आफ्नो कार्यकक्षबाट घुस/रकम बरामद नभएको भनी झुठा बयान दिएको साथै उक्त रकम लिने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनी इन्कारी बयान दिए तापनि पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत 'DECEPTION INDICATED' भनी झुठा बोलेको प्रमाणित भएको देखिएकाले निजको साथबाट रंगेहात बरामद नभए तापनि निजले निवेदकको जग्गा कित्ताकाट गर्ने काम गरिदिएबापत घुस/रिसवत माग गरी आफ्नै कार्यालय सहयोगी खेमराज भण्डारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा निवेदकबाट रकम लिन लगाएको तथ्य देखिंदा यी प्रतिवादीउपरको आरोप दाबी पुष्टि भएकै अवस्था देखिन्छ । निज प्रतिवादी भागवत साहले सेवाग्राहीबाट रकम लिनू भने बमोजिम नै निजलाई नै दिनका लागि रकम लिएको, हाकिम भागवत साहले भनेको काम नगर्दा नोकरी जाने खतरा हुने भएकाले बाध्यतामा परी निजले भने बमोजिम सेवाग्राहीबाट दुई लाख पचास हजार रकम निज भागवत साहलाई नै दिनका लागि लिएको भनी अनुसन्धानका क्रममा सहप्रतिवादी खेमराज भण्डारीले बयानमा खुलाई लेखिदिए तापनि निजले नै घुस रकम लिएको हुँदा घुस रकम लिने, साथमा राख्ने व्यक्ति आफूले उक्त घुस रकमको हिस्सा प्राप्त गर्दैनन् भनी मान्न नमिल्ने । रंगेहात नमुना संकलन मुचुल्कामा यी प्रतिवादीले हात धोएको पानी रातो/बैजनी रङ्गमा परिवर्तन भएको, रंगेहात परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत Phenolphthalein पाइएको भनी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा देखिनु र रु.२,५०,०००।- घुस/रिसवत रकम उक्त कार्यालयका प्रमुख भागवत साहले भने बमोजिम निजकै कार्यकक्षमा दशी प्रमाणसहित पक्राउ परेको देखिंदा निजको साथबाट घुस/रकम बरामद भए पनि उक्त रकम घुस बापतको होइन भनी पुष्टि गर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोजिम निज प्रतिवादीमा नै रहेकोमा सो पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा निज प्रतिवादीले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने आसयले गरेको इन्कारी बयानलाई समेत आधार लिई यी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको सो फैसला प्रमाणको मूल्यांकनमा त्रुटिपूर्ण देखिंदा उक्त फैसला बदरभागी रहेको छ ।

२०. ओखलढुङ्गा जिल्ला बरुणेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल का.जि. बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.१२, कपन घर भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काठमाडौंका तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर बिदुर दाहाल.....।

मुद्दाः- गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको। (०७३-CR-००१२)

फैसला भएको मिति २०७६।५।२९ **पुनरावेदन दर्ता मिति** २०७६।१२।७

पुनरावेदनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादी विदुर दाहालले राष्ट्रसेवक भएपछि आफ्नो आयको तुलनामा निजको सम्पत्ति अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आई रु.१,०६,०८,५१७।- को सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आएकाले निज प्रतिवादीलाई बिगो रु.१,०६,०८,५१७।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) र ४७ अनुसारको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र निजले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र सम्पत्तिको बिगो रु.१,०६,०८,५१७।- कायम भएका विभिन्न घर, जग्गा, सेयर कित्ता, बैंक खाताको रकम तथा उल्लिखित सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार जफत हुन आरोपपत्र साथ मागदाबी लिइएकोमा विशेष अदालतबाट यस मुद्दामा २०७६।५।२९ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादीको आयभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन आई निजको आय आर्जनभन्दा बढी रु. ७८,३८,३७२।- को सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकाले निज प्रतिवादीलाई ३ महिना कैद र सोही ऐनको दफा २०(२) र दफा ४७ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम उक्त सम्पत्ति जफत हुने र बिगो बराबर जरिवाना हुने ठहराई फैसला भएको देखिन्छ। उक्त फैसलामा

आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम कसुर स्थापित भए तापनि बिगोको हकमा रु.२७,३०,१४५।- कम बिगो कायम हुने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेको देखिन्छ । विशेष अदालतले फैसला गर्दा निज प्रतिवादीले वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिभन्दा खर्च गरेको अधिक देखिएको रकम के, कुन, स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने सम्पत्तिको स्रोत निज प्रतिवादीले वस्तुनिष्ठ एवं ठोस प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको, प्रतिवादी विदुर दाहालको आरोपपत्रमा उल्लेख भएको परीक्षण अवधि २०६२।१२।१७ देखि २०७१।१२।१६ सम्ममा रु.२,२४,६५,५३८।- बराबरको सम्पत्ति आय आर्जन गरेको देखिएको र सो अवधिमा निजको कुल खर्च रु.३,०३,४३,९१०।- भएको खुल्न आई निजको आय आर्जनभन्दा रु.७८,३८,३७२।- खर्च बढी देखिन आएको भन्ने आधारहरू लिई विशेष अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सर्वप्रथम निज प्रतिवादी विदुर दाहालले सेवा प्रवेश मिति २०६२।१२।१७ देखि २०७१।१२।१६ सम्म सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा निजले रु.७८,३८,३७२।- गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी कसुर गरेको ठहराई निजलाई विशेष अदालतबाट कसुर र सजाय ठहर भइसकेको अवस्था छ । आयोगबाट कानूनबमोजिम अनुसन्धान हुँदा निज प्रतिवादीको आयको तुलनामा व्यय बढी देखिएर गैरकानूनी आर्जन गरेको बिगो रु.१,०६,०८,५१७।- गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिई सो बापत बिगो जफत र सजाय हुन मागदाबी लिइएको अवस्थामा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको बिगोको हकमा अदालतबाट रु.७८,३८,३७२।- कायम गरी आरोपपत्र अनुसार बिगो रु. २७,३०,१४५।- नपुग/घटी हुने गरी फैसला भएको हकमा घटी कायम गरेको हदसम्म मात्र पुनरावेदन गरिएको, त्यस्तै प्रतिवादी बिदुर दाहालले अनुसन्धानको क्रममा १३ पाने सम्पत्ति विवरण भरेको, अनुसन्धानमा बयान गर्दा मैले मिति २०७१।१२।१६ मा यस आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण साँचो हो।सो मा उल्लिखित घर, जग्गा, खरिद, सवारी खरिद, सेयर खरिद, लगानी, बैंकको ऋण चुक्तासमेतको स्रोत स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नबिल बैंकबाट लिएको ऋण, नेपाल विद्युत् प्रधिकरणबाट लिएको तलब, श्रीमतीले प्राप्त गरेको तलब तथा विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सेयर बिक्री, सापटी नागार्जुन कलेज र प्राइम कलेजमा अध्यापन गराएबापत प्राप्त पारिश्रमिक, अंश बुझ्दा प्राप्त रकमसमेत मेरो चल, अचल सम्पत्तिको आय, व्ययको समग्र विवरण हो भनी उल्लेख गरेका सो अनुसार निजको आय व्ययको विवरण देहायअनुसार रहेको देखिन्छः-

क्र.स.	आय		व्यय		कैफियत
	विवरण	रकम	विवरण	रकम	
१.	बिदुर दाहालको पारिश्रमिक बचत	१२,८९,८४१।-	जग्गा खरिद	५६,१०,०००।-	
२.	निज बिदुर दाहालकी श्रीमती उर्मिला काफ्लेको पारिश्रमिक बचत	१२,००,३६०।-	सेयर लगानी	१,०१,१६,४९१।-	
३.	विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय (श्रीमती उर्मिला काफ्लेको कोरिया अध्ययन)	७,८८,५४६।-	सवारी साधन खरिद	१७,४८,८९९।-	
४.	जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम	६,८७,६००।-	बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण सापटी ज ब्या/ चुक्ता	१,२४,७१,९९१।-	
५.	बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण सापटी	१,५०,०८,५००।-	बिमा शुल्क भुक्तानी	१,८६,४६२।-	
६.	सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम	२,६०,५४६।-	बैंक मौज्दात	२,१०,०६७।-	
७	विविध आय अंशबन्डाबाट प्राप्त नगद	५,००,०००।			
जम्मा		**१,९७,३५,३९३।-**		**३,०३,४३,९१०।-**	**१,०६,०८,५१७।-**

यसर्थ, माथि उल्लिखित तथ्यअनुसार विदुर दाहालले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि २०७१।१२।१६ सम्मको समग्र परीक्षण अवधिमा तलबभत्ताबापत बचत रु.१२,८९,८४१।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.६,८७,६००।-, बैंक

तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण सापटी रु.१,५०,०८,५००।-, सेयर बिक्रीबाट रु.२,६०,५४६।-, अंशबन्डाबाट प्राप्त नगद रु. ५,००,०००।-, निजकी श्रीमती उर्मिला काफ्लेले प्राप्त गरेको तलब भत्ता रु.१२,००,३६०।- र श्रीमती उर्मिला काफ्लेले विदेश अध्ययनमा जाँदा प्राप्त गरेको रकमको बचत रु.७,८८,५४६।- समेत गरी जम्मा रु.१,९७,३५,३९३।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजले पेस गरेको तथ्यका आधारमा निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.५६,१०,०००।- सवारी साधन खरिदमा रु.१७,४८,८९९।- सेयर लगानीमा रु.१,०१,१६,४९१।-, ऋण सापटी चुक्तामा रु.१,२४,७१,९९१।- र बिमा शुल्क भुक्तानीमा रु.१,८६,४६२।- समेत गरी जम्मा रु.३,०१,३३,८४३ खर्च तथा लगानी भएको देखिन्छ। साथै, यस अवधिमा निज बिदुर दाहालको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात रु.२,१०,०६७।- लाई समेत खर्चमा गणना गरी जाँच अवधिमा निजको कुल खर्च तथा लगानी रु.३,०३,४३,९१०।- भएको देखिन्छ । निजको कुल आम्दानी रु.१,९७,३५,३९३।- बाट कुल खर्च रु.३,०३,४३,९१०।- घटाउँदा रु.१,०६,०८,५१७।- आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको र सो बढी खर्च भएको रकमको प्रमाणहरूबाट निजको आम्दानीको स्रोत पुष्टि निज प्रतिवादीले गरेको नदेखिंदा निज बिदुर दाहालको वैध आय स्रोत बाहेकको वास्तविक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जम्मा रु.१,०६,०८,५१७।- नै देखिन्छ । यसर्थ निज प्रतिवादीले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रस्ट देखिंदा देखिंदै विद्युत् प्राधिकरणबाट लिएको सापटी रु.७०,०००।- उर्मिला काफ्लेले प्रोत्साहन भत्ता र सापटी गरी रु.२,७५,२३३।- प्राप्त गरेको, शैक्षिक संस्थामा अध्यापन, नागार्जुन कलेज, IT मा पढाएको पारिश्रमिक २,६७,६९२।- ब्रुम इम्फोटेक र अर्किडबाट प्राप्त पारिश्रमिक समेत रु.५,७७,६९२।- जग्गा बहाल १२,००,०००।- विभिन्न व्यक्ति र संस्थानबाट लिएको सापटी ३५,००,०००।- भन्ने व्यहोरासमेत बयानमा उल्लेख गरी प्रतिवादीले बयान जिकिर लिए तापनि निजले अदालतमा गैरकानूनी सम्पत्तिबाट बढे बढाई अवैध आम्दानीलाई वैध आम्दानी गरेको भनी बयानको क्रममा पेस गरेका प्रमाण र जिकिरका आधारमा निजको देहायअनुसारको आम्दानी र खर्च रहेको भनी फैसलामा उल्लेख गरेको अवस्था देखिंदा अनुसन्धानको बयानलाई फरक पर्ने गरी अदालतमा गरेको कोरा बयानलाई मात्र विश्लेषण गरी गैरकानूनी आर्जनतर्फ रु.२७,३०,१४५।- बिगो घटाई गरेको फैसला घटी बिगोको हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।

क्र.स.	आय		व्यय		कैफियत
	विवरण	रकम	बिवरण	रकम	
१.	बिदुर दाहालको पारिश्रमिक बचत	१२,८९,८४१।-	जग्गा खरिद	५६,१०,०००।-	
२.	निज बिदुर दाहालकी श्रीमती उर्मिला काफ्लेको पारिश्रमिक बचत	१,४५,७५,८००।-	सेयर लगानी/	१,०१,१६,४९१।-	
३.	विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय (श्रीमती उर्मिला काफ्लेको कोरिया अध्ययन)	७,८८,५४६।-	सवारी साधन खरिद	१७,४८,८९९।-	
४.	जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम	६,८७,६००।-	बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण सापटी/ब्याज चुक्ता	१,२४,७१,९९१।-	
५.	बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण सापटी	१,५०,०८,५००।-	बिमा शुल्क भुक्तानी	१,८६,४६२।-	
६.	सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम	२,६०,५४६।-	बैंक मौज्दात	२,१०,०६७।-	
७.	उर्मिला काफ्लेले लिएको संचयकोष सापटी	१,६८,४००।-			
८.	उर्मिला काफ्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त प्रोत्साहन भत्ता	१,०६,८३७।-			
९.	विवाहदान दक्षिणा प्राप्त	३,५०,०००।-			

१०.	विदुर दाहालले प्राध्यापनबाट प्राप्त रकम	५,७७,६९२।-			
११.	साबिक कि.नं. २५१ हालको कि.नं. १६६ को जग्गाको बहाल	१२,००,०००।-			
१२.	विविध आय अंशबन्डाबाट प्राप्त नगद	५,००,०००।-			
	जम्मा	**२,२४,६५,५३८।-**		**३,०३,४३,९१०।-**	

साथै, फैसलामा अवैध आर्जनबाट खरिद गरी बढे बढाएको सम्पत्ति र सो सम्पत्तिमा जग्गाको बहाल भनी रु.१२,००,०००।- वैध मानेको देखिंदा अवैध आर्जनबाट बढे बढाएको सम्पत्ति स्वतः गैरकानूनी हुने हुँदा निज प्रतिवादीहरूमा उक्त सम्पत्ति बैध मानेको हदसम्म त्रुटिपूर्ण छ र प्रतिवेदन संयोजक तुलाराम गिरी संयोजक रहेको समितिबाट निज प्रतिवादीले विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार विभागीय पूर्व स्वीकृतिबिना अध्यापन गरेको प्रतिवेदनबाट देखिएको र सो बापत लिएको पारिश्रमिक वैध ठहराई रु.५,७७,६९२।- आयस्रोतमा गणना गरेको अवस्था देखिंदा फैसला सो हदमा समेत त्रुटिपूर्ण छ। प्रतिवादीकी श्रीमती उर्मिला काफ्लेले संचयकोषबाट लिएको सापटी, प्रोत्साहन भत्ता प्रतिवादी बिदुर दाहालले गैरकानूनी आर्जन गरी, खरिद गरेको सम्पत्तिमा मिसाएको भन्ने व्यहोरा मौकाको बयानमा प्रमाणसहित खुलाउन नसकेको, विवाहबाट दान दक्षिणा बापत प्राप्त गरेको भनेको सम्पत्ति रु.३,५०,०००।- पनि अनुसन्धानमा प्रमाणसहित खुलाउन नसकेको, अवस्थामा कसुर आरोपबाट बिगो घटाउने, सफाइ पाउने मनसायले श्रीमती उर्मिला काफ्लेले रु.१,६८,४००।- संचयकोष सापटी लिएको, प्रोत्साहन भत्ता १,०६,८३७।- प्राप्त गरेको भन्नेसमेत बयानलाई उक्त रकम कहाँ कसरी कुन सम्पत्ति खरिद गर्दा प्रयोग भएको भन्ने यथार्थ प्रमाणबिना गैरकानूनी आर्जनतर्फ बिगो घटाई उक्त रकम वैध मानी गरेको हदसम्म त्रुटिपूर्ण छ।साथै प्रतिवादी विदुर दाहालकी श्रीमती उर्मिला काफ्लेको पारिश्रमिकमा २,५७,२२०।- थप आय, निजको संचयकोष सापटी १,६८,४००।-, प्रोत्साहन भत्ता १,०६,८३७।-, विवाह दान दक्षिणा ३,५०,०००।-, विदुर दाहालले ने.वि.प्रा. बाट लिएको सापटी ७०,०००।-, अध्यापनबाट प्राप्त रकम ५,७७,६९२।- जग्गा बहालबाट १२,००,०००।- समेत गरी जम्मा २७,३०,१४५।- लाई केवल कसुर अभियोगबाट फुर्सद पाउने मनसायले निज प्रतिवादीले आयोगमा बुझाएको १३ पाने सम्पत्ति विवरणभन्दा फरक र तथ्यहीन कोरा बयान गरेका आधारमा गैरकानूनी आर्जनको बिगो अंकमा घटाई फैसला गरेको मिलेको छैन । गैरकानूनी सम्पत्तिको सम्बन्धमा कानूनले ग्रहण गरेको प्रमाणको भार अभियुक्तमा सर्ने र दोषी वा निर्दोषिताको निर्णय प्रमाणहरूको प्रचुरताको आधारमा हुने यी दुई सिद्धान्तहरू स्खलित हुन पुग्दछन् भनी भरतराज शर्माको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारविरुद्ध देवेन्द्र डंगोलसमेत भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा (नि.नं. ९९३२ फैसला मिति २०७४।२।२८) नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। मिसिल संलग्न यथेष्ठ प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीले रु.१,०६,०८,५१७।- गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप मागदाबीबाट रु.२७,३०,१४५।- बिगो घटाई फैसला भएको र बिगो रु.७८,३८,३७२।- गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरी घटी कायम भएको रु.२७,३०,१४५।- बिगोको हदसम्म उक्त फैसला नमिलेको हुँदा, सो घटी कायम भएको बिगो रु.२७,३०,१४५।- को हदसम्म फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म फैसला बदरभागी रहेको छ ।

२.७ पुनरावलोकन

आ.व. ०७६।७७ मा निम्न मुद्दाहरूमा पुनरावलोकनका लागि श्री सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

१. **जिल्ला खोटाङ, वुइपा ३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.८ बस्ने ज्ञानबहादुर राईसमेत....२ जना**
मुद्दाः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।(०७३-**WO**-०३५७)
फैसला भएको मिति २०७६।१।१६ **पुनरावलोकन दर्ता मिति** २०७६।५।२९
पुनरावलोकनको संक्षिप्त व्यहोराः काठमाडौं जिल्ला साबिक बत्तीसपुतली १ख को कि.नं. २४ को क्षेत्रफल ३-८-०-० जग्गा नापनक्सा भई फिल्डबुकमा पर्ती जनिएकोमा कित्ताकाट हुँदा केही कित्ता पशुपति गुठी र मोहीमा व्यक्तिका नाम कायम हुन गएको र मिति २०४२।११।२८ मा पुनः नापी हुँदा उक्त कि.नं. २४ का.म.न.पा. ९ सिट नं. १०२-११०६-१४ कि.नं. ९९, १००, १०१, १०२, १०३ को सबै कित्ता र कि.नं. ८६, १२० मध्ये पर्ने गरी नापनक्सा भएकोमा कि.नं. १२० बाट कित्ताकाट भई कायम कि.नं. १९४ मध्ये कित्ताकाट भई कायम कि.नं. २७६ को क्षे.फ. ०-८-०-० जग्गासमेत जम्मा क्षे.फ. २-५-०-३ जग्गाको जग्गाधनीमा पशुपति सदावर्त गुठी र मोहीमा विभिन्न व्यक्ति जनिई ३ नं. नापी गोश्वारा र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको विभिन्न मितिको निर्णयानुसार दर्ता भई साबिक नापीबमोजिम उक्त कि.नं. २४ को क्षेत्रफल ३-८-०-० जग्गामध्ये १-२-३-१ जग्गा मात्र नेपाल सरकारको नाममा बाँकी रहेको देखिन आएकाले मिति २०४२।११।२८ मा भएका पुनः नापीबमोजिम भिड्ने गुठी तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता लगतकट्टा गरी सार्वजनिक जनिई नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी दुष्कृति सच्याउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने गरी मिति २०७०।१०।७ मा यस आयोगबाट निर्णय भएको देखिन्छ । हामी निवेदकका नाममा दर्ता कायम रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ९ ग कि.नं. २७६ को क्षे.फ. ०-८-०-० जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु भनी मिति २०७०।१०।७ मा यस आयोगबाट भएको निर्णय र सोको आधारमा लगतकट्टा गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको र सो निवेदनका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम मालपोत कार्यालयलाई मात्र कुनै जग्गा सार्वजनिक हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार हुने र दर्तावाला मोही यी निवेदकलाई नबुझी सार्वजनिक कायम गर्ने भनी आयोगले जग्गाको हकबेहकमा निर्णय गरेको देखिएकाले सोमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको भन्नेसमेत आधारमा मिति २०७६।१।१६ मा उक्त अदालतबाट यस आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने गरी आदेश भएको देखिन्छ । उक्त कि.नं. २७६ को जग्गा साबिकमा कि.नं. २४ बाट पटक-पटक कित्ताकाट भई आएको र सो मूल कित्ता २४ साबिकमा नापजाँच हुँदा फिल्ड बुकमा पर्ती रही सार्वजनिक जग्गाको रूपमा रहेकाले र सो जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नका लागि लेखी पठाउने गरी यस आयोगबाट मिति २०७०।१०।७ मा निर्णय भएको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनका लागि यस आयोगले लेखी पठाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेकाले तत्कालीन अवस्थामा सोअनुसार आयोगले गरेको निर्णय तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था एवं कानूनअनुकूल नै रहेको छ, सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरू व्यक्ति विशेषले दर्ता गरी स्वामित्व ग्रहण गरेको विषयले कुनै पनि आधारमा वैधता पाउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको, सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने गरी आयोगले गरेका निर्णयका सम्बन्धमा परेका रिटमा सम्मानित अदालतबाट आयोगको निर्णय बदर गरी त्यस्ता विवादित जग्गाका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नू गराउनू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने गरी आदेश जस्तैः- निवेदक कृष्णराम विजयानन्दसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०७४ मंसिर, पृ.१४५९, नि.नं. ९८६६) र निवेदक जयनारायण ढुंगेल र विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (०६५-**WO**-०६२१) समेत मिति २०७५।६।१४ मा सोहीअनुसार आदेश भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा यस आयोगबाट भएको निर्णय एवं सो आधारमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णय बदर गर्ने गरी भएको उक्त

आदेश सो नजिरसमेतको प्रतिकूल रहेको, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा भएको दर्तालाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउने गरी यस आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएको र सो निर्णय बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।१।१६ मा भएको आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बाझिई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेकाले यस आयोगबाट मिति २०७०।१०।७ मा भएको निर्णय कानूनसंगत रहेकाले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।१।१६ मा भएको आदेश उक्त नजिरसमेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा बदरभागी छ ।

२. **जिल्ला मोरङ विराटनगर उप.म.न.पा.वडा नं.५ वतन भई मालपोत कार्यालय, धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव) सुरेशकुमार थपलिया समेत.....३२ जना**

मुद्दाः- सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको ।(०७४-**CR**-१०९३)

फैसला भएको मिति २०७५।११।२२ **पुनरावलोकन दर्ता मिति** २०७६।९।१७

पुनरावलोकनको संक्षिप्त व्यहोराः प्रतिवादीहरूमध्ये मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख सुरेशकुमार थपलिया, सोही कार्यालयका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत टंकप्रसाद दुवाडी, नापी कार्यालय धनकुटाका नापी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद यादव, नापी अधिकृत रामप्रसाद गुप्ता, मालपोत कार्यालय धनकुटाका नायब सुब्बा रवीन्द्रहरि दाहालको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)को (ज) द्वारा परिभाषित कसुरमा निज प्रतिवादीमध्ये सुरेशकुमार थपलिया, टंकप्रसाद दुवाडी र रवीन्द्रहरि दाहालको हकमा बिगो रु.२९,६५,३९२।६३ कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८(१) बमोजिम, प्रतिवादी रामप्रसाद गुप्ताको हकमा बिगो रु.१३,४४,१११।३८ र प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद यादवको हकमा बिगो रु.१६,२१,२८१।२५ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीहरूमध्ये राजकुमार लिम्बु, देवीप्रसाद लिम्बु, धनमाया लिम्बु, भक्तबहादुर थापा, प्रेमबहादुर बस्नेत, रामबहादुर राई, रामबहादुर बस्नेत, जितबहादुर बस्नेत, कमलबहादुर बस्नेत तथा खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुरमा प्रतिवादीहरू राजकुमार लिम्बुको हकमा बिगो रु.६६,७९८।८८, देवीप्रसाद लिम्बुको हकमा रु.१,१९,२५०।-, धनमाया लिम्बुको हकमा रु.१,८०,०००।-, भक्तबहादुर थापाको हकमा रु.९६,०००।-, प्रेमबहादुर बस्नेतको हकमा रु.१,३५,०००।-, रामबहादुर राईको हकमा रु.९०००।-, रामबहादुर बस्नेतको हकमा रु.१,२०,०००।-, जितबहादुर बस्नेतको हकमा रु.६०,०००।-, कमलबहादुर बस्नेतको हकमा रु.४५,०००।-, खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको हकमा रु.५२,६८७।५० बिगो कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीहरू केशरमान लिम्बु, विष्णुमाया लिम्बु तथा कान्छीमाया लिम्बुको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुरमा केशरमान लिम्बुको हकमा बिगो रु.३,४७,२५०।-, विष्णुमाया लिम्बुको हकमा बिगो रु.३,४२,५६२।५० र कान्छीमाया लिम्बुको हकमा बिगो रु.३,४७,२५०।- कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीहरू नारायणबहादुर भट्टराई, लिलमबहादुर भट्टराई, जानुका भट्टराई, डिकबहादुर भट्टराई, गोपिलाल भट्टराई र कमलबहादुर भट्टराईको हकमा बिगो रु.१,५८,६७१।८७ कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीहरू सीता भट्टराई, गीता भट्टराई र सरिता भट्टराईको हकमा बिगो रु.२,२६,५६२।५० कायम गरी ऐ. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी मधु तामाङको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.७५,१४०।६३ कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीहरू हरिप्रसाद ओझा, अग्नि ओझा, रेवतीप्रसाद ओझा, तिलकप्रसाद ओझासमेतको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुरमा निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.५,८४,२१८।७५ कायम गरी ऐ ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई श्री विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका सुरेशकुमार थपलियाको हकमा आवश्यक छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउने भन्नेसम्म उल्लेख गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहर गरी फैसला भएकोमा सो फैसलामा चित्त नबुझाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएकोमा उक्त अदालतबाट समेत विशेष अदालतको फैसला नै सदर हुने गरी फैसला भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी उपरोक्त फैसला गर्दा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर सर्वाधिकार निकाय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने

कानूनी व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा दर्ता गरेको देखिए जहिलेसुकै बदर हुनसक्ने र न्यायिक निकायमा अन्तिम निरूपण हुनसक्ने विषय नै देखिन्छ, छुट दर्ता भएका जग्गाहरू व्यक्तिका नाउँबाट नेपाल सरकारका नाउँमा आइसकेको र सो विवाद न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको भन्ने मिसिलबाट देखिएको, छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन परेपछि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिवादी कर्मचारीहरूलाई के कसरी कति रकम को कसलाई दिई प्रभावमा पारी कार्य गराएको हो सोतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित नभएको, जग्गा दर्ता गर्ने निवेदकहरूबाट प्रतिवादी कर्मचारीहरूले रकम लिए खाएको वा अनुचित फाइदा उठाएको र जग्गा दर्ता गराएको भन्ने ठोस प्रमाणबाट पुष्टि नभएको भन्नेसमेत आधार लिई फैसला भएको देखिन्छ । सरकारी जग्गा दर्ताकै विषय रहेको पुनरावेदक/प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला, बुटवल नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने दुर्गादत्त सिग्देलविरुद्ध विपक्षी/वादी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत मधुसूदन भट्टराईको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार भएको पर्ती जग्गा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको (ने.का.प. २०६८, अंक ३, नि.नं. ८५८३) मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कसैको नाममा दर्ता नभएको जग्गा सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जे जस्तो नाम दिएको भए पनि त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने कार्य रीतपूर्वकको मान्न नसकिने, आफ्नो नाममा विधिवत रूपमा आउन नसक्ने तथा अदालतले समेत हक स्थापित गराइदिन नसकेको जग्गालाई जबरजस्ती आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयास गर्ने कार्य असल नियतसाथ गरेको भन्न नमिल्ने, एक जिम्मेवार अधिकारीले वस्तुस्थिति एवं प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कसैले भन्यो भनेर प्रमाण बुझ्दै नबुझी गर्दछु भने त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी आफूले नै लिनुपर्ने, कुनै ठोस आधार र कारणबिना नै आफूले गरेको कार्यको जिम्मेवारी अर्कैमा सार्ने र सो कार्यबाट त्यस्तो अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहितासम्बन्धी अवधारणामा नै नकारात्मक असर पर्न गई कर्मचारीहरूमा बेथिति एवं गैरजिम्मेवारपन नबढ्ला भन्न नसकिने जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उक्त मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उल्लिखित सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै प्रतिवादीहरूलाई कसुर कायम गरी सजाय गरेको अवस्था एकै प्रकृतिको तथ्य रहेकोमा यस मुद्दामा उक्त सिद्धान्तविपरीत प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा एकै प्रकृतिको तथ्य रहेकोमा यस मुद्दामा उक्त सिद्धान्तविपरीत प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।

२.८ कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको

आयोगको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अनुसन्धानपश्चात् आवश्यक विभिन्न कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई सुझाव दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएअनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगबाट निर्णय भई लेखी पठाइएका सुझावहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१.१ पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकबाट बोलपत्र आह्वान भएको चौतारा-सिपाघाट सडक खण्ड र बलेफी जलवीरे तेम्बाथान खण्डमा लामा-धुकुचु जे.भी. र गोल्डेन गुड-कान्छाराम जे.भी.ले पेस गरेको बोलपत्रमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा लामा-धुकुचु जे.भी.का आधिकारिक व्यक्ति केशव त्वानावासुले **Letter of Technical Bid** मा आफ्नो सही नभएको भनी बयानको क्रममा स्वीकारेको र गोल्डन गुड/कान्छाराम जे.भी.ले बोलपत्र गर्दा पेस गरेको **Letter of Technical Bid** र **Power of Attorney** मा उल्लेख भएको आधिकारिक व्यक्तिको सही रुजु नभएको पुष्टि केन्द्रीय प्रहरी विधि-विज्ञान प्रयोगशालाको मिति २०७६।२।३१ मा प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको हुनाले सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।५।१२ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचललाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१.२ साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानूनी कार्यहरूलाई समेत वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६।१२।२९, मिति २०६७।०१।३१, मिति २०६७।४।२८ र मिति २०६९।६।१८ मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं.६२०५ मिति २०५३।६।८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरूका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।१०।२२ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१.३ जिल्ला कास्की सार्दीखोला आसपासको सार्वजनिक सरकारी जग्गा गैरकानूनी तवरबाट भाडामा दिइएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीहरूउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा साबिक सार्दिखोला गा.वि.स. वडा नं. ७ (हाल माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. २ अन्तर्गत) को कि.नं. ८२८ को भीर जनिएको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गर्ने निर्णयाधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको र उक्त जग्गा तत्कालीन सार्दिखोला गा.वि.स.को अगुवाइमा तत्कालीन राजनीतिक दलको स्थानीय संयन्त्र र भद्रभलादमीसहितले निर्णय गरी रेन्वो ट्राउट माछापालन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सार्दिखोला कास्की पोखरालाई उपयोग गर्न दिनेसम्मको कार्य गरेको देखिएको, नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई व्यापारिक तथा व्यावसायिक लगायत अन्य कुनै पनि गैरकानूनी तवरले भोग एवं उपयोग गर्न दिने कार्यलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गरी नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने गर्न आयोगको मिति २०७६।११।१ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सुझाव लेखी पठाइएको ।

१.४ वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दाससमेतले प्रतिष्ठानमा नियमविपरीत कामकारबाही गरेको एवं भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा मौजुदा सवारी साधनहरूबाटै दैनिक कार्य सञ्चालन हुन सक्ने

नै अवस्थामा कुनै औचित्यबिना तत्कालीन उपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दासले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा तत्कालै नयाँ सवारी साधनको आवश्यकता रहेकोले **Mahindra XUV 500** गाडी थान-२ खरिद गर्ने भन्ने आदेश गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (तेस्रो संशोधन २०६८) को नियम ८ बमोजिम खरिद योजना तथा नियम ११(१) अनुसार लागत अनुमानसमेत तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम सोझै खरिद गर्ने भनी उक्त दफामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी गाडी खरिद गरेको एवं उक्त प्रक्रियामा संलग्न शाखा अधिकृत सञ्जय भट्टराई, डेपुटी रजिष्ट्रार अमित श्रीवास्तव, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, आर्थिक प्रशासन प्रमुख रूपा सिंघान्ची अग्रवाल तथा अन्तिम निर्णयमा संलग्न कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरू शिक्षाध्यक्ष विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, अस्पताल निर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हा र अर्थोपेडिक्स विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद खनालसमेत उक्त कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि हुन आई निजहरूको उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५(२क) समेतको प्रतिकूल भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।११।८ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचललाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१.५ साना हातहरू नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था र समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा जग्गा खरिद, भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको लगायतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाले जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण गर्ने परियोजनाका लागि विदेशी दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न समाज कल्याण परिषद्सँग स्वीकृति नलिई अनियमितरूपमा व्यक्तिको नाममा रकम प्राप्त गरी व्यक्तिकै नाममा जग्गा खरिद गरी समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६ को विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो सो गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।११।१५ को निर्णयानुसार समाज कल्याण परिषद्मा सुझाव लेखी पठाइएको ।

२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

२.१ यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आनन्दकेशरी पोखेलसमेतले ट्रायल फेल भएका व्यक्तिहरूलाई रकम लिई सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी अनुपस्थित एवं अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूलाई समेत सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरे गराएको पुष्टि हुन आएकाले यसरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी जारी गरिएका उल्लिखित तालिका नं.१, २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा उल्लिखित १२८४ बटा सवारी चालक अनुमतिपत्रहरू कायम रहने-नरहने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे कारबाही गर्नु गराउनु पर्ने हो सो गरी गराई आयोगलाई समेत जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७६।८।६ को निर्णयानुसार यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन, काठमाडौंलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

२.२ सडक विभाग, सडक डिभिजन, लहानले एउटै योजनालाई टुक्राटुक्रा पारी मिति २०७६।२।८ मा हिमालय टाइम्समा दरभाउपत्र आह्वान गरी सूचना प्रकाशित गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सडक विभाग, सडक डिभिजन लहानले टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी प्रकाशित गरेको, मिति २०७६।२।८ को सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानविपरीत रहेकोमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त खरिद कार्य मिति २०७६।२।१६ मा रद्द गरी सकिएको र सूचना प्रकाशन गरेबापत भुक्तानी भएको रकम ९२,८२०।०० कानूनविपरीत भएको भनी बेरुजु उल्लेख भई सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपरसमेत भई बेरुजु फछ्यौंट भएको देखिएकाले उक्त कार्यबाट हाल नेपाल सरकारलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको अवस्था नदेखिए तापनि आ.व.को अन्त्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रतिकूल हुने गरी स-साना टुक्रा बनाई प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी बिना पूर्वतयारी खरिद कार्य गरी निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा निर्माण कार्यको गुणस्तर कम हुने, समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने र सरकारी रकमको दुरुपयोगसमेत हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले अब उप्रान्त निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सोको नियमावली, २०६४ को पूर्णपालना गरी स्वीकृत खरिद योजनाको अधीनमा रही समयमा नै गुणस्तरीय निर्माण कार्यको सुनिश्चितता हुने गरी लगानी गरिएको रकमको उच्चतम प्रतिफल हसिल गर्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन वा आवश्यक कदम उठाउन उपयुक्त हुने सुझाव आयोगको मिति

२०७६।९।३ को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

२.३ यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवल, रुपन्देहीबाट मिति २०६९।८।२० गतेदेखि २०६९ साल चैत मसान्तसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेकामध्ये ट्रायल परीक्षा फेल भई सवारी चालक अनुमति जारी भएका ७१ जनाको सवारी चालक अनुमतिपत्रको हकमा कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गर्न आयोगको मिति २०७६।९।११ को निर्णयानुसार सम्बन्धित विभागमा लेखी पठाइएको ।

२.४ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, डुम्रेमा स्वेच्छाचारिताको हद शीर्षकमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय तनहुँ, डुम्रेका कार्यालय प्रमुखले सवारी जाँचपास नवीकरण जस्तो प्राविधिक काम अप्राविधिक कर्मचारीमार्फत गराएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रस्तुत विषयको उजुरी आयोगमा दर्ता भए पश्चात् कार्यालय स्थापना भएको डेढ वर्षपछि मातहत कार्यालय तथा सेवा कार्यालयहरूलाई "प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्राविधिक कर्मचारीको मात्र भएकाले प्राविधिक कार्य अप्राविधिक कर्मचारीले नगर्न नगराउन" निर्देशन जारी भए तापनि सवारी जाँचपासको विषय वातावरणसँग सम्बन्धित विषय भएको हुँदा कानूनले तोकेबमोजिम सक्षम प्राविधिकबाट सवारी जाँचपास हुन नसकेको अवस्थामा यसबाट मानवीय स्वास्थ्य तथा समग्र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिँदा सवारी साधन जाँचपास जस्तो संवेदनशील विषयमा प्राविधिकबाटै जाँचपास गराउनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९१ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ३९ को उपनियम (२) मा भएको अवस्थामा अप्राविधिक कर्मचारीबाट सवारी जाँचपास गराएको समेत देखिँदा आगामी दिनमा प्राविधिक कर्मचारीबाट मात्र सवारी जाँचपास तथा नवीकरणको कार्य गर्न/गराउन आयोगको मिति २०७७।३।१८ को निर्णयानुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

३. प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

३.१ जिल्ला बझाङ, साबिक दौलीचौर गा.वि.स.स्थित बाहुलीगाड सिंचाइ आयोजनाअन्तर्गत कुलो निर्माण गर्दा सिमेन्ट बालुवा मिसाई ढुङ्गाको कुलो निर्माण गरेकोमा **RCC** कुलो बनाएको भनी रकम भुक्तानी लिई आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रथम रनिङ बिलमा निर्माणस्थल निरीक्षण र नापजाँच नगरी केबल उपभोक्ता समितिको भनाइलाई विश्वास गरी हुँदै नभएको **RCC** कुलोको भुक्तानी गर्नु र सो कार्यलाई समर्थन गर्न फर्जी बिल कार्यालयमा पेस गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरी सो गल्ती थाहा पाएपश्चात् तथा सो कार्यको उजुरी आउनुपूर्व नै १:४ सिमेन्ट बालुवाको मसलामा ढुङ्गाको जोडाइ कार्यकै संशोधित अनुमान (**Revised Estimate**) कार्यालयबाट स्वीकृत भई सोहीअनुसार अन्तिम भुक्तानी भएको भन्ने व्यहोरा संलग्न मिसिल तथा बयानबाट पुष्टि हुन आएको साथै निर्माणस्थलमा भएको १:४ सिमेन्ट बालुवाको मसलामा ढुङ्गाको जोडाइ निर्माण कार्यको परिमाण अन्तिम नापी किताबमा उठाइएको परिमाणभन्दा बढी रहेको देखिएको एवं सम्भावित हानि नोक्सानी बराबरको रकम नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला गरेको देखिएकाले प्रस्तुत कार्य गराउँदा जानाजान बदनियत राखी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएकै हो भन्ने आधार पुष्टि हुन नसकेकाले अब उप्रान्त तथ्यगत र यथार्थपरकरूपमा बिल बनाउन र लापरबाहीका घटना नदोहोऱ्याउन आयोगको मिति २०७६।४।२ को निर्णयानुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

४. वन तथा वातावरण मन्त्रालय

४.१ जिल्ला मकवानपुर, पिप्ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सार्वजनिक जङ्गलको सिमानाको जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा निजी जग्गासँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा मिचेर/अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको देखिएको एवं वन सिमानामा अन्दाजी १ धुर अतिक्रमण गरी कुखुराको खोर बनाएकोमा उक्त खोरलाई समूहले नै हटाई जरिवानासमेत गरेको भनी लेखी आएको देखिंदा थप छानबिन/कारबाही गर्नुपर्ने नदेखिए तापनि भविष्यमा हुन सक्ने वनक्षेत्रको कुनै पनि प्रकारले अतिक्रमण हुन नदिनका लागि अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं र उद्योग, पर्यटन वन तथा

वातावरण मन्त्रालय बाग्मती प्रदेश हेटौंडालाई आयोगको मिति २०७६।९।३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

४.२ जिल्ला बारा निजगढ नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको राष्ट्रिय वन, प्रचलित वन ऐनअनुसार वनको क्षेत्रमा रहे भएको देखिनेमा उक्त वन क्षेत्रको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी टासी धार्गेलिङ बौद्ध गुम्बालगायतले घर टहरा निर्माण तथा केरा खेती, माछा पालनसमेतका कार्यहरू, वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर देखिएकाले सो सम्बन्धमा वन ऐनअनुसार गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंलाई आयोगको मिति २०७७।३।११ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

४.३ द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडअन्तर्गत पशुपति आर्यघाट, काठमाडौंका तत्कालीन डिपो प्रमुख लक्ष्मीराज लामिछाने र सुरेशप्रसाद रिजालसमेतले दाउरा जर्तीबापतको कर्पोरेसनको आम्दानी राजस्व रकम बैंक दाखिला नगरी भ्रष्टाचार गरेको लगायतका उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा पशुपति दाउरा बिक्री डिपोमा डिपो प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदा प्रचलित नियमानुसार दाउरामा ७ प्रतिशत जर्ती मिनाहा (छुट) पाउनेभन्दा बढी जर्ती देखाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको तथ्य द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरूबाट पुष्टि हुन आएको देखिए तापनि कर्पोरेसनले निजहरूले हिनामिना गरेको रकमलाई पेस्की जनाई निजहरूबाट सम्पूर्ण रकम असुल उपर गरी अवकाश प्राप्त निज सुरेशप्रसाद रिजाललाई विभागीय कारबाहीसमेत गरेको देखिएको । तर सहायक लक्ष्मीराज लामिछानेबाट रकम असुल गरेको भए तापनि अन्य कारबाही भएको नदेखिएकाले सो बमोजिम गर्न र "द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडबाट हुने समग्र कामको अनुगमन तथा निरीक्षण निर्देशिका, २०७४" बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गरी भविष्यमा यस्ता प्रकारका हिनामिना हुन नदिनेतर्फ प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आयोगको मिति २०७७।३।१५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

५. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५.१ मकवानपुर जिल्लाअन्तर्गत पर्ने साबिक भैंसे गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल भीमफेदी गाउँपालिका वडा नं. १ बुङ्गदल दोभान बस्ने नवराज रायमाझी र भुवनलाल श्रेष्ठको उल्लिखित स्थानमा नम्बरी जग्गाहरू नभएकोमा अरू कुनै ठाउँको जग्गाहरूको धनीपुर्जा देखाई भूकम्प प्राधिकरणलाई झुक्याई रामकृष्ण श्रेष्ठको सिमानामा पर्ने ऐलानी जग्गामा घरटहरा बनाई भूकम्पको अनुदान खाएकाले आवश्यक छानबिनका लागि प्राप्त उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नवराज रायमाझीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौतामा उल्लिखित भवन निर्माण हुने कित्तामा घर नबनाई वनक्षेत्रमा सम्झौताविपरीत घर बनाएको देखिए तापनि अनुदानबाट प्राप्त रकमको दुरुपयोग गरेको नदेखिएको र निजको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनसँगै नै नयाँ भवन निर्माण भएको र निज नवराज रायमाझीको नाममा कि.नं. ८६७ मा क्षेत्रफल ०-८-०-० रहेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा र राजीनामा लिखत रहेको देखिँदा कानूनबमोजिम गर्नका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बाग्मती प्रदेश हेटौंडालाई र भूकम्पपीडित अनुदानका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई आयोगको मिति २०७६।११।२२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको।

५.२ कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ मा अवस्थित सिद्धनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका आरोपित पदाधिकारीद्वय कुवेरबहादुर थापा र मोहनबहादुर सिंहले सामुदायिक वनको कार्ययोजना र विधानबमोजिम उजुरीकर्ता दयाराम चौधरीलाई सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रबाट अवैधरूपमा माटो झिकी चोरी निकासी गरेको कसुरमा दण्ड जरिवानाबापत रु.१,६०,०००।—(एक लाख साठी हजार) माग गरेको तथ्यलाई निज उजुरीकर्ताले नखुलाई घुस रिसवतबापत रकम माग गरेको भनी झुठा विवरण उल्लेख गरी आयोगलाई समेत गलफतमा पारी झुठा उजुरी दिएको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएकाले निज निवेदक दयाराम चौधरीले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरी सजायबाट बच्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीद्वय अध्यक्ष कुवेरबहादुर थापा र कोषाध्यक्ष मोहनबहादुर सिंहलाई दूषित मनसाय राखी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा झुठा उजुर दिएको देखिन आएकाले निज निवेदक दयाराम चौधरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २४ग. तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४९ बमोजिम रु. ५,०००।- (पाँच हजार) जरिवाना गर्नुका साथै

निज निवेदक दयाराम चौधरीले वन ऐन, २०४९ तथा प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिमको कसुर गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्न आवश्यक कानूनी कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई समेत गराउन आयोगको मिति २०७६।१२।३ को निर्णयानुसार डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

५.३ जिल्ला पर्वत जलजला गाउँपालिका वडा नं. ७ मिलनचोकस्थित कालिगण्डकी नदीको किनारमा सिमेन्ट ब्लक तथा रेलिङ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले बागेश्वरी एग्रिगेट एण्ड ब्लक उद्योग बागवीर घर्तीको नाममा मिति २०७१।७।१४ मा नियमानुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पर्वतमा दर्ता भई संचालनमा रहेको देखिए तापनि निज बागवीर घर्ती र शिव जि.सी.ले सोही उद्योगको नाममा साबिक स्थानमा नै कुनै पनि निकायबाट अनुमतिसमेत नलिई सो उद्योगको उद्देश्यविपरीत रोडा ढुङ्गा, बालुवासमेत उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरी बिना अनुमति क्रसर उद्योगसमेत संचालन गरेको देखिन आएको, साथै सो उद्योग संचालनको क्रममा निज संचालकहरूले केही सार्वजनिक जमिनसमेत प्रयोग गरेको भन्ने नापी कार्यालय पर्वतको प्रतिवेदनबाट समेत स्पष्ट देखिएको । जलजला गाउँपालिकाको कार्यालयबाट बिना अनुमति संचालित सो क्रसर उद्योग बन्द गर्नेतर्फ पटकपटक आवश्यक पहल भइरहेको सो गाउँपालिकाबाट भएको पत्राचारबाट देखिएकाले यसरी बिना अनुमति संचालित उक्त क्रसर उद्योगलाई रोकथाम गर्नेतर्फ उचित कानूनी प्रक्रिया अघि बढाई जे जो गर्नुपर्ने गर्न गराउन प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आयोगको मिति २०७६।१२।१० को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

५.४ जिल्ला कञ्चनपुर, भीमदत्त न.पा.स्थित सहिद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भीमदत्त न.पा. ३ तिलकपुरको नाममा रहेको ट्रयाक्टर र ट्रली घरायसी प्रयोजनमा लगाइएको र हाल उक्त ट्रयाक्टर र ट्रली बिक्री गरेको भन्ने समेत विषयमा अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको, वन कर्मचारीहरूले मिति २०७४।१२।३० गतेका दिन सहिद स्मृति सामुदायिक वनमा मुछान गरी राखिएको सिसौ गोलिया थान ६ को ५३.७९ क्यु.फि. काठ फेला पारी अध्यक्ष कर्णबहादुर विष्टलाई जिम्मा लगाई सुरक्षित राख्न निर्देशन दिइएकोमा ६९×५, ६६×५ र ६४×६ साइजका गोलियाहरू थान ३ (तीन) २०७५।४।११ गते रात्रिको समयमा चोर तस्करहरूले चोरी लगेको भन्ने जानकारी इलाका वन कार्यालयलाई नगराएको भन्ने विषयमा उक्त चोरी भएका भनिएका ३(तीन) थान काठहरूका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७७।२।८ को निर्णयानुसार डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

५.५ जिल्ला चितवन, शक्तिखोर गा.वि.स. वडा नं. ३ हाल कालिका नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित स्टार लाइम इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति बिना वन क्षेत्रको २.३७ हेक्टर जग्गाको अनुमति नलिई ८९,४३९.९८ टन चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको भनी खानी तथा भूगर्भ विभागले मिति २०७६।६।१३ गते आयोगको कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुरमा पेस गरेको प्रतिवेदनबाट देखिँदा जिम्मेवार निकायहरूले गर्ने नियमित अनुगमन तथा नियमनको अभावमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन जाने र अव्यवस्थित उत्खनन कार्यबाट वातावरणमा हुने नकारात्मक प्रभावले आसपासका क्षेत्र, पूर्वाधार तथा समुदायमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने हुँदा उत्खनन कार्यबाट सिर्जित वातावरणीय प्रभावको उचित व्यवस्थापन गर्न गराउन र सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गरी कानूनसम्मतरूपमा अनुमति प्राप्त क्षेत्रबाट हुने उत्खननलाई निरन्तरता दिन आयोगको मिति २०७७।२।१५ को निर्णयानुसार बाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय हेटौंडा मकवानपुरलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

५.६ सुर्खेत जिल्ला, भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित कैनपानी नौलो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूबाट उक्त समूहको रकम तथा काठदाउरा बिक्री गर्दा नक्कली भरपाई बनाई धरौटी रकम हिनामिना तथा अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि नभए तापनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा स्थापित कैनपानी नौलो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सुर्खेतबाट बिल भरपाईका आधारमा मात्र अभिलेख राखी लेखापरीक्षण गरे गराएको देखिएकाले वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक आय व्ययको हिसाब एवं लेखासम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र प्रचलित कानूनको अनुसरण गरी अभिलेख राखी लेखापरीक्षण गर्ने गराउने कर्तव्यको पालना गर्न र प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम वन उपभोक्ता समूहले सो बमोजिम आय व्ययको

लेखा प्रचलित कानूनबमोजिम पारदर्शी तवरले राखे नराखे तथा लेखापरीक्षण गरे नगरेको अनुगमन गरी आवश्यक देखिए निर्देशन दिई नियमित र दुरुस्त राख्नसमेत लगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको भएको हुँदा सो बमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पालन गर्न गराउनेतर्फ जो जे गर्नुपर्ने गर्न आयोगको मिति २०७७।३।४ को निर्णयानुसार डिभिजन वन कार्यालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

५.७ जिल्ला कैलाली, घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं. ५, सेउकलियामा रहेको फूलबारी सामुदायिक वनमा अवैध रूपमा काटिएका ११४.३६ क्यु.फिट सिसौका काठहरूको सम्बन्धमा वन हानि नोक्सानीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान लगायतको कारबाही गर्ने जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयको नै देखिंदा कानूनबमोजिम गर्नका लागि र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको सामुदायिक वनहरूको नियमित अनुगमन गर्न/गराउने सम्बन्धमा समेत डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर कैलालीलाई आयोगको मिति २०७७।३।४ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

६. अर्थ मन्त्रालय

६.१ जिल्ला रुपन्देही, साबिक देवदह गा.वि.स. वडा नं.- ९ स्थित चरङ्गे भूमिगत खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थामा साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुपन्देही तथा स्थानीय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा आयोजनाका लागि सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताको परियोजना दस्तावेजमा उल्लिखित प्रावधानबमोजिम उक्त योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भई नियमितरूपमा संचालन भइरहेको र रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआए तापनि सामग्री खरिद गर्दा **VAT/PAN** दर्ता व्यवसायीबाट रु.५०००।- भन्दा माथिको कारोबार **PAN** बिलबाट भए गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम बुझी आवश्यक कारबाही गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवललाई आयोगको मिति २०७६।४।९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइयो ।

६.२ जिल्ला काठमाडौं, साबिक रामकोट गा.वि.स. वडा नं. १/ग कि.नं. ८४०, ८४१, ८४८ र ८८७ को साम्देन धिन्टुक गुरुङको नाममा दर्ता कायम रहेका जग्गाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रोक्का रहेकै अवस्थामा मालपोत कार्यालयसमेतको मिलेमतोमा सिभिल बैंकमार्फत धितो खडा गरी गैरकानूनी तरिकाले अर्कै व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेकाले छानबिन गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आयोगमा दर्ता हुन आएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला काठमाडौं, साबिक रामकोट गा.वि.स. वडा नं. १/ग कि.नं. ८४०, ८४१, ८४८ र ८८७ का जग्गाहरू अदालतबाट रोक्का रहेकै अवस्थामा बिक्री वितरण भएको, पुँजीगत लाभकर छली भएको भन्नेसमेत उजुरी निवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूमा पुष्टि हुने आधार र प्रमाण संलग्न मिसिल कागजातबाट नदेखिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा नीतिमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम ऋणीको धितो मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, सोही धितो वर्षौं समयको अन्तरालमा लिलाम बिक्री गर्दा पुनः मूल्यांकन अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने साथै सरकारी मूल्यांकनसँग सामञ्जस्यता हुने गरी न्यूनतम मूल्य तोकिनुपर्ने समेतका कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन-२०७४, सिभिल बैंकको कर्जा असुली निर्देशिका, २०७१ समेतमा रहेको नदेखिँदा लिलाम गर्नुपर्ने धितोमा रहेको सम्पत्ति (जग्गा) को मूल्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तरालमा फरक पर्न जाने र यसको कारणबाट लिलाम सकार भएको मूल्य सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट कायम भएको न्यूनतम मूल्यभन्दा पनि कम हुन जान सक्ने, त्यसबाट नागरिकको सम्पत्तिको हकको प्रचलनसमेतमा असर पुग्न सक्ने अवस्था साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३।७।८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा भएको निर्देशनात्मक आदेशमा भएको व्यवस्थाबमोजिम समेतबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा धितो मूल्यांकन गर्दा लिइएका आधार तथा अनुपातसँग मिल्ने गरी धितो लिलामी गर्नुपूर्व धितोमा रहेका सम्पत्तिको पुनः मूल्यांकन गरी न्यूनतम मूल्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने देखिँदा यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न आयोगको मिति २०७६।५।२६ को निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

६.३ भोजपुर जिल्लास्थित प्रकाश किराना पसल, दिङ्गला, भोजपुरका प्रोप्राइटर प्रकाश भन्ने देवेद्रकुमार श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नेपाल आयल निगमसँग स्वीकृत नलिई तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्नेमा सो

समेत नगरी गैरकानूनी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार व्यवसाय गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (संशोधनसहित) को दफा ५ बमोजिम प्रतिकूल कार्य गरिएको देखिएको हुँदा यस सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०६७।६।२ को निर्णयानुसार राजस्व विभागमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

६.४ साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्ति विशेषको नामबाट रु.२,४१,६९,३६,१२५।- भन्दा बढीको धितो पारित भई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अरबौंको कर्जा प्रवाह भएको देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको अरबौंको निक्षेपको सुरक्षण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।१०।२२ को निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

६.५ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट प्राप्त करिब १ लाख डलरबाट सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानलगायतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा ध्रुबबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी नामक संस्था संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भए तापनि खेलकुद विकास ऐन, २०४८ र सोको नियमावलीबमोजिम दर्ता नभएको र संस्था दर्ता ऐनबमोजिम भएको दर्ता पनि नवीकरण नगरेको भन्ने देखिँदा यो संस्थाले नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त नगरेको समेत हुँदा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र पर्ने नदेखिएकोमा ओलम्पिकको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था **International Olympic Committee (IOC) र Olympic Council of Asia (OCA) (legal Source)** बाट नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, नेपालको नाममा नेपालस्थित बैंकहरूको **USD** खातामा रकम प्राप्त हुने गरेकोमा उक्त रकम उल्लिखित खातावालाकै **NPR** खातामा ट्रान्सफर गरी वित्तीय कारोबार गर्दै आएको तथा विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए नलिएको लगायत विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ समेतका कानूनबमोजिम काम कारबाही भए नभएको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७७।२।२ को निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाइएको ।

६.६ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रारले पाँचतारे होटेल याक एण्ड यतिमा रोयल क्यासिनो सञ्चालन गर्ने ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को सम्पूर्ण सेयर कर चुक्ता नगराई सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंहको नामबाट सोही क्यासिनोमा काम गर्ने कर्मचारी जयन्ती थापाको नाममा मोटो रकम नजराना लिएर नामसारी गरिदिएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा मिसिल संलग्न आन्तरिक राजस्व विभागको च.नं. ५१२ मिति २०७६।१।६ को पत्रानुसार प्रस्तुत गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर ३०२८८२७३९) को आय वर्ष २०६९/७० सम्मको मात्र संशोधित कर निर्धारण भएको, सो कम्पनीको रु.३८,२७,१९२।४५ आयकरसमेत बक्यौता रहेको देखिएको तथा कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर राजबहादुर सिंहबाट मिति २०७०।२।२७ मा हरिशचन्दले खरिद गरी मिति २०७२।३।१८ मा निजले सुरेन्द्रबहादुर सिंहलाई बिक्री गरेको, निज सुरेन्द्रबहादुर सिंहले पनि मिति २०७५।५।१७ मा जयन्ती थापालाई रु.२५ करोडमा सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरेको देखिएकाले यस कारोबारमा पुँजीगत लाभकरको विषय समेत देखिएको, सेयर खरिद बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभ भए नभएको र सोमा पुँजीगत लाभकर छली भए नभएको उल्लिखित सेयर कारोबारको कर परीक्षणबाट मात्र थाहा हुने भएकाले सेयर कारोबारको कर परीक्षण र आयकर बक्यौता असुलीका लागि प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७७।३।२५ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

७. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

७.१ काठमाडौं जिल्ला साबिक नगर १९(ख) कित्ता नम्बर १८९३ र १८९५ को जग्गा भोगअनुसार नक्सा र क्षेत्रफल कायम गर्दा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयबाट भोगअनुसारको नक्सा र क्षेत्रफल कायम गर्दा मालपोत कार्यालयले नापी विभागसँग सहमति लिनुपर्ने र टायल चेक गर्न नपाउने कित्तालाई पनि टायल चेकका नाममा क्षेत्रफल बढाएको देखिंदा सो सम्बन्धमा बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भनी नापी विभागलाई र विष्णुमती

लिङ्करोडको सार्वजनिक जग्गा ०-०-१-० व्यक्तिको नाममा घुसाएको भन्ने देखिँदा यसमा बुझ्नुपर्ने बुझी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रबन्ध गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई आयोगको मिति २०७६।४।२३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

७.२ काठमाडौं जिल्ला, साबिक धापासी ४(ख) र ४(ग) को मार्जिनमा ४(ग) को नक्सातर्फ साबिक नापीमा कायम रहेको मार्जिनको साबिक राजकुलोसँग जोडिएका कतिपय कित्ता जग्गाहरू हालसाबिक दर्ता भइसकेका र कतिपय कित्ता जग्गा हालसाबिक दर्ता हुन बाँकी नै रहेको देखिएकोले साबिक धापासी ४(ख) र ४(ग) को मार्जिनमा ४(ग) तर्फ कायम रहेको साबिक राजकुलोको क्षेत्रफल कानूनबमोजिम सुरक्षित गर्ने गरी आयोगको मिति २०७५।८।२६ को निर्णयानुसार प.सं. २अनु/धापासी/०७५-७६, च.नं. ८२२, मिति २०७५।८।२६ को पत्रबाट रोक्का राखिएका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू अन्य कुनै व्यहोराबाट रोक्का राख्न नपर्ने भए रोक्का फुकुवा गर्न आयोगको मिति २०७६।५।१९ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, टोखामा लेखी पठाइएको ।

७.३ जिल्ला बाँके, बासुदेवपुर वडा नं. ३ (क), कि.नं. २६७९ को जग्गा मिति २०७४।१२।५ मा रु. ९,००,०००।- कारोबार भएको जग्गा मिति २०७५।१०।८ मा रु.३,००,०००।- मा कारोबार गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा पहिले पारित गरेको रजिष्ट्रेसन लिखतको मूल्य बढी राखी पछि पारित हुने रजिष्ट्रेसन लिखत पारित गर्दा अघिल्लो थैली अंकभन्दा घटी थैली अंक राखी लिखत पारित नगर्नु नगराउनु हुन भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहल काठमाडौंको च.नं. २२५० मिति २०७६।१२।२८ को परिपत्रबाट देखिन आएको र प्रस्तुत वारदातमा जिल्ला बाँके, बासुदेवपुर वडा नं. ३ (क) कि.नं. २६७९, क्षेत्रफल ०-०-१० को जग्गा मिति २०७४।१२।५ मा थैली अंक रु.९,००,०००।- र पछि मिति २०७५।१०।०८ मा सोही जग्गाको थैली अंक रु.३,००,०००।- राखी उही कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसन पास गरेको देखिई उल्लिखित परिपत्रको परिपालना गरेको समेत नदेखिंदा अघिल्लो लिखतमा उल्लेख गरिएको थैली (मूल्य) भन्दा घटी थैली (मूल्य) राखी लिखत पारित गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिंदा यस्तो कार्यको पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७६।८।५ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाइएको ।

७.४ साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरूमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरूले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिंदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने। तथापि कुमार रेग्मीको नामको सिट नं. १०२-१०२५-१५ कि.नं. ५११ र नवीन पौडेलको नामको सिट नं. १०२-१०२५-१५ कि.नं. ३०९ र कि.नं. ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न-गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी आयोगको मिति २०७६।१०।२२ को निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाइएको। साथै ललिता निवास क्याम्पभित्रका उक्त कि.नं. ५११, ३०९ र ३१५ समेतका जगगाहरू अनुसन्धानको क्रममा रोक्का रहेकाले उक्त कि.नं. ५११, ३०९ र ३१५ जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र रोक्का फुकुवा गरी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइएको।

७.५ जिल्ला बारा पिप्रा वसतपुर वडा नं. ८ कित्ता नं. १०१ को ज.बि. ०-७-० र ऐ. वडा नं. ९ गाउँ कि.नं. १०८ को ज.बि. ०-१-० र जयनगर च्युटाहा वडा नं. ७ स्थित रहेको कि. नं. ४९ को ज.बि. ०-८-०, ऐ. वडा नं. ७ कित्ता नं. ६२ को ज.बि. ०-७-० जग्गाधनी सीताराम राउत अहिरको नाममा दर्ता रहेको जग्गा निजको एकाघर परिवारको कुनै पनि सदस्य जीवित नरहेको हुँदा उक्त जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाउँमा आउनुपर्नेमा मालपोत कार्यालय बाराका लेखन्दास अगन्धजी हजरा दुसाधले गलत लिखत तयार गरी मरसिया राय यादवको नाममा नामसारी गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सीताराम राउत अहिरको नजिकको हकदार निजकै छोरा झकड राउत अहिर जीवितै रहेको अवस्थामा सीताराम राउत अहिरको

हक खाने मरसिया राय यादवभन्दा बाहेक अन्य कोही नभएको भन्ने व्यहोराको गलत लिखत/किर्ते सरकारी कागजातको आधारमा जग्गाधनी सीताराम राउत अहिरकी नातिनी मरसिया राय यादवको नाममा नामसारी भएको निज सीताराम राउत अहिरको जिल्ला बारा पिप्रा वसतपुर वडा नं. ८ कित्ता नं. १०१ को ज.बि. ०-७-० र ऐ. वडा नं. ९ गाउँ कि.नं. १०८ को ज.बि. ०-१-० र जयनगर च्युटाहा वडा नं. ७ स्थित रहेको कि.नं. ४९ को ज.बि. ०-८-०, ऐ. वडा नं. ७ कित्ता नं. ६२ को ज.बि. ०-७-० जग्गाको विषयमा कानूनबमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७६।१२।१० को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, कलैया, बारालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

७.६ काठमाडौं जिल्ला पाटेटार नयाँबस्ती वडा नं. ६ काठमाडौं नगर विकासअन्तर्गत पर्ने १४ आना पर्ती जग्गामा नगर विकास कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर विनोद र नायब सुब्बा यामले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी सो ठाउँमा टहरा बनाई वर्षौंदेखि भाडामा दिई आर्थिक चलखेल गर्दै आएको र हाल सो ठाउँमा ६ मिटरको बाटो हुनुपर्नेमा सो टहराले गर्दा बाटो अवरुद्ध हुन आएको सम्बन्धमा नगर विकासको कार्यालयलाई बारम्बार मौखिक र लिखित ताकेता र निवेदन गर्दा पनि सो टहरा नहटाएको र नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम घरजग्गा केही नभएका व्यक्ति सुकुम्बासी हुनुपर्नेमा काठमाडौंमा ३/४ रोपनी जग्गा भएका नक्कली सुकुम्बासीलाई मुआब्जाको नाममा जग्गा र रकम पनि उपलब्ध गराउने, सो जग्गा र रकमको उनीहरूबीच बाँडफाँड र उनीहरूलाई यथास्थानमै राख्नेसम्मको गृहकार्य भइरहेकाले प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरी पर्ती जग्गामा भएको टहरालाई हटाई दोषीहरूमाथि हदैसम्मको कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आयोजनाका कर्मचारीहरूले प्रचलित कानूनविपरीत नक्कली सुकुम्बासीलाई मुआब्जाको नाममा निजहरूबाट वर्षौंदेखि भाडा लिई चलखेल गरेको र जग्गा तथा रकम बाँडफाँड गरेको भन्ने कसुर कायम गर्न सकिने आधार प्रमाण नदेखिए तापनि आयोजनाले अधिग्रहण गरेको क्षेत्रभित्र जग्गा नभएका स्व. मैते लामाकी श्रीमती माया तामाङ लामालाई समेत उक्त कि.नं. ६४, क्षेत्रफल ६५.०० वर्गमिटरको जग्गामध्ये आधा दिने भनी वडा नं. ६ को उपभोक्ता समिति हुँदै आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको बैठकबाट सिफारिस गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको, गलत मनसाय राखी निर्णय भएको तथ्यबाट नदेखिएको, नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको समेत नदेखिएकोले आयोजनाबाट कानूनबमोजिम बाहेक कसैलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने हुँदा सोही अनुसार गर्न आयोगको मिति २०७७।२।१९ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

७.७ जिल्ला रुपन्देही, साबिक गजेडी गा.वि.स. वडा नं. १ङ को कि.नं. ७३३, ७४२ र ६३४ को फाइल नक्सा बनाउँदा कि.नं. ७३२, ८२४ र ७४३ को केही भागसमेत घुसाएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उपरोक्तबमोजिम जिल्ला रुपन्देही साबिक गजेडी गा.वि.स. वडा नं. १ङ को कि.नं. ७३३, ७४२ र ६३४ तथा ऐ.ऐ. करहिया वडा नं. ७ख को कि.नं. ७७७ का जग्गाको जग्गाधनीहरूको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा क्षेत्रफल बढाएको नदेखिएको, फाइल नक्सा तयार गर्नेले कसैलाई गैरकानूनी लाभ वा नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतपूर्ण तरिकाले आर्थिक लेनदेन तथा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण नदेखिए पनि फाइल नक्सा तयार गर्दा सार्वजनिक कुलाको भू-भागसमेत व्यक्ति विशेषमा पर्न जाने जस्ता कार्य भएको देखिएकोले सार्वजनिक जग्गाको साबिकदेखिको क्षेत्रफलमा फरक नपर्ने गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रबन्ध गर्न भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, बुटबल, रुपन्देहीलाई आयोगको मिति २०७७।२।२२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

७.८ जिल्ला बाँके साबिक सोनपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ कित्ता नं. ४४ को तारा सुगर मिलको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१(ख) बमोजिम जग्गाको बहाली पाएको मितिले १० वर्ष नपुगेसम्म बेचबिखन वा अरू कुनै रूपले हक छाडी दिन वा अंशबन्डा गर्न नपाउने गरी राजकुमारी घिमिरे र सीताकुमारी नेपालीले प्राप्त गरेकोमा प्राप्त भएको जग्गा एक वर्ष नपुग्दै रजिष्ट्रेसन पास गरी हक हस्तान्तरण गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा हदबन्दीभन्दा बढी भई बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा जग्गाधनीले प्राप्त गर्दाको सर्त उल्लंघन गरी जग्गा बहाली पाएको १० वर्षभित्रमा नै बेचबिखन गरेको देखिएकोमा सो सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४(२) मा दफा

२१ बमोजिम बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने कुनै व्यक्तिले सोही ऐनको दफा २३ मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरी सो जग्गा बेचबिखन गरेमा वा हक छाडी दिएमा वा अंशबन्डा गरेमा वा जग्गा वा त्यसको उब्जनी धितो बन्धक राखेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो लेनदेन बदर भई सम्बन्धित जग्गा र जग्गा लिने व्यक्तिको परेको थैलीसमेत जफत गरिने कानूनी व्यवस्था भएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्न र भूमिसुधार कार्यालय, बाँकेको पत्रानुसार हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त गरेको जग्गा दा.खा. गरी व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्दा स्रेस्ता, पुर्जामा जनाउनुपर्ने कैफियत जनाएको नदेखिएकाले उक्त कार्यमा जिम्मेवार मालपोत कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन कर्मचारीको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन आयोगको मिति २०७७।३।२५ को निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।

८. संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

८.१ गोरखापत्र संस्थानले २५ नोभेम्बर २०१८ मा ४०० मेट्रिक टन न्युजप्रिन्ट रिल खरिद गर्नका लागि खरिद गरिने न्युजप्रिन्ट रिलको स्पेसिफिकेसन उल्लेख गरी टेन्डर (IFB No.: Gorkhapatra/G/2075/76/01) आह्वान गरेकोमा गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारीहरू र एसिया कर्पोरेसन प्रा.लि.को मिलेमतोमा टेण्डरमा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनभन्दा कमसल कागज स्वीकार गरेको तथा टेण्डरमा उल्लेख भएको समय सीमाभित्र कागज आपूर्तिसमेत नगरेको हुँदा छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा Bidding Document मा उल्लेख गरेको Kohinoor कम्पनीको News Print Reels को सट्टामा छपाइ परीक्षण गर्दा बोलपत्रमा उल्लेख भएको स्पेसिफिकेसनअनुसार रहेको Emami Paper Mills Ltd. को News Print Reel उपलब्ध गराएको देखिएको, गोरखापत्र संस्थानले खरिद कार्य गर्दा खरिद योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको, बोलपत्र आह्वान गरिएको उल्लिखित News Print Reels को Tender Document को स्पेसिफिकेसनमा आवश्यक Lab Test को प्रावधान नराखी कुनै अमुक व्यक्तिको चाहनाअनुसार बोलपत्र स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्ने गरी बोलपत्रदाताबाट News Print Reels प्राप्त भएपश्चात् छपाइ परीक्षण मात्र गरिएको देखिएकोले उल्लिखित कार्यहरूबाट भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय मिल्न सक्ने हुँदा खरिद कार्य गर्दा खरिद योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा News Print Reels खरिदको बोलपत्रको कागजात तयार गर्दा स्पष्ट र आवश्यक स्पेसिफिकेसन तयार गरी सोको प्रयोगशाला परीक्षणका आधारमा मात्र बोलपत्र स्वीकार गर्ने गरी खरिद गर्न गराउन आयोगको मिति २०७६।१२।१० को निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

८.२ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत संचालित ICT Development आयोजनामा विभिन्न Software Application हरूको प्रयोग गर्नका लागि सन् २०१०/११ तिर १६ कोरको ओरेकल डाटाबेसको ओरेकल ११ जि इन्टरप्राइज इडिसनको लाइसेन्स खरिद गरेकोमा पछि पनि आवश्यकता नै नभई ३२ कोरको नयाँ लाइसेन्स ओरेकल १२ सि खरिद गरी करोडौँ खर्च गरी अनियमितता गरेको, ओरेकल डाटाबेस खरिद गर्नका लागि आह्वान भएको बोलपत्र नं. IFB No. NITC/G/NCB-१०-०७४/७५ Invitation for Electronic Bids Renewal of License Update and Support for Oracle RDBMS मा अनियमितता भएको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरीमा उल्लेख भएबमोजिम खरिद कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने पुष्टि हुने आधार कारण नदेखिए तापनि केन्द्रको परिपाटी तथा कार्य प्रणालीमा केही त्रुटि भएको देखिँदा Oracle 11G Database लाई भविष्यमा के कसरी सरकारी निकायमा प्रयोगमा ल्याउने, कार्यालयले मागै नगरी हचुवाका भरमा मात्र खरिद कार्य नगर्ने, विभिन्न कार्यालयहरूसँग छलफल गरी आवश्यकताअनुसार मात्रै खरिद कार्य गर्ने र हाल प्रयोगमा आइरहेको Database लाई समयमै नवीकरण गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्ने र विगत जस्तै भइरहेको प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै जाने हो भने अनावश्यक रूपमा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७६।१२।१० को निर्णयानुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबारमा लेखी पठाइएको ।

९ गृह मन्त्रालय

९.१ नापी कार्यालय, चितवनका सर्भेक्षक राजेश कर्माचार्यले सेवाग्राही विष्णु प्र. पौडेलसँग घुस लिइसकेपछि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंच र News 24 का प्रतिनिधिले निज राजेश कर्माचार्य र सेवाग्राहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भरतपुरमा दाखिला गराएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको रोहबरमा राष्ट्रसेवक राजेश कर्माचार्यले लिएको घुस रिसवत रु.२०,०००।- निज सेवाग्राहीलाई फिर्ता गराएको हुँदा निज राजेश कर्माचार्यलाई विभागीय कारबाहीका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवलाई सम्बोधन गरी निज प्र.जि.अ.ले दस्तखत गरी सबै कागजात पठाइएको व्यहोरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनको च.नं. ६७३४ मिति २०७५।९।२० को पत्रबाट देखिएकाले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा सर्वाधिकार निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आवश्यक कारबाहीका लागि पठाउनुपर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषयमा घुस रिसवत लिएको रकम फिर्ता दिने भन्ने मुचुल्कामा प्रमाणित गर्ने तथा विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाएको देखिंदा निज प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका हकमा आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।४।९ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.२ सवारी दुर्घटनाको पुलिस रिपोर्ट बनाइदिने प्रयोजनार्थ रु.१,००,०००।- घुस रिसबत माग गर्ने प्रहरी जवान देबेन्द्रबहादुर बलायरसमेतलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरी पाउनका लागि प्राप्त उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सवारी दुर्घटना भई बिमाका लागि सिफारिस गर्दा एकरूपता र निश्चितता कायम गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले बुझ्नुपर्ने तथ्य तथा प्रक्रियाका सम्बन्धमा निश्चित कार्यविधि बनाई सोको आधारमा सवारी दुर्घटना सिफारिस गर्ने परिपाटीको विकास गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न आयोगको मिति २०७६।४।३० को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साललाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.३ लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीकान्त घिमिरेले संस्थाको विधान, विद्युत् ऐन तथा नियमावलीअनुसार कार्य नगरी मनोमानी ढंगले कार्य गरेको, जनताबाट उठाएको लाखौं रकम संस्थाको बैंक खातामा नराखी निजी व्यवसायमा लगानी गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता संस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम विद्युत् वितरण एवं त्यसको रेखदेख गर्नका लागि उपभोक्तामा आधारित एक गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भई संचालनमा आएको देखिएको हुँदा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापना भएको संस्थाको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गर्ने विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (ग) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (घ) र (ङ) तथा दफा ४ बमोजिम यस आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएकाले बढी मूल्यमा विद्युत् इनर्जी मिटर बिक्री र विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूलाई नियमानुसार छुट (रिबेट) नदिएको विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।५।५ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङलाई लेखी पठाइएको ।

९.४ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत बोलपत्र आह्वान भई निर्माण व्यवसायी सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी.सँग ठेक्का सम्झौता भएको (ठे.नं. DUDBC/KATHMANDU/NCB WORKS/E-BID-६-०७०-७१) कपन स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको सुरु ठेक्का अवधि समाप्त भएपश्चात् पनि सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निर्माण व्यवसायी सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी. र तत्कालीन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., शाखा कार्यालय, चरिकोटका कर्माचारीहरू शाखा प्रबन्धक टीकाप्रसाद दुलाल, सहायक प्रबन्धक नवराज खत्री र कर्जा इन्चार्ज प्रल्हाद खड्काले मिलोमतोमा बैंकबाट झुठा विवरणसहित बैंकमा कुनै अभिलेखसमेत नराखी कपन स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण कार्यका लागि (ठे.नं. DUDBC/KATHMANDU/NCB WORKS/ E-BID-6-070-71) बैंक जमानतहरू जारी गरी बैंकिङ कसुरसमेत गरेको अवस्था देखिन आएकाले कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न/गराउनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखा, चरिकोटलाई आयोगको मिति २०७६।५।१२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.५ जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय जगरनाथपुर शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत विद्यालय निरीक्षक राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले राहत करार शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात गर्दा निज (विद्यालय निरीक्षक) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाको सिफारिसमा २९ वटा विद्यालयहरूमा निकासा भएको तलबभत्ताबापतको रकम विद्यालय संख्या फरक नपरी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको संख्या फरक पर्न गएको कारण अघिल्लो चौमासिक निकासा विवरणसँग आ.व. २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिक र आ.व. २०७५/०७६ को प्रथम चौमासिकमा निकासा गरिएको रकम विवरण मेल नखाएको देखिन आएकाले साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सा हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, पर्साको अभिलेख र जगरनाथपुर गाउँपालिकाबाट गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ताबापत आ.व. २०७४/०७५ को अन्तिम तथा तेस्रो चौमासिक निकासा र आ.व. २०७५/०७६ को प्रथम चौमासिक निकासा गर्दा तलब भत्ताबापत निकासा भएका शिक्षकहरूको संख्या विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, पर्साको अभिलेखमा भिडान गर्दा साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, पर्सामा नियुक्ति अभिलेख कायम नभएका शिक्षक एवम् बाल विकास सहयोगीहरूसमेतलाई तलब भत्ताबापतका रकमहरू निकासा भई गएको देखिन आएकाले उक्त कार्यमा जगरनाथपुर गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, जगरनाथपुर शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक) राजेश्वरप्रसाद चौरसियासमेतको मिलेमतोमा पर्सा जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरूको र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सासमेतका लेटरहेड र छाप लगायत सम्बन्धित अधिकारीका दस्तखतसमेत प्रयोग गरी नक्कली तथा किर्ते सरकारी कागजातहरू तयार गरेगराएका सरकारी कागजातहरू प्रयोग भएगरेको पाइएकोले सोसम्बन्धी सक्कल कागजातहरू आयोगबाट खुलाइएबमोजिमको मुद्दा दायर मिसिल संलग्न रहने हुँदा नक्कली किर्ते देखिन आएका कागजातहरूका प्रतिलिपिहरू र हालसम्मको अनुसन्धानबाट देखिन आएका वस्तुस्थिति विवरणसमेतका व्यहोरा खुलाई सरकारी छाप दस्तखत किर्तेतर्फ कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७६।५।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.६ जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय जगरनाथपुर, शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत विद्यालय निरीक्षक राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले राहत करार शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका सम्बन्धमा निज शिक्षा अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाको मिलेमतोमा गैरकानूनी लाभ दिई नक्कली तथा गलत कागजातहरू लिने दिने एवम् तलब भत्ता निकासा गरी गराई भुक्तानीसमेत लिने दिलाउने कार्यमा संलग्न जिल्ला पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं. १ (साबिक मुडली गा.वि.स. वडा नं. ७) बस्ने कैलाश राउत गदीको नाति भुगुल राउत गदीको छोरा वर्ष २७ का श्री मदर्सा इस्लामिया दारुल उल्लुम पाण्डेपुर पर्सामा राहत शिक्षकको रूपमा कार्यरत रहेका फिरोज आलम, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ (साबिक विजबनियाँ गा.वि.स. वडा नं. ४) बस्ने टिमल मियाँको नाति रोजदिन मियाँको छोरा वर्ष ४५ का श्री जनसेवा प्राथमिक विद्यालय, जगरनाथपुर, सिरा, पर्सामा प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत रहेका हकिम अन्सारी, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ (साबिक विजबनियाँ गा.वि.स. वडा नं. ८) बस्ने रघुनाथ साह गोल्दारको नाति नन्दलाल साह गोल्दारको छोरा वर्ष ३० का श्री जनसेवा प्राथमिक विद्यालय जगरनाथपुर सिराका शिक्षक लालबाबु साह गोल्दार, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ (साबिक विजबनियाँ गा.वि.स. वडा नं. ६) बस्ने मुख्तार राउत गदीको नाति सहदुल राउत गदीको छोरा वर्ष ३३ का श्री जनसेवा प्राथमिक विद्यालय जगरनाथपुर सिराका शिक्षक अब्दुल्लाह राउत गदीसमेत संलग्न रहेको वारदात सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा शिक्षा अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक) राजेश्वरप्रसाद चौरसियासमेतको मिलेमतोमा पर्सा जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरूको र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सासमेतका लेटरहेड र छाप लगायत सम्बन्धित अधिकारीका दस्तखतसमेत प्रयोग गरी नक्कली तथा किर्ते सरकारी कागजातहरू तयार गरेगराएका सरकारी कागजातहरू प्रयोग भएगरेको पाइएकोले सोसम्बन्धी सक्कल कागजातहरू आयोगबाट खुलाइएबमोजिमको मुद्दा दायर मिसिल संलग्न रहने हुँदा नक्कली किर्ते देखिन आएका कागजातहरूका प्रतिलिपिहरू र हालसम्मको अनुसन्धानबाट देखिन आएका वस्तुस्थिति विवरणसमेतका

व्यहोरा खुलाई सरकारी छाप दस्तखत किर्तेतर्फ कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७६।५।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.७ जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय जगरनाथपुर शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत विद्यालय निरीक्षक राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले राहत करार शिक्षक र बाल विकास सहयोगी नियुक्तिमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका सम्बन्धमा निज शिक्षा अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक) राजेश्वरप्रसाद चौरसियाको मिलेमतोमा गैरकानूनी लाभ दिई नक्कली तथा गलत कागजातहरू लिने दिने एवम् तलब भत्ता निकासा गरी गराई भुक्तानीसमेत लिने दिलाउने कार्यमा संलग्न जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ (साबिक विजबनियाँ गा.वि.स. वडा नं. ६) बस्ने सहादुर महराको नाति रामदास महरा चमारको छोरा वर्ष ३३ का श्री जनसेवा प्राथमिक विद्यालय जगरनाथपुर सिराका शिक्षक नागेन्द्र राम भन्ने नागेन्द्र महरा चमार, जिल्ला पर्सा जिराभवानी गाउँपालिका वडा नं. ५ (साबिक शंकरसरैया गा.वि.स. वडा नं. १) बस्ने लालझरण महरा चमारको नाति रामनाथ महराको छोरा वर्ष ३३ का श्री जनसेवा प्राथमिक विद्यालय जगरनाथपुर सिराका शिक्षक वीरेन्द्र महरा चमार, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. २ (साबिक जानकीटोला गा.वि.स. वडा नं. ३) बस्ने नथुनी महतो केवटको छोरी सोहन महतोको बुहारी मदनप्रसाद केवटकी श्रीमती वर्ष ४१ की श्री जनसेवा प्राथमिक विद्यालय जगरनाथपुर सिराकी शिक्षिका बबिताकुमारी देवी, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ (साबिक विजबनियाँ गा.वि.स. वडा नं. ६) बस्ने प्रयाग महराकी छोरी तपेश्वर रामकी बुहारी राजेशकुमार रामकी श्रीमती वर्ष २५ की श्री जनसेवा प्राथमिक विद्यालय जगरनाथपुर सिराका बालविकास सहयोगी उषाकुमारी राम, जिल्ला पर्सा धोबिनी गाउँपालिका वडा नं. २ (साबिक भिखमपुर गा.वि.स. वडा नं. ९) बस्ने महन्त राउत कुर्मीको नाति सिगासन राउत कुर्मीको छोरा वर्ष ४४ का श्री राम प्राथमिक विद्यालय पिपरडाढीमा प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत रहेका रामवेलासप्रसाद पटेल, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. १ (साबिक पिडारीगुठी गा.वि.स. वडा नं. ७) बस्ने जगत साहको नाति रमाकान्त सा गोल्दारको छोरा वर्ष २८ का श्री राम प्राथमिक विद्यालय पिपरडाढी पर्साका शिक्षक हरिओमकुमार साह, जिल्ला पर्सा ठोरी गाउँपालिका वडा नं. ५ (साबिक सुवर्णपुर गा.वि.स. वडा नं. ४) बस्ने रामानन्द राउत अहिरको नाति सुरेशप्रसाद यादवको छोरा वर्ष २८ का श्री राम प्राथमिक विद्यालय पिपरडाढी पर्साका शिक्षक उमाशंकर यादव, जिल्ला पर्सा धोबिनी गाउँपालिका वडा नं. २ (साबिक भिखमपुर गा.वि.स. वडा नं.९) बस्ने सिगासन राउत कुर्मीकी नातिनी रामवेलासप्रसाद पटेलकी छोरी वर्ष १९ की श्री राम प्राथमिक विद्यालय पिपरडाढी पर्साका बालविकास सहयोगी रुवीकुमारी, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. १ (साबिक पिडारीगुठी गा.वि.स. वडा नं. ९) बस्ने हरदेव मिस्त्री बढईको नाति जनार्दन मिस्त्री बढईको छोरा वर्ष २७ का श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पाण्डेपुर पर्साका शिक्षक रमेश शर्मा, जिल्ला पर्सा धोबिनी गाउँपालिका वडा नं. १ (साबिक घोडदौडा पिप्रा गा.वि.स. वडा नं. ५) बस्ने प्रल्हाद राउत कुर्मीको नाति दशैं राउत कुर्मीको छोरा वर्ष ३६ का श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पिडारीगुठी पर्साका शिक्षक दुलारचनप्रसाद कुर्मी, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ (साबिक मसिहानी गा.वि.स. वडा नं. १) बस्ने बदर ठाकुर हजामको नाति रामेश्वर ठाकुर हजामको छोरा वर्ष २८ का श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय मसिहानी पर्साका शिक्षक धर्मेन्द्र ठाकुर हजाम, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ (साबिक विजबनियाँ गा.वि.स. वडा नं. १) बस्ने मोहन राउत अहिरको नाति छठु राउत अहिरको छोरा वर्ष २९ का श्री रामजानकी प्राथमिक विद्यालय विजबनियाँ पर्साका शिक्षक शिवशंकरप्रसाद यादव, जिल्ला पर्सा धोबिनी गाउँपालिका वडा नं. १ (साबिक घोडदौडा पिप्रा गा.वि.स. वडा नं. ७) बस्ने रामजित राउत अहिरको नाति मुखलालप्रसाद यादवको छोरा वर्ष २६ का श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय विजबनियाँ पर्साका शिक्षक राजेशकुमार यादव, जिल्ला पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. १ (साबिक पिडारिगुठी गा.वि.स. वडा नं. ८) बस्ने शिवरत्न गिरीको नाति नरेश गिरीको छोरा वर्ष ३० का श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय विजबनियाँ पर्साका शिक्षक अरविन्द गिरी, जिल्ला पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं. ३ (साबिक हरिहरपुर बिर्ता गा.वि.स. वडा नं. ४) बस्ने श्रीबहादुर राउतकी छोरी नारायण राउतकी बुहारी जियालालप्रसाद कुर्मीकी श्रीमती वर्ष २८ की श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय दशौता जानकीटोला पर्साका शिक्षिका कृपादेवी पटेलसमेतको मिलेमतोमा पर्सा जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरूको र

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सासमेतका लेटरहेड र छापलगायत सम्बन्धित अधिकारीका दस्तखतसमेत प्रयोग गरी नक्कली तथा किर्ते सरकारी कागजातहरू तयार गरेगराएका नक्कली तथा किर्ते सरकारी कागजातहरू प्रयोग भएगरेको पाइएकाले सोसम्बन्धी सक्कल कागजातहरू आयोगबाट खुलाइएबमोजिमको मुद्दा दायर मिसिल संलग्न रहने हुँदा नक्कली किर्ते देखिन आएका कागजातहरूका प्रतिलिपिहरू र हालसम्मको अनुसन्धानबाट देखिन आएका वस्तुस्थिति विवरणसमेतका व्यहोरा खुलाई सरकारी छाप दस्तखत किर्तेतर्फ कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७६।५।२४ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.८ जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखा कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीले प्रदेश सरकार, बाग्मती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेटौंडा मकवानपुर, नेपाल र सचिव लेखेको छाप (रबर स्ट्याम्प) नक्कली बनाउन लगाई/बनाई सरकारी कागजात हेरफेर गरी उक्त नक्कली छापहरू प्रयोग गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बाग्मती प्रदेश, हेटौंडाका सचिवको दस्तखतसमेत किर्ते गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीलाई सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरेतर्फ प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७६।५।३० को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखामा सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.९ जिल्ला नुवाकोट साबिक महाकाली गा.वि.स वडा नं.२ (हालको शिवपुरी गाउपालिका वडा नं. ५) स्थायी ठेगाना भई टोखा नगरपालिका वडा नं.११ गोगंबु बस्ने तत्कालीन समयमा गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथको उप-सम्पादक तह-७ पदमा कार्यरत वासुदेव पोखरेलले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली बनाई सेवा प्रवेश तथा बढुवासमेत भएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आरोपित वासुदेव पोखरेलले अनुसन्धानको क्रममा निवेदन साथ पेस गरेको स्नातक तहको Academic Transcript चिनजानको मान्छेमार्फत प्राप्त गरेको र हाल निज सम्पर्कमा नरहेको भनी बयानमा उल्लेख गरेको तथा तत्कालीन उप-प्रशासक सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पनि आधार तथा कारणसहित (Issue no, Font, Academic Transcript मा) भएका हस्ताक्षरहरू नक्कली गरिएको हुनसक्ने) हुनाले किर्ते हुनसक्ने भनी बयानमा उल्लेख गरिदिएको समेतका आधारमा आरोपित वासुदेव पोखरेलले पेस गरेको स्नातक तहको Academic Transcript किर्ते हुनसक्ने हुँदा आरोपित वासुदेव पोखरेलउपर सो तर्फ कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७६।७।२५ को निर्णयानुसार महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१० जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट गलत कागजातको आधारमा गैरनेपालीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको भन्ने यस आयोगमा प्राप्त भई उ.द.नं. ५०३८ मिति २०७५।११।८ गते दर्ता भएकोमा प्रस्तुत उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नागरिकता प्रमाणपत्रबाहक नाबालक आशिषकुमार गुप्ता र नाबालक अजहर हुसेनको हकमा हेर्दा झुठा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको सम्बन्धमा प्रचलित नागरिकता ऐनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।८।५ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा लेखी पठाइएको ।

९.११ गुरुजजुर माध्यमिक विद्यालय रक्षाचौर, दाङका राहत शिक्षक टेकमान थापाको नि.मा.वि. तहको अध्यापन अनुमतिपत्र नक्कली भएकाले आवश्यक छानबिनका लागि दर्ता हुन आएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज प्रतिवादी टेकमान थापाले सरकारी छाप दस्तखतको अनधिकृत प्रयोग गरी किर्तेसमेत गरेको देखिएकाले सरकारी दस्तखत छाप किर्तेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।८।१२ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१२ मालपोत कार्यालय, धादिङका कर्मचारीहरूसमेतको मिलेमतोमा मलेखु धादिङ कालु पाण्डे सडकमा जोडिएको धादिङ जिल्ला साबिक मुरलीभञ्ज्याङ गा.वि.स. २ङ कि.नं. ७७९ क्षे.फ. ०-२-०-० (दुई आना) जग्गामा अमरावती सामुदायिक वनको जग्गा घुसाई ठूलो धनराशि खर्च गरी उक्त कित्ताको क्षेत्रफल पाँच दोब्बर बढाएकाले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रस्तुत वारदातमा मालपोत कार्यालयमा रहेको मोठ तथा नापी कार्यालयमा रहेको नक्सा सच्याई सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्ने देखिँदा

यसमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।८।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१३ यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेती अञ्चल, धनगढीमा कार्यरत टाइपिष्ट नायब सुब्बा लक्ष्मीदेवी शाहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज आरोपित लक्ष्मीदेवी शाहले स्कुलको लेटरहेड दुरुपयोग भएको लब्धांक पत्रमा "निम्न" भन्ने शब्द कोरी माध्यमिक विद्यालय बनाएको र माध्यमिक विद्यालयको छाप अन्यत्र बनाई प्रयोग गरिएको, कक्षाध्यापकको रूपमा लब्धांकपत्रमा हस्ताक्षर भएको नरेन्द्र नाम गरेका शिक्षक उक्त समयमा विद्यालयमा नभएको देखिंदा निजले प्रयोग गरेको विद्यालयको छाप र लेटरप्याड किर्ते गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।९।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१४ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंका खरिदार त्रिलोचना पोखरेलले विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरूको दस्तखत किर्ते गरी गलत सरकारी कागजातहरू तयार पारेको विषयमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बद्ध कागजातका प्रतिलिपि साथै राखी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई आयोगको मिति २०७६।९।१४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

९.१५ पूर्व विशाल भलाई कोष प्रा.लि.मार्फत बी.पी. राजमार्ग हुँदै ५ वटा गाडीहरू चल्दै आएकोमा इलाका प्रहरी कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुलीमा कार्यरत प्रहरी जवान प्रेमकुमार यादवले दर्सै खर्चबापत आफ्ना लागि रु.५,०००।- र इलाका प्रहरी कार्यालय, भिमान, सिन्धुलीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक कमला सुवेदीका लागि समेत रु.५,०००।- गरी जम्मा रु.१०,०००।- घुस/रिसवत माग गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा मिसिल संलग्न फोन वार्तालाप तथा निवेदकको कथनबाट प्र.ज. प्रेमकुमार यादवले दर्सै खर्चको बहानामा रकम माग गरेको तर कुनै रकम नलिएको देखिंदा राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीबाट त्यस्तो कार्य हुनुलाई उचित मान्न नसकिने र यस्ता प्रवृत्तिबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई प्रोत्साहन मिल्न जाने भएकाले यस सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगमा समेत गराउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंलाई आयोगको मिति २०७६।९।१७ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१६ पर्वत जिल्ला, साबिक दुर्लुङ गाउँ विकास समिति, वडा नं. ५, हाल कुश्मा नगरपालिका-३, दुर्लुङमा अवस्थित सूर्यप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा कार्यरत विन्दु शर्मा पौडेलले पूर्णेश्वर माध्यमिक विद्यालयबाट २०४७ सालमा कक्षा VI उत्तीर्ण गरेको र सोही सर्टिफिकेटलाई हातले II थप गरी VIII पास गरेको देखाई पेस गरी कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहेकोमा आवश्यक नपर्ने उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सच्याई भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन न्यायोचित नदेखिँदा सूर्यप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत निज बिन्दु शर्मा पौडेलले कक्षा VI को चारित्रिक प्रमाणपत्रमा हातले II थप गरी VIII पास गरेको बनाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्ने देखिँदा यस सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७६।९।२४ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्वतलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उप-सचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले अनुगमनको भ्रमण भत्ता अनियमित तरिकाले लिएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम भ्रमण अभिलेख खातामा दर्ता नगरी/खाता नै खडा नगरी र कुनै प्रतिवेदन पेस नगरी, कतिपय भ्रमण आदेश र दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिलमा स्वीकृत गर्ने अधिकारी/पदाधिकारीको दस्तखतसमेत नगरी तथा अनुगमन गएको भनी भ्रमण भत्तासमेत बुझेका दिनहरूमा अनुगमनमा नै नगई कार्यालयमै बसी आफैंले सुरक्षा समितिको बैठक राखी उपस्थित भई हस्ताक्षरसमेत गरी, विभिन्न पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरी र म्याद थपको आदेशसमेत गरेको देखिंदा प्रमुख जिल्ला अधिकरीले गर्ने अनुगमनका सम्बन्धमा अनियमितता हुन नपाउने सम्बन्धमा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालनालगायत उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आयोगको मिति २०७६।१०।१६ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१८ गोरखा जिल्ला, नेपाने माध्यमिक विद्यालय, सिरानचोक-१ का प्रधानाध्यापक शिवकुमार साहसमेतले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय गोरखाबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएको रकम हिनामिना गरिएको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आरोपी शिवकुमार साहले अनधिकृत रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय पुस्तिकामा मिति २०७३।११।१४, २०७४।२।८, २०७५।३।१, २०७५।१।१७ र २०७५।११।४ गतेको निर्णय थपघट गरी सरकारी कागजात किर्ते गरेको पाइएकाले सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान कारबाही गर्न सम्बद्ध कागजातका प्रतिलिपि साथै राखी आयोगको मिति २०७६।११।१ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.१९ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा नक्कली प्रमाणपत्रहरूलाई सक्कली भनी प्रमाणित गरिदिएको लगायतका उजुरीमा उल्लिखित रजिष्ट्रार प्रमिला थापाले फर्जी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिदिएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दा निज रजिष्ट्रार प्रमिला थापाले नै नक्कली प्रमाणपत्रलाई सक्कली हो भनी प्रमाणित गरिदिएको भन्ने सम्बन्धमा दोषी पत्ता लगाउन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिदिएको pramila.thapa@purbuniv.edu.np नामको इमेल ठेगाना को कसले खोलेको हो र त्यो इमेल ठेगानाबाट कसले Tilahun Agune Mulushewa भन्ने व्यक्तिको प्रमाणपत्र सही छ भनी 12 February 2019, 7:04 PM मा Brinda Frost भन्ने व्यक्तिलाई इमेल पठाएको थियो भन्ने विषय साइबर अपराधसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यसबारे आवश्यक थप अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।११।१ को निर्णयानुसार महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.२० महेन्द्रनगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्था भीमदत्त नगरपालिका-८, कञ्चनपुरमा बुझाउनुपर्ने रकम सो संस्थाका सदस्य कर्णबहादुर विष्टबाट संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ६ बमोजिम फिर्ता बुझाई दिने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरलाई आयोगको मिति २०७६।११।८ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.२१ जिल्ला सुनसरी, मालपोत कार्यालय, सुनसरीका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा मृत्यु भइसकेको व्यक्ति धरान १० की रनमाया लिम्बुको कीर्ते औंठाछाप लगाई अर्कै व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज जग्गाधनी रनमाया लिम्बुको धरानस्थित बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिति २०७०।७।१० मा उपचारको क्रममा निधन भएको अस्पतालको रेकर्डबाट देखिएकोमा बी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको नाममा मिति २०७०।९।५ मा रनमाया लिम्बुको मृत्यु भएको भन्ने किर्ते Death Certificate, मालपोत कार्यालय, सुनसरीको र.नं. ४५७४ "ख" मिति २०७०।८।२८ को हालैको बकसपत्रको पारित लिखतमा किर्ते औंठाछाप र दस्तखतसमेत गरी लिखत पारित गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।११।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.२२ आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी र सुनौला खिम्ती-अजम्बर-शिवराम जे.भी. चरिकोट, दोलखाबीच जलुके/विजयनगर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता तथा मोबिलाइजेसन पेश्की लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, धुलिखेलबाट जारी गरिएको रु. ४४,७३,०००।- को कार्यसम्पादन जमानत र रु. १,५८,००,०००।- को अग्रीम रकम भुक्तानी बैंक जमानत (APG) नक्कली रहेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रतिवादीहरू राजुप्रसाद ढकाल, शिवजी सापकोटा, बैकुण्ठप्रसाद भण्डारी र धर्मराज भण्डारीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, धुलिखेलको छाप दस्तखतसमेत किर्ते गरी नक्कली बैंक ग्यारेण्टी बनाएको देखिंदा यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।११।१५ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा लेखी पठाइएको ।

९.२३ तत्कालीन मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुर चितवनस्थित तालिम केन्द्रमा कार्यरत आरोपितहरू महेशविक्रम शाह र दीपेन्द्रप्रसाद पनेरुको आदेश निर्देशन एवं योजनामा आरोपित केशव सिंह ऐरीले मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीमा लेखा सहायकको रूपमा कार्यरत रहँदा आ.व. २०७२/०७३ को माघ र फागुन महिनाको प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको तलबी भरपाईमा निजहरूको किर्ते हस्ताक्षर गरी रु.३३,३८,०८४।८८ रकम निकाली सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको देखिंदा सरकारी कागज किर्ते

गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।११।२० को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुलीमा लेखी पठाइएको।

९.२४ श्री युवा प्राथमिक विद्यालय, गोइठी टिकुलिया, महोत्तरीका शिक्षिका पवनदेवीले नक्कली स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र बनाई पेस गरी सोही आधारमा राहत महिला शिक्षक अनुदानमा नियुक्ति लिएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज आरोपी पवनदेवीको नाममा धनुषा जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीनबन्धु झाबाट मिति २०६२।११।५ मा जारी गरिएको प्राथमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रमाणपत्र हेर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीनबन्धु झाको नामको हस्ताक्षर गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको छापसमेत प्रयोग गरेको देखिएकाले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेतर्फ कानूनबमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७६।११।२२ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषामा सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.२५ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विशेष बजेटबाट निर्माण भएको दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नं. ३/६ स्थित धौलिमाटीदेखि देवलकाँडा जोड्ने सडक खण्डसँग सम्बन्धित कागजातहरूको सक्कल प्रति जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेखबाट माग गरिएकोमा उक्त सडक निर्माणको भुक्तानीमा लागि पेस गरिएको नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी पदमबहादुर सापकोटाले स्वीकृत गरेको सक्कल गोश्वारा भौचर आयोगमा नपठाई निज पदमबहादुर सापकोटाले पहिले आयोगलाई प्राप्त भएको भौचरको प्रतिलिपिभन्दा बेग्लै नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी प्रभाकरप्रसाद सिंह, लेखा अधिकृत सावित्री सुवेदी तथा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष लोकबहादुर सार्कीसमेतको किर्ते दस्तखत गरिएको झुठा गोश्वारा भौचर आयोगमा पठाएको कुरा प्रयोगशाला प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि हुन आएको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्न सम्बद्ध कागजात साथै राखी आयोगको मिति २०७६।११।२२ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.२६ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ग्रिड महाशाखा, चौकिटोल, हेटौंडामा कार्यरत हेल्पर लोकनाथ खनालको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएकाले आवश्यक छानबिनका लागि आयोगमा दर्ता भएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज आरोपित लोकनाथ खनालले श्री नेपाल माध्यमिक विद्यालय अमलेखगञ्ज, बाराको चारित्रिक प्रमाणपत्र र लब्धांक प्रमाणपत्र सेवा प्रवेश गर्नका लागि पेस गरेकोमा उक्त प्रमाणपत्रहरूमा प्रयोग भएको लेटरप्याड विद्यालयको नभएको भनी श्री नेपाल माध्यमिक विद्यालय अमलेखगञ्ज, बाराको च.नं. ७९ मिति २०७६।९।२ को पत्रबाट लेखी आएकाले उक्त लेटरप्याड किर्ते गरेको सम्बन्धमा जो आवश्यक कारबाही गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अमलेखगञ्ज, बारालाई आयोगको मिति २०७६।१२।३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.२७ जिल्ला बारा, पिप्रा वसतपुर वडा नं. ८ कित्ता नं. १०१ को ज.बि. ०-७-० र ऐ. वडा नं. ९ गाउँ कि.नं. १०८ को ज.बि. ०-१-० र जयनगर च्युटाहा वडा नं. ७ स्थित रहेको कि. नं. ४९ को ज.बि. ०-८-०, ऐ. वडा नं. ७ कित्ता नं. ६२ को ज.बि. ०-७-० जग्गाधनी सीताराम राउत अहिरको नाममा दर्ता रहेको जग्गा निजको एकाघर परिवारको कुनै पनि सदस्य जीवित नरहेको हुँदा उक्त जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाउँमा आउनुपर्नेमा मालपोत कार्यालय बाराका लेखन्दास अगन्धजी हजरा दुसाधले गलत लिखत तयार गरी मरसिया राय यादवको नाममा नामसारी गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उल्लिखित तथ्य प्रमाणहरूबाट झुठा र किर्ते लिखत तयार पार्ने कार्य भए तापनि उक्त कसुरजन्य कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजाय हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले झुठा व्यहोराको गलत लिखत तयार पार्ने र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गर्ने कसुर अपराध मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन,२०७४ को परिच्छेद २५ को दफा २७६ (२) (ख) बमोजिमको देखिएको हुँदा उल्लिखित कागजात तयार गर्ने लेखन्दास अगन्धजी हजरा दुसाध, उल्लिखित गलत लिखतका आधारमा जग्गा नामसारी गरी लिने मरसिय राय यादव र निजको श्रीमान् हरिशंकर यादवका साथै सीताराम राउत अहिरको हक खाने मरसिया राय यादवभन्दा बाहेक अन्य कोही नभएको भनी मुचुल्कामा साक्षी बस्ने जिल्ला बारा बारागढी गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने बिसुनी हजरा, चन्द्रिका राउत यादव, रामनाथ प्रसाद यादव, संजयप्रसाद चौ. हवल्दार दास तत्मालगायत कसुरमा संलग्न उपर कानूनबमोजिम

आवश्यक कारबाही हुन प्रस्तुत सक्कल मिसिलसहित आयोगको मिति २०७६।१२।१० को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारामा सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.२८ सरकारी निकायको संरक्षण गर्न नसक्दा जीर्ण भएको रेलवेको परवानीपुर, जीतपुर, सिमरा, पथलैया र अमलेखगञ्ज स्टेसनका तीन दर्जनभन्दा बढी आकर्षक भवन र ठूलो गोदाममा रजाइँ गरेका समेत व्यहोराको समाचार/उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अतिक्रमण भएको रेल विभागको घर-जग्गा लगायतका संरचनाहरूको संरक्षण र उपयोग गर्ने गराउने प्रयास तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानबाट समेत भएको देखिएको, अतिक्रमण भएको रेल विभागको घर-जग्गा लगायतका संरचनाहरूको संरक्षण र उपयोग गर्ने गराउने जिम्मेवारी र दायित्व रेल विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंको रहेको भन्ने बयानमा सहभागी ती निकायका प्रतिनिधि पदाधिकारीहरू समेतले व्यक्त गरेको देखिएको सन्दर्भ र प्रचलित स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (६क), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१) र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०४ एवं दफा ३०७ मा भएको कानूनी व्यवस्थासमेतबाट सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहको रहेको भन्ने हुँदा सरकारी, सार्वजनिक घर-टहरा, जग्गा, भवनलगायत रेलवे सञ्चालनका लागि स्थापना भएका अन्य सबै संरचनाहरू जे जति अतिक्रमण भएका छन् सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरी अतिक्रमण हटाई सोको पूर्ण संरक्षण र उपयोग लगायत कानूनबमोजिम गर्ने गरी कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी आयोगलाई गर्न गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा/पर्सा र जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बारालाई आयोगको मिति २०७७।१।२४ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.२९ नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक ध्रुवबहादुर के.सी.ले झुठा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निजले नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा नियुक्त भएपश्चात माथिल्लो पदमा बढुवा भई सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सरकारी छाप/दस्तखत किर्ते गरी उक्त झुठा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बनाई पेस गरेको देखिन आएकाले सरकारी छाप/दस्तखत किर्ते गरेको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्नका लागि आयोगको मिति २०७७।१।२४ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

९.३० मोरङ जिल्ला, तत्कालीन विराटनगर न.पा.- २० (हाल विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६) स्थायी ठेगाना भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, रङ्गेली वितरण केन्द्र, मोरङका तत्कालीन हेल्पर (म्यादी) अरूणकुमार गुरुङले आ.व. २०६८/६९ को केही अवधि र २०६९/७० को थप अवधिमा सो केन्द्रको एउटा आय काउण्टरमा रही ग्राहकसँग संकलन गरेको महसुल हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन तथा कारबाहीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पत्र प्राप्त भई दर्ता भएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट ग्राहकहरूको नाममा रहेको बक्यौता रकम फरफारक हुने अवस्था नदेखिएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, रङ्गेली वितरण केन्द्रले सो रकम असुल गराइदिन लिखित अनुरोध गरेको सन्दर्भलाई समेत विचार गरी प्रस्तुत वारदातमा विद्युत् प्राधिकरण जस्तो सरकारी सार्वजनिक संस्थाको रसिदमा व्यहोरा अंक फरक पारी दोस्रो प्रति गलत रसिद तयार गरेको कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङलाई आयोगको मिति २०७७।२।८ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.३१ सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरू प्रहरी निरीक्षक खेमप्रसाद नेपालसमेतले अवैधरूपमा चीनबाट नेपालतर्फ ल्याएको सुन बरामद गरी कसुरदारसहित सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेमा आपसमा बाँडफाँड गरी लिएको र कसुरदारलाई छोडेको भन्नेसमेतको उजुरी सम्बन्धमा मिति २०७६।९।११ गते सुन चेकजाँच गर्दाको अवस्थाका कमाण्डर प्रहरी नायब निरीक्षक भोजबहादुर सेन ओली तथा निजसँग सो दिन चेकजाँचमा खटिने प्रहरी जवानहरू शिवनारायण चौधरी, रामचन्द्र बि.क. र सेन्ट्री ताराबहादुर प्रजाको हकमा निजहरूको उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्नता रहेको कुनै आधार प्रमाणसमेत नदेखिए तापनि उक्त दिन निजहरूसमेत संलग्न भई चेकजाँचमा खटिएको र आफ्नो कार्यालयमा भए गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी छैन भनी गैरजिम्मेवारी प्रकट गरी अनुसन्धानमा समेत सहयोग नगरी एक राष्ट्रसेवक प्रहरी

कर्मचारीले बहन गर्नुपर्ने न्यूनतम जिम्मेवारीसमेत बहन नगरेको देखिएकाले पछि यकिन प्रमाणबाट निजहरूको समेत कसुरमा संलग्नताको पुष्टि हुने आधार प्रमाण फेला परेमा सोही बखत कानूनबमोजिम हुने भएकाले हाल मुद्दा नचलाउने, साथै निजहरूको हकमा कानूनबमोजिम गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंलाई आयोगको मिति २०७७।३।३ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

९.३२ सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरू प्रहरी निरीक्षक खेमप्रसाद नेपालसमेतले मिति २०७६।८।२२ गते अवैधरूपमा चीनबाट नेपालतर्फ ल्याएको सुन बरामद गरी कसुरदारसहित सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेमा आपसमा बाँडफाँड गरी लिएको र कसुरदारलाई छोडेको भन्नेसमेतको अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेका प्रहरी हवल्दार गोपीबहादुर लो तामाङ, प्रहरी जवानहरू युवराज खरेल, शिवनारायण चौधरी, रीता चौधरी, मनोज आले, भविलाल रुम्बा लामा, छेक्यु डोल्मा मोक्तान, रामचन्द्र बि.क., तारावहादुर प्रजाको हकमा निजहरूको उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्नता रहेको कुनै आधार प्रमाण नदेखिए तापनि उक्त दिन निजहरू समेत संलग्न भई चेकजाँचमा खटिएको र आफ्नो कार्यालयमा भए गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी छैन भनि गैरजिम्मेवारी प्रकट गरी अनुसन्धानमा समेत सहयोग नगरी एक राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीले बहन गर्नुपर्ने न्यूनतम जिम्मेवारीसमेत बहन नगरेको देखिएकाले पछि यकिन प्रमाणबाट निजहरूको समेत कसुरमा संलग्नताको पुष्टि हुने आधार प्रमाण फेला परेमा सोही बखत कानूनबमोजिम हुने भएकाले हाल मुद्दा नचलाउने, साथै निजहरूको हकमा कानूनबमोजिम गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंलाई आयोगको मिति २०७७।३।३ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

९.३३ उदयपुर जिल्ला, गाईघाट गा.वि.स., वडा नं. ५ख, कित्ता नम्बर १०३, क्षेत्रफल १४-१६-१६ जग्गा सर्भे नापी हुँदा तत्कालीन श्री ५ को सरकार त्रियुगा हवाई मैदान जनिई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा कायम भएको सार्वजनिक जग्गा त्रियुगा नगरपालिकाकै पदाधिकारीहरूले मोटो रकम लिई केही व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गरेको तथा अतिक्रमणमा परेकाले संलग्नलाई कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा संकलित आधार प्रमाणहरूबाट उजुरीमा उल्लेख गरिएको गाईघाट गा.वि.स., वडा नं. ५ख, कित्ता नम्बर १०३, क्षेत्रफल १४-१६-१६ सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भएको नदेखिए तापनि उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको भन्ने व्यहोरा पुष्टि हुन आएकाले उक्त हवाई फिल्डको नाममा मोठ स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाई आवश्यक संरक्षण गर्नका लागि आयोगको मिति २०७७।३।४ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर र त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुरलाई सुझाव लेखी सोको बोधार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिइएको ।

९.३४ जिल्ला बारा निजगढ नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको राष्ट्रिय वन, प्रचलित वन ऐनअनुसार वनको क्षेत्रमा रहे भएको देखिनेमा उक्त वनक्षेत्रको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी टासी धार्गेलिङ बौद्ध गुम्बालगायतले केरा खेती र माछा पालनसमेतबाट बिक्री वितरण गरी प्राप्त गरेका आयका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कलैया, बारालाई आयोगको मिति २०७७।३।११ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

९.३५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृतले रु. एक लाख घुस खाई थरै परिवर्तन गरी नागरिकताको प्रतिलिपि दिएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले रु. एक लाख घुस लिई पतिको नाम हटाई थर परिवर्तन गरी जानु थापालाई नागरिकताको प्रतिलिपि दिएको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित आरोपित जानु खासु हाल विदेशमा रही अनुपस्थित हुँदा सम्पर्क स्थापित गर्न नसकिएको भनी प्रहरी मुचुल्कासहितको पत्र प्राप्त हुन आएबाट मूल प्रति नागरिकता प्राप्त नभएसम्म र घुस दिने भनिएकी जानु खासुको अनुपस्थितिमा रिसवत लिए दिएको तथ्य पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि किर्ते गरी राहदानी लिएको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीलाई आयोगको मिति २०७७।३।२२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

९.३६ हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत रमेशबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा दरखास्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङबाट निकालेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति सच्याई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट प्रतिलिपिसमेत लिएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रतिवादी रमेशबहादुर सिंहका नाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङबाट जारी भएको ना.प्र.नं. ३६९३ मिति २०४९।४।२५ को नागरिकता अभिलेख र निजले अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्थाहरूको अभिलेखमा समेत निजको जन्म मिति २०३२।१०।१२ गते रहेको र निज प्रतिवादी रमेशबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गर्दा आफूले प्राप्त गरेको २०३२।१०।१२ गते जन्म मिति उल्लेख भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङबाट जारी भएको ना.प्र.नं. ३६९३ मिति २०४९।४।२५ को नागरिकता प्रमाणपत्र, श्री शान्ति माध्यमिक विद्यालय, बयलपाटा, बझाङबाट प्राप्त गरेको चारित्रिक प्रमाण, तत्कालीन सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस महेन्द्रनगर कंचनपुरबाट मिति २०५१।११।३ मा र त्रि.वि. नेपाल ल क्याम्पस, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौंबाट मिति २०५५।१२।१० मा जारी भएको चारित्रिक प्रमाणपत्रहरूमा जन्म मिति २०३३।१०।१२ गते बनाई सच्याई प्रहरी प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन शाखा, नक्साल, काठमाडौंबाट प्रहरी निरीक्षक पदका लागि मिति २०५८।८।१२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुरूप प्रहरी निरीक्षक पदका लागि दरखास्तसाथ पेस गरेको देखिंदा सोतर्फ आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७७।३।२२ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साललाई लेखी पठाइएको ।

१०. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

१०.१ बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको मूलगेटदेखि कोहिनुर मेटल उद्योगसम्मको सडक कालोपत्रे गुणस्तरहीन गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अत्यधिक भार बोकेका ट्रकहरू गुड्ने औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सो सडकमा सवारी साधनको भारलगायतका मापदण्डहरूको विश्लेषण बिना नै स्तरोन्नति गरिएको देखिएको हुँदा सो सडकमा पुनः त्यस्ता Pothole हरू बनेर सडक भत्किन गई सडक मर्मतमा बारम्बार रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएकाले अब आइन्दा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडकहरू निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा सवारी साधनको भारलगायतका मापदण्डहरूको विश्लेषण गरी डिजाइन गरेर मात्र सोहीअनुसार निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी लगानी गरिएको रकमको उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन वा आवश्यक कदम उठाउन आयोगको मिति २०७६।५।१९ को निर्णयानुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, बालाजुलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१०.२ पोखरिया नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पोखरिया, पर्साबाट सूचना प्रविधि अधिकृत छनौट गर्दा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आरोपी अरविन्दकुमार दुवेले भ्रष्टाचार गरेको कसुर पुष्टि हुने सबुत प्रमाण र अवस्थाको विद्यमानता नरहे तापनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ब्राउन्फिल्ड टेक्नोलोजिज प्राइभेट लिमिटेड, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको व्यक्तिगत लगायतका अभिलेख नराखी कार्यअनुभवको प्रमाणपत्र जारी गरेको देखिंदा यस्तो गलत कार्य गर्ने ब्राउन्फिल्ड टेक्नोलोजिज प्राइभेट लिमिटेडलाई कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।९।३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१०.३ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, जनकपुरको अनियमितताका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख शाखा प्रबन्धक आलोक कुमारले धान बिक्री सम्बन्धमा कानूनबमोजिम टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको, बिक्री गर्न खोजिएको बीउ बिजन कम्पनीको स्वामित्वको धान बरबुझारत नभएको भन्ने हुँदा उक्त कम्पनीको जिन्सीसम्बन्धी जिम्मा स्टोर प्रमुखमा रहेको भन्ने देखिंदा प्रस्तुत भ्रष्टाचारको कसुरमा निज आलोक कुमारको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता रहेको पुष्टि हुने आधार नदेखिए पनि निज आलोक कुमारले प्रस्तुत कसुर हुन नदिन प्रभावकारी रूपमा कार्यालय प्रमुखको हैसियतले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको देखिँदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक

कारबाही गर्न र सोको जानकारी यस आयोगलाई गराउन आयोगको मिति २०७६।९।१५ को निर्णयानुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, कुलेश्वर काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

१०.४ जिल्ला चितवन शक्तिखोर गा.वि.स. वडा नं. ३ हाल कालिका नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित स्टार लाइम इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति बिना वनक्षेत्रको २.३७ हेक्टर जग्गाको अनुमति नलिई ८९,४३९.९८ टन चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको भनी खानी तथा भूगर्भ विभागले मिति २०७६।६।१३ गते आयोगको कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुरमा पेस गरेको प्रतिवेदनबाट देखिँदा नियामक निकाय डिभिजन वन कार्यालय, भरतपुर, चितवनले राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी खनिज पदार्थ चुनढुङ्गा उत्खनन गरी हानि नोक्सानी गरेको अभियोगमा हदैसम्मको दण्ड सजाय मागदाबी लिई जिल्ला अदालत भरतपुर, चितवनमा द.नं. ०७६-०२-००१९/४९-०७६-०१७१२ मिति २०७६।११।११ गतेका दिन उक्त प्रा.लि.का संचालकहरूलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको सम्बन्धमा उक्त मुद्दा विचराधीन अवस्थामा रहेकाले कानूनबमोजिम निरुपण हुने नै हुँदा चोरी निकासीमा संलग्न भनिएका संचालकहरूउपर हाललाई थप केही गरिरहनु परेन तथापि जिम्मेवार निकायहरूले गर्ने नियमित अनुगमन तथा नियमनको अभावमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन जाने र अव्यवस्थित उत्खनन कार्यबाट वातावरणमा हुने नकारात्मक प्रभावले आसपासका क्षेत्र, पूर्वाधार तथा समुदायमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने हुँदा उत्खनन कार्यबाट सिर्जित वातावरणीय प्रभावको उचित व्यवस्थापन गर्न गराउन र सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गरी कानूनसम्मत रूपमा अनुमति प्राप्त क्षेत्रबाट हुने उत्खननलाई निरन्तरता दिन आयोगको मिति २०७७।२।१५ को निर्णयानुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सिंहदरबारलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१०.५ नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउनका लागि गैरकानूनीरूपमा जग्गा खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आयोगले मिति २०६६।४।१९ मा थानकोट डिपोको जग्गा खरिद गर्ने सन्दर्भमा आयल निगमलाई दिएको निर्देशनलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया अवलम्बन गरी झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा गरी जम्मा ७६-९-१७.३५ बिघा क्षेत्रफल जग्गालाई रु.१,९५,५०,७४,४१२।- मा खरिद गरेको र निगमले यसरी जग्गा खरिद गर्दा मन्जुरी दिने जग्गाधनीलाई मालपोत कार्यालयमा उपस्थित गराई राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य बुझिलिएको व्यहोरा सनाखत गराएपछि मात्र मालपोत अधिकृतबाट जग्गा पास भएकाले जग्गाधनीले कम मूल्य पाएको र निगमले बढी मूल्य चुक्ता गरी बिचौलियाले रकम खाई निगमलाई नोक्सानी पारेको भन्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएन । निगमले चुक्ता गरेको जग्गाको मूल्य जग्गा पास गर्दा राजीनामा लिखतमा जति थैली राखेको हो त्यति नै भुक्तानी गरेको मिसिल संलग्न जग्गा स्रेस्ताहरूबाट देखिंदा निगमले बढी मूल्य तिरी कम मूल्यमा जग्गा पास गरी रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी दाबीसमेत पुष्टि हुन आएन तथापि नेपाल आयल निगम लिमिटेडले यसरी जग्गा खरिद गर्दा आकर्षित हुने देखिएका जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ लगायतका कानूनहरूमध्ये कुन कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा छिटो, छरितो र मितव्ययी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेको देखिएन । अब उप्रान्त यस्ता प्रकृतिका जग्गाहरू खरिद गर्दा निगमको बृहत्तर आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी खरिद गरिने जग्गाको चलनचल्तीको दररेट यकिन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी प्रतिस्पर्धा, मितव्ययी र पारदर्शितापूर्वक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र निगमले आफ्नो आर्थिक प्रशासन तथा खरिदसम्बन्धी विनियमावली, २०६४ लाई समेत प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानूनसँग तादात्म्यता हुने गरी बनाउन आयोगको मिति २०७७।२।१५ को निर्णयानुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१०.६ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय धरान र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी उद्योगको जग्गा कट्टा गरी सूचनासमेत ननिकाली कम भाडा पर्ने गरी नियमविपरीत पेट्रोल पम्प संचालन गर्न अनुमति दिएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सूर्य कत्था उद्योग प्रा.लि.ले भाडामा लिएको १९.६८ रोपनी जग्गामध्ये ३.०१ रोपनी जग्गा चक्रघट्टी आयल ट्रेडर्सलाई हस्तान्तरण गरी सम्झौता गरी दिंदा आर्थिक लेनदेन वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनमिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन नसके तापनि एउटा उद्योगले लिएको

जग्गामा उद्योग आफैंले बनाएको संरचना बिक्री गर्दा सो संरचना र त्यसले चर्चेको जग्गा लिन चाहने अन्य उद्योगलाई समेत प्रतिस्पर्धा गरी लिन पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने विषय र व्यापारिक फर्मको रूपमा रहेको गैरउद्योग चक्रघट्टी आयल ट्रेडर्सलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा उपलब्ध गराएको विषय एवं उक्त पेट्रोल पम्पले सम्झौताभन्दा बढी जग्गा क्षेत्रमा पर्खाल बनाउने र माटो पुर्ने कार्य गरेको भन्ने विषय सम्बन्धमा तहाँबाटै आवश्यक कारबाही गर्ने गरी आयोगको मिति २०७७।३।२२ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

११. खानेपानी मन्त्रालय

११.१ एउटै आयोजनाको कामलाई दोहोरो देखाई बजेट विनियोजन गरी खर्च गरेको र कम लागतमा निर्माण हुने योजनालाई बढी लागतमा देखाई संचालन गर्न लागेको भनी पाँचथर जिल्ला, पंचमी खानेपानी योजनाको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, पाँचथरले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २२(१) मा विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा त्यसबाट हुने प्रतिफल समेतको विचार गरी आयोजना स्वीकृत भएको हुनुपर्ने र स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत सर्वेक्षण, ड्रइङ, डिजाइन लागत अनुमान र सोअनुसार वार्षिक कार्यक्रम निश्चित गरी सोही आधारमा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कार्य गरेको नदेखिएको हुँदा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, पाँचथर तथा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, पानीपोखरीलाई आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २२(१) मा उल्लेख गरेबमोजिम गरी बजेट तर्जुमा गर्न साथै खानेपानी आयोजनाको सम्झौतालगायतका कुनै पनि कार्य नहुँदै हतार हतारमा वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत भनी आवश्यकतासमेतको अध्ययन नगरी आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि नभएको अवस्थामा पनि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, पाँचथरले रु.८,३७,४१४।६४ बराबरको पाइप र फिटिङ्गस सामग्री खरिद गरी कुनै काममा प्रयोगमा नल्याई स्टोर दाखिला गरेको भन्ने देखिंदा यस विषयमा कानूनबमोजिम आवश्यक छानबिन गरी कारबाही हुन खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंलाई आयोगको मिति २०७६।४।१६ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१२. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

१२.१ लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीकान्त घिमिरेले संस्थाको विधान, विद्युत् ऐन तथा नियमावलीअनुसार कार्य नगरी मनोमानी ढंगले कार्य गरेको, जनताबाट उठाएको लाखौं रकम संस्थाको बैंक खातामा नराखी निजी व्यवसायमा लगानी गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा बढी मूल्यमा विद्युत् इनर्जी मिटर बिक्री तथा विगत समयमा विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूलाई नियमानुसार छुट (रिबेट) नदिएको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग संलग्न भएको नदेखिएको साथै लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता संस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम विद्युत् वितरण एवं त्यसको रेखदेख गर्नका लागि उपभोक्तामा आधारित एक गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भई संचालनमा आएको देखिएको हुँदा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापना भएको संस्थाको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गर्ने विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (ग) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (घ) र (ङ) तथा दफा ४ बमोजिम यस आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएकाले सम्झौताअनुसार कार्य भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन/निरीक्षण हुन आयोगको मिति २०७६।५।५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग, काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

१२.२ नारायणी नहर किनाराको करिब ८१ कि.मि. क्षेत्रमा वि.सं. २०४१/०४२ मा लगाइएका रूखहरू सम्बन्धित वन कार्यालयका कर्मचारी, सिंचाइ कार्यालयका कर्मचारीहरू, जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र स्थानीय प्रशासनसमेतको मिलेमतोमा क्रमिकरूपमा सिसौ, पिठार, सिमल लगायतका रूखहरू कटान गरी नोक्सानी पुऱ्याएकोले कारबाही गरी पाउँ भनी यस आयोगमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो सम्बन्धित वन कार्यालयका कर्मचारी, सिंचाइ कार्यालयका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी र जल

उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरूले नै मिलेमतोमा रूख बिरुवाहरू हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य वा अनियमितता गरेको भनी पुष्ट्याईं गर्न सकिने वस्तुनिष्ठ आधार/प्रमाण नभेटिएको। अनुसन्धानको क्रममा नहरमा लगाएको रूखको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोगको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सिंचाइ आयोजनाको भएको र वनसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग माग भई आएमा वन विभाग तथा मातहतका वन कार्यालयहरूबाट त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराइने व्यहोरा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट उल्लेख भई आएको देखियो भने वनसम्बन्धी आवश्यक सामग्री, जनशक्ति तथा निर्णय गर्ने कानूनी अधिकार नभएकाले नहरको डिलमा लगाइएका रूख बिरुवाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्ने व्यहोरा सिंचाइ मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट उल्लेख भई आएको देखिएकाले तत्कालीन सम्मानित पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६३।४।२२ मा भएको फैसला एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका नहरहरूको संरचनामा अवस्थित रूख बिरुवाहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं सदुपयोग गर्न/गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्न आयोगको मिति २०७६।५।१२ को निर्णयानुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१२.३ ताम्राग ग्रिन सोलुसन प्रा.लि.ले किर्ते बिल बिजक बनाई सरकारी अनुदान लिएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७३ र नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३ अनुरूप घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरेको भनी ताम्राग ग्रिन सोलुसन प्रा.लि.ले अनुदान रकम दाबी गरिलिएको र अनुगमनको क्रममा प्रणालीहरू जडान नै नभएको पाइएपछि नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३ अनुरूप उक्त ताम्राग ग्रिन सोलुसन प्रा.लि.लाई जरिवाना लगाइएको र जरिवानाबापतको रकमसमेत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट असुलउपर भइसकेको देखिएकाले अब उप्रान्त प्रणाली जडान भए/नभएको यकिन गरेपश्चात् मात्रै अनुदान रकम भुक्तानी गर्न गराउन आवश्यक पहल कदमी गर्न आयोगको मिति २०७६।१०।१३ को निर्णयानुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१२.४ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, कलैया, बाराका मिटर रिडिङ गर्ने मिश्रिलाल प्रसाद यादवले नयाँ मिटर जडानका लागि सिफारिस भएको फाइल अगाडि बढाई हाकिमसँग कुरा मिलाई मिटर जडानसमेत गरिदिने प्रयोजनार्थ रु.२५,०००।- मा केही रकम हेरिदिन्छु भनी रु.२३,०००।- घुस/रिसवत माग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निज आरोपी मिश्रिलालप्रसाद यादवबीच भएको सम्झौतापत्रमा मिटर रिडिङ गर्ने व्यक्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कलैया वितरण केन्द्रको स्थायी, अस्थायी, म्यादी, ज्यालादारी वा करारको कर्मचारी नरहेको सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख भएको हुँदा निज मिश्रिलालप्रसाद यादव राष्ट्रसेवक कर्मचारीभित्र नपर्ने देखिएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताबमोजिम काम नगरेको भन्ने समेत नहुँदा निजले गरेको कार्य भ्रष्टाचारको कसुरभित्र नपर्ने भए तापनि निजले सेवाग्राही सर्वसाधारणसँग रकम माग गरेको कार्यलाई उचित मान्न नसकिने भएकाले यसमा कानूनबमोजिम गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।११।८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कलैया वितरण केन्द्र, कलैया, बारामा लेखी सुझाव लेखी पठाइएको ।

१२.५ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको प.सं. २०७५/०७६/प्र.म./च.नं. ५४२ मिति २०७५।७।२८ को नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत तत्कालीन बर्दिबास उप-वितरण केन्द्र (हाल गौशाला वितरण केन्द्रअन्तर्गत) मा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट NS Revenue Software मा Manipulation गरी नियमविपरीत बिक्री संशोधन र क्रेडिट बिल दोहोरो पोष्टिङ गरी राजस्व अपचलन गरेको भन्ने विषयको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उक्त केन्द्रमा तत्कालीन समयमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरू नवलकिशोर गोइत, अशोककुमार पण्डित, जितेन्द्रकुमार झा र सूर्यनारायण मण्डल तथा लेखा प्रमुखहरू रामहृदय चौधरी, पंकजकुमार सिंह, भारतप्रसाद उपाध्याय तथा रामबाबु साह र आय प्रमुख सदानन्द सिंह उक्त सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट नदेखिए तापनि जिम्मेवारी र पदीय दायित्व पूर्णरूपमा बहन गर्न नसकेको एवं उक्त समयमा सो केन्द्रमा तत्काल कार्यरत कर्मचारीहरू अशोककुमार कर्ण, पूजनकुमारी चौधरी र रमेश दाहालको User ID बाट न्यून रकम

दाखिला नगरेको देखिएको र निजहरूले आफ्नो User ID बाट पोष्टिङ भई दाखिला नगरेको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, गौशाला वितरण केन्द्रमा बुझाई भौचर संलग्न गरेको देखिएको सन्दर्भमा मुद्दा चलाउन न्यायोचित नदेखिंदा यस सम्बन्धमा निजहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७७।३।५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको।

१३. कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय

१३.१ केन्द्रीय पशु चिकित्सालय, त्रिपुरेश्वरमा आ.व. २०७४/०७५ मा भेटनरी एम्बुलेन्स थान एक खरिद गर्दा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डा. रामकुमार मण्डलसमेतले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा भ्रष्टाचार पुष्टि हुने गतिविधि फेला नपरे तापनि प्रतिस्पर्धाबाट गरिने सबै प्रकारका खरिदहरूमा Technical Specification र Cost Estimate बनाउँदा पर्याप्त मात्रामा विज्ञको सहयोग लिई खरिद गरिने प्रत्येक item लाई सकेसम्म Specify गर्न र आगामी दिनमा खरिद ऐनको मनसायविपरीतका त्यस्ता गल्ती कमजोरीहरू नियन्त्रण गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।११।१ को निर्णयानुसार कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग र तत्कालीन केन्द्रीय पशु चिकित्सालय (हालको केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय), त्रिपुरेश्वरलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

१४.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले त्रि.वि.को पूर्व स्वीकृत नलिई गैरकानूनी रूपमा अन्यत्र संस्थाहरूमा कामकाज गरेको साथै भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत पूर्व क्याम्पस प्रमुखसमेतले अर्को सामुदायिक क्याम्पसमा स्थायी रूपमा कार्यरत रहेको साथै कर छल्ने कामसमेत गरेको भन्नेसमेत उजुरीका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंलाई आयोगको मिति २०७६।४।२ को निर्णयानुसार "त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयका पूर्णकालीन तलबी रूपमा कार्यरत कतिपय शिक्षक कर्मचारीहरूले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अनुमति नलिई आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा थप तथा बाहिर अन्य संस्थाहरूमा अध्ययन/अध्यापनलगायतका काममा संलग्न रहेको देखिन आएकाले त्यस विश्वविद्यालय र अन्तर्गत सम्बन्धित सबैलाई नियमानुसार अनुमति लिएर मात्र अन्यत्र कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउनका साथै अनुमति नलिई बाहिर काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कानूनबमोजिम गर्नुहुन सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.२ श्री अर्घा रजस्थल माध्यमिक विद्यालय, सन्धिखर्क न.पा., अर्घाखाँचीमा आ.व. २०७४/०७५ मा फर्निचर शीर्षकको रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना/मस्योट गर्ने नियतले नभई केही रकम निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च गरी विद्यालयलाई फर्निचर व्यवस्थापनका लागि प्राप्त हुन आएको अनुदान रकमको हिसाब फरफारक गर्न पूरै रकमको फर्निचर खरिद गरेको भनी विद्यालयले सन्धिखर्क नगरपालिकामा झुठा विवरण कागजात पेस गरेको देखिए तापनि सो रकम बदनियतसाथ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आएन । अतः उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूउपर कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने भए गर्न आयोगको मिति २०७६।६।२ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, अर्घाखाँचीलाई लेखी पठाइएको ।

१४.३ जिल्ला दाङ, साबिक मानपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ मा रहेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, मजगाउँका प्र.अ. सीता शर्माले २०७० सालदेखि आएको छात्रवृत्ति पारदर्शी तरिकाबाट वितरण नगरी खाएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा छात्रवृत्ति वितरण गरी बाँकी रहेको रकम निजी स्रोतमा नियुक्त शिक्षकलाई खुवाएको भन्ने देखिएकोमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६५ मा "विद्यालयले प्राप्त रकम जुन कामका लागि खर्च गर्न निकासा भएको हो सोही काममा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ" भनी उल्लेख भएकोमा उक्त विद्यालयले छात्रवृत्ति शीर्षकको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाएको देखिन आएकाले रकम दुरुपयोग गर्ने बदनियतले नभई विद्यालयको अध्ययन अध्यापन कार्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले त्यसो गरेको देखिए तापनि शिक्षा नियमावली, २०५९ पालना नभएको हुँदा आउँदा दिनमा शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्ने

गराउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न आयोगको मिति २०७६।६।१६ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, दाङमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.४ जिल्ला चितवन साबिक दारेचोक गा.वि.स. वडा नं. ३ को ३/ख कि. नं. १७ र १८ को ज.बि. अन्दाजी २-०-० (दुई बिघा जग्गा) र सोमा बनेको पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको भवनसहितको कम्पाउण्ड हालको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित श्री सर्वशान्ति मा.वि.को नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा विगत लामो समयदेखि भाडामा दिँदै आएकोमा हाल उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेतको मिलोमतोमा सार्वजनिक विद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले विद्यालयको जग्गामा निर्मित भौतिक संरचना भाडामा लगाए बापत पाउनुपर्ने रकमसमेत असुल उपर नगरी (मिनाहा गरी) हिनामिना गरेको लगायतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आयोगको मिति २०७६।७।२५ को निर्णयानुसार तपसिलबमोजिम सुझाव लेखी पठाइएको ।

तपसिल

१. जिल्ला चितवन साबिक दारेचोक गा.वि.स. वडा नं. ३ को ३/ख कि. नं१७ र १८ को अन्दाजी ज.बि. २-०-० (दुई बिघा जग्गा) र सोमा बनेको पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको भवनसहितको कम्पाउण्ड हालको इच्छाकामना गा.पा. वडा नं. ४ स्थित श्री सर्वशान्ति मा.वि.को नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा विगत लामो समयदेखि भाडामा दिँदै आएकोमा उल्लिखित जग्गाको भाडा बापत बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम विद्यालयलाई प्राप्त भइसकेको देखिए तापनि तत्कालीन समयमा विद्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल उपर नगरी सम्झौताविपरीत मिनाहा दिने भनी मिति २०७५।३।८ को निर्णय गर्ने कार्य शिक्षा ऐन (संशोधनसमेत), २०२८ को दफा १६ को उपदफा (५) विपरीत रहेको देखिएकाले सो ऐनमा भएको कानूनी प्रावधानबमोजिम गर्न गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

२. विद्यालयको आ.व. २०७३/०७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अनुसूची-९ मा घरभाडा बाँकी र असुलीसम्बन्धी विवरणमा रु.६,३३,०९७।- घरभाडा असुल हुन बाँकी रहेको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्न विद्यालयले कुनै कदम चालेको नदेखिएको सन्दर्भमा विद्यालयको सम्पत्ति नोक्सानसमेत हुनसक्ने हुँदा उक्त विद्यालयलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बाँकी घरभाडालगायत बक्यौता रकम समयमा नै नियमानुसार असुल उपर गर्न सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालय, इच्छाकामना-४ कुरिनटार चितवनलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

३. सर्वशान्ति माध्यमिक विद्यालय, इच्छाकामना-४, कुरिनटार, चितवनले निर्माण शुल्क लगायतका शुल्क विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट उठाउने कार्य गरेको सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र उक्त कार्य शिक्षा ऐन (संशोधनसमेत), २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (३) र (४) विपरीतको कार्य भएको हुँदा उक्त शुल्क उठाउने कार्य नगर्न/नगराउन विद्यालयको नियामक निकाय इच्छाकामना गाउँपालिका चितवन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, चितवन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.५ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीका विद्यालय निरीक्षक वासुदेव तिमल्सिनासहितको टोलीले मिति २०७०।९।१६ गते जिल्ला सर्लाही साबिक नोकैल्वा गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ स्थित श्री फुनियादेवी जनता प्राथमिक विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गर्दा उक्त विद्यालयमा विद्यार्थीको अस्तित्व नभएको, भवन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने तर जीर्ण अवस्थामा रहेको पाइएको भनी पेस गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा शैक्षिक सत्र २०६५ देखि प्राथमिक तहको कक्षा १ सञ्चालन गर्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट २०६५।६।१५ मा अनुमति प्राप्त विद्यालयको बैंक खातामा आ.व. ०६६/०६७ देखि ०७०/०७१ सम्म साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट रु.६,७७,९६५।- निकासा भएकोमा खाता सञ्चालक अनुरोधकुमार राय र रविभूषणकुमार यादवले रु.२,४६,०१२।- सरकारी रकम हिनामिना गरेको देखिएकोमा हिनामिना भएको उक्त रकम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सर्लाहीको राजस्व शीर्षक नं. १५१११ मा जम्मा गरेको देखिएकाले फुनियादेवी जनता प्राथमिक विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण एवं

व्यवस्थापनका लागि आयोगको मिति २०७६।८।१२ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सर्लाहीमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.६ त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस, गाईघाटका परीक्षार्थी जानुका आले मगरको २०७५ सालको शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ स्नातक (३ वर्षे) दोस्रो वर्षको B.Ed 314, Curriculum & Evaluation विषयको र रोल नम्बर ७०८३८०१२३ की बरुवा क्याम्पस, गाईघाटकी परीक्षार्थी हिरा कटुवालको २०७५ सालको व्यवस्थापन संकाय स्नातक (बीबीएस ४ वर्षे) दोस्रो वर्षको Fundamental of Marketing, Paper 214 र Fundamentals of Human Resources Management, Paper 216 विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूका सम्बन्धमा साथै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयजस्ता संवेदनशील निकायमा लामो समयसम्म कर्मचारीहरूलाई निरन्तर एउटै स्थान र जिम्मेवारीमा राखुभन्दा समय-समयमा परिवर्तन गरी विधि प्रक्रिया र अनुगमन प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी र वस्तुपरकरूपमा स्थापित गर्नसमेत कानूनबमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७६।८।२० को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरलाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१४.७ स्याङ्जा जिल्ला, पुतलीबजार नगरपालिका, वडा नं. १० झापाकोटस्थित कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयको विभिन्न अनियमितताका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७२/०७३ सम्मको निशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्तिका लागि निकासा भएको रकममध्ये वितरण गरी बाँकी रहेको रकम रु.२,८१,१७८।६० हालसम्म विद्यालयको खातामा रहेको देखिँदा उक्त रकम बेरुजु खातामा जम्मा गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन साथै विद्यालयबाट कालिका बहुमुखी क्याम्पसलाई मिति २०६४।५।९ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट रु.९,३३,२५२।- ऋण सापटी दिइएको, त्यसको असुलउपर गर्नेतर्फ कुनै कारबाही गरिएको नदेखिँदा सो रकम असुल उपर गरी कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयको खातामा जम्मा गर्न लगाउन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, स्याङ्जा र विद्यालयको रकम आफूखुसी लगानी नगर्न नगराउन कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्याङ्जालाई आयोगको मिति २०७६।९।३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.८ श्री बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, सुनसरीको हाताभित्र रहेका दुईवटा भवनलाई नीतिगत निर्णयबिना एकल निर्णय गरी अत्यन्त न्यून शुल्कमा बालगृह संचालन गर्न दिई सेवाप्रदायक सार्वजनिक संस्थालाई धराशायी बनाउन खोजेको र विशुद्ध नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको उक्त बालगृह प्रचलित कानूनविपरीत रहेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उपकुलपतिको एकल निर्णयबाट घर भाडामा दिने कार्य कानूनी प्रकिया नपुऱ्याई गरेको देखिए तापनि उक्त भवन प्रतिष्ठानकै कर्मचारीहरूका बालबालिकाहरूका हितका लागि भाडामा दिइएकाले बदनियत नदेखिएको, साथै पहिलोपटक प्रथम पक्ष (प्रतिष्ठान) ले रंगरोगन तथा मर्मतसम्भार गरेर उक्त भवन उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए तापनि प्रतिष्ठानले मर्मत नगरेको हुँदा उक्त Edupro Technology Pvt. Ltd आफैंले सम्पूर्ण मर्मतसम्भार र रंगरोगन गरी उक्त स्कुल सञ्चालन गरेको देखिंदा प्रतिष्ठानलाई आर्थिक घाटासमेत भएको देखिन आएन । तसर्थ, आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वामित्वको घरजग्गा भाडामा लिंदा वा दिंदा कानूनबमोजिमको प्रकिया पुऱ्याउन साथै उक्त सम्झौता मिति २०७३।६।१ देखि ५ वर्षका लागि कायम रहेको र दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा सम्झौताको म्याद थप गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था उक्त सम्झौतापत्रमा भएको देखिएकोमा उक्त सम्झौताको म्याद सकिएपश्चात् प्रचलित कानूनबमोजिम प्रतिस्पर्धाबाट भवन भाडामा दिनेतर्फ आवश्यक कामकारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।९।१४ को निर्णयानुसार बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.९ जिल्ला कास्की, विन्ध्यवासिनी मा.वि., बाटुलेचौर कास्कीको २ तले ४ कोठे भवन निर्माण गुणस्तरहीन भएको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा भवन निर्माणको क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि हुन नआएको तर विद्यालयले थप कामका लागि भेरियसन गरी थप कार्यका लागि इस्टिमेट तयार गर्ने कार्य गरेको नदेखिएकाले अब उप्रान्त सुरु इस्टिमेटभन्दा फरक कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम भेरिएसन आदेश तथा अन्य प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७६।९।२४ को निर्णयानुसार विन्ध्यवासिनी मा.वि., बाटुलेचौर कास्कीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.१० जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी (शाखा अधिकृत) नन्दकिशोर गुप्ताले प्राप्त अख्तियारीविपरीत अनियमित कार्य गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रोक्का भएका खाताहरू शिक्षा विभागबाट आर्थिक अधिकार प्राप्त निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट तलबसमेतका खर्चको प्रयोजनका लागि खाता फुकुवा भएकोमा सरकारी रकम अनियमित एवं दुरुपयोग भई भ्रष्टाचार ठहरिने वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणहरू विद्यमान रहेको नदेखिएकाले ४३ विद्यालयहरूको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको जम्मा मौज्दात रकम रु.२६,७३,११५।०१ को उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।११।१ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, रौतहटलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.११ राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय रौतहटका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले विदेशमा बसेको शिक्षकको तलब खाइमासेको र विद्यालयको अनुदान रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा राधाकृष्ण मा.वि., रौतहटका तत्कालीन प्र.अ. द्वारिका राउत तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविनोद रायले अध्ययन बिदामा बसेकी शिक्षिका सरोज साहको तलब बुझी खाएको र पूर्वाधार विकासको रकम खाएको भन्ने उजुरी आरोप पुष्टि हुन नसकेको हुँदा सरोज साहले दाखिला गर्नुपर्ने बाँकी रकम रु.१,५०,०००।- दाखिला गर्न गराउन आयोगको मिति २०७६।११।८ को निर्णयानुसार श्री जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

१४.१२ बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपतिले बजेट तथा गुरुयोजना बिना मातृ तथा शिशु भवन निर्माणको बोलपत्र गरी काम गराएको भन्नेसमेत व्यहोराको आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरीबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कार्य कसुर भए गरेको पुष्टि हुने आधार प्रमाण नरहे तापनि बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन निर्माण कार्यमा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी तथा बजेट सुनिश्चितता नभई निर्माण कार्य अगाडि बढाएको देखिएको हुँदा अब आइन्दा कार्यक्रम स्वीकृत गरी तथा बजेट सुनिश्चितता भएपश्चात मात्रै योजना संचालन गर्न/गराउन भनी बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई आयोगको मिति २०७६।११।२२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.१३ श्री जनजीवन उ.मा.वि., खैरहनी-२, चितवनका प्र.अ. चक्रपाणी अधिकारीसमेतले पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, ननसेलरी बापतको रकम, शौचालय निर्माणको रकम हिनामिना गरेको र विद्यालयको आय-व्यय सार्वजनिक नगरेको, सामाजिक परीक्षण नगराएको" भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा बदनियतपूर्वक हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएको वा मासेको वा निजी प्रयोगमा लगाएको भन्ने अवस्था नरहेकाले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने पुष्टि हुने आधार नदेखिए तापनि जुन शीर्षकमा रकम निकासा भएको हो सोही शीर्षकमा नियमानुसार खर्च नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय भन्दै एक शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा जथाभावी खर्च गरेको देखिएकाले अब आइन्दा यस्ता क्रियाकलापहरू हुन, गर्न नपाउनेतर्फ सतर्कता अपनाउन कानूनबमोजिम गर्न/गराउन आयोगको मिति २०७६।१२।१० को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, भरतपुर चितवनमार्फत जनजीवन माध्यमिक विद्यालय, खैरहनी न.पा-२ चैनपुर चितवनलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.१४ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट नेपालमा हुँदै नभएको व्यक्तिले सोही अवधिमा नेपालमा संचालित परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण गरेको देखिन आएको हुँदा निज धीरेश ढकालको नाममा जारी भएको Msc 501 Res. Methodology & Stat. Methods विषयको झुठा लब्धांकपत्र र त्यसको आधारमा बनेको झुठा Transcript रद्द गर्ने लगायतका सम्बन्धमा त्रि.वि. नियमानुसार कारबाही गर्न र परीक्षा पद्धतिमा यस किसिमका कमजोरी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७६।१२।१० को निर्णयानुसार त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुलाई लेखी पठाइएको ।

१४.१५ श्री भैरव माध्यमिक विद्यालय नौमुले, दैलेखको सक्कल हाजिर कपीमा गरिएको केरमेट तथा शिक्षक प्रवीन गौतम र धनकुमारी थापा मगरको ठाउँमा अन्य व्यक्तिले पढाइरहेको भन्ने विषयमा प्रचलित कानूनबमोजिम गरी गराई यस आयोगलाई समेत जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७७।२।१९ को निर्णयानुसार नौमुले गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.१६ मंगलादेवी माध्यमिक विद्यालय, गौशाला, काठमाडौंका निमित्त प्रधानाध्यापक कृष्णराज कट्टेललगायतले विभिन्न अनियमितताहरू गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नियमविपरीत सेवा सुविधा र भत्ता लिएका विद्यालयमा तत्कालीन समयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू निर्मला उप्रेतीले लिएको रु.१,२५,२०२।-, भवानी थपलियाले लिएको रु.६०,४७१।-, सारदा खरेलले लिएको रु.९७,५२२।-, महाकुमार फुयाँलले लिएको रु.८४,६७४।- र लक्ष्मी थापा मगरले लिएको रु.४५,७५९।- विद्यालयको खातामा जम्मा नगरेको, उल्लिखित रकम निजहरूले नियमानुसार लिन पाउने रकम हो भन्ने प्रमाणबाट नदेखिएको तथा निजहरू सरह रकम लिने कृष्णराज कट्टेलसमेतका व्यक्तिहरूले विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिसकेको देखिँदा नियमविपरीत लिए खाएको बेरुजु रकम के कति हुने हो यकिन गरी विद्यालयको रकम असुली गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित आर्थिक ऐन नियमानुसार गर्न आयोगको मिति २०७७।३।११ को निर्णयानुसार शिक्षा समन्वय इकाइ, काठमाडौं महानगरपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति मंगलादेवी मा.वि., गौशाला, काठमाडौंलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.१७ जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीबाट श्री जनता शंकर मा.वि. नर्घो सप्तरीमा ४ कोठे तथा २ कोठे भवन निर्माणका लागि रकम निकासा भएकोमा प्रचलित कानूनअनुसार ल.ई. तयार गर्ने, सोबमोजिम सम्झौता गर्ने र प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा मात्र रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नगरी अनुदान सिधै विद्यालयको खातामा जम्मा गरिदिने, निर्माण कार्यका अनुगमन निरीक्षणसमेत नगरेको तथा आफ्नो कार्यालयमा राख्नुपर्ने स्रेस्ता अभिलेख (भवन निर्माणका इस्टिमेट, सम्झौतालगायतका कागजात) चुस्त दुरुस्त नराखेको कारण भवन निर्माणका लागि निकासा भएको रकमबाट उद्देश्यबमोजिम भवन निर्माण कार्य नभएकोबाट तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरी र जनता शंकर उच्च मा.वि.समेतले सो भवन निर्माण कार्यमा जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कार्य गरेको नदेखिँदा सो विषयमा अब आइन्दा प्रचलित कानूनमा रहेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न गराउन आयोगको मिति २०७७।३।१८ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सप्तरीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.१८ हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत रमेशबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा दरखास्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङबाट निकालेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति सच्याई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट प्रतिलिपिसमेत लिएको उजुरीका साथै "त्रि.वि.प.नि.का. बल्खुमा रहेको अभिलेख रजिष्ट्रमा रमेशबहादुर सिंहको जन्म मिति २०३२।१०।१२ गते रहेको र सोही कार्यालयबाट मिति २०७६।८।२२ मा जारी भएको रजिष्ट्रर कार्डको प्रतिलिपि (Copy of original) मा निजको जन्म मिति २०३३।१०।१२ गते उल्लेख गरी जन्म मिति सच्याई गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरे गराएको भन्नेसमेत व्यहोराको वारदातमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा एकपटक रजिष्ट्रेशन नम्बर पाइसकेको विद्यार्थीले पुनः सोको प्रतिलिपि माग गर्दा कार्यालयले अद्यावधिक गरेको अभिलेखभन्दा फरक र अस्पष्ट हुन गएमा कार्यालयमा रहेको अभिलेख, क्याम्पसको सिफारिस र सम्बन्धित विद्यार्थीले पेस गरेको प्रमाणको आधारमा केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम हुनुपर्ने भनी बयानसाथ पेस भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कार्यविधि, (विनियम) २०७२ को ३.३.७ मा उल्लेख भएको देखिएकाले सो बमोजिम कार्यालयको अभिलेखभन्दा फरक प्रमाण पेस गरी रजिष्ट्रेसन कार्ड माग गरेको देखिएकाले सो अस्पष्टता निराकरण गर्न केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम हुनुपर्नेमा सो नभई नगरी रजिष्ट्रेसन शाखाका शाखा प्रमुख भवानीकुमारी अधिकारीले कार्यालयमा रहेको अभिलेखभन्दा फरक पारी रमेशबहादुर सिंहको जन्म मिति २०३३।१०।१२ कायम गरी रजिष्ट्रेसन कार्ड तयार गर्ने महलमा दस्तखत गरी सो रजिष्ट्रेसन कार्डमा उल्लिखित जन्म मिति आफ्नो कार्यालयको अभिलेखभन्दा फरक छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम नभएको देखिएको, त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट मिति २०७६।८।२२ गते जारी भएको रजि.नं. २५६२/९२ भएका रमेशबहादुर सिंहका नाउँको रजिष्ट्रेसन कार्ड हाल त्रि.वि. केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिको निर्णयानुसार मिति २०७७।३।३ मा रद्द भइसकेको उक्त लिखतमा उल्लिखित जन्म मिति बदर भइसकेको तथा आरोपित त्रि.वि. रजिष्ट्रेसन शाखाका प्रमुख भवानीकुमारी अधिकारी र परीक्षा

नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको क्षेत्राधिकार रहेको विषयमा अभिलेखमा उल्लिखित जन्म मिति सच्याई रजिष्ट्रेसन कार्ड जारी गरेको देखिए तापनि कार्यविधिगत त्रुटि गरेको पाइएको र निजहरूले गरेको उक्त कार्य बदनियतसाथ गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआए तापनि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम नभएको देखिएकाले सोतर्फ सतर्कता अपनाउन आयोगको मिति २०७७।३।२२ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल ल क्याम्पसबाट प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौं परीक्षा शाखाका शाखा प्रमुख सुषमा पौड्याल (के.सी.) ले क्याम्पसमा रहेको विद्यार्थी अभिलेख रजिष्ट्ररको सि.नं. ३५/२०५२ भएका विद्यार्थी रमेशबहादुर सिंहको जन्म मिति २०३२।१०।१२ लाई क्याम्पस प्रमुखसमेतलाई थाहा जानकारी नदिई आफैंले केरमेट गरी सरकारी कागज सच्याई अभिलेखमा रहेको जन्म मितिभन्दा फरक २०३३।१०।१२ बनाई सोहीबमोजिम चारित्रिक प्रमाणपत्र तयार गरिदिएको देखिएकाले त्यस्तो लिखत तयार गर्ने परीक्षा शाखाका प्रमुख सुषमा पौड्याल (के.सी.) को हकमा बदनियत पुष्टि नभएकाले मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भए तापनि आवश्यक सतर्कता नअपनाई अभिलेख हेरफेर गरेको पाइएकाले आयोगको मिति २०७७।३।२२ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पस, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौंलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.१९ हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत रमेशबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा दरखास्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङबाट निकालेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति सच्याई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट प्रतिलिपिसमेत लिएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका साथै साबिक सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरबाट मिति २०७६।८।२७ मा जारी भएको रमेशबहादुर सिंहका नाउँको Transfer/ Character Certificate मा रमेशबहादुर सिंहको वास्तविक जन्म मितिभन्दा फरक पारी गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरे गराएको भन्नेसमेत व्यहोराको वारदातमा अनुसन्धात तहकिकात हुँदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (साबिक सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस) महेन्द्रनगर, कन्चनपुरको च.नं. १७९ मिति २०७६।११।२९ को पत्र व्यहोरा र क्याम्पस प्रमुख खगेन्द्र जोशीको बयान कागजबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत रमेशबहादुर सिंहले मिति २०५१।११।३ मा Character/Transfer Certificate प्राप्त गरेको र निजले क्याम्पसमा भर्ना गर्दाको बखत पेस गरेका प्रमाणहरू तथा सर्टिफिकेटको अर्धकट्टी धमिराले नष्ट गरिसकेको हुँदा अभिलेख प्राप्त हुन नसकेको भनी खुलाई लेखाई दिएबाट क्याम्पस जस्तो सार्वजनिक (विश्वविद्यालय) संस्थामा रहने जन्म मिति जस्तो अभिलेखको विवरण दुरुस्त राख्न नसकी बेवास्ता गरेको देखिएकाले उप्रान्त यस्ता प्रमाणहरूको उचित संरक्षणका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन आयोगको मिति २०७७।३।२२ को निर्णयानुसार सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (साबिक सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस) महेन्द्रनगरलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१४.२० जिल्ला रोल्पा साबिक झेनाम गा.वि.स. (हाल रुन्टिगढी गाउँपालिका) मा अवस्थित महेन्द्र मा.वि. होलेरीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र बोहोरा र प्र.अ. रुद्रकुमार सुवेदीले चार (४) कोठाको भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रु.२४,००,०००.००।– र विद्यालयबाट रु.९,००,०००.००।–गरी जम्मा रु.३३,००,०००.००।– को काम हुनुपर्नेमा बढी रकम भुक्तानी दिएको, छात्रवृत्ति रकममा अपारदर्शिता गरेको, पुस्तकालय स्थापना नगरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जि.शि.का., रोल्पाका प्राविधिकले निर्माण नगरिएका कामहरूसमेत नापी किताबमा चढाएको देखिए तापनि आयोगबाट भएको स्थलगत निरीक्षण मूल्यांकनमा रु.३४,८७,२१५।५९ को काम भएको भन्ने देखिएकाले जि.शि.का., रोल्पाका सव-इन्जिनियर सुरेश विष्टले तयार गरेको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनले आर्थिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको नदेखिए तापनि उक्त विद्यालय भवनको नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने प्राविधिक कर्मचारीले प्रयोग भएको दररेटमा यथोचित ध्यान नपुऱ्याएको र नभएको/नगरेको कामसमेत नापी किताबमा चढाएको, जनश्रमदान नभएकोमा जनश्रमदानको विवरण तयार गरेको देखिँदा आगामी दिनमा यस किसिमका कार्य हुन नपाउने व्यवस्था गर्न

आयोगको मिति २०७७।३।२५ को निर्णयानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, रोल्पालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

१५.१ श्री राधाकृष्ण मन्दिर, सोनापुरको नाममा रहेको जिल्ला सुनसरी, साबिक सोनापुर २क.को कि.नं. १३ को ज.बि. ०-१४-१ जग्गा मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जग्गा खरिदकर्ता गोविन्दकुमार बजगाईंलाई प्रतिकट्ठा रु.७,७१,०००।- का दरले बिक्री गर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा प्रतिकट्ठा रु.३,८५,०००।- का दरले पास गरी रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर छली गरेकाले राजस्व छली गर्न सहयोग गर्नेउपर छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सुनसरी जिल्ला दुहबी नगरपालिका वडा नं. ८ सोनापुर २क. कि.नं. १३ को ०-१४-१ को जग्गा २०२४।२।२४ को फिल्डबुकमा ऐ. स्थित राधाकृष्ण मन्दिरको नाममा जनिई सोही मन्दिरको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख३) बमोजिम सार्वजनिक जग्गा भएकाले सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्नेमा मिति २०७५।१।३ मा सो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट दरपिठ भएकोमा उच्च अदालत विराटनगरको संयुक्त इजलासबाट रिट नं. ०७४-**WO**-०२२२ मा २०७५।२।२८ मा आदेश गर्दा निवेदक राधाकृष्ण मन्दिर दुहबीको नाममा दर्ता रहेको सुनसरी जिल्ला सोनापुर २क. कि.नं. १३ को जग्गा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट २०७५।१।३ मा भएको दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ, अब कानूनको रीत पुऱ्याई कि.नं. १३ को जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न आएमा कानूनबमोजिम लिखत पारित गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय सुनसरीको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनी उल्लेख भएकाले मन्दिरका नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गएको देखिँदा यसमा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न उक्त आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी आयोगको मिति २०७७।२।८ को निर्णयानुसार न्याय परिषद्मा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

१६.१ तारा गाउँ विकास समितिले हायात रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा गरेको ३९.७७ प्रतिशत सेयर सञ्चालक समितिको एकलौटी निर्णयबाट घटाई ९ प्रतिशतमा झारेको तथा तारा गाउँ विकास समितिले कम्पनीलाई लिजमा दिएको जग्गासमेत कम्पनीले कब्जामा लिन खोजी सरकारी सम्पत्ति हडप्न लागेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम कम्पनीले सरकारी जग्गा हडप्ने कार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर भए गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन नआए पनि उल्लिखित विश्लेषणको आधारमा देहायको प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम यस सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडसमेतलाई आयोगको मिति २०७६।६।२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

(१) सेयर अनुपात घटेको सम्बन्धमा

तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिको लगानीको अनुपात साबिकको २२.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत हुनाको मूल कारणमा समितिले हकप्रद सेयर खरिद नगरेबाट र ऋण पुनर्संरचना गरी ऋणलाई साधारण सेयरमा रूपान्तरण र अग्राधिकार सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तनबाट भएको देखिन्छ । एसियाली विकास बैंकसँग भएको सम्झौता तथा प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार रु.७४ करोड ४० लाख चुक्ता पुँजी रहेको अवस्थाबाट मिति २०६२।१२।१३ को हकप्रद र मिति २०६४।१।१० को ऋण पुनर्संरचना गरी ऋणलाई इक्विटीमा परिणत गर्दा सेयरपुँजी रु.१६७.४४ करोड अर्थात सुरु पुँजीको १२५ प्रतिशत वृद्धि भई पुँजी संरचनामा परिवर्तन भएको देखियो । हकप्रद सेयर जारी गर्न र ऋण पुनर्संरचनालगायतका महत्वपूर्ण दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय गर्दा समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकसहितको समितिबाट निर्णय भई साधारणसभाबाट पारित भएको देखिन्छ । हकप्रद सेयर खरिद गर्न

तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले तारागाउँ विकास समितिलाई पटकपटक अनुरोध गरेको तर समितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुबाहेक कारबाहीका लागि कुनै अग्रसरता लिएको देखिएन । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा तारागाउँ विकास समितिले अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो हिस्साको हकप्रद सेयर प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(२) लगानी र प्रतिफलका सम्बन्धमाः

सम्झौताभन्दा बढी भएको परियोजना लागत, हकप्रद सेयर जारी गर्नुअघिको वित्तीय अवस्था विश्लेषण र जारी गर्नुको उपयुक्त कारण, ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था, अग्राधिकार सेयरलाई साधारण सेयरमा रूपान्तरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नलिएको अवितरित हकप्रद सेयर साबिक सेयरधनीलाई वितरण गरेको प्रक्रियाका साथै समितिको लगानी र प्रतिफलको अवस्था यकिन गर्ने सम्बन्धमा यथेष्ठ छलफल तथा विश्लेषण भए गरेको देखिएन । यसर्थ तारागाउँ विकास समितिले होटलमा गरेको लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण गर्नुका साथै होटलको हालको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ परीक्षण (Due Diligence Audit) गर्न होटल संचालक समितिको सदस्यको हैसियतले विधिसम्मत ढंगबाट आवश्यक पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

(३) जग्गा भाडा सम्बन्धमाः

तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १५० रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गर्ने र १४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा यथार्थ मूल्यांकन हुन नसकेको देखिए तापनि समितिले गरेको मूल्यांकनलाई स्वीकार गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०४९।८।४ को निर्णय र प्रचलित नियमबमोजिम होटल संचालन गर्न समितिसँग सम्झौता गरिसकेको देखिएकोले समितिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारबाही अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले मिति २०५०।१२।१८ मा निर्देशन दिएको देखिन्छ। साथै प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले सोही मितिमा लिजमा दिने जग्गाको सम्बन्धमा "उचित तवरले पुनः मूल्यांकन गरी उपयोग गर्ने" सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनमा हालसम्म कुनै कारबाही भएको देखिएन। तसर्थ तारागाउँ विकास समितिको हितलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुरूप लिजमा दिइएको जग्गाको समयसापेक्ष मूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

(४) गुरुयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमाः

गुरुयोजनामा उल्लिखित सांस्कृतिक केन्द्र लगायतको कार्यान्वयन हालसम्म भएको देखिएन । तसर्थ गुरुयोजनामा उल्लिखित कार्यहरूको समयबद्ध कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

१६.२ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उडान सुरक्षाको नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको घर्षण मापन गर्न २ थान Runway friction measurement उपकरण सन् २०१२-१३ मा खरिद गरेको तथा लुक्लास्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा वायुयानहरूलाई अवतरण गर्न सघाउन उपकरण Abbreviated Precision Approach Path Indicator (APAPI) जडान गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रयोगविहीन बनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा मातहतका विभागबाट ठेक्का नं. ICB 01/069/70 (एरोड्रम सेफ्टी एण्ड स्टयाण्डर्ड विभाग) बाट खरिद गरिएका भनिएका उपकरणहरू संचालनमा रहेको देखिएको, सो खरिदमा नेपाल सरकारको रकम हानि नोक्सानी भएको अवस्था नदेखिए तापनि उक्त खरिद कार्य गर्दा बोलपत्रदातासँग वार्ता गरी सम्झौता गरेकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम मालसामान खरिद कार्य गर्दा वार्ता गर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नभएको हुँदा अब आइन्दा यस प्रकारका खरिद कार्यको सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम गर्न तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४(१) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ को प्रावधानअनुरूप स्थलगत सर्वेक्षण गरी औचित्यका आधारमा मात्र मालसामान/उपकरणहरू खरिद कार्य गर्न गराउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आयोगको मिति २०७६।९।३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१६.३ 'लुम्बिनी विकास कोषका लागि CCTV, जग्गा, स्टेपलाइजरसमेतको खरिदमा कोषका पदाधिकारीहरूको मिलोमतोमा अनियमितता भएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरीमा उल्लिखित भ्रष्टाचारको कार्य कसुर भए गरेको पुष्टि हुने आधार प्रमाणको अभाव रहेको देखिएको, लुम्बिनी विकास कोषबाट जग्गा खरिद कार्यको भुक्तानी गर्दा सिधै जग्गाधनीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा कोषका कर्मचारीलाई पेश्की उपलब्ध गराई भुक्तानी गरेको तथा जग्गा कोषको नाममा पूर्ण स्वामित्वमा नआई पूरै रकम भुक्तानी गरेको, निर्माण कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारी खरिद गरेको देखिएको हुँदा अब आइन्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार मात्र खरिद तथा निर्माण कार्य गर्न गराउन र विभिन्न माला पसल तथा चमेना गृहहरूको बाँकी बक्यौता रकम यथाशीघ्र असुल उपर गर्न गराउन आयोगको मिति २०७७।२।२९ को निर्णयानुसार लुम्बिनी विकास कोषलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१६.४ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रारले पाँचतारे होटेल याक एण्ड यतिमा रोयल क्यासिनो सञ्चालन गर्ने ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को सम्पूर्ण सेयर कर चुक्ता नगराई सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंहको नामबाट सोही क्यासिनोमा काम गर्ने कर्मचारी जयन्ती थापाको नाममा मोटो रकम नजरना लिएर नामसारी गरिदिएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रस्तुत गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर ३०२८८२७३९) को आय वर्ष २०६९/७० सम्मको मात्र संशोधित कर निर्धारण भएको, सो कम्पनीको रु.३८,२७,१९२।४५ आयकरसमेत बक्यौता रहेको देखिएको तथा कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर राजबहादुर सिंहबाट मिति २०७०।२।२७ मा हरिशचन्दले खरिद गरी मिति २०७२।३।१८ मा निजले सुरेन्द्रबहादुर सिंहलाई बिक्री गरेको, निज सुरेन्द्रबहादुर सिंहले पनि मिति २०७५।५।१७ मा जयन्ती थापालाई रु.२५ करोडमा सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरेको देखिएको साथै पर्यटन विभाग (होटल तथा पर्वतारोहण शाखा) को पत्रानुसार उक्त कम्पनीको रु.१९,३३,५८,७८९।०६ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता देखिएकाले प्रचलित क्यासिनो नियमावली, २०७० लगायतका कानूनबमोजिम गरी बक्यौता रोयल्टी रकम असुल उपर गर्न पर्यटन विभागलाई आयोगको मिति २०७७।३।२५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको।

१७. सहरी विकास मन्त्रालय

१७.१ दोलखा जिल्ला, मालुडाँडा गाउँ फ्यातल छौडे सडक निर्माणका लागि १० लाख विनियोजन भएकोमा करिब ४०० मिटर जति एक्साभेटर गुडाएर करिब ८० प्रतिशत रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकबाट आ.व. २०७०/०७१ को एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दोलखा जिल्ला, मालुडाँडा गाउँ फ्यातल छौडे सडक निर्माण कार्य मालुडाँडा गाउँ छौडे सडक निर्माण उपभोक्ता समिति, दोलखाबाट स्वीकृत लागत अनुमानअनुसार सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त उपभोक्ता समितिबाट सो सडक निर्माण कार्य गर्दा मानिसद्वारा कार्य गर्ने गरी स्वीकृत लागतअनुमानको विपरीत एक्साभेटरसमेत प्रयोग गरी निर्माण गरेको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ९७ को उपदफा (९) को प्रतिकूल भएको देखिन आएको तथा १५ थान ग्यावियनमध्ये १० थान मात्र रहेको सम्बन्धमा वास्तविक के भएको हो तहाँबाटै आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।४।२३ बमोजिम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहललाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१७.२ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का सम्झौता भएको र सुरु ठेक्का अवधि समाप्त भएपश्चात पनि सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको विवरणमा सिराहा जिल्लाको गोलबजारस्थित प्रसूति घरको निर्माणको ठेक्का अवधि २०६७।१।३१ सम्म रहेकोमा हालसम्मको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत मात्र भएको देखिएकाले ऊक्त योजनाको निर्माण कार्यमा विभिन्न बहानामा ढिलाई गरेको लगायतका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी व्यहोराका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उक्त ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन लगायतका कुनै प्रकारको भुक्तानी कार्यालयको तर्फबाट दिइएको संलग्न कागजातहरूबाट नदेखिएको र सोही व्यहोरा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको

बयान कागजातबाट समेत खुल्न आएको देखिँदा हालसम्मको अनुसन्धानबाट प्रस्तुत निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने अवस्था नदेखिए तापनि सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारबाही सुरु गर्नु हुँदैन भन्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ को उपनियम (३) मा प्रावधान रहेकोमा सोबमोजिम भए गरेको देखिन आएन, सोही खरिद प्रक्रियामा न्यून बोलकबोलदाता उदय एस.राज निर्माण सेवा कयनारीले कार्यालयसमक्ष पेस गरेको बोलपत्रको BOQ मा दुईवटा आइटममा दररेट नभरी पेस गरेको भनी बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश नगरिएको पाइएकाले अब उप्रान्त निर्माणस्थलको व्यवस्था भएपछि मात्र निर्माण कार्यको खरिद कारबाही अगाडि बढाउन र बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित मूल्यांकनको आधारमा रही मूल्यांकन कार्य गर्न उपयुक्त हुने सुझाव आयोगको मिति २०७६।९।२४ को निर्णयानुसार सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१७.३ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुभाष बस्नेतले झापा जिल्लामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएका विशेष गरी सडक ग्रावेलको काम गर्दा बिल बनाई भुक्तानी गर्ने प्रयोजनमा घुस रिसवत माग गरी प्राप्त गरेको घुस रिसवतबापतको रकम जिल्ला नवलपरासी अरूणखोलास्थित रहेको श्री डिस्टिलरीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा जम्मा गर्न लगाई त्यहाँबाट भुक्तानी लिने गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको विकास निर्माणको काम ठेकेदारमार्फत हुने गरेको देखिएकाले विकास निर्माणसम्बन्धी काम प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७६।११।१६ को निर्णयानुसार सहरी विकास मन्त्रालयमा सुझावसमेत लेखी पठाइएको ।

१७.४ जिल्ला कास्की, मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा नं. ९ का वडाध्यक्षसमेत आफूले भूकम्पपीडितहरूले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनाएका घरहरूको निरीक्षण नगरेको भनी कागज गरिदिएकोबाट समेत स्थलगत रूपमा खटिने प्राविधिकहरू र स्थानीय व्यक्तिहरूले गलत मनसाय राखी भूकम्पपश्चात प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घर हुन् भनी गलत प्राविधिक सिफारिस खडा गर्न सक्ने र यस्ता सिफारिसहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले पनि वास्तविकता यकिन नै नगरी थप सिफारिस गर्ने गरेको हुँदा वास्तविक भूकम्पपीडितभन्दा नक्कली भूकम्पपीडितहरूले समेत राज्यले प्रदान गरेको सुविधाको दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिएकाले कास्की जिल्लामा यसरी सिफारिस भई आएका घरहरूको वास्तविकता यकिन गरी मात्र रकम निकासा गर्न आयोगको मिति २०७७।१।२४ को निर्णयानुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) लाई लेखी पठाइएको ।

१८. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

१८.१ जिल्ला रुपन्देही साबिक देवदह गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित चरङ्गे भूमिगत खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थामा साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुपन्देही तथा स्थानीय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा आयोजनाका लागि सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताको परियोजना दस्तावेजमा उल्लिखित प्रावधानबमोजिम उक्त योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भई नियमितरूपमा संचालन भइरहेको देखियो, रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआए तापनि सामग्री खरिद गर्दा रु.५०००।- माथिको केही आर्थिक कारोबार **PAN** दर्ता व्यवसायीबाट भए/गरेको देखिएकाले आगामी दिनमा उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन हुने योजनाहरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम **VAT** दर्ता व्यवसायीबाट आर्थिक कारोबार गर्ने गराउनेतर्फ पहलकदमी गर्न जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रुपन्देहीलाई आयोगको मिति २०७६।४।९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइयो ।

१८.२ स्याङ्जा जिल्ला आरुखर्क गा.वि.स.अन्तर्गत सर्केटारी-पञ्चधाम ग्रामीण सडकमा अनियमितताका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सो योजनामा अनियमितता भएको भन्ने आधार नदेखिए तापनि

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हालसम्म सो रकम सर्केटारी-पञ्चासे-पञ्चधाम ग्रामीण सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलको नाममा पेश्की बेरुजु रहेको देखिंदा फछ्यौंट नभएको पेश्की रकम नियमानुसार फछ्यौंट गर्न गराउन लगाई सोको जानकारी यस आयोगलाई पठाउने गरी फेदीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, फेदीखोला, स्याङ्जालाई आयोगको मिति २०७६।४।९ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.३ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका बबरमहलदेखि नयाँबानेश्वर क्षेत्रको सडकको दायाँ-बायाँ बनेका इन्द्रेणी कम्प्लेक्स, श्री कृष्ण सदन, जगन्नाथ भवन, इन्भेष्टमेन्ट बैंक र बेइजिङ गार्डेन र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक रहेको भवन निर्माणका क्रममा अनियमित तरिकाले नक्सा पास गरी भ्रष्टाचार गरेकाले उक्त कार्यमा संलग्न मतियारहरूलाई कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा विभिन्न प्रकृतिका भवनहरूको मापदण्ड निर्धारण तथा सोको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने सन्दर्भमा निर्माण स्वीकृति नलिएका, स्वीकृति लिएर पनि मापदण्ड पूरा नगरी निर्माण भएका विभिन्न किसिमका भवनलगायतका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन एवं वातावरणीय संरक्षण गरी ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिबाट महत्वपूर्ण काठमाडौं क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि समेत प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न र अब निर्माण हुने भवनहरूको हकमा समेत नक्सा पास गर्ने चरणदेखि नै अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य हुन नदिनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्न-गराउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बागदरबार, काठमाडौंलाई आयोगको मिति २०७६।४।१६ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको।

१८.४ जिल्ला सल्यान, बागचौर नगरपालिका, वडा नं. ४ स्थित उलेज्युला सहकारी संस्था लिमिटेडलाई आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सो जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट माछापालन शीर्षकमा विनियोजित रकम रु.१०,००,०००।- मध्ये अध्यक्ष लालबहादुर कामी र प्राविधिक मोहन बस्नेतको मिलेमतोमा रु.४,००,०००।- हिनामिना गरेको उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आ.व. २०७३/७४ मा नै निर्माण सम्पन्न भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा रकम भुक्तानी गरिसकिएको प्रस्तुत योजनाको सम्पन्न हुनुपर्ने सबै कार्यहरू पछि आएरमात्र सम्पन्न भएको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएकोले तत्काल सबै कार्यहरू सम्पन्न नभइकन पनि प्राविधिकबाट कार्य सम्पन्न भएको भन्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी/गराई रकम भुक्तानी गरेको कार्यले निर्माण, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण र भुक्तानी कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट पूर्णरूपमा प्राविधिक तथा वित्तीय अनुशासनमा रहेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेगराएको नदेखिँदा सम्पन्न नभएका कार्यहरूको पनि निर्माण सम्पन्न भएको भनी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने सव-इन्जिनियर प्रेमबहादुर बस्नेतलाई प्रचलित कानूनबोजिम गर्नका लागि आयोगको मिति २०७६।४।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सल्यानलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.५ जिल्ला सुर्खेत, सिम्ता गाउँपालिका वडा नं. २ देउली-सिर्पा काफलकोट जोड्ने सडकमा विनियोजन भएको रकम रु. ४० लाख र भुक्तानी भएको रकम रु. २५ लाख बराबरको काम नभएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा ठिग्नी लिफ्टिङ सिंचाइ योजनामा विनियोजित बजेट रकम रु. ४,००,०००।- मा उपभोक्ता समितिमार्फत लागत अनुमानबमोजिम मोटर पम्पसेट २०HP खरिद गरी उक्त सामान उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूको छुट्टाछुट्टै घरमा राखेको देखिएको भन्ने आयोगको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनबाट खुल्न आएकाले उपर्युक्त जिन्सी मालसामान नियमानुसार आम्दानी बाँधी आवश्यकतानुसार उपयोगमा ल्याउन, सिम्ता गाउँपालिकामा सुरक्षित राख्ने लगायतका उपयुक्त कारबाही गर्न सिम्ता गाउँपालिकाको कार्यालयलाई आयोगको मिति २०७६।४।२३ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.६ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुले साना किसान, विद्युत, सिंचाइ, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतका कार्यक्रमहरू नियमविपरीत सञ्चालन गरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान कार्यमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेसमेतले रु.१२,००,०००।- को एउटै योजनालाई टुक्रा पारेर युनिक पावर सिस्टम कालिमाटी,

काठमाडौंबाट खरिद गरेको देखिएकाले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को पालना गरेर मात्र खरिद कार्य गर्न/गराउन, शीतलापुर खानेपानी योजना संचालनमा नआएको सम्बन्धमा योजना संचालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल गर्न र सागरताल सिंचाइ योजनामा भएको कामको कुलोको उचाइ ३५ से.मि. रहेकोमा ४० से.मी.को नापी किताब तयार गरेको तथा बर्गदी खोला सिंचाइ योजनामा ३ मिटर नालीको ढुंगाको जोडाइमा प्लास्टर नगरिएको भागलाई प्लास्टर गरिएको देखाई नभएको कामको मूल्यांकन गरी बढी भुक्तानी भएको सम्बन्धमा कुनै पनि योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी भए गरेको कामको मात्र मूल्यांकन गरी सोहीअनुसारको नापी किताब तयार पार्न र सोहीअनुसार मात्र भुक्तानी दिन हालको सम्बन्धित निकाय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कपिलवस्तुलाई आयोगको मिति २०७६।५।५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.७ कीर्तिपुर नगरपालिकाको, वडा नं. ६, नयाँबस्ती ढुङ्गेधाराको पर्खाल निर्माण, तीनथाना जाने बाटोको मसानघाटमा पुल निर्माणका लागि गरिएको टेन्डर कमिसनका कारणले रद्द गरेको लगायतका उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा भविष्यमा निर्माण गरिने आर.सी.सी. पुल लगायत टुक्रा-टुक्रा गरी निर्माण गर्न नहुने संवेदनशील संरचनाहरूको निर्माण गर्दा, पूर्ण प्राविधिक तयारी, पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता तथा एउटै संरचनालाई खण्ड-खण्ड (टुक्रा-टुक्रा) नगरी एउटै प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गर्नेतर्फ कीर्तिपुर नगरपालिकालाई आयोगको मिति २०७६।५।१२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.८ पर्वत जिल्ला, साबिक तिलाहार गाउँ विकास समितिको अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराको स्थलगत प्रतिवेदनको आधारमा कायम भएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा साबिक तिलाहार गाउँ विकास समितिको सरकारी कोषबाट भिलेज प्रोफाइल तयारीका लागि लिलप्रसाद श्रेष्ठले लिएको रु.१,२३,०००।-, दराक घोडेटो बाटोका लागि मिना गिरीले लिएको रु.७०,०००।, ताजा तरकारी कार्यक्रमका लागि चन्द्रबहादुर वि.क.ले लिएको रु.६०,०००।- समेत विभिन्न व्यक्ति, संस्थाको नाममा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि धेरै वर्षपहिले उपलब्ध गराएको पेश्की हालसम्म पनि फछ्यौंट गरे गराएको नदेखिँदा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम गरी त्यस्तो पेश्की फछ्यौंट गर्न गराउन आयोगको मिति २०७६।५।१२ को निर्णयानुसार मोदी गाउँपालिका, पर्वतलाई लेखी पठाइएको ।

१८.९ कृष्णनगर गा.वि.स., कपिलवस्तुमा विगत १० वर्षदेखि विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्नेसमेत विषयको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा कृष्णनगर गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत मुखिया शाकिर अहमद शाह मियालाई गलत तरिकाबाट बढुवा गरी खरिदार बनाइएको भन्ने उजुरी पुष्टि हुने आधार प्रमाण नदेखिएको, मुखिया नसिम अहमद कादिरीले झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति पाएको भन्ने सम्बन्धमा निजको मृत्यु भइसकेको तथा गाउँ विकास समितिमा विगत १० वर्षदेखि अत्यधिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त गाउँ विकास समितिमा आ.व. २०६६/०६७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ठेकेदारले बुझाउन बाँकी भनी औंल्याइएको रकम र विगतदेखिको फछ्यौंट हुन नसकेको पेश्की बाँकी रकमसमेत फछ्यौंट हुन बाँकी देखिंदा साबिक कृष्णनगर गाउँ विकास समितिको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट असुल उपर हुनुपर्ने भनी औंल्याइएका विगतदेखिका बेरुजु रकम कलमका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गरी सो सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीको जानकारी यस आयोगमा पठाउन आयोगको मिति २०७६।५।१९ को निर्णयानुसार कृष्णनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कृष्णनगर, कपिलवस्तुलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.१० जिल्ला तनहुँ, बन्दीपुर गाउँपालिकास्थित बन्दीपुर ढाडखोला मोटर बाटो निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा बन्दीपुर ढाडखोला सडक निर्माणमा अनियमितता गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भन्ने आधार संकलित कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुने अवस्था नदेखिए तापनि प्राविधिकरूपले जटिल कामहरू सीमित प्राविधिक ज्ञान र प्रयोगशालाको अभाव, प्राविधिकरूपले अनभिज्ञ तथा प्रयोगशालाको पहुँचभन्दा टाढा रहेको उपभोक्ता समितिहरूमार्फत गराउँदा निर्माण भएको संरचनाको तोकिएको गुणस्तरमा निर्माण नहुने, उपभोक्ता समितिले

निर्माण व्यवसाय संलग्न गरी निर्माण गर्नुपर्ने तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले अब आइन्दा प्राविधिकरूपले जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य, जटिल किसिमको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने, Heavy Machines प्रयोग गर्नुपर्ने, जनसहभागिता जुट्न नसक्ने, निर्माणपश्चात मर्मत सम्भार उपभोक्ता समितिबाट हुन नसक्ने, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिमा योजना हस्तान्तरण गर्न नसक्नेजस्ता कार्यहरू गराउँदा उपभोक्ता समितिबाट नगराई प्रचलित कानूनबमोजिम खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्न/गराउन उपयुक्त हुने देखिएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तह र सातवटै प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आयोगको मिति २०७६।६।२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.११ जिल्ला कास्की लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १३ को भित्री रोडभित्र कृष्णप्रसाद दुवाले केही रोपनी आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा र श्री ब्रम्हरुपा मा.वि.बाट लिएको जग्गाको अतिरिक्त सार्वजनिक जग्गाको समेत लालपुर्जा छ भनी जि.वि.स. कास्कीलाई रोयल्टी तिरी सार्वजनिक जग्गाबाट समेत निज कृष्णप्रसाद दुवा, शरण प्रधान र सुमन रानाले गिट्टी बालुवा तस्कर गरेको भन्ने उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा साबिक रूपाकोट गा.वि.स. वडा नं. १, कित्ता नं. १३११ को जग्गा नापी फिल्डबुकमा क्षेत्रफल १०८-९-०-१ कायम भएकोमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कास्कीको मिति २०५८।३।७ को निर्णयअनुसार कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ५१२८ जंगवीर गुरुङ (२-७-३-१), कि.नं. ५१३० धनसुवा गुरुङ (२-१०-१-३), कि.नं. ५१३२ मंगली गुरुङ (२-४-३-०) का नाममा अव्यवस्थित बसोबासीका नाताले र कि.नं. ५१२९ (२-९-३-१), कि.नं ५१३१, (१०-१३-१-१) कि.नं. ५१३३ (११-१४-१-०) र कि.नं. ५१३४ (७५-१२-३-०) दर्ता गर्न बाँकी भएको व्यहोरा नापी कार्यालय, लेखनाथ कास्कीको स्थलत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको, उल्लिखित कित्ताहरू मालपोत कार्यालयको स्रेस्ता अभिलेखमा दर्ता नरहेको र नेपाल सरकारको सार्वजनिक जग्गा पुस्तिकामा कायम रहेको साथै नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा समेत पर्ती लेखिएको देखिएकाले यस प्रकृतिको जग्गाको संरक्षण, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ परिच्छेद १३ अन्तर्गतको दफा ९७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र उपदफा (४) मा स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय तहमा रहेको हुँदा उक्त सार्वजनिक जग्गाको उचित संरक्षणका लागि आयोगको मिति २०७६।६।१६ को निर्णयानुसार पोखरा महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१८.१२ जिल्ला उदयपुर त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. ०७४/०७५ को नगर सभाबाट ऐ. वडा नं.१६ को सुकौरदेखि वडा कार्यालय चिलाउने हुँदै बेलदोभान बरगाछीसम्मको मोटरबाटो निर्माणमा अनियमितताका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव तारानाथ लुइँटेल, ऐ.कार्यालयका लेखा अधिकृत केशवकुमार कार्की, वडा अध्यक्ष मानबहादुर राई, ऐ.कार्यालयका इन्जिनियर गोपालराज राया, ऐ. कार्यालयका इन्जिनियर केशवकुमार वि.सी., ऐ. कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत विश्वजित राई, लेखापाल भूपध्वज रायमाझी, ऐ. कार्यालयका असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर विष्णुबहादुर तामाङ, जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. १६ स्थित सुकौरादेखि वडा कार्यालय चिलाउने हुँदै बेलदोभान बरगाछी जाने सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुवन दाहाल, सोही समितिका सचिव रामनारायण श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष महनकुमारी राईसमेत ११ जनाको संलग्नतामा कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी लिनेदिने कार्य भएको देखिंदा आगामी दिनमा यस्तो त्रुटि हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउन कानूनबमोजिम गर्न/गराउन आयोगको मिति २०७६।८।५ को निर्णयानुसार त्रियुगा नगरपालिका, कार्यपालिकाको कार्यालय उदयपुरलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.१३ बारा जिल्ला जीतपुर सिमरा उ.म.न.पा. वडा नं. ९, स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रको भवन स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको भन्नेसमेतको उजुरीउपर अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आयोगमा उजुरी परेपछि अनुगमन भएकाले सरकारी रकम हिनामिना हुन पाएको नदेखिए तापनि उक्त भवनको रनिङ बिल तथा अन्तिम बिलको नापी तयार गर्ने तथा चेकजाँच गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूले यथोचित ध्यान पुऱ्याएको नदेखिंदा आगामी दिनमा यस किसिमका त्रुटि हुन नपाउने व्यवस्था गर्नका साथै सो मूल्यांकन प्रक्रियामा संलग्न

कर्मचारीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम गरी सोको जानकारी आयोगलाई पठाउन आयोगको मिति २०७६।८।५ को निर्णयानुसार जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, जीतपुर, बारालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.१४ शुक्लागण्डकी न.पा. तनहुँसमेतले ६ थान मोटरसाइकल लागत र इस्टिमेट र Technical Specification विपरीत खरिद गरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा बाइकहरू Technical Specification विपरीत खरिद गरे पनि समग्ररूपमा हेर्दा नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा कुनै हानि नोक्सानीका साथै रकमको हिनामिना भएको देखिएन । यद्यपि मूल्यांकनको क्रममा कम मूल्य पर्‍यो भन्दैमा Technical Specification भन्दा फरक सामान खरिद गर्नु भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उद्देश्य तथा मर्मविपरीत हुने भएकाले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रावधानबमोजिम Technical Specification तयार गर्दा नै आवश्यक विवेक प्रयोग गर्नु, बजारको अवस्था अध्ययन गर्नु र सोही Specification का आधारमा प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गर्न गराउनका लागि शुक्लागण्डकी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तनहुँ र हेभी इक्युप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय, पोखरालाई आयोगको मिति २०७६।८।५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.१५ जिल्ला सुनसरी, इटहरी उप-महानगरपालिका समेतले बर्थिङ सेन्टर निर्माणका लागि बोलपत्रमा अनियमितता भएको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा मिति २०७५।११।१९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण कार्य योजना आ.व. २०७५/०७६ मा बजेट अभाव भई बजेटसमेत विनियोजन नभएको भनी बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिएको पाइयो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा १(ग) मा माग गरिएको निर्माण कार्य आवश्यक नभएमा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने व्यवस्था भएकोमा मिति २०७५।११।१९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं. ५ अनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट आ.व. २०७४/०७५ मा बोलपत्र सूचना प्रकाशित भई हालसम्म सम्झौता नभएका योजनाहरूको चालु आ.व.मा बजेटसमेत विनियोजन नभएको भनी रद्द गर्ने निर्णय गरेको देखिन आएकाले स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(१) बमोजिम नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा संघीय सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि कानूनको अक्षरशः पालना नभएको देखिएकाले आयोगको मिति २०७६।८।५ को निर्णयानुसार इटहरी-उपमहानगरपालिकालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.१६ कपिलवस्तु जिल्ला, साबिक लालपुर गाउँ विकास समिति (हाल शिवराज नगरपालिका वडा नं.१०) मा विभिन्न अनियमितताहरू भएको भन्ने प्राप्त उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरीमा उल्लिखित विषयहरूमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार भए गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआए पनि साबिक लालपुर गाउँ विकास समिति (हाल शिवराज नगरपालिका वडा नं.१०) स्थित नारी शिल्पकला केन्द्रको भवन निर्माण कार्यको हालसम्म निर्मित संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा तोकिएकोभन्दा बढी नै पाइएकाले पूर्णरूपमा तयार भइनसकेको संरचनाको बाँकी निर्माण कार्यका लागि कानूनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाई निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७६।८।५ को निर्णयानुसार शिवराज नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, चन्द्रौटा, कपिलवस्तुलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.१७ जिल्ला सिन्धुली, साबिक जलकन्या गाउँ विकास समितिको कार्यालयका तत्कालीन सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारी कार्यरत रहँदाको अवधि आ.व. २०७०/०७१ देखि आ.व. २०७१/०७२ सम्मको खर्च नियमित हुन नसकेको भनी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमध्ये निजले फिर्ता/जम्मा गर्न बाँकी रहेको समेत रु.१,४४,७७७।- नियमित भएको नदेखिएको, निजले स्रेस्ता/अभिलेखहरू हालसम्म उक्त गा.वि.स.मा बरबुझारथ नगरेको लगायतका विषयका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुलीमाढी, सिन्धुलीलाई आयोगको मिति २०७६।८।१२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.१८ बारा जिल्ला आदर्श कोतवाल गाउँपालिका महेन्द्र आदर्श औषधालय, आदर्श कोतवालका प्राविधिक वरिष्ठ कविराज निरीक्षक नाथु सहनीले औषधि खरिदमा व्यापक हिनामिना गरी अनियमितता गरेको र रु.९,००,०००।- को फर्जी बिल बनाई रकम भुक्तानीसमेत गराई भ्रष्टाचार गरेकाले कारबाही गरी पाउँ भनी प्राप्त उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टि हुने तथ्यगत आधार/अवस्था नदेखिए पनि खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (१)(क) बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा परामर्श सेवा सिधै खरिद गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको साथै सोही नियमावलीको नियम ८५ को उपनियम (१) (१ख) बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटकपटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एकपटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा नियमविपरीत रु.६,२०,०००।- को खरिद गरेको देखिएकाले औषधी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्दा/गराउँदा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (१) (क) र (१)(१ख) बमोजिम ऐन तथा नियमावलीको पूर्णतः पालना गरी/गराई खरिद कार्य गर्नुहुन भनी आयोगको मिति २०७६।९।३ को निर्णयानुसार आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.१९ रासी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, भण्डारा, चितवनलाई योजनाको लागत अनुमान टुक्रा-टुक्रामा नगरी निर्माण गरिने संरचना एक आर्थिक वर्षमा नसकिने भए बहुवार्षिक योजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सही पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरू छनौट गरी सार्थक रूपमा उपयोग हुने अवस्थासम्मको निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था र सो बमोजिमको सम्झौता गर्नु हुन साथै नगरपालिकाका प्राविधिकबाट निर्माण सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य निर्माणस्थलमै सम्पन्न भएको यकिन गरेपश्चात मात्र मूल्यांकन गर्न/गराउन र कुनै आग्रह, कुनै निकायले जिम्मा लिएको र भविष्यमा सम्पन्न गर्ने विश्वास दिलाएको भरमा मूल्यांकन नगर्न साथै उक्त नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरू इन्जिनियर अर्जुन पौडेल र अ.सव-इन्जिनियर चेतनाथ थपलियाबाट भएको गोपाल स्मृति भवन निर्माण र ओमकारेश्वर मन्दिर निर्माण योजना लगायतका योजनाहरूको नापँजाच तथा मूल्यांकन कार्यहरूको उक्त नगरपालिकाबाट आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।९।१४ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.२० जिल्ला पर्सा साबिक जयमंगलापुर गा.वि.स. (हाल छिपहरमाई गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालय) को आ.व. २०७२/०७३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा रु.६७,०६,७४२।०२ पेश्की रकम असुल फछ्यौंट गर्नुपर्ने भनी सुझाव लेखिएको पाइएकोमा उक्त पेश्की रकम हालसम्म फछ्यौंट भएको नदेखिंदा उक्त पेश्की रकम कानूनबमोजिम फछ्यौंट गर्ने गराउनेतर्फ आवश्यक कारबाही गरी यससम्बन्धी जानकारी आयोगलाई गराउन आयोगको मिति २०७६।९।१४ को निर्णयानुसार साबिक जयमंगलापुर गा.वि.स. हाल छिपहरमाई गाउँपालिकालाई सुझाव लेखी पठाइएको।

१८.२१ मोरङ जिल्ला साबिक कटहरी गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित खखाना टोलमा रहेको पिछडावर्गको सामुदायिक भवन निर्माण गर्दा एउटै लागत अनुमानको आधारमा बिल भरपाई बनाई साबिक जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) मोरङ र साबिक कटहरी गा.वि.स. (हाल कटहरी गाउँपालिका मोरङ) दुवै कार्यालयबाट दोहोरो भुक्तानी लिई कटहरी गा.वि.स.बाट निकासा गरिएको रकम उक्त गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव, प्राविधिक र उपभोक्ता समिति अध्यक्षले खाईमासी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रक्रियागत रूपमा एउटै पिछडावर्ग सामुदायिक भवनको छत ढलान गर्ने कार्यमा साबिक कटहरी गाउँपालिका र जि.वि.स., मोरङबाट दोहोरो भुक्तानी भएको देखिएकोमा सामुदायिक उपभोक्ता समितिले साबिक कटहरी गाउँपालिकामा निवेदन दिंदा साबिक जि.वि.स., मोरङबाट रु.२,५०,०००।- प्राप्त भएको विवरण उल्लेख गरी नपुग रकमका लागि निवेदन दिएको र गाउँपालिकामा पेस गरेको कार्यको लागत अनुमान र जि.वि.स., मोरङसँग माग गरेको कार्यको लागत अनुमान फरक देखिएको र उक्त कार्यहरू सम्पन्न भई फरफारकसमेत भइसकेकाले गलत मनसायबाट कार्य गरिएको नदेखिएको र दोहोरो भुक्तानीको सिफारिसका सम्बन्धमा साबिक कटहरी

गाउँपालिका साबिक गा.वि.स. सचिव र प्राविधिक सहायकले उपभोक्ता समितिले माग गरेको आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न जि.वि.स., मोरङलाई सिफारिस दिएर पनि सोही कामको लागि गा.वि.स.बाट पनि रकम व्यवस्था गरेकाले दोहोरो भुक्तानी भएको देखिएकाले जि.वि.स., मोरङसँग समन्वय गरेर मात्र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी दोहोरो भुक्तानीको सिफारिस गरेको देखिएकाले कटहरी गा.वि.स.का साबिक सचिव किरणदेवी देव र प्राविधिक सहायक (असिस्टेण्ट सव-इन्जिनियर) शम्भु कर्णले आफ्नो पदीय दायित्व पूर्णरूपमा निर्वाह नगरेको देखिएकाले यस्ता गल्ती पुनः नदोहोऱ्याउन कटहरी गाउँपालिकालाई आयोगको मिति २०७६।९।१४ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.२२ पाल्पा जिल्ला, रामपुर नगरपालिका वडा नं. ३ को आ.व. २०७४/७५ मा ओइरीघाट-लामटाङ-गैलुक-सीताकुण्ड-टुनिभञ्याङ मोटरबाटो निर्माणका लागि २५ लाख विनियोजन गरेकोमा नगरप्रमुखले आफ्नी श्रीमतीको नाममा रहेको सुविधा कन्सट्रक्सनको नाममा ठेक्का लिई ५२ लाख खर्च गरेको, मेयरको निजी गाडीमा इन्धन तथा मर्मत खर्च आवश्यकताभन्दा बढी देखाएको, नियमविपरीत योजना विज्ञ नियुक्ति गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भए गरेको भन्ने पुष्टि हुने आधार प्रमाण नदेखिए तापनि निजी सवारी साधनलाई कार्यालय प्रयोजनको निमित्त प्रयोगसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाई दुरुपयोग हुन नपाउनेतर्फ, योजना सहजकर्ताको नियुक्ति गर्दा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी गर्नेतर्फ र बहालवाला पदाधिकारीले अन्यत्र कामकाज गर्दा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ कानूनबमोजिम गरी आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७६।९।२४ को निर्णयानुसार रामपुर नगरपालिका पाल्पालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.२३ जिल्ला बारा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, डुमरवानाका प्रबन्धक नारायण क्षेत्रीले विभिन्न अनियमितताहरू गरेको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरीसँग सम्बन्धित प्रबन्धक नारायण क्षेत्रीले उक्त संस्थाको ऐन नियम मिची जागिर खाएको, सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई समेत प्रभावमा पारी भ्रष्टाचार गरेको, सरकारी जग्गाको संरक्षण नगरेको, सेयरधनीलाई घाटा हुने गरी कमिसन खाई कमसल सोलार प्यानल र ब्याट्री वितरण गरेको, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले दोहोरो पदमा रही बैठक भत्ता बुझ्ने गरेको लगायतका कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुने अवस्था र आधार नरहे तापनि हात्तीसारको सार्वजनिक जग्गाका सम्बन्धमा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाली भोग चलन गरेको भन्ने संलग्न कागजातबाट देखिंदा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमोजिम सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेतर्फ कानूनबमोजिम उपयुक्त व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७६।१०।१३ को निर्णयानुसार सम्बन्धित स्थानीय तह (जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका) लाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.२४ केदारेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाना, डोटीका प्रधानाध्यापक अम्बिकाप्रसाद पोखरेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहराको मिलेमतोमा भवन निर्माण र छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गरेको लगायतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आ.व. २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विद्यालयले ऋण लगानी गर्ने क्रममा आ.व. ०६८/०६९ को पुस ६ गते पूर्व वि.व्य.स. अध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहरा जिम्मामा रहेको रु.१,६८,०००।- ले.प.का क्रममा बाँकी रहेको सावाँ रकम रा.वा.बैंक, डोटीको खाता नं. ४१०००००१२८०१ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर पेस हुन आएको देखिएकाले विद्यालयको रकम ब्याजीमा लगाएको सम्बन्धमा छानबिन गरी नियमानुसार आवश्यक कारबाही गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगको मिति २०७६।११।१ को निर्णयानुसार बडीकेदार गाउँपालिका, डोटीलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.२५ रौतहट जिल्ला साबिक बिर्तीप्रस्टोका गा.वि.स.को पुरानो पेश्की रकम नियमानुसार फछ्यौंट गर्न साबिक बिर्तीप्रस्टोका गा.वि.स. हाल कटहरीय नगरपालिका वार्ड-३ रौतहटलाई आयोगको मिति २०७६।११।८ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१८.२६ वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सल्यानले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको ट्रस निर्माण कार्य गर्नका लागि दरभाउपत्र माग गरेकोमा पेस भएका सिलबन्दी दरभाउपत्रमध्ये प्रभावमा परी

सबैभन्दा बढी दरभाउपत्र पेस गर्ने सुन्दर एण्ड ज्ञानु निर्माण सेवा, वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका-२, सल्यानको दरभाउपत्र स्वीकृत गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा भ्रष्टाचार भए गरेको नदेखिए तापनि बी.सी. निर्माण सेवा, छत्रेश्वरी गाउँपालिका-२, सल्यानको दरभाउपत्रको BOQ को कुनै आइटम सच्याए तापनि दररेट अक्षरमा समेत लेखिएको हुँदा मूल्यांकन प्रक्रियामा नै समावेश नगरेको एवं दरभाउ विश्लेषणसमेत नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको परिपालना गरेको नदेखिँदा अब आइन्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको पूर्णरूपमा परिपालना गरी प्रतिस्पर्धालाई संकुचन नहुने गरी खरिद तथा निर्माण कार्य गर्न गराउन वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यानलाई आयोगको मिति २०७७।१।२४ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.२७ जिल्ला रामेछाप, दोरम्बा गाउँपालिका वडा नं. ३ टोकरपुरमा रहेको टोकरपुर अल्छिढुङ्गे सडक मर्मतका लागि गाउँपालिकाबाट रु.४० लाख रकम निकासा भएकोमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार कँडेलले अनियमितता गरेको उजुरीमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उपभोक्ता समितिले यथार्थ दररेट विश्लेषण नगरी खर्च बिल पेस गरेको भए तापनि समग्र निर्माण कार्यको हालको मूल्यांकन साबिकको मूल्यांकनअनुसार भएको भनिएको खर्चभन्दा बढी नै रहेको देखिएकोमा उक्त योजनामा मेसिन प्रयोग गरी इस्टिमेट तयार गरेको देखिंदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ को उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधिको उपनियम (९) मा "उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, ग्रेडर विटुलिन डिस्ट्रिव्युटर, विटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्न सकिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा हेभी मेसिन प्रयोग गर्नुनपर्ने कार्यहरूमा मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने व्यस्था गर्न आयोगको मिति २०७७।२।२ को निर्णयानुसार दोरम्बा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, टोकरपुर, रामेछापलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.२८ मिथिला न.पा. वडा नं. ०५ स्थित औरही बाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति क्षेत्रको पुरानो पोखरीलाई नयाँ पोखरी निर्माण गरेको भनी रकम निकासा लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उक्त निर्माण कार्य सम्झौताबमोजिम नै सम्पन्न गरी अजित कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले भुक्तानी लिएको भनी खुल्न आएको देखिएकाले उजुरी पुष्टि हुने आधारहरू देखिन नआएको साथै निर्माणको चरणमा लिएका फोटोहरूबाट पनि उक्त ठाउँमा पोखरी तथा ड्याम निर्माण भएको देखिएकोमा मिथिला नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ढल्केबर, धनुषाले योजना छनौट गर्दा नै उचित ठाउँ हेरी सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी दिगो र भरपर्दो आयोजनाको छनौट गर्न र नदीको किनारमा आयोजना छनौट गर्दा पछिसम्म आउने समस्यालाई मध्यनजर गरी सोहीअनुसारको इस्टिमेट गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न गराउन हुन आयोगको मिति २०७७।२।८ को निर्णयानुसार मिथिला नगरपालिकालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.२९ जिल्ला ललितपुर, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष सुविन्द्र तामाङले उक्त वडा कार्यालय भवनको तला थप गर्दा गुणस्तरहीन गरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उक्त काम कारबाहीमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिए तापनि सो वडा कार्यालय भवन निर्माणमा जडान भएको गलत साइज तथा कम मोटाइको अल्मुनियम सेक्सनका झ्यालहरू तथा ढोकाहरू परिवर्तन गरी लागत अनुमानमा उल्लेख भएको अल्मुनियम सेक्सनको झ्याल र ढोका जडान भएको सुनिश्चित गरेपश्चात मात्र सम्बन्धित निर्माण उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानी गर्नु/गराउनु पर्ने देखिँदा सोहीअनुसार गर्न/गराउन आयोगको मिति २०७७।३।१५ को निर्णयानुसार कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.३० पोखरा महानगरपालिकाबाट पार्किङको ठेक्का लिएको अशेष निर्माण सेवाले सुरुमा बैंक ग्यारेन्टीबापत राखेको धितो जग्गा कर्मचारीको मिलोमतोमा साटफेर गरेको भन्ने विषयको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा पोखरा महानगरपालिकालाई सम्झौताअनुसारको रकम प्राप्त भई हानि नोक्सानी भएको नदेखिए तापनि बोलपत्रसम्बन्धी सूचना एवं स्वीकृत भएको प्रावधानविपरीत नगद वा बैंक जमानतको सट्टा जेथा जमानत समेत स्वीकार गरी सम्झौता गर्दा राखेको जेथा जमानत पुनः साटफेर गरेको देखिँदा आगामी दिनमा

पार्किङ शुल्क संकलनसम्बन्धी ठेक्का लगाउँदा प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको पूर्णतः पालना गरी गराई कार्य सम्पादन गर्न आयोगको मिति २०७७।३।१५ को निर्णयानुसार पोखरा महानगरपालिका कार्यालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.३१ जिल्ला रुकुम त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको श्री अन्धनासक माध्यमिक विद्यालयको कम्पाउण्ड पुनर्निर्माण गर्नका लागि नमुना विकास कार्यक्रमले रु. १० लाख निकासा गरी दिएकोमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर बाठा मगर र जिल्ला विकास समितिका ओभरसियर करण खड्काको मिलेमतोमा पुरानै कम्पाउण्ड र तारबारलाई हालसालै निर्माण गरेको भनी फर्जी बिल भरपाई बनाई निकासा भएको सम्पूर्ण रकम हिनामिना गरेको भनी प्राप्त उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नापी किताबमा भएबमोजिमको कार्य प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा फिल्डमा नभएको भन्ने उल्लेख भएकोमा हाल उक्त निर्माण कार्यहरू फिल्डमा सम्पन्न भएको देखिएबाट सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको नदेखिए तापनि कार्य सम्पन्न भए नभएको प्राविधिक चेकजाँच गर्ने जिम्मेवारी भएका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुकुम (पूर्व) अन्तर्गत कार्यरत सव-इन्जिनियर करण खड्काले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनअनुसारको काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा नै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा निजलाई कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरी आयोगमा समेत जानकारी गराउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुकुम (पूर्व) लाई आयोगको मिति २०७७।३।१८ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.३२ जर्मन नागरिक कोबोल्डले नेपाल फायर ट्रक एक्सिपिडिसन अन्तर्गत सेकेण्ड ह्याण्ड दमकल ल्याउने, विश्वका प्रख्यात सेलिब्रेटीलाई बोलाई नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने भन्दै स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकासँग पनि पर्यटन गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने र विपद व्यवस्थापन कार्यका लागि करिब रु. २ करोड ५० लाख पर्ने (Fire Truck) दमकलसमेत उपलब्ध गराउने भनी निज संलग्न रहेको भनिएको Experience Nepal Films प्रा.लि. नामक संस्थाको नामबाट सम्झौता गरी पेश्कीको रूपमा रु.१९,७३,४५०।- लिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको भन्नेसमेतको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा वालिङ नगरपालिकाले बदनियतसाथ उक्त Experience Nepal Films प्रा.लि. नामक संस्थासँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गरेको भन्ने पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखिन नआएको साथै भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरू आफैंले उक्त रकम नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरी सो रकम जम्मा भएको बैंक भौचर, कार्यालयको आम्दानीमा काटिएको कम्प्युटर रसिद र म.ले.प. को सम्परीक्षण गरिएको कागजातहरूसमेत संलग्न राखी उक्त पेश्की फछ्यौंट भएको जानकारी गराएकाले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको नदेखिए तापनि पर्याप्त अध्ययन र जाँचबुझ बिना नै नगरपालिकाको रकम लगानी गर्ने निर्णय भएको देखिंदा आगामी दिनमा विदेशी संलग्न भएको संस्थासँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गर्दा उक्त संस्थाको कामकारबाही, प्रगति विवरण, लगानी गर्दा जोखिमको अवस्थासमेत अध्ययन गरी सरकारी हानि नोक्सानी नहुने सर्तमा, बलियो आधार प्रमाणहरूको आधारमा सरकारको लगानी डुब्न नदिने गरी लगानीको सुरक्षा हुने/नहुनेतर्फ आवश्यक सतर्कता अपनाउन सो संस्थाको आधिकारिकता र विश्वसनीयताको अध्ययन गरेर मात्र भुक्तानी गर्न आयोगको मिति २०७७।३।१८ को निर्णयानुसार वालिङ नगरपालिकालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.३३ विदेशी नागरिक (माइकल कोबोल्ड) को विषयमा कुनै तथ्यगत जानकारी, आधिकारिकता, कूटनीतिक मर्यादासमेतको अनदेखा गरी विराटनगर महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा सम्झौता गरी रकम भुक्तानी दिएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा विराटनगर महानगरपालिकाले बदनियतसाथ उक्त Experience Nepal Films नामक संस्थासँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गरेको भन्ने नदेखिएको, सम्झौताबमोजिम उक्त दमकल हालसम्म प्राप्त भएको नदेखिएको साथै विदेशी संलग्न भएको भनिएको उक्त संस्थाको कार्यालय हाल सम्पर्कमा रहेको नदेखिएकाले रकम दुरुपयोग भएको देखिएकोमा निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरू आफैंले उक्त रु.५,६५,०००।- महानगरपालिकाको खातामा दाखिला गरेको भौचर प्राप्त भई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको नदेखिए तापनि पर्याप्त अध्ययन र जाँचबुझ बिना नै महानगरपालिकाको रकम लगानी गर्ने निर्णय भएको देखिँदा आगामी दिनमा विदेशी संलग्न भएको संस्थासँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गर्दा लगानीको सुरक्षा हुने/नहुनेतर्फ आवश्यक सतर्कता अपनाउन सो संस्थाको

आधिकारिकता र विश्वसनीयताको अध्ययन गरेर मात्र भुक्तानी गर्न आयोगको मिति २०७७।३।१८ को निर्णयानुसार विराटनगर महानगरपालिकालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.३४ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दाङबाट आ.व. ०७३/७४ मा तुलसीपुर-१२ क्वाङ्गीमा भुयरथान संरक्षण कार्यमा अनियमितता गरेको भन्नेसमेत विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला समन्वय समिति, दाङबाट संचालित तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १२ क्वाङ्गीमा भुयारथान संरक्षण गर्ने योजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनअनुसार रु.१,१९,५१५।४१ को कार्य भएको उल्लेख भए तापनि सम्बन्धित साइटमा भएका कार्यहरूको नापजाँच तथा मूल्यांकन गर्दा उक्त भुयारथान संरक्षण गर्ने कार्यका लागि रु.१,४८,८०४।३९ बराबरको कार्य भएको भनी खुल्न आएकाले सरकारी रकम हानि नोक्सानी तथा हिनामिना भएको पुष्टि हुने आधार प्रमाण फेला नपरे तापनि उक्त कार्यको ल.ई.मा Concreting Pole **4**" X **4**' X **6**' को प्रयोग गर्ने भनिए तापनि फलामको पोल प्रयोग गरेको देखिएकोमा वर्षातको समयमा Concreting Pole को उपलब्धता नभई फलामको पोल प्रयोग भएको भनी उक्त योजनामा संलग्न कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको बयानबाट खुल्न आएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको कार्यविधि अपनाई भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्नेमा सोअनुसार भएको देखिन नआएकाले सो सम्बन्धमा अब उपरान्त लगत इस्टिमेटअनुसारको कार्य हुन नसक्दा भेरिएसन हुनुपर्ने स्पष्ट कारण खुलाई, भेरिएसन सदर गरी/गराई कार्य गर्न/गराउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दाङलाई आयोगको मिति २०७७।३।२२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको ।

१८.३५ जिल्ला सर्लाही गोडैता न.पा.- ४ स्थित रौनिया टोलदेखि हुलाकी राजमार्ग जोड्ने २०० मिटर सडक ढलान गर्दा मापदण्डअनुसारको काम नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा गोडैता नगरपालिकाले सडक निर्माण कार्य गर्दा भष्टाचारजन्य कार्य गरेको नदेखिएको तर आयोजनाको दररेट विश्लेषण गर्दा अद्यावधिक नर्म्स तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गरिने स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागको नर्म्स प्रयोग गर्नुपर्नेमा पुरानो नर्म्स प्रयोग गरी प्रक्रियागत त्रुटि भने गरेको देखिएबाट स्थानीय निकायका आयोजनाको दररेट विश्लेषण गर्दा प्रयोग गरिने नर्म्सहरूमा एकरूपता कायम गर्न एउटै नर्म्सको प्रयोग गर्ने तथा उक्त नर्म्सहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने भए गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गरी प्रयोग गर्ने गराउनेतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आयोगको मिति २०७७।३।२२ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको।

१८.३६ काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १४ बल्खु चोकमा रहेको बयोधा अस्पतालले करोडौंको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गरेकाले छानबिन गरी कारबाही गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा नापी कार्यालय, कलंकीले स्थलगत निरीक्षण गरी दिएको प्राविधिक प्रतिवेदन र काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका नदी, खोला तथा बाटोसम्बन्धी स्थापित सरकारी मापदण्डसमेतलाई आधार लिई बयोधा हस्पिटल, बल्खुले खोला, बाटोसमेतका सार्वजनिक, सरकारी जग्गामा गरेको अतिक्रमणका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ को उपदफा (५)को देहाय खण्ड (ग) बमोजिम गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवश्यक समन्वयमा त्यस्तो जग्गाको आवश्यक संरक्षणको प्रबन्धसमेत गरी, गराई सोको जानकारी आयोगलाई गराउन आयोगको मिति २०७७।३।२५ को निर्णयानुसार सुझाव लेखी पठाइएको।

१९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

१९.१ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय विकास समिति, पोखराले अस्पतालको कार्य विभाजन, सार्वजनिक खरिदलगायतका कार्यमा अनियमितता गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा बोलपत्रदाताले पेस गरेको Bill OF Quantity मा **Rate quoted by us is CIF Pokhara Basis Exclusive of Import Duty in VAT of applicable tax Shall be Charged Extra.** भनी उल्लेख गरेको, **Philips**

Electronic India Limited को नेपालमा एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता रहेको, सि.टी. स्क्यान मेसिन अपग्रेडको लागत अनुमान रु.१,४९,३९८२०।३० रहेकोमा बोलकबोल अंक यु.एस. डलर १,५७,२५०।- नेपाली मुद्रामा रु.१,४०,०३,११२।५० मा स्तरोन्नति गरेको, लागत अनुमानमा कर तथा भन्सार महसुल समावेश नभएको र ६ स्लाइसको सि.टी. स्क्यान मेसिन १६ स्लाइसमा स्तरोन्नति गर्दा आपूर्तिकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने कर तथा भन्सार महसुल बोलपत्रदाताले CIF लेखेको आधारमा भन्सार महसुल र भ्याटबापतको रकम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति, पोखराले व्यहोरेको देखिएको हुँदा अब उप्रान्त खरिदसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रचलित खरिद शब्दावलीको प्रावधानबमोजिम सर्तहरू तयार गरी सम्झौता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७६।४।९ को निर्णयानुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामघाट, पोखरालाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१९.२ बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनको २०० बेडको अस्पताल भवन निर्माणमा एवं कल्याण कोषको रकमको दुरुपयोग भएकोमा छानबिन/कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेतको व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा अस्पतालको कल्याण कोषको रकम हिनामिना भएको भन्ने विषय पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिए पनि अब उप्रान्त बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनको नाममा स्थापित अक्षयकोषको रकमलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित कार्यविधि एवं मापदण्ड बनाई अधिकतम प्रतिफल र कम जोखिम हुने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैंक/वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराई अक्षयकोषको रकमलाई बचत गर्न आयोगको मिति २०७६।५।१२ को निर्णयानुसार बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनमा सुझाव लेखी पठाइएको ।

१९.३ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पामा नक्कली बिल भरपाई पेस गरी सरकारी रकम लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली, तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बराल, तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन लेखापाल दीपककुमार पोखेल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पाका तत्कालीन शाखा अधिकृत भक्तिसरा रानाले भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम पाउने सुविधा लिने प्रयोजनका लागि झुठा विवरण पेस गरी रकम भुक्तानी लिएको र दैनिक भ्रमण भत्ताबापत बुझेको जम्मा रकम राजस्व दाखिला गरेको देखिएकाले नियमानुसार गर्न आयोगको मिति २०७६।९।३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१९.४ जिल्ला हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिका, वडा नं. ६ मा १३ वर्षीया पीडित परिवर्तित नाम- हुम्ला ६७(क) को मिति २०७६।४।२१ गतेको जबर्जस्ती करणी घटनाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हुम्लाबाट भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा हुम्ला जिल्ला अस्पतालबाट गरिएको मिति २०७६।५।२६ गतेको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा सो अस्पतालमा तत्कालीन कार्यरत डा. दुर्गा सुर्खालीले बलात्कार नभएको भनी गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा जबर्जस्ती करणी मुद्दाका पीडित १३ वर्षीया बालिका परिवर्तित नाम थर- हुम्ला ६७(क) को मिति २०७६।५।२६ गते जिल्ला अस्पताल हुम्लाका डा. दुर्गा सुर्खालीले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन राय ठीक भएको भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पत्रसाथ मेडिकोलिगल चिकित्सा विज्ञहरू (डा. हरिहर वस्ती र युगेन डोल्मा वालुङ) ले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएकाले डा. दुर्गा सुर्खालीले गलत प्रतिवेदन दिई भष्टाचारजन्य कार्य भएको पुष्टि हुने व्यहोराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हाल देखिन नआएको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको (CODE OF ETHICS & PROFESSIONAL CONDUCTS 2017) को 4, A(III)- Medico-Legal Cases को महलमा "Examination of medico-legal cases such as victim or suspect of sexual offences, physical assault, autopsy examination, age estimation etc., Should be carried out by trained or expert medical practitioners." भन्ने पूर्व व्यवस्था हुँदाहुँदै भेरी अस्पतालले पीडित १३ वर्षीया बालिका परिवर्तित नाम हुम्ला ६७(क) को स्वास्थ्य परीक्षणमा उपलब्ध विशेषज्ञ जनशक्तिको समेत प्रयोग गरेको नदेखिएकाले आगामी दिनमा विशेषज्ञबाट मात्र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त

प्रबन्ध गर्न आयोगको मिति २०७६।१२।१० को निर्णयानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१९.५ औषधि व्यवस्था विभाग, बिजुलीबजारमा औषधि उत्पादक/आपूर्तिकर्ताको दर्ता, आयात अनुमति प्रदान एवं औषधि कम्पनीहरूको अडिटसमेतमा प्रचलित कानून, स्वीकृत कार्यप्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरीको पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ अवस्था नदेखिए तापनि औषधि व्यवस्था विभागबाट औषधी उद्योगहरूको निरीक्षण, औषधी दर्ता, आयात तथा बिक्री वितरण अनुमतिपत्र र नवीकरण लगायतका कार्यहरू गर्दा लिइएका निर्णयहरू विवादित र आलोचनायुक्त देखिएको सन्दर्भमा औषधी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, अनुमानयोग्य र विवादरहित बनाई अनपेक्षित अवस्थाको नियन्त्रणसमेत गर्न प्रचलित ऐन, नियममा कार्यविधिगत एकरूपता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गर्ने, हाल उपलब्ध कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्ने तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७७।१।२४ को निर्णयानुसार औषधी व्यवस्था विभागलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१९.६ बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले सिन्धु सर्जिकल कन्सर्न प्रा.लि.सँग आ.व. २०७३/०७४ मा खरिद गरेको ७(सात) थान भेन्टिलेटर तथा आ.व. २०७४/०७५ मा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएका १०(दस) थान भेन्टिलेटरको अनियमितताका सम्बन्धमा बोलपत्रको प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा २(घ), सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (४) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार गर्न आयोगको मिति २०७७।२।२ को निर्णयानुसार बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,धरानलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

१९.७ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बर्दियाका प्रमुख तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक अच्युत लामिछानेसमेतले आ.व. ०६९/७० र ०७०/७१ नक्कली बिलहरू पेस गरी रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा आरोपीहरू डा. अर्जुन भट्टले बुद्ध एयरको फर्जी/नक्कली हवाई टिकट पेस गरी रु.२६,९६५।- र शा.अ. गोविन्दप्रसाद रेग्मीले हवाई उडान गरे पनि वास्तविक भाडा दरभन्दा रु.६,२९०।- बढी भुक्तानी लिई अनुचित लाभ लिएको देखिएकोमा यसरी अनियमितता भएको रकम कार्यालयमा दाखिला भएको मिसिल संलग्न भौचरसमेतका कागजातबाट देखिएको हुँदा नेपाल सरकारको कोषमा हानि नोक्सानी पूर्ति भइसकेको देखिन आएकाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, बर्दियाका तत्कालीन मेडिकल अधिकृत डा. अर्जुन भट्ट र शाखा अधिकृत गोविन्दप्रसाद रेग्मीले फर्जी हवाई टिकट पेस गरी लिएको रकम दाखिला गरिसकेकाले भ्रष्टाचार पुष्टि हुन नसके तापनि निजहरूले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचरणविपरीतको कार्य गरेको देखिँदा कानूनअनुसार गर्न आयोगको मिति २०७७।२।२२ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

२०. अन्य

२०.१ गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने उजुरी परी यस आयोगबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी केशवराज गौतमको निवेदन, कमलराज गौतम, दीपकराज गौतम तथा दिनेशराज गौतमलाई प्रतिवादी नबनाएको अवस्थाको आरोपपत्रसमेतका प्रमाण कागज हेर्दा केशवराज गौतमको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन विषयको मुद्दा अनुसन्धान हुँदा रोक्का रहेका, आरोपपत्र दायर हुँदा जफतको मागदाबी नलिएका जग्गा रोक्का राखिराख्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा यस आयोगको च.नं. १४४ मिति २०५९।५।१२ को भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखिएको पत्रबमोजिम कमलराज गौतमको नाउँमा कायम जिल्ला मोरङ झोराहाट गा.वि.स. वडा नं. ५ का कि.नं. २९१, २९५ र २९६ र दीपकराज गौतम तथा दिनेशराज गौतमको नाउँका जिल्ला मोरङ झोराहाट गा.वि.स. वडा नं. ५ का कि.नं. ५३ र ४८ का जग्गाहरू रोक्का भएको भए तथा यस आयोगको सो पत्रबाहेक अन्य कारण/व्यहोराबाट रोक्का राखु नपर्ने भए यस मुद्दाबाट फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय, मोरङलाई आयोगको मिति २०७६।४।२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

२०.२ जिल्ला चितवन साबिक दवौली गा.वि.स. वडा नं.४(ख) को १९ कट्ठा जग्गा आयोगबाट रोक्का रहेको भनी मालपोत कार्यालय चितवनबाट जानकारी पाएकाले उक्त रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी जिल्ला चितवन रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने सीतादेवी अधिकारीले दिएको निवेदनका सम्बन्धमा सो जग्गाका सम्बन्धमा आयोगमा परेको उजुरीउपर अनुसन्धान भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(१२) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राखी लगतकट्टा गर्ने गरी यस आयोगबाट मिति २०६९।२।४ मा निर्णय भएकाले निवेदक सीतादेवी अधिकारीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जिल्ला चितवन साबिक दवौली गा.वि.स. वडा नं. ४(ख) को ज.बि. ०-१९-० जग्गा अन्य कारणले रोक्का राखुपर्नेमा बाहेक प्रस्तुत उजुरीमा अनुसन्धानका क्रममा यस आयोगको च.नं. ५३२ मिति २०६७।११।१२ को पत्रबाट रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिदिनु हुन आयोगको मिति २०७६।५।५ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

२०.३ वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शेखरनाथ खनालसमेत भएको गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा यस आयोगबाट रोक्का राखी जफतसमेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा उक्त अदालतबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिने ठहर गरी भएको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएकोमा उक्त अदालतबाट समेत सुरु विशेष अदालतको प्रतिवादीलाई कसुर आरोपबाट सफाइ दिने ठहराई भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको फैसलाउपर पुनरावलोकनको निवेदन नगर्ने गरी आयोगबाट मिति २०७५।१०।२१ मा निर्णयसमेत भइसकेको देखिँदा अनुसन्धानको क्रममा यस आयोग र आयोगको पत्रानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट समेत रोक्का राखिएको प्रतिवादी र निजका परिवारका व्यक्तिहरूका नाममा रहेको निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका तपसिलअनुसारका घर, जग्गा, बैंक खाता रोक्का फुकुवा गरिदिन आयोगको मिति २०७६।६।२ एवं २०७६।७।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको।

२.९ तामेली

आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमध्ये आ.व. २०७६।७७ मा विस्तृत अनुसन्धानपश्चात देहायका ९७ वटा उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) तथा नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम तामेलीमा राखिएको छ ।

क्र.सं.	उजुरीको व्यहोरा	तामेली निर्णय मिति
१.	नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्ला शाखाको भवन उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ, हुम्लाका तत्कालीन अध्यक्ष तीर्थराज रोकायाले पेश्की लिएको रु.२,२८,०००।- मा कुनै पनि काम नगरी रकम हिनामिना गरेको र निजले नेपाल पत्रकार महासंघ, हुम्ला शाखाका लागि कम्प्युटर, फ्याक्स क्यामरा आदि खरिद गर्ने भनी रु.१,५०,०००।- बुझिलिई खरिद नगरी हिनामिना गरेको ।	२०७६।४।२
२.	जिल्ला बाँके साबिक गंगापुर गा.वि.स., वडा नं. ४ र ५ स्थित दोन्दरा गाउँअन्तर्गत हरदयाल राढको घरदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म जाने बाटोमा माटो पटान र ग्रावेलिङको काम गर्दा रकमको हिनामिना गरेको ।	२०७६।४।२
३.	स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगबाट आ.व. २०६९/०७० मा झापा चकचकी गा.वि.स.को मूल्यांकनमा अनियमितता गरेको ।	२०७६।४।९
४.	काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला महादेवटार गा.वि.स. वडा नं. १ स्थित श्री जोगेश्वर मा.वि.मा ८ कोठे पक्की भवन निर्माण गर्न जि.वि.स. कार्यालय, जि.शि. कार्यालय र गा.वि.स. लगायतबाट प्राप्त रु. १६ लाख विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष नरमान तामाङ तथा विद्यालय प्रधानाध्यापक अम्बिका दाहालसमेतको मिलेमतोमा D.P.C. मात्र गरी बेवारिसे अवस्थामा छाडी अनियमितता गरेको ।	२०७६।४।९
५.	जीराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीसमेतको मिलेमतोमा उज्यालो अभियानअन्तर्गतको सडक सोलार बत्ती खरिदमा कमसल बत्ती खरिद गरी रकम हिनामिना गरेको विषयमा माग भएबमोजिमका कागजात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित कुमार गिरीले उपलब्ध नगराएको भन्ने।	२०७६।४।१६
६.	सहरी शासकीय तथा क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकको ऋण लगानीमा ४ करोड रुपैयाँको लागतमा तानसेन नगरपालिका वडा नं. २, पाल्पामा रहेको अमर नारायण मन्दिर र सोको वरिपरि पार्क निर्माण, मन्दिर, पाटीपौवा, बाटो निर्माण तथा जीर्णोद्धार गर्ने ठेक्का परेकोमा निर्माण व्यवसायी, नगरपालिका र स्थानीय अमरनारायण युवा क्लबको आपसी मिलेमतोमा लागत अनुमान विपरीत गुणस्तरहीन काम गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।४।१६
७.	प्रदेशसभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रुपन्देहीले आ.व. २०७५/०७६ मा हार्डटप जीप खरिद गर्दा ग्राउण्ड क्लियरेन्स,आपूर्ति समयजस्ता कारण देखाई बढी कबोल गर्ने कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।४।२३
८.	दार्चुला जिल्लामा रहेको अपी नाम्पा संरक्षणक्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीले उक्त परिषद् स्थापना भएदेखि हालसम्म आम्दानी तथा खर्चको विषयमा लेखापरीक्षण नगरी अनियमितता गरेको, स्थानीय जनताको आवश्यकता र हितविपरीत काम गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।५।५
९.	सरस्वती सदन नि.मा.वि. अकोलवा, रौतहटमा कार्यरत शिक्षक रामनारायण तिवारीले नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी शिक्षक पदमा नियुक्त भएकाले आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	२०७६।५।१२
१०.	जिल्ला कास्की, साबिक आर्वा गा.वि.स.मा निर्माण भएको रतन पाण्डे माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा योजनाको इस्टिमेटअनुसारको गुणस्तरमा काम नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।५।१२
११.	रमन कन्सट्रक्सन प्रा.लि.ले Road Connectivity Sector 1Project (Dhalkebar-Janapkpur Road Project) (ठेक्का नं. RSCP/ICB/DJ/01) मा Sub-contractor को रूपमा काम गरेको भनी नक्कली कार्यानुभवको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी विभिन्न निर्माण ठेक्काहरू हात पार्ने गरेकाले सोमा संलग्न कर्मचारी, रमन कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का Proprietor बलराम महतो र तिनका	२०७६।५।१२

	परिवारहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ ।	
१२.	मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेजमा चौथो वर्षमा BPH (Bachelor Of Public Health) मा अध्ययनरत कमलराज ज्ञवाली महुवा हेल्थपोष्ट कपिलवस्तुमा कार्यरत रहेको, निज कलेजको नियमित विद्यार्थी रहेको तर महिनाको १ दिन हेल्थपोष्टमा गएर हाजिर मिलाएर २ वर्षदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, कपिलवस्तु र बुद्धभूमि नगरपालिका कपिलवस्तुबाट तलब भत्ता खाइपाई आइरहेको भन्ने ।	२०७६।५।२६
१३.	बौद्ध ध्याङ गुठीको वि.सं. १९०७ को लालमोहर, चिनियाँ लामा परम्पराबमोजिम चिनियाँ लामाको छोरा नै चिनियाँ लामा रहने सनातन परम्पराविपरीत चिनियाँ लामा शेवरदोर्जे लामा मिति २०७३।२।१६ मा परलोक हुँदा निजको छोरा ज्योतिबज्र लामा, चिनियाँ लामा भई बौद्ध धर्मअनुसारको धर्म, परम्परा सञ्चालन गर्न योग्य रहेकै अवस्थामा गुठी संस्थानले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी अन्य व्यक्ति भुपतीबज्र लामालाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ विपरीत संस्थान आफैंले प्रधान कार्यालयमा निवेदन लिई चिनियाँ लामा परम्पराविपरीत चिनियाँ लामा नियुक्त गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	२०७६।५।२६
१४.	दुग्ध विकास संस्थानमा दूध खरिद प्रक्रियादेखि प्रशोधन र बिक्री वितरण प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको, प्रमुख भ्रष्टाचार राजनीतिक पार्टीले जि.एम./अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा नै घुस खाएर गरेको, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भनिए तापनि विनियमावलीलाई लत्याएर पुनः घुस खाएर नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया दोहोऱ्याइएको एवं विगत ५ वर्षको संस्थानको स्रेस्ता जाँच गरी कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत।	२०७६।५।२६
१५.	जिल्ला दैलेख साबिक सात्तला गाउँ विकास समिति वडा नं. १ हाल आठबिसकोट नगरपालिका वडा नं. १ स्थित श्री नवज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राजबहादुर बिष्ट हुँदाहुँदै सूर्यबहादुर बिष्टलगायत पदाधिकारीहरूको मिलेमतोबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखबाट प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७६।५।२६
१६.	जिल्ला झापा, साबिक गरामनी गा.वि.स. वडा नं. ३ को साबिक कि.नं. ६८८ को फायल नक्सा नं. C-१७९ मा कि.नं. २५१६ समेत जग्गाको कित्ता लाइन मेटाई क्षेत्रफल फरक पारेको भन्नेसमेत ।	२०७६।५।२६
१७.	क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरी, दाङका निमित्त निर्देशक ठाकुरप्रसाद दुवाडीले नियमविपरीत सामान खरिद गर्ने गरेको, औषधि खरिद गर्दा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित नगरेको लगायत विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता भएको भन्नेसमेत ।	२०७६।५।२६
१८.	समाज कल्याण परिषद्का सदस्य-सचिव रवीन्द्रकुमार यादवले राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको सभापतिमा नितेशकुमार गुप्तालाई नियुक्ति गर्दा रु.५,००,०००।- लिएको र परिषद्को भूकुटीमण्डप संचालन कार्यालयका प्रमुख रामराज भट्टराईले नेपा एक्जिभिसन एण्ड इक्विपमेन्ट प्रा.लि.ले अघिल्लो वर्षको हल भाडा रु.१,६६,०५२।- परिषद्लाई भुक्तानी नगरेको अवस्थामा पुनः सोही प्रा.लि.लाई मिति २०७१।८।१७ देखि २०७१।८।२३ सम्म ७ दिनका लागि परिषद्को भूकुटीमण्डपमा रहेको हल तथा चौर भाडामा दिई सर्तअनुसारको रकम सम्बन्धित प्रा.लि.सँग नलिई रकम हिनामिना गरेको।	२०७६।५।२६
१९.	नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक हर्षबहादुर शर्माले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली बनाई पेस गरी कार्यरत रहेकाले कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	२०७६।५।२६
२०.	पर्वत जिल्ला साबिकको चुवा गाउँ विकास समिति र हाल कुश्मा नगरपालिकाको वडा नं. ८ अन्तर्गत पर्ने चुवा चक्रपथ कालोपत्रेका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रु.४६,००,०००।- कुश्मा नगरपालिकाबाट निकासा भएको तर उक्त कार्यमा एक तिहाई मात्र काम गरी सो निर्माण समितिका अध्यक्ष अर्जुन क्षेत्रीले भ्रष्टाचार गरेको उक्त कार्यको लागि एकतर्फीरूपमा समिति गठन भएको, यसै नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने स्वास्थ्य चौकीदेखि मराङसिङसम्मको मोटरबाटोको उपभोक्ता समिति एकतर्फीरूपमा गठन गरी राजकुमार क्षेत्रीले भ्रष्टाचार गरेको तथा सो नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने चुवा चक्रपथका लागि गत आ.व.मा	२०७६।५।२६

	विनियोजित रकम रु.५,००,०००।- समेत उक्त योजनाका अध्यक्ष सुरेन्द्र के.सी.ले एक तिहाइ अस्थायी काम गरी हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	
२१.	चितवन जिल्ला भरतपुर उप-महानगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड प्रयोजनका लागि सोधभर्ना जग्गा तथा सवारी साधन खरिद गर्दा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।६।२
२२.	जिल्ला विकास समिति, रामेछापले विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने करोडौं रकम जनतालाई भन्दा सभासद्, दलका नेता, कार्यालय प्रमुख, ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा रकम सिध्याउने, बिल भरपाई मिलाउने, रामेछाप जिल्लाका ३४ वटा सडकको रकम भ्रष्टाचार गर्ने, स्थानीय विकास अधिकारीले पाइप खरिद गर्ने सो पाइपको बिल भरपाई मिलाई राजनीतिक दलका केही व्यक्तिले बजारमा बेच्ने जनताले नपाउने गरेको। स्थानीय विकास अधिकारीले दलहरू लगायत आफ्नो पनि भागबण्डा गरी रामेछाप जिल्लाको विकास निर्माण बजेट सिध्याउने गरेको, विभिन्न सडकहरूमा भ्रष्टाचार भइरहेको भन्नेसमेत ।	२०७६।६।२
२३.	जिल्ला कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आ.व. ०७३/०७४ मा, कृष्णनगर नगरपलिका वडा नं. २ बढैया लिंकरोडदेखि ढेकहरीसम्मको सडक ढलान कार्यमा सुरुमा फलाम रड नै नहाली ढलान कार्य गरेको र तत्पश्चात लागत इस्टिमेटलाई बेवास्ता गरी पातलो फलामको रड हाली गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।६।२
२४.	श्री तीनकौरिया क्याम्पस, बिदेह नगरपालिका- ६, (साबिक गिद्धा गा.वि.स.-२) धनुषामा आ.व. २०७०/०७१ मा तत्कालीन गिद्धा गा.वि.स.बाट फर्निचर निर्माणका लागि प्राप्त भएको रु.६,००,०००।- र जि.वि.स. धनुषामार्फत प्राप्त भएको सांसद विकास कोषको रु.१,१०,०००।- हिनामिना गरेको भन्ने ।	२०७६।६।२
२५.	नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी निरीक्षक महेशजंग कार्कीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने ।	२०७६।६।२
२६.	ढैरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बर्दियाले लागत इस्टिमेट, नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार नगरी समूहको भवन,मन्दिर, दुन्द्रा खोलामा पुल निर्माण गरी अस्वाभाविक खर्च गरेको भन्ने ।	२०७६।६।२
२७.	काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ को कार्यालयमा घरजग्गाको कर बुझाउने प्रयोजनका लागि आउने व्यक्तिहरूसँग कर तिर्नका लागि सहज गरिदिने भनी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ मा कार्यरत कार्यालय सहयोगीले घुस/रिसवत माग गर्ने गरेको हुँदा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरी पाउँ।	२०७६।६।८
२८.	अभिनन्दनकुमार गुप्ताले आफ्नो ठूलोबुबाको नाममा कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. १ मा रहेको अंजली किराना पसलको कारोबार एवं पान नं. बन्द गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बारामा जाँदा उक्त कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर सुदीप लामाले पसलको कारोबार एवं पान नं. बन्द गर्नका लागि सुरुमा रु. ६४,०००।- लाग्छ भनेको र पछि रु.३७,०००।- मा कारोबार बन्द गरिदिन्छु रु.३०००।- थप गरी दिनुपर्दछ भनी रु.४०,०००।- घुस/रिसवत माग गरेको ।	२०७६।६।८
२९.	जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट विनियोजित बजेटबाट बाटो ढलान, नाला निर्माण लगायतका काममा काम नगरी बढी रकम भुक्तानी गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।६।१६
३०.	बारा जिल्ला समेतमा शैक्षिक सत्र २०६४ पछि खुलेका प्राथमिक विद्यालयहरू शिक्षा ऐन र नियमावलीले तोकेका मापदण्ड पूरा नभएका, नक्सांकन बेगर खुलेका र शैक्षिक अवास्तविक तथ्यांक लगायत कागजात पेस गरी रकम निकासा लगी आर्थिक दुरुपयोग गरेको भन्ने ।	२०७६।६।१६
३१.	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का सम्झौता भएको र सुरु ठेक्का अवधि समाप्त भएपश्चात् पनि सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेको "पत्थरकोट स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्यमा" विभिन्न बहानामा ढिलाइ गरेको, सम्झौताका सर्तहरू तथा प्रचलित ऐननियम बमोजिम निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न नभएको ।	२०७६।७।२५
३२.	जिल्ला रुपन्देही, बुटवल नगरपालिका वडा नं. १४ स्थित श्री सरस्वती निम्न माध्यमिक विद्यालयको जग्गा बेचबिखन गरेको तथा भवन निर्माणको समेत हिसाबकिताब सार्वजनिक	२०७६।७।२५

	नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	
३३.	यातायात व्यवस्था कार्यालयका विजेन्द्र जोशीले अरूको ID दुरुपयोग गरी Result Update गर्ने शाखामा Yomari Company मार्फत आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरी यस्तो कार्य गर्दै आएका छन्। यस्तो काम गर्ने विजेन्द्र जोशी र सहयोगीहरू एलेन, कविराज लगायत Data Base को access हुनेलाई निगरानी राखी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत।	२०७६।७।२५
३४.	ज्योती बाल विकास केन्द्र, बाँकेका सहयोगी अनु मिश्राले भारतीय नक्कली शैक्षिक प्रमाण-पत्र पेस गरी नियुक्ति लिएकाले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत ।	२०७६।७।२५
३५.	नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको बोलपत्र नं. NDCL/WCSD/ICB-03/075-76 For Supply and Delivery of Optical Distribution Network Products and Accessories मा बोलपत्र कागजातमा माग भएबमोजिमको सम्पूर्ण प्राविधिक तथा आर्थिक Compliance हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई बोलपत्र Award नगरी आपसी मिलेमतो र पूर्वाग्राही लोभलालचमा परी दोस्रो/तेस्रो कम रकम कबोल गर्नेलाई बोलपत्र सुम्पन्ने गरी मूल्यांकन समिति उन्मुख भएको भन्नेसमेत ।	२०७६।८।५
३६.	नेपाल विद्युत् प्रधिकरण र Sino Hydro Corporation, China बीच कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (१४ मेगावाट) को कामका लागि सम्पन्न करारसम्बन्धी मध्यस्थताको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिको ५९६ औं बैठकबाट निर्णय गराई १३ करोड ५० लाखमध्ये १० करोड Sino Hydro र बाँकी ३ करोड ५० लाख काम गरे/गराइदिए बापत भाग बाँडचुड गर्ने सर्तमा तत्कालीन संचालक समिति अध्यक्ष हरिराम कोइराला र तत्कालीन संचालक समिति सदस्यहरू टीकाराम बी.सी., मोहनराज पन्त र डा. कृष्णप्रसाद दुलालले भुक्तानी दिने निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।८।१२
३७.	पूर्वाञ्चल उदयपुर बेलकातारी राष्ट्रिय वनक्षेत्र तथा सामुदायिक वनहरूमा रुख काटी हानि नोक्सानी गरेको ।	२०७६।८।१२
३८.	कन्चनपुर भन्सार कार्यालय, महेन्द्रनगरमा टाइपिष्ट ना.सु. पदमा कार्यरत वीरबहादुर थापाले नेपाल सेवा सामान्य प्रशासन समूहको शाखा अधिकृत पदमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फारामसाथ नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र समावेश गरी दरखास्त दिएको ।	२०७६।८।२६
३९.	लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवल, रुपन्देहीले सटर भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको र अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुँदाहुँदै निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको ।	२०७६।९।३
४०.	मालपोत कार्यालय चन्द्रपुर रौतहटमा कार्यरत खरिदार राधेश्याम बस्नेतले सेवाग्राहीबाट घुस रिसवत लिएको भन्नेसमेत ।	२०७६।९।३
४१.	जिल्ला रौतहट, यमुनामाई गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडा सचिव सन्तोषकुमार सिंहले सेवाग्राहीबाट घुस रिसवत लिएको भन्नेसमेत ।	२०७६।९।३
४२.	सप्तरी जिल्ला, साबिक विष्णुपुर गा.वि.स.हाल विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं.६ देखि हवाईजहाज फिल्डसम्म पर्ने सडकको ६०० मि.क्षेत्रमा माटो तथा ग्राभेल गर्दा सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम काम नगरी दुरुपयोग गरेकोले स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	२०७६।९।३
४३.	जिल्ला रौतहट श्री प्रा.वि., पोठीयाही-४, का बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता विनिता देवीले सेवा प्रवेशको सिलसिलामा पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र नक्कली रहेको ।	२०७६।९।१४
४४.	जिल्ला रामेछाप, दोरम्बा गाउँपालिका वडा नं. १ कुखुरे आहालदेखि मूलबथानसम्मको सडकमा ग्राबेल र नाला निर्माण गर्न गाउँपालिकाबाट रु.४५ लाख रकम निकासा भएकोमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले सडकको केही ठाउँमा मात्र अन्दाजी रु.१० लाख बराबरको ग्राबेल र नाला निर्माणको काम गरेकोमा किर्ते कागजात तयार गरी सम्पूर्ण काम गरिसकिएको भनी हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।९।१४
४५.	जिल्ला रौतहट, कटहरिया नगरपालिकास्थित लालबकैया नदीमा निर्माणाधीन पुल/कजवे तोकिएको Specification बमोजिम नभएको भन्नेसमेत ।	२०७६।९।२४
४६.	समाज कल्याण परिषद्का का.मु. निर्देशक शिवकुमार बस्नेतले दोहोरो नागरिकता लिएको।	२०७६।९।२४

४७.	कृष्णनगर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कपिलवस्तुमा कार्यरत स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) का कर्मचारी स्थानीय निर्वाचन, २०७४ मा वडा नं. ४ बाट स्वतन्त्र उमेदवारको रूपमा चुनाव लडेकोमा रकम लेनदेन गरी निजको सेवा अटुट मानी निजलाई तलब भत्तासमेत भुक्तानी गरेको ।	२०७६।१०।१३
४८.	जिल्ला बारा, जितपुर सिमरा उप-महानगरपालिका वडा नं. १८ बस्ने भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलैया, बारामा पूर्व करारमा कार्यरत हरिमोहन सिंह क्षेत्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामार्फत माग गरेको जग्गासम्बन्धी कागजात रोकिदिन्छु भनी निवेदक सोहनलाल रौनियारसँग रु.१,००,०००।- घुस/रिसवत माग गरेको ।	२०७६।१०।१३
४९.	जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ नवलपुर झोलुङ्गे पुल जाने बाटोको पश्चिमपट्टि आवास क्षेत्रभित्र घरैघरको बीचमा मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ मा रहेका सन्तोष श्रेष्ठले प्रचलित नियम, विधि र प्रक्रियासमेतको ठाडो उल्लंघन गरी अन्यत्र दर्ता रहेको उद्योग कानूनविपरीत अग्लो पर्खाल लगाई गैरकानूनी रूपमा निर्माण र सञ्चालनमा रहेको अग्लो पर्खाल भत्काई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट उक्त उद्योग हटाउन आदेश दिइएकोमा हालसम्म नहटाएकाले कारबाही गरी पाउँ ।	२०७६।१०।१३
५०.	जिल्ला रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका वडा. नं. १८ मा अमरपथ सडक विस्तार तथा ग्राभेल योजनाका लागि रु. ७ लाख (उप-महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरी) विनियोजित भएकोमा सोही आ.व.मा उप-महानगरपालिकाबाट वडा नं. १८ स्थित विभिन्न सडक स्तारोन्नतिका लागि रु. ४३ लाख (उप-महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरी) रकम विनियोजन भई अमरपथ लगायत सडकमा सडक ग्राभेलको काम भएकोमा रु. ७ लाख बराबरको रकमले पुरानै काम देखाई रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।१०।१३
५१.	प्रहरी नायब निरीक्षक भरतकुमार खड्काले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र पेस गरी विगत लामो समयदेखि सरकारी पद धारण गरी बसेको हुनाले कारबाही गरी पाउँ ।	२०७६।१०।१३
५२.	मालपोत कार्यालय जनकपुरधाम धनुषामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिनेश मण्डलले सेवाग्राहीबाट घुस रिसवत लिएको भन्नेसमेत ।	२०७६।१०।१३
५३.	मालपोत कार्यालय, हरिवन, सर्लाहीमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर राकेशकुमार ठाकुरले सेवाग्राहीबाट घुस रिसवत लिएको भन्नेसमेत ।	२०७६।१०।१३
५४.	नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलबाट मिति २०७४।४।२४ मा सूचना प्रकाशित गरी २०७४।६।२० देखि २३ सम्म सञ्चालित अध्ययन उपनिर्देशक पदको विज्ञापन गर्दादेखि लिएर नतिजा प्रकाशन गर्दासम्ममा अनियमितता भएको भन्नेसमेत ।	२०७६।१०।१३
५५.	सिराहा नगरपालिका वडा नं. २१ लगदी गोठ लक्ष्मिनियामा जीवनधन ठाकुरको घरदेखि दक्षिण खिरखिरिया (चिरैया टोल) जगवीर यादवको घरसम्म आर.सी.सी.को १३ फिट चौडाइको सडक निर्माण कार्यमा नगरपालिकाको मापदण्डविपरीत कामकाज गरिएको, गुणस्तरहीन सडकको कामकाज गरी प्राविधिक कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा निकासा भएको रकम हिनामिना गरेको।	२०७६।१०।१३
५६.	वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्साका कम्प्युटर अपरेटर राकेशकुमार जयसवालले सडक ढलानको काम सम्पन्न भई चेक भुक्तानी भएबापत निवेदकसँग रु.१५,०००।-घुस/रिसवत माग गरी आफू बसेको सोफामुनि लुकाइछिपाई राखेको भन्नेसमेत ।	२०७६।१०।१४
५७.	श्री मा.वि. पाँचौं सिमर कसनगंज, सुनसरीका शिक्षक कुशेश्वर शर्माको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र अध्यापन अनुमतिपत्र नक्कली भएकाले आवश्यक छानबिन गरी पाउँ ।	२०७६।११।१
५८.	काठमाडौं महानगरपालिकामा विभिन्न अनियमितता भएको भन्नेसमेत ।	२०७६।११।१
५९.	जिल्ला कपिलवस्तु, यशोधरा गाउँपालिका वडा नं. ५ अन्तर्गत आ.व. २०७४/०७५ मा संचालित मुडिला चोकदेखि मुडिला हुँदै लोहरौली सडक कालोपत्रे गर्दा इस्टिमेटअनुसार काम नगरी रकम हिनामिना गरेकोले सो सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ ।	२०७६।११।१
६०.	जिल्ला बैतडी साबिक तल्लादेही गा.वि.स.को आ.व. २०७२/०७३ सालको गाउँ परिषद्को निर्णयबाट बालबालिका शीर्षकमा विनियोजित रकम रु.१ लाख ६० हजार बालबालिकाको	२०७६।११।८

	शिक्षा स्वास्थ्य तथा खेलकुदमा खर्च गरिनुपर्नेमा उक्त गा.वि.स.का सचिव डम्बरबहादुर बिष्ट, हेल्थ असिस्टेन्ट वीरेन्द्र बोहरा र सामाजिक परिचालिका आरती थापाको मिलोमतोमा संयुक्त खाता खोली जम्मा गरेको रकम आरती थापाको नामबाट चेक भुक्तानी लिई तीनैजनाले आर्थिक हिनामिना गरेको ।	
६१.	जिल्ला महोतरी भंगाहा नगरपालिका वडा नं. ८ (साबिक धर्मपुर गा.वि.स. वडा नं. ९) स्थायी ठेगाना भई श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय,परडिया महोत्तरीमा प्रा.वि. (राहत) शिक्षक पदमा कार्यरत इन्द्रजित खत्वेले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र नक्कली बनाई सेवा प्रवेश भएकाले कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	२०७६/११/०८
६२.	डिभिजन वन कार्यालय, कपिलवस्तुका जमदार जैसराम यादवको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने ।	२०७६।११।८
६३.	जिल्ला सिराहा, लहान नगरपालिकामा विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई ठगी गरी प्रमुख नगर रक्षक पद, सहायक चौथोस्तर पदमा शम्भु बस्नेत (करार) सेवामा काम गर्दै आइरहेको तर निज नेपाल प्रहरीबाट निवृत्तीभरण (पेन्सन) समेत लिई एकै व्यक्तिद्वारा दोहोरो सुविधा खाइरहेकाले कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	२०७६।११।१५
६४.	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सानोभन्याङ,स्वयम्भू, काठमाडौंमा कार्यरत कर्मचारीहरूले उक्त कार्यालयमा कर तिर्ने र प्रदूषण जाँचपासको प्रयोजनका लागि आउने सेवाग्राहीहरूलाई राजस्व तिर्न लाइनमा नराखी करसमेत तिरी दिने भनी राजस्व रकमसहित घुस/रिसवत लिने दिने गरेको ।	२०७६।११।२२
६५.	नापी कार्यालय, मलंगवा, सर्लाहीमा कार्यरत नापी सर्वेक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले सेवाग्राहीबाट घुस रिसवत लिएको भन्नेसमेत ।	२०७६।११।२२
६६.	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय, रेलवे विभाग, रेल, मेट्रोरेल र मनोरेल विकास आयोजना विशाल नगर काठमाडौंका महानिर्देशकउपर बर्दिवास सिमरा खण्डमा Construction of Railway Track Bed को ठेक्काको स्वीकृत Bid Document: Section-III: Evaluation and Qualification Criteria को २.४ Construction Experience ३. Construction Experience in key Activities मा पटकपटक भएको बोलपत्र संशोधनबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धालाई अझ बढी संकुचन र कठोर गराई केही निर्माण व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा लागत अनुमानको हाराहारीमा रकम कबुल गरिएका ठेक्का स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत।	२०७६।१२।३
६७.	जिल्ला धनुषा, ढल्केबर हेल्थपोष्टमा र अञ्चल अस्पताल, जनकपुरमा अ.न.मि. वा सो सरहको कुनै पदमा कार्यरत रही सुनिताकुमारी सिंहले आफ्नो पहुँचको आधारमा ड्युटी मिलाई तलब, भत्ता खाई दोहोरो सुविधा लिएको भन्नेसमेत ।	२०७६।१२।३
६८.	कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकीमा ना.सु. पदमा कार्यरत सबिता मानन्धरले सेवामा रहँदा बिदा पनि नलिई, अध्ययन पनि नगरी भारतको उत्तराखण्डबाट प्रमाणपत्र किनेर ना.सु. भएको र हाल स्नातकको प्रमाणपत्रसमेत ल्याएकी हुँदा निजको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ ।	२०७६।१२।३
६९.	नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक चित्रबहादुर डाँगीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने।	२०७६।१२।१०
७०.	रानीकुवा, गाउँसहर, नाल्मा र रामबजार सडक निर्माण उपभोक्ता समिति, लमजुङका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले मिति २०७१।३।१५ भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने रु.१०,१५,४०३।१३ लागत अनुमानको काम सम्पन्न नगर्दै २०७२ सालमा रु.१७,००,०००।- बराबरको लागत भएको अर्को योजना सोही उपभोक्ता समितिलाई दिएको र उक्त योजना अधुरो रहेको तथा मोटरबाटो निर्माण गर्दा कामदारहरूको सही बेगर अध्यक्षले मात्र डोर हाजिरी फारममा सहीछाप गरी भुक्तानी लिएको भन्ने ।	२०७६।१२।१०
७१.	जिल्ला फुटबल संघ नवलपरासीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट प्राप्त अनुदान रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत।	२०७६।१२।१०
७२.	कपिलवस्तु जिल्ला, शिवराज नगरपालिका, वडा नं. ७ पिपरीस्थित श्री त्रिभुवन आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक घनश्याम कुर्मीले उक्त विद्यालयमा करारमा शिक्षक	२०७७।१।१५

	नियुक्ति गर्दा र तलब भत्ता वितरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	
७३.	जिल्ला कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका वडा नं. १० कैलालीस्थित राष्ट्रिय नवजागृति मा.वि. हिरापुर चुहा कैलालीका प्र.अ. रामचन्द्र आर्यले गैरअभिभावक नरबहादुर खड्कालाई अध्यक्ष बनाउने गरी सदस्य बनाएको निज नरबहादुर खड्काले बाल विकास कोटामा शिक्षिका पदमा कार्यरत आफ्नी श्रीमती नौरता खड्कालाई लाइब्रेरियन पद सिर्जना गरी वार्षिक ९१ हजारभन्दा बढी दोहोरो सुविधा दिने गरी सिधै नियुक्त गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ।	२०७७।१।१५
७४.	जिल्ला बारा, साबिक गा.वि.स. पिपरपाती पचरौता वडा नं. ९ हाल पचरौता नगरपालिका वडा. नं. १ मा अवस्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, पिपरपाती पचरौताको T.S.L.C. गरेको सदस्यलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा १० महिने कप्युटर तालिम प्राप्त गरेका नयाँ शिक्षक अमितकुमार साहलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफूखुसी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक राखी नियुक्ति गरेकाले कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत।	२०७७।१।१५
७५.	जिल्ला लमजुङ, राइनास नगरपालिका वडा नम्बर ८, हर्राबोटस्थित श्री रूद्र माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक कमलबहादुर गुरुङले ICT व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति शीर्षकसमेतमा निकासा भएको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७७।१।१५
७६.	जिल्ला बारा, पचरौता नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित सडक (इँटा सोलिङ) को लागि छुट्याइएको रु.३,००,०००।- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बिगु साह, सचिव हबिब मियाँ अन्सारी र कोषाध्यक्ष असमा खातुनले नाला निर्माण र माटो पुर्ने कार्यमा हिनामिना गरेको भन्ने समेत।	२०७७।१।२४
७७.	जिल्ला सिराहा, सुखिपुर नगरपालिका वडा नं. १० दहीपौडी टोलमा पर्ने राम मन्दिरदेखि सुशील दासको घरसम्म र सुशील दासको घरदेखि मागैन मण्डलको घरसम्मको सडक निर्माण र मर्मतका लागि आ.व. २०७४/०७५ मा रु.५,००,०००।- निकासा भएकोमा रु. ८०,०००।- देखि रु.१,००,०००।- सम्मको मात्र काम गरी बाँकी रकम हिनामिना गरेको हुँदा आवश्यक छानबिन गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	२०७७।१।२४
७८.	पोखरा महानगरपालिका वडा नं.२१ को आ.व. ०७४/०७५ को मौरी पालन, राँगो र बोका वितरण एवं खानेपानीतर्फको एकहाते वनपाले पँधेरो मर्मतमा आएको एक लाखमा ३ बोरा सिमेन्ट १८ कामदार र १ ट्याक्टर बालुवा मात्र प्रयोग गरी एकहाते वनपाले खानेपानी पँधेरो मर्मत समितिले हिनामिना गरेको र समिति गठन गर्दा करिब १५० घरधुरी भएको गाउँमा ८ देखि १० घरलाई मात्र जानकारी गराई समिति गठन गरिनु तथा इन्जिनियरले राम्रो निगरानी नगरी सम्पन्न पत्र दिई आर्थिक हिनामिना भएको।साथै पोखरा महानगरपालिका वडा नं.२१ मै आ.व. ०७४/०७५, को बजेटबाट निर्मल पोखरी शान्ति उदय मा.वि.देखि चिलाउनेखर्क जाने बाटो रु.७५,००,०००।- खर्च गरी १० प्रतिशत मात्र काम भएको, वडा मौरी वितरण कार्यक्रममा आमा समूहबाट आएको १,९४,०००।-र गोनेसा तथा हरियो वनबाट प्राप्त रकम रु.२,२५,०००।-, सहभागीबाट उठाएको रु.४,५००।-र जम्मा सहभागी ४० जना भएता पनि ३८ जनाले मात्र मौरी लगेको, कृषि सञ्जालले रु.२०,००,०००।- विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएकोमा मौरी पालनका लागि दस लाख,माटो परीक्षणका लागि र बोका,राँगोका लागि दस लाख छुट्याएको, मौरी घारबाट रु.१०००।- उठाएको र राँगोबाट प्रत्येक व्यक्तिबाट रु.१०,०००।-उठाई अनियमितता गरेकोले कारबाही गरी पाउँ ।	२०७७।१।२४
७९.	राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अग्रीम आयकर दाखिला नगरी अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।१।२४
८०.	जिल्ला जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका वडा नं. २ (डुङ्ग्रा) साबिक सीमा गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित मालिका देउतास्थल पुऱ्याउने बाटो निर्माण योजनाका लागि गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७४/०७५ मा विनियोजित रकम रु.१,००,०००।- मध्ये निर्माण कार्य नापी किताबअनुसार नभई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबल बस्नेतले रु.२०,०००।-मात्र खर्च गरी रु.८०,०००।-हिनामिना गरेकोले आवश्यक कारबाही गरी पाउँ ।	२०७७।२।२
८१.	डडेल्धुरा जिल्ला, जोगबुढा वडा नम्बर-७, निवासी निताकुमारी बडैलाले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी जवान	२०७७।२।२

	पदमा नियुक्ति भई कार्यरत रहेकाले कारबाही गरी पाउँ ।	
८२.	महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आएको कम्पाउन्ड ढलानमा लागेको ठेक्कामा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिएको भन्नेसमेत ।	२०७७।२।२
८३.	जिल्ला बाँके, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २४, भगवती टोलमा सडक स्तरोन्नति गर्ने, माटो पटान गर्ने र ग्राभेल गर्ने योजनाको लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।२।२
८४.	जिल्ला चितवन, कालिका नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित न्युरेनीदेखि देवीटारसम्मको सडक कालोपत्रे गुणस्तरहीन, गर्नुपर्ने कामभन्दा कम काम गरी बढीको मूल्यांकन गरी उपभोक्ता समिति तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा एक करोड बजेट हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	२०७७।२।२
८५.	जिल्ला रौतहट, बौधीमाई नगरपालिका वडा नं. ४ को इनरवारी बजारदेखि कोपवा बजारसम्म जाने ३ कि.मि. सडक पी.सी.सी. ढलान गर्नका लागि बौधीमाई नगरपालिकाबाट रु.७० लाख रकम निकासा भएकोमा उक्त नगरपालिकाका मेयर राजीवरंजन यादव र निजकै भाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मणी यादव मिली सडक पी.सी.सी. गर्ने क्रममा ओ.पी.सी. सिमेन्ट लगाउनुपर्नेमा पी.पी.सी. सिमेन्ट लगाएको, ढलान गर्दा गिट्टी बालुवा र सिमेन्ट नापेर मापदण्डअनुसार लगाउनुपर्नेमा नदीबाट उठाएर ल्याएको माटोसहितको मिक्स ग्राभेलमा सिमेन्ट राखी पी.सी.सी. ढलान गरी रकम हिनामिना गरेकाले आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत।	२०७७।२।२
८६.	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक पूजा सिंहसमेतले लेखापालहरूलाई दबाब दिई लाखौँ रुपैयाँ सरकारी रकम निकाल्न लगाई आफ्नो घरखर्च चलाउने साथै निजहरूले सिपाहीका नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरी दैनिक तथा भ्रमणभत्ता निकाली आफैंले खाइमासेको तथा लास ओसारेको भनी नक्कली बिल भरपाईको रकमसमेत लाखौँ खाएको भन्नेसमेत ।	२०७७।२।८
८७.	फिल्डबुकमा गौचरन उल्लेख रहेको धादिङ जिल्ला, नौबीसे-१ख, कि.नं. २२२, क्षेत्रफल १५-१२-०-१ जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गरेको देखिएको ।	२०७७।२।८
८८.	जिल्ला गोरखा, गोरखा नगरपालिका १३ स्थित रामशाह नि.मा.वि.को ८ कोठे पक्की भवन निर्माण गर्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रु.१ करोड निकासा भएकोमा उक्त नि.मा.वि.का प्रधानाध्यापक राजेन्द्र लोहनी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सीताराम भट्ट र ठेकेदारको मिलेमतोमा ढलान गर्दा छडको मात्रा कम र मसिनो राखेको, सिमेन्ट कम राखेको, गिट्टी र बालुवाको मात्रा बढी राखेको, बिना कोटेसन सामान आफूखुसी खरिद गरी रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।२।८
८९.	जिल्ला रुपन्देही, तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका पदाधिकारीहरूसमेतले तिनाउ नदीको हरपुर सेमरीघाटमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री वितरणसम्बन्धी ठेक्कामा कम कबोल अङ्कको बोलपत्र पेस गर्ने बोलपत्रदाता कम्पनीलाई छनौट गरी अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।२।८
९०.	जिल्ला झापा, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, वडा नं. ५ को डाँगीटोल र चिल्हारा जोड्ने पक्की बक्स कल्भर्ट निर्माण कार्यमा इस्टिमेटअनुसार नगरी गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।२।१५
९१.	फ्रेन्च एम्बेसीको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ४८३ वर्गमिटर काठमाडौं महानगरपालिकालाई बाटोका लागि निशुल्क कट्टा गरी बाँकी जग्गा बिक्री गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंका कर्मचारीहरूले सो कार्य नगरी राजस्व तथा लाभकर छली गरी मोटो रकमसमेत लिएखाएको भन्ने ।	२०७७।२।१५
९२.	जिल्ला सिन्धुपाल्चोक भोटेचौर एरियाअन्तर्गत रहेको लप्सीफेदी देउराली सडकखण्डमा कालोपत्रे गर्नका लागि सडक डिभिजन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंबाट बजेट बिनियोजन भई कालोपत्रेको जिम्मा रोसनी कन्स्ट्रक्सनलाई दिएकोमा सो निर्माण कम्पनीले कमजोर	२०७७।२।१५

	निर्माण सामग्री र पातलो कालोपत्रे गरेको कारण निर्माण सम्पन्न भएको १०/१५ दिनमै सडकको कालोपत्रे उप्किएको हुँदा सो निर्माण कम्पनीउपर कारबाही गरी पाउँ ।	
९३.	जिल्ला धनुषा, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको बजेटबाट वडा नं. ५ गोदार चौकीदेखि सखुवनी जानेबाटो बीचमा पर्ने रक्ताही खोल्सीमा बाँध बाँधिएकोमा गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुखलगायत समितिको रोहबरमा बनाइएको बाँध स्तरीय नदेखिएको र आर्थिक चलखेल भएको र उक्त वडामै पोखरी मर्मत गर्नका लागि उक्त नगरपालिकाबाट छुट्याइएको रकमसमेत भ्रष्टाचार गरेको हुँदा आवश्यक छानबिन गरी पाउँ।	२०७७।२।२९
९४.	कपिलवस्तु जिल्ला, मायादेवी गाउँपालिका गणेशपुर गाउँमा प्रदेशसभा सदस्य सहसराम यादवले गाउँपालिकाको बजेटबाट व्यक्तिगत जग्गामा मन्दिर निर्माण गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।२।२९
९५.	जिल्ला दैलेख, नयाँबजारस्थित श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय, दैलेख परीक्षा केन्द्रका पदाधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा मिति २०७५।२।९ गते सञ्चालित कक्षा ११ को परीक्षामा अनियमितता गरेको भन्नेसमेत।	२०७७।२।२९
९६.	जिल्ला कैलाली घोडाघोडी नगरपालिकाले आ.व. २०७५/७६ मा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा संकलनको टेण्डर आह्वान गरेपश्चात १९ वटा टेण्डर फारामहरू बिक्री भएकोमा नगरपालिका प्रशासन र ठेकेदारको मिलेमतोमा तीनवटा मात्र न्यूनतम दरका बोलपत्रहरू दर्ता गरी भ्रष्टाचार भएको हुँदा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी पाउँ ।	२०७७।२।२९
९७.	जिल्ला पाल्पा, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित सुबोध प्राथमिक विद्यालयमा करार शिक्षक छनौट प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।२।२९
९८.	नेपाल प्रहरीका पूर्व प्र.स.नि. चन्द्रसिंह महराको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुठा/नक्कली भएकाले कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	२०७७।२।२९
९९.	जिल्ला बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार बनियाँले झुठा विवरणका आधारमा सोही वडा नं. ८ मा बस्ने स्व. रंगीलाल गुप्ताका छोरा प्रदीप गुप्ता र सन्दीप गुप्तालाई ऐ.ऐ बस्ने प्रवीन पोरवालका नक्कली छोरा बनाई वडा अध्यक्षको मिलेमतोमा नाता प्रमाणित गरी सन्दीप गुप्तालाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ बासस्थान देखाई सन्दीप गुप्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट नागरिकता लिएको भन्ने ।	२०७७।३।४
१००.	जिल्ला बारा, साबिक डुमरवाना गा.वि.स.का सचिवसमेतले २०६७ मा सिसौ बिक्री गरेको ७ लाख, प्राकृतिक स्रोतको ६ लाख, २०६८ मा रु.१३,५०,०००।-, जि.वि.स.बाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतबापतको ८ लाख रकम २०६७ देखि हिनामिना गरेको ।	२०७७।३।४
१०१.	खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना दिक्तेल, खोटाङमा कार्यरत आयोजना प्रमुख राजकुमार शाक्य (सि.डि.ई.) ले कमिसन नलिई काम नगर्ने, आ.व.०७५/०७६ मा करिब एक करोड कमिसन असुल गरेकोमा निजका सरकारी गाडीका ड्राइभर एकबहादुर गिरीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ओखलढुङ्गामा रहेको बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई त्यस खाताबाट आफ्नो नातेदारको खातामा रकम पठाउन लगाएको, २०७६ असारमा विभिन्न ठेकेदारसँग करिब पचास लाख खातामा राख्न लगाई बिल भुक्तानी गरेको हुँदा कानूनबमोजिम कारबाही गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	२०७७।३।११
१०२.	जिल्ला रुपन्देही ओमसतिया गाउँपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ मा सञ्चालित नाली निर्माण तथा भित्री सडक ढलान कार्यमा अनियमितता भएको भन्नेसमेत ।	२०७७।३।११
१०३.	झापा जिल्ला बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित पाँचपोखरी सामुदायिक वनमा रूख काटी घाटगद्दीमा रहेका २६ थान टुनाहरूमा टाँचा नलगाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू र वन कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेतको मिलोमतोमा चोरी निकासी गर्न लागेको ।	२०७७।३।१५
१०४.	अमिन सुशील बुढाथोकीलाई घुस/रिसवत दिने क्रममा पक्राउ परी तत्काल आयोगमा रहेका जिल्ला ओखलढुङ्गा,चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. ४ बस्ने प्रवेश भन्ने ज्ञानबहादुर कार्कीको मोबाइलमा वडा अध्यक्षलाई रु.१,००,०००।- हिसाब विवरण उल्लेख भएको देखिएकाले निज ज्ञानबहादुर कार्कीसमेतले घुस/रिसवत लेनदेन गरेको ।	२०७७।३।१५
१०५.	यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंबाट आह्वान गरिएको Electronic Driving License and	२०७७।३।१५

	Vehicle Registration System टेन्डरमा उच्च पदस्थको मिलोमतोमा अनियमितता भएको तथा स्मार्टकार्ड खरिदको भेरिएसनमा समेत २५% भन्दा बढी भेरियसन गरी अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	
१०६.	जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले विभिन्न विद्यालयको पि.सि.एफ. रकम र पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा गर्दा वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या देखाई आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।३।१५
१०७.	जिल्ला बारा, साविक प्रसौनी गा.वि.स. वडा नं. ०५ कि.नं. २२८, २५७, २६४ र २६५ का जग्गाहरू भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, कलैया, बाराबाट राजीनामा पारित हुँदा राजस्व हिनामिना भएको भन्नेसमेत ।	२०७७।३।२५
१०८.	पाँचथर जिल्ला फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित इम्बुङ स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र स्वास्थ्य चौकी प्रमुखले डिफ्रिज १-थान, बि.पी. सेट २-थान र सोलार सेट २-थान हिनामिना गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।३।२५
१०९.	जिल्ला बर्दिया मधुवन नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित कोटही महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नियमित रूपमा साधारणसभा तथा लेखापरीक्षण नगरेको, आर्थिक कारोबारको पारदर्शी रूपमा अभिलेखन नगरी रु.१९,२२,०३३।४७ बराबरको रकम हिनामिना गरेको, बिल भरपाई संलग्न नगरेको र Backward Society Education नामक संस्थाले दुई चरणमा दिएको वृक्षारोपण र नर्सरी व्यवस्थापन बापतको रकम सोही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष योगाकुमारी गौतम र कोषाध्यक्ष सुनकुमारी चौधरीसमेतले हिनामिना गरेकाले सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू उपर आवश्यक छानबिन गरी कानूनी कारबाही गरी पाउँ ।	२०७७।३।२५
११०.	जिल्ला रौतहट, गढीमाई नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सहयोग नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष सुनिता तिमल्सिनासमेतले सहयोग नेपाल नामक संस्थामार्फत संचालित महिला हिंसा तथा बाल विवाह न्यूनीकरण कार्यक्रममा अनियमितता गरेको ।	२०७७।३।२५
१११.	आफ्नो नाममा दर्ता भएको झापा जिल्ला शरणामती गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. १९८ क्षे.फ. १-१०-०-० र कि.नं. २८२ क्षे.फ. ०-११-०-० जग्गाको का.म.न.पा. २९ बाट अनधिकृत व्यक्ति रामकृष्ण महर्जनलाई जग्गाधनी खडा गरी किर्ते गरी फोटो टाँस गरी राजीनामा पास गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।३।२५
११२.	काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर हेमन्तकुमार चौरसियाले सेवाग्राहीबाट घुस/रिसवत लिएको भन्नेसमेत ।	२०७७।३।२९
११३.	जिल्ला रौतहट, गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्यामप्रसाद यादव र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसमेतले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा होटलमा बसी चेक काटेको र अनियमित ढङ्गले कागज मिलाई आर्थिक अनियमितता गरेको भन्नेसमेत ।	२०७७।३।२९
११४.	भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भद्रपुर, झापाका कृष्ण रुचालले विचौलियाबाट कार्यालय परिसरमा रकम लिएको दिएको भन्ने भिडियो रेकर्डसहितको उजुरी ।	२०७७।३।२९
११५.	भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भद्रपुर, झापाका गणेश नाम गरेका कर्मचारीले विचौलियाबाट कार्यालयमा रकम लिएको दिएको भन्ने भिडियोसहितको प्रतिवेदन उजुरी ।	२०७७।३।२९
११६.	भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भद्रपुर, झापाका (ना.सु. चण्डी पाण्डे भनिएकोमा) सनाखतबाट पहिचान खुलेका खरिदार चण्डिकाप्रसाद खनालले विचौलियाबाट कार्यालयमा रकम लिएको दिएको भन्ने भिडियो रेकर्डसहितको प्रतिवेदन उजुरी ।	२०७७।३।२९

तपसिल बमोजिमका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिभित्रको आम्दानीका वैध स्रोतबाट प्राप्त रकमको अनुपातमा निजहरूले आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति तथा अन्य खर्चहरू कम भएको खुल्न आएकाले पछि अन्य थप प्रमाण प्राप्त हुन आएमा सोही बखत पुनः अनुसन्धान लगायत कानूनबमोजिम कारबाहीहरू हुने नै हुँदा हाल देहायका कर्मचारी/पदाधिकारीविरुद्धका ८ वटा उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम तामेलीमा राखिएको छ ।

सि.नं.	आयोगको निर्णय मिति	नाथ, थर	पद	कार्यालय
१.	२०७६।६।१६	गीता राणा (क्षेत्री)	तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् सदस्य	व्यवस्थापिका संसद्।
२.	२०७६।८।५	विन्देश्वरप्रसाद लेखक	उपसचिव	राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ।
३.	२०७७।१।८	सुमन पोखरेल	खरिदार	यातायात व्यवस्था कार्यालय, चाबहिल, काठमाडौं ।
४.	२०७७।३।४	सुमनराज पाण्डे	सहायक प्रशासकीय अधिकृत (छैठौं तह)	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं।
५.	२०७७।३।४	रवीन्द्र झा	निर्देशक (अवकास)	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड।
६.	२०७७।३।४	डा. नरेशप्रताप के.सी.	तत्कालीन निर्देशक(अवकास)	स्वास्थ्य सेवा विभाग ।
७.	२०७७।३।११	रामावतार यादव	पूर्व उपकुलपति	पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मोरङ।
८.	२०७७।३।२५	मोहनप्रसाद ढकाल	कर अधिकृत	ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुर ।

२.१० मुल्तबी

आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमध्ये आ.व. २०७६।०७७ मा देहायका ९ वटा उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० को उपनियम (२) बमोजिम मुल्तबीमा राखिएको छ ।

क्र.सं.	उजुरीको व्यहोरा	मुल्तबी निर्णय मिति
१.	बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानले मिति २०७४।२।२२ गते आह्वान गरेको 1.5 Tesla MRI Machine खरिदसम्बन्धी टेण्डरमा अनियमितता गरेको।	२०७६।५।१२
२.	स्वास्थ्य सेवा विभागबाट ऐनविपरीत सातौं तहमा स्तरवृद्धि गरेको ।	२०७६।६।१६
३.	काठमाडौं जिल्ला, चपली भद्रकाली गा.वि.स., वडा नं. ७ग, कित्ता नम्बर २६, क्षेत्रफल २-१-२-० को जग्गा गणेशलाल मानन्धरका पिता गणेशबहादुर मानन्धरको नाममा दर्ता देखिन्छ भन्ने व्यहोरा सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतमा हुँदाहुँदै मालपोत कार्यालय, चाबहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत पदमप्रसाद अर्याल, ना.सु. सुरेन्द्र तामाङ र खरिदार लक्ष्मण बस्नेतसमेतको मिलोमतोमा रु.२५ लाख घुस रिसवत लिई अफिसको स्रेस्ता च्याती, स्रेस्तामा भएको व्यहोरा मेटी सच्याई किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाअनुसार मिलाई मोठ ढड्डामा राखिएको स्रेस्तालाई आधार बनाई गैरकानूनी रूपमा नामसारी निर्णय गरेकाले छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गरी पाउँ ।	२०७६।८।१२
४.	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्ण तरवरले होटल ब्लु डायमण्ड प्रा.लि.का सम्पूर्ण कागजातहरू बदली गरेको, तत्कालीन अध्यक्ष रामभक्त डंगोलले आफ्नो हकको सम्पूर्ण सेयर श्रीमती बाल कुमारी डंगोललाई बिक्रीगरी दाखेला खारेजसमेत भइसकेको अवस्था छ। आमा बालकुमारी डंगोलको मृत्युपश्चात् वहाँबाट दिनुभएको शेषपछिको बकस-पत्रबाट अध्यक्ष म्यानेजिङ डाइरेक्टर भक्तराम सुवाललाई प्राप्त हुन आएका सम्पूर्ण सेयर अभिलेख तथा प्रमाणहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा रामभक्त डंगोल तथा शिवराम सुवालले नष्ट गरेको, पहिलाको सक्कली माइन्युटिङ झिकेर अर्को नक्कली राखेको कुरा उद्योग मन्त्रालयसमेतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उजुरी निवेदकले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कुनै किसिमको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर नगरेको र यस आयोगबाट समेत मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने कार्य भएबाट म निवेदकलाई घोर अन्याय भई गलत काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई थप हौसला भएको छ। जिल्ला अदालतको यकिन फैसला पछिमात्र यस आयोगबाट कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने भन्नेबाट म निवेदकलाई थप आघात पुऱ्याएको छ भन्नेसमेत ।	२०७६।९।३
५.	धनुषा जिल्ला, साबिक बिन्धी गा.वि.स., वडा नं. ४, हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. २३, लादोस्थित गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं. ३०४ र कित्ता नं. २७५ को गुठी तैनाथी जग्गामा पोखरी बनाउन ठेक्का दिएकोमा आर्थिक प्रलोभनमा परी जग्गाको संरचना बिगारेको तथा अनियमित तरिकाले ठेक्का दिएको भन्नेसमेत ।	२०७६।९।२४
६.	श्री जनप्रिय उ.मा.वि., कटहरी, मोरङको आ.व.०६८/६९,०६९/७० र ०७०/७१ को हरहिसाब पारदर्शी नभएको, विद्यालयको शौचालय तथा भवन निर्माणलगायतमा अनियमितता भएको ।	२०७६।११।१५
७.	पालुङटार नगरपालिकाको लुइँटेल भञ्ज्याङदेखि आँप पिपल हर्मी हुँदै भच्चेकसम्मको ३० कि.मि. सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा लिएको लामा एण्ड अमर जे.भी.का प्रतिनिधि सुरेन्द्र कुँवरले नयाँ क्रसर दर्ता र नामसारी गर्न नपाइने अवस्थामा समेत जबरजस्ती गोरखा न.पा. १० मा हरिमानसिंह बस्नेतको नाममा रहेको देउराली क्रसर उद्योग आफ्ना नाममा नामसारी गरी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई झुक्याएर आयोजनास्थलभन्दा धेरै पर ठाउँसारीसमेत गरी जबरजस्ती क्रसर स्थापना गरी दरौंदी नदीबाट स्वीकृत अनुमतिभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा प्रशोधन गरेको भन्नेसमेत ।	२०७६।११।२२
८.	तनहुँ जिल्ला साबिक भिमाद गा.वि.स., भिमाद बजारक्षेत्रको दक्षिण पूर्वमा सेती नदी, पश्चिम दक्षिण जिदी-खोला, उत्तर बाघटारमा रहेको नापनक्सा भई पर्ती जनिएको र नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहिरहेको करिब १५०० रोपनी जग्गा जनज्योति माध्यमिक विद्यालय,	२०७७।२।८

	भिमाद र तत्कालीन प्रधानपञ्चले घरायसी कागजात गरी सडकसँग जोडिएका जग्गालाई हातको १० लाखसम्म लिई घडेरीको रूपमा व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी तवरले बेचबिखन गरेको र सरकारी जग्गा खाने षडयन्त्र गरी कथित संस्था र व्यक्ति विशेषबीचको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र गर्ने गराउनेउपर अनुसन्धान गरी पाउँ भन्नेसमेत ।	
९.	नाफारहित सामुदायिक संस्थाको रूपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको चाँगुनारायण, भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (NEC) मा विधान र नियमविपरीत यस कलेजलाई प्राइभेट लिमिटेडमा परिणत गर्ने काम भएको, पोखरा विश्वविद्यालयसँग रहेको सम्बन्धनलाई प्रक्रिया नपुऱ्याई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सार्न खोजिएको साथै कलेजमा थुप्रै आर्थिक अनियमितता भएको ।	२०७७।३।१८

परिच्छेद- ३
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू

३.१ पृष्ठभूमि

भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उजुरीउपर गरिने अनुसन्धान र अभियोजनको दण्डात्मक कार्यले मात्र अपेक्षित रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने हुँदा भ्रष्टाचार हुन नदिन निरोधात्मक कार्यहरू र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना फैलाउने प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूलाई आयोगले निरन्तरता दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) ले उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकास गरी चारखम्बे रणनीति अंगीकार गरेअनुरूप आयोगबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू समेत देशका विभिन्न भागहरूमा संचालन हुँदै आएका छन् । यसै प्रयोजनका लागि आयोगबाट निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७४ समेत स्वीकृत भई भ्रष्टाचार जस्तो जटिल र बहुआयामिक कारण र असर हुने विषय समाधानका खातिर अनुसन्धान र अभियोजनका अलावा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना, सहयोग, सद्भाव, सरोकार र सहकार्य अभिवृद्धिको अभिन्न पाटोमा आयोगले कार्य गर्दै आइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निरोधात्मक रणनीतिअन्तर्गत आयोगले भ्रष्टाचारको जोखिमपूर्ण क्षेत्र तथा विद्यमान पद्धतिका कमजोरी र भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणहरूको पहिचानमा समेत जोड दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ख. को उपदफा (२) मा निरोधात्मक उपायहरूको खोजी, अनुसन्धान र विकास तथा तत्सम्बन्धमा जानकारी अभिवृद्धि गर्न आयोगले आवश्यक ठानेका प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्ने व्यवस्थाबमोजिम भ्रष्टाचार हुनै नदिन भ्रष्टाचार र अनियमितताको सूचना, जानकारी वा सम्भावना भएमा खबरदारी गर्ने, सजग गराउने, ध्यानाकर्षण गराउनेलगायतका निरोधात्मक उपायहरूको अवलम्बन गर्दै आउनुका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने, जानकारीमूलक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शिक्षा प्रदान गर्नेलगायतका प्रवर्द्धनात्मक उपायहरूलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ ।

भ्रष्टाचार सबै नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले आयोगका कार्यालयहरूबाट विभिन्न सरोकार समूहहरूसँग सहकार्य स्थापना गर्न र सचेतना फैलाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमहरूमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, संचारकर्मी, भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय अभियन्ता, आम नागरिकलगायतको सक्रियतापूर्वक सहभागिता हुनुका साथै भ्रष्टाचार देखे/भोगेमा गर्नुपर्ने कार्यका साथै भ्रष्टाचार रोक्न आम नागरिकलगायत अन्य सरोकारवालाले खेल्न सक्ने भूमिका, भ्रष्टाचारको नवीन प्रवृत्तिलगायतका विषयमा अन्तर्क्रिया र सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रममा छलफल र अनुभव आदानप्रदान हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि लिएर विद्यार्थी वर्गलगायतमा सदाचार र भ्रष्टाचारविरोधी भावना र संकल्प विकास गर्न यी प्रयासहरूले सहयोग गरेका छन् ।

नागरिकको सहयोगबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले नागरिकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप सक्रिय बनाउन आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थासम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारी भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गरी सहकार्य प्रारम्भ गर्ने र तत्पश्चात संस्थाहरूको प्रभावकारिताका आधारमा स्थानीय नागरिक समाजको सक्रियतामा हरेक जिल्लामा यस्ता संस्थाहरू गठन गर्ने अवधारणा लिएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा संगालेको अनुभवको आधारमा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् राय सुझाव पेस गर्दै आएको छ । आयोगको निर्णय र सुझाव कार्यान्वयनका लागि समय समयमा सरोकारवाला पदाधिकारीहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरण बैठक तथा छलफल नियमित रूपमा गर्दै आएको छ । यी राय सुझावको दृढता र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन भए मात्र पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास रहेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस डिसेम्बर ९ तारिखका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइँदै आएको छ । यसैगरी आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा माघ २८ गते सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट महानुभावहरूको सहभागितामा विभिन्न चेतनामूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यार्थीहरूबीच विभिन्न विधामा प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरेर नियमित रूपले वार्षिकोत्सव मनाइँदै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूबाट समेत भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

३.२ निरोधात्मक कार्यक्रम

३.२.१ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसम्बन्धी सुझाव संप्रेषण

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण गर्न विद्यमान अवस्थाका समस्या, चुनौती र सुधारका लागि आवश्यक कदमहरूबारे वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ । कार्यसम्पादनबाट हासिल अनुभव, अध्ययन र विश्लेषणसमेतका आधारमा नेपाल सरकारलाई नीति, संरचना, कार्यक्रम तथा कार्यव्यवहारसम्बन्धी सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्दै आएको छ । आयोगका सुझावहरूको उचित कार्यान्वयन हुने हो भने भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्नका अलावा जनचेतना बढाउन सघाउ पुग्न जानुका साथै भ्रष्टाचार र अनियमितितामा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदन अवधिमा मूलतः आयोगले देहायका विषयसम्बन्धी सुझाव प्रेषण गरेको छ :

(क) स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी सुझाव :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोग तथा मातहतका कार्यालयहरूमा परेका स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसमेत) हरूले प्रयोग गरेका नीतिगत तथा कानूनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था तथा सञ्चालन भएका लक्षित कार्यक्रम (शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास), सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरूसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा देखिएका विभिन्न सवालहरूलाई अध्ययन गरी ६१ बुँदे सुझावहरू दिएको थियो । यसबाट स्थानीय तहमा हुने अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण भई सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

(ख) एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव :

आयोगले प्रतिवेदन अवधिमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र टेकुको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणामा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गरी सोको प्रभावकारिताका लागि १३ बुँदे सुझावहरू सिफारिस गरेको थियो । यसबाट उक्त कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो एवं अनियमितताका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुन जाने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

(ग) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासम्बन्धी सुझाव :

आयोगले प्रतिवेदन अवधिमा नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आ.व. ०७४/७५ र ०७५/७६ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार लागत सहभागितामा आधारित रही संचालन गरेको शीत भण्डार गृहको संचालन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, राज्यले पाउने प्रतिफलको बारेमा सम्झौतामा उल्लेख नहुनु, अनुदान दिंदा शीत भण्डार गृहको अलावा अन्य निर्माण कार्यहरूलाई पनि अनुदान दिनु लगायतका बेथितिहरूका सम्बन्धमा १२ बुँदे सुझावहरू दिई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

(घ) रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी सुझाव :

आयोगबाट २०७५ सालमा १८४८ वटा रुग्ण अवस्थामा देखिएका ठेक्काहरूको सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो । तत्सम्बन्धमा २०७५ पुसदेखि २०७६ पुससम्मको अवधिमा सुझाव कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धि, देखिएका समस्या र आगामी सुझावसमेत समेटिएको "रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६" मार्फत २७ बुँदामा सुझावहरू प्रेषण गरिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमध्ये रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापन सुधारका लागि आयोगले नेपाल

सरकारका निकायहरूलाई पठाएको सुझावसहितको प्रतिवेदन एवं सुधारका पहलका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशकसमेत सम्बन्धित निकायहरूको धारणा तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि आगामी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमसमेत गरिएको छ । आयोगबाट लिइएको यस किसिमको पहलकदमीले सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

३.२.२ समन्वय बैठक, छलफल तथा अन्तर्क्रिया

(क) संसदीय समितिबाट अनुगमन, छलफल तथा अन्तरक्रिया :

संघीय संसदका सम्बद्ध समितिहरू प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यले छलफल कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदै आएको छ । बैठकमा आयोगको कार्यप्रगति, कार्यदिशा र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुतीकरण तथा छलफलसमेत हुने गरेको छ । यसै सिलसिलामा प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २०७६ पुस २० गते आयोगको स्थलगत अनुगमन तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । साथै, विभिन्न मितिमा संसदीय समितिहरूको बैठकमा आयोगबाट प्रस्तुतीकरण र छलफलसमेत गरिएको थियो । उक्त छलफल कार्यक्रमहरूमा आयोगबाट पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित नभई तथ्य, प्रमाण र विधिसम्मत ढङ्गले दबाब र प्रभावबाट मुक्त अनुसन्धान र अभियोजन कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भएको थियो । आयोग विकास निर्माण र आयोजना व्यवस्थापनको बाधक नभई गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुऱ्याउन क्रियाशील निकाय भएकाले आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा पूरा गर्न सहयोगी हुने गरी अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । अनुचित कार्य हेर्ने निकायको अभाव भएकाले उक्त कार्यको जिम्मेवारी पनि आयोगमा रहने गरी संविधान र कानून संशोधनका लागि पहल हुन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण/परिमार्जनको काममा समितिबाट अग्रसरता लिन आयोगको आग्रह रहेको थियो ।

(ख) समन्वय बैठक तथा छलफल :

विभिन्न निकायका प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बढी जनगुनासो आएका क्षेत्रहरूका बारेमा ती निकायहरूबाट प्रदान भइरहेको सेवा प्रवाहको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरू एवं समाधानका उपायहरूको विषयमा समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आवश्यक निर्देशन, सल्लाह र सुझावमार्फत सहजीकरणको प्रयत्न गरिएको छ । मन्त्रालय, प्रदेश वा निकायगत रूपमा समय समयमा गरिएका समन्वयात्मक एवं सहजीकरण बैठकहरूको माध्यमबाट आ-आफ्ना निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सचेतना वा पूर्वसावधानी अपनाउन सुझावहरू प्रदान गरिएको हुँदा यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

(ग) अनुगमन बैठक :

आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा यस आर्थिक वर्षभित्र विभिन्न मन्त्रालय/निकायका पदाधिकारीहरूसँग आयोगबाट निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएका विभिन्न उजुरीसँग सम्बन्धित विषयहरूको अवस्थाको जानकारी लिने, अनुगमन गर्ने एवं कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यले विभिन्न मितिमा ९ पटक बैठक बसेको छ । कोभिड-१९ को कारणले उत्पन्न कठिनाइका कारण अपेक्षित संख्यामा बैठक बस्न नसके पनि आयोगबाट पत्राचारमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायका तोकिएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयहरूको अवस्थाको जानकारी लिने कार्यसमेत भएको छ । आयोगबाट भएका निर्णयको छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आयोग गम्भीर र संवेदनशील छ ।

३.२.३ भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता हासिल गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी बहस गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताको निगरानी गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७५।१०।११ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी

संस्थासम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत भई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा परीक्षणका रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गरी सहकार्य प्रारम्भ गर्ने र तत्पश्चात संस्थाहरूको प्रभावकारिताका आधारमा स्थानीय नागरिक समाजको सक्रियतामा यस्ता संस्थाहरू गठन गर्ने अवधारणा लिइएकोमा उक्त अवधारणाबमोजिम हालसम्म कञ्चनपुर, कैलाली, दैलेख, सुर्खेत, रुपन्देही, गुल्मी, कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, सिराहा, धनुषा र सुनसरीसमेत गरी १५ वटा जिल्लामा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भएका छन् । उक्त संस्थाबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सार्वजनिक बहस, सार्वजनिक परीक्षण, अध्ययन सर्वेक्षण, सहकार्य तथा सदाचार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भई भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

३.२.४ विशेष निगरानी तथा द्रुत कारबाही

स्वतन्त्र संस्थामार्फत आयोगले २०७४/७५ र २०७५/७६ मा गराएका अध्ययन/सर्वेक्षणहरूले सार्वजनिक सेवाप्रवाहका क्रममा भ्रष्टाचारको सघनता भएका सम्भाव्य क्षेत्रहरू उजागर गरेको हुँदा त्यस्ता क्षेत्रमा सघन निगरानी बढाई छिटो कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी आ.व. २०७५/७६ मा विशेष निगरानी तथा द्रुत कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । प्रतिवेदन अवधिमा समेत भ्रष्टाचार सम्भाव्य निकायहरूमा आयोगका कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीका रूपमा खटाई निगरानी बढाउने र निगरानीमा खटाइएका कर्मचारीबाट भ्रष्टाचारको सूचना पाइएमा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसबाट भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण भई सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

३.३ प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम

३.३.१ सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम

भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आयोगले सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। आयोगका मातहत कार्यालयहरूबाट विद्यालयस्तरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी एवं शिक्षकलाई लक्षित वर्गमा राखी यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । विद्यार्थीहरू भविष्यका सबै क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने हुनाले त्यस्ता वर्गलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध उभ्याउन सकियो भने वर्तमानमा मात्र नभई भोलि गएर सदाचारी र भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक र नेतृत्व निर्माण गर्न सहज हुने कुरामा विश्वस्त भएर नै यस प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिको रूपमा आयोगले अवलम्बन गरेको हो । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिको सदाचार, इमान्दारिता, कर्तव्यनिष्ठता, मूल्यमान्यता तथा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु हो । कोभिड-१९ को प्रभावले गर्दा लक्ष्यअनुसार कार्यक्रमहरू संचालन गर्न बाधा उत्पन्न भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन् :

तालिका ३.१

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सञ्चालित सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	कार्यालय	सञ्चालन स्थान	कार्यक्रम संख्या	सहभागी संख्या
१.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरी	खोटाङ, मोरङ, सुनसरी, ओखलढुङ्गा, सप्तरी, धनकुटा, इलाम र झापा ।	८	७६३
२.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	सिन्धुली र उदयपुर।	२	१८८
३.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडा	सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, पर्सा, दोलखा र रामेछाप ।	**८**	**५२६**
४.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखरा	कास्की ।	१	४७
५.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान	प्यूठान, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट-	५	५५५

	आयोगको कार्यालय, बुटवल	सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व) ।		
६.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेत	डोल्पा, सुर्खेत, र रुकुम(पश्चिम)।	३	३०८
७.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगंज	दाङ ।	१	९२
८.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर	कञ्चनपुर, अछाम, डडेल्धुरा र कैलाली ।	४	४९७
जम्मा :		**३२ जिल्ला**	**३२**	**२,९७६**

तालिका ३.२

हालसम्म सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूको संख्यात्मक विवरण

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	कार्यक्रम संख्या	सहभागी संख्या
१.	२०७६/७७ सम्म	५५६	६,९६६७
२.	२०७६/७७ मा मात्र	३२	२,९७६
जम्मा :		**५८८**	**७२,६४३**

३.३.२ अन्तरक्रिया कार्यक्रम

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोग र मातहतका ८ वटा कार्यालयहरू मार्फत आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयस्तरका अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको र यस्ता कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरू, जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय तथा संस्थान, गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, पत्रकारलगायतको सहभागिता हुने गरेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्देश्य संघीयतामा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवासुविधाहरू गुणस्तरीय र सुलभ तवरमा जनताले पाउनुपर्ने, विकास निर्माणको काम स्थानीय जनताको मागअनुसार स्थानीयकै सहभागितामा हुनुपर्ने भन्ने हो । यसका साथै, स्थानीय तहमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको अवस्था बुझ्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र जनतालाई भ्रष्टाचारविरुद्ध आफैं सक्रिय भएर आयोगको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न अपिल गर्नेसमेत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यसरी सञ्चालन गरिएका अन्तरक्रिया कार्यक्रममध्ये आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागिता देहायका कार्यक्रमहरूमा रहेको थियो :-

तालिका ३.३

आयोगका पदाधिकारी सहभागी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	स्थान	मिति	प्रमुख अतिथि
१.	सुनसरी	२०७६।११।१९	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
२.	इलाम	२०७६।११।१८	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
३.	हेटौंडा (मकवानपुर)	२०७६।४।२१	माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
४.	धादिङ बेंसी (धादिङ)	२०७६।५।२९	माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
५.	चरिकोट (दोलखा)	२०७६।६।६	माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
६.	मन्थली(रामेछाप)	२०७६।६।७	माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
७.	स्याङ्जा	२०७६।५।२२	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
८.	गोरखा	२०७६।५।२३	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
९.	तनहुँ	२०७६।५।२४	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ

१०.	बझाङ	२०७६।७।२२	माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
११.	दार्चुला	२०७६।७।२४	माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
१२.	बैतडी	२०७६।७।२५	माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशी
१३.	माछापुच्छ्रे गा.पा.(कास्की)	२०७६।७।२८	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१४.	लमजुङ	२०७६।७।२९	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१५.	मनाङ	२०७६।८।१	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१६.	नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)	२०७६।६।१२	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१७.	बुटवल (रुपन्देही)	२०७६।६।१३	माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङ
१८.	बुटवल (रुपन्देही)	२०७६।८।१७	माननीय प्रमुख आयुक्त श्री नवीनकुमार घिमिरे
१९.	नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)	२०७६।८।१८	माननीय प्रमुख आयुक्त श्री नवीनकुमार घिमिरे

आयोग मातहत कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन् :

तालिका ३.४

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सञ्चालित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	कार्यालय	सञ्चालन भएका जिल्ला	कार्यक्रम संख्या	सहभागी संख्या
१.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरी	सुनसरी, सोलुखुम्बु, इलाम, ओखलढुङ्गा, सप्तरी र धनकुटा	६	७७१
२.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबास	उदयपुर, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही र सिराहा	५	८३२
३.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडा	मकवानपुर, धादिङ, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक	६	८१२
४.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखरा	तनहुँ, कास्की, गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा, र मनाङ	६	४९२
५.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल	रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम), पाल्पा र अर्घाखाँची	६	१०६८
६.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेत	डोल्पा, रुकुम (पश्चिम), दैलेख, सल्यान र सुर्खेत	६	७६४
७.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर	दार्चुला, अछाम, बझाङ, डोटी, कैलाली र बैतडी	६	७८८
जम्मा :		**३९ जिल्ला**	**४१**	**५,५२७**

तालिका ३.५

हालसम्म सञ्चालित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको संख्यात्मक विवरण

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	कार्यक्रम संख्या	सहभागी संख्या
१	२०७५/७६ सम्म	४११	४१,८५२
२	२०७६/७७ मा मात्र	४१	५,५२७
जम्मा :		**४५२**	**४७,३७९**

३.३.३ संचार माध्यममार्फत प्रवर्द्धनात्मक कार्य

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना बढाउन आयोगले सूचना प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुका साथै विविध सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्रीहरूको प्रकाशन/प्रसारणसमेत गर्दै आएको छ । आयोगको वेबपेज, इमेल, फेसबुक, टोलफ्री टेलिफोन, हट लाइन नं. १०७ मार्फत आयोगमा उजुरी दिन र आयोगका गतिविधिहरूको जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नियमित रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धका जानकारी एवं सूचनामूलक सामग्रीहरू बुलेटिन, ब्रोसियर, स्मारिका, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तिहरूमार्फत सरोकारवालाहरूलाई सम्प्रेषण गरिएको छ ।

आयोग र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा आ.व. २०७६/७७ देखि "सुशासन सवाल" नामक साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम मंगलबार बेलुका ७:२५ मा प्रसारण भई भ्रष्टाचार र सुशासनका सम्बन्धमा नागरिकको भूमिका, कर्तव्यका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगबाट भएका कार्यका सम्बन्धमा यथोचित जानकारी प्रवाह गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ । साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष र उत्कृष्ट समाचार सम्प्रषेण गर्ने संचार माध्यमका अतिरिक्त अन्य विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा सहयोग पुऱ्याउने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत र सम्मान गर्ने नीतिसमेत रहेको छ। आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरूलाई उल्लास र विशेष भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने अभ्याससमेत गर्दै आइरहेको छ ।

३.३.४ वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिता

आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा २०७६ साल माघ २८ गते विगत वर्षहरूमा जस्तै वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिताको विषय “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन” रहेको थियो । कविता बढीमा ३०० (तीन सय) शब्दसम्मको हुनुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको थियो । वक्तृत्वकला कक्षा ११ देखि विश्वविद्यालयस्तरसम्मका र कविता कक्षा ९ देखि विश्वविद्यालयस्तरसम्मका नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको थियो । दुवै प्रतियोगितामा प्रतियोगीहरूको उमेर हद २५ वर्ष राखिएको थियो । आयोग र आयोगका ७ वटा कार्यालयहरूमा प्रथम चरणको प्रतियोगिता आयोजना गरी उक्त प्रथम चरणबाट छनौट भएका दुवै विधाका दुई-दुई जनालाई काठमाडौंमा भएको दोस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी गराइएको थियो । कविता र वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा प्रथम तीन स्थान हासिल गर्ने वक्तालाई पुरस्कृत गर्नुका साथै कविका वाचित श्रव्यदृश्य सामग्री आयोगको वेबसाइटमा राखिएका छन् ।

परिच्छेद- ४
संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको क्रियाशीलता

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न आयोगले भौतिक पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र परिस्कृत कार्यपद्धतिको अवलम्बन गरी नियमित रूपले संस्थागत क्षमता बढाउँदै आएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा सार्वजनिक पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र पृष्ठपोषण प्राप्त गरी तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरिएको आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) मा संस्थागत क्षमता विकाससमेत सामेल गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा कटिबद्ध जनशक्तिको विकास गर्ने जमर्को गरिएको छ। यसअघिको संस्थागत रणनीतिले तीनखम्बे रणनीति अंगीकार गरेकोमा आयोगको नयाँ संस्थागत रणनीतिक योजनाले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकास गरी चारखम्बे रणनीति अवलम्बन गरेको छ । संस्थागत रणनीतिबमोजिम आयोगले कानूनी सुधार, पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास, कार्यप्रक्रिया सुधार, संचार तथा ज्ञान हस्तान्तरणलगायतका विषयमा जोड दिएको छ । कानूनी सुधारतर्फ आयोगको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानून र कार्यविधि परिमार्जनका लागि पहलकदमी लिइएको छ भने पूर्वाधार निर्माणतर्फ कार्यालय भवन निर्माण, इन्जिनियरिङ ल्याब र डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सुदृढीकरण तथा बयान कक्ष निर्माण गरिएको छ । आयोगले अभिलेख प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन र आन्तरिक काममा चुस्तता ल्याउन आयोग र मातहतका कार्यालयहरूमा पूर्वाधार तयार गरी स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली संचालनमा ल्याइएको छ। मानव संसाधनको विकासका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आयोगका कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ भने आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न स्वदेशी तथा वैदेशिक तालिम, गोष्ठी, सेमिनारहरूमा सहभागिताको अवसर प्रदान गरिएको छ । आयोगमा नवआगन्तुक अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई अभिमुखीकरण तालिमदेखि लिएर विशेष किसिमको अनुसन्धानमा दक्षता प्रदान गर्न विभिन्न विषयगत तालिम संचालन गरिएको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको स्रोतसाधनहरूको महत्तम उपयोग गर्दै संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रमबमोजिम देहायका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् :-

४.१ आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कार्यान्वयन

आयोगको संस्थागत रणनीति (सन् २०१४-२०१९) को समाप्तिसँगै आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रभावकारी र परिस्कृत रणनीति तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले विभिन्न चरणमा आयोगका पूर्व आयुक्त तथा पदाधिकारीहरू, प्रधान सम्पादक/सम्पादक, वरिष्ठ पत्रकारलगायतका बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल एवम् अन्तरक्रियापश्चात् रणनीतिक योजना तयार गरिएको हो । प्रस्तुत रणनीतिक योजनाले "भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण" गर्ने दूरदृष्टि र "राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको सरल/सहज पहुँच हुने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने" लक्ष्य लिएको छ । यस रणनीतिक योजनाबमोजिम आयोगले आगामी दिनमा दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति अंगीकार गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील रहनेछ । रणनीतिक योजनाको दूरदृष्टि र लक्ष्य हासिल गर्न चारखम्बे रणनीतिसँगै १२ वटा नीति र ६६ वटा कार्यनीति अंगीकार गरिएको छ ।

४.२ आयोगको संगठन संरचना सुदृढीकरण

आयोगको कामको व्यापकता, उजुरीको बढ्दो संख्या र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा प्राविधिकलगायतका जनशक्तिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७७।१।८ को निर्णयले स्वीकृत भई कायम भएको दरबन्दी तेरिजबमोजिम आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा ५१२ जनाको दरबन्दी कायम भएको छ भने, आयोगको मातहतका ७ वटा कार्यालय र एउटा सम्पर्क कार्यालयमा ४७८ गरी देहायअनुसार कुल ९९० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।

तालिका ४.१

आयोग वा अन्तर्गत कार्यालयको नयाँ दरबन्दी

श्रेणी/कार्यालय	टंगाल	इटहरी	बर्दिवास	हेटौंडा	पोखरा	बुटवल	नेपालगंज	सुर्खेत	कंचनपुर	जम्मा
रा.प. विशिष्ट	१	०	०	०	०	०	०	०	०	**१**
रा.प.प्रथम	१३	१	१	१	१	१	०	१	१	**२०**
रा.प.द्वितीय	६४	४	४	४	४	४	१	४	४	**९३**
रा.प.तृतीय	१०७	१७	१८	१७	१५	१५	८	१७	१५	**२२९**
अधिकृतस्तर	**१८५**	**२२**	**२३**	**२२**	**२०**	**२०**	**९**	**२२**	**२०**	**३४३**
रा.प.अनं. प्रथम	११८	१७	१७	१७	१७	१४	१३	१६	१७	**२४६**
रा.प.अनं. द्वितीय	२४	४	४	४	४	२	३	२	४	**५१**
रा.प.अनं. तृतीय	२६	४	४	४	४	३	२	४	४	**५५**
रा.प.अनं. चतुर्थ	६४	७	७	७	७	६	४	७	७	**११६**
श्रेणी विहीन	९५	११	११	११	११	१०	९	१०	११	**१७९**
सहायकस्तर	**३२७**	**४३**	**४३**	**४३**	**४३**	**३५**	**३१**	**३९**	**४३**	**६४७**
जम्मा	**५१२**	**६५**	**६६**	**६५**	**६३**	**५५**	**४०**	**६१**	**६३**	**९९०**

४.३ आयोगको भौतिक पूर्वाधार विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगको कार्यालय बर्दिबास, पोखरा र सुर्खेतमा भवन निर्माणको काम चालु अवस्थामा रहेको छ । आयोगको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन भवन निर्माणका साथै डिजिटल उपकरण, सूचना प्रविधि तथा अन्य प्रविधिको उपयोग बढाइएको छ । आयोगमा रहेको निर्माण गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमै सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गरी निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आयोग मातहतका कार्यालयहरूमा **Engineering Lab** स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप आयोगको कार्यालय नेपालगञ्जमा उक्त प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । आयोगले कार्यालय सञ्चालनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कम कागज प्रयोग गर्दै दीर्घकालमा कागजरहित कार्यप्रणालीको परिकल्पना गरेबमोजिम आ.व. २०७६/७७ मा स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली (**Office Automation System**) परीक्षण र सुधारको कार्य गरी संचालनमा ल्याइएको छ । साथै, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप भिडियो कन्फ्रेन्सिङ प्रणाली, सीसीटीभी क्यामेरा, एक्सरे मेसिन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी अन्य उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको छ ।

४.४ आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास

अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य विशिष्टीकृत सीप आवश्यक पर्ने व्यवसायिक कार्य भएकाले आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ परिपक्व, प्रमाण र तथ्यमा आधारित बनाउन आयोगले कर्मचारीहरूलाई स्वदेश र विदेशमा विभिन्न विषयमा तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।

आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले आयोगमा कार्यरत रहँदा सदाचारी र इमान्दारी प्रदर्शन गर्नुका साथै विद्यमान ऐनकानूनको परिपालना गर्नु जरुरी भएकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता २०७६ स्वीकृत गरी लागू गरी अनुगमन गर्ने आन्तरिक संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । नवआगन्तुक अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई दिइने तालिममा समेत सो विषय समावेश गर्ने गरिएको छ । उजुरीहरूको बढ्दो संख्या र भ्रष्टाचारको नयाँ प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न

आयोगमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरूको ज्ञान, सीप र समग्र कार्यसम्पादनलाई अझ परिस्कृत गर्न यस किसिमका तालिम कार्यक्रमहरूले मद्दत गर्ने गरेको छ ।

तालिका ४.२

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगका कर्मचारी सामेल भएका स्वदेशी तालिम तथा प्रशिक्षण

क्र.सं.	तालिमका नामहरू/विषयहरू	सञ्चालन अवधि	सहभागी संख्या
१.	सूचना विश्लेषण तथा रङ्गेहात कारबाही (विराटनगर)	२०-२४ साउन २०७६	२०
२.	अनुसन्धानसम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण	२६-२९ साउन २०७६	२८
३.	सूचना विश्लेषण तथा रङ्गेहात कारबाही (पोखरा)	२२-२६ भदौ २०७६	२२
४.	अनुसन्धानसम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण	२८ असोज -१ कात्तिक २०७६	२७
५.	सूचना विश्लेषण तथा रङ्गेहात कारबाही (भैरहवा)	४-८ कात्तिक २०७६	२०
६.*	Workshop on Criminal and Financial Investigations of Corruption Crimes and Links to Money Laundering	५-७ कात्तिक २०७६	५
७.*	Professional Integrity for Combating Corruption and Fraud	६ पुस २०७६	५
८.	अनुसन्धानसम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण	१२-१५ माघ २०७६	२५
९.	अनुसन्धानसम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम	१८-२२ फागुन २०७६	३२
जम्मा :			**१८४**

* आयोग बाहिरबाट संचालन भएका तालिम ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगका कर्मचारीहरू मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट सञ्चालित देहायका अध्ययन, तालिम, प्रशिक्षण, सम्मेलनलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका छन् :

तालिका ४.३

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा वैदेशिक तालिममा सहभागिता

क्र.सं.	तालिम कार्यक्रम	अवधि	स्थान	सहभागी संख्या
१.	**Seminar on Anti Corruption Measures and Practices for Nepal**	१-२० अगष्ट २०१९	चीन	१५
२.	**Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism**	१९-२४ अगष्ट २०१९	भारत	१
३.	**Seminar on Law Enforcement Cooperation for Nepal 2019**	२ -११ सेप्टेम्बर २०१९	चीन	२
४.	**Regional Workshop on the Use of Open Source Data in Criminal and Financial Investigation of Corruption Crimes**	१८-२० सेप्टेम्बर २०१९	थाइल्याण्ड	३
५.	**Criminal Justice Response to Corruption**	६ अक्टूबर- १६ नोभेम्बर २०१९	जापान	१
६.	**Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism.**	२१-२६ अक्टूबर २०१९	भारत	१
७.	**Financial Action Task Force Standards Training Course**	२८ अक्टुबर - १ नोभेम्बर २०१९	दक्षिण कोरिया	१

८.	**Interaction with German Parliament Administration, Federal Ministry of Interior Germany at Berlin, Transparency International at Berlin Office**	४-९ नोभेम्बर २०१९	जर्मनी	३
९.	**Ministerial Workshop on Public Administration for Nepal**	११ -१५ नोभेम्बर २०१९	चीन	३
१०.	**International Program on 2016 Procurement policy framework for the world bank aided projects**	११-२२ नोभेम्बर २०१९	भारत	२
११.	**Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism**	२-७ डिसेम्बर २०१९	भारत	१
१२.	**ISO 37001:2016 Anti Bribery Management Systems - a tool to contribute to the UN SDGs**	९-१३ डिसेम्बर २०१९	मलेसिया	१
१३.	**Investigation Training , Gujarat Forensic Science University(GFSU) Gandhinagar**	१६-२० डिसेम्बर २०१९	भारत	२१
१४.	**Investigation Training , Gujarat Forensic Science University(GFSU) Gandhinagar,**	६-१० जनवरी २०२०	भारत	२१
१५.	**Governance and Anti-Corruption: The Methods and Tools behind an Effective Corruption-Eradication Strategy**	१२-२१ जनवरी २०२०	थाइल्याण्ड	२१
जम्मा :				**९७**

४.५ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एवम् गोष्ठीमा सहभागिता तथा सहकार्य

विश्वव्यापीकरण, प्रविधिको सर्वसुलभता एवम् बढ्दो प्रयोगका कारण भ्रष्टाचार अब एउटा राष्ट्रको सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको र नेपाल भ्रष्टाचारका विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (United Nations Convention against Corruption (UNCAC) को पक्ष राष्ट्र भइसकेको सन्दर्भमा नेपालले ऐन कानून तर्जुमा र परिमार्जन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । यही दायित्वबमोजिम आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नयाँ ऐन कानूनको तर्जुमा र विद्यमान कानूनहरूको संशोधनका लागि पहल गर्दै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र आयोगको रणनीतिले समेत भ्रष्टाचार निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध र सहकार्य विस्तार गर्न मार्गनिर्देश गरेबमोजिम आयोगले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा संगठनहरूको सदस्यता प्राप्त गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने, भ्रष्टाचारबारे अन्य देशमा भएका नवीन र असल प्रयासको नेपाली परिवेश सुहाउँदो अनुकरण गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोगले देहायबमोजिमका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाएको छ :-

(क) Regional Anti-Corruption Conference (10th Summit, Anticorruption Initiative for Asia and the Pacific)

ADB/OECD Anti-corruption Initiative for Asia and the Pacific को आयोजनामा भियतनामको हनोईमा सन् २०१९ डिसेम्बर ३ देखि ६ सम्म सम्पन्न Regional Anti-Corruption Conference 10th Summit, Anticorruption Initiative for Asia and the Pacific मा आयोगका तर्फबाट माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले भाग लिनुभएको थियो । २८ देशका १४० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त सम्मेलनमा पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचारको जोखिम र उक्त जोखिमहरू नियन्त्रण गर्ने उपायहरू बारे सम्बोधन गरिएको थियो । सम्मेलनमा Business Integrity Meeting र Public Integrity Network (PIN) Meeting समेत सम्पन्न भएको थियो, जहाँ भ्रष्टाचारका विविध पक्ष र यसको रोकथामका बारे यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विज्ञहरूबीच छलफल तथा अन्तर्क्रिया भएको थियो ।

(ख) Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, Abu Dhabi, UAE

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) को आयोजनामा सन् २०१९ को डिसेम्बर १६ देखि २० सम्म युनाइटेड अरब इमिरेट्सको राजधानी अबुधावीमा संचालित Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption को आठौं सत्रमा United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) को निमन्त्रणामा आयोगका माननीय आयुक्त डा.सावित्री थापा गुरुङले भाग लिनुभएको थियो । उक्त आठौं सत्र सार्थक र परिणाममुखी बनाउन आयोजक UNCAC ले २१ बुँदे वक्तव्य सम्मेलन पूर्व प्रकाशन गरेको थियो । नेपालको तर्फबाट माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउनु हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले अँगालेको रणनीति र नेपालको भ्रष्टाचारविरुद्धको कामकारबाही बारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । सम्मेलनमा भ्रष्टाचारविरोधी संघसंस्थाका प्रमुखहरूको सहभागितामा उच्च तहमा वार्ता, छलफल तथा कुराकानी हुनुका साथै Grand Corruption as a Major Obstacle to the SDGs; Safeguarding Sports from Corruption; Ensuring Protection of Anti-Corruption Agencies and their Officers; Towards Comprehensive and Cross-Cutting Anti-Corruption Strategy लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अनुभव आदानप्रदान हुनुका साथै सन् २०२१ मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा पहिलो पटक हुन लागेको भ्रष्टाचारविरुद्धको विशेष सत्रको तयारीको बारे समेत छलफल भएको थियो।

(ग) आयोगका पदाधिकारीबाट विदेशस्थित तालिम प्रदायक संस्थाको अवलोकन

आयोगका कर्मचारीहरूको अनुसन्धान र अभियोजनलगायतका क्षमता अभिवृद्धि गर्न विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न विषयमा स्वदेश र विदेशमा तालिम प्रदान गरिएको छ । यस वर्ष दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, चीन, भारतलगायतका मुलुकहरूमा वैदेशिक तालिम तथा सम्मेलनमा आयोगका कर्मचारीहरू सहभागी भएका छन् । तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाई आयोगको आवश्यकताअनुसारको तालिम प्रदान गर्ने, तालिमलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा उच्चस्तरमा छलफलहरू भएका छन् । तालिम कार्यक्रमको समापन समारोहको अवसर पारेर आयोगका पदाधिकारीबाट अवलोकन भ्रमण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८-२१ जनवरी २०२० मा माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले थाइल्याण्डको बैंककमा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरूका लागि संचालित Governance and Anti-Corruption: The Methods and Tools behind an Effective Corruption-Eradication Strategy विषयक तालिमको अवलोकन गर्नुका साथै समापन समारोहमा सहभागी हुनुभएको थियो ।सञ्चालित तालिम कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी, आयोगका पदाधिकारी, आयोजक र सहभागीहरूबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा समेत आगामी दिनहरूमा आयोगको आवश्यकताबमोजिम तालिमका मोडालिटी र विषयवस्तुहरू परिमार्जन गर्न तथा कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित एवं हौसला प्रदान गर्न उच्चस्तरमा हुने यस प्रकारका भ्रमणहरूले सहयोग पुगेको छ ।

परिच्छेद- ५
भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रवृत्ति विश्लेषण

५.१ भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ को दफा ३ देखि दफा २४ सम्म भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उपरोक्त दफाहरूमा विशेषतः राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र आचरण विपरीत गर्ने विभिन्न कार्यहरूलाई परिभाषित गरी उक्त कार्यहरू भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानिने र कसुर बमोजिमको सजाय हुने प्रबन्ध छ । राष्ट्रसेवक बाहेक उपरोक्त कार्यहरूमा संलग्न हुने अन्य मतियारले समेत कसुर गरेको ठहरिने र कसुर अनुसारको सजाय हुने प्रावधान रहेको छ ।

तालिका ५.१

भ्रष्टाचारजन्य कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था

क्र.सं.	भ्रष्टाचारजन्य कसुर/सजाय	दफा	क्र.सं.	भ्रष्टाचारजन्य कसुर/सजाय	दफा
१.	रिसवत लिने/दिने	३	१२.	गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने	१४
२.	बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने	४	१३.	नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने	१५
३.	दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने	५	१४.	झुठा विवरण दिने	१६
४.	कमिसन लिने	६	१५.	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने	१७
५.	राजस्व चुवाहट गर्ने	७	१६.	गैरकानूनी दवाब दिने	१८
६.	गैरकानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने बदनियतले काम गर्ने	८	१७.	गलत प्रतिवेदन दिने	१९
७.	गलत लिखत तयार गर्ने	९	१८.	गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने	२०
८.	गलत अनुवाद गर्ने	१०	१९.	उद्योग गर्नेलाई हुने सजाय	२१
९.	सरकारी कागजात सच्याउने	११	२०.	मतियारलाई सजाय	२२
१०.	सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने	१२	२१.	संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिने	२३
११.	प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने	१३	२२.	थप सजाय	२४

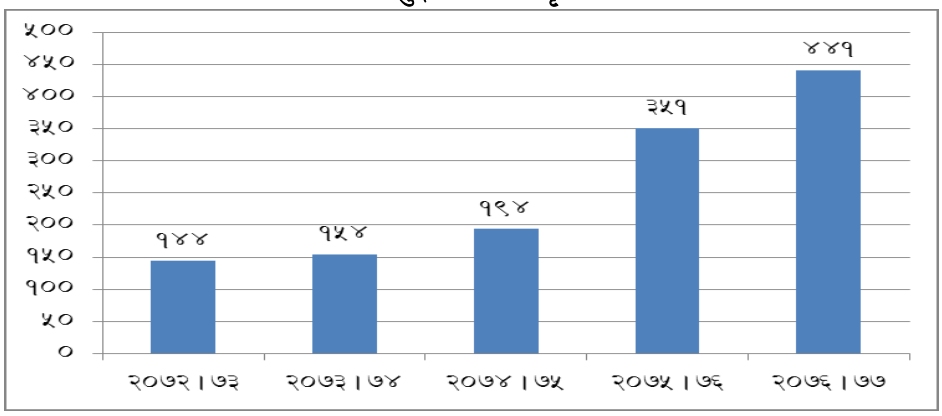
भ्रष्टाचार गर्ने शैलीमा नयाँ प्रविधिको व्यापकता र बदलिंदो परिवेशले केही परिवर्तन आएको महसुस गर्न सकिए पनि विद्यमान भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू यस परिच्छेदका दफाहरूमा परिभाषित कसुरभित्र समाविष्ट हुन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू उपर अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रसेवक लगायतले उल्लिखित विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू गरेको देखिएको अवस्थामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

५.२ भ्रष्टाचारका कार्यगत प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण

आयोगबाट विगत पाँच वर्षमा उजुरीको अनुसन्धान तहकिकातपछि विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको संख्या क्रमिकरूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा १४४, २०७३।७४ मा १५४, २०७४।७५ मा १९४, २०७५।७६ मा ३५१ हुँदै २०७६।७७ मा ४४१ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

चित्र ५.१

विगत पाँच वर्षमा मुद्दा दर्ताको प्रवृत्ति



तालिका ५.२ मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बिगो रकमका आधारमा आयोगले दायर गरेका मुद्दाहरूको वर्गिकृत संख्या प्रस्तुत गरिएको छ । बिगो रकमको आधारमा आयोगले सानादेखि ठूला सबै किसिमको मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । आ.व. २०७६/७७ मा दायर भएका ४४१ वटा मुद्दाहरुमा ३४५ वटा मुद्दामा बिगो रकम माग गरिएको छ । झुठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिसपत्रलगायत) पेस गरेको सम्बन्धी मुद्दा तथा विविध विषयका मुद्दामा बिगो रकम दाबी गरिएको छैन। सबैभन्दा बढी १०२ वटा मुद्दामा १० हजारदेखि १ लाखसम्मको बिगो रकम माग गरिएको छ । त्यस्तै, २९ वटा मुद्दामा १ करोडभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ जसमा १८ वटा मुद्दा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरका रहेका छन् । आयोगले आ.व. २०७६/७७ मा दायर गरेको मुद्दाहरुमा रु. २,५३,६६,९८,२६८।५० मागदाबी लिइएको छ ।

तालिका ५.२

बिगो रकमका आधारमा मुद्दाहरुको वर्गिकृत संख्या

क्र.सं.	मुद्दाको किसिम	बिगो रकम							जम्मा
		१०००० भन्दा कम	१० हजार देखि १ लाखसम्म	१ लाख देखि ५ लाखसम्म	५ लाख देखि १० लाखसम्म	१० लाख देखि ५० लाखसम्म	५० लाख देखि १ करोडसम्म	१ करोड भन्दा बढी	
१	रिसवत (घुस)	५१	८६	४२	१२	११	२	१	**२०५**
२	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	०	११	१७	२२	१७	१	७	**७५**
३	गैरकानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याएको	०	४	१५	७	७	०	२	**३५**
४	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	०	०	०	०	०	०	१८	**१८**
५	राजस्व चुहावट	०	१	१	४	३	२	१	**१२**
जम्मा		**५१**	**१०२**	**७५**	**४५**	**३८**	**५**	**२९**	**३४५**

आयोगको क्रियाशीलताको आलोकमा हेर्दा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय कमी आएको हुनुपर्ने देखिए पनि आयोगमा परेका उजुरीहरू, आयोगबाट गरिएका अभिमत सर्वेक्षणहरूका नतिजा र आम संचारमाध्यमहरूमा आइरहने भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताका खबरहरूले भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमा अपेक्षित नियन्त्रण हुन नसकेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन । आयोगले गर्ने अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनको काम भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइसकेपछि मात्र हुन्छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित क्षेत्रगत निकाय र नियामक निकायहरूबाट भ्रष्टाचार हुन नदिनेतर्फ आवश्यक नीतिगत, पद्धतिगत, प्रविधिगत र प्रवृत्तिगत सुधारका फलदायी प्रयास हुन नसक्दा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूमा अपेक्षित ह्रास आउन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोगबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको अनुसन्धान र तत्पश्चात् विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्दा विगतका वर्षहरूमा देखिएका भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रवृत्तिहरू यस वर्ष पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले रिसवत लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने बदनियतले काम गर्ने, झुठा विवरण दिने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता विगत वर्षहरूमा देखिएका भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा पनि भएको छ । मुख्य रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीसँग रिसवत लिने प्रवृत्ति पनि व्यापक रूपमा विद्यमान छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको छ । सार्वजनिक खरिद र निर्माणका क्रममा कानूनद्वारा निर्धारण गरिएको खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने, सम्झौताबमोजिमको गुणस्तरको काम नगर्ने लगायतका प्रवृत्तिहरू विद्यमान देखिन्छन् । सार्वजनिक लाभको पद हासिल गर्नका लागि शैक्षिक योग्यता वा अन्य कागजातका नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने र अन्य झुठा विवरण दिने प्रवृत्तिसमेत विद्यमान रहेको पाइन्छ । स्थानीय तहबाटै विभिन्न किसिमका सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्य हुन थालेपश्चात स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको उजागर भएको छ । यसरी सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक सम्पत्ति, सेवाप्रवाह र सार्वजनिक सेवाप्रवेशका विविध क्षेत्रमा विभिन्न रूप, रंग र शैलीका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भए गरेको देखिन्छ।

५.२.१ रिसवत लिने दिने प्रवृत्ति

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार, कार्यकुशलता र जिम्मेवारीबोधबाट सरकारी सेवा र राज्य संयन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास निर्धारण हुने गर्दछ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपश्चात सार्वजिनक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूको संख्यामा वृद्धिसमेत भएको छ । यसले एकातर्फ नागरिकमाझ राज्यको सार्थक उपस्थिति देखाएर प्रकारान्तरमा राज्य र राज्य संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पारदर्शिता र व्यावसायिकताका मूल्यमान्यता स्थापित गरी सुशासन कायम गर्ने चुनौतीसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।

आयोगले आ.व. २०७४।७५ मा गरेको "नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन, २०७५" तथा आ.व. २०७५।७६ मा गरेको "स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण, २०७६" ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था प्रस्तुत गरेको छ । सर्वेक्षणमा अभिव्यक्त केही सेवाग्राहीहरूको धारणाअनुसार उनीहरूले सरकारी कार्यालयबाट आफ्नो काम सम्पन्न गराउन अतिरिक्त दस्तुर बुझाउनुपरेको र यसरी दिइने रकम सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी, कानून व्यवसायी र मध्यस्थकर्ताबाट लेनदेन हुने गरेको छ। केही सेवाग्राहीहरूको धारणामा कर्मचारीहरूले कार्यप्रक्रियालाई जटिल बनाउने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, काम पन्छाउने र जिम्मेवारी पालना नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसरी सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नियमानुसार सेवा प्रदान नगरी उत्तरदायित्व पन्छाउने, ढिलासुस्ती गर्ने र रिसवत लिने प्रवृत्तिको कारणले सरकारी सेवाप्रति जनताको विश्वास घट्न गएको अवस्था छ।

तालिका ५.३

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीको पदगत/पेसागत विवरण

क्र.सं.	पद/श्रेणी	प्रतिवादीको संख्या						
		प्रशासन	प्राविधिक	प्रहरी	शिक्षक	निर्वाचित/ मनोनीत	मतियार/ बिचौलिया /अन्य	कुल जम्मा
१	विशिष्ठ श्रेणी	१	१					२
२	उपसचिव वा सो सरह	१३	१०					२३

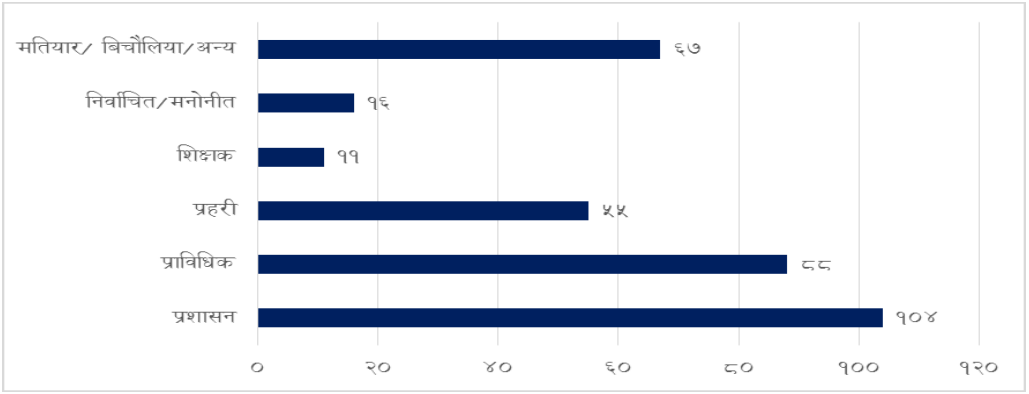
३	शाखा अधिकृत वा सो सरह	२४	४०	७	७			**७८**
४	नायब सुब्बा वा सो सरह	३८	२८	११	२			**७९**
५	खरिदार वा सो सरह	१७	४	९	१			**३१**
६	सहायक कर्मचारी	११	५	२८	१			**४५**
७	निर्वाचित/मनोनीत					१६		**१६**
८	अन्य						६७	**६७**
कुल जम्मा		**१०४**	**८८**	**५५**	**११**	**१६**	**६७**	**३४१**

कार्यालयबाट नियमानुसार गरिदिनुपर्ने दर्ता, नवीकरण, सिफारिस, निकासा र भुक्तानी जस्ता कामकारबाहीमा केही कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग घुस (रिसवत) लिएको भन्ने उजुरीउपर अनुसन्धान हुँदा उजुरीको व्यहोरा सप्रमाण पुष्टि हुन आई आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका छन् । आयोगबाट दायर गरिएका घुस रिसवतका २०५ मुद्दाहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत २५८ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीका साथै १६ जना निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी र अन्य बिचौलिया, मतियार, घुस दिने व्यक्ति ६७ जना गरी जम्मा ३४१ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । घुस रिसवत लिनेमा २ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, २३ जना उपसचिव वा सो सरह, ७८ जना शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी गरी कुल १०३ जना अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीहरू रहेका छन् । यसरी उच्चपदस्थ कर्मचारी र निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारीहरू जम्मा ११९ जना घुस रिसवत लिने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भएको हुँदा घुस रिसवत लिने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहमा र निर्वाचित/मनोनीतहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । साथै, घुस दिन खोज्ने व्यक्तिहरू समेत रङ्गेहात कारबाहीमा परी निजहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हुँदा समाजमा घुस दिन खोज्ने प्रवृत्तिसमेत विद्यमान देखिन्छ ।

घुस रिसवतको बिगो रकम हेर्दा घटीमा रु. १ हजारदेखि बढीमा रु. १ करोड २८ लाखसम्म रहेको छ, जसमा १० हजारभन्दा कम बिगो भएका मुद्दा ५१ वटा, १० हजारदेखि १ लाखसम्मका ८६ वटा, १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका ४२ वटा, ५ लाखदेखि १० लाखसम्म १२ वटा, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म ११ वटा, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म २ वटा र १ करोडभन्दा बढी एउटा मुद्दा रहेका छन् । यसबाट सानोदेखि ठूलो रकमसम्म घुस लिने प्रवृत्तिमा रहेको देखिन्छ ।

चित्र ५.२

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा घुस रिसवत मुद्दाका प्रतिवादीको क्षेत्रगत संख्या



आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान गरी अदालतमा दायर गरिएका घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्दा गृह प्रशासन, स्थानीय तह र भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू आधाभन्दा बढी छन् । त्यसपछि वन, कानून, ऊर्जा, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बढी देखिन्छन् ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका मुद्दाहरू सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित छन् भने संघीय मामिलासम्बन्धी मुद्दाहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । गृह प्रशासनसम्बद्ध घुस रिसवतका मुद्दाहरूमा विवाद/मुद्दामा

सहजीकरण, पास/अनुमति दिने, नागरिकता लगायतसँग सम्बन्धित विषय रहेका छन् । त्यसैगरी, घरायसी वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपाल भारत सिमानाबाट सामान आयात/निर्यात गर्ने कार्यमा, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा, व्यापार व्यवसायमा, ट्राफिक चेकिङमा, श्रम स्वीकृति र बीमा सिफारिसपत्र मिलाइदिनेमा, सवारी दुर्घटना, जबरजस्ती करणी, चोरी, ठगीजस्ता मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भनी प्रहरीहरूले जनसाधारणलाई दुःख हैरानी दिई घुस रिसवत लिएको पाइएको छ । जनताको सुरक्षा र समाजमा अपराध नियन्त्रणको कार्यमा खटिएका राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीहरूबाटै नागरिकहरू प्रताडित हुने अवस्थाको अन्त्यका निमित्त प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासनबाट निगरानी, अनुगमन र तालिम लगायतका समुचित उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

संघीय मामिला सम्बद्ध उजुरी हेर्दा रकम भुक्तानी, बजेट निकासा, नियुक्ति, सिफारिस, दर्ताजस्ता विषय रहेका छन् । विशेषतः गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण गरिएका नाला, नहर, कुलो, सडक, शौचालयजस्ता संरचनाको मूल्यांकन गर्ने, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिदिने, रकम निकासा तथा भुक्तानी दिने क्रममा घुस रकम माग गरेको पाइएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको सेवामा नियुक्ति गरिदिने, परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिनेजस्ता बहानामा र सरुवा सहमति, रमाना पत्र दिने क्रममा घुस रकम माग गरेको पाइएको छ। यस अतिरिक्त जन्म दर्ता, नाता प्रमाणित, चारकिल्ला सिफारिस, घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र, घरगोठ बाटो प्रमाणित, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सिफारिस, कर तिर्ने र व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रममा समेत रिसवत माग गरिएको छ । स्थानीय निकायबाट हुने विकास निर्माणका कार्यको सम्झौता, मूल्यांकन र भुक्तानी गर्दा कमिसन वा रिसवत माग गर्ने प्रवृत्तिले निर्माणको गुणस्तरमा नकारात्मक असरसमेत पर्ने हुँदा यस्ता प्रवृत्तिउपर नियन्त्रणका लागि सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको नजिकमा रहेका स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले सुपरीवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।

भूमि व्यवस्था क्षेत्रका रिसवतसम्बन्धी उजुरी हेर्दा अधिकांश उजुरीहरू जग्गा नापी र दर्ता गर्ने विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । जग्गाको नापजाँच/रेखांकन/कित्ताकाट/दर्ता/हालसाबिक/लगत कट्टा/नामसारी/जग्गा रेजिस्ट्रेसन/मोहियानी कायमजस्ता कार्य गराउँदा रिसवत मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा उजुरीहरू सत्यतथ्यमा आधारित रहेको पाइएकोले अनुसन्धानपश्चात विशेष अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिएको छ । कमजोर कार्यपद्धति, कतिपय सर्वसाधारणलाई बुझ्न जटिल विषय/प्रक्रिया र फितलो अनुगमन प्रणालीका कारण बिचौलियाको बिगबिगी र घुस रिसवतको व्यापकताले भूमिप्रशासन क्षेत्र समस्याग्रस्त हुन पुगेको हुँदा यस क्षेत्रमा सरलीकृत फाराम र कार्यप्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, व्यवस्थित अभिलेख तथा दक्ष, पर्याप्त र सदाचारयुक्त जनशक्ति विकासका लागि पहलकदमी हुनु आवश्यक छ ।

वनसँग सम्बन्धित घुस रिसवतका मुद्दाहरूमा काठ चिरान अनुमति, फिल्ड भेरिफिकेसन, बिमा आदेश सिफारिस, चुनढुङ्गा निकासी गर्न छोडपुर्जी दिन, पक्राउ परेको सामान/सवारी छोड्न बापत घुस लिएको विषय रहेका छन्। अदालतसम्बन्धी घुस रिसवतका मुद्दाहरूमा मुद्दा मिलाउन, सेवाग्राहीलाई कागजात उपलब्ध गराउन, मुद्दा सहज बनाउन, पेशी छिटो राखिदिन, धरौटी रकम फिर्ता दिनजस्ता विषयमा घुस माग गरेको पाइएको छ। विद्युत प्राधिकरणका घुस रिसवतका मुद्दाहरूमा नयाँ मिटर, थ्रीफेज लाइन जडान, बिजुलीको पोल सार्न, निर्माण कार्यको किस्ता भुक्तानी, करारमा काममा लगाइदिने बहानाजस्ता विषयमा घुस माग गरेको पाइन्छ । शिक्षासम्बन्धी घुस रिसवतका मुद्दाहरूमा जरिवाना रकममा सहजता, आपूर्ति गरेबापतको रकम भुक्तानी, सिफारिस पत्र, विद्यालय भवन निर्माणको भुक्तानीजस्ता विषय रहेका छन् । सडक डिभिजनका घुस रिसवत मुद्दाहरूमा मोबिलाइजेसन पेश्की र बिल भुक्तानीमा घुस माग गरेको पाइएको छ । सिँचाइमा योजनाको सम्झौता र बजेट निकासा, उद्योगमा IEE प्रतिवेदन स्वीकृति, कम्पनी अद्यावधिक र कार्य सहजीकरण, यातायातमा नामसारी र रुट पर्मिट, अर्थमा भन्सार छुट, कार्य सहजीकरण र विद्युतीय बिजक जारी गर्ने अनुमतिपत्र, घरेलुमा होटल संचालन अनुमतिपत्र र दर्ता, भूकम्प पुनर्निर्माणमा रकम निकासा र कागजात उपलब्ध, सहरी डिभिजनमा निर्माण कार्यको म्याद थप र कार्य सहजीकरण, स्वास्थ्यमा बिल भुक्तानी, जिल्ला पूर्वाधार विकासमा मोबिलाइजेसन पेश्की र भुक्तानीजस्ता विषयमा घुस रिसवत माग भएको पाइएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवाप्रवाह

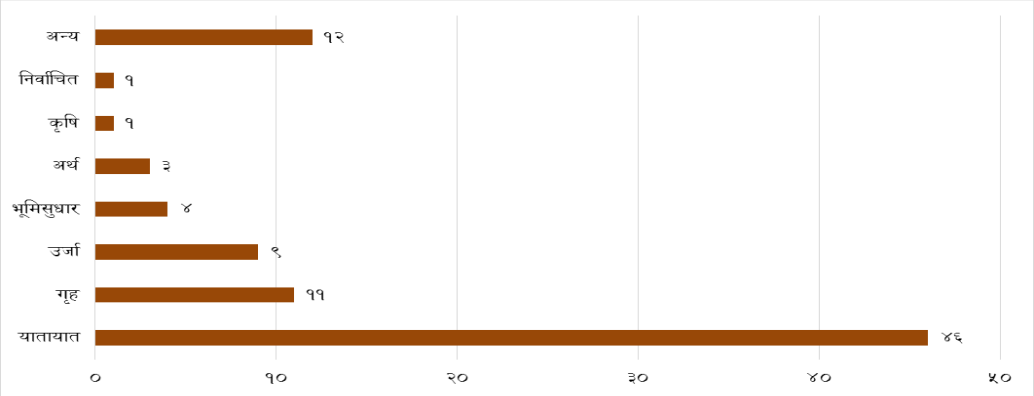
गरी सुशासन कायम गर्न उपर्युक्त विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले उपयुक्त नीति, प्रविधि र प्रक्रियाको पहिचान एवं उपयोग गरी प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

५.२.२ राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति

राजस्व असुली गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका कर्मचारीबाट नै राजस्व असुलीमा लापरबाही गरी अनुचित कर छुट र राजस्व बापत उठेको रकम हिनामिना भए गरेको आ.व. २०७६।७७ मा भएको उजुरीको अनुसन्धानबाट देखिएको हुँदा राजस्व चुहावटसम्बन्धी १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ, जसमा गृह प्रशासनका ३, प्रदेश यातायातका २, भूमि व्यवस्थाका २, विद्युत प्राधिकरणका (ऊर्जा) २, अर्थका २, कृषिको १ र अन्यको १ मुद्दा रहेको छ । यी मुद्दाहरूमा प्रदेश यातायातका ४६ जना, गृहका ११ जना, ऊर्जाका ९ जना, भूमिसुधारका ४ जना, अर्थका ३ जना, कृषिको १ जना, निर्वाचित १ जनाका साथै मतियार र अन्य १२ जना गरी जम्मा ८७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

चित्र ५.३

राजस्व चुहावट मुद्दाका प्रतिवादीहरूको क्षेत्रगत विवरण



यी तथ्यांकबाट राजस्व चुहावटसम्बन्धी बढी उजुरी र मुद्दाहरू प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूका कर्मचारीविरुद्ध परेको देखिन्छ । राजस्वसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीहरूमा एकजना वडाध्यक्ष, ६ जना उपसचिव वा सो सरह, २१ जना शाखा अधिकृत वा सो सरह, २१ जना नायब सुब्बा वा सो सरह, १० जना खरिदार वा सो सरह, सहायक कर्मचारी १५ जना र १२ जना मतियार रहेको हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति सहायकस्तरका कर्मचारीमा बढी देखिएको छ ।

तालिका ५.४

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा राजस्व हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीहरूको श्रेणी/पदगत संख्या

क्र.सं.	पद/श्रेणी	प्रतिवादीको संख्या								
		यातायात	गृह	उर्जा	भूमिसुधार	अर्थ	कृषि	निर्वाचित	अन्य	कुल जम्मा
१	विशिष्ट श्रेणी						१			१
२	उपसचिव वा सो सरह	५			१					६
३	शाखा अधिकृत वा सो सरह	१३	५	१	१	१				२१
४	नायब सुब्बा वा सो सरह	१८			२	१				२१
५	खरिदार वा सो सरह	१०								१०
६	सहायक कर्मचारी		६	८		१				१५
७	अन्य								१२	१२
८	निर्वाचित							१		१
कुल जम्मा		४६	११	९	४	३	१	१	१२	८७

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूका मुद्दाहरूमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा लिनुपर्ने राजस्व, रसिदअनुसार दाखिला हुनुपर्नेमा सोभन्दा कम राजस्व दाखिला भएको, गृह मन्त्रालयका मुद्दाहरूमा सीमा प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मीहरूले अवैधरूपमा भित्र्याइएको सुन मिलेमतोमा राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरेको, अध्यागमन विभागका कर्मचारीले भिसा बापतको रकम असुल नगरी राजस्व हिनामिना गरेको, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व कार्यालयहरूका मुद्दामा अवैधरूपमा ल्याएको सुन लुकाउन लगाई राजस्व चुहावट गरेको, भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मालवस्तुको गलत घोषणा गरी वास्तविक तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी राजस्व चुहावट गरेको, भूमि व्यवस्थाअन्तर्गत मालपोत कार्यालयको मुद्दामा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र सेवा शुल्क बापतको जम्मा भएको राजस्व चुहावट गरेको, ऊर्जा अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरण कार्यालयका मुद्दाहरूमा ग्राहकले बुझाएको महसुलभन्दा कम रकम लेखी राजस्व हिनामिना गरेको, राजस्वको software मा चलखेल गरी राजस्व अपचलन गरेको लगायतका विषय रहेका छन् । राजस्व चुहावट वा हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै घातक हुन् । कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिने राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

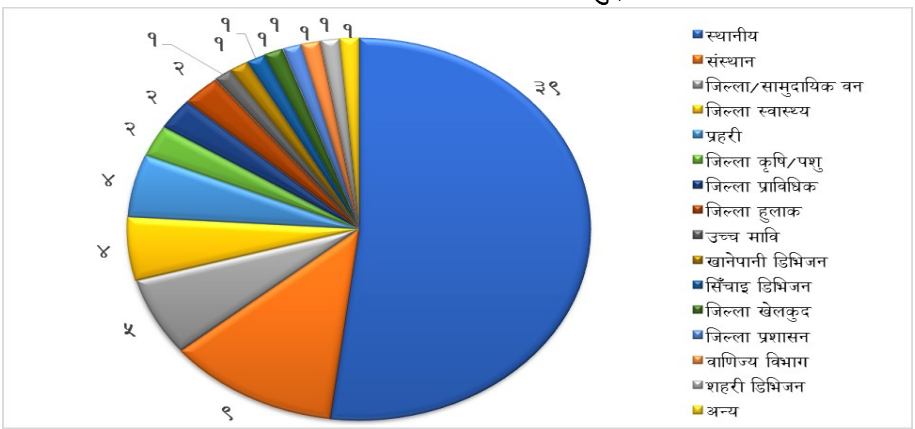
५.२.३ सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने प्रवृत्ति

नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको बजेट लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको विषयमा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये अनुसन्धान तहकिकातपश्चात् २५० जनालाई प्रतिवादी बनाई ७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन् । २४० जना प्रतिवादीहरूमा, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी १, अधिकृतस्तरका कर्मचारी १०७, सहायक र सहयोगी स्तरका कर्मचारी ८६, कर्मचारी बाहेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समिति लगायतका निर्वाचित/मनोनीत/नियुक्त पदाधिकारी १५ र मतियार/बिचौलियालगायतका अन्य व्यक्ति ४१ जना रहेका छन् । यसरी सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका अधिकृत र सहायक स्तरका कर्मचारीहरूबाटै लापरवाही वा बदनियत गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने प्रवृत्ति देखिनुका साथै अन्य निर्वाचित/मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी र निजी संस्था वा व्यक्तिहरूको समेत मिलेमतो रहने प्रवृत्ति देखिएबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रमा निगरानी, अनुगमन र सचेतना अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ।

आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा विशेष अदालतमा दायर गरिएका सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसम्बन्धी ३९ वटा रहेका छन् । त्यसपछि संस्थानसँग सम्बन्धित ९ वटा, जिल्ला/सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित ५ वटा, जिल्ला स्वास्थ्य र प्रहरीसँग सम्बन्धित ४/४ वटा, जिल्ला कृषि/पशु, जिल्ला प्राविधिक र जिल्ला हुलाकसँग सम्बन्धित २/२ वटा र उच्च मा.वि., खानेपानी डिभिजन, सिँचाइ डिभिजन, जिल्ला खेलकुद, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य विभाग, सहरी डिभिजन र अन्यसँग सम्बन्धित १/१ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् ।

चित्र ५.४

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्रगत विवरण



स्थानीय तहका मुद्दाहरूमा गलत प्रमाण बनाई राहत रकममा सिफारिस गरी भुक्तानी गरेको, कागज प्रमाण नष्ट गरी सेवा अवधिको झुठो विवरण पेस गरी सेवानिवृत्त हुँदा लाभ लिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नक्कली भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिएको, मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा समेत बदनियतपूर्वक भत्ता वितरण गरेको, झुठो कागजातका आधारमा शिक्षक नियुक्त गरी तलब भत्ता भुक्तानी गरेको, झुठो काज स्वीकृत गरी, भ्रमण प्रतिवेदनसमेत पेस नगरी, झुठो खरिद आदेश र झुठो दाखिला रिपोर्ट पेस गरी भुक्तानी लिएको, उपभोक्ता समितिलाई अनधिकृतरूपमा पेश्की दिई सम्झौताबमोजिम आयोजनाको कुनै पनि कार्य नगरी खाईमासेको, चालु तथा पुँजीगत खर्च जथाभावी लेखी, पेश्की फछ्यौंटसमेत नगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हिनामिना गरेको, विद्यालयको भौतिक निर्माणको कार्य सम्पन्न नगरी, छात्रवृत्ति रकम वितरण नगरी, पाठ्यपुस्तक खरिद नगरी, शिक्षकहरूलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा कर बापतको रकमसमेत हिनामिना गरेको लगायतका विषय रहेका छन् । यसबाट देशभरि ठूलो संख्यामा रहेका विद्यालय, गाउँपालिका/नगरपालिका, वडा कार्यालयहरूका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको सुपरीवेक्षण अनुगमन, प्रतिवेदन र पृष्ठपोषण पद्धति तथा अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका बारेमा उचित ध्यान पुग्न नसकेको समेत स्पष्ट हुन्छ ।

जिल्ला/सामुदायिक वनका मुद्दाहरूमा गलत ढंगले जडिबुटी निकासी इजाजतपत्र तयार गर्ने र जडिबुटी निकासी गरी गराई सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको, वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष/सदस्यले नक्कली बिल भरपाई बनाई आफैंले सो रकम लिएको, स्वीकृत कार्ययोजनाविपरीत रूखहरू कटान गरी गराई बिक्री वितरणसमेत गरी हानि नोक्सानी गरेको लगायतका विषय छन् । जिल्ला स्वास्थ्यका मुद्दाहरूमा कार्यक्रम, तालिम संचालन गर्न भनी लिएको पेश्की हिनामिना गरेको, विशेष अदालतबाट कसुर ठहर भएपछि पनि नियमित सेवामा कार्यरत रही तलबभत्ता लगायत सेवासुविधा लिनेजस्ता प्रवृत्ति रहेका छन् । प्रहरीतर्फका मुद्दाहरूमा कार्यालयको निकासा भएको बजेटबाट तलब, स्थानीय भत्ता तथा रासनसमेतको भरपाईमा फरक पारी बढी रकम निकाल्ने तथा नक्कली प्रहरी कर्मचारीसमेतको नाममा रासन र स्थानीय भत्ता भुक्तानी गरेको विषय रहेका छन् । जिल्ला हुलाकका मुद्दाहरूमा गलत लिखत तयार गरी वास्तविक दरबन्दीभन्दा बढी दरबन्दी देखाई हिनामिना गरेको, गलत हिसाब राखी सरकारी रकम हिनामिना गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको विषय रहेका छन् । जिल्ला कृषि/पशु, खानेपानी डिभिजन, उच्च मा.वि. लगायतका मुद्दाहरूमा झुठो बिल, गलत स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी भरपाई दिएको लगायतका प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ ।यी तथ्यहरूले सरकारी बजेटको हानि नोक्सानी र हिनामिना रोक्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

५.२.४ गैरकानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने प्रवृत्ति

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक निर्माण/खरिद, सार्वजनिक व्यय लगायतका विषयमा आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुऱ्याउने कार्य गरी भएका भ्रष्टाचारका ३६ वटा मुद्दामा जम्मा ३५४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ। प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन उप-प्रधानमन्त्री १ जना, मन्त्री २ जना, विशिष्ट कर्मचारी ५ जना, अधिकृतस्तरका कर्मचारी ८१ जना, सहायक स्तरका कर्मचारी ७१ जनाका साथै मतियार, विचौलियालगायतका व्यक्ति १६३ जना एवं उपभोक्ता समिति, निर्माण समितिलगायत निर्वाचित/मनोनीत व्यक्तिहरू ३१ जना रहेका छन् । प्रायः सबै मुद्दाहरूमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूको मिलेमतो रहेको पाइनुले सरकारलाई हानि पुऱ्याई निजी लाभ लिने मनोवृत्ति समाजमा समेत व्यापक रहेको देखिन्छ ।

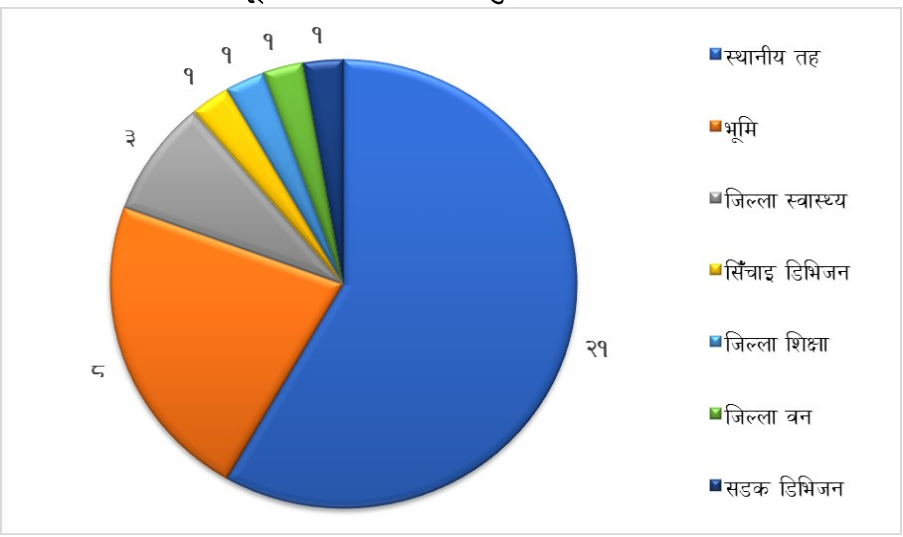
आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान गरी अदालतमा दायर गरिएका गैरकानूनी लाभ वा हानिसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्दा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २१ वटा मुद्दा रहेका छन् । विशेषतः स्थानीय तहमा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने, खरिद गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान पालना नगर्ने तथा निर्माण कार्यमा निर्माणस्थलमा भए गरेको कामभन्दा बढी परिमाणमा काम भएको मूल्यांकन गरी भुक्तानी गर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने, नक्कली बिल भरपाई बनाई भुक्तानी गर्नेजस्ता विषय रहेका छन् । त्यस्तै, जग्गाको लिखत न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम मूल्यांकन गरी गलत सिफारिस, सम्झौताअनुसारको काम नगरेकोजस्ता विषयमा समेत मुद्दा गएको छ ।

गैरकानूनी लाभ वा हानि अन्तर्गत भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा आयोगमा निरन्तर उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीउपर अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिए तापनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सकेको छैन। जग्गाको सरकारी निकायमा रहेको दर्ता स्रेस्ताको कागजातलाई गैरकानूनी तरिकाले हेरफेर गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएको पाइएको छ । सक्कल जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा गैरकानूनी तवरले अक्षरहरू थपी/स्रेस्ताको सहीछाप र मिति महलमा नक्कली छाप लगाई/केरमेट, थपघट र हेरफेर गरी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । विगतमा वनजंगल, खोला किनार, खुला चौर, गौचरनका रूपमा रहेका सार्वजनिक/सरकारी जग्गा गैरकानूनी तवरबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता भई मासिएबाट सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि पहलकदमी लिन आवश्यक देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोगबाट भूमिसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात पश्चात ८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन् । यी मुद्दाहरूमा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी रूपले दर्ता गराई बेचबिखन गरेको, जग्गासम्बन्धी सरकारी कागजात सच्याई (किर्ते) गरी भ्रष्टाचार गरेको, फिल्डबुकमा सरकारी/सार्वजनिक जनिएको जग्गा छुट दर्ता भनी व्यक्तिविशेषको नाममा कायम गरेको, व्यक्तिको जग्गा हालसाबिक गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाई अनियमितता भएको, अंशियारको हक मास्ने, जग्गा लिने/दिने यकिन सनाखत गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियासमेत पालना नगरी मृतक व्यक्तिको नामको जग्गामा हालैको बकसपत्रको लिखत तयार गरी जग्गा गैरकानूनी तरिकाले हक नपुग्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको लगायतका विषय रहेका छन् । यस वर्ष आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सरकारले मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरेर लिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीसमेतका जग्गाहरू जफत भएको भनी मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैरकानूनी तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर फिर्ता दिएको कसुरमा ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ। माथिल्ला तहसम्म भू-माफियाहरूको पहुँच देखिएको हुँदा यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

चित्र ५.५

गैरकानूनी लाभ हानिसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्रगत विवरण



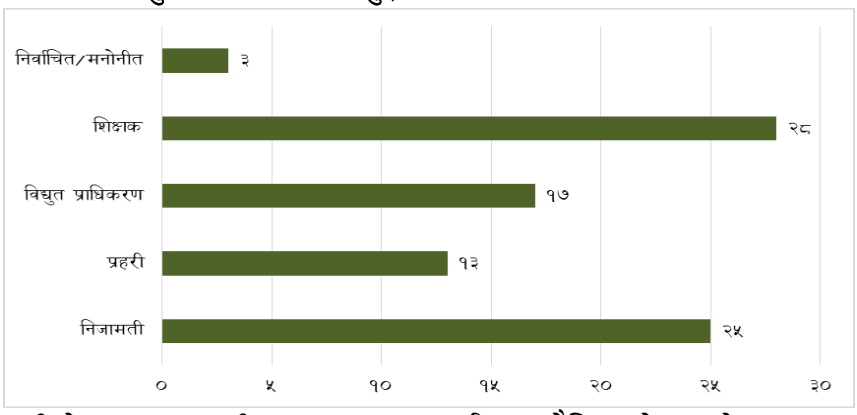
५.२.६ झुठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिसपत्र) पेस गर्ने प्रवृत्ति

सरकारी नोकरी वा पदोन्नति हासिल गर्ने तथा सरकारी सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, झुठा अध्यापन अनुमतिपत्र/नागरिकता/नियुक्तिपत्रजस्ता कागजात पेस गर्ने प्रवृत्ति अनुसन्धानबाट देखिएको छ । शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश हुँदा योग्य

व्यक्तिको छनौटमा यसले असर पार्दछ भने शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा पदोन्नति हुँदा योग्य र सक्षम कर्मचारीको मनोबल र कार्यालयको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । यसर्थ शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रको बारेमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर अभियोजन गर्ने काम आयोगले तीव्रताका साथ गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा शैक्षिक योग्यताको झुठा प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तहकिकात गरी आयोगबाट ८५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन् ।

चित्र ५.६

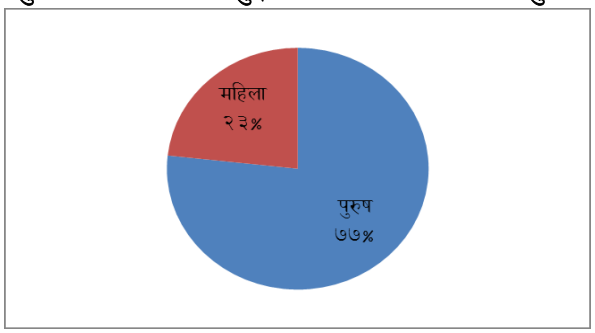
झुठा विवरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको पेसागत विवरण



आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान गरी अदालतमा दायर गरिएका शैक्षिक योग्यताको झुठा प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८५ वटा मुद्दाहरूमा एउटा मुद्दामा २ जना प्रतिवादीसहित कुल ८६ जना प्रतिवादीहरू हेर्दा शिक्षक २८ जना, प्रहरी १३ जना, निजामतीतर्फका अधिकृतस्तरका कर्मचारी ८ जना र अन्य जुनियर कर्मचारी १७ जना गरी जम्मा २५ जना, विद्युत प्राधिकरणका १७ जना र निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी ३ जना रहेका छन् । शिक्षक र सुरक्षाकर्मी बाहेकका अधिकृतस्तर र जुनियर कर्मचारीहरू सार्वजनिक संस्थान/कम्पनी, हुलाक, प्रदेश यातायात, स्थानीय तह, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका रहेका छन् । यस्तै, निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारीहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र नगर विकास समितिका अध्यक्ष छन्।

चित्र ५.७

झुठा विवरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको लैंगिक अनुपात



प्रतिवादीहरूमध्ये ६६ जना पुरुष र २० जना महिला रहेबाट शैक्षिक योग्यताको झुठा प्रमाणपत्र पेस गर्नेमा महिलाको संख्यासमेत उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । यसैगरी, नक्कली प्रमाणपत्रको तह हेर्दा सबैभन्दा बढी एस.एल.सी. सरहका ३० वटा, कक्षा १० भन्दा कम तहका १७ वटा र प्रमाणपत्र तहका १५ वटा रहेका छन् भने कक्षा १०/टेस्टका ९, स्नातक ७, स्नातकोत्तर १ तथा नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र, तालिमको प्रमाणपत्र लगायतका अन्य झुठा कागजात ६ वटा रहेका छन् ।

नोकरी वा पदोन्नतिका लागि पेस भएका शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रहरूमा सबैभन्दा बढी माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारतका १५ वटा र बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतका १० वटा रहेका छन् । यसैगरी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, भारतका ७/७ वटा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारतका ५ वटा,

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका ४ वटा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, भक्तपुरका २ वटा र गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत, भूपेद्रनारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा, बिहार, भारत र बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन, आसाम, भारतका १/१ वटा रहेका छन् । कक्षा १० (टेस्ट) वा सोभन्दा कम कक्षा ५ सम्मका तहका विभिन्न विद्यालयबाट प्राप्त गरेको भनिएका प्रमाणपत्रहरू २५ वटा रहेका छन् भने अन्य ७ वटा रहेका छन् ।

उल्लिखित तथ्यांकको विश्लेषणबाट शिक्षक, निजामती, प्रहरी र संस्थाका कर्मचारीलगायतमा भर्ना र पदोन्नतिका लागि पेस गरिने उल्लिखित शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको आधिकारिताबारे समयमै यकिन गरेर मात्र कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्ने पद्धतिको अवलम्बन हुनसकेमा यसबाट योग्यता प्रणाली र कार्यसम्पादनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

५.२.७ गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने प्रवृत्ति

राष्ट्रसेवकले गलत लिखत तयार गर्ने, गलत प्रतिवेदन दिने, सरकारी कागजात सच्याउने, नोक्सान गर्ने वा लुकाउने कार्य कानूनबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर भए पनि लापरबाही वा बदनियत राखी कार्यसम्पादनका सिलसिलामा यस किसिमका कार्य गर्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक क्षेत्रमा यद्यपि विद्यमान छन्। आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा दायर गरिएका मुद्दाहरूमध्ये ४ वटा मुद्दाहरू यी विषयसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस किसिमका कसुरहरू यातायात, जिल्ला प्रशासन, वडा कार्यालयमा कार्यरत राष्ट्रसेवकबाट भएकोले दोषीउपर मुद्दा दायर गरिएको हो । यस किसिमका कार्यहरूमा नेपालीकरणका नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्रको गलत लिखत तयार गरेको, नागरिकता बनाउन कैफियतपूर्ण कागजातहरूका आधारमा बसोबास नै नभएको वडाबाट भएको सिफारिस स्वीकार गरी गैरनेपालीलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको, नागरिकता पाउने प्रयोजनार्थ बसाइँसराइँको सरकारी कागजातमा विवरण फेरबदल गरेको, मृतकको शेषपछि हक खाने उद्देश्यका लागि मिलेमतोमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र बसाइँसराइँ प्रमाणपत्र जारी गरेको विषयहरू रहेका छन् । देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने र मानिसको जीउधनसँग जोडिएकाजस्ता संवेदनशील विषयमा समेत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गलत प्रतिवेदन दिने कार्य भएबाट उल्लिखित निकायका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सदाचार प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट हुन्छ।

५.२.८ परीक्षाको परिणाम फेरबदल/गोपनीयता भंग गर्ने प्रवृत्ति

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३ मा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार जनिने कार्यमा समावेश गरी कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको छ। प्रश्नपत्रको गोपनीयता र लिखित, मौखिक वा प्रयोगात्मक परीक्षाको वस्तुनिष्ट मूल्यांकनको अभावमा सार्वजनिक क्षेत्रमा निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली कायम हुन नसक्ने र समाजमा नैतिकता र सदाचारको अवस्थासमेत खस्किन सक्ने हुँदा उल्लिखित कार्यहरू कानूनतः बर्जित गरिएको पाइन्छ, तथापि यस किसिममा अपराधहरू यदाकदा अनुसन्धानबाट उजागर हुने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोगले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूमध्ये ४ वटा मुद्दा उल्लिखित विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् । परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको विषयहरूमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीहरूलाई पास गरेको, मिलेमतोमा परीक्षाकेन्द्र बाहिर अर्को उत्तरपुस्तिकामा लेख्र लगाई उत्तरपुस्तिका साटफेर गरी परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको, निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको राहत दरबन्दीमा शिक्षक छनौटका लागि संचालन गरिएको परीक्षामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले परीक्षा संचालन हुनु अगावै प्रश्नपत्रहरू परीक्षार्थीहरूको म्यासेन्जरमा पठाएको, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को परीक्षामा खाली उत्तरपुस्तिका तथा प्रश्नपत्र परीक्षा हल बाहिर पठाई गैरपरीक्षार्थीलाई उत्तरहरू लेख्र लगाएको जस्ता कार्य रहेका छन् । परीक्षामा निष्पक्षता कायम गर्न नसकिएमा सार्वजनिक निकायप्रतिको आस्था र विश्वास घट्नुका साथै युवापिंढीमा थप नैराश्यतासमेत सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता अनपेक्षित गतिविधि हुन नदिन सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

विविध शीर्षकअन्तर्गत नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने कसुरमा २ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । यस कसिमका कार्यमा पशु चिकित्सालयका प्रमुख पशु चिकित्सकले आफू तथा औषधी व्यवसायीलाई गैरकानूनी लाभ हुने गरी आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत दाबी गर्दै नेपालमा दर्ता इजाजत नभएको भारतीय कम्पनीबाट उत्पादित पशुपंक्षीजन्य औषधीहरू आयातका लागि सिफारिस गर्दै भन्सार कार्यालय वीरगञ्जलाई लेखेको पत्र व्यवसायीलाई उपलब्ध गराई पैठारी गर्न लगाएको, शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचीमा प्रकाशित नामलाई नाम, थर मिलेको आधारमा सो व्यक्ति आफू भएको भनी आफूले नपाएको अधिकार वा हैसियत प्रयोग गरेको विषय रहेका छन्।

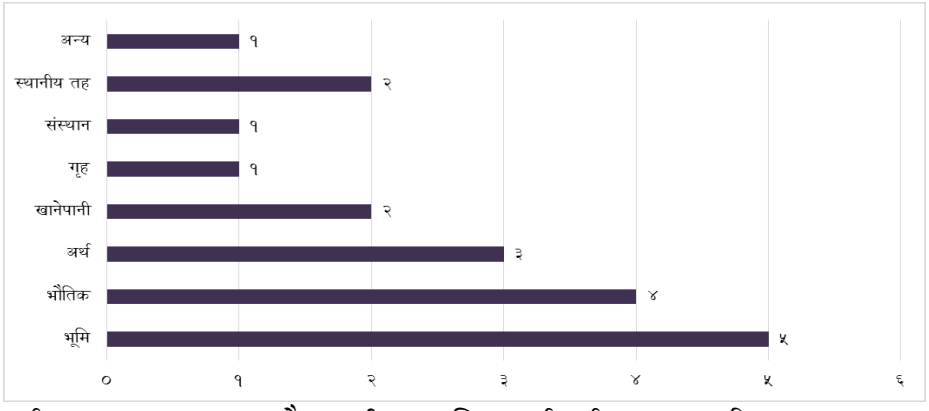
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा गलत लिखत तयार गर्ने, गलत प्रतिवेदन दिने, सरकारी कागजात सच्याउने, नोक्सान गर्ने वा लुकाउने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने लगायत विविध विषयका जम्मा १० वटा मुद्दामा अधिकृत कर्मचारी १० र सहायक कर्मचारी १० जनाका साथै निर्वाचित/मनोनीत ४ जना र मतियार/बिचौलिया लगायत अन्य व्यक्ति १७ जनासमेत गरी जम्मा ४१ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

५.२.९ गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति

सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पदमा बहाल भएपछि साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यसरी पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएमा वा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेमा त्यस्तो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीमा नै रहने व्यवस्था कानूनले गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानून र आचरणविपरीतका विभिन्न काम गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी आयोगमा उजुरीहरू पर्ने गरेको छ। कतिपय उजुरीहरूको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पदमा रहँदा विभिन्न किसिमले अनुचित लाभ लिई चलअचल सम्पत्ति आर्जन गरेको कारणले सम्बन्धित कर्मचारी/पदाधिकारीले सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको पाइएको हुँदा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

चित्र ५.८

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाका प्रतिवादीहरूको क्षेत्रगत विवरण



आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ दायर गरिएका १८ वटा मुद्दाका प्रतिवादीहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी १३ जना, सहायकस्तरका कर्मचारी ५ जना र एक जना मतियार रहेका छन्, जसमध्ये सहसचिव १ जना, उपसचिव वा सो सरह ७ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह ५ जना, नायब सुब्बा वा सोसरह ३ जना, खरिदार वा सोसरह १ जना, सहयोगी कर्मचारी र मतियार १/१ जना गरी जम्मा १९ जना र सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर ३४ जना गरी कुल ५३ जना प्रतिवादी रहेका छन् । कार्यालयगत रूपमा हेर्दा, मालपोत/नापीका सबैभन्दा बढी ५ जना, सडक विभाग/डिभिजनका ४ जना, भन्सार/अर्थका ३ जना, खानेपानी र स्थानीय तहका २/२ जना तथा गृह र विद्युत प्राधिकरणका १/१ जना प्रतिवादी रहेका छन्। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाहरूमा भन्सार, सडक, मालपोत/नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू बढी संख्यामा प्रतिवादी रहेको बारेमा विश्लेषण गरी सुधारको पहल सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

५.२.१० नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति

आयोगबाट गराइएका अध्ययन/सर्वेक्षणहरू "नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन, २०७५" तथा "स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण, २०७६" अनुसार नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने धारणा सेवाग्राहीहरूमा व्यापकरूपमा रहेको पाइएको छ । सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबाटै बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ। स्थानीय तहसम्बन्धी सर्वेक्षणमा ३०.३% नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान रहेको छ ।आयोगले विगत वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गरी नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। उच्च पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुऱ्याई कानूनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने गरेको देखिन आएको छ ।

५.३ भ्रष्टाचारको पदीय/पेसागत प्रवृत्तिको विश्लेषण

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा आयोगले दायर गरेको ४४१ मुद्दामा कुल प्रतिवादीको संख्या १२१२ रहेको छ। प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री १ जना, तत्कालीन मन्त्री २ जना, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ९ जना, अधिकृतस्तरका कर्मचारी ३५५ जना, सहायकस्तरका कर्मचारी ४४० जना, निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी ७० जना र बिचौलिया/मतियार/घुसदातालगायत अन्य ३३५ जना रहेका छन् । यसले भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति उच्च तहदेखि सहायक तहका कर्मचारीसम्म र सर्वसाधारणदेखि राजनीतिको उच्च तहका व्यक्तिसम्ममा रहेको देखाउँछ ।

तालिका ५.५

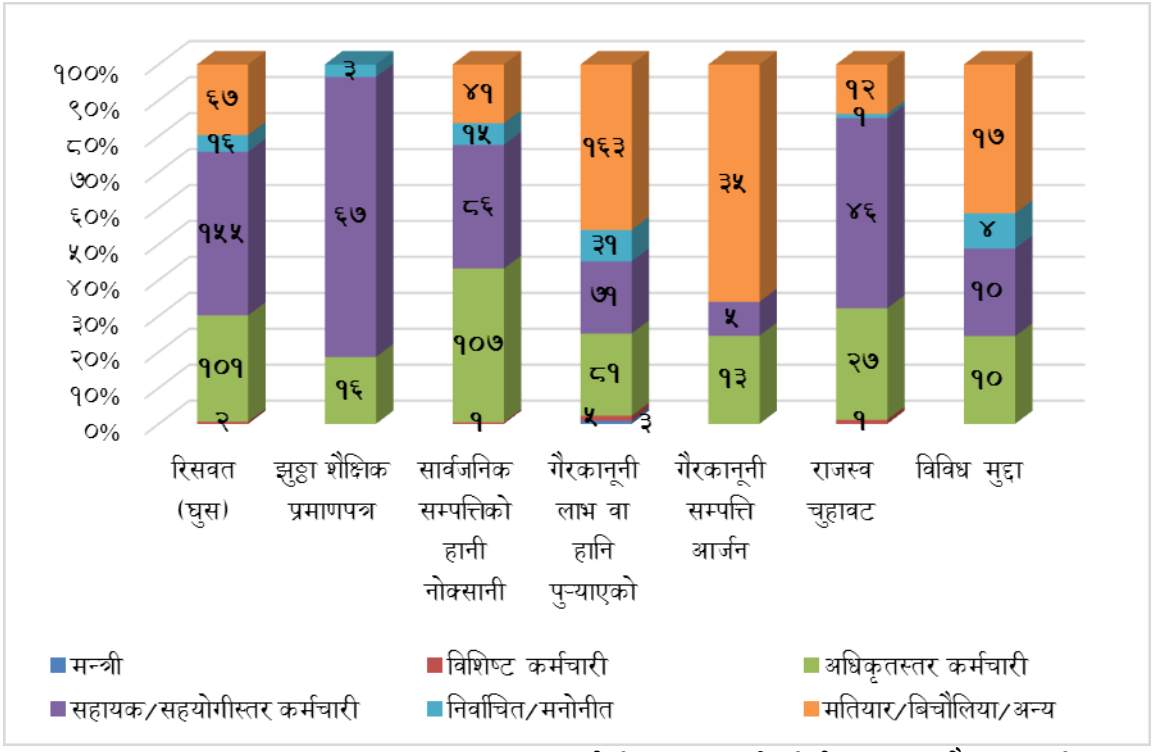
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा दायर भएका विभिन्न किसिमका मुद्दाअन्तर्गत प्रतिवादीको पद/श्रेणीगत संख्या

क्र.सं.	मुद्दाको किसिम	मुद्दा संख्या	प्रतिवादीको संख्या											
			मन्त्री	विशिष्ट कर्मचारी	अधिकृतस्तर कर्मचारी				सहायक /सहयोगी कर्मचारी				निर्वाचित /मनोनीत	मतियार / बिचौलिया /अन्य	जम्मा
					स.स.	उ.स.	शा.अ.	जम्मा	ना.सु.	खरिदार	स.क.	जम्मा			
१	रिसवत (घुस)	२०५		२		२३	७८	१०१	७९	३१	४५	१५५	१६	६७	३४१
२	झुठ्ठा शैक्षिक प्रमाणपत्र	८५			१	१	१४	१६	२२	२५	२०	६७	३		८६
३	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी	७५		१	७	२८	७२	१०७	३९	३८	९	८६	१५	४१	२५०
४	गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याएको	३६	३	५	९	२१	५१	८१	५१	२०		७१	३१	१६३	३५४
५	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	१८			१	७	५	१३	३	१	१	५		३५	५३
६	राजस्व चुहावट	१२		१		६	२१	२७	२१	१०	१५	४६	१	१२	८७
७	विविध मुद्दा	१०				४	६	१०	८	१	१	१०	४	१७	४१
कुल जम्मा		४४१	३	९	१८	९०	२४७	३५५	२२३	१२६	९१	४४०	७०	३३५	१२१२

चित्र ५.९ मा विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विभिन्न श्रेणी/पदका प्रतिवादीहरूको संख्या र अनुपात देखाइएको छ । चित्रमा घुस रिसवतका कुल ३४१, झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्रका कुल ८६, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीका कुल २५०, गैरकानूनी लाभ वा हानिका कुल ३५४, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका कुल ५३, राजस्व चुहावटका कुल ८७ र विविध मुद्दाका कुल ४१ प्रतिवादीहरूमा मन्त्री, विशिष्ट कर्मचारी, अधिकृतस्तर कर्मचारी, सहायक/सहयोगीस्तर कर्मचारी, निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी र मतियार, बिचौलिया लगायत अन्य व्यक्तिको संख्या प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्येक कसुरका कुल प्रतिवादीको संख्यालाई १०० प्रतिशत मानी विभिन्न श्रेणी/पदका प्रतिवादीको अनुपात बार डायग्राममा प्रस्तुत गरिएको छ ।

चित्र ५.९

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा दायर मुद्दाका किसिमका आधारमा प्रतिवादीहरूको पदगत विवरण



यस तथ्यांकबाट न्यून आय भएका सहायक/सहयोगीस्तरका कर्मचारीको संख्या सबैभन्दा बढी भए पनि अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको संख्यासमेत उल्लेख्य भएबाट कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सहायक/सहयोगीस्तरका कर्मचारीले जीवन निर्वाहका क्रममा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मात्र भ्रष्टाचार गर्दछन् भन्ने मान्यता खण्डित हुन जाने देखिन्छ । साथै, आयोगबाट हुने भ्रष्टाचारको कारबाहीमा सहयोगी/सहायकस्तरका कर्मचारीहरू मात्र पर्दछन् भन्ने तर्कसमेत तथ्यमा आधारित देखिँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारी/कर्मचारी बाहेक निजी संस्था र व्यक्तिहरूको समेत उल्लेख्य संख्या रहेको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको साथसाथै निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्ट आचरण र मनोवृत्तिमा सुधार ल्याउने उपायसमेत अंगाल्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

रिसवतजस्तो सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्षरूपमा रकम लेनदेन हुने प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा समेत विशिष्ट श्रेणीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीहरू उपर मुद्दा दायर गरिएको देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचार कुनै पद विशेष वा व्यक्तिको आवश्यकतासँग भन्दा पनि व्यक्तिको आचरण, मनोवृत्ति र अवसरसँग बढी जोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार गर्न दबाब दिने तत्व, भ्रष्टाचार गर्न सकिने अवस्था र भ्रष्टाचार गर्ने चाहना र क्षमताका कारण भ्रष्टाचार मौलाउने हुँदा सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार गर्न नमिल्ने वातावरण र पद्धतिको विकास गर्नुका साथै सदाचारसम्बन्धी अभिमुखीकरण समेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।

५.४ भ्रष्टाचारका क्षेत्रगत प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण

विगत छ आर्थिक वर्षमा (०७१।७२ देखि ०७६।७७ सम्म) आयोगमा परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा, संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, गृह प्रशासन र वनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण र खरिद, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनी उजुरी परेका छन् । विगतका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा यी विभिन्न क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका क्षेत्रगत प्रवृत्तिका केही दृष्टान्तहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :-

५.४.१ स्थानीय तहः

- गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण गरिएका नाला, नहर, कुलो, सडक, शौचालयजस्ता संरचनाको मूल्यांकन गर्ने, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिदिने, रकम निकासा तथा भुक्तानी दिने क्रममा घुस माग्ने,

- जन्म दर्ता, नाता प्रमाणित, उद्योग व्यवसाय दर्ता, बसाइँसराइँ प्रमाणपत्र, चारकिल्ला सिफारिस, घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र, घरगोठ बाटो प्रमाणित, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सिफारिस, कर निर्धारण लगायतमा सहयोग गर्ने भनी रिसवत माग्ने,
- एक निकायबाट निर्माण भइसकेकोमा पुनः अर्को निकायबाट समेत सोही काम भएको भनी दोहोरो रकम लिने,
- नक्कली भरपाई र किर्ते सहीछाप बनाई तोकिएको कामै नगरी रकम भुक्तानी लिने,
- नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा कानूनले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन नगर्ने,
- विकास आयोजनाका नाममा जथाभावी रकम विनियोजन एवं खर्च गर्ने,
- उपभोक्ता समितिलाई अनधिकृतरूपमा पेश्की दिई सम्झौताबमोजिम आयोजनाको कुनै पनि कार्य नगरी खाईमास्ने,
- राजस्व चुहावट वा हिनामिना गर्ने,
- विद्यालयको भौतिक निर्माणको कार्य सम्पन्न नगर्ने, छात्रवृत्ति रकम वितरण नगर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद नगर्ने, शिक्षकहरूलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा कर बापतको रकमसमेत हिनामिना गर्ने,
- गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण गरिएका नहर, कुलो, सडक, कृषि सडक, बाटो, झोलुङ्गे पुल, कल्भर्ट, शौचालय जस्ता संरचनाको गलत मूल्यांकन गर्ने, कार्यसम्पन्न नभएकोमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिदिने, रकम निकासा तथा भुक्तानी दिने,
- नगरपालिका/गाउँपालिकाको बजेट निजी खातामा स्थानान्तरण गर्ने, रकम बैंकबाट निकाली घरव्यवहारमा लगाउने,
- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नक्कली भरपाई तयार गरी भुक्तानी दिने, मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममासमेत बदनीयतपूर्वक भत्ता वितरण दिने, आफैं औंठाछाप र किर्ते भरपाई गरी बढी रकम भुक्तानी लिई हिनामिना गर्ने,
- नक्कली बैंक रयारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन पेश्की दिने ।

५.४.२ शिक्षाः

- शिक्षक लामो समय विद्यालयमा हाजिर नरहेको अवस्थामा निजकै नाममा तलब भुक्तानी लिने,
- मिलेमतोमा परीक्षा केन्द्र बाहिर अर्को उत्तरपुस्तिकामा लेख्न लगाई उत्तरपुस्तिका साटफेर गरी परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गर्ने,
- परीक्षाको प्रश्नपत्र अनधिकृत रूपमा निकाली परीक्षा हुनु अगावै म्यासेन्जरमा पठाउने, विभिन्न किसिमले सार्वजनिक गर्ने,
- स्थायी पदपूर्तिका लागि भएको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने,
- उत्तरपुस्तिकामा थप लेख्ने कार्य गरी गराई अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने,
- परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क अनुचित ढंगले थपी परिणाम फेरबदल गर्ने,
- गैरपरीक्षार्थीलाई उत्तरहरू लेख्न लगाउने,
- शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र/झुठा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गर्ने,
- विद्यालय भवन/शौचालय/विज्ञान ल्याब जस्ता निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य भएको देखाउने,
- छात्रवृत्ति वितरण/पुस्तक खरिदमा वास्तविक विद्यार्थीभन्दा बढी संख्या देखाई बढी रकम भुक्तानी लिई हिनामिना गर्ने,
- हुँदै नभएका विद्यालयहरूको कागजी रेकर्ड मात्र खडा गरी अनियमितता गर्ने,
- किर्ते दस्तखत वा कागजात तयार गरी रकम हिनामिना गर्ने,
- स्वीकृति नलिई अन्य शैक्षिक संस्थामा कामकाज गर्ने गराउने,
- मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दिने,
- कलेज संचालन अनुमति, विद्यालय भवन निर्माणको भुक्तानी, शिक्षक नियुक्तिमा रिसवत माग्ने।

५.४.३ भूमि व्यवस्था :

- सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति/निजी कम्पनीको नाममा गैरकानूनी रूपले दर्ता गराई बेचबिखन गर्ने,
- सार्वजनिक पर्ती/सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा घुसाई दर्ता गर्ने,
- सरकारले मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरेर लिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीसमेतका जग्गाहरू जफत भएको भनी व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्ने,
- फिल्डबुक/कैफियत महलको विवरणविपरीत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा (पर्ती, जंगल, बुट्यान, गुठी) छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने,
- व्यक्तिको जग्गाको कित्ता हालसाबिक/एकीकरण गर्ने नाममा साँधमा रहेको सरकारी जग्गामध्येबाट घुसाउने,
- सरकारी जग्गा आफन्तका नाममा बाँडफाँड गरी बिक्री वितरणसमेत गर्ने,

- फिल्डबुकमा सरकारी/सार्वजनिक जनिएको जग्गाको नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई मुद्दा हाली पेस गरी मिलापत्रका नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने,
- सरकारी निकायमा रहेको दर्ता स्रेस्ताको कागजातलाई हेरफेर गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने,
- स्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनीको नाम थर र अन्य विवरण सच्याई नक्कली जग्गाधनी कायम गरी वा हालसाबिक गर्दा एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको जग्गामा घुसाई दर्ता गर्ने,
- जग्गाको नाप नक्सा गर्दा, सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा रिसवत लिने,
- जग्गाको कित्ताकाट/दर्ता/एकीकरण/हालसाबिक/नामसारी/अंशबण्डा/लालपुर्जा/धितोबन्धक/फुकुवा/मोहियानी कायम जस्ता कार्य गराउँदा विचौलिया मार्फत वा सिधै रिसवत लिने,
- राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात नहेरी, स्थानीय निकायको घर/बाटो चारकिल्ला प्रमाणितको सिफारिसलगायतका आवश्यक प्रमाण कागजात संकलन नगरी कम राजस्व निर्धारण गर्ने,
- जग्गाको मूल्यांकन फरक पारी लिखतमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली कायम गरी कम रजिष्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने,
- राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानूनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने,
- अदालतबाट रोक्का रहेको जग्गा मोठ नै नभिडाई पास गर्ने/ रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने,
- जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता/मोहीका अभिलेखमा थपघट तथा सच्याउने कार्य गर्ने,
- महत्वपूर्ण सरकारी कागजात अनधिकृतरूपमा लुकाउने,
- जग्गा नामसारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी कुनै अंशियारको हकमा असर पर्ने गरी नामसारी गरिदिने,
- जग्गाको नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत खडा गरी गैरकानूनी तरिकाले हकहस्तान्तरण गर्ने,
- किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा बनाई बेजिल्ले रजिष्ट्रेसनको गैरकानूनी लिखत तयार गर्ने ।

५.४.४ गृह प्रशासन :

- सामान आयात/निर्यात, व्यापार व्यवसाय, बालुवा उत्खनन, मुद्दा मामिलामा सहजीकरण गरिदिने भनी प्रहरी प्रशासनले रिसवत माग गर्ने,
- सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास गराइदिने भनी रकम लिने,
- सुरक्षा निकायबाट हुने सार्वजनिक खरिद कार्यमा अनियमितता गर्ने, खरिद प्रक्रियाको पालना नगरी सोझै खरिद गर्ने,
- प्रहरीले सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्पहरूमा अनियमितता गर्ने,
- सुरक्षाको नाउँमा कानून र प्रक्रिया मिच्ने,
- नक्कली सेवा प्रदायक खडा गरी रकम हिनामिना गर्ने,
- दैवीप्रकोप उद्धारका राहत सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने,
- भिजिट भिसा लिई विदेश जाने नेपालीहरूलाई अध्यागमन अनुमति दिंदा दुःख दिने,
- अध्यागमन कार्यालयबाट घुस (रिसवत) लिई यात्रा अनुमति दिन नहुने व्यक्तिहरूलाई समेत अनुमति उपलब्ध गराउने,
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अनियमितता गरी नागरिकता पाउनु नपर्ने व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने,
- सडक दुर्घटनाको नक्कली चालक खडा गरी गलत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने,
- सक्कल लेखा स्रेस्तालगायतका कागजातहरू नष्ट गर्ने ।

५.४.५ स्वास्थ्य :

- आवश्यकता नै नभएका औषधी/स्वास्थ्य उपकरण सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्थाविपरीत खरिद गर्ने,
- कागजी रूपमा ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको देखाई स्टोर दाखिला गर्ने,
- वास्तविक संख्याभन्दा बढी संख्या देखाई सुत्केरी भत्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने,
- कागजी रूपमा एउटै कार्यक्रम पटकपटक सञ्चालन गरेको देखाई रकम निकासा लिने,
- प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन नै नगरी नक्कली बिलको आधारमा भुक्तानी लिने,
- स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीहरूको नक्कली अभिलेख खडा गरी विनियोजित रकममा अनियमितता गर्ने,
- तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्ने,
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत मेडिकल र नर्सिङ कलेजहरू सञ्चालन गर्ने,
- मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दा मेरिट लिस्टमा नपरेकालाई गर्ने र चर्को शुल्क लिने,
- सरकारी संस्थामा कम समय दिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्य गर्ने,
- राज्यको तर्फबाट निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधीहरू निजी क्लिनिकबाट बिक्री गराउने,

- स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराउने सेवाको नियमित अनुगमन नगर्ने
- जघन्य अपराधमा समेत स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिने।

५.४.६ वनः

- काठको लगत जाँच, कटान आदेश, छुटपुर्जी, वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना दर्ता सिफारिसमा रिसवत लिने,
- वनका काठ बदनीयतसाथ कटान गरी ओसारपसार गर्ने,
- वन सम्पदाको विनाश/चोरी निकासीमा संलग्नलाई सहयोग पुऱ्याई अनुचित लाभ लिने,
- वनको मौज्दात र वार्षिक स्वीकार्य कटान वास्तविकताभन्दा बढी देखाई त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरी अत्यधिक परिमाणमा कटान आदेश दिने,
- अनियमित रूपमा कटान गरेका काठको झुठा लगत तयार गरी स्वीकृत गर्ने गराउने,
- सामुदायिक वन समूहको रकम हिनामिना गर्ने,
- विरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण तालिम जस्ता कार्यक्रमका झुठा बिल/भरपाई बनाई बजेट अपचलन गर्ने।

५.४.७ राजस्व :

- राष्ट्रसेवक कर्मचारी, भन्सार एजेण्ट र मालसामान धनी लगायतले मिलेमतोमा नक्कली प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरी राजस्व छली तथा चुहावट गर्ने,
- कर्मचारीको मिलोमतोमा गुणस्तर, परिमाण र मूल्य फरक पारी भन्सार जाँचपास गर्ने,
- नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिल बनाई भ्रष्टाचार गर्ने,
- न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छली एवं चुहावट गर्ने,
- बैंक भौचर, बैंक विवरण, मौज्दात जस्ता कागजातहरू किर्ते तयार पारी वा किर्ते सहीछाप गरी रकम हिनामिना गर्ने,
- कानूनद्वारा तोकिएको समयभित्र राजस्व रकम बैंकमा दाखिला नगर्ने,
- सीमित वर्ग वा समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी कर सहुलियत वा छुट दिने,
- करयोग्य कारोबारलाई करको दायरामा समावेश नगर्ने नगराउने,
- व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूले सरकारलाई कर छल्ने नियतले व्यावसायिक कारोबारको दुई किसिमको लेखा राखी तिर्नु/बुझाउनुपर्ने राजस्व छली गर्ने गराउने,
- दर्ता गर्नुपर्ने व्यवसायहरू दर्ता नगरीकनै सञ्चालन गर्ने गराउने,
- भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मालवस्तुको गलत घोषणा गरी वास्तविक तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी राजस्व चुहावट गर्ने ।

५.४.८ सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण :

- सार्वजनिक निर्माण र खरिदसम्बन्धी कार्यहरूलाई टुक्राटुक्रा गरी सम्पन्न गर्ने गराउने,
- दरभाउपत्र वा बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्नेमा सोझै बजारबाट खरिद गर्ने गराउने,
- लगत इस्टिमेट यथार्थपरक नबनाउने,
- लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल गर्ने दरभाउपत्र/बोलपत्र स्वीकृत गर्ने,
- अनधिकृत कर्मचारीले दरभाउपत्र र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने,
- खरिद अनुसार स्टोर दाखिला र जिन्सी मालसामानको अभिलेख दुरुस्त नराख्ने,
- कानूनद्वारा निर्धारित सर्त र मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गराई वा निर्माण नै नगराई भुक्तानी लिने दिने,
- आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विनियोजित रकम सिध्याउन बोलपत्र बेगर सोझै मालसामान खरिद गर्ने,
- योजना, कार्यक्रम वा परियोजनाको लागत र समय बढाई स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने,
- सम्पन्न नभएको कुरा सम्पन्न भएको देखाई गलत प्रतिवेदन दिने,
- नापजाँच फिल्डमा भएअनुसारको नगरी बदनियतपूर्वक नभए/नगरेका काम देखाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिने ।

५.४.९ श्रम तथा वैदेशिक रोजगार :

- सेटिङ मिलाई वा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुख दिई रिसवत लिने,
- कामदारको आवश्यकतासम्बन्धी नक्कली मागपत्र/नक्कली करार पत्र तयार गर्ने,
- वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूसँग वास्तविक लागतभन्दा बढी रकम उठाउने,
- अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा अनुचित लाभ लिई नेपालीहरूको नागरिकता तथा पासपोर्ट प्रयोग गरी विदेशी नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने,
- व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनियमित तवरले स्वीकृति दिने,
- बदनीयतपूर्ण निर्णयका अभिलेख र कागजातहरू लुकाउने वा नष्ट गर्ने,

- नेपालीकरणको नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्रको गलत लिखत तयार गर्ने,
- गलत लगत खडा गरी श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने।

५.४.१० विविध (कृषि, ऊर्जा, समाज कल्याण, यातायात आदि) :

- सरकारी कागजात सच्याई सवारी दर्ता गर्ने,
- सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीहरूलाई पास गर्ने,
- नक्कली किसानहरूको नामावली तथा क्षतिको विवरण संकलन गरी राहत वितरण गर्ने,
- कृषि बीउ बिजनको समुचित भण्डारण तथा उपयोग नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने,
- कृषि तथा पशु प्रसार सेवाको स्वीकृत कार्यक्रम सम्पन्न नगरी वा तोकेको परिणामभन्दा कम गरी बजेट हिनामिना गर्ने,
- कृषि तथा पशुबजार पूर्वाधार निर्माणमा कम काम गरी बढी बिल बनाउने,
- गैरसरकारी संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिंदा अनियमितता गर्ने,
- अपाङ्ग नै नभएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गको प्रमाणपत्र दिने,
- संघसंस्था दर्ता वा नवीकरणको सिफारिस बापत प्राप्त रकम सरकारी खातामा जम्मा नगरी भ्रष्टाचार गर्ने,
- विद्युत ऐन नियमविपरीत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने/अनुमति पत्र संशोधन गर्ने,
- न्यून गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर जडान गरी नाजायज फाइदा लिने,
- विद्युतीकरण गर्दा अतिरिक्त रकम लिने,
- इजाजतपत्र दिंदा अनियमितता गर्ने,
- नक्कली हस्ताक्षर गरी वा नक्कली बिल भरपाई पेस गरी दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम भुक्तानी लिने,
- नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सेवा सुविधा लिने,
- गलत लिखत तयार गरी कम्पनीको हक हस्तान्तरण गर्ने।

५.५ आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको प्रवृत्ति विश्लेषण :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएपछि विगत ३० वर्षमा आयोगले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेको भए पनि स्थापनाकालदेखि नै उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ । स्थापनाकालदेखि विभिन्न आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीको संख्या, अनुसन्धान तहकिकात गरी फछ्यौंट गरिएका उजुरीको संख्या र फछ्यौंट गरिएका उजुरीमध्ये अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको संख्या देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ ।

५.५.१. आ.व. २०४८।४९ देखि २०५८।५९ सम्म :

वि.सं. २०४७ सालमा आयोगको स्थापना भएदेखि २०५९ सालसम्मको अवधिमा आयोगबाट सीमित संख्यामा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा घटी एउटा मुद्दा आ.व. २०४८।४९ र २०५१।५२ मा दर्ता भएको छ भने सबैभन्दा बढी ४१ मुद्दा आ.व. २०५८।५९ मा दर्ता भएका छन्।यस अवधिमा विभिन्न आ.व.मा आयोगमा रहेका उजुरीको संख्या समेत न्यून नै देखिन्छ । सबैभन्दा बढी २५२२ उजुरी आ.व. २०५८।५९ मा रहेको भए पनि अधिकांश आर्थिक वर्षमा एक हजारको हाराहारीमा उजुरी देखिन्छ । उजुरीको न्यूनता भए पनि फछ्यौंट र मुद्दा दर्ताको संख्या बढ्न सकेको देखिंदैन ।

तालिका ५.६

आ.व. २०४७।४८ देखि २०५८।५९ सम्मको उजुरी दर्ता, फछ्यौंट र मुद्दा दर्ताको संख्या

क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर	क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर
१.	२०४७/४८	५६४	-	-	२.	२०४८/४९	१०६९	५८१	१
३.	२०४९/५०	१०५०	६१८	५	४.	२०५०/५१	१०२०	५२६	७
५.	२०५१/५२	१००३	६३६	१	६.	२०५२/५३	१०८५	७११	२
७.	२०५३/५४	१५०१	७५०	११	८.	२०५४/५५	१६०६	९२०	७
९.	२०५५/५६	१३१३	८६१	१०	१०.	२०५६/५७	८५९	४९८	५
११.	२०५७/५८	१२६१	६९८	२६	१२.	२०५८/५९	२५२२	२०१५	४१

५.५.२. आ.व. २०५९।६० देखि २०६८।६९ सम्म :

वि.सं. २०५९ सालमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानूनी र संस्थागत सुधारका कार्य भएको हुँदा यस वर्षलाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा कोशेढुँगाको रूपमा लिन सकिन्छ । २०५९ साल असार ५ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू हुनुका साथै साउन ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा दोस्रो संशोधन लागू भई भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । साथै, विशेष अदालत ऐन, २०५९ को व्यवस्थाबमोजिम मिति २०५९ साल भाद्र ६ गते विशेष अदालतको स्थापना भई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्याय निरुपणसम्बन्धी कार्य विशेष अदालतबाट हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लिखित सुधारसमेतका कारणले आ.व. २०५९।६० देखि आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको संख्यामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । मुद्दा दर्ताको संख्यालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५९।६० मा सबैभन्दा बढी १४७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने यस अवधिमा सबैभन्दा कम २७ मुद्दा आ.व. २०६६।६७ मा दर्ता भएको पाइन्छ ।

तालिका ५.७

आ.व. २०५९।६० देखि २०६८।६९ सम्मको उजुरी दर्ता, फछ्यौंट र मुद्दा दर्ताको संख्या

क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर	क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर
१.	२०५९/६०	३९६६	२४८१	१४७	२.	२०६०/६१	३७३२	३१८८	१०५
३.	२०६१/६२	४७५९	३७०९	११३	४.	२०६२/६३	४३२४	३३५३	११४
५.	२०६३/६४	३५६४	२९७६	११५	६.	२०६४/६५	२७३२	२१३५	६५
७.	२०६५/६६	४१४९	३३०३	५०	८.	२०६६/६७	४२९५	३०६७	२७
९.	२०६७/६८	६१४५	३९०४	६७	१०.	२०६८/६९	८८३९	५४६६	१११

आ.व. २०५९।६० देखि शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुन थालेदेखि यस अवधिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये हरेक आ.व. मा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी संख्यामा रहेका छन् । आ.व. २०५९।६० मा भने गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेको देखिन्छ। यस अवधिमा दर्ता भएका विविध विषयका मुद्दाहरूमा राहदानी, सवारी दर्ता, भूमि प्रशासन, बैंक कर्जा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाहरू समेत छन् । आयोग स्थापना भएपछि पहिलोपटक आ.व. २०६०।६१ मा घुस/रिसवतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ ।

तालिका ५.८

आ.व. २०५९।६० देखि २०६८।६९ सम्मका विभिन्न विषयका मुद्दाको संख्या

वर्ष	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र	राजस्व हिनामिना/ चुहावट	घुस/ रिसवत	सार्वजनिक सम्पत्ति/भूमिको हानि नोक्सानी	सरकारी रकम हिनामिना	विविध	जम्मा मुद्दा दायर
२०५९/६०	२८	८१	०	०	०	१८	२०	१४७
२०६०/६१	१६	४७	०	४	०	०	३८	१०५
२०६१/६२	८	८५	२	१	०	७	१०	११३
२०६२/६३	९	६९	५	५	८	९	९	११४
२०६३/६४		९३	९	३	१	०	९	११५
२०६४/६५	१	५४	०	२	१	५	२	६५
२०६५/६६	२	३६	०	२	२	८	०	५०
२०६६/६७	०	१९	०	२	०	५	१	२७
२०६७/६८	०	४६	०	९	२	९	१	६७
२०६८/६९	०	८६	०	१०	०	११	४	१११

५.५.३. आ.व. २०६९।७० देखि २०७६।७७ सम्म :

यस अवधिमा सबैभन्दा कम ९३ मुद्दा आ.व. २०६९।७० मा दर्ता भएका छन् । यस आ.व.मा दर्ता भएका जम्मा ९३ मुद्दामध्ये ६९ मुद्दा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी रहेका छन् । सबैभन्दा बढी ४४१ मुद्दा आ.व. २०७६।७७ मा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी भने आ.व. २०७१।७२ मा परेको देखिन्छ ।

तालिका ५.९

आ.व. २०६९।७० देखि २०७६।७७ सम्मको उजुरी दर्ता, फछ्यौंट र मुद्दा दर्ताको संख्या

क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर	क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछ्यौंट	मुद्दा दायर
१.	२०६९/७०	११२९८	६६७२	९३	२.	२०७०/७१	२२६०२	१२८९२	१६८
३.	२०७१/७२	३१२१३	२१६४८	३०३	४.	२०७२/७३	२४६९१	१६६९४	१४४
५.	२०७३/७४	१९५८०	११८६१	१५४	६.	२०७४/७५	१९४८८	१२४००	१९४
७.	२०७५/७६	२४०८५	१५५२७	३५१	८.	२०७६/७७	२५१५२	१६९५२	४४१

यस अवधिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दाहरू क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ र पछिल्ला आ.व.मा सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन् । यसैगरी शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दासमेत उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन् । आ.व. २०७१।७२ मा भने सबैभन्दा बढी १०५ मुद्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी रहेका छन् ।

तालिका ५.१०

आ.व. २०६९।७० देखि २०७६।७७ सम्मका विभिन्न विषयका मुद्दाको संख्या

वर्ष	गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन	नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र	राजस्व हिनामिना / चुहावट	घुस/रिसवत	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	गैरकानूनी लाभ वा हानी	विविध	जम्मा मुद्दा दायर
२०६९/७०	०	७०	१	७	३	७	५	९३
२०७०/७१	२	८०	२	२१	१०	३९	१४	१६८
२०७१/७२	२	९६	४	६८	१०५	१८	१०	३०३
२०७२/७३	७	५२	२	४६	२३	११	३	१४४
२०७३/७४	११	४०	४	६४	१८	११	६	१५४
२०७४/७५	४	६४	५	९७	१३	८	३	१९४
२०७५/७६	१२	८८	१०	१४७	३९	३३	२२	३५१
२०७६/७७	१८	८५	१२	२०५	७५	३६	१०	४४१

आ.व. २०७६।७७ आयोगको कार्यसम्पादनको हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको छ । आ.व. २०७६।७७ मा आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान भई अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूमा संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक रूपमा समेत अभिवृद्धि भएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य सबै क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई भ्रष्टाचारमा संलग्न उपर मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक निर्माण, खरिद, परामर्श, सेवाप्रवाह, राजस्व, सार्वजनिक/सरकारी जग्गासम्बन्धी विविध क्षेत्रका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् भने उच्चपदस्थ कर्मचारी, संवैधानिक पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, निर्माण व्यवसायी, जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्ति र संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरू प्रतिवादी रहेका छन् ।

५.५.४. आयोगको स्थापनादेखि हालसम्मको मुद्दा दर्ताको समग्र अवस्था :

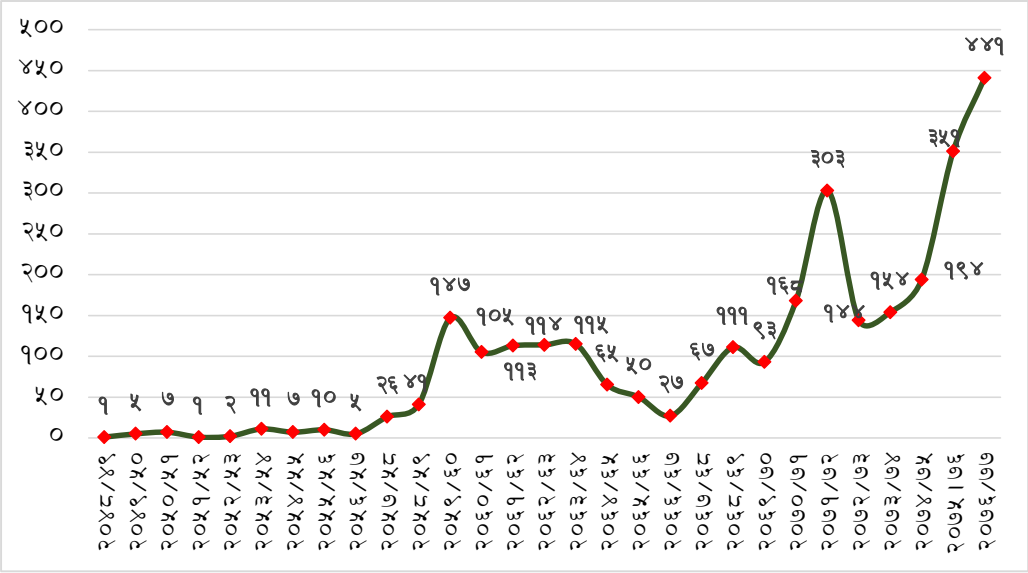
आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्मको ३० वर्षको अवधिमा आयोगले जम्मा २८७८ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको देखिन्छ । जसअनुसार औसतमा प्रतिवर्ष करिब ९६ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । आ.व. २०७६।७७ मा औसतभन्दा साढे चार गुणाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएबाट आयोगको सक्रियता बढेको देखिन्छ ।

आयोगबाट स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये विषयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ११९० मुद्दा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन् भने त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दा ६९३ रहेका छन् । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको जम्मा संख्या भने १२० रहेको छ ।

तालिका ५.११

आयोग स्थापनादेखि हालसम्मको उजुरी दर्ता, फछर्यौट र मुद्दा दर्ताको संख्या

क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछर्यौट	मुद्दा दायर	क्र.सं.	वर्ष	उजुरी दर्ता	फछर्यौट	मुद्दा दायर
१.	२०४७/४८	५६४	-	-	२.	२०४८/४९	१०६९	५८१	१
३.	२०४९/५०	१०५०	६१८	५	४.	२०५०/५१	१०२०	५२६	७
५.	२०५१/५२	१००३	६३६	१	६.	२०५२/५३	१०८५	७११	२
७.	२०५३/५४	१५०१	७५०	११	८.	२०५४/५५	१६०६	९२०	७
९.	२०५५/५६	१३१३	८६१	१०	१०.	२०५६/५७	८५९	४९८	५
११.	२०५७/५८	१२६१	६९८	२६	१२.	२०५८/५९	२५२२	२०१५	४१
१३.	२०५९/६०	३९६६	२४८१	१४७	१४.	२०६०/६१	३७३२	३१८८	१०५
१५.	२०६१/६२	४७५९	३७०९	११३	१६.	२०६२/६३	४३२४	३३५३	११४
१७.	२०६३/६४	३५६४	२९७६	११५	१८.	२०६४/६५	२७३२	२१३५	६५
१९.	२०६५/६६	४१४९	३३०३	५०	२०.	२०६६/६७	४२९५	३०६७	२७
२१.	२०६७/६८	६१४५	३९०४	६७	२२.	२०६८/६९	८८३९	५४६६	१११
२३.	२०६९/७०	११२९८	६६७२	९३	२४.	२०७०/७१	२२६०२	१२८९२	१६८
२५.	२०७१/७२	३१२१३	२१६४८	३०३	२६.	२०७२/७३	२४६९१	१६६९४	१४४
२७.	२०७३/७४	१९५८०	११८६१	१५४	२८.	२०७४/७५	१९४८८	१२४००	१९४
२९.	२०७५/७६	२४०८५	१५५२७	३५१	३०.	२०७६/७७	२५१५२	१६९५२	४४१



५.५.५ अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा कसुर स्थापित भएको दर :

आयोगबाट अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाउपर अदालतबाट फैसला हुँदा पूर्ण वा आंशिक रूपमा आयोगको मागदाबीबमोजिमको फैसला प्राप्त भएका आधारमा हरेक आ.व.मा कसूर कायम भएको दर (**Conviction Rate**) पचास प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । विभिन्न आ.व. मध्ये आ.व. २०६६।६७ मा सबभन्दा कम ५२.९ प्रतिशत कसूर कायम भएको छ भने सबैभन्दा बढी आ.व २०६१।६२ मा ९१.५ प्रतिशत रहेको छ । आ.व २०७६।७७ मा भने ८४.८% कसूर कायम भएको छ ।

तालिका ५.१२

विशेष अदालतबाट प्राप्त फैसलामा कसुर कायम भएको दर

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	फैसला प्राप्त संख्या	कसुर कायम भएको संख्या	कसुर कायम भएको प्रतिशत	क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	फैसला प्राप्त संख्या	कसुर कायम भएको संख्या	कसुर कायम भएको प्रतिशत
१.	२०५९/६०	५५	४७	८५.४५	२.	२०६०/६१	१२९	१०९	८४
३.	२०६१/६२	१०६	९७	९१.५	४.	२०६२/६३	१०९	८९	८१.६५
५.	२०६३/६४	१७१	१४०	८१.८७	६.	२०६४/६५	१२७	९५	७४.८
७.	२०६५/६६	९२	६२	६७.४	८.	२०६६/६७	१०४	५५	५२.९
९.	२०६७/६८	५९	३७	६२.७१	१०.	२०६८/६९	५९	५२	८८.१४
११.	२०६९/७०	९५	७६	८०	१२.	२०७०/७१	९८	७४	८०
१३.	२०७१/७२	१०८	८८	८१.५	१४.	२०७२/७३	२७९	१६७	६०
१५.	२०७३/७४	१६०	११७	७३.१३	१६.	२०७४/७५	१७४	११८	६७.८२
१७.	२०७५/७६	२०४	१८०	८८.२४	१७.	२०७६/७७	१९७	१६७	८४.८

५.५.६ पुनरावेदन/पुनरावलोकनको प्रवृत्ति :

आयोगले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूमा अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्दै आएको छ। साथै, पुनरावेदनपश्चात भएको फैसलामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा आयोगले पुनरावलोकनसमेत गर्दै आएको छ। देहायको तथ्यांकले केही आ.व. मा बाहेक आयोगबाट उल्लेख्य संख्यामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता भएको देखाउँछ ।

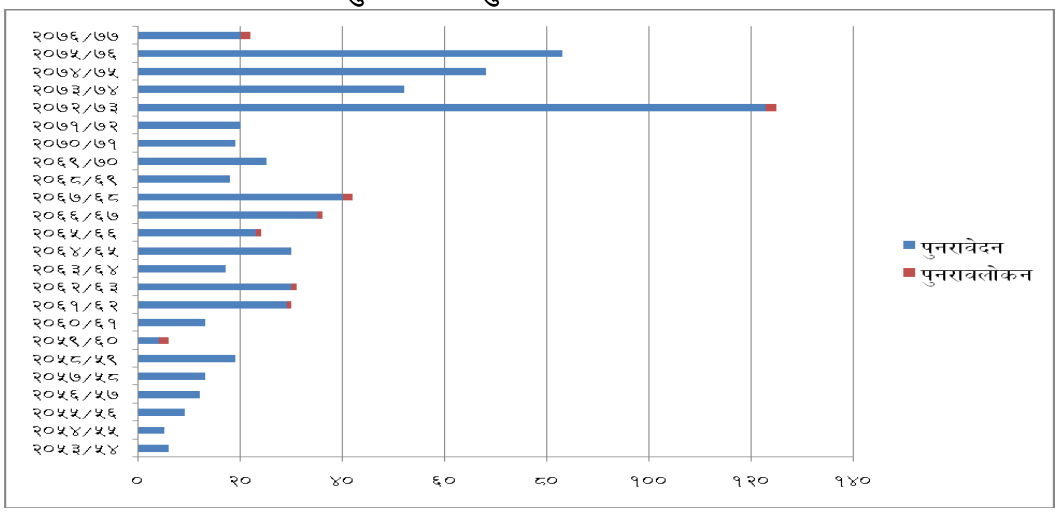
तालिका ५.१३

पुनरावेदन र पुनरावलोकनको संख्या

क्र.सं.	आ.व.	पुनरावेदन गरिएको संख्या	पुनरावलोकन गरिएको संख्या	क्र.सं.	आ.व.	पुनरावेदन गरिएको संख्या	पुनरावलोकन गरिएको संख्या
१.	२०५३/५४	६	०	२.	२०५४/५५	५	०
३.	२०५५/५६	९	०	४.	२०५६/५७	१२	०
५.	२०५७/५८	१३	०	६.	२०५८/५९	१९	०
७.	२०५९/६०	४	२	८.	२०६०/६१	१३	०
९.	२०६१/६२	२९	१	१०.	२०६२/६३	३०	१
११.	२०६३/६४	१७	०	१२.	२०६४/६५	३०	०
१३.	२०६५/६६	२३	१	१४.	२०६६/६७	३५	१
१५.	२०६७/६८	४०	२	१६.	२०६८/६९	१८	०
१७.	२०६९/७०	२५	०	१८.	२०७०/७१	१९	०
१९.	२०७१/७२	२०	०	२०.	२०७२/७३	१२३	२
२१.	२०७३/७४	५२	०	२२.	२०७४/७५	६८	०
२३.	२०७५/७६	८३	०	२४.	२०७६/७७	२०	२

चित्र ५.१०

पुनरावेदन र पुनरावलोकनको संख्या



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी, आयोगबाट भएको अनुसन्धान, अनुसन्धान पश्चात विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरू र आयोगबाट गरिएका अवधारणा सर्वेक्षणको अध्ययन विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको देखिएको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगबाट नेपाल सरकार र विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूलाई दिइएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि उल्लिखित भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूको विश्लेषणसमेतका आधारमा सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी तथा नियामक र अनुगमन गर्ने निकायसमेतबाट प्रभावकारी नियन्त्रणात्मक उपायको अवलम्बन हुन अति आवश्यक देखिएको छ ।

परिच्छेद- ६
सुझावहरू

६.१ पृष्ठभूमि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले वर्षभरि गरेको कामको विवरण नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दै आएको छ । उक्त वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदसमक्ष प्रस्तुत गरी छलफल हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध वर्षभरिको आफ्नो कामकारबाहीको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझावहरू पेस गर्दै आएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनसमेतका काम गर्ने भए पनि भ्रष्टाचारको निरोध, नियन्त्रण, निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनको काममा नेपाल सरकारको समेत विशेष भूमिका रहन्छ । आयोगले दिएका सुझावहरूको इमान्दारिता र दृढताका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सार्थक योगदान पुग्नेछ भन्ने आयोगको विश्वास रहेको छ ।

६.२ विगतका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था

आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै गरी जम्मा १२० बुँदे सुझावहरू दिएको थियो । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभिन्न स्थानीय तहले आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आफूले गरेका प्रयासहरूको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै, उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आगामी दिनहरूमा गरिने कार्यहरूको विवरणसमेत आयोगलाई प्राप्त भएको छ ।

विशेषतः विद्युतीय शासन प्रबर्द्धन गरी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आयोगले दिएको सुझावबमोजिम अधिकांश सार्वजनिक निकायहरूले प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिई सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन Online Token System, सेवाग्राहीमैत्री Digital Display र CCTV जडान गरी निगरानी गर्ने कार्य थप व्यवस्थित बनाएको देखिन्छ । यसका साथै सुशासन प्रवर्द्धनमा धेरै कार्यालहरुले ई-हाजिरी र वेबसाइटमार्फत आफ्नो निकायले प्रदान गर्ने सेवासुविधाका बारे जानकारी दिने व्यवस्था गरेका छन् । केही निकायहरूले सदाचार प्रोत्साहन गर्न सदाचार अधिकारीसमेत तोकेका छन् । यस्ता प्रयासहरूबाट सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा नागरिकको सरल पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुगेको छ । तथापि, गत वर्ष दिइएका अधिकांश सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । जसलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :-

	सुझावको विषय	सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था
सङ्घीय सरकार		
अर्थ मन्त्रालय	भन्सार लगायतका कार्यालयबाट राजस्व चुहावट रोक्न प्रभावकारी अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।	सन् २०१६ देखि Web मा आधारित ASYCUDA World प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको, प्रमुख ७ वटा भन्सार कार्यालयमा मालवस्तुको संक्षिप्त विवरण System मा नै गेट इन्ट्री र जाँचपास भएपछि System बाटै Exit Note साथ भन्सारबाट बाहिरिने व्यवस्था भएको, भन्सार विभागले अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापना भएको, आर्थिक ऐन, २०७६ बाट मालवस्तुको स्पष्ट घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको, केन्द्रीय अनुगमन टोली गठन भएको ।

	कर छल्ने प्रवृत्तिमा पूर्णरूपमा नियन्त्रण, कर नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको कर मिनाहा गर्ने, कर छुट दिने प्रवृत्ति पूर्णरूपले नियन्त्रण गर्ने ।	एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर (PAN) को नीति अनुरूप सबै प्रकारको आर्थिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने कानूनी व्यवस्था गरिएको, करको दायरामा नआएका व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन लक्षित कार्यक्रम (स्किम) ल्याइएको, करदाता दर्तालाई गुणस्तरीय बनाउन बायोमेट्रिक प्रणालीबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको, मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारलाई व्यवस्थित बनाई राजस्व चुहावट रोक्न Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS) कार्यान्वयन, आर्थिक ऐन, २०७६ मार्फत साबिकको कर फछ्यौंट ऐन, २०३३ खारेज गरिएको ।
	गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी रूपमा खर्च गर्ने बनाउन थप व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरेर खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्ने ।	अन्तर्राष्ट्रिय विकास नीति, २०७६ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गरिने र आयोजना प्रस्ताव गर्दा विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्ने, आयोजना छनौट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको नेतृत्वमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहसँग सामाञ्जस्य गरी संचालन गर्नुपर्ने, सहायता परिचालनको आयोजनागत विवरण अर्थ मन्त्रालयको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैससको हकमा आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने, गैससहरूले विकास सहायताको आयव्यय तथा क्रियाकलापको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संचालित कार्यक्रमहरूको परीक्षणका साथै सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको ।
	हरेक आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने, बैंक मार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी बिलहरु" कम्प्युटराइज्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	आ.व. २०७७/७८ को बजेटमार्फत नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिएको ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धि कार्यमा सहजीकरण गर्ने ।	स्थानीय तहले लगाउने कर सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस भएको, व्यवसाय करसम्बन्धी, घरजग्गा बहाल कर व्यवस्थापन जस्ता नमुना कार्यविधिहरू, राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गरी उपलब्ध गराएको ।
	प्रशासनमाथि हुने अनुचित	पदस्थापन र सरुवालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी

	राजनीतीक दबाबलाई निरुत्साहित गर्ने ।	बनाउन "कर्मचारी व्यवस्थापन" नामक वेभमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण भई परीक्षणको क्रममा रहेको ।
	जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी पहलकदमी लिने तथा स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर र प्रक्रियाबारे समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	स्थानीय तहको अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा भई सो अनुसारको सफ्टवेयर तयारीको चरणमा रहेको र आ.व. २०७७/७८ मा संचालनमा ल्याउने गरी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएको।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	निर्माण व्यवसायीले कहाँकहाँ केकस्तो काम लिइरहेका छन् भन्ने आधारमा सूचकांक राखी क्षमता नपुग्ने निर्माण व्यवसायी प्राविधिक प्रस्तावमै असफल हुने व्यवस्था गर्ने ।	Bid Capacity लागू गरिएको र सोको गणना गर्दा Work in Hand लाई समेत आधार लिनुपर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	श्रम स्वीकृतिलगायतका सेवा प्रवाहको परिपाटी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागको आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको परिपालना तथा कार्य प्रणालीमा सुधार गर्ने ।	Online token system, online sticker, श्रम स्वीकृतिको निस्सा सेवाग्राहीको इमेलमा जाने र mobile sms बाट श्रम स्वीकित भएको जानकारी गराउने व्यवस्था भएको, २०७६ पुसदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम प्रदेशस्थित ६ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट समेत दिन सुरु गरिएको, अनुगमन टोली परिचालन निर्देशिका, २०७६ जारी गरी सो अनुसार इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको नियमित र आकस्मिक रूपमा समेत अनुगमन गर्ने गरिएको, सेवा प्रवाह सम्बन्धमा उठेका गुनासोहरूको सम्बोधनका लागि सोही कार्यालयका उपसचिवलाई गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको ।
	वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेपाली श्रमिकका प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पहलकदमी लिने ।	हालसम्म ९ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएको र ओमानसँगको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको, अन्य गन्तव्य मुलुकहरूसँग समेत श्रम समझदारी गर्न कूटनीतिक पहल भइरहेको ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	कृषक वर्गीकरण गरी भौचर प्रणालीमार्फत् भुक्तानी दिने ।	कृषक वर्गीकरण गरी भौचर प्रणालीअनुसार रासायनिक मल वितरणको कार्य आ.व. २०७७/७८ देखि गर्ने कार्ययोजना रहेको।
	एकै प्रकारको कार्यक्रमहरूमा पनि कार्यविधिमा फरक फरक व्यवस्था रहेकाले विद्यमान कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरूमा एकरूपता कायम गर्ने ।	एकै किसिमका कार्यक्रमका लागि स्थानीय र प्रदेशमा ससर्त पठाइएका कार्यक्रमका लागि एउटै कार्यसंचालन प्रक्रिया तयार गरी लागू गर्नका लागि कार्यसंचालन प्रक्रिया तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको ।
	किसानहरूले गुणस्तरयुक्त सामग्री उचित समय, परिमाण र	अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७६ तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको,

	तोकिएको सरकारी मूल्यमा प्राप्त गर्न नसकेको देखिंदा मल र बीउको सहज आपूर्तिका लागि पहलकदमी लिने।	मल भण्डारणका लागि कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत २०००० मे.टन क्षमताको गोदाम घर निर्माणमा सेयर लगानी भएको।
प्रदेश सरकार		
सुदूरपश्चिम प्रदेश	वस्तुपरक कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी प्रदेश सभाबाट विनियोजित रकम र अनुदानहरू प्रदान गर्ने ।	स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान प्रदेश समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम प्रदान गर्ने गरेको, निर्वाचन र क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना तथा आयोजनाहरू प्रदेश पूर्वाधार विकास कर्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ बमोजिम हुने गरेको ।
	प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी निष्पक्ष रूपमा योग्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ तर्जुमा भई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने प्रक्रियामा रहेको ।
स्थानीय तह		
	स्थानीय तहका जनगुनासो, अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने	स्थानीय तहहरूले आफ्नो वेबसाइट अपडेट, प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीमार्फत सूचना प्रवाह, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण लगायतका कानूनी प्रावधानलगायतका उपायहरू लागू गरेको ।
	भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषयवस्तु माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने	भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषयवस्तु विद्यालयको पाठ्यक्रमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको ।
	सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न सेवाग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, लगत कट्टा गर्ने र वास्तविक सेवाग्राहीको खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।	कतिपय स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन भई अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ सेवामार्फत उपलब्ध हुने प्रावधान मिलाएको ।
	स्थानीय तहभित्रको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध कारबाही गर्ने ।	केही स्थानीय तहले ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय ऐन निर्माण गरी अभिलेखीकरण गरेको ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न गरेका प्रयासहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत पुगेको छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहहरूमा बुझाइमा एकरूपता कायम हुन नसकेका कारण पनि सुधारात्मक उपायहरूले अपेक्षाकृत नतिजा पाउन सकेका छैनन् । तथापि, निरन्तर सम्वाद, अन्तरक्रिया र पृष्ठपोषणबाट यी सुधारात्मक उपायहरूले नतिजा देखाउन थाल्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ संरचना भएकाले स्थानीय तहमा जनशक्ति र अनुभव दुवैको कमीका कारण पनि सुशासनमा कमी भएको प्रतीत हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि

सुझावहरू पूर्णरूपले कार्यान्वयन गराउनु एक चुनौतीको विषय रहेको छ । आयोगले दिएका सुझावहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । मूलतः आयोगले दिएका सुझावहरूलाई प्राथमिकता नदिनु र सुझावहरूको गाम्भीर्यता कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित नहुनु हो । यसका साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमी रहेको पाइन्छ । प्रणाली बिथोलिएपछि मात्र समस्याको समाधान गर्नतर्फ लाग्नु र सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकायले पूर्वक्रियाशीलता नदेखाउनु अर्को कारणको रूपमा रहेको छ। कार्यालय/निकायले आफ्नै प्रयासमा लागू गर्न सक्ने कतिपय सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआउनुको पछाडि आफैं पहल नगर्ने, यथास्थितिमा चित्त बुझाउने प्रवृत्ति (Bureaucratic Inertia) पनि हावी हुनसक्छ जुन छुट्टै अध्ययनको विषय बन्नसक्छ । सदाचारको पद्धति संस्थागत हुन नसक्नु, सुझाव कार्यान्वयनमा अर्को टड्कारो समस्याको रूपमा रहेको छ । विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेशहरू नयाँ संरचना भएका हुनाले सुरुवातको अन्यौलताका कारण सुशासन प्रवर्द्धन गर्न देखिएको चुनौतीले गलत कार्य संस्कार र पद्धति पछिसम्म गढेर बस्नसक्ने डरलाग्दो सम्भावना छ । अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति फितलो र प्रभावहीन रहनु पनि सुशासन प्रबर्द्धनको अवरोध हो । त्यसैगरी, निर्णय र सुझाव कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउनु भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुको कारक तत्व बनेको छ । भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनुमा असल कामका लागि पुरस्कार र गलत कामका लागि दण्ड हुने प्रणाली पूर्णरूपमा वस्तुगत र विश्वसनीय हुननसक्नु पनि जिम्मेवार रहेको छ । त्यस्तै, अनुचित कार्यका सम्बन्धमा छानबिन तथा कारबाही गर्ने आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती भएको र सम्बन्धित अख्तियारवालाले प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्न नसक्दा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।

६.३ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगद्वारा प्रस्तावित सुझावहरू

आर्थिक सामाजिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि सुशासन आवश्यक पर्छ भने सुशासनको स्थापना गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकाधिकार र स्वविवेकीय अधिकारको नियन्त्रण गरी जवाफदेही, पारदर्शी र सदाचारमूलक शासकीय एवं प्रशासकीय प्रणाली जरुरी हुन्छ। सरकारी र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम नगरी असल पद्धति स्थापित हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा रूपान्तरण नभएसम्म नेपालको शासकीय प्रणालीमा देखापरेको बहुआयामिक स्वरूपको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताका प्रत्यक्ष सरोकार रहने सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली एवं प्राकृतिक स्रोतसम्पदा संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । भ्रष्टाचारका कारणले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र विचलन उत्पन्न गराएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सामाजिक रूपमा निरुत्साहन हुन नसक्नु, जस्तोसुकै तरिकाले भए पनि अर्थोपार्जन गर्न लालायित हुनुजस्ता कारणले पनि भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार एवं सरकार मातहतका निकायहरूका सबै पदाधिकारी र कर्मचारीहरू पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु जरुरी रहेको छ । यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलगायत सबैसँगको सहकार्य र समन्वयसमेत जरुरी छ । सुशासनसहित मुलुकको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउन भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्दै सदाचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने दृष्टिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै अन्तर्निकाय र अन्तरतहसँग सम्बन्धित देहायबमोजिमका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । आयोगबाट प्रस्तावित सुझावहरू मूलतः समाजबाट भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अवसर घटाई भ्रष्टाचार हुन नदिने पद्धति स्थापना गर्ने र सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने दिशातर्फ लक्षित छन् ।

क्र.सं	समस्या	सुझाव	सम्बद्ध निकाय
क. भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) **को कार्यान्वयनसम्बन्धी**			
१.	नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गरी महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ लागू गरेको करिब एक दशक व्यतित हुँदा पनि उक्त रणनीति र कार्ययोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको ।	मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँट भएको विद्यमान अवस्थामा कार्ययोजनामा परिमार्जन आवश्यक भएको हुँदा प्रगति, उपलब्धि र प्रभावको मूल्यांकनसमेतका आधारमा उक्त कार्ययोजनालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२.	भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, उक्त महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तथा आयोगले प्रस्तुत गरेका सुझावअनुरूप विद्यमान कानूनमा संशोधन र नयाँ कानून तर्जुमा हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको । भ्रष्टाचारका परिवर्तित स्वरूप तथा प्रदेश र स्थानीय तहका चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण/संशोधन हुन नसकेको ।	भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधनका साथै साक्षी र विशेषज्ञ, पीडित र सूचनादाताको सुरक्षासम्बन्धी कानून र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्ने । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि सम्बन्धित कानून र कार्यविधिहरुको समसामयिक सुधार गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमैत्री बनाउने।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/ कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय/प्रदेश सरकार/स्थानीय तह
३.	भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिका लागि पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन लागू गरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई केन्द्रीय निकायका रूपमा तोकिएको भए तापनि पारस्परिक सहयोग बढ्न नसकेको ।	भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदानलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बद्ध मुलुकसँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता गर्ने, पारस्परिक कानूनी सहायताको केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई थप सुदृढ गर्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै, कुटनीतिक माध्यमबाट अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गर्ने ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/ परराष्ट्र मन्त्रालय /कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय/ वित्तीय जानकारी इकाई, नेपाल राष्ट्र बैंक
४.	विद्यमान कानून तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ को व्यवस्था विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दीबिना विभिन्न स्तर र तहका कर्मचारी, विज्ञ एवं सल्लाहकारहरू विधि एवं मापदण्ड बिना भर्ना गर्ने, कानूनी व्यवस्था, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत करार नियुक्ति गर्ने, स्वयंसेवकका रूपमा मानिसहरू राखी प्रोत्साहन रकम दिने लगायतका कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता भएका उजुरीहरू बढ्दै गएको। उच्च सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरुले सचिवालयमा सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीहरू राख्दा तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कानून र कार्यविधि बमोजिम निष्पक्षरूपमा योग्य	भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत निजामती कर्मचारीहरू र उपयुक्त भएसम्म अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भर्ना वा नियुक्ति गर्दा सक्षमता, पारदर्शिता र वस्तुगत आधारहरू जस्तैः योग्यता, समन्याय र आर्जित क्षमताका सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर गर्नुपर्ने उल्लेख भएअनुरुप उच्च सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरुको सचिवालय/प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सल्लाहकार तथा सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा सेवा शर्तसम्बन्धी विषयलाई ऐन एवं कार्यविधिद्वारा व्यवस्थित गरी निष्पक्षरूपमा योग्य व्यक्ति नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्ने । स्थानीय तहमा कानून विपरीत कर्मचारी सरुवा, बढुवा एवं नियुक्ति (करार), स्वयंसेवक भर्ना	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय/स्थानीय तह

	व्यक्ति नियुक्तिको सुनिश्चितता हुन नसकेको ।	गरी सरकारी बजेटबाट भुक्तानी दिने कार्य पूर्णरूपमा बन्द गर्ने ।	
५.	भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा १२ ले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिएको र धारा २१ ले निजी क्षेत्रमा हुने घुस रिसवतसम्बन्धी कसुरलाई फौजदारी अपराधको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक विधायिकी र अन्य उपायहरू लागू गर्न निर्दिष्ट गरेको । निजी क्षेत्रका संघसंस्था/निकायहरूमा समेत घुस रिसवत, गलत लिखत, सम्पत्ति हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति विद्यमान रहेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई फौजदारी अपराधका रूपमा दण्डनीय बनाउने कानूनी व्यवस्था नभई सामाजिक जीवनको एउटा पक्षमा मात्र जोड दिनाले भ्रष्टाचारको बहुपक्षीय नियन्त्रण हुन नसकेको ।	निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संघसंस्था/निकायहरूमा देखिएका आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापहरूमा घुस लिने दिने, आम्दानी र खर्चको अभिलेख नराख्ने, नष्ट गर्ने, हेरफेर गर्ने, सम्पत्ति हिनामिना गर्ने लगायतका कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको रूपमा दण्डनीय बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने । निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा समेत आचारसंहिता, मापदण्ड र कार्यविधिको विकास गरी सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सदाचारिता अभिवृद्धि मार्फत समष्टिगतरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/ कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय/अर्थ मन्त्रालय/ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय/ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
६.	भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत राज्यको आर्थिक विकासको गतिलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीहरूको पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलबमान अभिवृद्धि गर्नमा जोड दिइए तापनि कर्मचारीहरूलाई बढ्दो महँगीअनुरूप यथोचित तलब सुविधा प्रदान गर्न नसकिएका कारण समेतबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ।	भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्था अनुरूप कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीले समेत आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलब लगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था समेत गर्ने।	अर्थ मन्त्रालय
७.	भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा १३ अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रमलगायतका सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णुता पैदा गर्ने विषयवस्तु समावेश गर्नमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख रहेको ।	भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सदाचारसम्बन्धी विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गर्न सकिएमा दक्ष तथा असल नागरिक बन्न सहयोग पुग्ने हुँदा यसतर्फ पहलकदमी लिने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारलाई शिक्षण संस्थाका अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापका रूपमा तथा तालिम प्रदायक संस्थाका विषयवस्तुमा समेत समावेश गर्ने।	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि/ संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय/ स्थानीय तह
ख. सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी			
८.	सार्वजनिक जीवनको उच्च पदमा आसीन केही व्यक्तिहरूबाट आफूले लिएको सपथबमोजिम सदाचार र उदाहरणीय आचरण प्रस्तुत हुन नसकी बेलाबखत आचरणगत विचलन हुँदा समग्र समाजमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नमा नकारात्मक प्रभाव परेको । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व देखिनसक्ने बाह्य क्रियाकलाप र लगानी गर्ने, सम्पत्ति घोषणा	सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सदाचारी, इमान्दारी र जवाफदेहीको भावना विकास गर्न मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारी लगायत कानून तथा कार्यकारी निर्णयद्वारा स्थापित सार्वजनिक निकायका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले सम्पत्तिको प्राप्ति, उपहार ग्रहण, सम्पत्ति घोषणा लगायतका विषयमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता विकास वा परिमार्जन गरी प्रमुखले पालना गराउने तथा आचारसंहिता उल्लंघनविरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/ संवैधानिक निकाय

	गर्ने, उपहार वा लाभ ग्रहण गर्ने लगायतका कार्यका बारेमा सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिने स्पष्ट व्यवस्था नभएको ।	विभिन्न तह र क्षेत्रका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।	
९.	मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुऱ्याउने प्रवृत्ति पूर्णरूपमा अन्त्य नभएको ।	सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत वा समूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
१०.	विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्ने सम्भावना रहेको हुँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिइएकोमा त्यस दिशातर्फ सार्थक पहलकदमी नभएको ।	राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदको लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई एवं आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्ने । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
११.	विभिन्न क्षेत्रमा गठित नियामक निकायहरूले तत् तत् क्षेत्रमा स्वच्छता, गुणस्तरीयता, अनियमितता नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षण अपेक्षानुरूप प्रभावकारीरूपमा गर्न नसक्दा आयोगमा उजुरीको चाप बढ्दै गएको ।	सार्वजनिक नियमनकारी निकायहरूको स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी ती निकायहरूको कामकारबाही तथा नियमनकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/ सम्बद्ध मन्त्रालयहरु
१२.	सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/ कर्मचारीले नियुक्ति भएको र हरेक आ.व. समाप्त भएको साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको लामो समय व्यतित भइसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण भर्दै नभर्ने र गलत/आंशिक विवरण भर्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको तथा सम्पत्ति विवरणको उपयोगिता सिद्ध गर्न नसकिएको।	औपचारिकतामा सीमित भएको सम्पत्ति विवरण भर्ने परिपाटीलाई सुधार गरी सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिको यथार्थपरक र वास्तविक अभिलेख राख्ने र उपयोगिता बढाउने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक कानूनी, प्रविधिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सफ्टवेयर मार्फत सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक एवं लेखाजोखा हुने व्यवस्था गर्ने।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/प्रदेश सरकार/ स्थानीय तह
१३.	आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधानबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमा वर्तमान संविधानमा आयोगलाई प्रदत्त उक्त जिम्मेवारी हटाइएको र अन्य निकायलाई समेत नदिइएको अवस्थामा सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव परेको ।	भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित, पृथकरूपमा हेर्न नमिल्ने तथा एउटाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अर्को देखिन सक्ने विषय भएको र हाल अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय नभए तापनि त्यस्ता प्रकृतिका उजुरीहरू आयोगमा आउने गरेकाले कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अनुचित कार्यलाई समेत भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेट्न कानूनमा संशोधन गर्ने ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
१४.	प्रदेश र स्थानीय स्तरमा आवश्यक कानूनहरू निर्माण गरी सुशासन कायम गर्ने	संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका दिशामा कानूनको कमी वा ऐन कानूनहरूको	कानून, न्याय तथा संसदीय

	कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका कानून निर्माण हुन नसकेको ।	कार्यान्वयन एवं परिपालनामा देखिएका समस्याहरूको विश्लेषण गरी राज्यका सबै तहमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक नयाँ कानूनको तर्जुमा वा विद्यमान कानूनमा समयानुकूल सुधार गर्ने ।	मामिला मन्त्रालय/सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
१५.	समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको विचलनका कारण सुशासनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परेको ।	मुलुकमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्न संघीय शासन प्रणाली अनुरूप सरकारका तीनै तहमा सदाचार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
ग. राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी			
१६.	अपारदर्शीरूपमा नगदमा हुने आर्थिक कारोबारका कारण आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने वास्तविक धनी पत्ता लगाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनमा कठिनाइ भएको ।	हरेक आर्थिक कारोबारहरूलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै बैंक मार्फत कारोबार गर्ने एवं निकासा र भुक्तानी दिने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत लागू गरी हरेक नागरिकको विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने ।	अर्थ मन्त्रालय/गृह मन्त्रालय
१७.	अझै पनि आर्थिक कारोबारहरुको उल्लेख्य हिस्सा करको दायराभन्दा बाहिर रहेको, करको दायरामा भएकोहरुले पनि सरकारलाई आफ्नो कारोबारअनुसारको तिर्नुपर्ने कर नतिरी सकेसम्म छल्न खोज्ने प्रवृत्ति पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको ।	कर प्रणालीमा सुधार गरी सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारहरु करको दायरामा आउने र आर्थिक कारोबारअनुसारको कर दाखिला हुने व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य प्रणाली अवलम्बन गरी कर छल्नेलाई करको दायरामा ल्याउनुका साथै समयमा कर नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको कर मिनाहा वा छुट दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने।	अर्थ मन्त्रालय
१८.	आयात निर्यातको कारोबार पूर्णरूपमा बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत नहुने, कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता एवं एक्जिम कोड लिई आयात गर्ने, न्यून विजकीकरण गर्ने, पैठारी गर्ने मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र खोल्दा harmonized code, नाम, ब्राण्ड, मोडेल, मूल्य स्पष्ट नखुलाउने, निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको विवरण, परिमाण, मूल्य, प्रकृति, रुप, आकार, वस्तु उत्पत्तिको मुलुक आदि गलत घोषणा गरी दरबन्दी फरक पारी भन्सार विन्दुमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, भन्सार एजेण्ट र मालसामान धनीको मिलेमतोमा राजस्व छली एवं चुवाहट गर्ने प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको ।	आयात निर्यातको कारोबार पूर्णरूपमा बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत हुने, फर्म दर्ता र एक्जिम कोड सही कारोबारीले मात्र पाउने, पैठारी गर्ने मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र खोल्दा harmonized code, नाम, ब्राण्ड, मोडेल, मूल्य स्पष्टरूपमा खुलाउनै पर्ने तथा निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको विवरण, परिमाण, मूल्य, प्रकृति, रूप, आकार, वस्तु उत्पत्तिको मुलुक आदि सहीरुपमा खुलाउनै पर्ने र यी विवरणहरु सहीरूपमा उल्लेख नभएका मालवस्तु पैठारी गर्न नसक्ने व्यवस्था मिलाई व्यक्ति विशेषलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि हुने गरी मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।	अर्थ मन्त्रालय
१९.	स्थानीय तहबाट वडा अध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत राजस्व कम हुने गरी पक्की सडकलाई कच्ची र मुआब्जा बढी हुने गरी सडक नभएको स्थानलाई सडक भएको भनी सिफारिस गर्ने, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा	गलत सिफारिस गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गरी प्रचलित कानून र मापदण्डका आधारमा फिल्डमा हेरी सर्जमिन गरेर बाटोको प्रकृति छुट्टयाई फरक नपर्ने गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउने। राजस्व चुहावट तथा हिनामिना हुन नदिनका लागि सोही दिन राजस्व	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण/ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय/प्रदेश

	गलत सिफारिसको आधारमा कम राजस्व निर्धारण गर्ने र राजस्व हिनामिना गर्ने तथा यातायात कार्यालयहरूमा राजस्व बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिहरू दोहोरिइरहेको ।	दाखिला गर्ने तथा सफ्टवेयरमार्फत राजस्वको यकिन हुने प्रणाली स्थापित गर्ने।	सरकार/ स्थानीय तह
२०.	आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहले अधिकार नभएको क्षेत्रमा कर लगाएको ।	अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र आफैंले र साझा अधिकारका क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्ने ।	स्थानीय तह
२१.	गैरसरकारी संस्थाहरूका नाममा प्राप्त हुने ठूलो रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेको तथा गैरसरकारी संस्थाहरूका नाममा सिर्जना भएका अपारदर्शी र अनुत्तरदायी क्रियाकलापले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको ।	गैरसरकारी संस्थाको उद्देश्य, कार्यप्रणाली र लगानीको स्रोत स्पष्ट गरेर मात्र त्यस्ता संस्थाको दर्ता गर्ने, गैसंसको कार्यको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत प्राप्त हुने रकम दोहोरो नपर्ने गरी राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरेर मात्र खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ।	अर्थ/ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय/ स्थानीय तह
२२.	तीनै तहका सरकारको बजेटबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रममा आ.व.को अन्त्यमा कार्यादेश दिने, रकमान्तर गर्ने, हतारहतारमा कार्य सम्पन्न गरी बजेट निकासा गर्ने एवं वर्षान्तमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरूपले अन्त्य हुन नसकेकोले यसबाट भ्रष्टाचार, अनियमितता र कम गुणस्तरयुक्त कामले प्रश्रय पाएको ।	रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि आ.व.को पूर्वार्द्धमै कार्य अगाडि बढाउने गरी खरिद योजना एवं कार्यतालिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका चरणमा समय, लागत र गुणस्तर कायम भए/नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका उपाय अवलम्बन गर्ने ।	अर्थ मन्त्रालय/ बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू/ प्रदेश सरकार/ स्थानीय तह
२३.	प्रदेश र स्थानीय तहमा बिना स्वीकृति वैदेशिक अनुदान रकम लिई सशक्तीकरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक भ्रमणमा जानेजस्ता कार्य गरी प्राप्त अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिएको ।	नेपालको संविधानको व्यवस्था र अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता नीति, २०७६ बमोजिम सङ्घीय सरकारको सहयोग र स्वीकृति लिई वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिने ।	प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरू/ स्थानीय तह
२४.	विभिन्न तहका कार्यक्रममा दोहोरोपन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गर्ने, एउटा आयोजनामा विनियोजन भएको रकम कामै नगरी अर्कै आयोजनामा भुक्तानी गर्ने, प्रदेशका वन, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरूका नाममा जथाभावी बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने, कृषि सडक निर्माणका नाममा बजेट विनियोजन गरी मूल बाटो पिच गर्ने, प्रदेशका कृषि, सामाजिक विकास, भूमि मन्त्रालयले समेत सडकलगायतका निर्माणका कार्यमा बजेट	प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन/निर्देशिका बनाई लागू गर्ने र प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही औचित्य, आवश्यकता र उद्देश्यअनुरूप कार्यक्रम छनौट तथा बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने । प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकाय तथा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन मूल्यांकनलाई तीव्रता दिने, साथै प्रचलित कानूनअनुसार तोकिएको बजेट शीर्षक र समयमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्थानीय तहले संविधान तथा कानूनबमोजिम वार्षिक बजेट सभाबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्ने । आवश्यक विज्ञता एवं	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय/ प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरु/ स्थानीय तह

	विनियोजन गर्ने लगायतका प्रवृत्ति देखिएको। केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पुँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको ।	मानवीय तथा भौतिक स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरी कानूनले तोकेको समयभित्रै बजेट पारित गरेर मात्र खर्च गर्ने परिपाटी सबै स्थानीय तहले बसाउने ।	
२५.	प्रदेश तथा स्थानीय तहको कोषबाट कानूनविपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठूलो रकम वितरण गरे/गराएको देखिएको ।	जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरूमा संविधान तथा कानूनको मर्मअनुरूप मापदण्डका आधारमा स्थानीय कोषको प्रयोग एवं परिचालन हुनुपर्ने एवं मापदण्ड विपरीत आर्थिक सहायता दिएमा असुलउपर गर्दा व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार बनाउने ।	स्थानीय तह/ प्रदेश सरकार
२६.	प्रदेशअन्तर्गत कृषिका लागि प्राप्त अनुदान तथा पशु विकाससँग सम्बन्धित अनुदान वितरणमा पक्षपात र अनियमितता गरेको, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा समेत बजेट विनियोजन गरी मापदण्ड र आधार बिना विभिन्न संघसंस्थालाई अनुदान वितरण गरेको, ससर्त अनुदान प्रदान तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा दोहोरोपना भएको तथा अन्य अनुदान वितरणमा अनियमितताका उजुरीहरू प्राप्त भएको । प्रदेश सरकार/स्थानीय तहका कर्मचारी, नागरिक समाज तथा लक्षित वर्गका लागि अभिमुखीकरण, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा बिल भरपाई मिलाई अस्वाभाविक खर्च गर्ने, बैठक भत्ताको व्यापक अपचलन र दुरुपयोग गर्ने, कानून विपरीत विभिन्न प्रकृतिका सेवा सुविधा जथाभावीरूपमा लिने, अत्यधिक अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्ने, फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, फिल्डमा नगई अनुगमन भत्ता बुझ्ने, गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिने/लिने लगायतका गलत प्रवृत्ति देखिएको ।	प्रदेशस्तरीय अनुदान वितरणसम्बन्धी वस्तुपरक मापदण्ड/कार्यविधि बनाई लागू गर्ने र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सबैले सोको जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्ने । अनुदान रकमको ठिक ढङ्गले उपयोग भएनभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । संविधान, कानून, नियम र अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्य संचालन निर्देशिकालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिई अभिमुखीकरण, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संचालन एवं बैठक तथा सेवासुविधासम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका /कार्यविधि/मापदण्ड बनाई लागू गर्ने। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्र अनुगमन गर्ने, फिल्डमा गई अनुगमन गरी हरेक योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	अर्थ मन्त्रालय/ प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरू/ स्थानीय तह
घ. सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सेवाग्राही सरोकारका विषयसम्बन्धी			
२७.	गत वर्षजस्तै आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सबैभन्दा बढी संख्यामा रहेको । स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताको अपेक्षाअनुरूप राजस्व र	स्थानीय तहका जनगुनासो, अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी जनअपेक्षानुरूप निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको कार्यप्रणाली र व्यवहार तथा सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउने, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको क्षमता विकास गरी	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय/प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को

	प्रशासनिक खर्च (सवारी साधन, तलब भत्ता, सुविधा आदि) सम्बन्धी सार्वजनिक हित अनुकुल निर्णय गर्ने परिपाटीको संस्थागत विकास हुन नसकेको ।	स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई सदाचार, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा तालिम दिने, जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता र भूमिका अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर र प्रक्रियाका बारेमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।	कार्यालय/प्रदेश सरकार/स्थानीय तह
२८.	मालपोत, नापी, विद्युत, यातायात, भन्सार, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तह लगायतका क्षेत्र र सार्वजनिक निकायहरूमा एउटै प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको । यी क्षेत्र र निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीउपर पटक पटक भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायर भई कसुर स्थापित भएको अवस्थामा समेत सम्बन्धित निकायबाट रोकथामका प्रभावकारी कदम नचालिएको । निर्वाचित पदाधिकारीले कानूनबमोजिम गर्न नमिल्ने कार्य गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिने र आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी नभए सरुवा गर्ने तथा कर्मचारीले राजनीतिक आड, भरोसा वा मिलेमतोमा अनियमितता र अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्नेजस्ता कार्यसमेतबाट भ्रष्टाचारको पुनरावृत्ति भइरहेको ।	भ्रष्टाचारजन्य कार्यको पुनरावृत्ति रोक्नका लागि भ्रष्टाचारका जोखिमपूर्ण क्षेत्र र कार्यालयहरू तथा क्षेत्रगत भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणहरूको पहिचान, लेखाजोखा र जोखिम विश्लेषण गरी उच्च निगरानी/अनुगमन, आचारसंहिता र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलगायतका अन्य आवश्यक उपायसहितको आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, तोकिएका आचरण उल्लंघन गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय सजाय गर्ने, कर्मचारीहरूको पदस्थापन र सरुवाका अनुमानयोग्य मापदण्ड बनाई सोका आधारमा गर्ने, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीबीच सहकार्य तथा समन्वय कायम गर्ने र गैरकानूनी दबाब दिनेजस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरणगत सर्तहरूसमेत कानूनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने।	भूमिसुधार तथा व्यवस्था/ऊर्जा/ गृह/ अर्थ/ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात/ खानेपानी/सहरी विकास मन्त्रालय /प्रदेश सरकार /स्थानीय तह
२९.	सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगार, स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा जनताले सरल र सहज रूपमा सेवा प्राप्त हुन कठिनाइ रहेको, लेखापढी व्यवसायी, मध्यस्थ वा बिचौलियाको उपस्थितिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको र पारदर्शिताका लागि प्रविधिको उपयोग गरी अनलाइन प्रणाली लागू गरिएका कार्यालयमा समेत सेवाग्राहीलाई दुःख र हैरानी दिने प्रवृत्ति पूर्णरूपमा अन्त्य हुन नसकेको ।	मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगार, स्थानीय तहलगायतका सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरूमा पर्याप्त कर्मचारी र सेवा केन्द्र, हेल्पडेक्स, टोकन प्रणाली, पूर्वाधार र क्षमता विकास, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता किटान, कार्यप्रक्रिया सरलीकरण र प्रभावकारी अनुगमन गरी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा सरल, सहज र छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने, सेवा प्राप्त हुने अधिकतम समय तोकिदिने, विचौलियाको उपस्थितिलाई निरुत्साहित गर्ने तथा विद्युतीय शासनमा जोड दिई अनलाइनबाटै कर, राजस्व तिर्नसक्ने तथा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण /भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय/ स्थानीय तह
३०.	सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग बढाई अनलाइनबाट सेवाप्रवाह र अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य गर्दा यस्ता प्रणालीलाई निरन्तर सुचारु राख्न क्षमता विकास र सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको ।	सार्वजनिक निकायका वेबसाइट, सर्भर, सफ्टवेयरलगायत समग्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुरक्षा र क्षमताको यथोचित व्यवस्था भए नभएको बारेमा परीक्षण गरी तत्सम्बन्धी सुरक्षा र क्षमता विकासको प्रबन्ध गर्ने ।	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

३१.	उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री लगायतमा उत्पादित र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने मिति उल्लेख नहुने, नक्कली टाँसिएको हुने वा च्यातिएको हुने र बजारमा म्याद नाघेका वस्तुसमेत बिक्री वितरण हुने अवस्थाले उपभोक्ता ठगिनुका साथै निर्माण कार्य कमजोर भई समृद्धिमा नकारात्मक प्रभावसमेत परेको ।	उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री लगायतमा अनिवार्य रूपमा उत्पादित र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने मिति लगायतका अन्य आवश्यक स्पेसिफिकेसन र विवरणहरू राख्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै समय समयमा एवं आकस्मिक अनुगमन गरी म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने एवं उपभोक्ता शिक्षामा जोड दिने ।	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
३२.	उपभोक्ताको हितको संरक्षणलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको भए तापनि उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको अवस्था कमजोर रहेकाले बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गैरकानूनी कार्टेलिङ, कृत्रिम अभावलगायत विभिन्न किसिमका ठगी हुने गरेको ।	बजारमा हुने विभिन्न किसिमका ठगीका विरुद्ध कार्यतालिकासहित योजनाबद्ध रूपमा नियमित अनुगमन गरी अनुचित नाफा लिने र ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने, आम उपभोक्तालाई सचेत गराउने तथा बिचौलियाको तह र अनुचित नाफा नियन्त्रण गर्न कानून तर्जुमा गर्ने ।	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय/ स्थानीय तह
३३.	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दोहोरोपना देखिएको, मृत्यु भएका व्यक्ति र पुनः विवाह गरेका एकल महिलालाई समेत नियमविपरीत भत्ता उपलब्ध गराएको, अर्काको नाममा किर्ते दस्तखत गरी वितरण गरेको, कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका लक्षित वर्गले पाउने भत्ता उपलब्ध गराएको साथै वितरण गरेबापत केही प्रतिशत रकम माग गर्ने गरेको समेत देखिएको ।	नगरपालिका/गाउँपालिका र वडास्तरबाट नै भत्ता वितरण प्रक्रियाको नियमित निगरानी, अनुगमन तथा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सबै स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लक्षित वर्गको वास्तविक पहिचान गरी खण्डीकृत तथ्यांक तयारी र समय समयमा अद्यावधिक गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्दै अनिवार्यरूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	स्थानीय तह
३४.	वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न मुलुकहरूमा जाने नेपाली जनशक्तिको रोजगारी र तलबभत्ताको प्रत्याभूति एवं उनीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध गरी वैदेशिक रोजगारी पूर्णतः व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसकिएको । कोभिड-१९ को महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको ।	वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी वैदेशिक रोजगार विभागको आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको परिपालना गरी कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याउने व्यवस्था मिलाउने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सम्बद्ध मुलुकहरूसँग सरकारी स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पहलकदमी लिने । कोभिड-१९ को समस्यासमेतलाई विचार गरी दीर्घकालीन समाधानका रूपमा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्ने ।	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय/अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयहरू
ङ. सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना/कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी			
३५.	आयोगबाट २०७५ सालमा गरिएको अध्ययन अनुसार निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा देखिएका १८४८ ठेक्काहरूमध्ये १२०२ ठेक्काहरू २०७६ पुससम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको र यसको मुख्य कारकमा रूपमा बिना तयारी ठेक्का लगाउनु र ठेक्का लगाएपछि त्यसको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु अथवा त्यस्ता ठेक्काहरूको व्यवस्थापनमा कतिपय सार्वजनिक निकायहरूबाट खासै	ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यबोझका आधारमा पर्याप्त रूपमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बजेटको अभाव हुन नदिने, बिना तयारी बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्य रोकी पर्याप्त अध्ययन पश्चात मात्र ठेक्का लगाउने र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अन्य कानूनी प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउने, निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि वैज्ञानिक	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात /सहरी विकास /खानेपानी/ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ/ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन /सञ्चार तथा सूचना

	चासो दिएको नपाइनु। साथै, प्राविधिक जनशक्ति तथा कर्मचारीमा अनुभवको कमी, आयोजनाको नियमित अनुगमन नहुनु र ठेक्का सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय कानून एवं सम्झौतामा तोकिएको समयमा नगरिनु, सम्बन्धित ठेकेदारले अग्रिम भुक्तानीको ग्यारेन्टी, कार्य सम्पादन जमानत र बिमासम्बन्धी कागजातको अवधि थप गर्नमा चासो नलिनु, ठेकेदारले अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) लिई अन्यत्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिनु, पर्याप्त अध्ययन तथा तयारी बिना ठेक्का लगाउँदा डिजाइन पुनरावलोकनको नाममा योजनाको समय र लागत बढ्नु, खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्व आकलन गर्न सकिने कार्यहरूमा पनि जथाभावी भेरिएसन आदेश जारी गरिनु, विवाद समाधानको समयमा मध्यस्थ/अदालत समक्ष सार्वजनिक निकायको तर्फबाट आवश्यक प्रमाणहरू समयमा पेस नगरिदा कार्यालयको पक्षमा निर्णय नआउनु लगायतका समस्याहरू अध्ययन विश्लेषणबाट देखिएको ।	आधारमा तय गर्ने र मनासिव माफिकको कारणको आधारमा मात्र नियमानुसार ठेक्काको म्याद थप गर्ने, सम्बद्ध कर्मचारीहरूबाट आवश्यक अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण भए/नभएको तथा ठेक्का सम्झौताहरूमा कार्य सम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीको बैंक ग्यारेन्टीजस्ता कागजातहरूको आधिकारिकता र समयमा म्याद थप भए/नभएको तालुक विभाग/मन्त्रालयहरूले हेरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, हरेक रुग्ण आयोजनाको समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न लगाउने तथा कार्यान्वयनको सफलतालाई कर्मचारीको कार्य सम्पादनसँग जोड्ने, मासिक रूपमा प्रगति समीक्षा र चौमासिक रूपमा कार्यान्वयनको अवस्था अद्यावधिक गरी आवश्यक भएमा विशेष कार्यटोलीसमेत बनाई समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्ने, ठूलो र जटिल प्रकृतिका ठेक्कामा व्यवस्थापन योजना र गुणस्तर सुनिश्चित योजनासमेत सम्झौताको अंग बनाई तदनुरूप कार्यान्वयन गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्यान्वयनको समीक्षामा प्रगति प्रस्तुत गर्न लगाउने, ठेक्का सम्झौतामा मूल्य समायोजनको प्रावधान भएमा सोको विस्तृत विश्लेषण गरेर मात्र सो बापतको भुक्तानी गर्ने, निर्माण कार्य/मालसामान/सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढाउने जस्ता कार्य हुन नदिने, विवाद समाधानको समयमा मध्यस्थ/अदालतसमक्ष आवश्यक प्रमाणहरू पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई पूर्णरूपमा जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीले समयभित्र कार्य नगरेमा वा त्रुटि सच्याउने अवधिमा त्रुटि नसच्याएमा सम्झौताका सर्तनामा अनुसार ठेक्का सम्झौताको अन्त्य गर्ने ।	प्रविधि/स्वास्थ्य तथा जनसंख्या/ अर्थ/संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय/ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग/प्रदेश सरकार/स्थानीय तह
३६.	तुलनात्मकरूपमा कम प्रचलनमा रहेको र नयाँ किसिमका निर्माण कार्य वा मालसामान आपूर्ति गर्ने कार्यहरू लगायतमा कुनै वा सीमित व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमभित्रको कार्य अन्तिम समयसम्म नगरी पर्खेर बसी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ को दुरुपयोग गरी विशेष परिस्थिति देखाई सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्तिहरू देखा परेको ।	यसमा सुधारका लागि तुलनात्मक रूपमा कम प्रचलनमा रहेका निर्माण कार्यहरू, नयाँ किसिमका निर्माण कार्य, मालसामान आपूर्ति गर्ने कार्यहरूको स्पेसिफिकेसन तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र उक्त कार्यालयले स्पेसिफिकेसनलाई स्वीकृत दिएपछि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।विशेष परिस्थितिमा काम गर्नेसम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वस्तुपरक मापदण्ड तयार गरी ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्ने।	ऐ
३७.	निर्माण व्यवसायीको योग्यता र अनुभवका आधारमा बोलपत्र मूल्यांकन भई न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही	यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि सार्वजनिक निकायले सव-कन्ट्रयाक्टको प्रावधान नभएको ठेक्का सम्झौताका निर्माण व्यवसायीलाई सुरुमै	ऐ

	बोलपत्र स्वीकृत हुने तर कार्यान्वयन चरणमा ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदारले योग्यता र अनुभव नै नभएका ठेकेदारलाई अनौपचारिक रूपमा ठेक्का बेच्ने प्रवृत्ति रहेको ।	जानकारी गराउने, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएका जनशक्ति/मेसिनरी स्वीकृत कार्यतालिकाबमोजिम निर्माणस्थलमा परिचालनको सुनिश्चितता गर्ने।	
३८.	आवश्यक पूर्व तयारी बिना आयोजना/ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी अनुगमन/प्राविधिक परीक्षण बिना भुक्तानी दिने प्रवृत्ति देखिएको ।	दीर्घकालीन विकास योजना, वार्षिक/बहुवर्षीय खरिद योजना, स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता, सम्भाव्य अध्ययन, कार्यस्थल, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतका आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर मात्र आयोजना/कार्यक्रम बजेटमा राख्ने । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम आयोजना बैंकको अवधारणा लागू गर्ने ।	ऐ
३९.	स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिद कार्यमा मिलेमतो गर्ने, पुल, भवनजस्ता संरचनाहरूको पूर्ण ड्रइङ डिजाइन नबनाई विनियोजित बजेटअनुसार आंशिक संरचनाहरूको लागत अनुमान बनाई निर्माण कार्य गर्ने, पटक पटक एउटै योजनाका थुप्रै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनहरू बनाउने, निर्माण कार्यमा कार्य प्रकृतिअनुसारको प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने नगराउने, उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण योजनाहरूमा सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने पूरा कार्य नगरी आ.व.को अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजाँच गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने, कार्यसम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिने, निजी साझेदारीको आवरणमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रतिस्पर्धा बिना सोझै ठेक्का सम्झौता गर्ने, निहित स्वार्थको आधारमा आयोजनालाई टुक्राटुक्रा पारी सोझै खरिद गर्ने, जिल्लागत दररेटको विश्लेषण नगरी बढी मूल्यमा खरिद गर्ने, उपलब्ध जनशक्तिबाट हुनसक्ने साधारण सर्भे/ प्रतिवेदनजस्ता कामसमेत परामर्श सेवाबाट गर्ने गराउने प्रवृतिहरू रहेको ।	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ७४ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा संघीय सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सोही प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक खरिद गर्ने । परामर्श सेवा खरिद गर्दा कार्य क्षेत्रगत सर्त तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीका प्रावधानहरू पालना गरी नभई नहुने क्षेत्रमा मात्र खरिद गर्ने । बहुवर्षीय आयोजना आवश्यक भए लागत अनुमान स्वीकृति गर्दा नै बहुवर्षीय डिजाइन ड्रइङ तयार गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने । कार्य प्रकृतिअनुसारको प्रयोगशाला परीक्षणबाट तोकिएको गुणस्तर प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा नै स्पष्ट उल्लेख गर्ने तथा योजनाको फरफारक गर्दा प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन तथा स्थलगत नापजाँच एवं गुणस्तरको मापन अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तरगत योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तथा नीतिबमोजिम योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सार्वजनिकरूपमा आशयको प्रस्ताव माग गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने ।	स्थानीय तह
४०.	प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सवारी साधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत गरेको, स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै मिलेमतो गरिएको, एउटै सवारीसाधन खरिदमा समेत एक अर्को निकायबीच मूल्यमा फरक देखिएको र सवारी साधन भाडामा लिंदा आफू निकटका व्यक्तिसँग उच्चतम् दररेटमा लिने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत काममा प्रयोग गर्ने गरेको ।	प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गर्ने । सवारी साधन भाडामा लिनुपर्ने अवस्थामा स्वीकृत दररेटको आधारमा निश्चित समयका लागि मात्र भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने।	प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरू/ स्थानीय तह

४१.	स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्ताहरूको भेला नगराई सीमित व्यक्तिको स्वार्थसिद्ध हुने गरी निर्वाचित पदाधिकारीकै निर्देशन वा पहलमा समिति गठन भई समितिमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू रहने गरेको, समितिमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहने गरेको ।	योजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरू, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू उपभोक्ता समितिमा नरहने व्यवस्था मिलाउने । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरू मर्मत सम्भर तथा रेखदेखको जिम्मेवारीसहित उक्त समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा संचालन, मर्मतसम्भार तथा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था सम्झौतामै उल्लेख गरी उपभोक्ता समितिसमेत अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने ।	स्थानीय तह
४२.	उपभोक्ता समितिबाट गरिएका विकास निर्माणलगायतका कार्यक्रमहरूमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानूनले तोकेको वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई पेश्की दिने, लिएको पेश्की अन्य कार्य वा निजी फाइदाका काममा लगाउने, कामै नगरी पेश्की फछ्यौंट गर्ने, काम सम्पन्न नभई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई सम्पन्न नभएका आयोजना फरफारक गर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिएको ।	प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको आधारमा स्थानीय तहहरूले कानून बनाई, निर्दिष्ट प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गरी पेश्की दिने तथा कानूनले तोकेको अवधिभित्रै फरफारक गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने । साथै, पेश्की रकम लिई समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गरी योजना तुरुन्त सम्पन्न गर्न लगाउने वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गर्ने ।	स्थानीय तह
४३.	प्राविधिक ज्ञान र विशेष प्रविधिका जटिल पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने, कानून विपरीत हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्ने, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने कामहरू मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि अन्य निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का लगाउने, प्राविधिक मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सिफारिसबिना समेत भुक्तानी गर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिएको ।	उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कार्यको गुणस्तरीयता र दिगोपनाका लागि प्राविधिक ज्ञान र विशेष प्रविधिका जटिल आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने, प्रचलित सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उल्लेख भएका व्यवस्था तथा उपकरणको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट विगतमा भएका निर्णयको पूर्ण पालना गर्ने तथा कानूनको व्यवस्थाविपरीतका कार्यहरूलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने ।	स्थानीय तह
४४.	प्रदेश सरकारबाट स्थानीय पूर्वाधारका लागि स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिने बजेटबाट उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिताबिनै कार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएको, स्थानीय तहमा निर्माण कार्यको प्रकृति अनुसार उपभोक्ताहरूको लागत सहभागिताको अंश सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड नबनाइएको र उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा उक्त विषय नखुलाइएको, साथै भुक्तानी गर्दा सम्झौताबमोजिम जनश्रमदानको न्यूनतम अंश अनिवार्य कट्टा गर्नुपर्नेमा कट्टा नै नगर्ने वा कम कट्टा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको ।	उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन हुने योजनाहरूमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ बमोजिम लागत अनुमानमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता अंश, भ्याटको अंशलगायतका रकम उल्लेख गर्ने, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर, उपभोक्ताको लागत सहभागिता अंशलगायतका रकम कट्टी गरी भुक्तानी गर्ने । साथै, निर्माण कार्यको प्रकृति अनुसार उपभोक्ताहरूको लागत सहभागिताको अंश र सोको उपयोग सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्डसमेत बनाई लागू गर्ने ।	प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरू/ स्थानीय तह

च. कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी			
४५.	मालपोत, नापीजस्ता कार्यालयहरूमा रहेका फिल्डबुक, नक्सा, मोठसमेतका स्रेस्ता कागजातहरूको अभिलेख सच्याउने, झुठा स्रेस्ता तयार गरी जग्गा किनबेच गर्ने, सार्वजनिक जग्गासमेत घुसाई हालसाबिक गर्ने, सरकारी/पर्ती/ऐलानी/गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गर्ने, सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत बसोबास गर्नेलगायतका कारणले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक/सरकारी जग्गा मासिँदै गएको, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा, धारा, हिटी, पोखरीलगायतका स्थल तथा सम्पदाहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेको र कतिपय सम्पदाहरू जीर्ण, क्षतिग्रस्त र लोप हुने अवस्थामा रहेका ।	कार्यालयमा रहेका सरकारी जग्गाको अभिलेखको सुरक्षा एवं प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी किटान, कम्प्युटरमा आधारित प्रविधिको उपयोग र नियमित अनुगमन गर्ने । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भए/नभएको खोजबिन, अनधिकृत अव्यवस्थित बसोबासको बारेमा छानबिन तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने, दर्ता गर्ने र हडप्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कारबाहीसमेत गरी सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने । पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि सम्पदाहरूको एकीकृत अभिलेख राख्ने र सम्पदा रहेको स्थलमा संक्षिप्त जानकारी सबैले देख्ने गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउने । जीवन्त इतिहास, कलाकौशल र संस्कृतिलाई जोगाउन यस्ता स्थल र भवनहरूको संरक्षण र सम्भार गर्ने कार्य गर्ने ।	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय/ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय/ प्रदेश सरकार/ स्थानीय तह
४६.	भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दी तोकिएकोभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व कायमै रहेको, हदबन्दी स्वीकृति लिई स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरु पनि स्वीकृति प्राप्त हुँदाका बापत गरिएको सर्त विपरित खरिद बिक्री गर्ने गरेको ।	भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने व्यवस्था गरेभन्दा बाहेक बढी जग्गाको स्वामित्व भएको अवस्थामा कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न र हदबन्दी स्वीकृति लिई स्वामित्वमा भएका जग्गाहरु सर्त बमोजिम मात्र खरिद बिक्रि हुने व्यवस्था मिलाउने ।	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
४७.	गुठीको महत्त्व, धर्म संस्कृतिको संरक्षणसमेतका निम्ति सार्वजनिक हित प्रवर्द्धनका लागि राखिएका विभिन्न किसिमका गुठीको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने दायित्व पाएको निकायले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको। सरकारी/ सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरु समेत विभिन्न गुठीका लगत भिंड्ने भनी गुठीमा दर्ता गरी मोही कायम गरेगराएको । गुठीयार, मानमहन्त पुजारीबाटै गूठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको समेत पाइएको ।	गुठीको जग्गा, गुठीयार, मोहिको पहिचान गरी गुठीको संरक्षणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाउने। मन्त्रालय तहबाटै छानबिन गरी गुठी कायम गर्न उचित ठहरिएमा मात्र नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई गुठीमा दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउने । गुठीहरुको लगत, जग्गा जमिन, मठमन्दिर, सोबाट प्राप्त जायजेथा र आम्दानीलाई पारदर्शी बनाई गुठीको लगत र कोषमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, हिनामिना भए गरेको भए छानबिन गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्ने । मानमहन्त, पुजारीको विवरण अद्यावधिक गरी नियुक्ति, सेवासुविधाको मापदण्ड निर्धारण गरी पारदर्शी बनाई अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने ।	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
४८.	सुरु नापनक्सा हुँदा तयार गरिएका फिल्डबुक, नक्साहरुको अभिलेख नष्ट गर्ने, केरमेट गर्ने जस्ता कार्यहरु भए गरेको पाइएको । पुनः नापी गर्ने समयमा नियतवस गलत नापनक्सा गर्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख हैरानी व्यहोर्नु पर्ने ।	अभिलेखलाई सुरक्षित राख्ने र खोजेको बखत तुरुन्त प्राप्त हुने व्यवस्थापन गर्ने । मन्त्रालय तहबाटै आवधिकरूपमा अनुगमन निरीक्षण गरी अभिलेख नराख्ने, नष्ट गर्ने कर्मचारी पहिचान गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने । पुनः नापीमा सम्बन्धित निकाय र	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

	पुनः नापीका बखत तयार भएका अभिलेखहरु दुरुस्त नराख्रे, अभिलेख राख्नु पर्ने निकाय र पदाधिकारीले जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्ने प्रवृति देखिएको। जग्गा दर्तासम्बन्धी मिसिल लगायतका अभिलेख र स्रेस्ताहरु आवश्यक परेका बेला तुरुन्तै फेला नपर्ने ।	पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न नियमित अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे आनुशासनात्मक कारबाही गर्ने ।	
४९.	राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी भएका कर्मचारीसमेत संलग्न रही काठ तथा जडिबुटी तस्करी गरेको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले नै अपारदर्शी कामकारबाही र समूहको रकम हिनामिनासमेतका अनियमित कार्य गरेको घटना यदाकदा उजागर हुने गरेको ।	राष्ट्रिय वनक्षेत्रको अतिक्रमण, गैरकानूनी काठ कटान र तस्करी नियन्त्रण गर्न सघन एवं प्रभावकारी अनुगमन गरी अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, वन सिमानाको पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्ने, वन कार्यालयहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउने र सामुदायिक वनहरूमा क्षमता विकास, व्यवस्थापन सुधार तथा प्रभावकारी नियमनका उपाय अवलम्बन गर्ने ।	वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय/प्रदेश सरकार
५०.	प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को उपयोग र राजस्व संकलनमा एकरूपता नभएको, अनुमति बिना वा नवीकरण नगराई वा अनुमति दिइएको भन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्ने, वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व चुहावट गर्ने, अवैधानिकरूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको दर्ता गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको हिनामिना गर्ने, अपारदर्शीरूपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने तथा अनुगमन मूल्यांकन र समन्वय नगर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिएको ।	प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग एवं संरक्षण र राजस्व संकलनसम्बन्धी निर्देशिका/कार्यविधि बनाई लागू गर्ने । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ एवम् साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खननबाट समयावधिभित्र राजस्व प्राप्त गर्ने र सोको व्यवस्थित अभिलेख राख्रेलगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।	प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरू/ स्थानीय तह
५१.	वातावरणीय अध्ययनबिना बजेट खर्च गरी सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यबाट भूक्षय भई खोलिएका ट्रयाक अस्तव्यस्त हुँदासमेत सोही सडक योजनामा बारम्बार बजेट निकासा भइरहेको । साथै, विभिन्न उद्योग र कलकारखानाको पहुँचका लागि भनी सहमति/सिफारिस र वातावरणीय प्रभावको अध्ययनजस्ता कानूनी प्रक्रिया बिना नै वनजंगल, खोलानालाका किनार आदिमा मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको ।	वन, वातावरण, स्थानीय तहलगायतका निकायको सिफारिस, सहमतिसहित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी सडकको ट्रयाक खोल्ने, वातावरणीय प्रभावका आधारमा मात्र त्यस्ता सडकमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरू/ स्थानीय तह
५२.	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कृषि उद्यम केन्द्र तथा सहकारी संघद्वारा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमहरूमा आ.व.	यस कार्यक्रमअन्तर्गत संचालित सम्पूर्ण उद्योगहरूको हालको अवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवालासमेतको सहभागितामा समग्ररूपमा समीक्षा गरी कच्चा पदार्थ वा पुँजीको व्यवस्था वा उद्योगको **Product Line** परिवर्तन वा रकम असुलीलगायत उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरी	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय/प्रदेश सरकार/स्थानीय तह

	२०६९।७० देखि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गरे तापनि कुनै उद्योगहरू पूर्वाधार तयार भए पनि कच्चा पदार्थको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको, कुनैमा चालु पुँजीको अभाव रहेको, कुनैमा पूर्वाधार नै तयार नभएको, अधिकांश उद्योगहरू सम्भाव्यता अध्ययन बिना छनौट गरिएको, आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरेको, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रही सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको र अनियमितताका गुनासासमेत आउने गरेको ।	चालु कार्यक्रममा सुधार गर्नुका साथै आगामी दिनहरूमा यस्ता किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्दा स्थानीय आवश्यकता, उत्पादनसँगको तादात्म्यता, बजार, सामाजिक र आर्थिक पक्ष, कार्यक्रमको दिगोपना र व्यवस्थापनसमेतको वस्तुपरक मूल्यांकन गरी प्रदेश र स्थानीयस्तरमा उद्योगहरू स्थापना गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण मात्र गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनको संयन्त्र स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने ।	
५३.	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि विभिन्न संस्थासँग सम्झौता भए तापनि केही संस्थाले पेश्की लगी निर्माण कार्य नगरेको तथा शीत भण्डार गृहको सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, त्यसबाट राज्यले पाउने प्रतिफलको बारेमा सम्झौतामा उल्लेख नहुनु, शीत भण्डार गृहको अलावा अन्य निर्माण कार्यहरूलाई पनि अनुदान दिनु, व्यक्तिगत फाइदाका लागि कार्यविधि पटक पटक संशोधन गरिनु, कानूनी तथा कार्यविधिगत प्रक्रिया र मापदण्डको पूर्ण परिपालना नहुनु, विभिन्न तह र स्रोतबाट सम्भाव्यता अध्ययन र समन्वय बिना शीत भण्डार गृह निर्माण भई दोहोरोपना हुनु लगायतका समस्या देखिएको ।	शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यक्रममा सुधारका लागि पेश्की लिएर निर्माण कार्य सुरु नगर्ने फर्महरू र सर्त पूरा नहुँदै पेश्की दिने जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानूनी कारबाही गर्ने, निजी क्षेत्रका लगानीमा बनेका शीत भण्डार गृहहरू नै कच्चा पदार्थ अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको भन्दा यी शीत भण्डार गृहको भाडा दर धेरै बढी देखिएको अवस्थामा यी शीत भण्डार गृहको दिगोपनाका लागि समन्वय र सहजीकरण गरी राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, सम्बद्ध कानून र मापदण्ड अनुरूप शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यविधि, लागत र अनुदान रकम तथा सम्झौताका सर्तहरू परिमार्जन गर्ने र आगामी दिनहरूमा कृषि उपजहरू उत्पादन र खपतको आधारमा शीत भण्डार निर्माण गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्य र प्रभावकारी समन्वयमा वित्तीय अनुशासन र कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम नदोहोरिने व्यवस्था मिलाउने।	ऐ
५४.	रासायनिक मल र उन्नत बीउ उपलब्ध गराउन सरकारले करोडौँ रुपैयाँ अनुदान दिए तापनि किसानहरूले गुणस्तरयुक्त सामग्री उचित समय, परिमाण र तोकिएको सरकारी मूल्यमा प्राप्त गर्न नसकेको । साथै, बजारसम्मको सहज पहुँचको कमीका कारण आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको र बिचौलियाहरूले अनुचित लाभ लिएको ।	कृषकलाई प्रदान गरिने मल र बीउको वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने । कृषि ऋणमा पहुँच अभिवृद्धि, बजारसम्मको पहुँच सहजीकरण, क्षमता अभिवृद्धि एवं किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क अभिवृद्धि गर्ने।	ऐ
५५.	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएका कार्यविधिहरूका व्यवस्थाहरू अव्यावहारिक, बाझिएको, विभिन्न स्रोत र तहहरूबाट सञ्चालित एकै प्रकारका	विद्यमान कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरूमा एकरूपता कायम गरी कार्यान्वयनमा सहजता र स्रोत साधनहरूको सदुपयोगमा अभिवृद्धि ल्याउने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रममा कृषि व्यवसायको प्राथमिकीकरण गरेर अनुदान दिने,	ऐ

	कार्यक्रमहरूमा पनि कार्यविधिमा फरक फरक व्यवस्था हुनुका साथै सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, एकैप्रकारको व्यवसाय, वस्तु र सेवामा विभिन्न कार्यालय र तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको हिस्सा फरक रहेको, एकै व्यक्ति/समूह/सहकारीले दोहोरो तेहोरो अनुदान लिएको, कार्यक्रम संचालनमा आर्थिक अनियमिततासमेत भएको र कार्यक्रम अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको ।	अनुदान हिस्सामा एकरूपता कायम गर्ने, अनुदानग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक एवं तहगत समन्वय कायम गरी दोहोरो तेहोरो अनुदान रोक्ने, प्रक्रिया सरलीकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन गरी अनियमितितामा संलग्न कर्मचारी एवं अनुदानग्राहीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, कृषक वर्गीकरण गरी भौचर प्रणालीमार्फत् भुक्तानी दिने लगायतका सम्भाव्य सुधारका उपाय अवलम्बन गरी कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने ।	
५६.	विभिन्न स्रोतबाट सञ्चालित कृषि आयोजनाहरूको दिगोपनाको बारेमा र कृषिमा गरिएको लगानीको तुलनामा प्रतिफल प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि मूल्यांकन, विश्लेषण र भावी ठोस कार्ययोजना तर्जुमातर्फ समुचित ध्यान नदिइएको ।	विभिन्न स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारकै कार्यालयहरूबाट त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । कोभिड-१९ पछिको अवस्थासमेतलाई विश्लेषण गरी कृषिको विकासका लागि ठोस योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।	ऐ
छ. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी			
५७.	कोभिड-१९ को महामारीको असहज परिस्थितिमा अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टर निर्माण, औषधी तथा उपकरण खरिद, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा राहत वितरणलगायतका कार्यमा अनियमितता भएको, गुणस्तरहीन भएको, महामारी नियन्त्रणमा आवश्यक संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारी बहनमा कमी कमजोरी भएको ।	महामारीजस्तो असामान्य र असहज परिस्थितिमा पर्याप्त सूचना प्रवाह, निकायगत र तहगत समन्वय तथा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता किटान गरी स्वास्थ्य सेवाप्रवाहको व्यवस्था गर्ने । आगामी दिनमा यस्ता महामारीसँग जुध्न पूर्वाधार र क्षमता विकासमा जोड दिने ।	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/प्रदेश सरकार/ स्थानीय तह
५८.	आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा गरिएको लगानीको अनुपातमा सर्वसाधारणले सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको ।	सुलभ र सहज आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, निजी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा नभई सेवामुखी क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने।	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
५९.	चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा विद्यार्थी छनौट, शुल्क निर्धारण र आधारभूत मापदण्डको परिपालनाका लागि दिइएका सुझावको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको ।	योग्यता प्रणालीका आधारमा विद्यार्थी छनौट, शुल्क तथा आधारभूत सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्डको पालना भए नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल
६०.	जटिल रोगको लागि विपन्न नागरिक औषधोपचारको लागि प्रदान गर्ने सरकारी सहुलियत रकम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको ।	मापदण्डको आधारमा मात्र विपन्न नागरिकको उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सूचिकृत गर्ने र वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्ने एवं लाभग्राहीले प्राप्त गरेको सुविधाको वास्तविक अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने । स्वास्थ्य संस्थानहरुलाई यथार्थ अभिलेखको आधारमा मात्र सोधभर्ना गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

		नियमित अनुगमन गर्ने ।	
६१.	सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा कानूनविपरीत नातागोताका मान्छे शिक्षक नियुक्ति गर्ने, सट्टा शिक्षक राख्ने, शिक्षक देशबाहिर रहेको वा बिदामा बसेको अवधिको तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने, बिना मापदण्ड स्थानीय तहबाट शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई समेत नियुक्ति गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड शिक्षक/कर्मचारीलाई थप सुविधा/प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, विद्यालयमा उही समयमा एकभन्दा बढी कार्यक्रममा काम गरी दोहोरो/तेहेरो सुविधा लिने, एकभन्दा बढी कार्यक्रम/संस्थामा पूर्णकालीन नियुक्ति लिने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको ।	शिक्षण संस्थाहरूमा प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य शिक्षक भर्ना गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तोकिएका मापदण्ड र प्रक्रियाबमोजिम दरबन्दी सिर्जना गरेर मात्र पदपूर्ति गर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन/थप सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट आधार मापदण्ड तय गरी सोका आधारमा उपलब्ध स्रोतसहितको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेस गरी स्वीकृति पश्चात मात्र थप सुविधा उपलब्ध गराउने र एउटै समयमा एकभन्दा बढी संस्था/कार्यक्रममा काम गर्न निषेध गर्ने/ कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने ।	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय/ स्थानीय तह
६२.	कम विद्यार्थी संख्या र पर्याप्त भौतिक सुविधा भएका सामुदायिक विद्यालयमा पनि भौतिक सुधारका कार्यक्रम र बजेट वितरण भई राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको ।	भौतिक सुधारका कार्यक्रम र बजेट वितरणका स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी सो कार्यान्वयनको नियमन र सोको विपरीत भएमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने ।	स्थानीय तह
६३.	छात्रवृत्ति वितरणमा लक्षित समूहका विद्यार्थीहरूका लागि प्राप्त छात्रवृत्ति ढिला वितरण गर्ने, निकासा रकमको तुलनामा कम मात्र वितरण गरी बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने, झुठा बिल/भरपाई राखी छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गर्ने समस्या देखिएको ।	छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समय तोकी विशेष समारोहमा वितरण गर्ने, सम्बन्धित निकायबाट सोको नियमन गर्ने, वितरणपश्चात् बाँकी रहेको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने र गलत विवरण पेस गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।	स्थानीय तह
६४.	विद्यालयमा लेखा व्यवस्थापन तथा लेखा अनुशासन, अभिलेख व्यवस्थापन र सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न समस्या र कमजोरी देखिएको ।	विद्यालयको सम्पत्ति/जग्गाको संरक्षण, लेखा अनुशासन र अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा उपयुक्त नीति/नियम/विनियम/कार्यविधिसमेत निर्माण गरी आवश्यक अनुगमन र कारबाही गर्ने ।	स्थानीय तह
६५.	शिक्षा, सीप र क्षमता बढाउने कार्यक्रम र रोजगारी कार्यक्रमबीच तादात्म्यता नभएको हुँदा बेरोजगारी बढ्न गई युवाहरू भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको। स्थानीय तहबाट सञ्चालित तालिम तथा क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको संख्या अत्यधिक भए पनि अधिकांश कार्यक्रमबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको, विभिन्न निकायका कार्यक्रम र सहभागी दोहोरिने गरेको तथा जनताका आधारभूत आवश्यकता र स्थानीय मागसमेतका आधारमा लक्षित कार्यक्रम छनौट हुन नसकेको । गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि सञ्चालित लक्षित कार्यक्रमसमेत अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी	विद्यमान रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । नयाँ शिक्षण संस्था वा तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन प्रदान गर्दा मुलुकभित्र आवश्यक जनशक्तिको आपूर्तिमा योगदान पुऱ्याउने संस्थालाई प्राथमिकता दिने । स्थानीय तहहरूले तालिम कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा उद्यमशीलता विकास, रोजगारीको अवसर, स्थानीय स्रोत साधन र क्षमताको प्रयोग एवं स्थानीय आवश्यकतालाई विचार गरी योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने । सामाजिक आर्थिक अवस्था तथा मानव विकासको सूचकांकमा पछाडि परेका लक्षित वर्गको सही पहिचान गरी सहभागी छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । गरिब घरपरिवारको पहिचान एवं गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गरी	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि/ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा/ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय/ स्थानीय तह

	नभएको ।	शिक्षा, तालिम, आयआर्जन र रोजगारीमा वास्तविक गरिब वर्गको पहुँच कायम गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अन्य मन्त्रालय/निकाय समेतको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने ।	
ज. विविध विषयसम्बन्धी			
६६.	समाजमा हुने आपराधिक कार्यहरू, ठगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोमा भन्सार जाँचमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू र घुमुवा प्रहरीहरू लगायतको अनियमितता, भ्रष्टाचारजन्य कार्य र आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने प्रवृत्ति देखिएको । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकाहरूमा हुने सुन तस्करीलगायतका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू दोहोरिरहेको ।	सुरक्षाकर्मीको व्यावसायिकता, अनुसन्धान कुशलता र मनोबल बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रविधिगत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था एवं अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी सरुवा, बढुवाका वस्तुगत मापदण्ड बनाई निष्पक्षरूपमा लागू गर्ने । प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने आधारभूत तालिममा सदाचारसम्बन्धी विषयवस्तुसमेत समावेश गरी सत्यनिष्ठाप्रति अभिमुखीकरण गर्ने । आन्तरिक अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी बनाउने । आधुनिक उपकरण र प्रविधिको प्रयोगसमेतबाट सुरक्षा चेकजाँचलाई प्रभावकारी बनाउने ।	गृह मन्त्रालय
६७.	सुरक्षाकर्मीको कल्याण गर्ने उद्देश्यले सुरक्षा निकायहरूले सञ्चालन गरेका कल्याण कोषको रकम दुरुपयोग हुने, अनियमितता हुने कार्य पूर्णरूपमा अन्त्य हुन नसकेको ।	सुरक्षा निकायका कल्याण कोषलाई कल्याणकारी कार्यमा नै केन्द्रित हुने गरी काम गर्न र यसमा हुनसक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कार्यविधि परिमार्जनसमेत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।	गृह मन्त्रालय
६८.	नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिए तापनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण अपेक्षाबमोजिम सहकारी क्षेत्रको विकास हुन नसकेको । गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको ।	सहकारी क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी सुधार, प्रविधिको उपयोग समेतबाट सहकारी संस्थाहरूको एकीकृत र सहज पहुँचयोग्य अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्ने ।	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय/ स्थानीय तह
६९.	राज्यको पुनर्संरचना हुँदा खारेजीमा परेका निकायहरू तथा जिम्मेवारी एक अर्को निकायमा सरेका आयोजना र कामकारबाहीहरूका कागज प्रमाण, तथ्यांकसहितको अभिलेख व्यवस्थितरूपमा नराखिएको, नबुझाइएको वा अपनत्व लिई अभिलेखीकरण नगरिएको लगायतका कारणले सेवाप्रवाहमा कठिनाइ र अनियमिततासमेत बढ्ने अवस्था देखिएको । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानका लागि आयोग वा आयोगको कार्यालयबाट माग भएका कागजात प्राप्तिमा समेत कठिनाइ भएको । खारेजीमा परेका कतिपय संस्थाको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसकेको ।	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित गाउँ/ नगरपालिकाहरूको समन्वयमा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम अभिलेखको सुरक्षा र संरक्षण हुने व्यवस्था गर्ने । अभिलेख व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले क्रमशः ई-अभिलेख प्रणाली अवलम्बन गर्ने । आगामी दिनमा सबै स्थानीय तहले सम्पूर्ण अभिलेख, कागजात दुरुस्त एवम् अद्यावधिक राखी आयोगबाट माग गरिएका विवरण कागजात समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । खारेजीमा परेका वा गाभिएका निकायहरूको भौतिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।	प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय/ स्थानीय तह

७०.	कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरू गर्ने गरेको । कार्यपालिकाले गर्ने काम प्रमुख/अध्यक्षले गर्ने र सभाले गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्ने, कानूनले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत सम्पादन गर्न व्यवस्था गरेका विषयहरू पनि जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्ने तथा कानून नबनाई मौखिक आदेशको भरमा मात्र पनि कार्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको ।	निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाटै कानूनको उल्लंघन भएमा कानूनको शासन कायम हुन नसक्ने हुँदा आवश्यकता परेका विषयमा कानूनसमेत बनाई कानूनको मर्मअनुसार मात्र कार्य सञ्चालन गर्ने ।	स्थानीय तह
७१.	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवी, विज्ञहरू एवं सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनौट गर्ने, राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरूमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने, औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई कार्यक्रम राखी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको । लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा संस्था छनौटका लागि पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बजेटका आधारमा संस्थाको छनौट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको ।	कानूनअनुसार वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवी, विज्ञहरू एवं सीमान्तकृत वर्गलगायत सबै वर्गको सहभागिता गराई योजना तर्जुमा गर्ने र कानूनबमोजिम मात्र बजेट विनियोजन गर्ने । निहित स्वार्थ प्रतिविम्बित नहुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको दीर्घकालीन योजना विकासको प्राथमिकता, खर्चको अधिकतम प्रतिफल र कामको अपेक्षित गुणस्तर सुनिश्चित हुनेगरी संविधान र कानूनको दायराभित्र रही बजेट विनियोजन, स्वीकृति तथा कार्यान्वयन गर्ने । लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिकालाई समेत आधार लिई खर्चको नर्म्स तयार गरी प्रत्येक कार्यक्रमका लागि कार्य क्षेत्रगत सर्त स्वीकृत गरी प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र प्रस्तावको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर मात्र सक्षम संस्था छनौट गर्ने ।	स्थानीय तह
७२.	विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई कार्यक्रमको नक्कली लागत इस्टिमेट तथा रनिङ बिल एवं कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी बजेट हिनामिना गर्ने वा अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको ।	कार्यक्रम छनौट गर्दादेखि नै दोहोरो नहुने सुनिश्चित गरी योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली व्यवस्थित बनाउने । बजेट विनियोजनसम्बन्धी निर्देशिका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार दोहोरो भुक्तानी तथा कानूनविपरीतको भुक्तानी हुन नदिने सुनिश्चितता गर्ने ।	स्थानीय तह/ प्रदेश सरकार

परिच्छेद- ७
आयोगको रणनीति र आगामी कार्यदिशा

७.१ भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति र कार्यदिशा

संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको नीति, संविधान र कानूनले सुम्पेको जिम्मेवारी, आवधिक योजनाको सोच र रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा स्पष्ट रणनीति र कार्यदिशा अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । संविधानको धारा ५१ (ख) को राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने तथा धारा ५१ (ट) को न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति (३) मा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति रहेको छ । संविधानको भाग २१, धारा २३९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पेको छ । साथै, भ्र.नि. ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार जनिने कसुर, कसुरको दायरा र उक्त कसुर गरेमा हुने सजाय तथा अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगऐन, २०४८ ले आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । चालु पन्ध्रौं योजना (२०७६।७७-२०८०।८१) ले समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच लिई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतनामूलक, निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेही एवं पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैंकिङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको सेवालाई गुणस्तरीय एवं सेवामूलक बनाउने लगायतका रणनीतिहरू लिएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको संगठित अपराधमा दुरुपयोग हुनसक्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुऱ्याउन सक्ने भएकाले विश्वव्यापी रूपमै भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त रणनीति र कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने कुरामा जोड दिइँदै आएको छ । सोहीअनुरूप विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) पारित गरेका छन् । नेपाल सरकारले उक्त महासन्धि सन् २०११ मा अनुमोदन गरी महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६९ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा भ्रष्टाचार हुन नदिन प्रभावकारी अभ्यासहरूको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भाव्य निकाय र स्थानहरूको पहिचान गरी उच्चतम निगरानी गर्ने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सदाचार, इमान्दारिता र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । यस कार्ययोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका र जिम्मेवारीलाई समेत उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी उल्लिखित व्यवस्थाहरूबाट आयोगलाई उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुधारात्मक रणनीति र कार्यदिशा अवलम्बनका लागि मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ ।

७.२ आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१)

आयोगले अगाडि बढाएका नीतिगत, कार्यविधिगत र प्रविधिगत सुधारका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगबाट प्रतिवेदन अवधिमा विगतका संस्थागत रणनीतिको समीक्षा, सरोकारवाला विश्लेषण, संस्थागत विश्लेषण, सार्वजनिक निकाय, सरोकारवाला तथा विज्ञ समूहको पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । संस्थागत रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको दूरदृष्टि राखी राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको सरल तथा सहज पहुँच हुने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण

गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीति, नीति, कार्यनीति एवं कार्यान्वयन योजना निर्धारण गरिएका छन् । यस रणनीतिक योजनाले मूलतः संस्थागत सुदृढीकरण, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक विधिमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

उपचारात्मक रणनीतितर्फ भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनमा जोड दिइएको छ । जसअन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको उपयोग, भ्रष्टाचार निगरानी प्रणालीको विकास, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै किसिमका सूचना व्यवस्थापन तथा इन्टेलिजेन्स संयन्त्रको सुदृढीकरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको प्राथमिकीकरण गरी अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बनाउने नीति अंगीकार गरिएको छ । उजुरीहरूको छानबिन र अनुसन्धान कार्यलाई सक्षम बनाउन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन/अनुसन्धानसम्बन्धी दस्तावेजको सुरक्षा तथा अभिलेखीकरणका लागि सूचना प्रविधि तथा अन्य प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्ने, अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्षता, प्रभावकारिता र एकरूपताका लागि अदालतका नजिरको विश्लेषणका साथै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचारका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान एवं विकास आयोजनाहरूको कार्य सम्पादनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, आयोगका कार्यालयहरूबीच सूचना सञ्जालीकरण, आयोगको वेबसाइटमा सूचनादाता र उजुरीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि तथा आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बद्ध निकायहरूबीच सूचना सञ्जालको विकास गर्ने, आयोगको उजुरी छानबिन र वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड तयार गरी उजुरीउपर निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान गर्दै उच्च जोखिमयुक्त र ठूला भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ ।

निरोधात्मक रणनीतितर्फ कानूनी र संगठनात्मक संरचनाको सुदृढीकरण एवं परिचालन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा जोड दिइएको छ । जसअन्तर्गत विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय, साझेदारी तथा सहकार्यमा जोड दिई सम्बद्ध निकायहरूलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना परिमार्जन, सदाचार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी निकायका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिताको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । साथै, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का तथा खर्च प्रक्रियालगायत प्रशासकीय विधि तथा आवधिक/वार्षिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधारका लागि पहलकदमी लिने, भ्रष्टाचारको जोखिमपूर्ण क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार सम्भाव्य आयोजना तथा कार्यालयहरूमा निगरानी राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, संजालीकरण र साझेदारी प्रवर्द्धन गरी नवीनतम ज्ञान र सीप तथा असल अभ्यासहरूको अवलम्बन गर्ने कार्यनीति लिइएको छ ।

प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिका रूपमा सरोकारवाला पक्षहरूका बीचमा चेतना, समन्वय, सञ्जाल र ऐक्यबद्धता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई आत्मसात गरिएको छ । जसअन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न पक्षको सहभागिता र प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले सम्बद्ध पक्षको अभिमुखीकरणका साथै विभिन्न सरोकारवाला र सम्बद्ध पक्षबीच संजालको विकास गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु प्रवृत्तिलाई सशक्त बनाउने, सदाचारयुक्त व्यवहार र कार्यप्रणाली आत्मसात गर्न प्रोत्साहित गर्ने र यसका लागि सूचना शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीको तयारी र वितरण गर्ने, उपलब्ध प्रचारप्रसारका माध्यमहरूको समुचित उपयोग गर्ने तथा सामाजिक अभियान संचालन गर्ने कार्यमा जोड दिइएको छ ।

आयोगको संस्थागत क्षमता विकास रणनीतिका रूपमा संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत कम कागजयुक्त शासकीय प्रणालीमा जोड दिई स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणाली कार्यान्वयन, डिजिटल उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, संगठनात्मक संरचनालाई समयानुकूल सुदृढीकरण, सूचना तथा अभिलेख प्रणाली सुदृढीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता विकास एवं अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । साथै, आयोगको कानूनी तथा संस्थागत दायरा फराकिलो बनाई प्रभावकारीरूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पहलकदमी लिने तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले व्यवस्था गरेका अवसर र दायित्व निर्वाह गर्न राष्ट्रिय कानूनलाई समसामयिक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने कार्यनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

यस रणनीतिको कार्यान्वयन योजनाले कानून तथा कार्यप्रक्रियामा सुधार, पूर्वाधार तथा क्षमता विकास एवं सञ्चार तथा अध्ययन/अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू अगाडि सारेको छ । कानूनी सुधारतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगऐन र भ्र.नि. ऐन संशोधनका साथै आवश्यक कार्यविधिहरूको तर्जुमा र परिमार्जन तथा कार्यप्रक्रिया सुधारतर्फ एकीकृत अभिलेख प्रणाली र स्वचालित कार्यालय सञ्चालन प्रणालीको स्थापनामा जोड दिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ कार्यालय भवन, इन्जिनियरिङ ल्याब, थुनुवा घर र बयान कक्ष निर्माण एवं क्षमता विकासतर्फ अभिमुखीकरण, विशिष्टीकृत तालिम, वैदेशिक तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागितामा जोड दिइएको छ । प्रभावकारी सञ्चारतर्फ डकुमेन्ट्री/श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माण र प्रसार, टेलिभिजन कार्यक्रम तथा सूचना सम्प्रेषणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । अध्ययन/अनुसन्धानतर्फ अदालतबाट भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलाको विश्लेषण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असहज कानूनको विश्लेषण, भ्रष्टाचारको जोखिम विश्लेषण, सुशासन परीक्षण एवं सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण लगायतका अध्ययन/अनुसन्धानका कार्य अगाडि सारिएको छ ।

चित्र ७.१: आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना : दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा नीतिहरू

७.३ संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को कार्यान्वयनको अवस्था

आ.व. २०७६।७७ देखि आयोगको पाँचवर्षे संस्थागत रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आ.व. २०७६।७७ रणनीतिक योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले रणनीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधार, पूर्वाधार, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू पहिलो वर्षमा नै तयार गर्न उपयुक्त हुने हुँदा कार्यान्वयन योजनामा सबैभन्दा बढी क्रियाकलाप पहिलो वर्षमा सम्पादन गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको थियो । प्रस्तुत आ.व.को प्रारम्भको केही अवधि रणनीतिक योजना तयारीमा व्यतित भएको र अन्त्यको केही अवधि कोरोनाविरुद्धको सतर्कताका लागि गरिएको बन्दाबन्दीबाट प्रभावित भएकाले निर्धारित सबै क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नमा केही

व्यवधान रहे पनि धेरै हदसम्म अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भएको छ । संक्षेपमा, गत वर्षको कार्यदिशा र प्रगति देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

तालिका ७.१

आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।७७-२०८०।८१) को कार्यान्वयनको अवस्था

क्र. सं.	कार्यदिशागत क्षेत्र	रणनीतिक योजनामा समाविष्ट क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धि
१	कानूनी सुधार	कानून र कार्यविधिहरू तर्जुमा तथा परिमार्जन	• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगऐन र भ्र.नि. ऐन संशोधनको विधेयक संघीय संसदसमक्ष छलफलको क्रममा रहेको, • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि परिमार्जन भइरहेको ।
२	पूर्वाधार निर्माण	फरेन्सिक ल्याब, बयान कक्ष, कार्यालय भवन निर्माण	• इन्जिनियरिङ ल्याब र फरेन्सिक ल्याब सुदृढीकरण गरिएको, • बयान कक्ष निर्माण गरिएको, • आयोगका ५ वटा कार्यालयहरूको भवन निर्माण भइसकेको र ३ वटा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
३	क्षमता विकास	आधारभूत तथा विशिष्टीकृत तालिम, बैठक/अन्तर्क्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता	• अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता विकासका लागि अभिमुखीकरणका साथै विशिष्टीकृत तालिम तथा अनुसन्धानसम्बन्धी स्वदेशी एवं वैदेशिक तालिम सञ्चालन गरिएको, • भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसदीय समिति, आयोगका पूर्व पदाधिकारी र विज्ञहरू, सरोकारवाला पक्षहरू तथा नागरिक समाजमा आधारित विभिन्न निकायहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरिएको, • सम्पर्क विन्दु बैठक गरिएको ।
४	कार्य प्रक्रिया सुधार	एकीकृत अभिलेख प्रणाली, Office Automation, Intelligence unit स्थापना, अन्तर तह भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कार्यदल, SOP तयार, निगरानी समूह गठन,	• सूचना संकलन तथा विश्लेषण संयन्त्र (Intelligence Mechanism) को सुदृढीकरण गरिएको, • भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था (Citizen Jury) गठन गरिएको, • आयोग, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय र विशेष अदालतका सम्बद्ध पदाधिकारीसँगको छलफल कार्यक्रम गरिएको ।
५	संचार तथा ज्ञान हस्तान्तरण	प्रवर्द्धनात्मक सामग्री, डकुमेन्ट्री/श्रव्य दृश्य सामग्री, टेलिभिजन कार्यक्रम र सूचना सम्प्रेषण, सूचना संजालीकरण र तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण	• नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा साप्ताहिक "सुशासन सवाल" कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, • भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना र जानकारी संचार माध्यमबाट संप्रेषण गरिएको, • भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक सामग्री छपाइ र वितरण गरिएको, • स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न समितिका पदाधिकारी, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थासँग अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको, • सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, • विद्यालयको पाठ्यक्रम तथा स्टाफ कलेज र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संचालन गर्ने तालिममा सदाचार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्न वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको,
६	प्रतिवेदन व्यवस्था	सतर्कता केन्द्र र अन्य निकायबाट प्रतिवेदन प्राप्ति र आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन	• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने उपर जरिवाना गरिएको, • आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गरिएको ।
७	अध्ययन/ अनुसन्धान, अनुगमन	अदालतका फैसला, असहज कानून र जोखिम विश्लेषण, सुशासन परीक्षण, मलेप प्रतिवेदन	• अदालतबाट भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलाहरूको अध्ययन गरी नजिर संग्रह प्रकाशन गरिएको, • भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन,

	तथा मूल्यांकन	अध्ययन, सूचक निर्माण, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, Corruption Zone mapping अध्ययन, UN महासन्धिको प्रगति समीक्षा	गोष्ठी, बैठकमा सहभागिता गरिएको, • अख्तियारको दुरुपयोग, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचारको अवस्था सम्बन्धमा परीक्षण अध्ययन भइरहेको ।

७.४ आगामी कार्यदिशा

आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनाले आ.व. २०८०।८१ सम्मका लागि आयोगले अवलम्बन गर्ने रणनीति, नीति, कार्यनीति र प्रमुख क्रियाकलाप निर्धारण गरी आगामी कार्यदिशाको आधार तयार गरेको छ । संस्थागत रणनीतिक योजनामा आ.व. २०७७।७८ मा सम्पादन गरिने पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास, सूचना प्रविधि तथा व्यवस्थापन, कानूनी तथा कार्यप्रक्रियागत सुधार, सञ्चार तथा ज्ञान हस्तान्तरण, प्रतिवेदन र अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी क्रियाकलापहरूसमेत पहिचान गरिएको छ । रणनीतिक योजनाले पहिचान गरेका मूलतः आयोग आफैंले कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धान र अभियोजन तथा संस्थागत क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यनीतिका साथै अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा निर्भर रही सम्पादन गरिने प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यसम्बन्धी कार्यनीतिहरूअनुरूप आयोगले देहायबमोजिमको आगामी कार्यदिशा अवलम्बन गर्नेछ ।

अनुसन्धान/अभियोजनसम्बन्धी कार्यदिशा	संस्थागत क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यदिशा
• अनुसन्धानमा सूचना प्रविधि तथा अन्य प्रविधिको उपयोग, • दस्ताबेजको सुरक्षा तथा अभिलेखीकरणको समुचित व्यवस्था, • अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण/परिमार्जन, • अनुसन्धान विधि र पद्धतिको प्रभावकारिता अध्ययन, • अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता विकास, • अभियोजन नीति तथा अदालतका नजिरको विश्लेषण, • भ्रष्टाचार निगरानी प्रणाली विकास तथा सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान, • छानिएका विकास आयोजनाहरूको कार्य सम्पादनको अध्ययन, • विकास आयोजनाको कार्यसम्पादनका क्रममा हुने भ्रष्टाचार रोकथाम, • आयोगको सूचना संकलन तथा विश्लेषण कार्य थप सुदृढीकरण, • मातहत कार्यालयहरूबीच सूचना सञ्जालीकरण, • आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बद्ध निकायबीच सूचना सञ्जाल निर्माण, • आयोगको वेबसाइटमा सूचनादाताको पहुँच अभिवृद्धि, • भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको प्राविधिक सहायता र सूचना आदानप्रदान व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड, • उजुरी छानबिन र वर्गीकरणका आधार/मापदण्ड तयार गरी निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान, • उच्च जोखिमयुक्त भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, • सार्वजनिक सरोकारका विकास कार्यको अध्ययन र अनुसन्धान, • भ्रष्टाचारजन्य जोखिमको अवस्था भएका क्षेत्र र कार्यका सम्बन्धमा पूर्वसतर्कतामा जोड ।	• आयोगका कार्यालयहरूमा कम कागजयुक्त प्रणाली विकास, • डिजिटल उपकरणको प्रयोगमा जोड, • आयोगको संगठनात्मक संरचना सुदृढीकरण, • आयोगको मानवस्रोत विकास कार्यविधि तर्जुमा, • ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको उपयोग गरी आयोगको जनशक्ति क्षमता विकास, • आयोगको अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढीकरण • आयोगले अवलम्बन गरेका अभ्यास, नीति, प्रशिक्षण सामग्री जस्ता स्रोतहरूको विद्युतीय अभिलेखीकरण, • आयोग र अन्तर्गतका कार्यालयमा सूचना तथा प्रलेख स्रोत केन्द्र सुदृढीकरण र भौतिक पूर्वाधार विकास, • आयोगका पूर्व पदाधिकारी र विज्ञसँग सम्वाद, • आयोगबाट अभियोजन गरिएका र सजाय पाएका व्यक्तिहरूको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास, • पद्धतिमा आधारित कार्यसम्पादन प्रोत्साहन प्रणाली विकास, • भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरूको समन्वय र स्वतन्त्र कार्यवातावरणमा जोड, • भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिप्रतिको दायित्वअनुरूप समेत राष्ट्रिय कानून परिमार्जन एवं आयोगको क्षेत्राधिकार अभिवृद्धि ।
निरोधात्मक कार्यदिशा	**प्रवर्द्धनात्मक कार्यदिशा**
• भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि बाधक कानून तथा निर्देशनहरू सुधारार्थ समन्वय र सहकार्य, • महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरूसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का तथा खर्चबारे अध्ययन, • भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे नीतिगत सुझाव, • कानून, प्रशासकीय विधि तथा आवधिक/वार्षिक योजना तर्जुमा र	• अनुचित तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरी आडम्बर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन अभियान सञ्चालन, • भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु प्रवृत्तिलाई सशक्त बनाउन तथा सदाचारयुक्त व्यवहार र कार्यप्रणाली स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन, • भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रयासरत नागरिक

कार्यान्वयन प्रक्रियामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय समावेश, • भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुने कार्यबीच सहकार्य, समन्वय र अनुगमन, • प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णयसमेत नीतिगत निर्णयका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने परिपाटी निरुत्साहित, • सार्वजनिक निर्माण र सेवाप्रवाह गर्ने निकायलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन पहल, • सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी निकायका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड, • सार्वजनिक नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, • सशक्त प्राविधिक परीक्षणमा जोड, • तीनै तहमा सदाचार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड, • राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट सादगी व्यवहार र पेसागत निष्ठासहित सेवाप्रवाहमा जोड, • भ्रष्टाचारको जोखिमपूर्ण क्षेत्र तथा कारणहरूको लेखाजोखा, • भ्रष्टाचारजन्य कार्य र सोको निवारणका आधारभूत सूचकांक निर्माणसम्बन्धी अध्ययन, • भ्रष्टाचार सम्भाव्य आयोजना तथा कार्यालयहरूमा विशेष निगरानी, • अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न संजालीकरण र साझेदारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्य मुलुकको अनुभवलाई स्थानीयकरण एवं राष्ट्रि/अन्तर्राष्ट्रिय नवीनतम ज्ञान, सीप र अभ्यास अवलम्बन, • भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरू, अनुगमन निकायहरू र नागरिक समाजबीच समन्वय र साझेदारी ।	समाजका संघसंस्था तथा संचार जगतसँग सहकार्य, • सूचना शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीको तयारी र वितरण, • भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक समाज, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरू जस्ता सार्वजनिक क्षेत्र बाहिरका व्यक्ति तथा समूहहरूको सहभागिता अभिवृद्धि, • नागरिक समाज/गैरसरकारी संस्था एवम् सामुदायिक संस्था र सञ्चार क्षेत्रबाट भएका सत्प्रयासको सम्मान, • उजुरीकर्ता, साक्षी, विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र सूचनादाताको उचित संरक्षणका लागि कानून तर्जुमा, • भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक दलहरूलाई अभिप्रेरित गरी प्रतिबद्धता अभिवृद्धि, • भ्रष्टाचारविरुद्ध सबै तहका जनप्रतिनिधिको अभिमुखीकरण र प्रतिबद्धता अभिवृद्धि, • स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण, • प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयन्त्र विकास, • भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाको विस्तार र परिचालन, • भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्य गर्ने सरोकारवाला र सम्बद्ध पक्षबीच संजाल निर्माण ।

परिच्छेद- ८
उपसंहार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि निरन्तर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै क्रियाशील रहेको छ । आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्म व्यतित ३० वर्षहरूमध्ये आ.व. २०७६।७७ मा सर्वाधिक चार सय एकचालीस मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन्, जुन आयोगको भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता, निरन्तर सुधार र क्रियाशीलताबाट सम्भव भएको हो । प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट मुद्दा दायरका साथै सुझाव, तामेली, मुल्तबी, पुनरावेदन र विविध विषयसम्बन्धी निर्णयहरू भएका छन् । प्रस्तुत प्रतिवेदन अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक, दण्डात्मक र क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गरिएका छन् । प्रतिवेदन अवधिमा आयोगले आफ्नो संस्थागत रणनीतिक योजनासमेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रणनीतिको कार्यान्वयनबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास अझै प्रभावकारी हुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।

संवैधानिक जिम्मेवारी र गरिमालाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन नै आयोगको प्रमुख उद्देश्य हो । कार्यसम्पादनका सिलसिलामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने दृढता आयोगले लिएको छ । आयोगका कामकारबाहीहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्नका लागि आयोगले महत्वपूर्ण नीति, आचारसंहिता र कार्यविधिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सामूहिक कार्य, सहभागितामूलक कार्यशैली एवं आचारसंहिता, नीति र कार्यविधिहरूको परिपालनासमेतबाट वस्तुपरक अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पद्धति संस्थागत गरिएको हुँदा कामकारबाहीमा निष्पक्षता, तटस्थता र एकरूपता कायम हुने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। यी समग्र प्रयासहरूबाट आगामी दिनमा आयोगका कामकारबाहीहरू अझै प्रभावकारी हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।

आयोगको नीति, प्रविधि, क्षमता र मनोवृत्तिका क्षेत्रमा सुधार गरी मूल कार्यजिम्मेवारीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आयोग निरन्तर क्रियाशील छ । आन्तरिक रूपमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार, प्रविधिको विकास र सुदृढीकरण, कर्मचारीको ज्ञान र सीपमा अभिवृद्धि एवं कार्यशैली र मनोवृत्ति सुधारमा आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनाले समेत जोड दिएको छ । दिनानुदिन भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ प्रवृत्ति र आयामहरूको विकास भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको कुशल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि कर्मचारीहरूको क्षमता र मनोबल अभिवृद्धि गर्ने दिशामा आयोग अग्रसर रहेको छ।यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी तालिममा सहभागी गराई असल अभ्यासहरूको आन्तरिकीकरणमा समेत आयोगले जोड दिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने प्रयासमा सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरू र सरोकारवालाको सहयोग र सदभाव अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको हुँदा सबैको सक्रियता र सहयोगको अपेक्षासमेत आयोगले राखेको छ । आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हासिल हुन सक्दैन । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूबीच एकीकृत एवं समन्वयात्मक प्रयासको जरुरत पर्दछ । आयोगका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू यसै दिशातर्फ उन्मूख छन् । आयोगमा परेका उजुरी र सोको अनुसन्धानसम्बन्धी तथ्यांक र प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गरी प्रतिवेदनमार्फत सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई दिइएका सुधारात्मक उपायहरूसम्बन्धी सुझावहरू पनि यसै दिशातर्फ लक्षित छन् । संविधान र कानूनको परिपालना तथा सुशासनसम्बन्धी राज्यका नीति र प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहँदै आयोग सबै सार्वजनिक पदाधिकारी, सरोकारवाला, प्रबुद्ध वर्ग, सञ्चारकर्मी र जनसमुदायको सहयोगमा सुशासन र सदाचार कार्यव्यवहार र जीवनशैलीमा रूपान्तरण हुनेमा विश्वस्त रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
केन्द्रीय कार्यालय टंगालको संगठन संरचना

अनुसूची १.१

प्रमुख आयुक्त

प्रमुख आयुक्तको सचिवालय
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ-३, ना.सु./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र-१,
क.अ./वि/रा.प.अनं.प्र-२, ख./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.द्वि-१

आयुक्त
आयुक्तको सचिवालय
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ-१, ना.सु./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र-१,
क.अ./वि/रा.प.अनं.प्र.-१

आयुक्त
आयुक्तको सचिवालय
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ-१, ना.सु./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र-१,
क.अ./वि/रा.प.अनं.प्र.-१

आयुक्त
आयुक्तको सचिवालय
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ-१, ना.सु./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र-१,
क.अ./वि/रा.प.अनं.प्र.-१

आयुक्त
आयुक्तको सचिवालय
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ-१, ना.सु./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र-१,
क.अ./वि/रा.प.अनं.प्र.-१

सचिव

सचिवको सचिवालय
शा.अ/प्र/सा.प्र/रा.प.तृ-२, ना.सु/प्र/सा.प्र/रा.प.अ.प्र-२, क.अ/वि./रा.प.अ.प्र.-१,
ख/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.द्वि-१

सूचना संकलन तथा विश्लेषण इकाई
उपसचिव(प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि) १
प्र.ना.उ.(नेपाल प्रहरी) १
प्र.अ.अ.(रा.अ.वि./विशेष) १
प्रहरी निरीक्षक(नेपाल प्रहरी) २
अ.अ. (रा.अ.वि./विशेष) २
ब.अ.स. (रा.अ.वि./विशेष) २
प्र.ना.नि.(नेपाल प्रहरी) ४
प्रहरी जवान(नेपाल प्रहरी) २
जम्मा १५

अनुसन्धान महाशाखा नं.१
सहसचिव (प्रशासन/रा.प.प्रथम) १
उपसचिव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि २
उपसचिव/प्र/लेखा/रा.प.द्वि १
उपसचिव/प्र/राजश्व/रा.प.द्वि १
उपसचिव/न्याय/कानुन/रा.प.तृ १
वरिष्ठ ब.अ./वन/ज.फ/रा.प.द्वि १
शा.अ./प्र/सा.प्र./रा.प.तृ २
शा.अ/न्याय/कानुन/रा.प.तृ १
ले.अ./प्र./लेखा/रा.प.तृ १
शा.अ./न्याय/कानुन./रा.प.तृ १
ना.सु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २
क.अ/विविध/रा.प.अनं.प्र २
जम्मा १६

अनुसन्धान महाशाखा नं.२
स.न्या.ब.(न्या/स.ब/रा.प.प्रथम) १
उपसचिव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि २
उ.न्या.ब./न्याय/स.ब./रा.प.द्वि १
प्र.ना.अ./ईन्जि/सर्भे/रा.प.द्वि १
ब.कृषि.प्र.अ./कृषि/कृ.प्र/रा.प.द्वि १
शा.अ./प्र/सा.प्र./रा.प.तृ २
शा.अ./न्याय/कानुन/रा.प.तृ १
पशु वि.अ/कृ/ला.पो.एण्ड डे./रा.प.तृ १
ना.अ./ईन्जि/सर्भे/रा.प.तृ १
ले.अ./प्र./लेखा/रा.प.तृ १
ना.सु./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ३
क.अ/विविध/रा.प.अनं.प्र. २
जम्मा १७

अनुसन्धान महाशाखा नं.३
सहसचिव(प्रशासन/रा.प.प्रथम) १
उपसचिव/प्र/सा.प्र./रा.प.द्वि १
उपसचिव/प्र/लेखा/रा.प.द्वि १
उ.न्या.ब./न्याय/स.ब./रा.प.द्वि १
शाखा अधिकृत/प्र/सा.प्र/रा.प.तृ २
शा.अ./न्याय/कानुन/रा.प.तृ १
स.वन अधिकृत/ब/ज.फ/ रा.प.तृ १
ना.सु./प्र./सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ३
क.अ/विविध/रा.प.अनं.प्र २
जम्मा १३

अनुसन्धान महाशाखा नं.४
स.न्या.ब.(न्या/स.ब/रा.प.प्रथम) १
उपसचिव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि २
उपसचिव/प्र/लेखा/रा.प.द्वि १
बायोमेडिकल इ./स्वा./वि/सातौं १
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ ३
शा.अ./न्याय/स.ब./रा.प.तृ १
जनस्वा.निरीक्षक/स्वा/इ/छेठौं १
ना.सु./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ३
क.अ./विविध/रा.प.अनं.प्र २
जम्मा १५

अनुसन्धान महाशाखा नं.५
स.न्या.ब.(न्या/स.ब/रा.प.प्रथम) १
उपसचिव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि २
उ.न्या.ब/न्याय/स.ब./रा.प.द्वि १
उपसचिव/शिक्षा/शि.प्र/रा.प.द्वि २
शाखा अधिकृत/प्र/सा.प्र/रा.प.तृ ३
शा.अ./शिक्षा/शि.प्र./नि/रा.प.तृ १
ले.अ./प्र./लेखा/रा.प.तृ १
शा.अ./न्याय/कानुन/रा.प.तृ १
ना.सु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ३
क.अ/विविध/रा.प.अनं.प्र २
जम्मा १७

सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखा
सहसचिव(प्रशासन/रा.प.प्रथम) १
उपसचिव/प्र/सा.प्र./रा.प.द्वि २
उपसचिव/प्र/लेखा/रा.प.द्वि १
उ.न्या.ब/न्याय/स.ब./रा.प.द्वि १
ब.कृ.अर्थ विज्ञ/कृ/एगइको/रा.प.द्वि१
शा.अ./प्र/सा.प्र./रा.प.तृ २
ले.अ./प्र./लेखा/रा.प.तृ १
शा.अ./प्र/राजस्व/रा.प.तृ १
शा.अ./न्याय/स.ब./रा.प.तृ १
शा.अ./न्याय/कानुन/रा.प.तृ १
ना.अ./इन्जि/सर्भे/रा.प.तृ १
ना.सु./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ४
क.अ/वि/रा.प.अनं.प्र ३
जम्मा २०

प्राविधिक परीक्षण तथा मूल्यांकन महाशाखा
सहसचिव प्रा(इन्जि/सिभिल/रा.प.प्र) १
सि.डि.ई/इन्जि/सि/ज/रा.प.द्वि २
सि.डि.ई/इन्जि/सि/हा/रा.प.द्वि २
सि.डि.ई/इन्जि/सि/स्या/रा.प.द्वि १
सि.डि.ई/इन्जि/सि/इ/रा.प.द्वि १
सि.डि.ई/इन्जि/सि/वि./रा.प.द्वि २
सि.डि.जि./इन्जि/जि/रा.प.द्वि १
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ. १
ईन्जिनियर/इन्जि/सि/ज/रा.प.तृ ४
ईन्जिनियर/इन्जि/सि/हा/रा.प.तृ २
ईन्जिनियर/इन्जि/सि/स्या/रा.प.तृ १
ई/इन्जि/सि/वि./रा.प.तृ २
ईन्जिनियर/इन्जि/सि/हा.डो/रा.प.तृ १
केमि.इ/इन्जि/केमि/रा.प.तृ १
इलेक्ट्रो.ई/इन्जि/इले.टेलि/रा.प.तृ १
ई/इन्जि/इलेक्ट्रिकल/रा.प.तृ १
ना.सु./प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २
ल्याब टे/इ/सि/हाइवे/रा.प.अ.प्र २
क.अ./विविध/रा.प.अनं.प्र २
स.ल्याब टे/इ/सि/हाइवे/रा.प.अ.द्वि १
जम्मा ३१

मुद्दा, पुनरावेदन तथा बहस पैरवी महाशाखा
स.न्या.ब.(न्या/स.ब/रा.प.प्रथम) १
उ.न्या.ब./न्याय/स.ब./रा.प.द्वि २
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ १
शा.अ./न्याय/स.ब./रा.प.तृ ३
ना.सु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २
ना.सु/न्याय/कानुन/रा.प.अनं.प्र १
क.अ./विविध/रा.प.अनं.प्र २
जम्मा १२

कानून तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखा
सहसचिव(न्या/का/रा.प.प्रथम) १
उपसचिव/न्या/का/रा.प.द्वि २
शा.अ./न्याय/कानुन/रा.प.तृ २
शा.अ/प्र/सा.प्र/रा.प.तृ १
ना.सु/प्र/सा.प्र./रा.प.अनं.प्र २
ना.सु/न्याय/कानुन/रा.प.अनं.प्र१
क.अ/विविध/रा.प.अनं.प्र २
जम्मा ११

प्रहरी महाशाखा
प्रहरी नायब महानिरीक्षक/ने.प्र. १
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक १
प्रहरी उपरीक्षक १
प्रहरी नायब निरीक्ष १
प्रहरी सहायक निरीक्षक १
प्रहरी हवल्दार १
प्रहरी जवान १
जम्मा ७
(क)सूचना संकलन तथा विश्लेषण शाखा
प्र.ना.उ. १
प्र.नि. २
प्र.ना.नि. ३
प्र.स.नि. ३
प्र.ह. ३
प्र.ज. ३
जम्मा १५
(ख) रिट्रेड अपरेशन शाखा
प्र.ना.उ. १
प्र.नि. २
प्र.ना.नि. २
प्र.स.नि. २
प्र.ह. २
प्र.ज. २
जम्मा ११
(ग) अनुसन्धान समूह
प्र.उ. २
प्र.ना.उ. ८
प्र.नि. १८
प्र.ना.नि. ४
प्र.स.नि. २
प्र.ह. २
प्र.ज २
जम्मा ३८
(घ) पोलिग्राफ इकाई
प्र.नि. १
प्र.ना.नि. १
जम्मा २
(ङ) व्यवस्थापन शाखा
प्र.ना.उ./नेपाल प्रहरी १
(१)एक्सेर/सिसीटिभी
प्र.ना.नि. ३
प्र.स.नि. ३
प्र.ह. (ट्रफिक व्य.१ समेत) २
प्र.ज. १
जम्मा ९
(२)हिरासत व्यवस्थापन
प्र.ना.नि. १
प्र.स.नि. १
प्र.ह. २
प्र.ज. ८
जम्मा १२
(३)कार्यालयको पेरिमिटर
प्र.ना.नि. १
प्र.स.नि. २
प्र.ह ६
प्र.ज. ३४
प्र.का.स. २
जम्मा ४५
(४)आवास र व्यक्तिगत सुरक्षा
प्र.ना.नि. १
प्र.स.नि. १
प्र.ह. ७
प्र.ज. १०
जम्मा १९
कुल जम्मा १५९

डिजिटल फरेन्सिक शाखा
प्र.उ./नेपाल प्रहरी/(प्रा)क १
प्र.नि./नेपाल प्रहरी/(प्रा)क १
प्र.ना.नि./नेपाल प्रहरी/क २
प्र.स.नि./नेपाल प्रहरी २
प्र.ह./नेपाल प्रहरी १
प्र.ज./नेपाल प्रहरी १
जम्मा ८

नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा
सहसचिव (प्रशासन/रा.प.प्रथम) १
नायव सुब्बा/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्रथम १

सूचना समन्वय शाखा
उपसचिव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि १
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ २
पु.अ./शि/पु.वि./रा.प.तृतीय १
ना.सु/प्र/सा.प्र./रा.प.अनं.प्र १
क.अ./विविध/रा.प.अनं.प्र १
जम्मा ६

नीति योजना शाखा
उपसचिव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि १
शा.अ./प्र/सा.प्र/रा.प.तृ २
त.अ./आ.यो/तथ्यांक/रा.प.तृ १
क.अधिकृत/विविध/रा.प.तृ १
सि.फुफरिडर/शि/मु.व्य/रा.प.अनं.प्र १
ना.सु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २
क.अ./विविध/रा.प.अनं.प्र २
जम्मा १०

सूचना प्रविधि शाखा
सूचना प्रविधि निर्देशक/विविध/रा.प.द्वि १
कम्प्युटर अधिकृत/वि/रा.प.तृ १
क.इन्जिनियर/विविध/रा.प.तृ २
क.अ/विविध/रा.प.अनं.प्र २
जम्मा ६

मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन महाशाखा
सहसचिव (प्रशासन/रा.प.प्रथम) १
नायव सुब्बा/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्रथम १

मानव संशाधन शाखा
उपसचिव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि १
शाखा अधिकृत/प्र/सा.प्र/रा.प.तृ १
ना.सु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र ५
क.अ/विविध/रा.प.अनं.प्र २
टे.अ/विविध/रा.प.अनं.प्र २
टा.ना.सु/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र १
खरिदार/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.द्वि ४
का.स./प्र/सा.प्र/श्रेणीविहीन ४८
जम्मा ६४

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा
उपसचिव/प्र/सा.प्र/रा.प.द्वि १
शाखा अधिकृत/प्र/सा.प्र/रा.प.तृ १
मेका.इन्जि/इन्जि/मेका/रा.प.तृ १
कम्प्युटर अधिकृत/वि/रा.प.तृ १
छविकार/शि/क/छ/रा.प.तृ १
नायव सुब्बा/प्र/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र २
कम्प्युटर अपेरटर/वि/रा.प.अनं.प्र १
मे.सु/इन्जि/मेका/मे.ज/रा.प.अनं.प्र १
सवइन्जि/इ/सि/स्या/रा.प.अनं.प्र १
स.इ/इन्जि/इले./ज.ई/रा.प.अ.प्र १
फोटोग्राफर/शि/क/छवि/रा.प.अ.प्र १
भा.स.चा./इन्जि/मे/श्रेणीविहीन ५
ह.स.चा./इन्जि/मे/श्रेणीविहीन ४०
जम्मा ५७

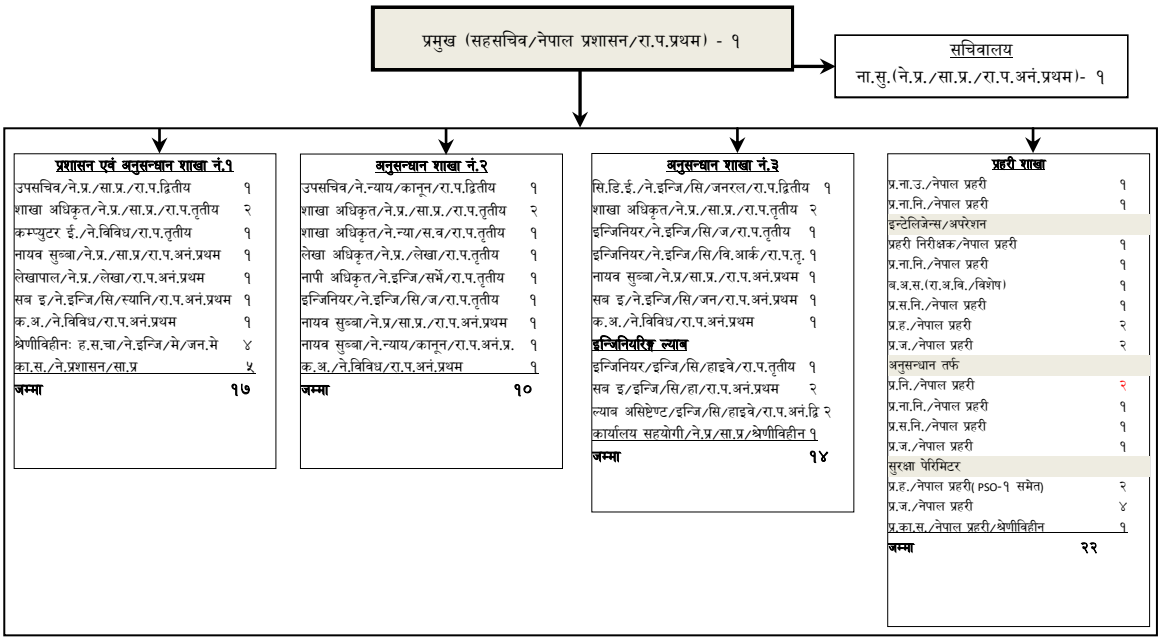
आर्थिक प्रशासन शाखा
लेखा अधिकृत/प्र/लेखा/रा.प.तृ १
लेखापाल/प्र/लेखा/रा.प.अनं.प्र ३
क.अ/विविध/रा.प.अनं.प्र १
जम्मा ५

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरी

संगठन संरचना

अनुसूची-१.२

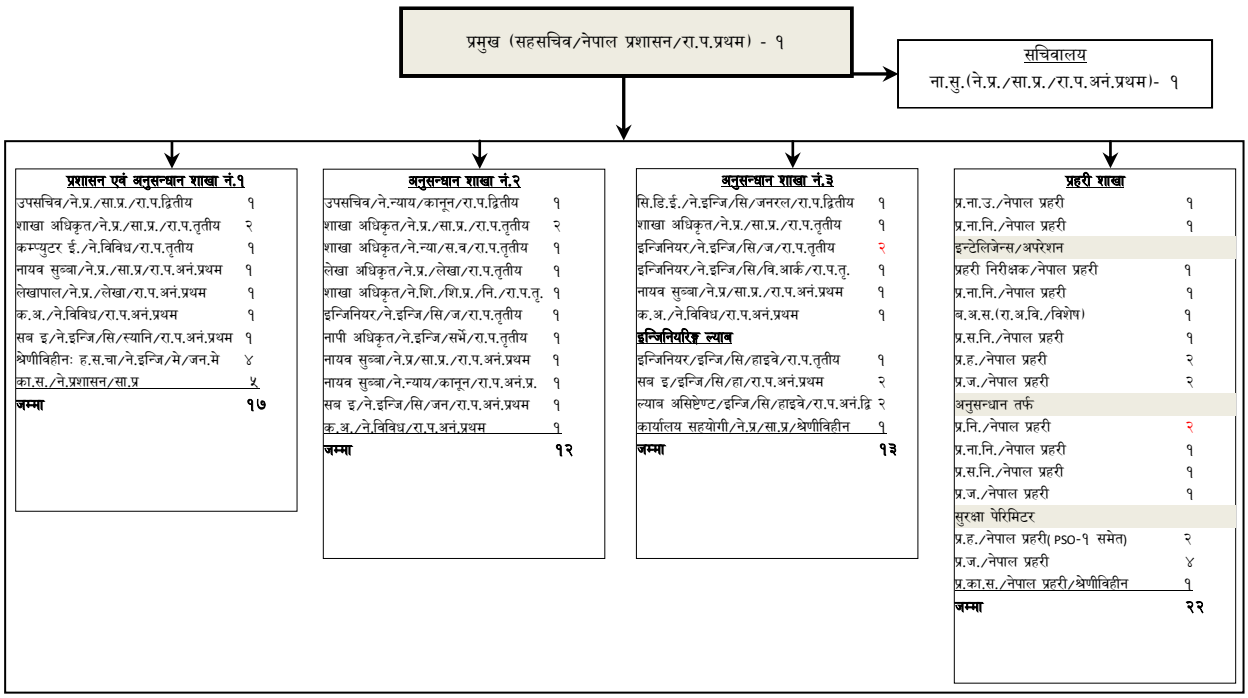


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवास

संगठन संरचना

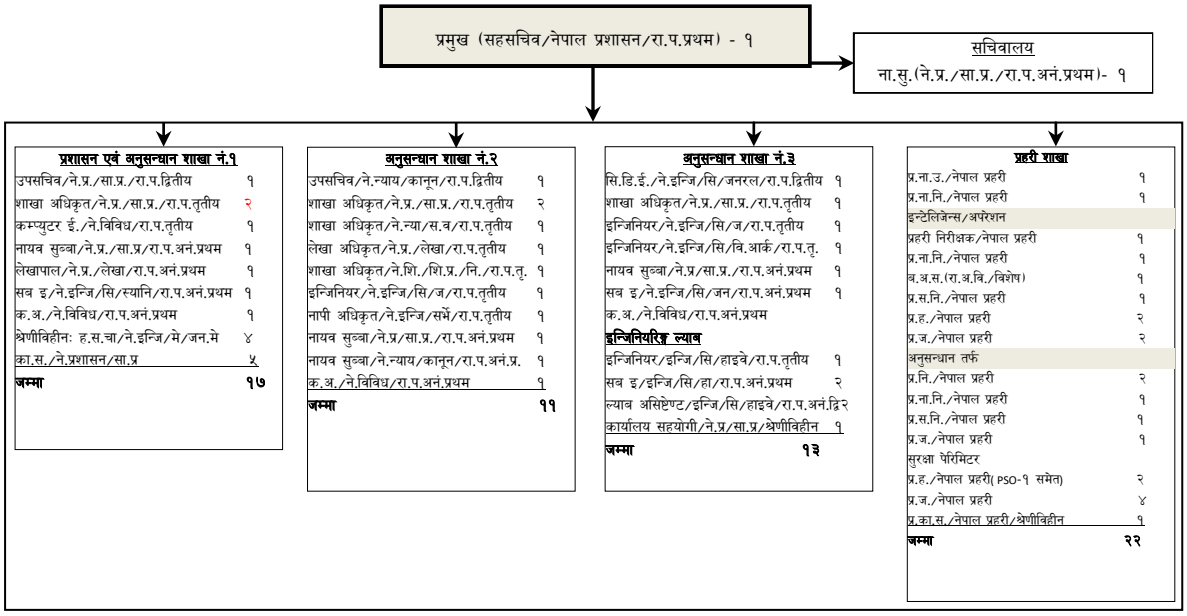
अनुसूची-१.३



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडा अनुसूची-१.४

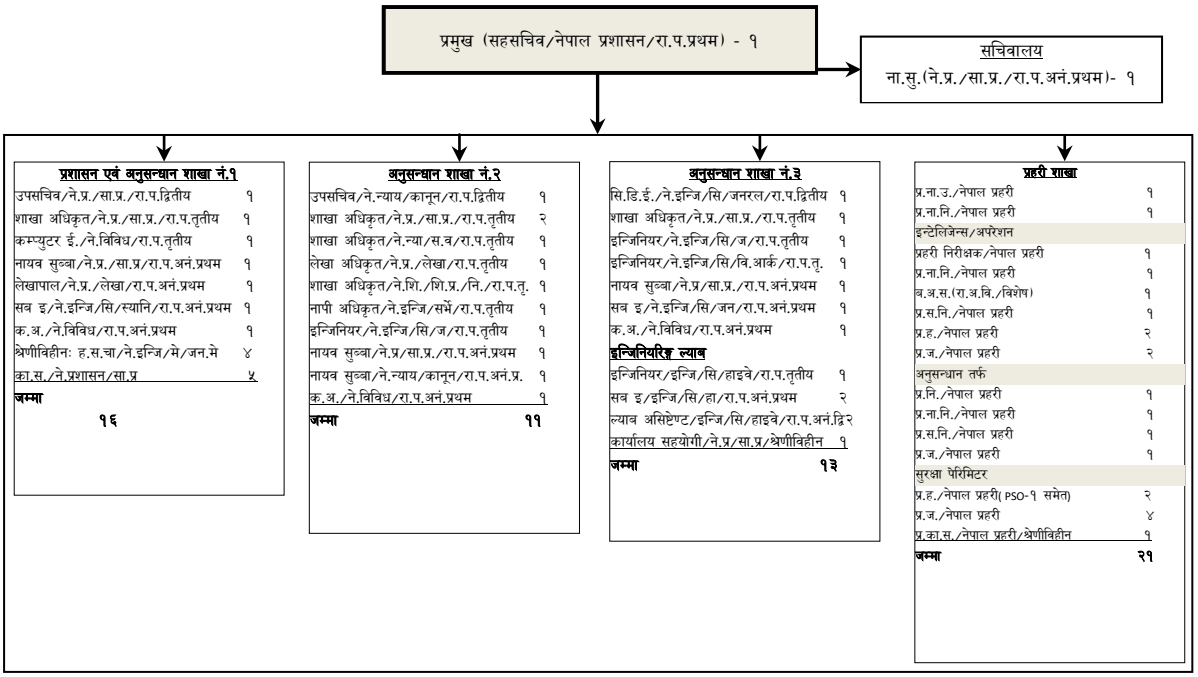
संगठन संरचना



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरा अनुसूची-१.५

संगठन संरचना

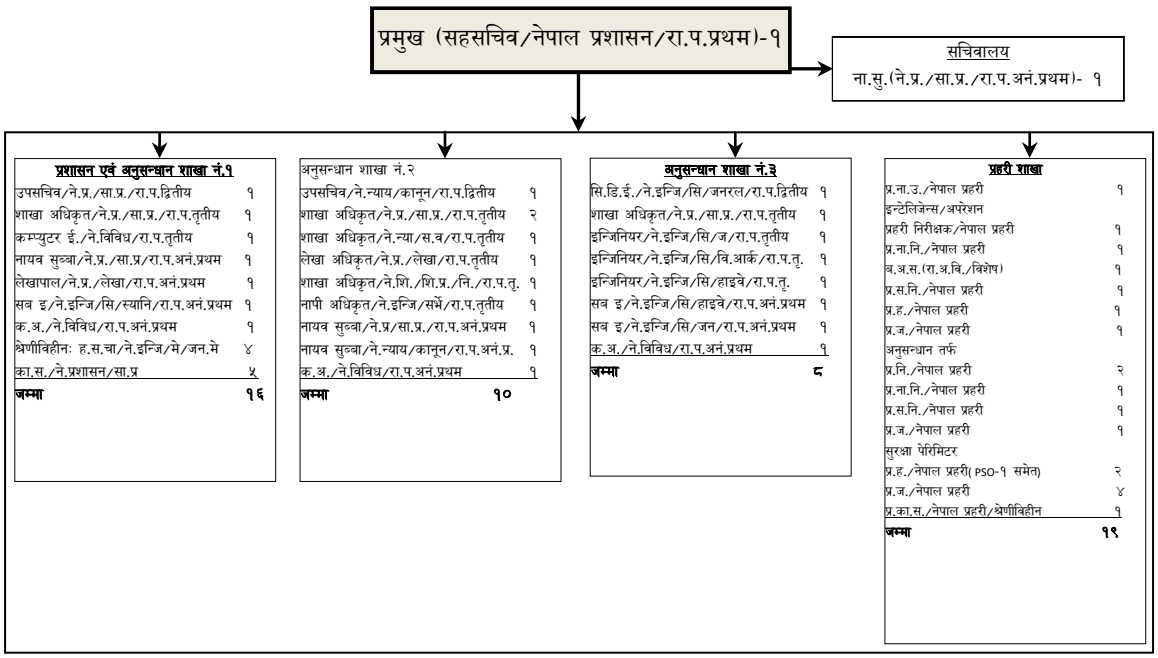


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल

संगठन संरचना

अनुसूची-१.६



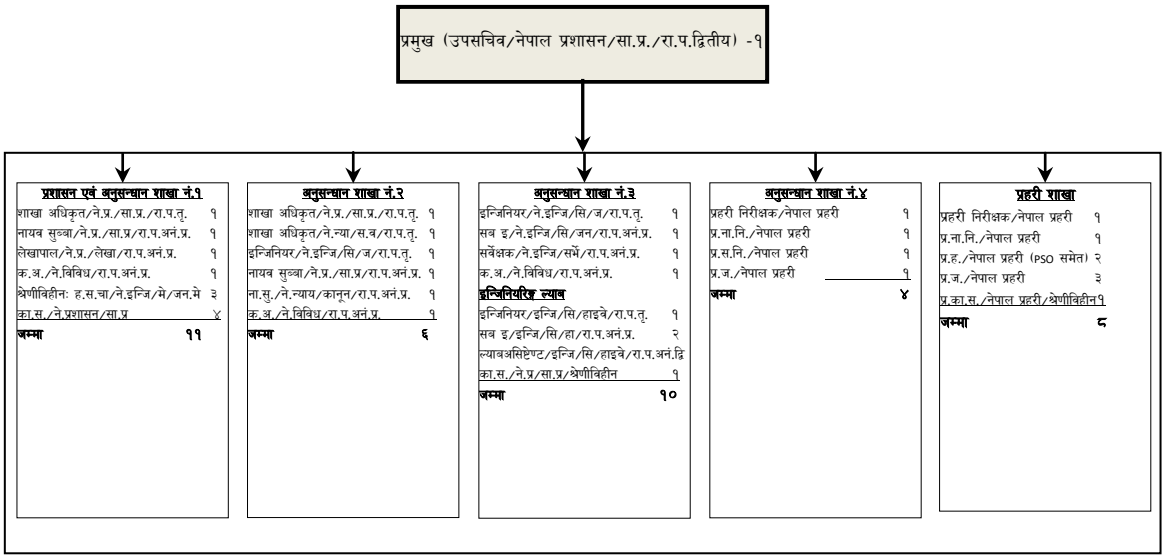
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल

सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्ज

संगठन संरचना

अनुसूची-१.७

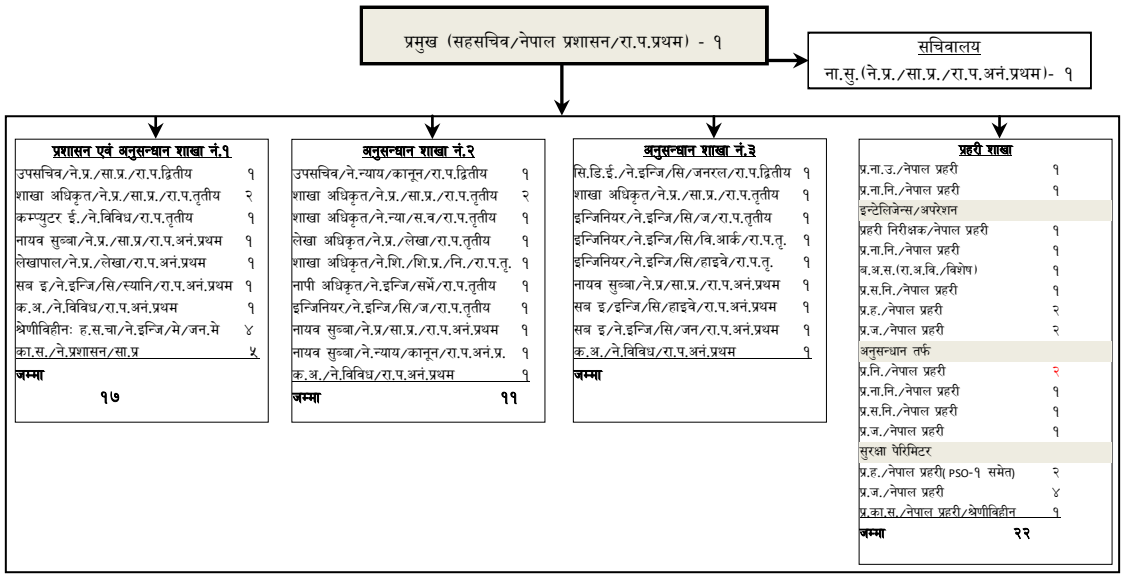


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेत

अनुसूची-१.८

संगठन संरचना

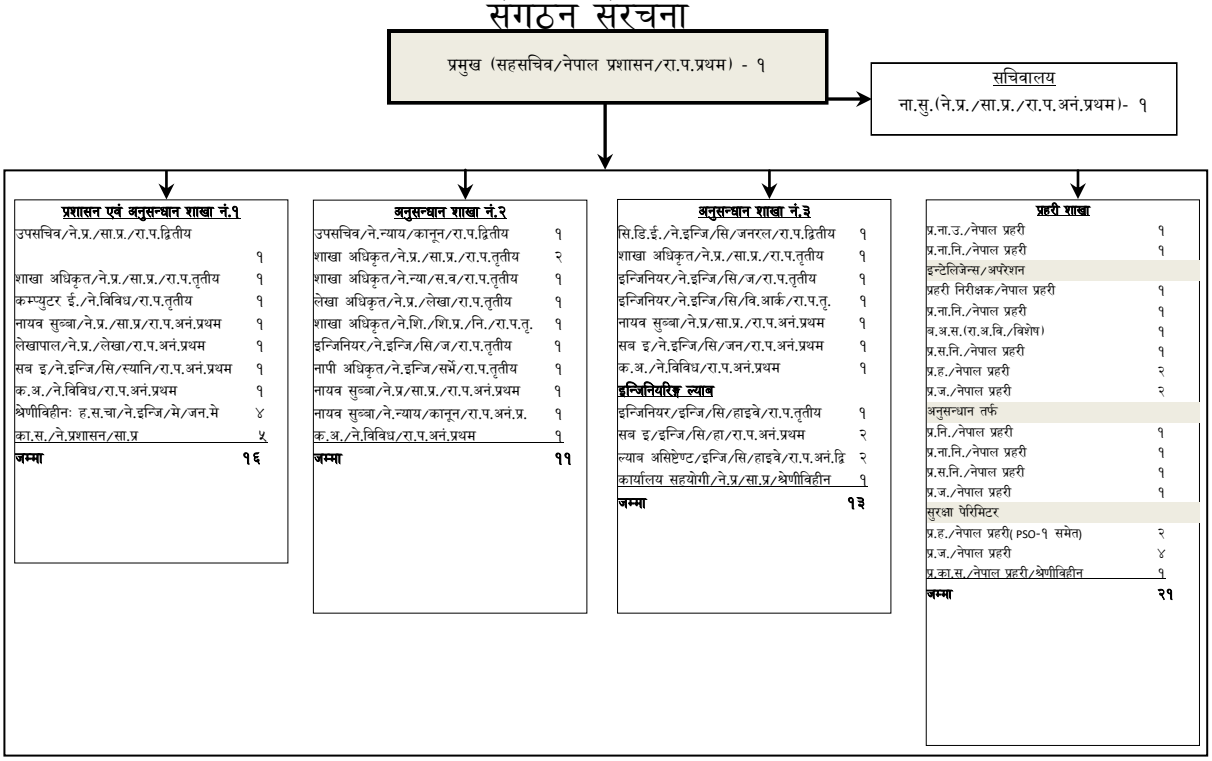


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुर

अनुसूची-१.९

संगठन संरचना



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वीकृत दरबन्दी

	सचिव रा.प. विशिष्ट श्रेणी	अप्राविधिकतर्फ						प्राविधिकतर्फ			अप्राविधिकतर्फ			प्राविधिकतर्फ		जम्मा (क)		प्रहरीतर्फ															जम्मा (ख)		श्रेणी विहिन	जम्मा (क+ख)		कुल जम्मा
		सहसचिव वा सो सरह		उपसचिव वा सो सरह		शाखा अधिकृत वा सो सरह		सहसचिव वा सो सरह	उपसचिव वा सो सरह	शाखा अधिकृत वा सो सरह	ना.सु. वा सो सरह		खरिदार वा सो सरह	ना.सु.वा सो सरह	खरिदार वा सो सरह	अधिकृत स्तर	सहायक स्तर	प्रहरी नायव महानिरीक्षक	प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक	**प्रहरी उपरीक्षक**	**प्रहरी नायव उपरीक्षक**	**प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत**	**प्रहरी निरीक्षक**	**अनुसन्धान अधिकृत**	**प्रहरी नायव निरीक्षक**	वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक	प्रहरी सहायक निरीक्षक	प्रहरी हवल्दार	प्रहरी जवान	प्रहरी कार्यालय सहयोगी	अधिकृत स्तर	सहायक स्तर	सहायक स्तर	अधिकृत स्तर	सहायक स्तर	
		प्रशासन	न्याय	प्रशासन	न्याय	प्रशासन	न्याय				प्रशासन	न्याय																									
केन्द्रीय कार्यालय	१	५	५	२१	९	३९	१२	१	१६	२९	४७	२	६	४४	१	१३८	१००	१	१	४	१२	१	२६	२	२३	२	१७	२६	६४	२	४७	१३४	९३	१८५	३२७	**५१२**
मातहत कार्यालय		७		८	७	४२	८		७	५१	३७	८		५४	१२	१३०	१११				७		२१		२२	७	१५	२९	५२	८	२८	१३३	७६	१५८	३२०	**४७८**
जम्मा	**१**	**१२**	**५**	**२९**	**१६**	**८१**	**२०**	**१**	**२३**	**८०**	**८४**	**१०**	**६**	**९८**	**१३**	**२६८**	**२११**	**१**	**१**	**४**	**१९**	**१**	**४७**	**२**	**४५**	**९**	**३२**	**५५**	**११६**	**१०**	**७५**	**२६७**	**१६९**	**३४३**	**६४७**	**९९०**

अनुसूची -३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

आ.व. २०७६।७७ सालको बजेट व्यवस्था

वार्षिक विनियोजन (थप समेत)	बजेट	खर्च		बाँकी		
		निकासा	खर्च	निकासा मध्ये	निकासा नगरिएको	दुवै
१ चालु खर्च (नेपाल सरकार)						
क. ब.उ.शी.नं. २०६०११३ (नेपाल सरकार)	९८९,२५८,०००.००	७९१३५९०९४.२५	७९१३५९०९४.२५	०.००	१९७८९८९०५.७५	१९७८९८९०५.७५
ख. ब.उ.शी.नं. २०६१०१३ (नेपाल सरकार)	८,६००,०००.००	६,०६०,४९६.७७	६०६०४९६.७७	०.००	२५३९५०३.२३	२५३९५०३.२३
ग. अर्थ बजेट (नेपाल सरकार)	०.००	१४९२३६९१.३३	१४९२३६९१.३३	०.००	०.००	०.००
चालु बजेट जम्मा	**९९७८५८०००.००**	**८१२३४३२८२.३५**	**८१२३४३२८२.३५**	**०.००**	**२००४३८४०८.९८**	**२००४३८४०८.९८**
२. पुँजीगत खर्च ब.शी.नं. २०६१०१४ (नेपाल सरकार)	३९१३००००००.००	१४४५८३०२३.६९	१४४५८३०२३.६९	०.००	२४६७१६९७६.३१	२४६७१६९७६.३१
पुँजीगत बजेट जम्मा	**३९१३००००००.००**	**१४४५८३०२३.६९**	**१४४५८३०२३.६९**	**०.००**	**२४६७१६९७६.३१**	**२४६७१६९७६.३१**
३. पुँजीगत र चालु खर्चसमेत जम्मा	**१३८९१५८०००.००**	**९५६९२६३०६.०४**	**९५६९२६३०६.०४**	**०.००**	**४४७१५५३८५.२९**	**४४७१५५३८५.२९**

१. राजस्वतर्फ

१.१ केन्द्रीय कार्यालयतर्फ प्रशासनिक दस्तुर, न्यायिक दस्तुर, दण्ड जरिवाना र जफत, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना जफत, सरकारी सामान बिक्रीको आय	२७५८६३१२.००
जम्मा राजस्व	२७५८६३१२.००

आ.व. २०७६।७७ को धरौटी तर्फ

१. केन्द्रतर्फ तथा अन्तरगतका ८ कार्यालयहरूको धरौटी	
आ.व. २०७६।७७ का लागि जिम्मेवारी सरेको धरौटी	५५०९९४४७.९६
२०७६ श्रावणदेखि २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको जम्मा धरौटी	१४३४६२६०.२४
२०७६ श्रावणदेखि २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको फिर्ता धरौटी	१४६७२१२३.३०
२०७७ आषाढ मसान्तसम्मको बाँकी धरौटी	५४७७३५८४.९०

अनुसूची- ४ (क)

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोग र आयोग मातहत कार्यालयहरूमा परेका कुल उजुरीहरूमध्ये प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट विस्तृत अनुसन्धानमा गएको, तामेली भएको, आयोगको महाशाखा/कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित गरिएको, विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको, अन्य उजुरीमा गाभिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेको विवरण :

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौट संख्या	फछ्यौटमध्ये						आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	आयोगका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारवाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	
१	भौ.पू.तथा यातायात	२०८	१६०	६	७९	३	३४	२८	१०	४८
	वन तथा वा.	१८४	१७३	०	५६	१	३३	८१	२	११
	प्रदेश भौ.पू.वि.(भौ. पू. तथा या. म. मात्र)	२३२	२१६	३	६८	२	८९	४३	११	१६
	प्रदेश उद्योग,पर्यटन,वन तथा वा. (वन वातावरण मात्र)	१६७	१५१	१	४०	०	४२	६२	६	१६
	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१९	१८	१	१५	०	०	२	०	१
	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय	५	५	१	०	०	३	१	०	०
महाशाखा १ को जम्मा		**८१५**	**७२३**	**१२**	**२५८**	**६**	**२०१**	**२१७**	**२९**	**९२**
२	अर्थ	४७६	३५४	९	१८४	३	१८	१२९	११	१२२
	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	१२५७	८०५	१४	३७७	१५	१११	२३७	५१	४५२
	प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी (कृषि तथा पशुपंछी विकास बाहेक)	५	४	०	१	०	१	२	०	१
	राष्ट्रिय योजना आयोग	३	२	०	२	०	०	०	०	१

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये						आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	आयोगका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	
	परराष्ट्र	२५	२२	०	११	०	०	६	५	३
	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	८	८	०	४	०	०	४	०	०
महाशाखा २ को जम्मा		**१७७४**	**११९५**	**२३**	**५७९**	**१८**	**१३०**	**३७८**	**६७**	**५७९**
३	गृह	६५४	६०९	१६	१९१	३	७६	३१२	११	४५
	कृषि तथा पशुपंछी विकास	२३४	१९४	१३	७६	५	४२	३९	१९	४०
	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	६०१	४८७	१०	२८३	१०	५०	९३	४१	११४
	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून	१	१	०	१	०	०	०	०	०
	रक्षा	१६	१६	०	६	०	०	१०	०	०
	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी (कृषि तथा पशुपंछी विकास मात्र)	२९	२२	०	६	०	९	५	२	७
	प्रदेश सामाजिक विकास (स्वास्थ्य मात्र)	४४	४२	०	२६	०	७	७	२	२
महाशाखा ३ को जम्मा		**१५७९**	**१३७१**	**३९**	**५८९**	**१८**	**१८४**	**४६६**	**७५**	**२०८**
४	संचार तथा सूचना प्रविधि	१८४	१३८	५	७२	३	१०	३३	१५	४६
	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	३६	३०	४	१७	०	१	५	३	६
	स्थानीय तह (संघीय मामिला)	३०२७	२७७४	१३२	१६९०	३४	५९८	२८३	३७	२५३
	संवैधानिक अंगहरू (अ.दु.अ.आ. वाहेक)	१३	१०	०	७	०	२	१	०	३
	नेपाल ट्रष्टको कार्यालय	५	४	०	२	०	२	०	०	१
	राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०
महाशाखा ४ को जम्मा		**३२६५**	**२९५६**	**१४१**	**१७८८**	**३७**	**६१३**	**३२२**	**५५**	**३०९**

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये						आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	आयोगका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	
५	ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ	३३८	२७९	७	१४६	०	४५	५८	२३	५९
	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	८०	७७	१	३७	१	५	३२	१	३
	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास (सिँचाइ मात्र)	१५	१५	०	९	०	३	३	०	०
	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक	११२	१०५	२	५९	३	८	३२	१	७
	प्रदेश सामाजिक विकास (शिक्षा स्वास्थ्य बाहेक)	१	१	०	१	०	०	०	०	०
	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	७	५	०	४	०	०	१	०	२
महाशाखा ५ को जम्मा		**५५३**	**४८२**	**१०**	**२५६**	**४**	**६१**	**१२६**	**२५**	**७१**
६	सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखा	१५८८	१३९४	८३	१२२१	०	६	१३	७१	१९४
सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखाको जम्मा		**१५८८**	**१३९४**	**८३**	**१२२१**	**०**	**६**	**१३**	**७१**	**१९४**
७	खानेपानी	११०	७२	१	४५	१	३	१२	१०	३८
	सहरी विकास	१३५	९८	३	५८	३	५	१५	१४	३७
	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास (खानेपानी र सहरी विकास मात्र)	११५	९१	२	४०	०	३०	१७	२	२४
प्राविधिक परीक्षण तथा मूल्यांकन महाशाखाको जम्मा		**३६०**	**२६१**	**६**	**१४३**	**४**	**३८**	**४४**	**२६**	**९९**

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौट संख्या	फछ्यौटमध्ये						आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	आयोगका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	
८	प्रदेश सामाजिक विकास(शिक्षा मात्र)	४९	४९	०	३५	०	५	९	०	०
	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	५७	५६	०	४०	१	८	७	०	१
	शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि	५४२	४९२	१६	३४४	१३	१७	८७	१५	५०
	स्थानीय तह (शिक्षा)	८९७	८३६	९	४८८	६	१७३	१५२	८	६१
	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून(न्याय कानून सम्बन्धित मात्र)	१	१	०	१	०	०	०	०	०
	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	७१	५४	०	२९	३	३	१५	४	१७
मुद्दा पुनरावेदन तथा बहस पैरवी महाशाखाको जम्मा		**१६१७**	**१४८८**	**२५**	**९३७**	**२३**	**२०६**	**२७०**	**२७**	**१२९**
९	संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	२१०	१४१	१	७०	३	१०	५२	५	६९
	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति	२६०	२०६	१	१००	३	१५	७७	१०	५४
	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	५५	३४	०	१२	०	३	१७	२	२१
	प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण (पर्यटन,उद्योग,वाणिज्य र आपूर्ति मात्र)	२६	२५	०	१४	१	८	२	०	१
	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय (प्रदेश समेत)	७	७	०	२	०	१	४	०	०

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौट संख्या	फछ्यौटमध्ये						आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेको (संख्या)
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझावसहित तामेली (संख्या)	आयोगका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	
ऐन नियम परामर्श तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखाको जम्मा		**५५८**	**४१३**	**२**	**१९८**	**७**	**३७**	**१५२**	**१७**	**१४५**
१०	शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन	१९०३	९५०	१०४	७५४	०	२	३	८७	९५३
शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनको जम्मा		**१९०३**	**९५०**	**१०४**	**७५४**	**०**	**२**	**३**	**८७**	**९५३**
११	आयोगको मातहत कार्यालय, इटहरी	१८८२	८३४	८५	३१०	४३	१०४	७०	२२२	१०४८
१२	आयोगको मातहत कार्यालय, बर्दिबास	२७१९	१२११	१२५	६९९	१७०	०	१४	२०३	१५०८
१३	आयोगको मातहत कार्यालय, हेटौंडा	११२६	७०८	१५५	२५९	५९	१८	६७	१५०	४१८
१४	आयोगको मातहत कार्यालय, पोखरा	८४२	४१५	३६	१३९	३३	१	१६७	३९	४२७
१५	आयोगको मातहत कार्यालय, बुटवल	१३३७	९४२	८६	४४४	२६६	२३	०	१२३	३९५
१६	सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्ज	५७५	२५५	३०	११६	७	७	३५	६०	३२०
१७	आयोगको मातहत कार्यालय, सुर्खेत	१०८०	६१३	८३	३५२	६५	१	३	१०९	४६७
१८	आयोगको मातहत कार्यालय, कंचनपुर	१५७९	७४१	९८	३४५	२६	१२	९७	१६३	८३८
कुल जम्मा		**२५१५२**	**१६९५२**	**११४३**	**९३८७**	**७८६**	**१६४४**	**२४४४**	**१५४८**	**८२००**

आ.व. २०७६/७७ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछ्यौंटको मन्त्रालयगत/निकायगत विवरण

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	मातहतका कार्यालयको जम्मा									महाशाखाहरूको जम्मा									आयोगको कुल जम्मा								
		जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये						फछ्यौंट प्रतिशत	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये						फछ्यौंट प्रतिशत	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंटमध्ये						फछ्यौंट प्रतिशत
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सिधै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गाभिएको (संख्या)	
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	२२७	७७	१२	३४	८.००	२	४	१७	३३.९	२०८	१६०	६	७९	३	३४	२८	१०	७६.९२	४३५	२३७	१८	११३	११	३६	३२	२७	५४.५
२	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	८४	३४	३	८	१६.००	०	४	३	४०.५	१८४	१७३	०	५६	१	३३	८१	२	९४.०२	२६८	२०७	३	६४	१७	३३	८५	५	७७.२
३	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)	२३५	१२६	१२	५०	६.००	२	१३	४३	५३.६	२३२	२१६	३	६८	२	८९	४३	११	९३.१	४६७	३४२	१५	११८	८	९१	५६	५४	७३.२
४	प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र)	६२५	३३४	६७	१३५	३८.००	४	३३	५७	५३.४	१६७	१५१	१	४०	०	४२	६२	६	९०.४२	७९२	४८५	६८	१७५	३८	४६	९५	६३	६१.२
५	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२	२	०	०	०.००	०	२	०	-	१९	१८	१	१५	०	०	२	०	९४.७४	२१	२०	१	१५	०	०	४	०	९५.२
६	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय	८	६	०	२	३	०	१	०	७५.०	५	५	१	०	०	३	१	०	१००	१३	११	१	२	३	३	२	०	८४.६
७	अर्थ मन्त्रालय	५८	४०	४	२४	४	०	५	३	६९.०	४७६	३५४	९	१८४	३	१८	१२९	११	७४.३७	५३४	३९४	१३	२०८	७	१८	१३४	१४	७३.८
८	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	७४१	४३३	६८	१५९	६३	०	६१	८२	५८.४	१२५७	८०५	१४	३७७	१५	१११	२३७	५१	६४.०४	१९९८	१२३८	८२	५३६	७८	१११	२९८	१३३	६२
९	प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	३	२	०	०	२	०	०	०	६६.७	०	०	०	०	०	०	०	०	-	३	२	०	०	२	०	०	०	६६.७
१०	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंछी विकासबाहेक)	८२	५२	४	१६	५	०	२०	७	६३.४	५	४	०	१	०	१	२	०	-	८७	५६	४	१७	५	१	२२	७	६४.४
११	राष्ट्रिय योजना आयोग	१	१	०	०	०	०	१	०	-	३	२	०	२	०	०	०	०	६६.६७	४	३	०	२	०	०	१	०	७५
१२	परराष्ट्र मन्त्रालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	२५	२२	०	११	०	०	६	५	८८	२५	२२	०	११	०	०	६	५	८८
१३	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	८	८	०	४	०	०	४	०	१००	८	८	०	४	०	०	४	०	१००
१४	गृह मन्त्रालय	२५५	२०८	४६	६५	५४	२	३७	४	८१.६	६५४	६०९	१६	१९१	३	७६	३१२	११	९३.१२	९०९	८१७	६२	२५६	५७	७८	३४९	१५	८९.९
१५	कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय	१२३	५६	६	२४	३	१	०	२२	४५.५	२३४	१९४	१३	७६	५	४२	३९	१९	८२.९१	३५७	२५०	१९	१००	८	४३	३९	४१	७०
१६	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	९९	६८	३	१७	५	०	६	३७	६८.७	६०१	४८७	१०	२८३	१०	५०	९३	४१	८१.०३	७००	५५५	१३	३००	१५	५०	९९	७८	७९.३
१७	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	७	६	०	३	१	०	२	०	८५.७	१	१	०	१	०	०	०	०	-	८	७	०	४	१	०	२	०	८७.५
१८	रक्षा मन्त्रालय	२	०	०	०	०	०	०	०	०.०	१६	१६	०	६	०	०	१०	०	१००	१८	१६	०	६	०	०	१०	०	८८.९
१९	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंछी विकास मात्र)	१४५	८१	६	३५	६	४	२	२८	५५.९	२९	२२	०	६	०	९	५	२	७५.८६	१७४	१०३	६	४१	६	१३	७	३०	५९.२
२०	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र)	२८०	१५७	२४	४९	२४	५	२२	३३	५६.१	४४	४२	०	२६	०	७	७	२	९५.४५	३२४	१९९	२४	७५	२४	१२	२९	३५	६१.४
२१	संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	४१	२८	४	१३	१	०	४	६	६८.३	१८४	१३८	५	७२	३	१०	३३	१५	७५	२२५	१६६	९	८५	४	१०	३७	२१	७३.८
२२	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	९९	३७	६	१६	६	०	१	८	३७.४	३६	३०	४	१७	०	१	५	३	८३.३३	१३५	६७	१०	३३	६	१	६	११	४९.६
२३	स्थानीय तह (संघीय मामिला)	४४०१	२२००	२६१	११५७	१९७	१०६	७३	४०६	५०.०	३०२७	२७७४	१३२	१६९०	३४	५९८	२८३	३७	९१.६४	७४२८	४९७४	३९३	२८४७	२३१	७०४	३५६	४४३	६७
२४	संवैधानिक अंगहरू (अ.दु.अ.आ. बाहेक)	१२	८	३	२	०	२	१	०	६७	१३	१०	०	७	०	२	१	०	७६.९२	२५	१८	३	९	०	४	२	०	७२
२५	नेपाल ट्रष्टको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	५	४	०	२	०	२	०	०	८०	५	४	०	२	०	२	०	०	८०
२६	राष्ट्रपतिको कार्यालय	१	१	०	०	१	०	०	०	-	०	०	०	०	०	०	०	०	-	१	१	०	०	१	०	०	०	-
२७	उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	०	०	०	०	०	०	०	०	-	०	०	०	०	०	०	०	०	-
२८	ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	२००	९३	१२	५१	१७	१	३	९	४६.५	३३८	२७९	७	१४६	०	४५	५८	२३	८२.५४	५३८	३७२	१९	१९७	१७	४६	६१	३२	६९.१
२९	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	२२	१०	०	६	१	०	२	१	४५.५	८०	७७	१	३७	१	५	३२	१	९६.२५	१०२	८७	१	४३	२	५	३४	२	८५.३
३०	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिँचाइ मात्र)	११५	३९	५	२३	१	२	१	७	३३.९	१५	१५	०	९	०	३	३	०	-	१३०	५४	५	३२	१	५	४	७	४१.५
३१	महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	५	१	०	१	०	०	०	०	२०.०	११२	१०५	२	५९	३	८	३२	१	९३.७५	११७	१०६	२	६०	३	८	३२	१	९०.६
३२	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा स्वास्थ्य बाहेक)	११	५	१	४	०	०	०	०	४५.५	१	१	०	१	०	०	०	०	१००	१२	६	१	५	०	०	०	०	५०
३३	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	-	७	५	०	४	०	०	१	०	७१.४३	७	५	०	४	०	०	१	०	७१.४
३४	सम्पति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखा	१४	१४	०	५	१	८	०	०	-	१५८८	१३९४	८३	१२२१	०	६	१३	७१	८७.७८	१६०२	१४०८	८३	१२२६	१	१४	१३	७१	८७.९

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	मातहतका कार्यालयको जम्मा									महाशाखाहरूको जम्मा									आयोगको कुल जम्मा								
				फछ्यौंटमध्ये									फछ्यौंटमध्ये									फछ्यौंटमध्ये							
		जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट मिर्घै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गरिएको (संख्या)	फछ्यौंट प्रतिशत	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट मिर्घै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गरिएको (संख्या)	फछ्यौंट प्रतिशत	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट मिर्घै तामेली (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सुझाव सहित तामेली (संख्या)	आयोगको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित(संख्या)	विभिन्न कारबाही (संख्या)	अन्य उजुरीमा गरिएको (संख्या)	फछ्यौंट प्रतिशत
३५	खानेपानी मन्त्रालय	६५	२७	१	१५	७	०	०	४	४१.५	११०	७२	१	४५	१	३	१२	१०	६५.४५	१७५	९९	२	६०	८	३	१२	१४	५६.६
३६	सहरी विकास मन्त्रालय	३९	१९	३	७	४	१	०	४	४८.७	१३५	९८	३	५८	३	५	१५	१४	७२.५९	१७४	११७	६	६५	७	६	१५	१८	६७.२
३७	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खनेपानी र सहरी विकास मात्र)	१७७	६०	९	२६	२	०	५	१८	३३.९	११५	९१	२	४०	०	३०	१७	२	-	२९२	१५१	११	६६	२	३०	२२	२०	५१.७
३८	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा मात्र)	६०	४१	५	२५	५	०	२	४	६८.३	४९	४९	०	३५	०	५	९	०	१००	१०९	९०	५	६०	५	५	११	४	८२.६
३९	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	१२	१०	०	९	०	०	१	०	८३	५७	५६	०	४०	१	८	७	०	-	६९	६६	०	४९	१	८	८	०	९५.७
४०	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	३३३	२०२	२८	१०६	२७	१	१९	२१	६०.७	५४२	४९२	१६	३४४	१३	१७	८७	१५	९०.७७	८७५	६९४	४४	४५०	४०	१८	१०६	३६	७९.३
४१	स्थानीय तह (शिक्षा)	२२३५	१०४३	९०	४९३	१४०	१३	१००	२०७	४६.७	८९७	८३६	९	४८८	६	१७३	१५२	८	९३.२	३१३२	१८७९	९९	९८१	१४६	१८६	२५२	२१५	६०
४२	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय (न्याय कानून सम्बन्धित मात्र)	१	१	०	०	१	०	०	०	१००	१	१	०	१	०	०	०	०	-	२	२	०	१	१	०	०	०	१००
४३	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	३६	२१	३	९	०	०	१	८	५८.३	७१	५४	०	२९	३	३	१५	४	७६.०६	१०७	७५	३	३८	३	३	१६	१२	७०.१
४४	सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	४०	३०	१	१५	७	१	२	४	७५.०	२१०	१४१	१	७०	३	१०	५२	५	६७.१४	२५०	१७१	२	८५	१०	११	५४	९	६८.४
४५	उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	६९	४२	४	१४	५	०	७	१२	६०.९	२६०	२०६	१	१००	३	१५	७७	१०	७९.२३	३२९	२४८	५	११४	८	१५	८४	२२	७५.४
४६	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	८	६	१	३	०	०	१	१	७५.०	५५	३४	०	१२	०	३	१७	२	६१.८२	६३	४०	१	१५	०	३	१८	३	६३.५
४७	प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (पर्यटन,उद्योग,वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय मात्र)	११५	५२	३	२७	६	०	५	११	४५.२	२६	२५	०	१४	१	८	२	०	९६.१५	१४१	७७	३	४१	७	८	७	११	५४.६
४८	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय (प्रदेश समेत)	२	२	१	१	०	०	०	०	-	७	७	०	२	०	१	४	०	१००	९	९	१	३	०	१	४	०	१००
४९	शैक्षिक प्रमाणपत्र	१६	१६	१	०	२	९	३	१	-	१९०३	९५०	१०४	७५४	०	२	४	८७	४९.९२	१९१९	९६६	१०५	७५४	२	११	६	८८	५०.३
५०	अन्य (संघ)	१७	१४	१	६	०	०	६	१	८२.४	०	०	०	०	०	०	०	०	-	१७	१४	१	६	०	०	६	१	८२.४
५१	अन्य	१७	१४	०	९	०	२	३	०	८२.४	०	०	०	०	०	०	०	०	-	१७	१४	०	९	०	२	३	०	८२.४
कुल जम्मा		१११४०	५७१९	६९८	२६६४	६६९	१६६	४५३	१०६९	५१.३४	१४०१२	११२३३	४४५	६७२३	११७	१४७८	१९९१	४७९	८०.१७	२५१५२	१६९५२	११४३	९३८७	७८६	१६४४	२४४४	१५४८	६७.४

आ.व. २०७६/७७ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा एकमुष्ट दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछ्यौंटको मन्त्रालयगत/निकायगत विवरण

आ.व. २०७६/०७७ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग | फाराम नं. १

आयोगको वार्षिक प्रगति | प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेका उजुरीहरुको विवरण | वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	प्रदेश नं./संघ	उजुरीको संख्या				कुल उजुरी	फछ्यौंट संख्या					फछ्यौंट भएको विवरण							फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत
			गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को				गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछ्यौंट भएको उजुरी	चालु आ.व.को				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	तामेली		आयागका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछ्यौंट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या	
				गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी			गत महिना सम्मको उजुरी फछ्यौंट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछ्यौंट संख्या	चालु आ.व.को फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या	कुल फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या		सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली				कुल फछ्यौंट					
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	संघ	१५७	२३७	४१	२७८	४३५	३८	१६३	३६	१९९	२३७	१८	११३	११	३६	३२	२७	२३७	११८	७९	१	१९८	५४.५
२	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	संघ	३५	१७७	५६	२३३	२६८	१३	१३१	६३	१९४	२०७	३	६४	१७	३३	८५	५	२०७	२२	३९	०	६१	७७.२
३	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)	१	११	६०	५	६५	७६	७	५२	८	६०	६७	२	१०	१	३२	९	१३	६७	४	५	०	९	८८.२
		२	२	५९	४	६३	६५	१	४७	६	५३	५४	२	१२	२	२६	७	५	५४	१	१०	०	११	८३.१
		बाग्मती	४	७९	९	८८	९२	३	६४	७	७१	७४	२	२८	२	१२	१७	१२	७३	१	१७	०	१८	८०.४
		गण्डकी	१२	४१	२	४३	५५	६	२८	४	३२	३८	२	१६	२	१०	१०	२	४२	६	११	०	१७	६९.१
		५	९	३८	९	४७	५६	५	२९	१३	४२	४७	२	२८	१	५	४	६	४६	४	५	०	९	८३.९
		कर्णाली	१	१४	३	१७	१८	०	१२	३	१५	१५	०	८	०	३	२	१	१४	१	२	०	३	८३.३
		सुदूर पश्चिम	३१	६८	६	७४	१०५	८	३४	५	३९	४७	५	१६	०	३	७	१५	४६	२३	३५	०	५८	४४.८
४	प्रदेश उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र)	१	४७	६४	२	६६	११३	२७	४०	८	४८	७५	१४	२३	५	८	११	१३	७४	२०	१८	०	३८	६६.४
		२	२०	२२	०	२२	४२	३	१५	१	१६	१९	२	५	०	५	७	१	२०	१७	६	०	२३	४५.२
		बाग्मती	१८	५८	८	६६	८४	५	४१	६	४७	५२	१	१९	३	७	१८	४	५२	१३	१९	०	३२	६१.९
		गण्डकी	१३	४६	२	४८	६१	८	२९	११	४०	४८	३	१५	४	३	१७	६	४८	५	८	०	१३	७८.७
		५	४६	९४	७	१०१	१४७	२६	५५	१५	७०	९६	९	३६	१९	९	१४	८	९५	१९	३१	१	५१	६५.३
		कर्णाली	५०	२७	३	३०	८०	३७	२२	३	२५	६२	१५	२७	४	५	७	५	६३	१३	४	१	१८	७७.५
		सुदूर पश्चिम	११७	१४१	७	१४८	२६५	३८	८८	७	९५	१३३	२४	५०	३	९	२१	२६	१३३	७९	५३	०	१३२	५०.२
५	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	संघ	५	१५	१	१६	२१	४	१४	२	१६	२०	१	१५	०	०	४	०	२०	१	०	०	१	९५.२

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	प्रदेश नं./संघ	उजुरीको संख्या				कुल उजुरी	फछ्यौंट संख्या					फछ्यौंट भएको विवरण							फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत
			गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को				गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछ्यौंट भएको उजुरी	चालु आ.व.को				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	तामेली		आयागका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछ्यौंट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या	
				गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी			गत महिना सम्मको उजुरी फछ्यौंट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछ्यौंट संख्या	चालु आ.व.को फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या	कुल फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या		सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली								
६	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		२	०	३	०	३	३	०	३	०	३	३	१	०	०	२	०	०	३	०	०	०	०	१००
		बाग्मती	०	१	०	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	१	०
		गण्डकी	१	१	०	१	२	१	१	०	१	२	०	०	०	०	२	०	२	०	०	०	०	१००
		५	०	६	०	६	६	०	५	०	५	५	०	१	३	१	०	०	५	०	१	०	१	८३.३
		कर्णाली	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		सुदूर पश्चिम	१	०	०	०	१	१	०	०	०	१	०	१	०	०	०	०	१	०	०	०	०	१००
७	अर्थ मन्त्रालय	संघ	१४२	३५९	३३	३९२	५३४	३८	३२२	३४	३५६	३९४	१३	२०८	७	१८	१३४	१४	३९४	१०४	३६	०	१४०	७३.८
८	भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय	संघ	७४०	११७६	८२	१२५८	१९९८	२२८	९०३	१०७	१०१०	१२३८	८२	५३६	७८	१११	२९८	१३३	१२३८	५०२	२४७	११	७६०	६२
९	प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१	१	०	०	०	१	१	०	०	०	१	०	०	१	०	०	०	१	०	०	०	०	१००
		२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		बाग्मती	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	१	०
		गण्डकी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		कर्णाली	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		सुदूर पश्चिम	१	०	०	०	१	१	०	०	०	१	०	०	१	०	०	०	१	०	०	०	०	१००
१०	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास वाहेक)	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		२	०	२	०	२	२	०	१	०	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	१	०	१	५०
		बाग्मती	०	२	०	२	२	०	२	०	२	२	०	०	०	०	२	०	२	०	०	०	०	१००
		गण्डकी	५	१५	०	१५	२०	५	८	४	१२	१७	०	५	२	०	१०	०	१७	०	३	०	३	८५
		५	५	६	०	६	११	०	३	३	६	६	०	४	१	०	१	०	६	५	०	०	५	५४.५
		कर्णाली	०	१५	३	१८	१८	०	४	४	८	८	४	१	०	१	०	२	८	०	१०	०	१०	४४.४
		सुदूर पश्चिम	१२	२१	१	२२	३४	८	१४	०	१४	२२	०	६	२	०	९	५	२२	४	८	०	१२	६४.७
११	राष्ट्रिय योजना आयोग	संघ	०	४	०	४	४	०	३	०	३	३	०	२	०	०	१	०	३	०	१	०	१	७५

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	प्रदेश नं./संघ	उजुरीको संख्या				कुल उजुरी	फछ्यौंट संख्या					फछ्यौंट भएको विवरण							फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत
			गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को				गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछ्यौंट भएको उजुरी	चालु आ.व.को			कुल फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	तामेली		आयागका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछ्यौंट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या	
				गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी			गत महिना सम्मको उजुरी फछ्यौंट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछ्यौंट संख्या	चालु आ.व.को फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या			सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली								
१२	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		बाग्मती	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		गण्डकी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		कर्णाली	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		सुदूर पश्चिम	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
१३	परराष्ट्र मन्त्रालय	संघ	३	१६	६	२२	२५	२	१४	६	२०	२२	०	११	०	०	६	५	२२	१	२	०	३	८८
१४	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	संघ	०	८	०	८	८	०	८	०	८	८	०	४	०	०	४	०	८	०	०	०	०	१००
१५	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		बाग्मती	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		गण्डकी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		कर्णाली	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		सुदूर पश्चिम	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
१६	गृह मन्त्रालय	संघ	७३	७३७	९९	८३६	९०९	३९	६४६	१३२	७७८	८१७	६२	२५६	५७	७८	३४९	१५	८१७	३२	५८	२	९२	८९.९
१७	कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय	संघ	९४	२३२	३१	२६३	३५७	४७	१६२	४१	२०३	२५०	१९	१००	८	४३	३९	४१	२५०	४६	६०	१	१०७	७०
१८	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	संघ	१५४	४७०	७६	५४६	७००	७२	४०३	८०	४८३	५५५	१३	३००	१५	५०	९९	७८	५५५	८२	६३	०	१४५	७९.३
१९	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय (गृह सम्बन्धी मात्र)	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		बाग्मती	०	१	०	१	१	०	१	०	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	०	०	०	१००
		गण्डकी	०	१	०	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	१	०
		५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		कर्णाली	०	१	०	१	१	०	१	०	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	०	०	०	१००
		सुदूर पश्चिम	२	३	०	३	५	२	३	०	३	५	०	२	१	०	२	०	५	०	०	०	०	१००

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	प्रदेश नं./संघ	उजुरीको संख्या				कुल उजुरी	फछ्यौंट संख्या				फछ्यौंट भएको विवरण							फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत
			गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को				गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछ्यौंट भएको उजुरी	चालु आ.व.को			विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	तामेली		आयागको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछ्यौंट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या	
				गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी			गत महिना सम्मको उजुरी फछ्यौंट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछ्यौंट संख्या	चालु आ.व.को फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या		सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली								
२०	रक्षा मन्त्रालय	संघ	२	१२	४	१६	१८	०	१२	४	१६	१६	०	६	०	०	१०	०	१६	२	०	०	२	८८.९
२१	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपक्षी विकास मात्र)	१	३	२९	२	३१	३४	०	१६	२	१८	१८	०	९	०	०	०	९	१८	२	१३	१	१६	५२.९
		२	२	२४	२	२६	२८	१	१८	३	२१	२२	०	४	१	६	१	१०	२२	१	५	०	६	७८.६
		बाग्मती	१	१७	३	२०	२१	१	७	४	११	१२	१	९	०	१	०	१	१२	०	९	०	९	५७.१
		गण्डकी	८	३	२	५	१३	१	१	१	२	३	०	१	१	१	०	०	३	७	३	०	१०	२३.१
		५	८	३३	२	३५	४३	४	१७	४	२१	२५	१	१०	३	१	१	९	२५	४	१४	०	१८	५८.१
		कर्णाली	०	८	३	११	११	०	४	३	७	७	१	२	०	१	३	०	७	०	४	०	४	६३.६
		सुदूर पश्चिम	९	९	६	१५	२४	५	७	४	११	१६	३	६	१	३	२	१	१६	४	४	०	८	६६.७
२२	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र)	१	१९	३६	०	३६	५५	५	१७	०	१७	२२	१	११	२	१	५	२	२२	१४	१९	०	३३	४०
		२	२४	५५	७	६२	८६	१३	२५	१२	३७	५०	७	२९	२	३	४	५	५०	११	२५	०	३६	५८.१
		बाग्मती	८	१५	०	१५	२३	४	१२	१	१३	१७	२	५	०	०	२	८	१७	४	२	०	६	७३.९
		गण्डकी	९	३१	१	३२	४१	४	२४	२	२६	३०	२	८	४	१	१२	३	३०	५	६	०	११	७३.२
		५	१४	२६	४	३०	४४	६	१३	१०	२३	२९	०	८	१३	१	२	५	२९	८	७	०	१५	६५.९
		कर्णाली	१३	१८	३	२१	३४	६	९	४	१३	१९	७	६	१	३	०	२	१९	७	७	१	१५	५५.९
		सुदूर पश्चिम	७	३१	३	३४	४१	७	२३	२	२५	३२	५	८	२	३	४	१०	३२	०	९	०	९	७८
२३	संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	संघ	५८	१५०	१७	१६७	२२५	२९	११४	२३	१३७	१६६	९	८५	४	१०	३७	२१	१६६	२९	३०	०	५९	७३.८
२४	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	संघ	८०	४७	८	५५	१३५	२२	३६	९	४५	६७	१०	३३	६	१	६	११	६७	५८	१०	०	६८	४९.६
२५	स्थानीय तह (संघीय मामिला)	१	२६९	५१०	५६	५६६	८३५	६४	३२०	६८	३८८	४५२	२६	२३६	७	९८	३५	५०	४५२	२०४	१७८	१	३८३	५४.१
		२	९०६	२०६७	२३९	२३०६	३२१२	५२९	१५२९	२७६	१८०५	२३३४	२४१	१३५९	११९	३५५	५९	२०१	२३३४	३७७	५०१	०	८७८	७२.७
		बाग्मती	१६१	६१२	१२९	७४१	९०२	७४	४९६	१२४	६२०	६९४	३९	४२२	१८	४२	१३५	३८	६९४	८७	१२१	०	२०८	७६.९
		गण्डकी	७५	२८४	३९	३२३	३९८	३५	१५३	४७	२००	२३५	११	११७	९	२९	५४	१५	२३५	४०	१२३	०	१६३	५९
		५	२६८	५३२	६७	५९९	८६७	१२६	३४४	११३	४५७	५८३	३८	३१६	५९	६४	४१	६५	५८३	१४२	१४२	०	२८४	६७.२
		कर्णाली	१५८	२९२	४७	३३९	४९७	६६	१८३	४८	२३१	२९७	१८	१८३	१५	३७	१२	३२	२९७	९२	१०८	०	२००	५९.८
		सुदूर पश्चिम	२००	४३२	८५	५१७	७१७	५६	२६६	५७	३२३	३७९	२०	२१४	४	७९	२०	४२	३७९	१४४	१९४	०	३३८	५२.९

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	प्रदेश नं./संघ	उजुरीको संख्या				कुल उजुरी	फछर्यौट संख्या					फछर्यौट भएको विवरण								फछर्यौट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत
			गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को				गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछर्यौट भएको उजुरी	चालु आ.व.को				तामेली								गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछर्यौट हुन बाँकी उजुरी संख्या	
				गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी			गत महिना सम्मको उजुरी फछर्यौट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछर्यौट संख्या	चालु आ.व.को फछर्यौट भएको उजुरी संख्या	कुल फछर्यौट भएको उजुरी संख्या	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली	आयागका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछर्यौट					
२६	संवैधानिक अंगहरू (अ.दु.अ.आ. वाहेक)	संघ	२	१८	५	२३	२५	१	१४	३	१७	१८	३	९	०	४	२	०	१८	१	६	०	७	७२
२७	नेपाल ट्रष्टको कार्यालय	संघ	२	१	२	३	५	१	१	२	३	४	०	२	०	२	०	०	४	१	०	०	१	८०
२८	राष्ट्रपतिको कार्यालय	संघ	०	१	०	१	१	०	०	१	१	१	०	०	१	०	०	०	१	०	०	०	०	१००
२९	उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय	संघ	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
३०	प्रदेश प्रमुखको कार्यालय	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		बागमती	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		गण्डकी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		कर्णाली	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		सुदूर पश्चिम	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
३१	ऊर्जा,जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	संघ	१४९	३२८	६१	३८९	५३८	५१	२६६	५५	३२१	३७२	१९	१९७	१७	४६	६१	३२	३७२	९८	६८	०	१६६	६९.१
३२	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	संघ	१८	७४	१०	८४	१०२	९	६९	९	७८	८७	१	४३	२	५	३४	२	८७	९	६	०	१५	८५.३
३३	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिँचाइ मात्र)	१	२०	९	०	९	२९	२	५	२	७	९	१	४	०	१	१	२	९	१८	२	०	२०	३१
		२	६	३	१	४	१०	०	०	१	१	१	०	१	०	०	०	०	१	६	३	०	९	१०
		बागमती	०	३	०	३	३	०	१	०	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	२	०	२	३३.३
		गण्डकी	४	४	१	५	९	०	४	१	५	५	१	२	१	१	०	०	५	४	०	०	४	५५.६
		५	२	२०	६	२६	२८	१	११	७	१८	१९	१	१२	०	१	२	३	१९	१	८	०	९	६७.९
		कर्णाली	०	७	२	९	९	०	१	१	२	२	१	१	०	०	०	०	२	०	७	०	७	२२.२
		सुदूर पश्चिम	१०	२७	५	३२	४२	३	१३	१	१४	१७	१	११	०	२	१	२	१७	७	१८	०	२५	४०.५
३४	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	संघ	१२	९२	१३	१०५	११७	४	८६	१६	१०२	१०६	२	६०	३	८	३२	१	१०६	८	३	०	११	९०.६

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	प्रदेश नं./संघ	उजुरीको संख्या				कुल उजुरी	फछ्यौंट संख्या					फछ्यौंट भएको विवरण							फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत
			गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को				गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछ्यौंट भएको उजुरी	चालु आ.व.को				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	तामेली		आयागका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछ्यौंट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या	
				गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी			गत महिना सम्मको उजुरी फछ्यौंट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछ्यौंट संख्या	चालु आ.व.को फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या	कुल फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या		सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली								
३५	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा स्वास्थ्य वाहेक)	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		बाग्मती	०	१	१	२	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२	०	२	०
		गण्डकी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		५	०	१	०	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	१	०
		कर्णाली	०	३	०	३	३	०	२	०	२	२	०	२	०	०	०	०	२	०	१	०	१	६६.७
		सुदूर पश्चिम	२	४	०	४	६	२	२	०	२	४	१	३	०	०	०	०	४	०	२	०	२	६६.७
३६	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	संघ	२	५	०	५	७	१	४	०	४	५	०	४	०	०	१	०	५	१	१	०	२	७१.४
३७	सम्पति अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन महाशाखा	संघ	७९०	७०८	१०४	८१२	१६०२	६५१	५८९	१६८	७५७	१४०८	८३	१२२६	१	१४	१३	७१	१४०८	१३९	५५	०	१९४	८७.९
३८	खानेपानी मन्त्रालय	संघ	७८	९२	५	९७	१७५	३२	५९	८	६७	९९	२	६०	८	३	१२	१४	९९	४६	३०	०	७६	५६.६
३९	सहरी विकास मन्त्रालय	संघ	८१	८५	८	९३	१७४	३८	६८	११	७९	११७	६	६५	७	६	१५	१८	११७	४३	१४	०	५७	६७.२
४०	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र सहरी विकास मात्र)	१	२९	३५	०	३५	६४	९	१९	०	१९	२८	२	८	०	७	५	६	२८	२०	१६	०	३६	४३.८
		२	९	७	१	८	१७	०	५	१	६	६	०	१	०	३	१	१	६	९	२	०	११	३५.३
		बाग्मती	१७	२८	३	३१	४८	६	२२	६	२८	३४	०	२४	०	४	५	१	३४	११	३	०	१४	७०.८
		गण्डकी	१२	१६	०	१६	२८	५	९	०	९	१४	३	५	१	२	३	०	१४	७	७	०	१४	५०
		५	१३	२८	०	२८	४१	३	१८	३	२१	२४	३	१४	१	४	१	१	२४	१०	७	०	१७	५८.५
		कर्णाली	३	१८	२	२०	२३	१	१२	०	१२	१३	०	५	०	६	०	२	१३	१	८	१	१०	५६.५
		सुदूर पश्चिम	२९	३८	४	४२	७१	८	२२	२	२४	३२	३	९	०	४	७	९	३२	२१	१८	०	३९	४५.१
४१	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा मात्र)	१	०	५	०	५	५	०	५	०	५	५	०	३	०	१	१	०	५	०	०	०	०	१००
		२	०	१०	१	११	११	०	९	२	११	११	०	१०	०	१	०	०	११	०	०	०	०	१००
		बाग्मती	०	१७	२	१९	१९	०	१७	२	१९	१९	०	१२	०	२	५	०	१९	०	०	०	०	१००
		गण्डकी	०	७	०	७	७	०	५	१	६	६	०	४	०	०	२	०	६	०	१	०	१	८५.७
		५	०	५	०	५	५	०	५	०	५	५	१	२	१	०	१	०	५	०	०	०	०	१००
		कर्णाली	०	७	१	८	८	०	४	२	६	६	०	५	०	१	०	०	६	०	२	०	२	७५
		सुदूर पश्चिम	४५	६	३	९	५४	३०	६	२	८	३८	४	२४	४	०	२	४	३८	१५	१	०	१६	७०.४

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	प्रदेश नं./संघ	उजुरीको संख्या				कुल उजुरी	फछ्यौंट संख्या					फछ्यौंट भएको विवरण								फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत
			गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को				गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछ्यौंट भएको उजुरी	चालु आ.व.को				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	तामेली		आयागको अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछ्यौंट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछ्यौंट हुन बाँकी उजुरी संख्या	
				गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी		गत महिना सम्मको उजुरी फछ्यौंट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछ्यौंट संख्या	चालु आ.व.को फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या	कुल फछ्यौंट भएको उजुरी संख्या		सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली									
४२	कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	संघ	०	६५	४	६९	६९	०	६२	४	६६	६६	०	४९	१	८	८	०	६६	०	३	०	३	९५.७
४३	शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	संघ	२६७	५६६	४२	६०८	८७५	१५०	४९२	५२	५४४	६९४	४४	४५०	४०	१८	१०६	३६	६९४	११४	६४	३	१८१	७९.३
४४	स्थानीय तह (शिक्षा)	१	१६३	१९५	६	२०१	३६४	५०	११८	१२	१३०	१८०	२	१०१	११	१९	१६	३१	१८०	११३	७१	०	१८४	४९.५
		२	४९१	४८०	३३	५१३	१००४	१०१	२५६	६१	३१७	४१८	३५	१९९	२२	६२	४२	५८	४१८	३९०	१९६	०	५८६	४१.६
		बाग्मती	६२	२४८	२६	२७४	३३६	३०	२०८	३०	२३८	२६८	९	१६७	६	१३	६०	१३	२६८	३१	३६	१	६८	७९.८
		गण्डकी	५१	१४८	१५	१६३	२१४	३०	९०	३१	१२१	१५१	६	६९	१४	१४	४१	७	१५१	२१	४२	०	६३	७०.६
		५	१७४	३६५	१६	३८१	५५५	१०३	२५९	४८	३०७	४१०	२०	२२२	६३	२८	४०	३७	४१०	७१	७४	०	१४५	७३.९
		कर्णाली	३३	२१६	९	२२५	२५८	२६	१५७	१५	१७२	१९८	८	१०१	२६	२४	७	३२	१९८	७	५३	०	६०	७६.७
		सुदूर पश्चिम	१४०	२४१	२०	२६१	४०१	५८	१७५	२१	१९६	२५४	१९	१२२	४	२६	४६	३७	२५४	८२	६५	०	१४७	६३.३
४५	प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय (न्याय कानून सम्बन्धित मात्र)	१	०	१	०	१	१	०	१	०	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	०	०	०	१००
		२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		बाग्मती	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		गण्डकी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		५	१	०	०	०	१	१	०	०	०	१	०	०	१	०	०	०	१	०	०	०	०	१००
		कर्णाली	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		सुदूर पश्चिम	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
४६	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	संघ	३९	५९	९	६८	१०७	२०	४६	९	५५	७५	३	३८	३	३	१६	१२	७५	१९	१३	०	३२	७०.१
४७	संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	संघ	६६	१६७	१७	१८४	२५०	१७	१३५	१९	१५४	१७१	२	८५	१०	११	५४	९	१७१	४८	३०	१	७९	६८.४
४८	उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति	संघ	५८	२३९	३२	२७१	३२९	२४	१८८	३६	२२४	२४८	५	११४	८	१५	८४	२२	२४८	२९	४७	५	८१	७५.४
४९	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	संघ	२३	३८	२	४०	६३	३	३६	१	३७	४०	१	१५	०	३	१८	३	४०	२०	३	०	२३	६३.५
५०	प्रदेश उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (पर्यटन,उद्योग,वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय मात्र)	१	१	७	०	७	८	१	५	०	५	६	०	२	१	३	०	०	६	०	२	०	२	७५
		२	७	९	१	१०	१७	२	८	१	९	११	१	७	०	२	१	०	११	५	१	०	६	६४.७
		बाग्मती	१	१३	०	१३	१४	१	८	०	८	९	१	२	१	३	२	०	९	०	५	०	५	६४.३
		गण्डकी	६	९	०	९	१५	२	१	४	५	७	१	२	०	०	३	१	७	४	४	०	८	४६.७
		५	२	३	१	४	६	०	३	०	३	३	०	१	२	०	०	०	३	२	१	०	३	५०
		कर्णाली	३	५९	४	६३	६६	३	२५	४	२९	३२	०	१९	३	०	०	१०	३२	०	३४	०	३४	४८.५
		सुदूर पश्चिम	८	७	०	७	१५	५	४	०	४	९	०	८	०	०	१	०	९	३	३	०	६	६०

क्र.सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	प्रदेश नं./संघ	उजुरीको संख्या				कुल उजुरी	फछ्यौट संख्या					फछ्यौट भएको विवरण								फछ्यौट हुन बाँकी उजुरीको विवरण				मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिशत
			गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको जम्मा उजुरी संख्या	चालु आ.व.को				गत आ.व. को जिम्मेवारी सरेको मध्येबाट फछ्यौट भएको उजुरी	चालु आ.व.को				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	तामेली		आयागका अन्य महाशाखा/कार्यालयमा छानविनका लागि प्रेषित	आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित	अन्य उजुरीमा गाभिएको	कुल उजुरी फछ्यौट	गत आ.व. को बाँकी	चालु आ.व. को बाँकी	मुल्तवी	कुल फछ्यौट हुन बाँकी उजुरी संख्या	
				गत महिना सम्मको जम्मा उजुरी	यस महिनाको उजुरी	चालु आ.व.को जम्मा उजुरी			गत महिना सम्मको उजुरी फछ्यौट संख्या	यस महिनाको उजुरी फछ्यौट संख्या	चालु आ.व.को फछ्यौट भएको उजुरी संख्या	कुल फछ्यौट भएको उजुरी संख्या		सिधै तामेली	सुझाव सहित तामेली									
५१	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	संघ	०	८	१	९	९	०	८	१	९	९	१	३	०	१	४	०	९	०	०	०	०	१००
५२	मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		बाग्मती	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		गण्डकी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		कर्णाली	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		सुदूर पश्चिम	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
५३	शैक्षिक प्रमाणपत्र	संघ	१५०३	४०१	१५	४१६	१९१९	७२७	१९९	४०	२३९	९६६	१०५	७५४	२	११	६	८८	९६६	७७६	१७७	०	९५३	५०.३
५४	अन्य (संघ)	संघ	४	१२	१	१३	१७	२	१०	२	१२	१४	१	६	०	०	६	१	१४	२	१	०	३	८२.४
५५	अन्य	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		बाग्मती	०	१	०	१	१	०	०	१	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	०	०	०	१००
		गण्डकी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		कर्णाली	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	-
		सुदूर पश्चिम	५	११	०	११	१६	२	११	०	११	१३	०	८	०	२	३	०	१३	३	०	०	३	८१.३
जम्मा			८५५८	१४८७४	१७२०	१६५९४	२५१५२	३९४८	१०८७५	२१२९	१३००४	१६९५२	११४३	९३८७	७८६	१६४४	२४४४	१५४८	१६९५२	४५८२	३५८७	३१	८२००	६७.४

अनुसूची- ४ (घ)

आ.व. २०७६/७७ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछ्यौंटको भौगोलिक आधारमा प्रदेशगत विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	गत वर्षको उजुरी	चालु वर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी संख्या	गत वर्षको फछ्यौंट	चालु वर्षको फछ्यौंट	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट प्रतिशत
१	प्रदेश नं. १	७९९	१६७१	२४७०	२४७	१२३७	१४८४	६०.०८
२	प्रदेश नं. २	१९११	४०९४	६००५	७८५	३१६२	३९४७	६५.७३
३	बाग्मती	१२२५	३७०२	४९२७	४६२	३१४६	३६०८	७३.२३
४	गण्डकी	३३६	१०१०	१३४६	१४६	७२५	८७१	६४.७१
५	लुम्बिनी	७४३	१९७१	२७१४	३७३	१५७५	१९४८	७१.७८
६	कर्णाली	४४६	१०१८	१४६४	२३१	७१७	९४८	६४.७५
७	सुदूर पश्चिम	७००	१४२२	२१२२	२६७	९८८	१२५५	५९.१४
प्रदेशगत जम्मा		६१६०	१४८८८	२१०४८	२५११	११५५०	१४०६१	६६.८०
*प्रदेश नखुलेको		२३९८	१७०६	४१०४	१४३७	१४५४	२८९१	७०.४४
कुल जम्मा		**८५५८**	**१६५९४**	**२५१५२**	**३९४८**	**१३००४**	**१६९५२**	**६७.४०**

अनुसूची- ४ (ङ)

आ.व. २०७६/७७ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछ्यौंटको संघीय सरकार र मातहत निकायहरूको आधारमा प्रदेशगत विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	गत वर्षको उजुरी	चालु बर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी संख्या	गत वर्षको फछ्यौंट	चालु बर्षको फछ्यौंट	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट प्रतिशत
१	प्रदेश नं. १	२३६	६४९	८८५	८१	५३९	६२०	७०.०६
२	प्रदेश नं. २	४४४	१०६४	१५०८	१३५	८८२	१०१७	६७.४४
३	बाग्मती	९५२	२४२५	३३७७	३३८	२०८६	२४२४	७१.७८
४	गण्डकी	१४०	३४२	४८२	४९	२६६	३१५	६५.३५
५	लुम्बिनी	२०१	७०२	९०३	९८	५९७	६९५	७६.९७
६	कर्णाली	१८५	२५३	४३८	९२	१९४	२८६	६५.३०
७	सूदुर पश्चिम	८१	२४३	३२४	३३	२१९	२५२	७७.७८
*प्रदेश नखुलेको		२३९८	१७०६	४१०४	१४३७	१४५४	२८९१	७०.४४
संघीय निकायको जम्मा		४६३७	७३८४	१२०२१	२२६३	६२३७	८५००	७०.७१
प्रदेशका निकायको जम्मा		७७०	१८०१	२५७१	३३७	१२६२	१५९९	६२.१९
स्थानीय निकायको जम्मा		३१५१	७४०९	१०५६०	१३४८	५५०५	६८५३	६४.८९६
कुल जम्मा		**८५५८**	**१६५९४**	**२५१५२**	**३९४८**	**१३००४**	**१६९५२**	**६७.३९८**

*नोटः सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखा, मुद्दा पुनरावेदन तथा बहस पैरवी महाशाखा (विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय निकाय तर्फको) र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फका तथ्यांकहरूलाई संघमा राखिएको।

अनुसूची- ४ (च)

आ.व. २०७६/७७ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछर्यौटको प्रदेश सरकार र मातहत निकायहरूको आधारमा प्रदेशगत विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	गत वर्षको उजुरी	चालु बर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी संख्या	गत वर्षको फछर्यौट	चालु बर्षको फछर्यौट	जम्मा फछर्यौट संख्या	फछर्यौट प्रतिशत
१	प्रदेश नं. १	१३१	२५५	३८६	५२	१८०	२३२	६०.१०
२	प्रदेश नं. २	७०	२११	२८१	२०	१५८	१७८	६३.३५
३	बाग्मती	५०	२६२	३१२	२०	२०२	२२२	७१.१५
४	गण्डकी	७०	१८२	२५२	३२	१३८	१७०	६७.४६
५	लुम्बिनी	१००	२८९	३८९	४६	२१४	२६०	६६.८४
६	कर्णाली	७०	२०१	२७१	४७	१२०	१६७	६१.६२
७	सुदूर पश्चिम	२७९	४०१	६८०	१२०	२५०	३७०	५४.४१
प्रदेशका निकायको जम्मा		**७७०**	**१८०१**	**२५७१**	**३३७**	**१२६२**	**१५९९**	**६२.१९**
संघीय निकायको जम्मा		**४६३७**	**७३८४**	**१२०२१**	**२२६३**	**६२३७**	**८५००**	**७०.७१**
स्थानीय निकायको जम्मा		**३१५१**	**७४०९**	**१०५६०**	**१३४८**	**५५०५**	**६८५३**	**६४.९०**
कुल जम्मा		**८५५८**	**१६५९४**	**२५१५२**	**३९४८**	**१३००४**	**१६९५२**	**६७.४०**

अनुसूची- ४ (छ)

आ.व. २०७६/७७ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछर्यौटको स्थानीय सरकार र मातहत निकायहरूको आधारमा प्रदेशगत विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	गत वर्षको उजुरी	चालु वर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी संख्या	गत वर्षको फछर्यौट	चालु वर्षको फछर्यौट	जम्मा फछर्यौट संख्या	फछर्यौट प्रतिशत
१	प्रदेश नं. १	४३२	७६७	११९९	११४	५१८	६३२	५२.७१
२	प्रदेश नं. २	१३९७	२८१९	४२१६	६३०	२१२२	२७५२	६५.२८
३	बाग्मती	२२३	१०१५	१२३८	१०४	८५८	९६२	७७.७१
४	गण्डकी	१२६	४८६	६१२	६५	३२१	३८६	६३.०७
५	लुम्बिनी	४४२	९८०	१४२२	२२९	७६४	९९३	६९.८३
६	कर्णाली	१९१	५६४	७५५	९२	४०३	४९५	६५.५६
७	सुदूर पश्चिम	३४०	७७८	१११८	११४	५१९	६३३	५६.६२
स्थानीय निकायको जम्मा		**३१५१**	**७४०९**	**१०५६०**	**१३४८**	**५५०५**	**६८५३**	**६४.९०**
संघीय निकायको जम्मा		**४६३७**	**७३८४**	**१२०२१**	**२२६३**	**६२३७**	**८५००**	**७०.७१**
प्रदेशका निकायको जम्मा		**७७०**	**१८०१**	**२५७१**	**३३७**	**१२६२**	**१५९९**	**६२.१९**
कुल जम्मा		**८५५८**	**१६५९४**	**२५१५२**	**३९४८**	**१३००४**	**१६९५२**	**६७.४०**

अनुसूची- ४ (ज)

आ.व. २०७६/७७ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरूको तीन तहका सरकारका आधारमा प्रदेशगत विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	संघ	प्रदेश	स्थानीय तह	कुल जम्मा	उजुरी प्रतिशत
१	प्रदेश नं. १	८८५	३८६	११९९	२४७०	११.७४
२	प्रदेश नं. २	१५०८	२८१	४२१६	६००५	२८.५३
३	बागमती	३३७७	३१२	१२३८	४९२७	२३.४१
४	गण्डकी	४८२	२५२	६१२	१३४६	६.३९
५	लुम्बिनी	९०३	३८९	१४२२	२७१४	१२.८९
६	कर्णाली	४३८	२७१	७५५	१४६४	६.९६
७	सुदूर पश्चिम	३२४	६८०	१११८	२१२२	१०.०८
	प्रदेशगत जम्मा	**७९१७**	**२५७१**	**१०५६०**	२१०४८	१००
	अन्य(गैरकानूनी सम्पत्ति, झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र, विश्वविद्यालय आदि)	४१०४			४१०४	
कुल जम्मा		**१२०२१**	**२५७१**	**१०५६०**	**२५१५२**	

अनुसूची- ४ (झ)

आ.व. २०७६/७७ मा आयोग र आयोगका मातहत कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरू तथा फछ्यौंटको जिल्लागत विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	जिल्ला कोड	गत वर्षको उजुरी	चालु वर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट प्रतिशत
१	प्रदेश नं.१	ताप्लेजुङ	१०१	१५	३५	५०	२२	४४.००
२	प्रदेश नं.१	संखुवासभा	१०२	४८	८३	१३१	६४	४८.८५
३	प्रदेश नं.१	सोलुखुम्बु	१०३	१७	४२	५९	३२	५४.२४
४	प्रदेश नं.१	ओखलढुङ्गा	१०४	१६	६७	८३	५१	६१.४५
५	प्रदेश नं.१	खोटाङ	१०५	४४	६२	१०६	४७	४४.३४
६	प्रदेश नं.१	भोजपुर	१०६	४५	६१	१०६	५४	५०.९४
७	प्रदेश नं.१	धनकुटा	१०७	३१	३८	६९	४०	५७.९७
८	प्रदेश नं.१	तेह्रथुम	१०८	२८	२२	५०	२२	४४.००
९	प्रदेश नं.१	पाँचथर	१०९	१३	५६	६९	४४	६३.७७
१०	प्रदेश नं.१	इलाम	११०	४०	६७	१०७	६५	६०.७५
११	प्रदेश नं.१	झापा	१११	१०३	२१५	३१८	२०१	६३.२१
१२	प्रदेश नं.१	मोरङ	११२	१४४	३६६	५१०	३३३	६५.२९
१३	प्रदेश नं.१	सुनसरी	११३	२११	४२६	६३७	३९५	६२.०१
१४	प्रदेश नं.१	उदयपुर	११४	४४	१३१	१७५	११४	६५.१४
१५	प्रदेश नं.२	सप्तरी	२०१	२१०	५२५	७३५	५०६	६८.८४
१६	प्रदेश नं.२	सिरहा	२०२	२५३	४२६	६७९	३२३	४७.५७
१७	प्रदेश नं.२	धनुषा	२०३	३८१	७०६	१०८७	६४२	५९.०६
१८	प्रदेश नं.२	महोत्तरी	२०४	२८३	३७५	६५८	३७९	५७.६०
१९	प्रदेश नं.२	सर्लाही	२०५	२७८	६४७	९२५	७०१	७५.७८
२०	प्रदेश नं.२	रौतहट	२०६	२४२	५११	७५३	४९१	६५.२१
२१	प्रदेश नं.२	बारा	२०७	१६१	४८६	६४७	५०२	७७.५९
२२	प्रदेश नं.२	पर्सा	२०८	१०३	४१५	५१८	४००	७७.२२
२३	प्रदेश नं.२	जिल्ला नखुलेको		०	३	३	३	१००
२४	बागमती	दोलखा	३०१	१८	८९	१०७	७५	७०.०९
२५	बागमती	सिन्धुपाल्चोक	३०२	२१	१४०	१६१	१३१	८१.३७
२६	बागमती	रसुवा	३०३	८	२७	३५	२१	६०.००
२७	बागमती	धादिङ	३०४	३८	१२४	१६२	१०७	६६.०५
२८	बागमती	नुवाकोट	३०५	१६	१००	११६	९२	७९.३१
२९	बागमती	काठमाडौं	३०६	७९७	२००३	२८००	२०५८	७३.५०
३०	बागमती	भक्तपुर	३०७	३६	१४०	१७६	१३१	७४.४३
३१	बागमती	ललितपुर	३०८	६६	३१२	३७८	३१३	८२.८०
३२	बागमती	काभ्रेपलाञ्चोक	३०९	४१	१३४	१७५	१३५	७७.१४

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	जिल्ला कोड	गत वर्षको उजुरी	चालु वर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट प्रतिशत
३३	बागमती	रामेछाप	३१०	२४	७३	९७	६४	६५.९८
३४	बागमती	सिन्धुली	३११	५१	९२	१४३	६८	४७.५५
३५	बागमती	मकवानपुर	३१२	६९	२५७	३२६	२१९	६७.१८
३६	बागमती	चितवन	३१३	४०	२११	२५१	१९४	७७.२९
३७	गण्डकी	गोरखा	४०१	१५	९३	१०८	७९	७३.१५
३८	गण्डकी	मनाङ	४०२	१	४	५	४	८०.००
३९	गण्डकी	मुस्ताङ	४०३	६	३	९	४	४४.४४
४०	गण्डकी	म्यागदी	४०४	१८	५४	७२	४७	६५.२८
४१	गण्डकी	कास्की	४०५	११५	३७७	४९२	३१२	६३.४१
४२	गण्डकी	लमजुङ	४०६	१५	६३	७८	५०	६४.१०
४३	गण्डकी	तनहुँ	४०७	३८	८९	१२७	७५	५९.०६
४४	गण्डकी	नवलपरासी (ब.सू.पूर्व)	४०८	३२	१२१	१५३	१२८	८३.६६
४५	गण्डकी	स्याङजा	४०९	३५	८४	११९	६९	५७.९८
४६	गण्डकी	पर्वत	४१०	३८	५२	९०	४७	५२.२२
४७	गण्डकी	बागलुङ	४११	२३	७०	९३	५६	६०.२२
४८	लुम्बिनी	रुकुम पूर्व	५०१	१०	१९	२९	२२	७५.८६
४९	लुम्बिनी	रोल्पा	५०२	२४	५६	८०	६३	७८.७५
५०	लुम्बिनी	प्यूठान	५०३	८	४५	५३	४२	७९.२५
५१	लुम्बिनी	गुल्मी	५०४	३५	८४	११९	८७	७३.११
५२	लुम्बिनी	अर्घाखाँची	५०५	४१	१३०	१७१	१४६	८५.३८
५३	लुम्बिनी	पाल्पा	५०६	३३	८५	११८	८६	७२.८८
५४	लुम्बिनी	नवलपरासी (ब.सु.पश्चिम)	५०७	७२	१९३	२६५	२०१	७५.८५
५५	लुम्बिनी	रुपन्देही	५०८	१८२	४४६	६२८	४९१	७८.१८
५६	लुम्बिनी	कपिलवस्तु	५०९	९०	२५९	३४९	२५७	७३.६४
५७	लुम्बिनी	दाङ	५१०	७५	२३८	३१३	१९७	६२.९४
५८	लुम्बिनी	बाँके	५११	११९	२५७	३७६	२२७	६०.३७
५९	लुम्बिनी	बर्दिया	५१२	५४	१५९	२१३	१२९	६०.५६
६०	कर्णाली	डोल्पा	६०१	२०	६८	८८	५८	६५.९१
६१	कर्णाली	मुगु	६०२	२८	४०	६८	३०	४४.१२
६२	कर्णाली	हुम्ला	६०३	४३	६६	१०९	५९	५४.१३
६३	कर्णाली	जुम्ला	६०४	४२	७५	११७	६३	५३.८५
६४	कर्णाली	कालिकोट	६०५	४९	९२	१४१	६४	४५.३९
६५	कर्णाली	दैलेख	६०६	६८	१५४	२२२	१५२	६८.४७

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	जिल्ला कोड	गत वर्षको उजुरी	चालु वर्षको उजुरी	जम्मा उजुरी	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट प्रतिशत
६६	कर्णाली	जाजरकोट	६०७	७१	१०२	१७३	१११	६४.१६
६७	कर्णाली	रुकुम पश्चिम	६०८	३२	८१	११३	८७	७६.९९
६८	कर्णाली	सल्यान	६०९	२८	१००	१२८	१०६	८२.८१
६९	कर्णाली	सुर्खेत	६१०	६५	२४०	३०५	२१८	७१.४८
७०	सुदूर पश्चिम	बाजुरा	७०१	२१	८८	१०९	६५	५९.६३
७१	सुदूर पश्चिम	बझाङ	७०२	७०	८०	१५०	६२	४१.३३
७२	सुदूर पश्चिम	दार्चुला	७०३	४६	१०६	१५२	९१	५९.८७
७३	सुदूर पश्चिम	बैतडी	७०४	१२३	१७६	२९९	१४८	४९.५०
७४	सुदूर पश्चिम	डँडेलधुरा	७०५	५५	९७	१५२	९१	५९.८७
७५	सुदूर पश्चिम	डोटी	७०६	२८	१३५	१६३	११५	७०.५५
७६	सुदूर पश्चिम	अछाम	७०७	४१	७८	११९	७१	५९.६६
७७	सुदूर पश्चिम	कैलाली	७०८	२०७	३९०	५९७	३६०	६०.३०
७८	सुदूर पश्चिम	कञ्चनपुर	७०९	१०९	२६९	३७८	२४९	६५.८७
७९	सुदूर पश्चिम	जिल्ला नखुलेको		०	३	३	३	१००
जम्मा				६१६०	१४८८८	२१०४८	१४०६१	६६.८०
जिल्ला नछुटिएको				२३९८	१७०६	४१०४	२८९१	७०.४४
कुल जम्मा				८५५८	१६५९४	२५१५२	१६९५२	६७.४०

अनुसूची - ५

मिति २०७५।८।२४ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट आ.व. २०७६/७७ मा कारबाही भएका उजुरीहरूको संख्यात्मक विवरण :

क्र.सं.	प्रदेश	जिल्ला	जम्मा उजुरी संख्या	फछर्यौट संख्या	बाँकी उजुरी	फछर्यौट प्रतिशत
१	प्रदेश नं.१	ताप्लेजुङ	२	०	२	०.००
२	प्रदेश नं.१	संखुवासभा	१५	०	१५	०.००
३	प्रदेश नं.१	सोलुखुम्बु	११	९	२	८१.८२
४	प्रदेश नं.१	ओखलढुंगा	१३	८	५	६१.५४
५	प्रदेश नं.१	खोटाङ	१८	१४	४	७७.७८
६	प्रदेश नं.१	भोजपुर	१४	५	९	३५.७१
७	प्रदेश नं.१	पाँचथर	३१	१०	२१	३२.२६
८	बागमती	दोलखा	११	५	६	४५.४५
९	बागमती	रसुवा	१४	२	१२	१४.२९
१०	बागमती	रामेछाप	१७	७	१०	४१.१८
११	गण्डकी	गोरखा	३	३	०	१००.००
१२	गण्डकी	मनाङ	०	०	०	-
१३	गण्डकी	मुस्ताङ	२	२	०	१००.००
१४	गण्डकी	लमजुङ	१५	१४	१	९३.३३
१५	लुम्बिनी	रुकुम पूर्व	१	१	०	१००.००
१६	लुम्बिनी	रोल्पा	७	३	४	४२.८६
१७	लुम्बिनी	प्युठान	५	०	५	०.००
१८	लुम्बिनी	गुल्मी	२	१	१	५०
१९	लुम्बिनी	अर्घाखाँची	८	५	३	६२.५०
२०	कर्णाली	डोल्पा	९	४	५	४४.४४
२१	कर्णाली	मुगु	३७	६	३१	१६.२२
२२	कर्णाली	हुम्ला	१९	१२	७	६३.१६
२३	कर्णाली	जुम्ला	१८	१५	३	८३.३३
२४	कर्णाली	कालिकोट	४	४	०	१००
२५	कर्णाली	जाजरकोट	६	४	२	६६.६७
२६	कर्णाली	रुकुम पश्चिम	१	१	०	१००
२७	कर्णाली	सल्यान	५	०	५	०.००
२८	सुदूर पश्चिम	बाजुरा	९	६	३	६६.६७
२९	सुदूर पश्चिम	बझाङ	०	०	०	-
३०	सुदूर पश्चिम	दार्चुला	६	३	३	५०.००
३१	सुदूर पश्चिम	बैतडी	०	०	०	-
३२	सुदूर पश्चिम	डोटी	०	०	०	-
३३	सुदूर पश्चिम	अछाम	११	८	३	७२.७३
कूल जम्मा			**३१४**	**१५२**	**१६२**	**४८.४१**

अनुसूची - ६

आ.व. २०७६/७७ मा विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका उजुरीहरूको मन्त्रालयगत/निकायगत विवरण

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	घुस/ रिसवत	गैर कानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याएको	गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन	राजस्व चुहावट	विविध	जम्मा
१	स्थानीय तह (संघीय मामिला)	११	६८	३६	२६	२	१	२	१४६
२	स्थानीय तह (शिक्षा)	३५	४६	९	१०	०	०	०	१००
३	गृह मन्त्रालय	१९	६	५२	०	१	३	२	८३
४	भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय	०	६	४२	१७	८	२	०	७५
५	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	२	१०	१५	५	१	२	२	३७
६	ऊर्जा,जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	१८	३	९	२	२	२	०	३६
७	प्रदेश उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१	१२	१३	१	०	०	०	२७
८	शिक्षा,बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	२	४	३	७	१	१	३	२१
९	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	१	१३	२	३	१	०	०	२०
१०	अर्थ मन्त्रालय	२	४	४	०	५	२	०	१७
११	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	०	५	६	२	४	०	०	१७
१२	उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति	१	४	७	४	०	०	०	१६
१३	कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालय	०	७	१	२	०	१	१	१२
१४	संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	४	४	०	१	१	०	०	१०
१५	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय	०	४	२	३	०	०	०	९
१६	कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	०	०	८	०	०	०	०	८

xxx

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र	सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी	घुस/ रिसवत	गैर कानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याएको	गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन	राजस्व चुहावट	विविध	जम्मा
१७	संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय	३	४	०	१	०	०	०	८
१८	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	०	४	०	१	०	०	०	५
१९	शहरी बिकाश मन्त्रालय	०	३	१	०	०	०	०	४
२०	खानेपानी मन्त्रालय	०	०	१	०	२	०	०	३
२१	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	०	१	२	०	०	०	०	३
२२	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	०	२	०	१	०	०	०	३
२३	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	०	२	०	१	०	०	०	३
२४	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	०	१	२	०	०	०	०	३
२५	प्रदेश भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपक्षी विकास मात्र)	०	२	०	०	०	०	०	२
२६	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	०	०	१	०	०	०	०	१
२७	अन्य	१	३	८	४	२	०	०	१८
कुल जम्मा		**१००**	**२१८**	**२२४**	**९१**	**३०**	**१४**	**१०**	**६८७**

अनुसूची - ७

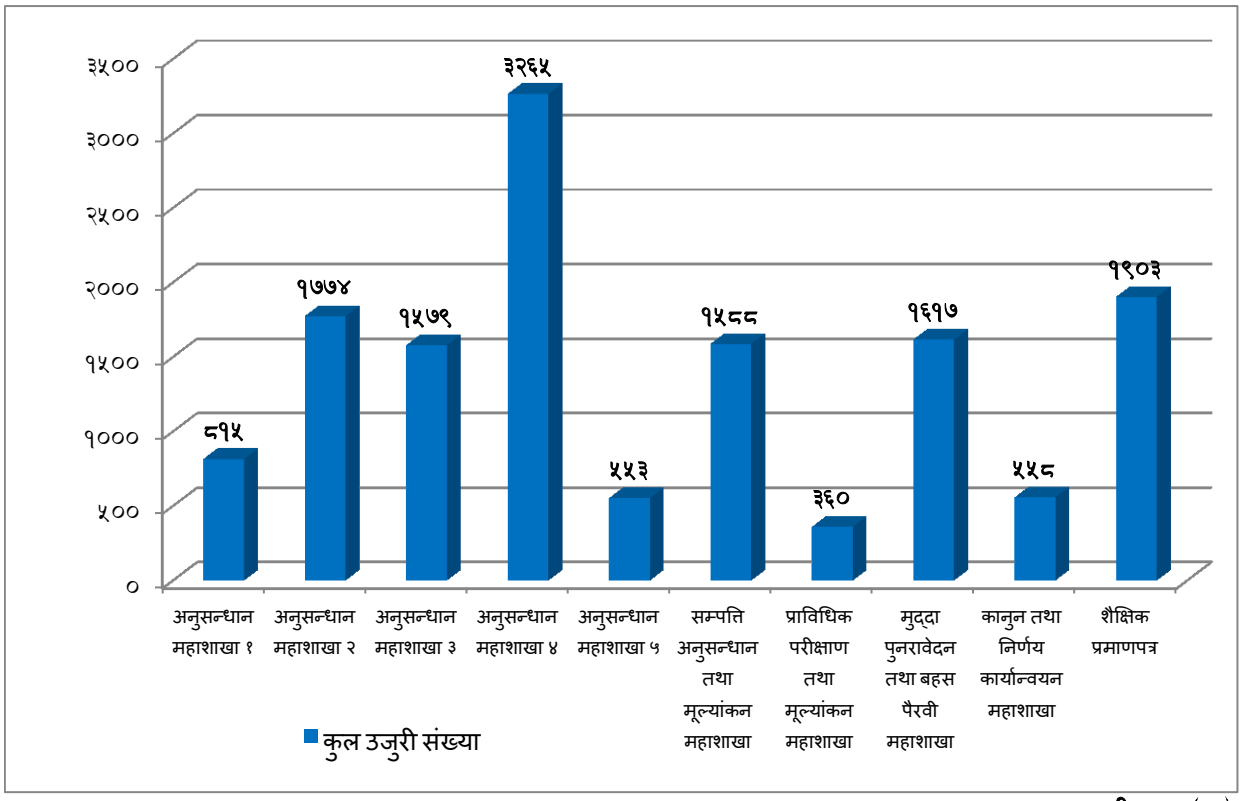
आ.व. २०७६/७७ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट विभिन्न कारबाही भएका आयोगका निर्णयहरूको मन्त्रालयगत/निकायगत विवरण

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	मुद्दा दायर गर्ने	सुझाव	लेखी पठाएको	तामेली	मुल्तबी	अन्य	जम्मा
१	स्थानीय तह (संघीय मामला)	७४	३६	१	४०	०	१	१५२
२	स्थानीय तह (शिक्षा)	७२	३६	१	१३	२	१	१२५
३	गृह मन्त्रालय	७४	६	५	७	०	४	९६
४	भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	५०	९	६	१३	२	०	८०
५	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	२५	१०	३	६	०	१	४५
६	ऊर्जा,जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	२९	६	२	२	०	०	३९
७	प्रदेश उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१७	६	०	५	०	०	२८
८	शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	९	८	०	४	१	०	२२
९	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	५	१०	०	३	२	१	२१
१०	अर्थ मन्त्रालय	११	०	०	६	०	१	१८
११	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	११	१	०	५	०	०	१७
१२	उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति	१०	५	०	०	१	०	१६
१३	कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय	८	२	१	२	०	०	१३
१४	संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	७	२	०	२	०	०	११
१५	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय	७	०	१	२	०	०	१०
१६	कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	८	०	०	०	०	०	८
१७	संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय	३	४	०	१	०	०	८
१८	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	२	२	०	१	०	०	५
१९	सहरी विकास मन्त्रालय	२	२	०	१	०	०	५
२०	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	२	०	१	१	०	०	४

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	मुद्दा दायर गर्ने	सुझाव	लेखी पठाएको	तामेली	मुल्तबी	अन्य	जम्मा
२१	खानेपानी मन्त्रालय	२	०	०	१	०	०	३
२२	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	२	१	०	०	०	०	३
२३	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	०	१	०	२	०	०	३
२४	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	१	०	१	१	०	०	३
२५	प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	१	०	०	१	०	०	२
२६	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	१	०	०	०	०	०	१
२७	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	०	०	०	०	०	०	०
२८	सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन महाशाखा	०	०	०	०	०	०	०
२९	अन्य	८	३	१	५	१	१	१९
कुल जम्मा		**४४१**	**१५०**	**२३**	**१२४**	**९**	**१०**	**७५७**

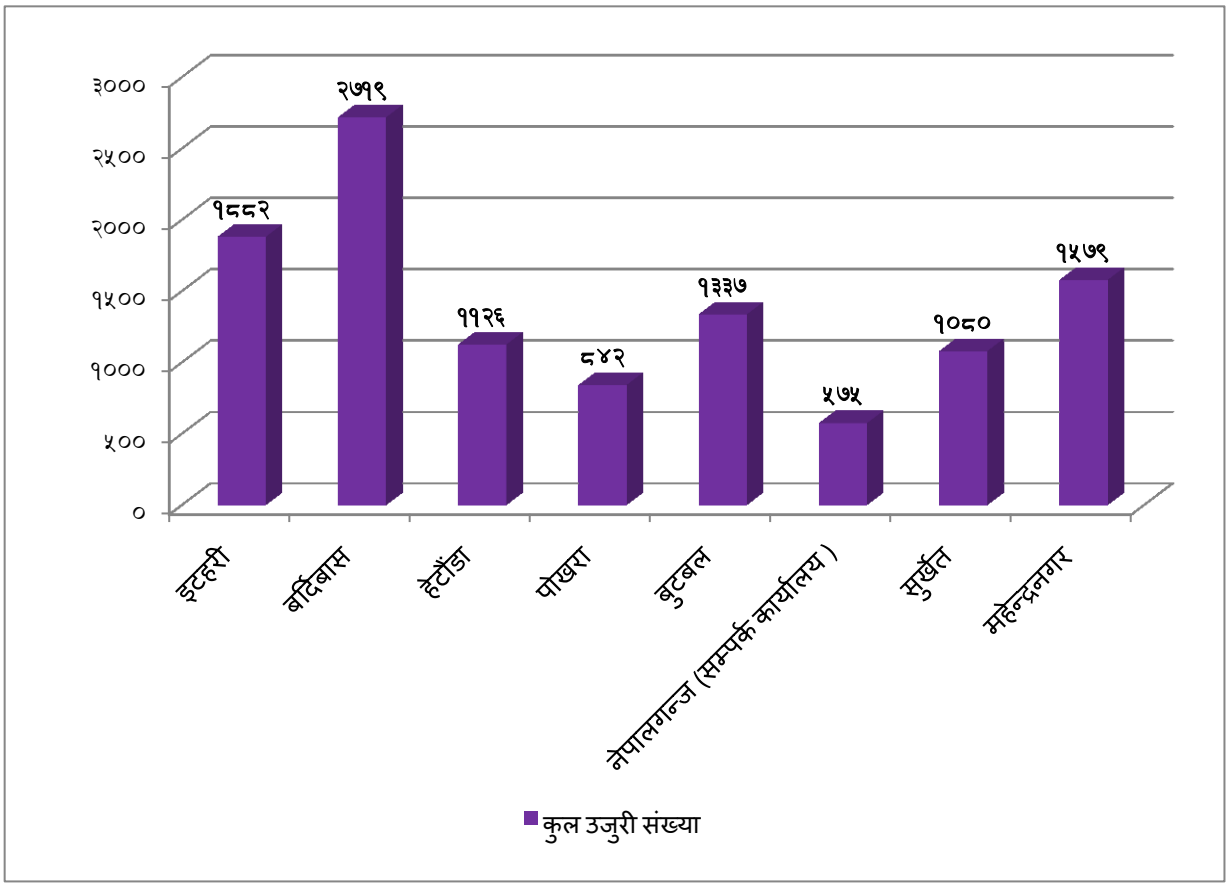
अनुसूची - ८(क)

आ.व. २०७६/७७ मा आयोगका महाशाखाका आधारमा उजुरी संख्या



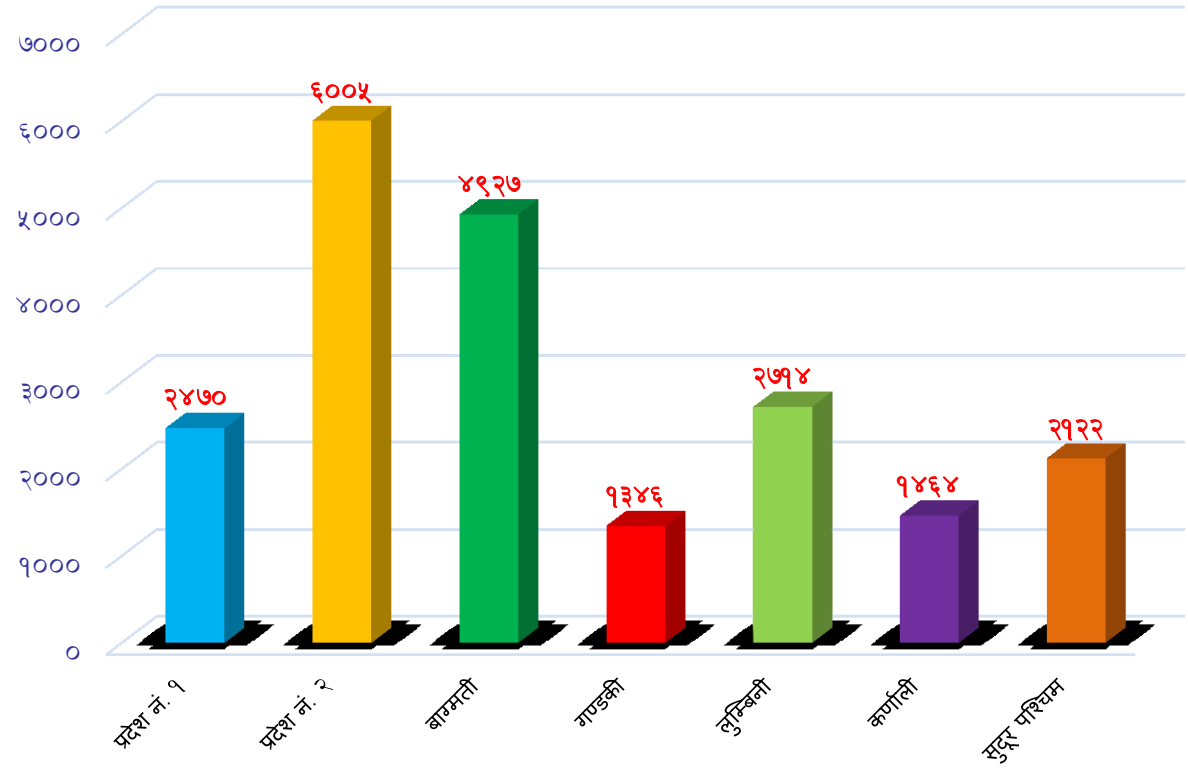
अनुसूची - ८(ख)

आ.व. २०७५/७६ मा आयोगका मातहत कार्यालयका आधारमा उजुरी संख्या



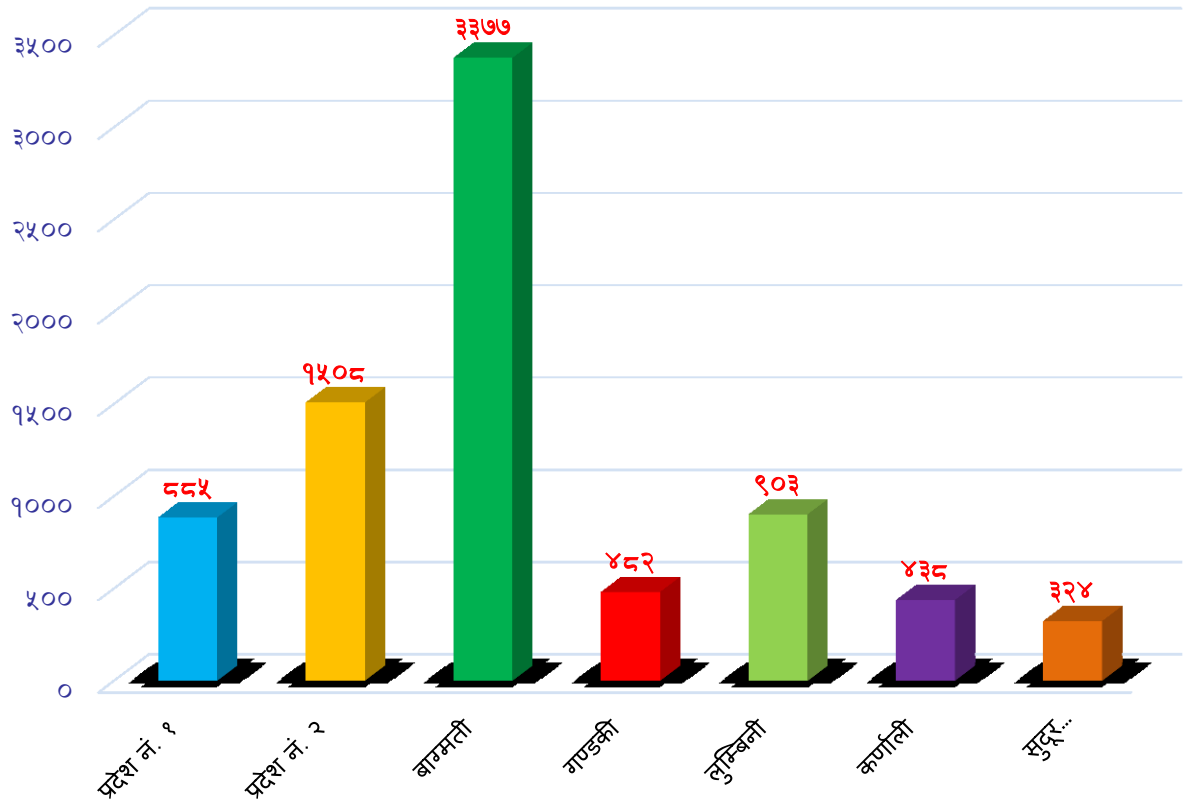
अनुसूची - ८(ग)

भौगोलिक आधारमा प्रदेशगत उजुरी



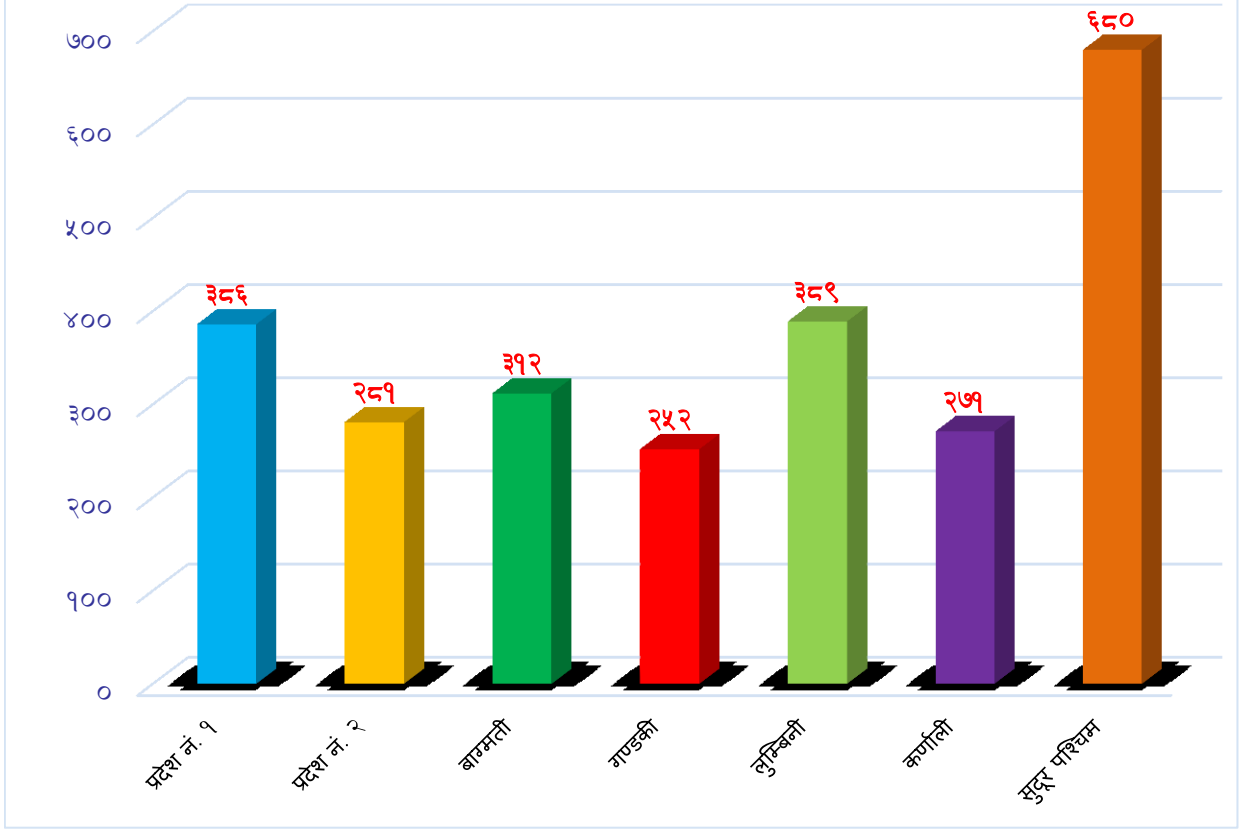
अनुसूची - ८(घ)

संघीय निकायहरूको आधारमा प्रदेशगत उजुरी



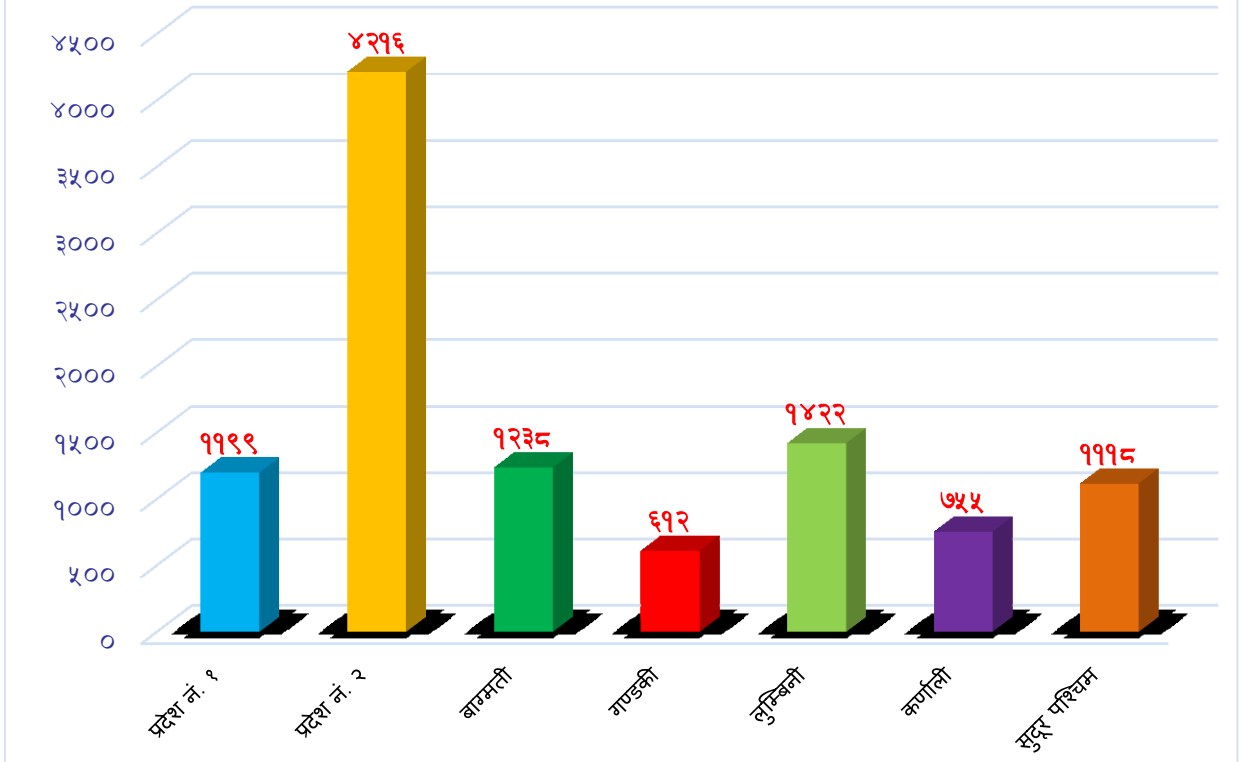
अनुसूची - ८(ङ)

प्रदेश निकायहरूको आधारमा प्रदेशगत उजुरी



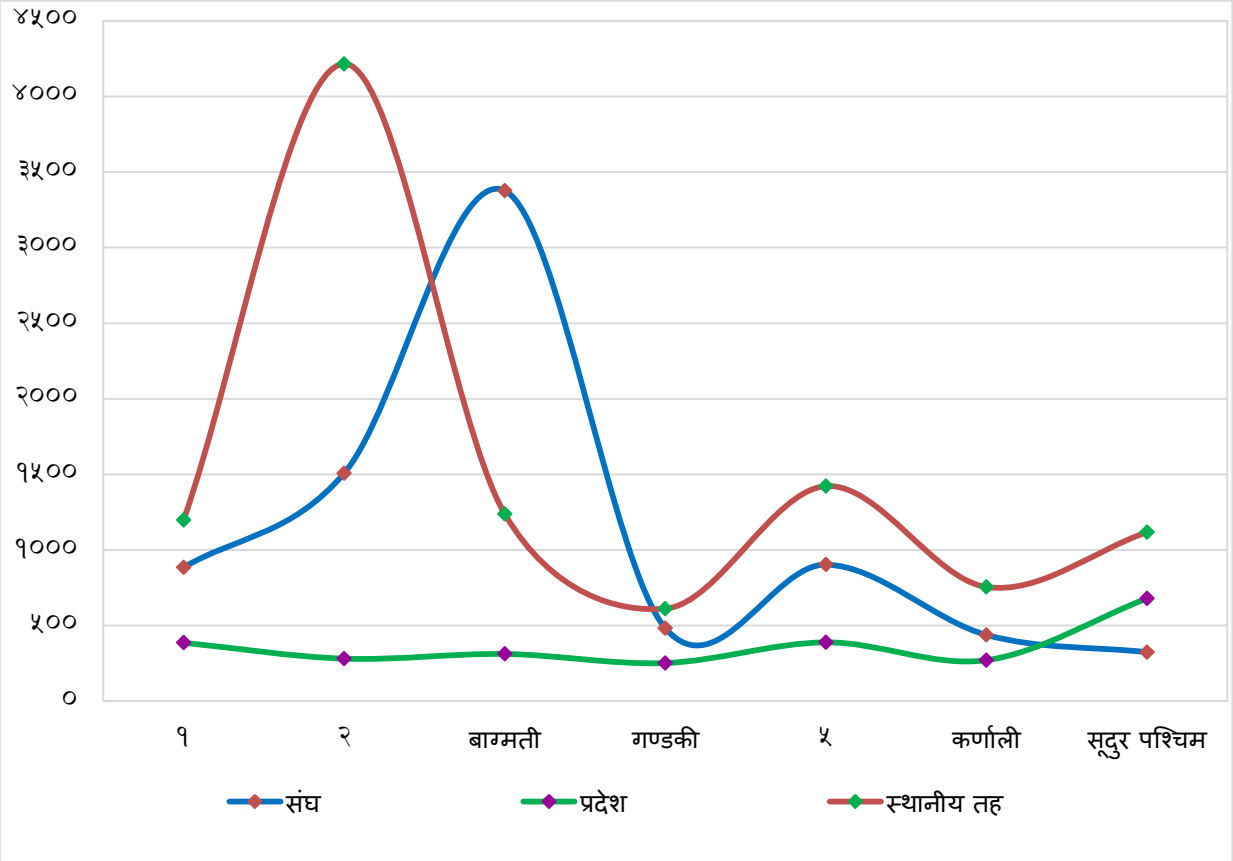
अनुसूची - ८(च)

स्थानीय निकायहरूको आधारमा प्रदेशगत उजुरी



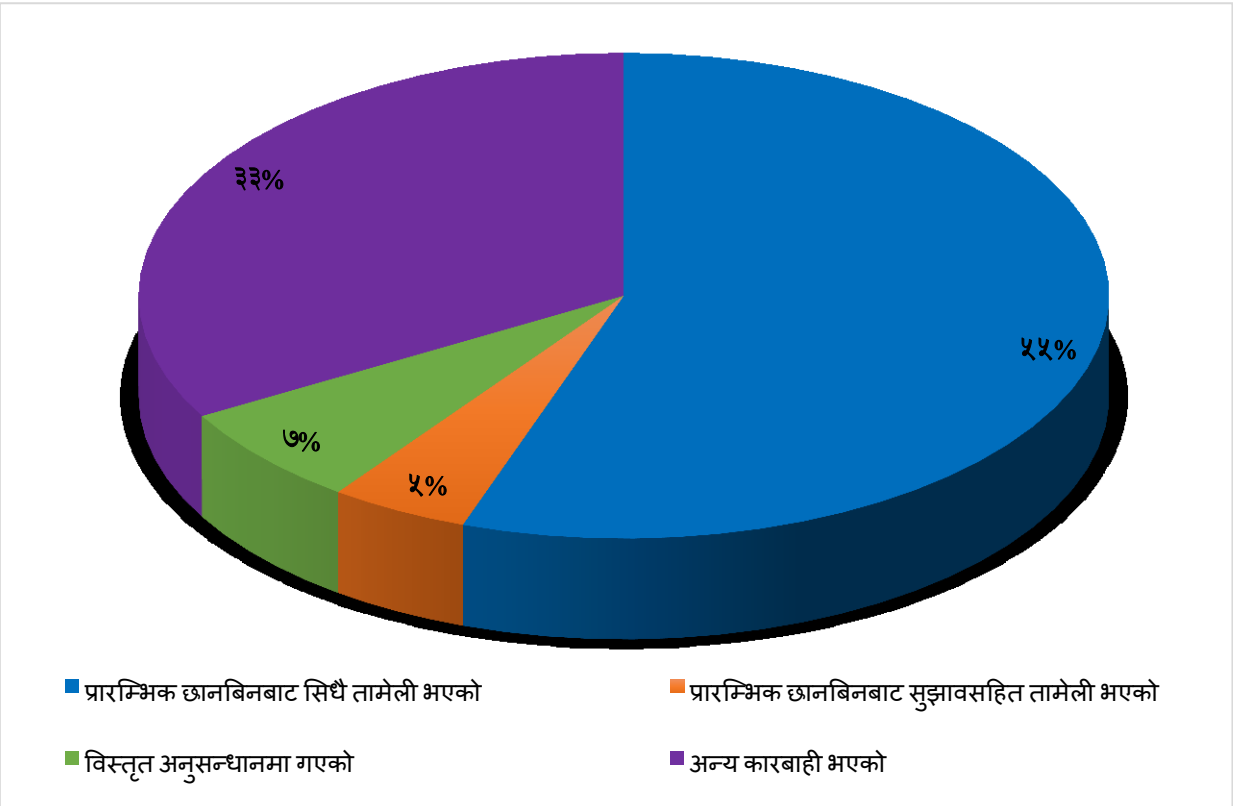
अनुसूची - ८(छ)

तीन तहका सरकारका प्रदेशगत उजुरीको प्रवृत्ति



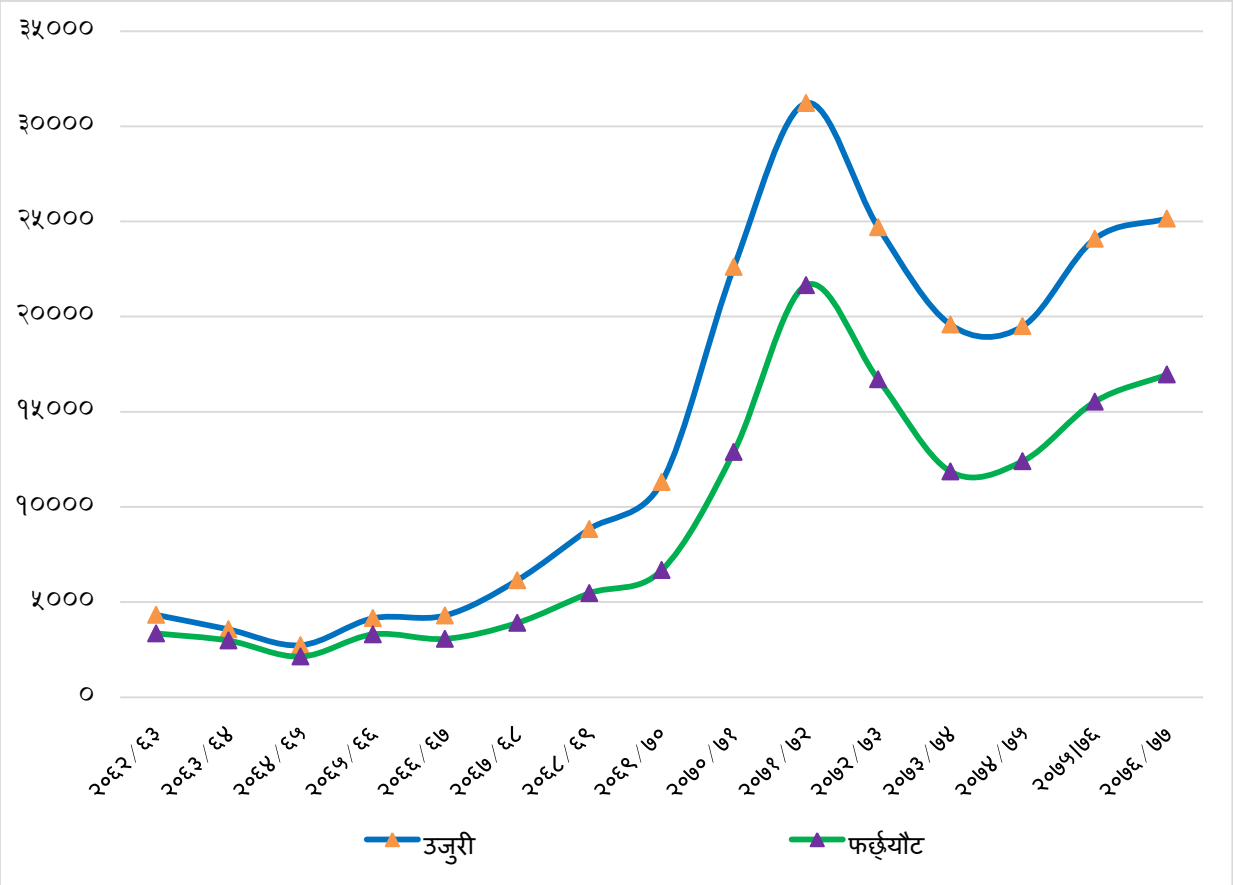
अनुसूची - ९

आ.व. २०७६/७७ मा प्रारम्भिक छानबिनबाट भएका कारबाहीको विवरण



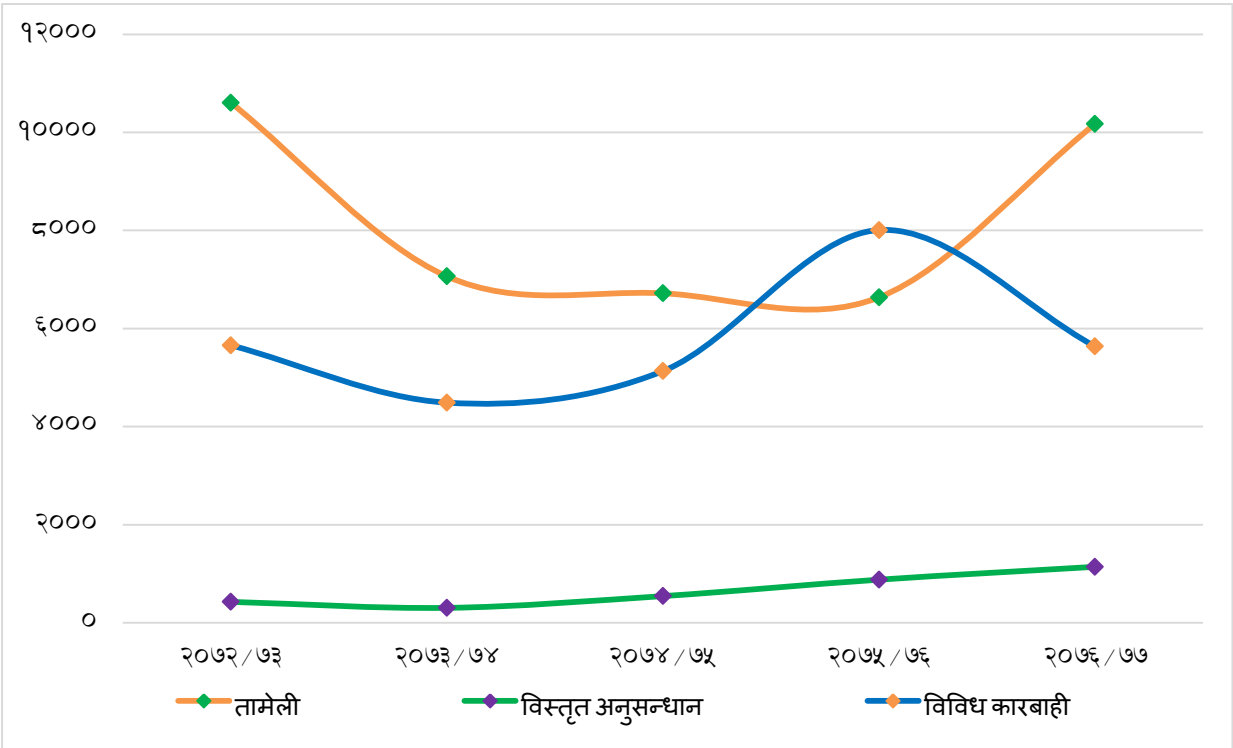
अनुसूची - १०

विभिन्न आर्थिक वर्षमा उजुरी दर्ता र फछ्यौंटको प्रवृत्ति



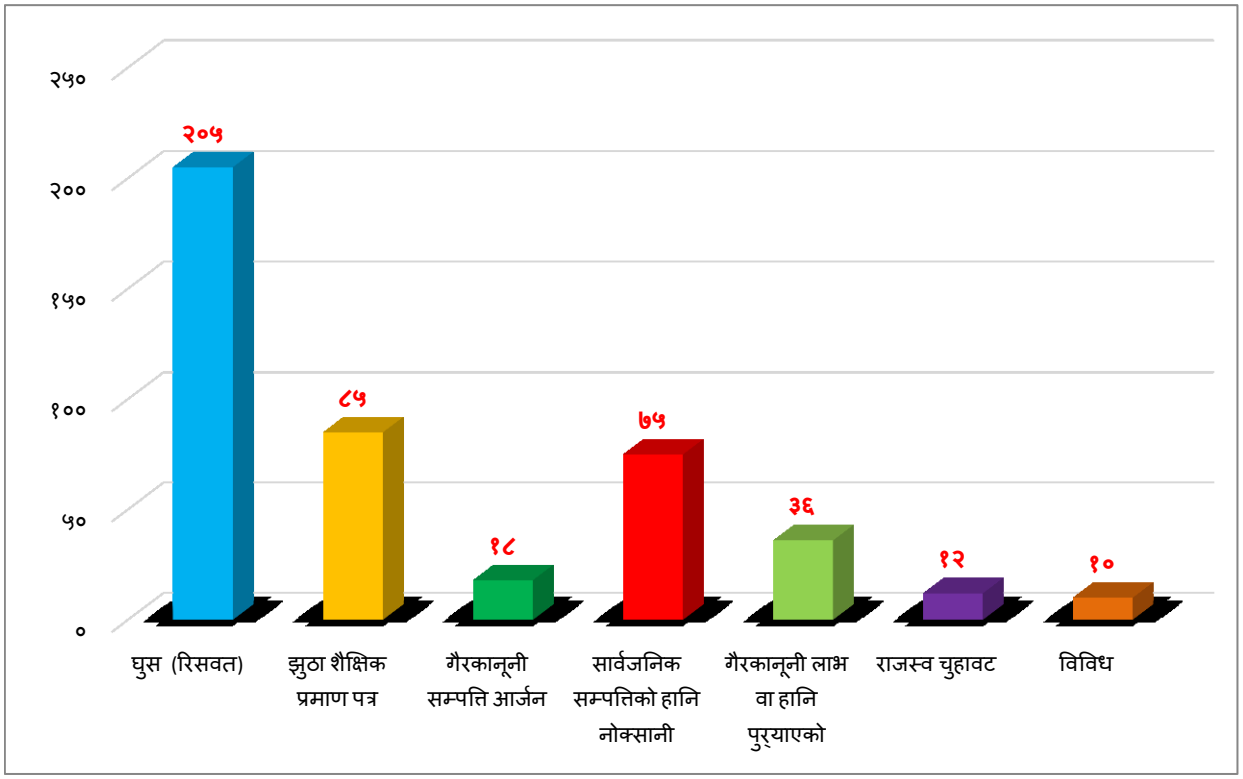
अनुसूची - ११

विगत ५ वर्षमा कुल उजुरी फछ्यौंटको प्रवृत्ति



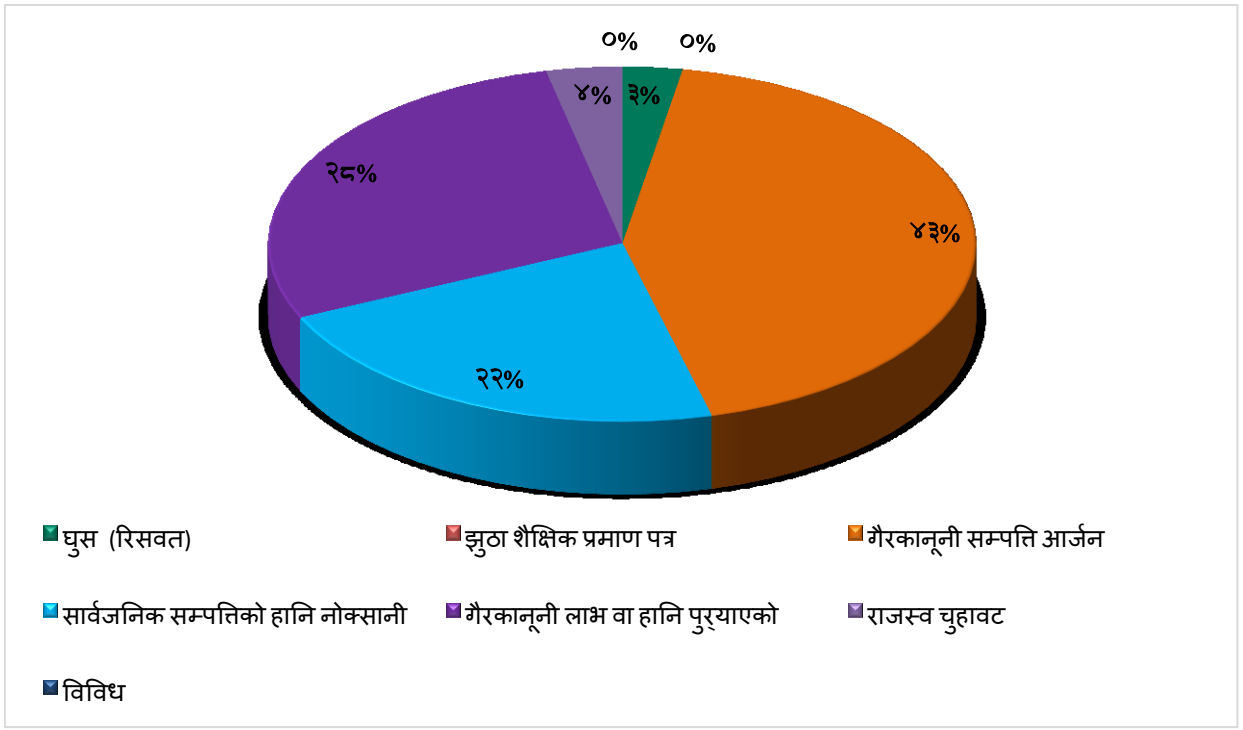
अनुसूची - १२

आ.व. २०७६/७७ मा आयोगबाट निर्णय भई विशेष अदालतमा दायर भएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा



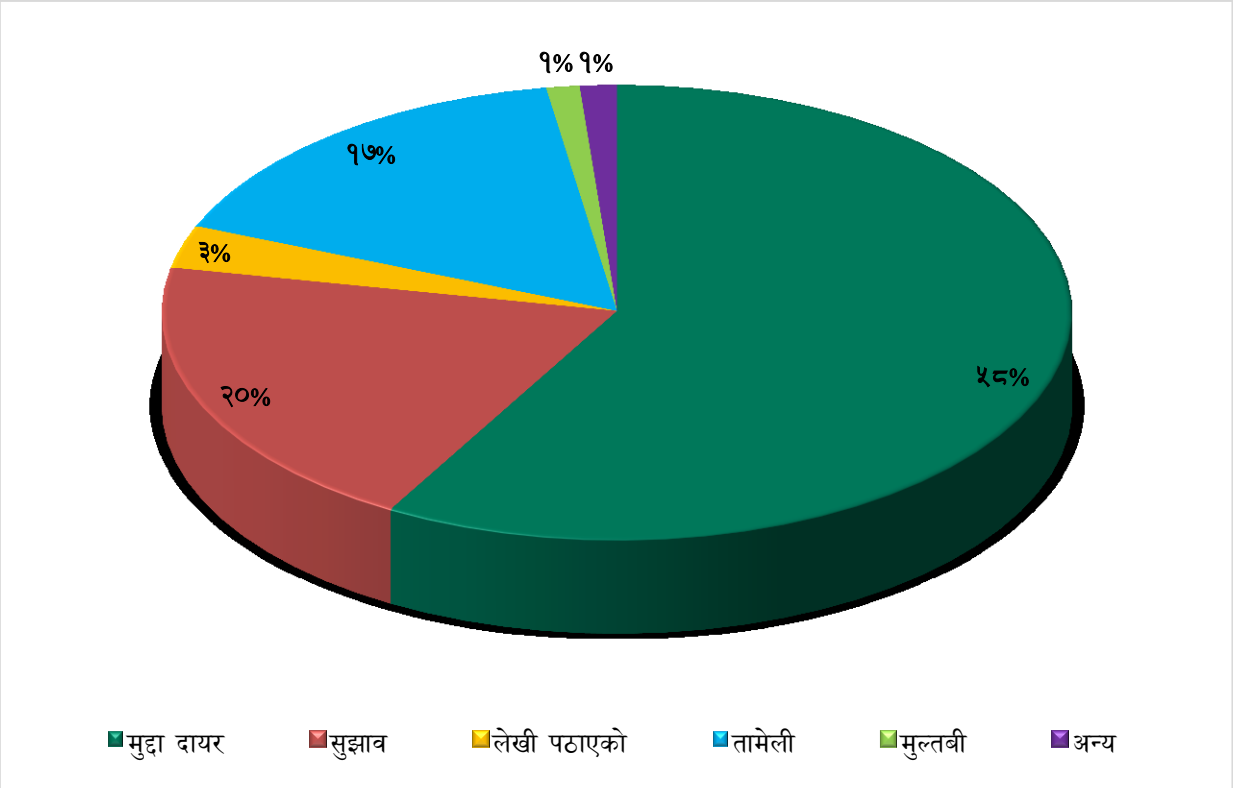
अनुसूची - १३

आ.व. २०७६/७७ मा आयोगबाट निर्णय भएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मागदाबी लिइएको बिगोको प्रतिशत



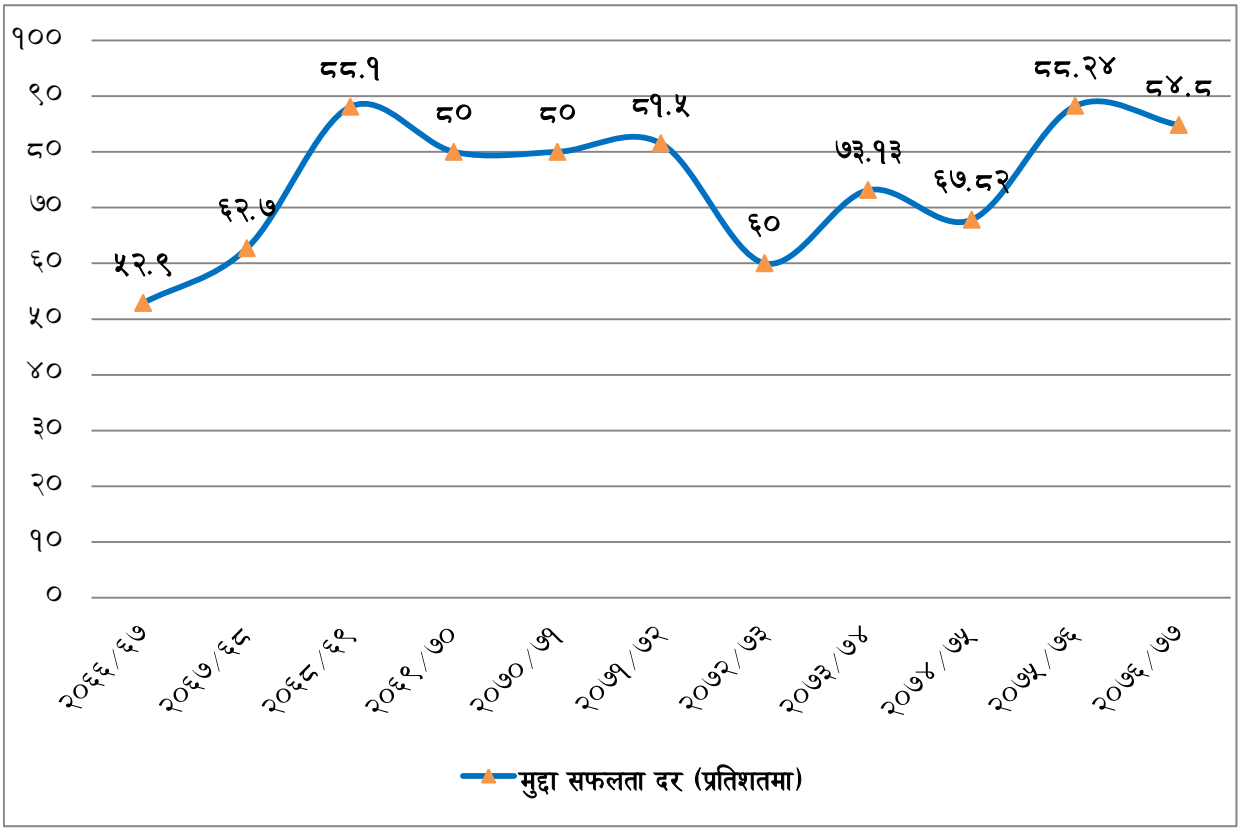
अनुसूची - १४

आ.व. २०७६/७७ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट भएका कारबाहीको हिस्सा



अनुसूची - १५

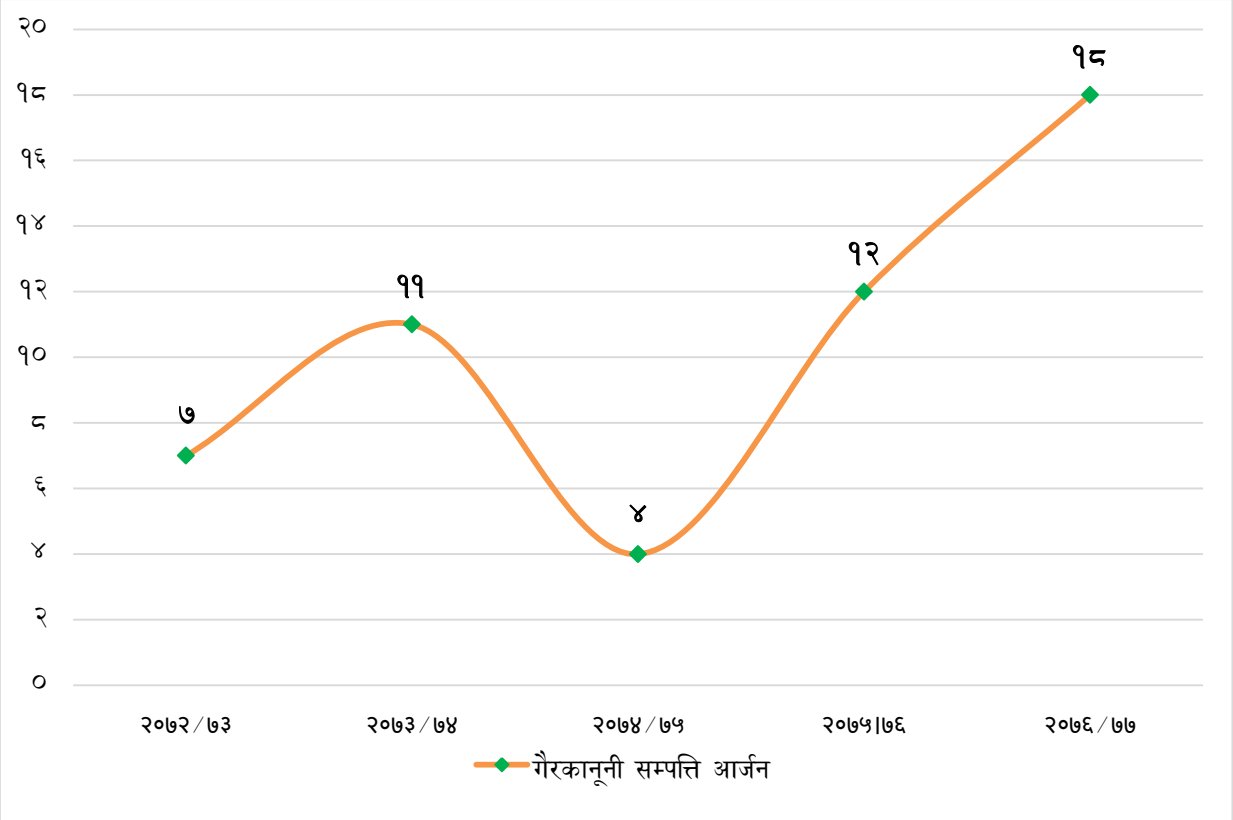
विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सफलताको प्रतिशत



XL

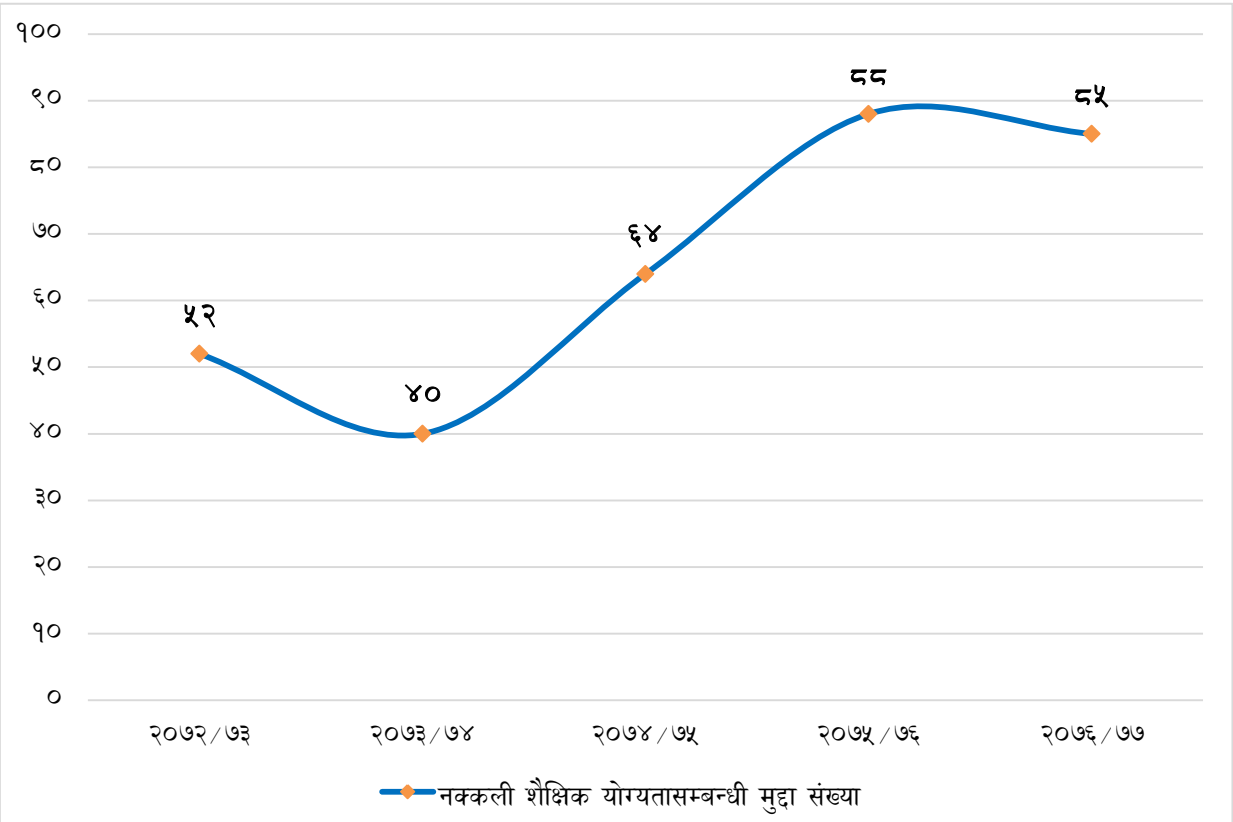
अनुसूची - १६

विगत ५ वर्षमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको विवरण



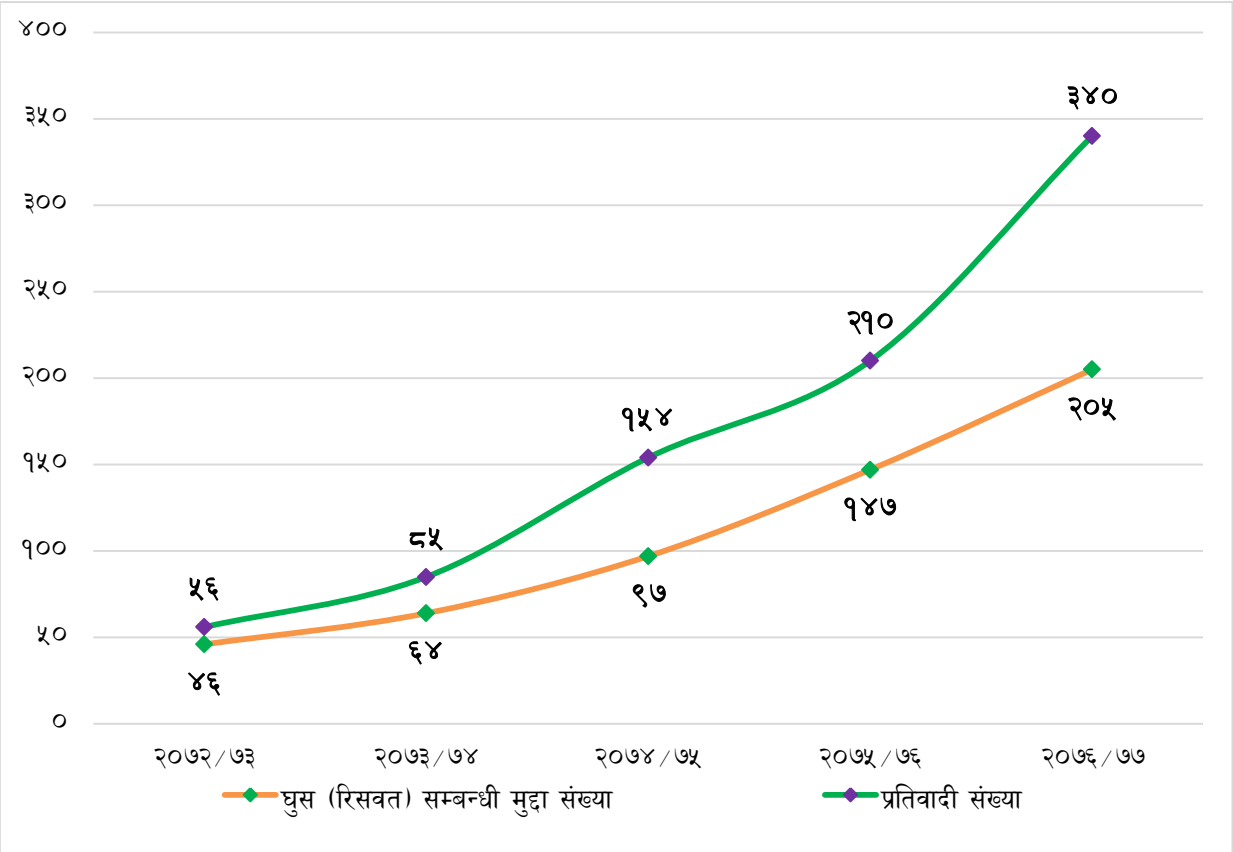
अनुसूची - १७

विगत ५ वर्षमा नक्कली शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको विवरण



अनुसूची - १८

विगत ५ वर्षको घुस (रिसवत) सम्बन्धी मुद्दा र प्रतिवादीको प्रवृत्ति



अनुसूची - १९

विगत १८ वर्षमा मुद्दा दायर र प्रतिवादीको प्रवृत्ति